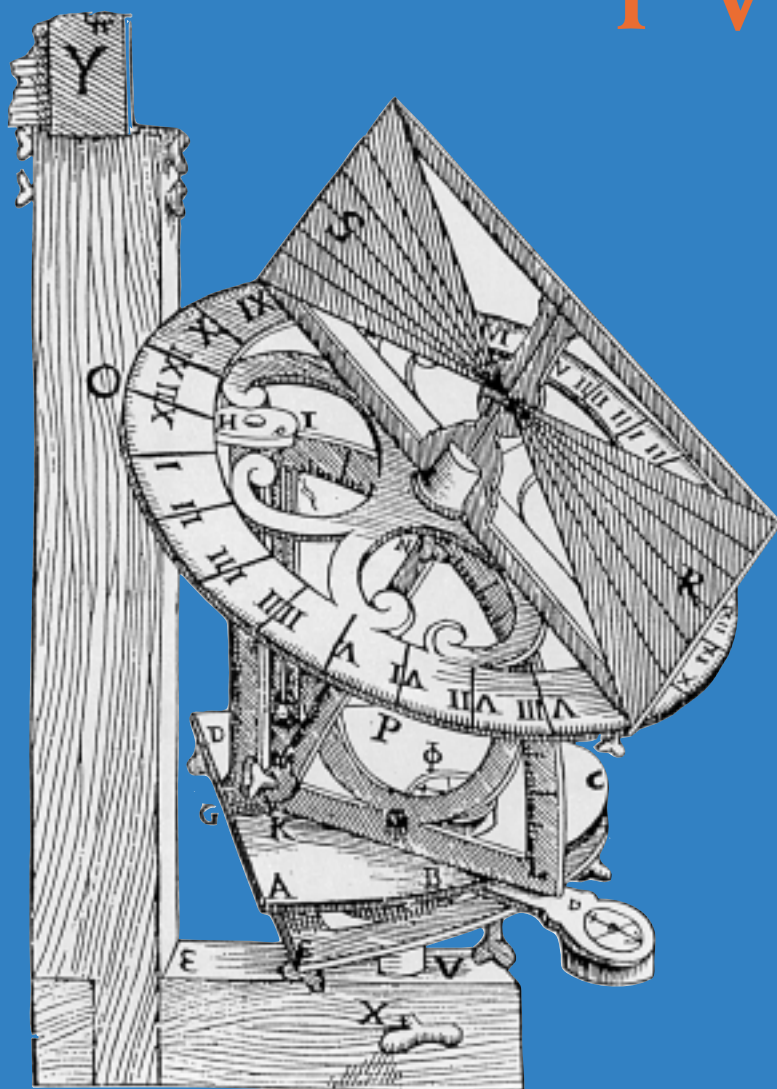


IVS FVGIT

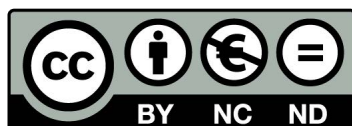


12

***REVISTA DE ESTUDIOS HISTÓRICO-JURÍDICOS
DE LA CORONA DE ARAGÓN***

PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
<https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2561>



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative Commons que determina lo siguiente:

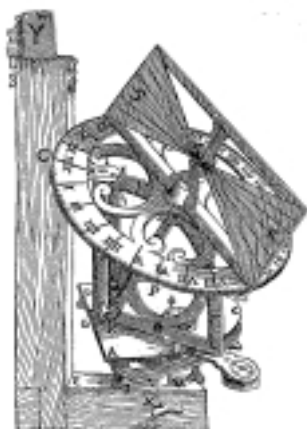
- **BY (Reconocimiento):** Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- **NC (No comercial):** La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
- **ND (Sin obras derivadas):** La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

IVS FVGIT

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
de la Corona de Aragón

vol. 12 (2003)



DIRECCIÓN

José A. Armillas Vicente
Universidad de Zaragoza

CONSEJO DE REDACCIÓN

Ricardo Gómez Rivero
Área de Historia del Derecho. Universidad «Miguel Hernández»
Alberto de la Hera y Pérez-Cuesta
Área de Historia de América. Universidad Complutense
Pere Molas i Ribalta
Área de Historia Moderna. Universidad de Barcelona
Tomás de Montagut i Estragués
Área de Historia del Derecho. Universidad «Pompeu i Fabra»
José María Pérez Collados
Área de Historia del Derecho. Universidad de Girona
Romá Pinya i Homs
Área de Historia del Derecho. Universidad de las Islas Baleares
Esteban Sarasa Sánchez
Área de Historia Medieval. Universidad de Zaragoza
Remedios Ferrero Micó
Área de Historia del Derecho. Universidad de Valencia

CONSEJO ASESOR

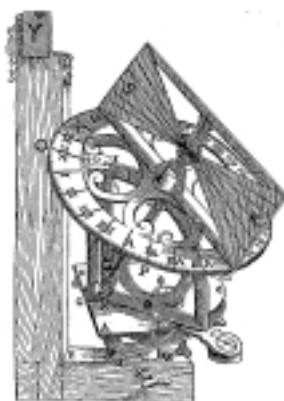
Ángel Alcalá Galve. *Investigador.*
Beatriz Bernal. *Universidad Complutense.*
Bernardino Bravo Lira. *Universidad de Chile.*
Óscar Correas. *Universidad Nacional Autónoma de México.*
Trevor J. Dadson. *Universidad de Birmingham.*
Guillermo Fatás Cabeza. *Universidad de Zaragoza.*
Eloy Fernández Clemente. *Universidad de Zaragoza.*
Víctor Ferro. *Universidad «Pompeu i Fabra».*
Ricardo García Cárcel. *Universidad Autónoma de Barcelona.*
Xavier Gil Pujol. *Universidad de Barcelona.*
Antonio M. Espanha. *Universidad de Lisboa.*
Henry Kamen. *C.S.I.C. Barcelona.*
José Ignacio Lacasta Zabalza. *Universidad de Zaragoza.*
Javier de Lucas. *Universidad de Valencia.*
Miguel Ángel Motis Dolader. *Investigador.*
Mariano Peset. *Universidad de Valencia.*
Antonio Planas. *Universidad de las Islas Baleares.*
Luis A. Ribot García. *Universidad de Valladolid.*
Emilia Salvador Esteban. *Universidad de Valencia.*
José Luis Soberanes. *Universidad Nacional Autónoma de México.*
Enrique Solano Camón. *Universidad de Zaragoza.*
Esteban Varela Mateos. *Universidad Autónoma de Madrid.*

IVS FVGIT

Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
de la Corona de Aragón

vol. 12 (2003)

Número monográfico sobre
Notarios y juristas de la Corona de Aragón



PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA
Universidad de Zaragoza

*

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Excma. Diputación de Zaragoza
Zaragoza, 2005

Publicación número 2.579
de la
Institución «Fernando el Católico»
(Excma. Diputación de Zaragoza)
Plaza de España, 2
50071 ZARAGOZA (España)
Tff.: [34] 976 28 88 78/79 - Fax [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es
<http://ifc.dpz.es>

FICHA CATALOGRÁFICA

IVS FVGIT: Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón / Institución «Fernando el Católico» 1 (1992) - . - Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1992 -

24 cm.

Anual

Es continuación de: *IVS FVGIT: Revista Interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos*

ISSN 1132-8975

I. Institución «Fernando el Católico», ed.

La correspondencia (remisión de originales, monografías para su recensión científica e intercambios) deberá dirigirse a: *Ivs Fvgit*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos de la Corona de Aragón. Institución «Fernando el Católico». Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza. Teléfono 976 28 88 78.

E-mail: ifc@dpz.es

La Redacción no suscribe necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los trabajos publicados.

© Es propiedad
Los autores

© De la presente edición,
INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» y
PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA

ISSN: 1132-8975

Depósito Legal: Z-3.402/2003

Imprime: Soc. Coop. Librería General - Zaragoza

IMPRESO EN ESPAÑA - UNIÓN EUROPEA

ÍNDICE

	<u>Págs.</u>
Proemio	7
Colegios de notarios en la Corona de Aragón	
Jordi GÜNZBERG MOLL, «Els col·legis notariais a Catalunya (ss. XIV-XX)	11
Antonio PLANAS, «El Colegio de Notarios de Mallorca (Siglos XIV-XVIII)»	59
José M. ^a CRUSELLES GÓMEZ, «Corporativismo profesional y poder político en la Edad Media. Los notarios de Valencia desde la conquista hasta la fundación del Colegio (1238-1384)»	99
Josep M. LLOBERT I PORTELLA, «Dades documentals sobre el Col·legi de Notaris de Cervera (1338-1785)»	147
Juan Bms. VALLET DE GOYTISOLO, «El Col·legi de Notaris de Barcelona»	191
Daniel PIÑOL ALABART, «El Col·legi de Notaris de Tarragona»	197
Vicente GARCÍA EDO, «El colegio de Notarios de Tortosa. (Una aproximación a partir de sus diferentes reglamentos del siglo XVI)»	221
Colegios de juristas y procuradores	
Tomàs DE MONTAGUT ESTRAGUÉS, «Els juristes de Catalunya i la seva organització col·legial a l'Època medieval»	269
Víctor MATA I VENTURA y María HISPANO I VILASECA, «Origen i evolució de les organitzacions de procuradors dels tribunals de Barcelona: procés constitutiu i incorporació dels seus membres. Segles XIII-XVIII. Primera part»	303
Notarios y juristas en la Corona de Aragón	
José M. ^a LAHOZ FINESTRES, «Graduados de Valencia y de las Islas Baleares en la Universidad de Huesca»	339
Pau GEREZ ALUM, «Les notaries gironines del segle XIV»	383
Manuel GABRIEL I FORN, «Notícia d'uns pactes de pau i treva del lloc d'Oliola, a la fi del segle XV»	387

ÍNDICE

Miquel SITJAR I SERRA, «Notaris i veguers a la vila i vall de Ribes»	395
Meritxell BOTARGUES I PALASÍ, «Com vivien els homes de lleis a Lleida (1833-1862) »	401
Jordi GÜNZBERG MOLL, «Conclusions»	411

Varia

M. ALBERRO, «El <i>status</i> de la mujer en las antiguas sociedades celtas y otros pueblos indo-europeos contemporáneos»	421
Albert ESTRADA I RÍUS, «El <i>Col·legi de la Seca Reial de Barcelona</i> . Notas para su estudio»	445
Olga MARLASCA MARTÍNEZ, «Prohibición de apropiarse de los despojos de un naufragio: diferentes etapas históricas»	463
Isabel RAMOS VÁZQUEZ, «Sobre la naturaleza jurídica de las diputaciones provinciales (1812-1845)»	481
Silvia PASCUAL LÓPEZ, «La violación domiciliaria como <i>iniuria</i> en la morada de los hombres y de los dioses»	529
Raquel MEDINA PLANA, «Entre los viejos gremios y la liberalización del trabajo y la industria: Análisis de un proyecto legislativo abandonado.	545

PROEMIO

Esta revista, que comenzó su vida un año tan conmemorativo como el de 1992, sigue con nosotros. A mí, que he estado relacionado con ella durante todos estos trece años, no deja aún de sorprenderme su vitalidad, porque no es fácil mantener proyectos en una Universidad tan cambiante como la española de esta última década.

Quizás el secreto de su continuidad ha sido la capacidad que ha tenido la revista de adaptarse a las diversas circunstancias científicas que ha ido atravesando la historiografía jurídica durante la última década, para llegar a encontrar un sitio que hoy es verdaderamente suyo y que la hace, en estos momentos, imprescindible.

De este número cabe decir, en primer lugar, que consolida lo que ya es una decisión adoptada: *Ivs Fvgit* será casi siempre la expresión de un tema monográfico sobre el que su Consejo de Redacción considere necesario reflexionar. Y, en este caso, la figura de los juristas, su organización colegial y, más en concreto, la institución notarial han constituido el objeto de estudio que aborda en esta ocasión nuestra publicación periódica.

Resulta evidente, en cualquier caso, que su carácter monográfico no va en detrimento de nuestra revista en cuanto receptora de artículos de tema libre, siempre que su materia aborde cuestiones histórico-jurídicas. Y la prueba es la rica y variada sección de Varia que ofrecemos en este número.

La publicación de estudios en las diversas lenguas de lo que fue la Corona de Aragón es otra peculiaridad que también se consolida en este número, y constituye una muestra de apertura historiográfica que no sólo es lingüística, sino que tiene su trascendencia en temas y sensibilidades científicas.

No quiero dejar de mencionar la importancia que para la gestión de este número ha tenido el proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, *Els juristas i la construcció d'un sistema de dret privat. El cas de*

PROEMIO

Catalunya (s. XII-XIX). BJU2003-09552-C03-00, que fue capaz de centrar esfuerzos y dedicaciones y sirvió de centro inspirador del conjunto de reflexiones que se incluyen en esta edición monográfica. Tampoco quisiera dejar de mencionar a la Institución «Fernando el Católico» de la Diputación de Zaragoza, nuestra valedora siempre, que es quien ha hecho en definitiva posible que sigamos, trece años después, aportando reflexiones a la historia de la ciencia jurídica.

José María PÉREZ COLLADOS
Universitat de Girona

COLEGIOS DE NOTARIOS
EN LA CORONA DE ARAGÓN

ELS COL·LEGIS NOTARIALS A CATALUNYA (SS. XIV-XX)¹

Jordi GÜNZBERG MOLL
Universitat de Girona
i UNED (C.A. Cervera)

SUMARI

1. INTRODUCCIÓ.—2. APROXIMACIÓ HISTÒRICA ALS COL·LEGIS NOTARIALS DE CATALUNYA. 2.1. Orígens. 2.2. Característiques, classes i finalitats. 2.3. Reunions, estatuts, ordinacions i actes. 2.4. Arxius i segells. 2.5. Conflictes amb altres institucions. 2.6. L'evolució dels col·legis fins al Decret de Nova Planta. 2.7. El Reial Decret de Nova Planta. 2.8. Llei del notariat (1862). 2.9. Els col·legis provincials (1903-1906).—3. FUNCIONS DELS COL·LEGIS NOTARIALS: EL CONTROL PÚBLIC SOBRE ELS NOTARIS I SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL. 3.1. El control sobre els notaris públics. 3.2. El control sobre la redacció de la documentació notarial.—4. FUNDACIÓ, EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DELS COL·LEGIS DE NOTARIS DE CATALUNYA. 4.1. El Col·legi de Notaris de Cervera. 4.2. El Col·legi de Notaris Públics de Barcelona. 4.3. El Col·legi de Notaris de Perpinyà. 4.4. El Col·legi de Notaris de Girona. 4.5. El Col·legi de Notaris de Lleida. 4.6. El Col·legi de Notaris de Tortosa. 4.7. El Col·legi de Notaris de Castelló d'Empúries. 4.8. El Col·legi de Notaris Reials de Barcelona. 4.9. El Col·legi de Notaris de Tarragona. 4.10. El Col·legi de Notaris de Figueres. 4.11. El Col·legi de Notaris

¹ Aquest treball s'inscriu dins del projecte de recerca *Los juristas y la construcción de un sistema de derecho privado: el caso de Cataluña (siglos XIII-XX)*, BJU 2003-09552-C03-01.

de Puigcerdà. 4.12. El Col·legi de Notaris de Vic. 4.13. El Col·legi de Notaris de Valls.–5. CONCLUSIONS.

1. INTRODUCCIÓ

El que avui en dia es coneix sobre l'origen i l'evolució dels diferents col·legis notariais que van haver a moltes poblacions catalanes és força desequilibrat. N'hi ha alguns, com és el cas dels de Barcelona, Vic, Figueres o Girona, dels quals tenim força informació, gràcies als estudis i les monografies que s'han fet sobre la matèria al llarg dels últims 40 anys. Contràriament, quasi no sabem res sobre les institucions notariais que hi va haver a poblacions com Puigcerdà, Perpinyà o Valls.

Aquesta mancança d'estudis sobre l'evolució dels col·legis notariais ja va ser manifestada pel plorat A. GARCÍA SANZ en el I Congrés d'Història del Notariat Català, en què ressaltava la falta de monografies sobre les diferents formes associatives entre els notaris.²

Deixant de banda els impresos apologetics que els col·legis de Barcelona van realitzar al llarg dels segles XVII i XVIII, amb l'única finalitat de demostrar la seva major importància i preeminència davant del rival,³ els primers estudis històrics rigorosos sobre aquestes institucions civils catalanes són de finals del segle XIX.

El punt de partida és el treball que Pere NUBIOLA publica el 1896, en el setmanari *La Veu de Catalunya*.⁴ Es tracta d'un estudi sobre els notaris i el Col·legi de Barcelona en el segle XV. Aquest segueix de prop l'obra erudita de PI I ARIMÓN, publicada el 1852, *Barcelona antigua y moderna*.

Arribat el segle XX, Victorino SANTAMARÍA va redactar el 1917 una breu història del notariat català, en què va dedicar uns modestos fulls i de manera superficial als col·legis notariais de Tarragona i Murviedro i a les confraries de notaris de Saragossa, Daroca i Cervera.⁵

² GARCÍA SANZ, A., «Precedents, origen i evolució dels Col·legis Notariais», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català. Barcelona, 11, 12 i 13 novembre de 1993*, Barcelona, 1994, pp. 168-182.

³ GÜNZBERG MOLL, J., «Els enfrontaments entre les Corporacions notariais barcelonines a l'època moderna», *Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols (EHDAP)*, núm. XIV (1996), pp. 259-271.

⁴ NUBIOLA, J., «Datos per a la història dels notaris de Barcelona y de son Colegi en los segle XV», *La Veu de Catalunya*, VI, núm. 47 (1896), pp. 561-562; núm. 48 (1896), pp. 568-570; núm. 49 (1896), pp. 584-585; núm. 50 (1896), pp. 596-597; núm. 51 (1896), pp. 605-609; núm. 52 (1896), pp. 616-618.

⁵ SANTAMARÍA, V., *Contribución a la historia del Notariado en Cataluña*. Barcelona, 1917, pp. 142 i ss.

És, sens dubte, F. CARRERAS CANDI la primera persona que fa un estudi específic, l'any 1921, sobre les antigues associacions notariales de Catalunya, donant breus notes històriques sobre els col·legis de Barcelona, Cervera, Lleida, Girona, Tarragona, Figueres, Tortosa, Castelló d'Empúries, Vic i Valls.⁶ Posteriorment, publica un article en què senyala, a través de les seves vivències, la dificultat per poder accedir als llibres d'actes i d'ordinacions històriques d'alguns col·legis notarians d'Espanya.⁷

El 1948, va aparèixer la revista *Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos* (EHDAP), publicació vinculada al Col·legi de Notaris de Barcelona i que encara continua imprimint-se. Alguns estudis han versat sobre la història dels col·legis notarians; concretament, en el primer volum, R. NOGUERA DE GUZMÁN enumera les actes de deliberació conservades dels col·legis de notaris de Barcelona.⁸ En el tercer volum, H. GARCÍA estudia les diferents temptatives que van haver per part dels notaris de Vic per fundar el seu Col·legi.⁹ Més recentment, V. GARCÍA EDO analitza les primeres ordinacions conservades pertanyents al Col·legi de Notaris de Tortosa, i J. GÜNZBERG ho fa sobre l'enfrontament que des del segle XIV fins al XVIII van haver entre els dos col·legis de notaris de Barcelona.¹⁰

Un altre treball que s'ha de tenir present a l'hora de volorar l'estat de la qüestió sobre aquesta temàtica és l'article que F. DURÁN CAÑAMERAS publica el 1955, titulat *Notas para la historia del notariado catalán*. L'autor dedica un capítol a parlar dels col·legis notarians de Saragossa, València, Daroca, Cervera, Barcelona, Perpinyà, Lleida i Girona.¹¹ Poc abans havia imprès un estudi sobre el col·lectiu d'escrivans de manament de la Reial Audiència, article confús pel fet que malgrat anomenar el treball *El Colegio de Escribanos de Mandamiento de Barcelona* s'ha arribat a la conclusió que no va existir mai tal col·legi.¹²

L'any 1962, amb l'excusa de la commemoració del centenari de la Llei del notariat, els col·legis de notaris espanyols van publicar tot un seguit d'estudis

⁶ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs Colegis Notariales a Catalunya (segles XIV al XVIII)». *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, vol. X (1921), pp. 177-193.

⁷ CARRERAS CANDI, F., «Investigació literaria a alguns Colegis Notarians d'Espanya». *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, vol. XII (1925-1926), pp. 153-157.

⁸ NOGUERA DE GUZMÁN, R., «Las actas de deliberaciones de los Colegios de Notarios de Barcelona», *EHDAP*, núm. 1 (1948), pp. 41-64.

⁹ GARCÍA, H., «El nonato Colegio Notarial de Vich», *EHDAP*, núm. 3 (1955), pp. 229-244.

¹⁰ GÜNZBERG MOLL, J., «Els enfrontaments...»[3] i GARCÍA EDO, V., «Els primers establiments del Col·legi de Notaris de Tortosa (5-VI-1507)». *EHDAP*, Vol. XIV (1996), pp. 241-258.

¹¹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas para la historia del Notariado catalán» *EHDAP*, vol. III (1955), pp. 71-207.

¹² DURÁN CAÑAMERAS, F., *El Colegio de escribanos de mandamiento de Barcelona en la primera mitad del siglo XVIII*, Barcelona, 1947.

sobre el seu col·lectiu. Referent a la història dels col·legis de Catalunya, cal citar dues obres. Primer, el *Catálogo de documentos sobre la historia del notariado hispánico*, redactat per GARCÍA MORALES, LEÓN TELLO, TERESA DE LA PEÑA i CARMEN CRESPO, sota la direcció de L. SÁNCHEZ BELDA, en què es fa un recull de documents sobre: ordinacions i estatuts dels col·legis, disposicions sobre notaris i legislació anterior a la Llei del notariat;¹³ i en segon terme, el treball de R. NOGUERA DE GUZMÁN i J. M. MADURELL MARIMÓN *Privilegios y ordenanzas históricas de los notarios de Barcelona*, recull d'un grapat de documents sobre l'origen i l'evolució dels col·legis de Notaris Públics i de Notaris Reial de Barcelona.¹⁴

Dins de l'àmbit de les publicacions locals també han aparegut diverses investigacions. F. DURÁN CAÑAMERAS escriu a la revista *Ilerda* un ampli estudi sobre aquesta institució, donant algunes notícies sobre el Col·legi de Notaris de Lleida i, en menor mesura, sobre el de Cervera.¹⁵ També fa una àmplia investigació del col·lectiu de notaris de Girona dins dels *Annals de l'Institut d'Estudis Gironins*.¹⁶ Per la seva banda, M. GARRABOU I PERES exposa a la revista *Miscel·lània Cerverina* un interessant estudi sobre l'origen i el desenvolupament medieval del Col·legi de Notaris de Cervera, primer col·legi que hi va haver en el Principat.¹⁷ Tanmateix s'ha de citar M. BAIG ALEU, que publica dins dels *Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos* la història del Col·legi de Notaris de Figueres.¹⁸ Per últim, el treball de LL. CASES I LOSCOS, sobre la fundació del Col·legi Notarial de Vic, publicat amb motiu d'un homenatge a l'il·lustre notari i investigador R. NOGUERA DE GUZMÁN.¹⁹

Una altra aportació de conjunt sobre aquesta temàtica ha estat el I Congrés d'Història del Notariat Català, celebrat a Barcelona a l'any 1993. Encara que les publicacions sobre els col·legis notariais van tenir poca incidència dins del

¹³ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento notarial en la historia. Exposición conmemorativa del centenario de la Ley del Notariado*, Madrid, 1963.

¹⁴ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J.M., *Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona*, Barcelona, 1965.

¹⁵ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado en Lérida y sus comarcas», *Ilerda*, núm. XIX (1955), pp. 139-166.

¹⁶ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública judicial y extrajudicial en Gerona a través de los tiempos», *Anales del Instituto de Estudios Gerundenses*, vol. XII (1958), pp. 301-317.

¹⁷ GARRABOU I PERES, M., «El Col·legi de Notaris de Cervera», *Miscel·lània Cerverina*, vol. IV (1986), pp. 107-117; vol. V (1987), pp. 89-113; vol. VI (1988), pp. 13-26.

¹⁸ BAIG I ALEU, M., «Notes sobre la història del Col·legi de Notaris de Figueres», *Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos*, núm. 19 (1986), pp. 89-114.

¹⁹ CASES I LOSCOS, LL., «Les Ordenances del Col·legi d'escrivans reials numeraris de la ciutat de Vic al segle XVIII», en *Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera*, Barcelona, 1988, pp. 233-247.

gruix de ponències i comunicacions presentades, s'han de citar les aportacions de A. GARCÍA SANZ,²⁰ de P. MOLES,²¹ les dos sobre el Col·legi de Notaris de Barcelona; de E. MIRAMBELL²² sobre Girona; de Ll. CASES²³ sobre Vic; i J. M. CRUSELLES²⁴ i V. PONS²⁵ sobre València.

Amb motiu de la inauguració del nou edifici del Col·legi de Notaris de Barcelona, L. PAGAROLAS i M. GÓMEZ van publicar una monografia sobre la història d'aquesta institució.²⁶

Una altra aportació desenvolupada en els últims anys són les investigacions compreses dins de la Col·lecció d'Inventaris d'Arxius Notarials de Catalunya, que des de l'any 1981 publica la Fundació Noguera. S'han de destacar els estudis introductoris de S. BOSOM i S. GALCERÁN sobre el Col·legi de Notaris de Puigcerdà;²⁷ de M. CANELA i M. GARRABOU sobre el Col·legi de Cervera;²⁸ I. COMPANYYS sobre el de Tarragona;²⁹ i el que J. FORT, E. SERNA i S. SOLER realitzen sobre els Col·legis de Castelló d'Empúries i de Figueres.³⁰

Cal citar també alguns estudis sobre els col·legis de procuradors, que si bé els seus membres no eren pròpiament notaris si tenien la fe pública. E. FINA GIRBAU publica el 1932 unes *Notas históricas del ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona*, en què recull diverses ordinacions sobre aquest

²⁰ GARCÍA SANZ, A. «Precedentes, ...», pp. 165-186 [2].

²¹ MOLAS RIBALTA, P., «La condició social dels notaris de Barcelona», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993*, Barcelona (1994), pp. 699-712.

²² MIRAMBELL i BELLOC, E., «Aportació a la Història del notariat català», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993*, Barcelona (1994), pp. 699-712.

²³ CASES i LOSCOS, Ll., «El Col·legi Notarial de Vic, en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993*, Barcelona (1994), pp. 685-697.

²⁴ CRUSELLES GÓMEZ, J.M., «El Colegio Notarial de València, entre el poder político ciudadano y el desarrollo corporativo», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993*, Barcelona (1994), pp. 727-746.

²⁵ PONS ALÓS, V., «Els Col·legis notarians valencians a l'època foral», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català. Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993*, Barcelona (1994), pp. 745-765.

²⁶ PAGAROLAS, L., GÓMEZ, M., *El Col·legi de Notaris de Barcelona. Història de la seu d'una institució civil catalana*, Barcelona, 1995.

²⁷ BOSOM i ISERN, S., GALCERAN i VIGUÉ, S., *Catàleg de protocols de Puigcerdà*, Barcelona, 1983.

²⁸ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, N., *Catàleg dels Protocols de Cervera*, Barcelona, 1985.

²⁹ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg dels protocols notarians de Tarragona (1472-1899)*, Barcelona, 2000.

³⁰ FORT i OLIVELLA, J.; SERNA i COBA, E., SOLER i SIMON, S., *Catàleg dels Protocols del districte de Figueres (I)*, Barcelona, 2001.

col·lectiu; i tres anys més tard, veu la llum, de la mà de F. LEONARD les transcripcions del *Llibre de les ordinacions del Col·legi de Notaris Causídics*, normatives recollides el 1659.³¹ Recentment, L. PAGAROLAS,³² V. MATA i M. HISPANO han estudiat els orígens dels notaris causídics de Barcelona.³³

En diversos col·legis notariais s'han conservat alguns llibres d'ordinacions i d'acords de la seva etapa històrica. És el cas de Girona,³⁴ de Barcelona (col·legis de Notaris Públics³⁵ i de Notaris Reials³⁶), de Tarragona,³⁷ de Tortosa,³⁸ de Vic,³⁹ de Cervera⁴⁰ i de Lleida.⁴¹

³¹ LEONART, F., *Notas históricas del ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona*, Barcelona, 1932 i *Llibre de les ordinacions dels Col·legi de Notaris Reials Causídics*, Barcelona, 1935.

³² PAGAROLAS I SABATÉ, L., *El Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona i els seu arxiu. Aproximació històrica* (treball inèdit), 1998.

³³ MATA, V.; HISPANO, M., «Orígens i identitat del col·lectiu de procuradors de Barcelona», *Informatiu. Consell del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Catalunya*, núm. 8 (segon trimestre 1998), pp. 19-24.

³⁴ Es tracta de cinc volums, referents als períodes 1457-1526, 1591-1673, 1710-1748, 1726-1766 y 1773-1849. El primer llibre comença amb una concòrdia entre el rei Ferran i Pere de Cruïlles, sobre una impossició en el blat. Aquest document té com a data l'any 1493, encara que l'instrument més antic és de 1457 i versa sobre l'elecció de priors. MIRAMBELL I BELLOC, «Aportació...», p. 699 [22]. DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 308 [16]. També CARRERAS CANDI, F., «Investigació...», p. 154 [7]. Hi han algunes diferències entre les dades aportades per aquests dos últims autors.

³⁵ Les actes de deliberacions del Col·legi de Notaris Públics de Número de Barcelona comprenen els anys 1591-1635, 1635-1672, 1674-1688, 1698-1719, 1724-1749, 1750-1774, 1816-1827. PAGAROLAS SABATÉ, L., GÓMEZ, M., *El Col·legi...* p. 23 [26].

³⁶ Per la seva banda, els manuals de deliberacions del Col·legi de Notaris Reials col·legiats comprenen els períodes 1544-1584, 1592-1604, 1605-1610, 1615-1631, 1633-1654, 1654-1667, 1667-1675, 1675-1688, 1689-1701, 1702-1711 y 1712-1714. PAGAROLAS SABATÉ, L., GÓMEZ, M., *El Col·legi...*, p. 24 [26].

³⁷ Les actes conservades el en Col·legi de Notaris de Tarragona comprenen els anys: 1755-1773, 1775-1781, 1782-1788, 1788-1800, 1800-1809, 1816-1828 i 1841-1858. CARRERAS CANDI, F., «Investigació...», p. 154 [7].

³⁸ Segons CARRERAS CANDI, només s'ha conservat un volum de les actes del Col·legi de Notaris de Tortosa que comprèn els anys 1824-1858. CARRERAS CANDI, F., «Investigació...», p. 154 [7]. L'any 1995 es va trobar a l'arxiu catedralici de Tortosa un quadern amb documents sobre els orígens del seu Col·legi de Notaris. Concretament, sobre l'elecció de priors, l'establiment de la confradia i unes taules de salaris dels anys 1448 i 1512. GARCÍA EDO, V., «Els primers...» [10].

³⁹ A Vic, s'han conservat els volums d'acords corresponents als anys 1770-1809, 1809-1822, 1837 i 1852-1857. CARRERAS CANDI, F., «Investigació...», p. 154 [39].

⁴⁰ Del Col·legi de Notaris de Cervera, s'han conservat tres manuscrits, que comprenen els anys: 1366-1492, 1583-1637 i 1648-1684. GARRABOU, M., «El Col·legi...», p. 107 [17]. F. DURÁN CAÑAMERAS menciona que el Sr. Dalmases conserva un llibre en què es recullen privilegis i actes de les seves reunions des de la fundació fins a meitat del segle XVIII. DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 155 [15].

⁴¹ A Lleida, s'han conservat algunes ordinacions aprovades per la Reial Audiència. DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 159 [15].

2. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA ALS COL·LEGIS DE NOTARIS DE CATALUNYA

2.1. Orígens

Pel que coneixem, a Aragó es van crear abans que a Catalunya col·legis notariais; concretament el de Saragossa es constitueix a finals del segle XIII⁴² i el de Daroca és aprovat pel rei d'Aragó el 1337.⁴³

Com diu A. GARCÍA SANZ, la complexa diversitat de les situacions jurídiques que tenien tant les notaries com els notaris a Catalunya van propiciar que es generessin les primeres manifestacions associatives entre els notaris, dins del marc del moviment gremial urbà.⁴⁴

La forma més habitual que trobem al Principat és la fundació a través d'un privilegi reial. Entre els promulgats a l'època medieval hi ha un tret característic com és el d'autoritzar els notaris a poder-se reunir, quan ho considerin oportú, a qualsevol lloc de la ciutat, per tractar temes relacionats sobre l'art de la notaria i sense haver de demanar llicència prèvia a l'autoritat. Això és el que s'observa en els privilegis de fundació dels col·legis de Barcelona, Perpinyà, Lleida i Girona.

S'ha de tenir present que alguns col·legis van iniciar-se a través de confradies. És el cas dels de Cervera, Tarragona i possiblement Tortosa. Des de finals del segle XIV hi ha constància de l'existència d'una confradia de notaris, procuradors i escrivans a Tarragona que, sota la invocació de sant Lluç, es reunien a la catedral, a la capella de Sant Pere.⁴⁵ Però a diferència de Cervera, on l'agrupació pietosa es configura al mateix temps que el col·legi, a Tarragona hauran de passar 200 anys perquè es creï la institució laboral.

No sempre va haver-hi una dependència entre el col·legi i la confradia. A Puigcerdà, la institució laboral està molt unida a aquesta;⁴⁶ en canvi, a Tarragona, la independència es va manifestar quan la confraria de notaris i no pas el col·legi té un conflicte amb el municipi a causa de la organització de la milícia urbana.⁴⁷

⁴² DURÁN CAÑAMERAS creu que la fundació pogué produir-se el 1283. DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 164 [11].

⁴³ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 181 [6].

⁴⁴ GARCÍA SANZ, A., «Precedents...», p. 175 [2].

⁴⁵ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 34 [29].

⁴⁶ »*La vespra de nostra senyora de agost y ha completes, y lo die missa vespres y plassa ab les serimonies acostumades y solemne professo instituida per la confraria dels juristes y notaris...*». GALCERAN I VIGUÉ, S., *Dietari de la fidelíssima vila de Puigcerdà*, Barcelona, 1977, p. 20.

⁴⁷ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 35 [29]

2.2. Característiques, classes i finalitats

A. GARCÍA SANZ menciona les característiques comunes que poden trobar-se entre els col·legis notariais durant l'època medieval. Primer, la constitució d'aquestes institucions no té a veure amb el desenvolupament del notariat, sinó més aviat per les dificultats que molts notaris tenen en el seu àmbit laboral, a mitjans del segle XIV.

Una altra característica és que les fundacions es van crear a petició dels notaris públics de les viles i poblacions reials. Aquesta realitat observable en el segle XIV continuarà en èpoques posteriors.⁴⁸

Segons les seves finalitats els col·legis notariais es poden classificar de diferents maneres. Hi ha institucions que destaquen per la seva activitat laboral, com és el cas del Col·legi de Notaris de Barcelona, davant d'altres en què es manifesta des d'un primer moment l'activitat religiosa, com és el cas del Col·legi de Notaris de Cervera. A més, mentre que els primers depenen de l'autoritat municipal, els col·legis d'inspiració pietosa tenen una clara autonomia funcional.⁴⁹

Si el que es vol diferenciar és *quina mena d'oficis* integren el col·legi notarial, també es pot parlar de dos tipus d'institucions. La primera, aquella en que només tenen cabuda els notaris, com va ser el cas dels dos col·legis notariais de Barcelona, el Col·legi de Tarragona, o el Col·legi de Vic (segons la fundació de 1770). En canvi, hi ha altres, en que a més dels notaris, tenen lloc els juristes i els escrivans. En són exemples el projecte de 1611 del Col·legi de Notaris de Vic o el Col·legi de Notaris de Tortosa.

Encara que els notaris col·legiats actuen tant judicialment com extrajudicial, es dona la circumstància que aquesta activitat estava separada en els col·legis de notaris de Barcelona. Els notaris públics centrava la seva activitat en la redacció de documents privats, mentre que els notaris reials tenia l'exclusivitat en la redacció de processos de la Reial Audiència, encara que privadament podien redactar instruments extrajudicials. Aquesta realitat va ser confirmada per Felip II, amb un privilegi l'any 1585, en què reafirma l'exclusivitat dels notaris reials en la competència dels negocis judicials. Amb això, es consolida a la ciutat de Barcelona una dualitat de col·legis i una dualitat de competències.

Quines són les *finalitats* que tenen la creació dels col·legis notariais. Crec que es pot concretar en dues línies d'actuació: el control dels notaris i el control de la documentació notarial. En la primera, es poden especificar aspectes com

⁴⁸ GARCÍA SANZ, A., «Precedents...» p. 181 [2].

⁴⁹ GARCÍA SANZ, A., «Precedents...», p. 180 [2].

la limitació de l'accés a l'ofici, la lluita contra l'intrusisme, el control de les admissions, les expulsions, el nomenament de priors i altres càrrecs directius, l'assistència social, l'assistència litúrgica, etc.

Sobre el control de la documentació notarial, es pot parlar, entre altres, de la limitació del nombre d'escrivanies que podia tenir un mateix notari, del control públic i privat de l'activitat dels notaris, de la fiscalització sobre els escrivans i els ajudants, del control sobre els salaris, de la vigilància en la redacció de documentació, de la prohibició i les limitacions de la competència, etc.

2.3. Reunions, estatuts, ordinacions i actes

Sobre la creació d'ordinacions notariales i quines eren les institucions públiques que podien redactar-les, s'ha de destacar una clara evolució al llarg dels segles. Així, si en un primer moment, durant els segles XIV i XV són els poders monàrquic i municipal els que majoritàriament imposen ordinacions als col·legis (com és el cas del Col·legi de Notaris Públics de Barcelona), durant el segle XVI seran aquests últims, els que tindran la facultat de redactar els seus propis reglaments, per exemple el Col·legi de Notaris Reials de Barcelona, potestat que mantindran, amb limitacions, a partir de la promulgació del Reial Decret de Nova Planta, en què serà pertinent l'aprovació reial de les ordinacions.

Els col·legis feien servir uns llibres d'acords, en els quals s'especificaven, entre altres aspectes: les ordinacions aprovades, l'ingrés de nous col·legiats, les substitucions, les imposicions de taxes, o l'administració econòmica de la institució.⁵⁰

A Tortosa, a començaments del segle XVI, els notaris es plantegen confeccionar uns estatuts que a més de donar cos a la institució serveixin per reformar el Col·legi.⁵¹

2.4. Arxius i segells

Segons CARRERAS CANDI el 1588 es produeix una de les primeres temptatives de crear un arxiu de protocols a Barcelona. En aquesta línia, van haver

⁵⁰ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 313 [16]. FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 54 [30].

⁵¹ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 246 [10].

diferents conats de crear-ne abans de la promulgació de la Llei del notariat de 1862. Concretament el 1393 a Perpinyà, el 1598 i 1816 a Barcelona i el 1788 a Tàrraga. Cap d'ells prosperarà degut a l'oposició dels notaris d'haver de cedir els seus protocols.

Tenim constància que el 1377, el monarca va autoritzar al fedatari Bernat Oms de Girona perquè pogués conservar en el seu poder les escriptures de tots els notaris difunts de la ciutat.⁵² No deixarà de ser més que un arxiu privat, perquè segons mencionen les actes aprovades pel Col·legi el 1772, aquesta institució no disposava d'un arxiu propi, sinó que cada notari guardava els protocols dels seus antecessors.

Sabem que en algunes poblacions es van crear arxius centralitzats de llibres notariais al llarg dels segles XVII i XVIII. La seva institucionalització no va suposar millores substancials en l'organització dels protocols. Segons el *Memorial de 1632* que el síndic de Figueres fa arribar al monarca, es menciona que l'experiència demostra que la creació d'un arxiu únic de llibres i manuals de fedataris difunts no ha generat més que confusió, i per tant sol·licita que siguin els mateixos notaris els que conservin aquestes escriptures.⁵³

A les ordinacions de 1617, aprovades pel Col·legi de Notaris de Tarragona, es prohibeix comprar o vendre escriptures de notaris difunts sense la llicència prèvia dels priors. Per això, el Col·legi disposarà d'un armari a la casa de la ciutat, on guardarà les escriptures públiques i privades. Aquest armari disposarà de dos panys: una clau estarà en possessió del prior més antic i l'altra la tindrà l'escrivà del Col·legi.⁵⁴

No sempre es proposa crear un arxiu sota la custòdia del col·legi. A Figueres, el 1724, en el projecte d'ordinacions previ a l'aprovació governativa, es proposa crear un arxiu sota la potestat de la universitat figuerenca, i la direcció d'un notari arxiver col·legiat. Es tracta de la creació d'un arxiu comú per a tota mena d'actes.⁵⁵ Cal dir que aquesta iniciativa no era nova, ja que segons les actes de fundació de 1599, s'establia un arxiu per guardar els protocols dels notaris difunts.⁵⁶

Un altre aspecte és que alguns col·legis disposen des del segle XVII dels seus propis segells.⁵⁷ A Figueres, una ordinació aprovada el 1605 estableix que el Col·legi tindrà un segell propi fet de metall, amb la figura de sant Joan, amb una palma a la mà i una breu llegenda al seu voltant. La finalitat serà la de mar-

⁵² DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...» [16].

⁵³ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 57 [30].

⁵⁴ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 41, doc. núm. 5 [29].

⁵⁵ BAIG I ALEU, M., «Notes...», p. 98 [18].

⁵⁶ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 50 [30].

⁵⁷ CARRERAS CANDI, F., «Investigació...», p. 153 [7].

car els béns de la institució.⁵⁸ Tenim constància que a començaments del segle XIX també la tenien, entre altres, els Col·legis de Girona, Tarragona i Tortosa.

2.5. Conflictes amb altres institucions

Al llarg de la seva història, alguns col·legis notariais han entrat en conflicte amb altres institucions, fonamentalment per defensar l'actuació corporativa dels fedataris.

A Catalunya, el conflicte més significatiu, tant per la importància de les institucions com per la durada, va ser la confrontació que des del segle XVI fins al XVIII va patir els dos col·legis notariais de Barcelona.⁵⁹ Els inicis coincideixen amb la fundació del Col·legi dels Notaris Reials el 1544 i finalitzen dos-cents anys més tard amb l'aprovació per part de Felip V de les mateixes ordnacions notariais per als dos col·legis.

També es pot parlar d'altres conflictes. El 1597 hi ha una confrontació entre el Col·legi de Notaris Reials i la ciutat de Barcelona, a causa de les limitacions que tenien els notaris per accedir als oficis del municipi.⁶⁰ Un any més tard, es dicta una sentència sobre el plet que mantenien el síndic del Col·legi de Notaris Públics de Barcelona i la ciutat a causa dels exàmens a uns aprenents.⁶¹

El 1607, el Col·legi de Notaris de Castelló d'Empúries es va enfrontar amb el batlle i els cònsols de la vila. El motiu, uns drets jurisdiccionals del Col·legi.⁶²

Més simptomàtic, pel fet de ser un conflicte entre la jurisdicció eclesiàstica i la jurisdicció gremial, és el que van protagonitzar els notaris de Vic davant del capítol catedralici que, ni el 1611, ni el 1695, ni el 1748 va voler aprovar les ordnacions per crear un col·legi de notaris a la ciutat.⁶³

El 1724, es produeix un enfrontament entre el Col·legi de Girona i el govern de la ciutat, a conseqüència de la pretensió municipal d'exercir sobre la institució la jurisdicció política i econòmica derivada del Reial Decret de Nova Planta.⁶⁴ La raó al·legada pels notaris és que el Col·legi havia estat sempre exempt de tota dependència respecte al municipi.⁶⁵ Tres anys més tard torna a

⁵⁸ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 54 [30].

⁵⁹ GÜNZBERG MOLL, J., «L'enfrontament...» [10].

⁶⁰ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 167 [14].

⁶¹ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 167 [14].

⁶² FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S. *Catàleg...*, p. 32 [30].

⁶³ GARCÍA, H., «El nonato...», [9].

⁶⁴ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 703 [22].

⁶⁵ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 704 [22].

produir-se un nou enfrontament entre el Col·legi i l'Ajuntament, a causa del cobrament dels impostos cadastrals.⁶⁶

Ja el 1756, hi ha un plet entre el duc de Medinaceli i el Col·legi de Notaris Públics de la vila de Figueres, per les limitacions que aquest imposa als fedataris per poder actuar com escrivans reials en el comtat d'Empúries.⁶⁷

2.6. L'evolució dels Col·legis fins al Decret de Nova Planta

El segle XIV marca l'inici de les fundacions dels col·legis notariais a Catalunya. Es configura un model doble. El primer, el representa el Col·legi de Notaris de Cervera, on des dels inicis els seus fonaments seran una confraria pietosa, patró que també havien pres poblacions com València i Morella. Per contra, a l'altre model es destaca l'activitat laboral, com és el cas de Barcelona, Perpinyà o Lleida. Aquesta doble manifestació associativa no es mantindrà en els segles següents, ja que els col·legis tindran una funció primordialment feina i poca importància l'activitat pietosa.

El primer col·legi notarial a Catalunya amb unes clares formes de confraria apareix a Cervera abans de 1338, data en la qual el monarca aprova les seves ordinacions. La següent fundació d'un col·legi notarial té lloc a finals del segle XIV, amb concret el 1395, moment en què es crea el Col·legi de Notaris Públics de Barcelona. Arribat el segle XV, es produeixen noves fundacions arreu de Catalunya. Així, el 1404 es crea el Col·legi de Notaris de Perpinyà; el 1423 inicia les actuacions el de Girona; el 1444, el de Lleida; i abans de 1448, el de Tortosa.

Com a conseqüència de les reformes que Ferran el Catòlic promou entre alguns òrgans de govern catalans, el mètode de la insaculació també s'imposarà a l'elecció de càrrecs administratius en alguns col·legis. Això succeeix dins del Col·legi de Notaris de Barcelona que, a partir de 1498, es configura com a la forma més adient per elegir els priors.

Durant el segle XVI, encara continuen creant-se nous col·legis. El 1512, té lloc la fundació del Col·legi de Notaris de Castelló d'Empúries; el 1544, el de Notaris Reials de Barcelona; el 1583, el Col·legi de Notaris de Tarragona, i ja a les acaballes del segle, coincidint amb l'arribada del rei a Barcelona el 1599, el Col·legi de Figueres i el Col·legi de Notaris Causídics.

⁶⁶ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 706 [22].

⁶⁷ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P., DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento...* doc. núm. 104 [13].

Aspecte poc conegut és la desaparició que algunes corporacions notaries pateixen al llarg del segle XVII, abans de la promulgació del Reial Decret de Nova Planta. És el cas del Col·legi de Notaris de Tarragona el 1640,⁶⁸ i del Col·legi de Notaris de Barcelona el 1679.⁶⁹ Posteriorment, tots dos van tornar de nou a les seves activitats. Un cas semblant apareix amb el Col·legi de Notaris de Tortosa, que si bé no en coneixem el moment exacte de la desaparició, de nou es restableix per una Reial Cèdula donada a Madrid, el 18 de gener de 1753.⁷⁰

2.7. El Reial Decret de Nova Planta

La derrota de l'arxiduc i la imposició d'un nou model de poder seguint el patró borbònic francès van comportar canvis significatius per als col·legis notaries de Catalunya.

Tots els títols que havien obtingut els notaris durant el govern austríac van ser anul·lats per la junta interina de justícia i govern, arran de la victòria felipista.⁷¹

Com a conseqüència de la Guerra de Successió i amb excepció de Barcelona i Girona, tota la resta de col·legis van suspendre les seves actuacions i no van tornar a les activitats fins a mitjants del segle XVIII.⁷²

El Reial Decret de Nova Planta significa la imposició a Catalunya d'una nova estructura de poder i la introducció de la monarquia absoluta en el Principat. Per tant es pot dir que hi ha un abans i un després de 1716.

Centrant-nos en aquest Reial Decret, dins del seu manifest hi ha un article específic sobre el Col·legi de Notaris de Barcelona. El monarca diu en l'article 49 que: *«Hallándome informado de la legalidad y pericia de los Notarios de Número de la ciudad de Barcelona, mando que se mantenga su colegio: y si sobre sus ordenanzas y lo demás hubiere algo que prevenir, se me consultará por la Audiencia: y ordeno, que uno de los Ministros de la Audiencia Civil sea Protector y asista en todas las juntas del Colegio, y se le avisará antes de tenerlos»*.

El problema és que a Barcelona no hi havia tan sols un col·legi sinó dos, i per tant les dues institucions pensaven que l'article només feia referència al

⁶⁸ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 41 [29].

⁶⁹ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 214 i 215.

⁷⁰ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento...* doc. núm. 103 [13].

⁷¹ MOLAS RIBALTA, P., «La condició...», p. 718 [21].

⁷² DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 159 [15].

manteniment de la seva institució. Això, va donar lloc a un nou enfrontament entre els dos col·legis.⁷³ S'ha de dir que el primer a fer valer els seus drets va ser el Col·legi de Notaris Públics de Barcelona; com a conseqüència d'estar en una situació molt més compromesa que l'altre. La raó era, sens dubte, la seva vinculació amb un poder municipal autònom típic de l'època medieval i moderna, poder que des de 1714 havia deixat d'existir. Aquesta situació va ser aprofitada pels seus rivals, propiciant una forta contestació per part del Col·legi de Notaris Reials.

Amb aquests antecedents, l'Audiència va redactar una consulta al Consell de Castella per saber quin col·legi havia de manternir-se. El Consell, transmeté la petició al mateix monarca perquè decidís.

Finalment el 1729 el rei decideix la conservació dels dos col·legis. Com a novetat apareix la supeditació, per no dir el control, que a partir d'ara tindran les dues institucions al poder governatiu, ja sigui la Reial Audiència o el Consell de Castella. És una situació nova que es donarà a gairebé tots els col·legis notariais catalans.

Per tant, al llarg del segle XVIII es produeix una revisió i una nova redacció de totes les ordinacions dels col·legis. Així, són de nou aprovades les normatives dels col·legis de Barcelona (1722-1735), Figueres (1740), Lleida (1746), Tortosa (1753), Tarragona (1755) i Girona (1772).

S'ha de dir que durant el segle XVIII es funda un nou Colnlegi de Notaris, pel que sabem l'últim a crear-se a Catalunya. L'11 d'agost de 1770, després d'un llarg conflicte amb el capítol catedralici, els notaris de Vic aconsegueixen crear-ne un. Les seves ordinacions són aprovades aquest any pel rei Carles III.⁷⁴

Arribat el segle XIX i més concretament l'any 1852 es produeix un fet important com és la unió en un únic col·legi notarial dels dos que des del segle XVI hi havia hagut a Barcelona. Es posava fi a més de tres segles d'enfrontaments.

2.8. Llei del Notariat (1862)

Nous i importants canvis es van produir per als col·legis l'any 1862. Arran del projecte d'una llei que volia reformar el notariat, algunes institucions en van prendre part. El Col·legi de Lleida, a través d'una memòria, manifestava la necessitat de respectar la continuïtat de tots els col·legis notariais.⁷⁵

⁷³ GÜNZBERG MOLL, J., «Els enfrontaments...» [3].

⁷⁴ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 236 [19].

⁷⁵ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 161 [15].

En aquest moment encara es mantenient entre altres els col·legis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Vic. La promulgació de la Llei el 1862 va tenir com a conseqüència que tots van ser suprimits, amb excepció del de Barcelona.

2.9. Els Col·legis Provincials (1903-1906)

El 26 de febrer de 1903, per un Reial Decret amb el títol *Reforma del Notariado*, es manava que havia de constituir-se a cada capital de província un col·legi notarial. Fins i tot s'establia un calendari d'actuació: el dia 15 de març s'havia d'elegir els càrrecs i la posada en funcionament quedava establerta pels volts del primers d'abril. D'aquesta forma es van constituir els col·legis de Tarragona, Lleida i Girona.

La reacció dels antics col·legis i més concretament el de Barcelona, que veia perillar el monopoli i el domini que fins llavors havia detestat al Principat, no es va fer esperar. Significativa és la carta que la majoria dels notaris de la ciutat fan arribar al ministre de Gràcia i Justícia, demanant la derogació del Reial Decret de 26 de febrer i la Reial Ordre de 23 de març.⁷⁶ Entre els seus arguments destaca que les associacions tenen més prestigi com més gent hi ha. Per això, el Col·legi de Notaris de Catalunya és una institució respectada i respectable per representar a tots els notaris del Principat. Continuen dient que davant la descentralització promulgada pel Ministeri, el Col·legi dona suport la centralització quan, en aquest cas, és profitosa i necessària. Conclouen manifestant que si hi ha un elevat nombre de col·legis hi haurà dificultat d'aconseguir una uniformitat a l'accés i a la pràctica notarial.

El 22 de gener de 1906, el ministre GARCÍA PRIETO promulga un decret pel qual es suprimen els col·legis provincials, i queden de nou la demarcació existent l'any 1903. D'aquesta manera, el 16 de febrer es va dictar una reial ordre en què es manava el cessament a finals de mes de totes les juntes col·legials. El primer d'abril de 1906 el degà del Col·legi de Notaris de Lleida, Tomàs Palmès, i el notari Manuel Gayà, van donar tota la documentació al Col·legi de Notaris de Barcelona. El mateix succeeix amb el Col·legi de Notaris de Girona.

⁷⁶ *La Notaría. Órgano oficial del ilustre Colegio de Notarios de la Provincia de Barcelona*, XLVI, núm. 9 (1903), pp. 134-135.

3. FUNCIONS DELS COL·LEGIS NOTARIALS

3.1. El control sobre els notaris públics

Dins de la seva jurisdicció el col·legi controla els notaris que exerceixen aquesta funció. La vigilància comprèn aspectes que van des de l'accés a l'ofici fins a qüestions institucionals. Es vol que els notaris tinguin bons costums, conversacions honestes i que siguin persones madures.⁷⁷

El paper que tenen els col·legis per controlar els seus membres és realment significatiu. No hi ha institució gremial o col·legial que des dels seus inicis no prengui la iniciativa de vigilar el bon funcionament de les persones que desenvolupen una feina. Per tant, entre els notaris tampoc no podia ser menys.

El control s'efectua abans, durant i després de l'admissió a l'ofici. Primer, vigilant que el futur notari compleix les condicions imposades pel col·legi. Després, a través d'un rigorós examen, forma eficaç per saber els coneixements adquirits. Per últim, a través d'un seguiment col·legial de l'exercici diari del seu treball.

A Tarragona, el 1617, el Col·legi estableix en les seves ordinacions que, com que fa poc que s'ha fundat la institució, els actes de tot notari que no demostrí perícia i pràctica seran considerats nuls.⁷⁸

3.1.1. *L'accés a l'ofici notarial*

Des de molt aviat en els col·legis notarians s'exigien la concurrència d'una sèrie de requisits que han de ser complerts pels candidats. És curiós observar com aquestes condicions es mantenen invariables al llarg dels anys. Com a exemple, el Col·legi de Notaris de Barcelona durant el segle XV prohibia tenir joves jueus, conversos, o d'una nissaga reprovada. Com a condicions laborals es demanen vuit anys de pràctica continuada vivint i dormint a casa d'un notari. Tres segles més tard, concretament el 1770, amb motiu de la fundació del Col·legi Notarial de Vic, s'exigeixen als candidats tenir com a requisits personals: fe de baptisme, matrimoni legítim dels pares, neteja de sang, bons costums i no haver exercit oficis mal acceptats per la societat. Com a condicions laborals trobem: haver practicat vuit anys continus (dos entre els notaris de Vic i sis entre els de qualsevol col·legi del Principat), amb un màxim de tres anys d'aprenentatge del llatí.⁷⁹

⁷⁷ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 39 [29].

⁷⁸ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [29].

⁷⁹ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 240 [19].

A Vic, els candidats podien accedir-hi a través de dos camins, o per absència del titular (mort o trasllat) o com ajudant o coadjutor d'un notari.⁸⁰ Com ha demostrat CASAS, la forma més usual entre els escrivans era a través d'aquesta segona via. Per tal d'evitar frauds, el notari havia de presentar un certificat mèdic que digués que era per aquests motius o per l'edat que necessitava un ajudant. Així, provisionalment els dos ocupaven la mateixa plaça.⁸¹

Condicions semblants s'estableixen per poder ser notari a Tarragona. Segons les ordinacions fundacionals de 1583, l'aspirant havia de demostrar haver practicat l'art de la notaria durant cinc anys amb un notari col·legiat.⁸² No podien ser conversos, o descendents de conversos; ser sospitosos en la fe, o haver comès traïció contra el rei o contra la terra. La sol·licitut havia de fer-se sis mesos abans de l'examen i pagar una tasa de 3 lliures i una parella de guants a cadascun dels membres del tribunal.⁸³ Amb posteriortat, a les ordinacions de 1617 s'estableix que el jove haurà de tenir com a mínim 24 anys.⁸⁴

L'accés al Col·legi de Cervera no presentava moltes dificultats, tans sols sol·licitar-ho; si era possible, a través de la presentació d'un notari ja col·legiat, encara que l'any 1683 es va produir una forta restricció, imposant com a condició haver practicat quatre anys, o ser fill de notari.⁸⁵

A Girona, el 1512, per una disposició del rei Ferran, s'estableix que el candidat havia de tenir 25 anys, quatre anys de pràctica amb un altre notari, un certificat de bona conducta, ser fill legítim i que els pares i avis haguessin tingut també bona conducta, sense haver exercit cap ofici infame.⁸⁶ Aquests quatre anys podien ser seguits o fraccionats, amb un o amb diversos notaris de Girona, Barcelona o Perpinyà.⁸⁷ Aquesta normativa va ser confirmada posteriorment per altres monarques el 1543 i el 1575.

A Figueres, ningú podia ser col·legiat, o sigui ser nomenat notari, sense haver practicat quatre anys al servei d'altre notari col·legiat, dos a Figueres i els altres dos amb qualsevol fedatari d'arreu del Principat, o la totalitat dels quatre anys a casa d'un notari de Figueres.⁸⁸

En el segle XVIII s'intentarà superar la formació tradicional de l'aprenentatge a través de l'establint d'una ensenyança organitzada pels mateixos

⁸⁰ CASES I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 694 [23].

⁸¹ CASAS I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 695 [23].

⁸² COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 36, doc. núm. 4 [29].

⁸³ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 37, doc. núm. 4, i p. 39, doc. núm. 5 [29].

⁸⁴ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 39, doc. núm. 5 [29].

⁸⁵ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, N., *Catàleg...*, p. 17 [28].

⁸⁶ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 312 [16].

⁸⁷ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 701 [22].

⁸⁸ BAIG I ALEU, M., «Notes...», p. 99 [18].

col·legis. És ara, quan apareix una Acadèmia del Notariat, amb la missió d'ocupar-se de la formació professional dels col·legiats.⁸⁹

En tot cas, en el segle XVI s'imposa la condició per als aprenents a notaris públics de Barcelona d'haver d'acudir durant dos anys a l'Estudi General per aprendre dret romà.⁹⁰

En alguns col·legis calia, com el cas dels Notaris Públics de Barcelona, que els priors fessin un informe previ en què certifiquessin que el jove aprenent reunia els coneixements necessaris, tant de teoria com de pràctica, per poder superar sense dificultat l'examen notarial.

A Lleida el candidat havia de ser presentat pel seu pare i per un altre notari de la població.⁹¹ El col·legi tenia l'obligació de conèixer la vida del candidat tant laboralment com privada.

Des del segle XIII, s'imposa entre les persones que volen accedir a l'ofici notarial l'obligació de fer un examen previ. Encara que en un principi, aquesta prova es feia davant dels representants monàrquics o de les autoritats municipals, a partir del segle XV, els col·legis notariais, assumiran aquesta funció.

Són molts els exemples que ressalten el control que fan els col·legis per impedir que ningú sense l'examen previ pugui ser notari. Hi ha algunes vegades confrontacions entre la corporació i els representants monàrquics, quan aquests últims volen crear fedataris sense seguir el dret pactat.

No sempre va ser obligatori fer un examen per accedir a l'ofici. A Cervera, a l'època medieval no va tenir ressò aquesta prova, ja que quasi no hi ha notícies sobre la seva execució. Tal vegada, havia estat substituït per una carta atorgada pel Col·legi que donava fe de l'habilitat i la pràctica en l'ofici. Malgrat això, durant el segle XVI hi haurà un estricte compliment de l'obligatorietat de l'examen, que el Col·legi s'encarregarà de fer-ho.⁹²

El 1581, els notaris de Lleida escriuent un memorial al duc de Terranova, lloctinent i capità general de Catalunya, sol·licitant-li que no sigui concedit el títol de notari sense haver passat de l'examen.⁹³ El 1682, els consellers de Barcelona, en nom del Col·legi de Notaris de la ciutat, fan una protesta contra la pretensió del monarca de nomenar notari a Antoni Oriol, que al·legant serveis prestats volia ser declarat fedatari sense l'examen perti-

⁸⁹ MOLAS RIBALTA, P., «La condició...», p. 720 [21].

⁹⁰ *Ordinacions e nou redreç fet per instauratio, reformatio, et reparatio, de la Universitat del Studi general de la ciutat de Barcelona, en lo any mil sinc cents notaranta y sis*. Barcelona, 1973, cap. XXXII.

⁹¹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 153 [15].

⁹² CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, M., *Catàleg...*, pp. 15-16 [28].

⁹³ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M. T., CRESPO, C., *El documento...*, doc. núm. 134 [13].

net.⁹⁴ També coneixem les ingerències que des del Consell Reial d'Aragó es van fer sobre el Col·legi de Notaris de Puigcerdà, el 1698 i el 1703, perquè la institució concedís el títol de fedatari a diverses persones, al marge de les proves que sempre es realitzaven.⁹⁵

Entre els notaris de Barcelona, els exàmens s'acostumen a fer a la Casa Ciutat, on s'habilita una sala especial. A Cervera, també s'exigeix un examen previ controlat pel col·legi, per la qual cosa els notaris aprovats són considerats «*dignos et suficientes ad exercendum artem et officium notarie*».

A Tarragona, segons el privilegi de fundació atorgat l'1 de maig de 1583, els exàmens se celebren davant dels priors, de dos notaris elegits per insaculació, de dos doctors en dret i pels notaris que vulguin assistir-hi. Superada la prova, el rei o el lloctinent otorgaven l'autoritat per exercir com a notari.⁹⁶ Segons les ordinacions de 1617, el cònsols de Tarragona donaran preferència als fills de la ciutat. Finalitzada la prova, cada membre del tribunal comunicarà als examinats si són o no aptes, per després dir-ho al veguer.⁹⁷

El Col·legi de Notaris de Barcelona limita a dos el nombre de notaris que poden ser aprovats anualment. A més, durant el segle XV s'intenta consolidar la preferència dels fills i néts dels notaris a l'hora d'accedir a l'ofici. Aquest intent de corporativitzar la feina notarial no tindrà èxit.⁹⁸

A Girona, els joves que no haguessin estat aprovats podien recórrer a la Reial Audiència, encara que no a través d'un plet sinó davant del canceller o el regent, els quals podien examinar el candidat, amb la intervenció dels priors del Col·legi de Notaris de Barcelona. En cas de ser considerats hàbils, es convertien en notaris de Girona.⁹⁹

A Puigcerdà, per poder exercir era necessari aprovar un examen previ, demostrant perícia i capacitat. El tribunal el formaven dos juristes de la ciutat i dos notaris en exercici.¹⁰⁰

S'han de mencionar les ordinacions de 1617 publicades a Tarragona, en les quals prohibeixen als priors i membres del tribunal acceptar suborns, sota una multa de 10 lliures.¹⁰¹

Amb la promulgació del Reial Decret de Nova Planta, s'inicia un clar intervencionisme governatiu dins dels col·legis notariais. A Lleida, per ser

⁹⁴ + Señor. *La ciudad de Barcelona representada en sus conseller y Consejo de Ciento...*, Barcelona (1682).

⁹⁵ BOSOM I SERN, S., GALCERÁN VIGUÉ, S., *Catàleg...* p. 15 [27].

⁹⁶ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...* p. 36 [29].

⁹⁷ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...* p. 39, doc. núm. 5 [29].

⁹⁸ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 206.

⁹⁹ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 702 [22].

¹⁰⁰ BOSOM I SERN, S., GALCERÁN I VIGUÉ, S., *Catàleg...*, p. 12 [27].

¹⁰¹ COMPANYYS FERRERONS, I., *Catàleg...* p. 39, doc. núm. 5, [29].

admès a l'examen el candidat havia de tenir sis anys de pràctica a casa d'un notari de Lleida o de Barcelona. La sol·licitud havia de presentar-se al Consell de Castella. L'examen es feia a Lleida, davant dels examinadors elegits a sorts pel Col·legi, del corregidor, de dos regidors de l'ajuntament i de tots els notaris col·legiats que vulguessin assistir-hi.¹⁰²

A Girona, per poder accedir als exàmens, era necessari tenir prèviament el *plàcet* del comte de Solterra, senyor de gran part de les escriptories notariales.¹⁰³ Com sempre, l'examen consta de dues parts: la primera, secreta, tenia lloc davant dels notaris i del saig major, representant governatiu imposat per les autoritats borbòniques. L'exàmen públic es feia a l'ajuntament davant de dos advocats i sis notaris.

El 1724, a Figueres, els aprenents han de ser examinats pels notaris del Col·legi i pel jutge ordinari de la vila, doctor en dret, nomenat pel municipi.¹⁰⁴

A Vic, el 1775 segons una Reial Provisió del Consell de Castella, l'examen havia de seguir el model imposat al Col·legi d'Escrivans de Girona.¹⁰⁵

En el Col·legi de Notaris de Cervera, tots els fedataris declarats pel batlle, abans d'iniciar la seva tasca laboral, havien de jurar complir les ordinacions imposades pel Col·legi, a més de guardar el secret de les escriptures i d'actuar amb fidelitat. Idèntic requisit s'exigeix als joves que accedeixen a l'ofici notarial de Barcelona.

A Castelló d'Empúries, per ingressar en el Col·legi era necessari, primer, haver estat nomenat notari per l'autoritat comtal i després prestar el corresponent jurament davant del batlle de la vila.¹⁰⁶

En canvi a Tarragona, segons el privilegi de fundació de 1583, els notaris havien de prestar jurament davant del veguer, i a continuació se'ls apuntava en el llibre d'immatriculació.¹⁰⁷

A Puigcerdà, una vegada admesos, els fedataris havien de pagar 16 ducats i prestar jurament de fidelitat, prometent exercir correctament l'art de la notaria.¹⁰⁸

La lluita contra l'intrusisme és l'altra de les batalles que amb freqüència inicia el col·legi contra aquells fedataris que no són membres del col·lectiu local. És un intent més de corporativitzar i controlar la funció i l'ofici notarial.

¹⁰² DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 160 [15].

¹⁰³ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...» p. 312 [16].

¹⁰⁴ BAIG I ALEU, M., «Notas...», p. 99 [18].

¹⁰⁵ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 694 [23].

¹⁰⁶ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 33.

¹⁰⁷ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...* p. 37 [29].

¹⁰⁸ BOSOM I ISERN, S., GALCERÁN I VIGUÉ, S., *Catàleg...*, p. 13 [27].

En el cas de Barcelona, el Col·legi ha de fer front, tant a l'intrusisme dels notaris amb autoritat reial que no han estat aprovats per la ciutat, com dels notaris amb autoritat apostòlica. A Cervera, l'intrusisme el representen els notaris forans a la vila.

Com en altres ocasions hi ha un abans i un després de la promulgació del Reial Decret de Nova Planta. Pot observar-se que abans de 1716, la majoria de poblacions prohibeixen l'actuació de notaris reials en escripturacions públiques. Després, aquests tindran la prerrogativa de poder actuar sense necessitat d'haver passat l'examen.

En el Col·legi de Notaris de Figueres es requereix per poder exercir ser col·legiats, encara que en queden exempts els notaris reials que actuen dins de la vila.¹⁰⁹

A Vic, el 1770 el Col·legi prohibeix l'autorització d'escriptures extrajudicials a la ciutat, terme o parròquia, dels que no siguin notaris col·legiats, sota una pena de 50 lliures.¹¹⁰

A Cervera, l'admissió de nous notaris dins del Col·legi era una atribució exclusiva del col·lectiu que freqüentment es reunien amb aquesta finalitat. L'accés no suposava cap dificultat, només era necessari sol·licitar-ho, obtenir la presentació d'un notari ja col·legiat i tenir el consentiment dels notaris reunits en congregació.¹¹¹

D'una altra banda, en el Col·legi de Barcelona una vegada examinat, automàticament s'entrava a formar-ne part. A Tortosa, hi eren presents dins de la institució tant notaris, com juristes i procuradors.

Per poder entrar en el Col·legi de Notaris de Castelló d'Empúries, el fedatari havia de pagar 10 lliures de Barcelona i una lliura de cera blanca.¹¹² En canvi, a Vic era necessari un pagament previ de 50 lliures.¹¹³

Referent a les expulsions s'han de diferenciar aquelles que únicament comportaven la separació del col·legi, d'aquelles altres que a més a més significava l'expulsió definitiva de l'ofici. A Cervera, el Col·legi només separava un notari quan no satisfia la talla o l'impost que tots els fedataris tenien l'obligació de pagar. Per tant, una vegada satisfeta, el notari és reintegrat al Col·legi. A Barcelona, durant les lluites de bàndols del segle XV, el notari Joan Ginebra és expulsat per no acceptar les ordinacions aprovades pel Col·legi. Posteriorment hi serà reintegrat, i arribarà a ser, anys més tard prior de la institució.¹¹⁴

¹⁰⁹ BAIG I ALEU, M., «Notes...» p. 98 [18].

¹¹⁰ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 244 [19].

¹¹¹ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, M. *Catàleg...*, p. 15 [28].

¹¹² FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...* p. 33 [30].

¹¹³ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 697 [23].

¹¹⁴ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 71 [14].

Segons estableixen les ordinacions de 1617, el Col·legi de Notaris de Tarragona prohibeix que tant els notaris com els ajudants jurats puguin pledejar contra el Col·legi sota la pena de perdre l'escrivania o poder redactar escriptures notariales. En cas de ser ajudants, se'ls apartava immediatament de les seves activitats i se'ls impossibilitava arribar a a ser algun dia notaris.¹¹⁵

Un cas diferent són els notaris acusats de falsejar els instruments. Si són considerats culpables, no tan sols són expulsats del col·legi, sino també de l'ofici, a més de tenir responsabilitats penals. Hi ha dos exemples a Barcelona: durant el segle XV el notari Antoni Joan, menor, acusat de fer escriptures falses, i en el segle XVI, Bernat Fluvià, escrivà de la Taula de Canvi acusat d'apropiar-se dels diners de la institució.

Abans s'ha fet menció de l'intent de corporativització d'alguns col·legis notariales. La forma més evident és quan els fills o descendents (directes o indirectes) volen accedir a l'ofici patern, i per tant demanen facilitats en alguns casos i exclusions en altres.

A Barcelona, durant el segle XV, es redacten diverses normatives per tal de facilitar l'accés dels fills de notaris. La mesura arriba a ser tan escandalosa que el Consell de Cent, a petició dels notaris reials i dels escrivants, ha d'intervenir per derogar-la.¹¹⁶

El 1617, el Col·legi de Notaris de Figueres concedeix al fill d'un notari un periode de vuit mesos per preparar-se amb el seu pare abans de presentar-se a les proves.¹¹⁷

Ja a finals del segle XVIII, a la ciutat de Vic el Col·legi crea la figura del *supranumerari*, amb la finalitat que només el fill, gendre, nebot o germà d'un fedatari pugui succeir-lo.¹¹⁸

3.1.2. Aspectes intitucionals

Encara que tots els col·legis van poder crear les seves pròpies ordinacions, no tots tenien la potestat exclusiva a l'hora de redactar-les. Un bon exemple és el Col·legi de Notaris de Barcelona que, segons el privilegi atorgat pel monarca a la ciutat, els consellers podien també imposar-li ordinacions. Per contra, el Col·legi de Notaris de Tarragona, en el seu privilegi de fundació, es faculta als priors a elaborar ordinacions i estatuts propis.¹¹⁹

¹¹⁵ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...* p. 40, doc. núm. 5 [29].

¹¹⁶ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, docs. núms. 89 i 104 [14].

¹¹⁷ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 56 [30].

¹¹⁸ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 696 [23].

¹¹⁹ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 37, doc. núm. 4 [29].

Una vegada aprovats els acords o les ordinacions, aquests vinculaven a tot-hom. Així, s'observa en les ordinacions de 1605 del Col·legi de Notaris de Figueres.¹²⁰ L'incumpliment podia significar l'expulsió. S'ha comentat que a mitjans del segle XV, el Col·legi de Notaris de Barcelona expulsa un notari per no voler jurar les ordinacions aprovades.

Segons el projecte de 1611 per crear un Col·legi a Vic, els acords es prenen per majoria dels concurrents, ja siguin notaris, juristes o procuradors.¹²¹

A la majoria, l'assistència és obligatòria i en cas de no anar-hi, s'havia de pagar una multa. A Vic la multa era de 10 rals.¹²²

També s'imposa la confidencialitat de tot allò que es parli en les reunions, tal com estableix una normativa del Col·legi de Figueres de 1605.¹²³

Els administradors principals dels col·legis notariais a Catalunya se'ls denominava priors, o cònsols. La potestat de nomenar-los depenia en bona mesura de l'acte de fundació. En el Col·legi de Notaris Públics de Barcelona, gràcies al privilegi concedit pel rei Martí el 1399, aquesta facultat la tenien els consellers.¹²⁴ Semblant situació es donava al Col·legi de Notaris de Puigcerdà, on el Consell General de la vila elegia els cònsols que l'havien d'administrar.¹²⁵

Per contra, en el Col·legi de Notaris Reial de Barcelona, segons el mateix privilegi de fundació són els fedataris els encarregats d'elegir els priors.¹²⁶

Una altra forma d'elecció es troba a Vic, on el capítol catedralici tenia la potestat de nomenar anualment els priors.¹²⁷

A Tortosa, degut al caràcter mixt del Col·legi, anualment coincident amb la festa de Santa Caterina, s'elegien tres priors: dos notaris i un jurista, els quals havien de jurar el càrrec en el moment de prendre'n possessió.¹²⁸

A Cervera, malgrat ser un col·legi integrat per notaris i escrivans, només els primers podien arribar a ser priors. Així el mes de juliol, durant la festivitat de sant Salvador, s'elegien quatre priors i quatre procuradors, un per cada quarter de la vila, i malgrat que l'elecció era anual no sempre es complia aquesta data.

En el Col·legi de Notaris de Barcelona, des dels seus inicis s'elegien dos priors anuals, escollits sempre a finals de novembre o a començaments de desembre, coincidint amb la festivitat de sant Andreu.

¹²⁰ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMÓ, S., *Catàleg...*, p. 54 [30].

¹²¹ GARCÍA, H., «El nonato...», p. 231 [9].

¹²² CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 696 [23].

¹²³ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 54 [30].

¹²⁴ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...* doc. núm. 45 [14].

¹²⁵ BOSOM I ISERN, S., GALCERAN I VIGUÉ, S. *Catàleg...*, p. 12 [27].

¹²⁶ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...* doc. núm. 143 [14].

¹²⁷ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 691 [23].

¹²⁸ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 248 [10].

En totes les institucions la funció dels priors és la de dirigir i administrar el col·legi. En alguns llocs, disposaven d'una sèrie de privilegis específics, com eren el de nomenar la resta de càrrecs o el de tenir el vot de qualitat. Al Col·legi de Notaris de Tarragona, segons les ordinacions aprovades el 1617, en cas d'empat, els priors decidien.¹²⁹

Molt aviat el Col·legi de Notaris de Cervera estableix que cada dos mesos, dos fedataris (probablement els priors) havien de reconèixer les escriptures redactades pels notaris i adequar-les a les disposicions i constitucions vigents.

També a Tarragona, els priors sis mesos després de la seva elecció, havien de visitar els col·legiats i revisar els seus protocols, funció que havia de tornar a repetir-se un mes abans de finalitzar el seu càrrec.

Semblant situació trobem a Tortosa, on els priors podien visitar totes les notaries de la ciutat i comprovar si els fedataris tenien els protocols correctament redactats dels últims deu anys.¹³⁰ A Barcelona, des del segle XV el Col·legi publica ordinacions que estableixen les normatives que s'han de seguir a l'hora de redactar els manuals notariaus.

A Tortosa, en els actes públics els priors precedien a la resta dels membres del Col·legi i tenien la facultat d'interpretar i executar les normatives vigents del col·lectiu.¹³¹

Acabat el termini havien de donar compte als nous priors, tal com passa al Col·legi de Notaris de Barcelona i Tortosa.

A més dels priors hi havia en alguns col·legis altres funcionaris. A Cervera, hi ha els procuradors amb funcions específiques d'aprovisionament d'aliments i recaptació d'imposicions. Al Col·legi de Notaris de Barcelona, la organització presentava una major complexitat amb la figura del secretari, del recaptador i del síndic.

Tots els col·legiats estaven obligats a contribuir anualment amb una certa quantitat de diners per finançar la institució. A Tortosa, depenia de la qualitat del col·legiat. Així, els notaris i els juristes havien de pagar el doble que els procuradors i els escrivans. Els fedataris que es negaven a contribuir incorrien en penes regulades en les seves ordinacions. Els bons pagadors tenien la concessió de quaranta dies de perdó per part del bisbe.¹³²

Al Col·legi de Notaris de Cervera, també els priors tenien la potestat d'imposar talles als col·legiats. En tot cas podien delegar aquesta funció als procuradors, els quals havien de donar compte de les despeses.

¹²⁹ COMPANYS FARRERONS, I., *Catàleg...* p. 39 [29].

¹³⁰ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 249 [10].

¹³¹ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 248 [10].

¹³² GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 247 [10].

A Vic, degut al llarg procés que va haver de patir la institució per poder-se constituir en col·legi, els notaris van acumular un deute per valor de 800 lliures, per la qual cosa es va haver de crear-ne un censal. Per això, cada nou col·legiat que ingressava a la institució havia de pagar 50 lliures.¹³³

Amb referència a les multes, els priors tenien la capacitat d'imposar-les. A Tortosa, s'imposaven per desobediència verbal als priors. A Tarragona, les penes responien per l'incompliment dels privilegis de fundació o de les ordinations. A més, s'estableix que no poden ser perdonats, ja que en cas contrari els priors haurien de satisfer-les amb els seus propis béns.¹³⁴ En el Col·legi de Notaris de Barcelona, les multes només podien ser imposades amb la llicència del representant monàrquic.

Sabem com s'estructuraven les finances del Col·legi de Notaris de Cervera. Hi havia unes fonts d'ingressos, com són les entrades ordinàries, integrades per: quantitat fixa que cada notari paga per cada *pietança*, dret d'examen per accedir a l'ofici i taxa d'ingrés al Col·legi, i a més una sèrie d'ingressos extraordinaris o no periòdics com eren: els imposats pels priors en cas de necessitat, les penes pecuniàries i les donacions testamentàries. Referent a les despeses, es repartien entre: obres de caire religiós i pietós, ajuts a notaris malalts, viatges per assumptes relacionats amb el Col·legi i despeses diverses.¹³⁵

3.1.3. Aspectes socials i religiosos

Els aspectes socials també tenen cabuda entre les funcions que imposa la institució als col·legiats. Per tant, també es pot dir que és una altra forma de control sobre els notaris. A Cervera, s'estableix l'obligació d'acompanyar el cos del fedatari difunt. El Col·legi de Notaris de Barcelona també estableix la mateixa obligació, especificant que els joves hauran de comunicar la notícia a la resta i que el dia de l'enterrament vigilaran que les escripturaries de la ciutat estiguin tancades.

El Col·legi de Notaris de Barcelona estableix entre les seves despeses unes quantitats destinades a ajudar els fedataris pobres. Són notaris que arribats a una certa edat i per problemes de salut no poden seguir exercint l'ofici.

A Cervera, els priors i els procurados tenien assignats alguns treballs conjunts com era la visita als notaris malalts.

¹³³ CASES I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 697 [23].

¹³⁴ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [30].

¹³⁵ CANELA GARAYOA, M.; GARRABOU PERES, M., *Catàleg...* pp. 14-15 [28].

Des d'un altre aspecte, el 1793, el Col·legi de Notaris de Vic assumeix el cost de les despeses per il·luminar la ciutat.¹³⁶

Els procuradors del Col·legi de Cervera tenien com a missió nomenar dos notaris amb la tasca d'encendre els diumenges dues espelmes en l'altar major de la parròquia. Amb aquesta finalitat es demana als fedataris que deixin un llegat en les seves disposicions testamentàries. També el Col·legi sufragava un benefici eclesiàstic en el monestir dels franciscans.

A la ciutat de Tortosa, anualment i en la vigília de la festivitat de santa Caterina, els notaris havien de reunir-se per pregar a la santa. L'acte tornava a fer-se l'endemà.¹³⁷

Per la seva banda, el Col·legi de Vic acostumava a celebrar amb molta joia la festivitat del Corpus, a la capella que tenia a la catedral. El Col·legi es feia càrrec de les despeses de la música i de la il·luminació.¹³⁸

En cas d'enfrontament entre notaris s'havia de convocar una assemblea per tal de pacificar els ànims i solucionar el conflicte, tal com passa a Cervera.¹³⁹

3.2. El control sobre la redacció de la documentació notarial

3.2.1. Les escrivanies

Segons les normatives aprovades el 1605 pel Col·legi de Notaris de Figueres, els joves escrivans han de prestar jurament de comportar-se fidelment a l'exercici de la pràctica, així com el de no comunicar ni donar còpia alguna d'escriures públiques o privades sense la prèvia autorització del mestre.¹⁴⁰

En el Col·legi de Tarragona, segons les ordinacions de 1617, els joves aprenents han de viure contínuament, sense cobrar, a casa dels notaris dels quals reben la seva formació, redactant actes i contractes. A més, tenen l'obligació de prestar jurament davant del veguer d'aprendre bé i lliurement l'art de la notaria guardant els secrets de l'ofici.¹⁴¹

A Girona, el Col·legi permetia disposar dels ajudants que vulguessin sempre que tinguessin bons costums.¹⁴²

¹³⁶ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 697 [23].

¹³⁷ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 249 [10].

¹³⁸ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 697 [23].

¹³⁹ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, M., *Catàleg...*, p. 17 [28].

¹⁴⁰ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 54 [30].

¹⁴¹ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...* p. 39, doc. núm. 5 [29].

¹⁴² DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 314 [16].

Des del segle XIII, a tots els àmbits del poder públic es va procurar que els notaris que exercien l'ofici fossin els més idonis. Per aquesta raó es va establir un rigorós examen que havien de superar els que volien fer de notaris. El problema arribava quan aquests havien de ser substituïts. Quasi sempre els suplien ajudants jurats i algunes vegades, simples escrivans. Els jurats eren auxiliars o ajudants dels notaris. La seva feina consistia a suplir el notari en cas de malaltia o d'absència. Per aquest motiu, abans de prendre possessió estaven obligats a prestar jurament d'actuar fidelment. La qüestió era que molts d'aquests ajudants jurats suplien completament la funció notarial sense ser notaris. Davant d'aquest abús, els poders públics van establir tota una normativa amb la finalitat d'evitar la usurpació d'unes funcions que només les tenien els fedataris. Des del segle XV, el Col·legi assumeix aquesta pràctica de portar un control, més o menys efectiu, sobre escrivans, ajudants jurats i notaris.

A Barcelona, s'imposa la prohibició que els ajudants jurats puguin prendre testaments o altres actes d'últimes voluntats. Normativa semblant la imposa el Col·legi de Notaris de Tarragona.¹⁴³

El Col·legi de Notaris de Barcelona no permet que els fedataris puguin disposar de més d'una escrivania dins de la ciutat. També es prohibeix tenir-ne oberta al públic a tots els notaris que no hagin estat aprovats per la ciutat.¹⁴⁴

El Col·legi de Notaris de Girona disposava de la propietat d'una escrivania prop de Sant Feliu de Guíxols, la qual arrendava.¹⁴⁵

A Figueres, les ordinacions presentades el 1722 mencionen que en cas que un notari estigués malalt o impedit, havien de fer-se càrrec de la feina fedataris col·legiats de la vila.¹⁴⁶

3.2.2. *Les escriptures*

El col·legi és l'única institució que té encomenada la salvaguarda la correcta redacció dels instruments notariais. Per tant, està capacitat per decidir l'autenticitat o falsedat d'una escriptura.

Tal vegada, un dels aspectes més regulats pels col·legis notariais sigui els preus que els fedataris poden cobrar per cada tipus d'escriptura.

A Tortosa, els priors tenen la potestat de taxar els instruments notariais redactats pels fedataris. Per contra, el Col·legi de Notaris de Barcelona, pel fet

¹⁴³ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [29].

¹⁴⁴ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 115 [14].

¹⁴⁵ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 175 [11].

¹⁴⁶ BAIG I ALEU, M., «Notes...», p. 99 [18].

de ser una institució controlada pel municipi, són els organismes de govern de la ciutat els que estableixen els salaris.

Algunes vegades un col·legi pren com a punt de referència els salaris d'altres institucions col·legials. Aquest és el cas de Figueres, que utilitza el mateix barém dels notaris de Girona.¹⁴⁷

Segons les ordinacions redactades el 1605 pel Col·legi de Notaris de Figueres, quan un notari abandonava la població quedava obligat a cedir les escriptures públiques a la universitat de la vila. El mateix s'establí en cas de malaltia. Aquesta normativa es torna a repetir en el projecte d'ordinacions que es presenta davant la Reial Audiència el 1724.

En canvi, segons les ordinacions del Col·legi de Notaris de Vic, aprovades el 1770, els fedataris, en cas d'absència, malaltia o impediment, havien de ser substituïts per un fedatari col·legiat de la població.¹⁴⁸

A Tarragona, el Col·legi de Notaris estableix a les seves ordinacions de 1617 que quan un fedatari surti de la ciutat no podrà emportar-se les escriptures dels fedataris foranes que tingui en el seu poder, i a més haurà de traspassar-les a un notari col·legiat.¹⁴⁹

El Col·legi de Girona tenia la potestat d'autoritzar testaments a les diverses poblacions veïnes. Per aquesta raó, s'enviava un notari per redactar les escriptures. Les despeses anaven a càrrec de la institució, encara que el fedatari havia de presentar comptes del que havia guanyat.¹⁵⁰

Tasca important dels col·legis era vigilar que els protocols, llibres i manuals notariais estiguessin administrats pels notaris del col·legi. Per això, s'estableix un control exhaustiu sobre aquelles escriptures notariales que havien format part de notaris difunts.

A Tortosa, els priors tindran l'obligació i l'autoritat per anar a casa de qualsevol notari difunt i posar sota custòdia els llibres, sempre que no hi hagués res disposat en testament. A Barcelona, des del segle XV, el Col·legi prohibeix la venda, donació o trasllat de protocols, llibres i notes dels notaris, sense l'autorització dels priors. Per tant, aquests havien de fer-se càrrec de les claus on els fedataris guardaven les seves escriptures. A més, s'havien de redactar uns llistats dels protocols que cada notari disposava d'altres fedataris.¹⁵¹

El Col·legi de Notaris de Girona estableix que quan mor un notari, les seves escriptures havien d'anar al Col·legi fins que un altre fedatari se'n fes

¹⁴⁷ BAIG I ALEU, M., «Notes...», p. 99 [18].

¹⁴⁸ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 243 [19].

¹⁴⁹ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [29].

¹⁵⁰ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 307 [16].

¹⁵¹ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», pp. 248-249 [10].

càrrec.¹⁵² En el projecte d'ordinacions que el Col·legi de Figueres redacta el 1724, es menciona que les escriptures dels notaris difunts havien de guardar-se en un arxiu en poder de la universitat i nomenar un arxiver entre els col·legiats, amb la missió de poder tancar i testificar els instruments.¹⁵³ No es tractava d'una normativa nova perquè una ordinació semblant ja s'havia establert a l'acta de fundació del Col·legi.¹⁵⁴

El Col·legi de Notaris de Tarragona, en el seu privilegi de fundació de l'any 1583, prohibeix que les escriptures puguin sortir de la ciutat. S'intenta controlar els protocols a través de dos camins: mitjançant un inventari que després s'haurà de guardar a l'arxiu del Col·legi, i redactant una llista amb els noms dels notaris, especificant quins protocols tenen d'altres fedataris. Aquesta llista ha d'estar a la vista de tothom a la casa de la ciutat.¹⁵⁵

S'ha de dir que a Tarragona, aquesta normativa es manté a les ordinacions de 1617 i a més especifiquen que l'hereu no podrà oposar-se a la cessió de les escriptures a un notari col·legiat.¹⁵⁶

El 1770, el Col·legi Notarial de Vic permet que l'escrivà nomeni el successor dels seus protocols. De menera similar al que es practica en el Col·legi de Notaris de Barcelona, a Vic una vegada mort un fedatari, se n'havia d'informar immediatament als priors, perquè tanquessin l'escrivania del difunt.¹⁵⁷

3.2.3. La pràctica

Referent a la competència deslleial, el Col·legi de Barcelona havia prohibit als seus col·legiat redactar instruments iniciats per altres notaris, sobretot si es tractaven d'inventaris o de divisions de béns. La multa era perdre tot el salari.¹⁵⁸ Una norma similar apareix regulada en el Col·legi de Notaris de Figueres el 1605.¹⁵⁹

El Col·legi de Tarragona, segons les ordinacions de 1617, havia establert que abans d'intervenir en l'alienació o venda de propietats, els notaris estaven obligats a consultar les escriptures antigues.¹⁶⁰

¹⁵² DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 309 [16].

¹⁵³ BAIG I ALEU, M., «Notes...», p. 98 [18].

¹⁵⁴ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 51 [30].

¹⁵⁵ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 37, doc. núm. 4 [29].

¹⁵⁶ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [29].

¹⁵⁷ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 243 [19].

¹⁵⁸ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 170 [11].

¹⁵⁹ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMÓ, S., *Catàleg...*, p. 53 [30].

¹⁶⁰ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [29].

Alguns col·legis prohibeixen que els seus membres puguin disposar de les dues fes públiques. En el Col·legi de Notaris de Lleida i de Girona, no es permet que els escrivans reials tinguin la fe pública extrajudicial.¹⁶¹

El control en la redacció d'escriptures il·lícites o prohibides apareix a la majoria dels col·legis. A Cervera, s'havia prohibit fer actes pactats o no escrits amb persones ignorants o acudir a «protestos» i requisicions provocades per persones inhàbils que redactaven escriptures falses.

A Puigcerdà, quan un notari accedia a l'ofici havia de jurar actuar correctament en l'exercici de l'art de la notaria. Entre les seves obligacions s'estipulava que havia de redactar protocols, no fer contractes usurers, ni il·lícits, guardar el secret dels contractes que autoritzava i cedir còpies dels instruments.¹⁶² En el segle XV, el Col·legi de Notaris de Barcelona havia prohibit als notaris fer societats o companyies amb corredors.

Alguns col·legis notariais havien aconseguit el privilegi de Talió per beneficiar els seus notaris. Concretament era una disposició segons la qual en cas de ser acusat de redactar una escriptura falsa i que, a més, això no pogués ser provat, l'acusador havia de patir la mateixa pena que li hagués correspost al fedatari en cas que la inculpció fos verídica.

Aquest privilegi va ser concedit per Joan I al Col·legi de Notaris de Barcelona i per Ferran el Catòlic al de Girona. També el tenia el Col·legi de Cervera. És per això que els notaris de Tarragona demanen gaudir d'aquest privilegi quan creen el seu Col·legi el 1583.¹⁶³

4. FUNDACIÓ, EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DELS COL·LEGIS DE NOTARIS DE CATALUNYA

A Catalunya van haver com a mínim tretze col·legis notariais. Anem a veure cadascun seguint la data de la seva fundació.

4.1. El Col·legi de Notaris de Cervera

4.1.1. Fundació i evolució

El seu estatut mostra que es tracta d'una confraria. Malgrat que no coneixem el moment en què es crea, el 16 d'abril de 1338, el monarca, a través d'un

¹⁶¹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 160 [15].

¹⁶² BOSOM I ISERN, S., GALCERAN I VIGUÉ, S., *Catàleg...*, p. 14 [27].

¹⁶³ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 37, doc. núm. 4 [29].

privilegi, reconeix l'existència i les ordinacions d'una corporació notarial cer-verina.¹⁶⁴ Tenia com a patrons Jesucrist, la Verge, sant Francesc i sant Domènec. El Col·legi és reconegut pel rei Pere el 1348.¹⁶⁵

Fins a finals del segle XV hi ha dues menes de reunions: les pietances i les congregacions. Les primeres es feien sempre al monestir dels frares menors i predicadors; i les congregacions es reunien a l'església de Sant Joan o a la Casa de Santes Creus. La periodicitat en les convocatòries també diferenciaven aquestes reunions. Les pietances se celebraven dues vegades fixes a l'any, el segon divendres de Quaresma i el divendres abans del diumenge de Rams, i les congregacions, a voluntat dels priors fent sonar l'esquella.¹⁶⁶

El 1415, degut a la mort d'un dels priors i a l'absència de l'altre, va ser necessari nomenar-ne dos de nous, celebració que va realitzar-se el mes de gener.

El 1444, es va disposar que per resoldre les discòrdies que se suscitaven entre notaris, s'havien de pacificar a través de la intervenció del Col·legi.

El 1446 hi ha una congregació dels notaris a la Casa de Santes Creus per deliberar sobre la publicació dels testaments dels difunts.¹⁶⁷

El 1470, en les pietances celebrades al monestir dels frares menors, els notaris, davant la mort d'un prior i d'un procurador, en van elegir de nous.

Entre 1495 i 1586 hi ha grans canvis. Primer, la diferenciació entre pietança i congregacions va desaparèixer. Només era obligatòria una reunió a l'any durant la festivitat de sant Joan apòstol, moment en què s'elegien nous priors. En tot cas, a partir d'ara no hi haurà una data de convocatòria, de manera que fins i tot van passar set anys fins que es van elegir de nous.

Hi haurà noves ordinacions els anys 1586 i 1685.

4.1.2. Estructura

Gràcies a la documentació conservada podem conèixer molt detalladament l'organització del Col·legi de Notaris de Cervera. En concret, hi ha 38 actes entre 1358 i 1495; 87 entre 1586 i 1637; i 92 des de 1648 fins a 1684.¹⁶⁸

Eren elegits quatre notaris pel càrrec de prior, un per cada quarter. Generalment eren els priors sortints els que elegien els nous, i la resta de notaris

¹⁶⁴ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», pp. 156 i 158 [15].

¹⁶⁵ GARRABOU I PERES, M., «El Col·legi...», p. 108 [17].

¹⁶⁶ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, M., *Catàleg...*, pp. 9-10 [28].

¹⁶⁷ GARRABOU I PERES, M., «El Col·legi...», p. 110 [17].

¹⁶⁸ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, M., *Catàleg...*, p. 9 [28].

ho ratificaven. L'elecció s'acostumava a fer durant les pietances. En tot cas, passats els anys i més concretament des de 1358 només s'elegiran dos priors.

Els priors tenien l'administració del Col·legi i la salvaguarda dels cabals, privilegis, ordinacions i del llibre que contenen totes les disposicions sobre l'ofici.

Una vegada elegits els priors, aquests escollien quatre procuradors; quatre notaris, un per cada quarter de la vila, amb la missió d'organitzar i comprar les *pietances* que havien de donar lloc al menjar. Passats els anys, només s'elegirà un únic procurador. Al final del seu govern, els priors estaven obligats a donar compte de la seva gestió a l'assemblea de notaris.

També tenien assignada l'administració de les finances. Eren els encarregats de rebre dos sous i dos diners de cada notari per les pietances, de cobrar els diners del dissabte i també les penes als infractors.

Una altra competència era nomenar dos notaris que cada diumenge havien d'encarregar-se de mantenir encesos dos ciris a l'altar major de la parròquia.

Tant els priors com els procuradors tenien feines conjuntes com la de visitar notaris malalts, convocar les reunions i l'obligada assistència als aniversaris que se celebraven anualment per les ànimes dels notaris morts.

Al final de la seva gestió, els procuradors estaven obligats a donar-ne compte davant els priors.

Els procuradors desapareixen de les actes del segle XVI i XVII, encara que esporàdicament es fa menció d'un dipositari de les pecúnies.¹⁶⁹

Hi havia dues menes de reunions, les anomenades pietances, que eren reunions de caràcter pietós i que consistien en la celebració d'un àpat, i les congregacions, reunions extraordinàries, sense dia fix, de caràcter laboral.

Entre les ordinacions aprovades el 1338, es menciona els llocs en els quals s'han de celebrar les dues pietances anuals: la primera, en el segon divendres de Quaresma al monestir dels frares menors; i l'altra, el divendres abans de Rams al monestir dels frares predicadors.¹⁷⁰

Segons una acta de 1358, la convocatòria de les congregacions s'acostuma a fer a l'església de Sant Joan, o a la Casa de Santes Creus, a la crida dels priors del Col·legi que convocava tots els fedataris el vespre de l'endemà *en continent que hoiran sonar la squella de la dita sglea*.¹⁷¹

L'elecció de priors i procuradors s'acostumava a realitzar, el mes de juliol, durant la festa de sant Salvador.

¹⁶⁹ CANELA GARAYOA, M., GARRABOU PERES, M., *Catàleg...*, p. 12 [28].

¹⁷⁰ GARRABOU I PERES, M., «El Col·legi...», p. 110 [17].

¹⁷¹ GARRABOU I PERES, M., «El Col·legi...», p. 110 [17].

En el segle XVI la distinció entre la pietança i la congregació desapareix, i és la Paeria el lloc habitual de reunió. Només era obligatòria una reunió anual en la qual s'elegien els nous priors.¹⁷²

4.2. El Col·legi de Notaris Públics de Barcelona

4.2.1. Fundació i evolució

És creat el 1395 per Joan I a través d'un privilegi. Neix sense tenir el caràcter religiós que sí que tenia el de Cervera. Destaca el fet que en el document reial, no s'utilitza en cap moment la paraula *col·legi*, o *institució notarial*, sinó que només s'autoritza els notaris a reunir-se sense haver de demanar llicència prèvia. Tampoc es diu res de quins seran els seus administradors. El 4 agost de 1399, el rei Martí concedeix als consellers la facultat de nomenar anualment dos notaris com a priors. A més, també la ciutat tindrà la potestat de dictar ordinacions notariales. Aquest privilegi marcarà la història de la institució al llarg dels segles.

A partir del segle XV, el Col·legi presenta algunes propostes per intentar tenir una certa autonomia davant del municipi. Entre aquestes hi ha la presentació d'ordinacions,¹⁷³ la designació d'examinadors i el nomenament de priors.¹⁷⁴

Malgrat això, la ciutat controlarà la seva actuació, normativitzant el nombre d'anys que eren necessaris per poder accedir a l'ofici, o el nombre d'aspirants que podien presentar-se.¹⁷⁵ És més, totes les ordinacions presentades pels priors havien de ser aprovades pels consellers.

El 1462, es promulga una ordinació per la qual per ser admès a l'exàmen, tindran preferència els fills de fedataris.¹⁷⁶ Tres anys més tard, es menciona que serà necessari tenir a més un informe favorable dels priors del Col·legi. El 1470, es revoca l'ordinació de la preferència.¹⁷⁷ Aquesta anul·lació s'ha d'entendre dins de la supeditació que té el Col·legi al municipi, fet que hauria estat quasi impossible si la institució hagués tingut autonomia plena.

El 1497, la Reial Audiència dicta a favor del Col·legi a la seva lluita contra l'intrusisme que representaven els notaris reials a Barcelona. La sentència obliga aquests últims a tancar totes les escriptureries que tenien obertes a la ciutat.¹⁷⁸

¹⁷² GARRABOU I PERES, M., «El Col·legi...», p. 112 [17].

¹⁷³ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 69 [14].

¹⁷⁴ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 70 [14].

¹⁷⁵ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 61 i 79 [14].

¹⁷⁶ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 89 [14].

¹⁷⁷ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 104 [14].

¹⁷⁸ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 126 i 127 [14].

Dins de les reformes introduïdes per Ferran el Catòlic, s'ha de mencionar que el 1498 s'extreu per primer cop a través de la tècnica de la insaculació els noms de dos priors.¹⁷⁹

El 1521, tenim constància de l'elecció dins de la institució notarial de tota una sèrie de funcionaris com taxadors, receptors d'impostos, síndics i procuradors.¹⁸⁰

El 1622, se suprimeixen les reunions periòdiques mensuals a causa de la poca assistència dels col·legiats.¹⁸¹

Important és el conflicte que al llarg dels segles XVI i XVII tindrà amb el Col·legi de Notaris Reials.

El 1601, hi ha grans celebracions amb motiu de la canonització de sant Raimon de Penyafort.

El 1606, s'aproven una àmplia col·lecció d'estatuts, en què es regulen aspectes tan importants como: la creació de nous càrrecs, el paper dels síndics i la regulació de la figura del clavari, encara que serà parcialment revocada el 1622.

El 1635, Felip IV concedeix al Col·legi de Notaris Públics gaudir de les mateixes prerrogatives que té el Col·legi de Notaris Reials, com era que els priors poguessin executar les penes imposades pel Col·legi i prohibir l'actuació dins de la ciutat dels notaris no matriculats.¹⁸²

Un fet significatiu per a la història del Col·legi és l'extinció momentània que aprova el Consell de Cent el 20 de novembre de 1679 i revocada vuit dies més tard.¹⁸³

Arribada la promulgació del Reial Decret de Nova Planta i amb el temor que el Col·legi podria desaparèixer a causa de l'estreta vinculació que la institució havia tingut amb el poder municipal, els col·legiats escriuen diverses al·legacions defensant la seva continuïtat. El 1729, el monarca estableix la conservació dels dos col·legis i el 1735 el Consell de Castella aprova les ordinaacions dels notaris públics de número.

Durant la Guerra del Francès, el Col·legi actua fora de la ciutat, concretament: el 15 de desembre de 1809, a Tarragona; el 13 d'agost de 1811, a Vic; el 4 de març de 1812, a Manresa; el 20 de desembre de 1813, a Reus; i el 27 de juny de 1814, una altra vegada a Barcelona.¹⁸⁴

¹⁷⁹ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 214 i 215 [14].

¹⁸⁰ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 135 [14].

¹⁸¹ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 189 [14].

¹⁸² NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 204 [14].

¹⁸³ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M., *Privilegios...*, doc. núm. 214 i 215 [14].

¹⁸⁴ CARRERAS CANDI, F., «Investigació...» p. 154 [7].

4.2.2. Estructura

El 1399, el rei Martí concedeix als consellers de Barcelona el privilegi d'eleger i crear dos priors anualment. La seva missió consistia en *arte ipsam in dicta civitate manutenere et defendere*. Els nous càrrecs havien de jurar fidelitat al rei, exercir el bé públic i fer complir les ordinacions notariales.¹⁸⁵

L'elecció de priors s'acostumava a realitzar pocs dies després de l'elecció dels consellers de la ciutat, cap als voltants de la festa de sant Andreu.

També en el Col·legi trobem taxadors, col·lectors d'impostos, un clavari i un síndic, aquest últim, amb la missió de defensar les prerrogatives del Col·legi davant d'altres institucions.

El Col·legi es reunia majoritàriament a la casa de la ciutat, en el Saló de Cent, encara que alguna vegada ho va fer en el convent de Santa Caterina, a la capella de Bernat Nicolau.¹⁸⁶

Posteriorment, la institució gaudirà d'un edifici propi, on es reunia, encara que era menester que els exàmens continuessin fent-se a la casa de la ciutat.¹⁸⁷

A partir de l'any 1730, les juntes havien de celebrar-se a la Reial Audiència. El 1735, queda establert en 40 el nombre de notaris públics.¹⁸⁸

4.3. El Col·legi de Notaris de Perpinyà

El 1404, es crea el Col·legi de Notaris de Perpinyà. Als notaris se'ls coneix amb el títol de *scriptoris domini regis*.¹⁸⁹ El desenvolupament d'aquesta institució es fa sota la vigilància dels consellers de la vila.

4.4. El Col·legi de Notaris de Girona

4.4.1. Fundació i evolució

Podem considerar el 16 de maig de 1423 com la data d'inici de les seves activitats. El rei Alfons concedeix un privilegi autoritzant els notaris de Girona a reunir-se i a distribuir entre ells les despeses que ha ocasionat l'obtenció del

¹⁸⁵ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 167 [11].

¹⁸⁶ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 170 [11].

¹⁸⁷ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 175 [11].

¹⁸⁸ MOLAS RIBALTA, P., «La condició...», p. 719 [21].

¹⁸⁹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...» p. 171 [11].

privilegi. Més directe és el document reial concedit el 6 de juny de 1424 pel qual el monarca dóna als notaris la potestat de reunir-se a qualsevol lloc, per tractar tot el relacionat amb l'art de la notaria sense haver de demanar llicència prèvia. A més, podran fer ordinacions, que seran obligatòries a tots els col·legiats, imposar penes pecuniàries i taxes per al sosteniment del Col·legi.¹⁹⁰

Els notaris redacten el 29 de maig de 1460 unes ordinacions que havien de regir el Col·legi i que tothom havia de jurar quan ingressava. El 17 de març de 1474, obtenen un privilegi que evita la prescripció dels deutes d'aquelles escriptures redactades i no cobrades. A finals del segle XV, el Col·legi se'l coneix amb el títol de *venerable Colegi dels substituïts notaris a la notaria de Girona*.¹⁹¹

El 1724, hi ha un plet entre el Col·legi i el govern municipal, a causa del control que es volia exercir sobre la institució notarial.¹⁹²

Com a conseqüència de la promulgació del Reial Decret de Nova Planta, el monarca mana que els col·legis que gaudien del privilegi de nomenar notaris ho continuessin fent sense necessitat de sol·licitar la intervenció reial en el nomenament. També s'ordena a la institució notarial redactar unes ordinacions perquè les aprovi l'autoritat governativa.¹⁹³

S'ha de dir que el projecte d'ordinacions anava precedit per una llista de tots els privilegis reials que tenia el Col·legi. A més, degut a un litigi que se sostenia amb la casa de Solterra, va ser necessari la creació de censals amb la finalitat d'atendre les despeses de Joaquín Riquelme, el procurador que la institució havia contractat i enviat a Madrid per defensar la seva causa.¹⁹⁴

El 1772, una Reial Provisió del Consell aprova unes noves ordinacions sobre el règim de govern del Col·legi de Notaris de Girona.¹⁹⁵ Aquestes van ser impreses el 1773 per Josep Bró i tornades a imprimir el 1801 per Fermí Nicolau.

El 1793, el Col·legi fa constar davant els poders municipals una Reial Ordre, per la qual ser notari és un ofici digne i no impedeix accedir a les Ordres Reials.¹⁹⁶

El 1724, amb ocasió dels actes de proclamació del rei Lluís I, la institució, juntament amb els causídics i els escriptors, s'encarrega d'ornamentar el carrer

¹⁹⁰ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 172 [11].

¹⁹¹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 174 [11].

¹⁹² MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 703 [22].

¹⁹³ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 311 [16].

¹⁹⁴ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 314 [16].

¹⁹⁵ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento...*, doc. núm. 106 [13].

¹⁹⁶ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 709 [22].

Ciudadans.¹⁹⁷ El 1746, amb motiu de la visita a la ciutat del monarca, el Col·legi va fer una despesa per embellir el carrer on era situada la institució.¹⁹⁸ Aquesta actuació també es va reflectir en la proposta d'establir il·luminació pública a la ciutat.¹⁹⁹

Una Reial Ordre, promulgada el 16 de setembre de 1806, estableix que els notaris de Girona tenen preferència sobre la resta de gremis.²⁰⁰

El 1809, davant la imminent arribada de les tropes franceses, els fedataris es van reunir a l'Ajuntament, amb els procuradors, droguers i argenters, per formar una companya. La reunió es va dissoldre sense prendre cap decisió.

Posteriorment, el 17 de març de 1821, l'Ajuntament demana a tots els gremis que facilitin les ordinacions que utilitzen per a la seva administració. El Col·legi manifesta que encara seguia utilitzant les ordinacions de 1772.

Un nou conflicte té lloc l'any 1857 entre el Col·legi i els notaris nomenats pel govern per actuar com a secretaris de jutjats i del Tribunal de primera instància, persones que eren alienes a la institució gironina. Tant els jutjats de Girona com l'Audiència de Barcelona van fallar a favor del Col·legi.²⁰¹

El 1862, com a conseqüència de la Llei del notariat tots els col·legis que hi havia a Catalunya van quedar reduïts a només el de Barcelona; per tant, significa la clausura del de Girona.

En tot cas, per un Reial Decret de l'any 1903 es van crear els col·legis notariais provincials. El de Girona va tornar de nou a l'activitat. El seu primer degà va ser Emili Saguer i Olivet.²⁰² Aquesta situació va durar només tres anys. El 1906, el ministre Garcia Prieto suprimeix els col·legis provincials entre ells el de Girona.

4.4.2. Estructura

La data més antiga sobre l'elecció de priors correspon a l'any 1457.²⁰³ El Col·legi estava regit per dos priors elegits a finals de maig, entre tots els col·legiats.

El mateix dia que s'escullien priors, també hi havia l'elecció d'un fedatari que durant un any s'encarregava d'autoritzar últimes voluntats redactades pels

¹⁹⁷ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 705 [22].

¹⁹⁸ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 310 [16].

¹⁹⁹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 314 [16].

²⁰⁰ MIRAMBELL I BELLOC, E., «Aportació...», p. 709 [22].

²⁰¹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 316 [16].

²⁰² DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 317 [16].

²⁰³ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 173 [11].

substituts forans de les poblacions de Bordils, Celdrà, la Beguda, Riudellots de la Creu, Flassà, Viloví, Palau de Rodonyà, Fornells, Medinyà, Bescanó, Cervià, Camplochs, Caldes de Malavella, entre altres. Algunes vegades el notari s'havia de desplaçar fins a aquests pobles per autoritzar testaments, codicils i últimes voluntats. Les despeses anaven a càrrec del Col·legi, encara que després donaven compte del percebut per les còpies i altres escriptures.²⁰⁴

Hi havia vuit escrivans reials, encarregats de la fe pública judicial, que actuaven en el Jutjat del Corregidor. Tenien prohibit la redacció d'escriptures extrajudicials. El comte de Solterra, senyor de les escrivanies de la ciutat, va decidir el 1799 que s'havia de mantenir aquesta prohibició.

Trobem el secretari i el depositari de fons. Els dos càrrecs s'elegien per majoria de vots. El vot era secret i el manament durava dos anys. Els que havien exercit el càrrec no podien tornar a ser elegits.²⁰⁵

Les reunions i altres actes del Col·legi se celebraven en un local propi, construït a finals del segle XV. S'exceptuaven els exàmens, que es realitzaven a la casa consistorial, i els actes religiosos, que s'aconstumaven a fer en l'església de Sant Fèlix (o Feliu). També es feien reunions a la casa particular del prior.²⁰⁶

A la segona meitat del segle XV els notaris de Girona només eren entre deu i dotze. Anys més tard, a les ordinacions de 1772, en el Col·legi hi constaven onze notaris.²⁰⁷

4. 5. El Col·legi de Notaris de Lleida

4.5.1. Fundació i evolució

Tenim notícies de la seva existència des de l'any 1444, data en la qual el monarca concedeix a la corporació unes ordinacions.²⁰⁸ El 1448 es dona als notaris de Lleida el privilegi de Talió, que ja havia estat atorgat als de Barcelona i Girona.²⁰⁹

A petició dels síndics del Col·legi —Jaume Guiu i Joan Domènec— el febrer de 1582, Carles d'Aragó, duc de Terranova i Lloctinent general de

²⁰⁴ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 175 [11].

²⁰⁵ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 313 [16].

²⁰⁶ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 310 [16].

²⁰⁷ DURÁN CAÑAMERAS, F., «La fe pública...», p. 313 [16].

²⁰⁸ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 171 [11].

²⁰⁹ DURÁN CAÑAMERAS, F., «Notas...», p. 150 [15].

Catalunya, aprova les ordinacions de la institució.²¹⁰ En el preàmbul es disposa que l'examen serà públic davant del veguer, els paers i els notaris que vulguin assistir-hi. Deu anys més tard, es redacten uns estatuts de com s'han de celebrar els exàmens d'ingrés.²¹¹

El 1606, aquestes ordinacions, més unes altres redactades entre el 1596 i el 1603, seran aprovades pel rei.²¹² De totes les normatives destaca una concessió a favor dels priors perquè poguessin redactar ordinacions.

El 1686, de nou el monarca confirma els privilegis del Col·legi.²¹³

Com a conseqüència de la guerra i de la posterior victòria borbònica, el Col·legi va deixar de funcionar, i no reprèn de nou la seva activitat fins al 1746, data d'aprovació d'unes ordinacions per part de la monarquia. Com que durant aquest temps no van poder entrar nous notaris, el 1744 només restaven Joan Cases i Josep Calvis, que havien estat priors de l'antic Col·legi.²¹⁴

A l'octubre de 1744 es va sol·licitar a la Reial Audiència que el Col·legi pogués tornar a actuar, a més d'afegir un projecte d'ordinacions. L'aprovació va arribar dos anys més tard.

El 9 de gener de 1807 s'accepten unes addicions. Destaca la concessió als notaris que els seus hereus poguessin continuar al capdavant de la notaria, sempre que demostrassin tenir els coneixements suficients. A més, als notaris impedits se'ls permetia disposar d'un ajudant, que seria el primer a ser aprovat pel Col·legi, encara que podien ser substituïts per un familiar.²¹⁵

La història de la institució finalitza, en part, amb la promulgació de la Llei de notariat, encara que per un Reial Decret de febrer de 1903 va tornar a constituir-se com a col·legi provincial.

L'activitat de la institució es va desenvolupar tres anys. El 1905 va tenir com a degà Tomàs Palmes; com a censors, a Pere Sanahüja i Francesc Llobet, i com a secretari, Pere Abizanda. El 1906, són elegits com a secretari Ramon Gosi i com a tresorer, Joan Francesc Sanchez Garcia. En aquest any, com a conseqüència de la supressió del Col·legi, el seu degà, Tomàs Palmes, i el notari Manuel Gayà van entregar la documentació del Col·legi al de Barcelona.²¹⁶

²¹⁰ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento ...* doc. núm. 88 [13].

²¹¹ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento ...* doc. núm. 89 [13].

²¹² DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 154 [15].

²¹³ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 156 [15].

²¹⁴ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 159 [15].

²¹⁵ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 160 [15].

²¹⁶ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 164 [15].

4.5.2. Estructura

Des de 1476, el Col·legi és administrat per dos priors elegits pels vots de tots els col·legiats per un període d'un any.

També hi havia els carrecs de porter i de síndic.

L'entrada al Col·legi es feia a través del pagament de 30 sous. El nombre de col·legiats en el segle XVII era de dotze.²¹⁷

4.6. El Col·legi de Notaris de Tortosa

4.6.1. Fundació i evolució

Encara que no coneixen el moment en què es crea el Col·legi, sabem que ja estava funcionant l'any 1448. Com apunta GARCÍA EDO, l'origen podia ser un privilegi semblant al concedit a la població de Morella el 10 d'abril de 1410.²¹⁸

Es tractava d'una institució que tenia tant la vesant pietosa com la laboral. A més, és un col·legi mixt on participaven notaris i juristes.

El Col·legi de Tortosa presenta unes característiques ben significatives: institució promudada pel municipi, pitaça i col·legi mixt.²¹⁹

El 1507, la institució està sota el domini municipal, tal com també s'observa a Barcelona. La mostra més evident és l'establiment dels estatuts ordenats per les autoritats tortosines.²²⁰ Hi haurà noves ordinacions els anys 1512 i 1585.

No sabem quan va ser suprimit el Col·legi, però el 18 de gener de 1753, una Reial Cèdula estableix i aprova les ordinacions del Col·legi d'Escrivans, que antigament hi havia a la ciutat sota la invocació de santa Caterina.²²¹

4.5.2. Estructura

Tenim present que en el Col·legi hi havia notaris i juristes, i la composició és de tres priors: dos notaris i un jurista, que eren elegits anualment.²²²

²¹⁷ DURÁN CAÑAMERAS, F., «El notariado...», p. 156 [15].

²¹⁸ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 245 [10].

²¹⁹ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 246 [10].

²²⁰ GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 243 [10].

²²¹ GARCÍA MORALES, J.; LEÓN TELLO, P.; DE LA PEÑA, M.T., CRESPO, C., *El documento...*, doc. núm. 103 [13].

²²² GARCÍA EDO, V., «Els primers...», p. 248 [10].

S'escollien l'endemà de la festa de santa Caterina. Entre les seves funcions hi havia la de controlar la resta de notaris. A més, eren qui administraven els diners del Col·legi.

S'acostumava a reunir l'església de Santa Caterina, patrona de la institució, de la qual era costum celebrar-ne una festa, i on tenien lloc les reunions dels fedataris per tractar els seus assumptes.

Anualment, al vespre de la festivitat de la santa, els notaris es reunien per celebrar una missa, celebració que repetien l'endemà i a més acostumaven a nomenar representants.

4.7. El Col·legi de Notaris de Castelló d'Empúries

Els orígens d'aquest Col·legi procedeixen de l'existència d'una confradia, de la qual formaven part els escrivans i notaris de Castelló d'Empúries.²²³ En tot cas, la primera notícia amb la denominació de Col·legi de Notaris de Castelló d'Empúries té lloc el 1512, data en què el comte d'Empúries atorgava un privilegi amb unes ordinacions per al Col·legi.²²⁴

Una nova notícia apareix 100 anys més tard, en el procés que inicia el prior del Col·legi contra el batlle i els cònsuls de la vila.²²⁵

El 1625, la institució porta com a denominació *Collegium Notariorum publicorum ville Castilonis et totius comitatus Emporiarum*.²²⁶

El Col·legi subsisteix fins a la promulgació de la Llei del notariat en el segle XIX.

La institució és presidida per un prior elegit anualment. Tenim constància de la seva presència des de principis del segle XVII fins a mitjans del segle XIX.

Segons ens menciona un manuscrit denominat *Cuaderno que manifiesta en que poblaciones de este Principado debe haber escribanos reales y su número* redactat el 1768, hi havia en Empúries vuit escrivans que, per ser un nombre excessiu, van ser reduïts a només sis.²²⁷

4.8. El Col·legi de Notaris Reials de Barcelona

La seva creació té lloc per un privilegi del rei Carles el 24 de gener de 1544. En el document s'autoritza els notaris reials a constituir-se en Col·legi,

²²³ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, pp. 31-32 [30].

²²⁴ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 32 [30].

²²⁵ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 32 [30].

²²⁶ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 32 [30].

²²⁷ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 189 [6].

amb la potestat de poder elegir els seus priors. Els antecedents són sens dubte la llarga lluita per reconèixer un dret d'actuació a Barcelona contra els seus competidors, els notaris públics.

Com diu R. NOGUERA DE GUZMÁN, malgrat els anys de lluita i conflicte contra els notaris públics, una vegada aconseguida la creació d'un col·legi propi, els fedataris reials van copiar gran part de les ordinacions dels seus contraris posant limitacions a l'actuació d'altres fedataris reials no col·legiats.

El 1585, el rei Felip II confirma el privilegi de creació del Col·legi.²²⁸

El 1618, la institució estableix la forma de jurament que els fedataris havien de prestar, per la Immaculada Concepció de la Verge Maria.

Després de la promulgació del Decret de Nova Planta, el monarca aprovarà les seves ordinacions cap a l'any 1730.

Referent a la seva estructura hi havia dos priors que administraven el Col·legi. També el 1570 hi ha constància de l'existència de secretaris.

Els notaris reials es reunien a Barcelona, a la capella de Santa Àgata.

4.9. El Col·legi de Notaris de Tarragona

4.9.1. Fundació i evolució

Els primers antecedents són de 1579, quan el monarca es dirigeix al lloctinent Fernando Álvarez de Toledo per conèixer el seu parer sobre la conveniència de promulgar un privilegi per a la pràctica i l'examen dels notaris de Tarragona. La fundació té lloc el primer de maig de 1583, que va confirmar el rei el 1599.²²⁹

La institució desapareix el 1640, amb motiu de la Guerra dels Segadors. El 1642, Felip IV rep un memorial dels cònsols de la ciutat sol·licitant poder recollir les escriptures dels notaris difunts sense hereus.²³⁰

El 1702, aprofitant les Corts a Barcelona, els notaris reials de la ciutat sol·liciten la restauració del Col·legi, fet que tindrà lloc a través d'un privilegi atorgat per l'arxiduc Carles el 26 de febrer de 1707.²³¹

El 27 de juny de 1755, s'aproven les seves ordinacions en el document *Real Carta que aprueba y confirma las ordenanzas para el régimen de el Colegio de Escrivanos de la Ciudad de Tarragona*.²³²

²²⁸ NOGUERA DE GUZMÁN, R., MADURELL MARIMÓN, J. M. *Privilegios...*, doc. núm. 157 [14].

²²⁹ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, pp. 36-38 [29].

²³⁰ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 41 [29].

²³¹ COMPANYYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 43 [29].

²³² CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 188 [6].

Durant la Guerra del Francès, el Col·legi continua les seves sessions malgrat l'assetjament de la ciutat per part de les tropes napoleòniques.

La institució finalitza la seva història el 1862 amb motiu de la promulgació de la Llei del notariat, encara que presumiblement va tornar de nou a la seva activitat el 1903, amb la promulgació d'un Reial Decret que manava la creació dels col·legis provincials. S'ha de dir que és un aspecte històric que encara cal estudiar, perquè a Tarragona, a diferència del que passa a Lleida o a Girona, no hi ha cap notícia d'aquest període.

4.9.2. Estructura

S'elegien anualment dos priors, després de la Pasqua de Resurrecció. La forma d'elecció era a través de la insaculació. A més, havien de jurar no tornar a presentar-se fins que no haguessin passat dos anys.²³³ Entre les seves missions trobem la de visitar anualment, sis mesos després d'haver estat nomenats, a tots els notaris amb la finalitat de comprovar els seus protocols. Aquesta feina havia de tornar a repetir-se un mes abans de deixar el càrrec.²³⁴

Encara que no sabem com devia de desenvolupar-se el càrrec de priors, imaginem que tenia com a finalitat primordial examinar als candidats.

Els escrivans tenien la custòdia de les claus de l'armari on es guardaven els protocols, i un inventari.²³⁵

L'obligació de l'andador era la de comunicar als notaris la data i l'hora que els priors havien assenyalat per fer una reunió general.²³⁶

El lloc de reunió era la casa del Consell de la ciutat. L'assistència era obligatòria, sota pena de pagar una lliura i 10 sous cada vegada que no hi anessin.²³⁷

4.10. El Col·legi de Notaris de Figueres

4.10.1. Fundació i evolució

Es constitueix en Col·legi gràcies a un privilegi reial datat a Barcelona el 13 de juliol de 1599, atorgat a petició del síndic de la vila de Figueres, Francesc

²³³ CAMPANYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 38 [29].

²³⁴ CAMPANYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 40, doc. núm. 5 [29].

²³⁵ CAMPANYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 38 [29].

²³⁶ CAMPANYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, p. 38 [29].

²³⁷ CAMPANYS FARRERONS, I., *Catàleg...*, pp. 36-39 [29].

Llombard.²³⁸ El Col·legi s'acull a la veneració de sant Joan Evangelista, i celebra la festa patronal el 27 de desembre.²³⁹

Segons un memorial, la institució va començar a funcionar el 30 de gener de 1600. Hi havia sis membres col·legiats, nombre que va anar en augment segons les necessitats.

El 1627, la universitat lloga al Col·legi, durant tres anys, l'escrivania propietat del municipi, per un preu de 100 lliures anuals.²⁴⁰

A l'igual que succeeix amb altres col·legis, un moment crític per al de Figueres va tenir lloc amb les conseqüències derivades de la Guerra de Successió. En aquest moment el Col·legi va deixar de funcionar. De fet, l'extinció té lloc per manca de col·legiats. Les autoritats borbòniques realitzen diverses consultes amb la finalitat de conèixer la compatibilitat dels estatuts del Col·legi amb el Reial Decret de Nova Planta. Diverses són les institucions que van participar en aquest estudi. En destaquen la Reial Audiència de Barcelona i el Consell de Castella. La resolució de la Reial Audiència té lloc el 8 de setembre de 1730, que es debat a continuació al Consell de Castella. L'aprovació definitiva de les ordinacions es fa abans de 1740. Després d'haver-se aprovat la restauració del col·legi, es procedeix al nomenament de nous membres.²⁴¹

El 1757, té lloc un conflicte amb el Col·legi de Castelló, degut a la prohibició que aquest li imposava de poder testificar en el comtat d'Empúries.²⁴²

El Col·legi va anar variant la seva denominació al llarg dels segles. Així, el 1829 es coneixia amb el nom de *Real Colegio de Notarios y Escribanos de S.M. y del Numero de Figueras*, terme que va canviar pocs anys abans d'extingir-se pel de *Real Colegio de Notarios Públicos y Reales de Número de Figueras*.²⁴³

Hi ha diverses ordinacions aprovades pel Col·legi, concretament el 1755 i el 1769. En tot cas, la vida de la institució finalitzarà amb l'aprovació de la Llei del notariat de 1862.

4.10.2. Estructura

Eren elegits anualment dos priors, un entre els notaris de major edat i l'altre entre els més joves. La selecció es feia en el mateix col·legi, per majoria

²³⁸ BAIG I ALEU, M. «Notas...», p. 97 [18] i FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E., SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 50 [30].

²³⁹ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 53 [30].

²⁴⁰ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg...*, p. 55 [30].

²⁴¹ BAIG I ALEU, M., «Notas...», p. 108 [18].

²⁴² BAIG I ALEU, M., «Notas...», p. 109 [18].

²⁴³ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 188 [6].

de vots. En tot cas, si el nombre de notaris es reduïa a menys de sis, només hi havia un únic prior.²⁴⁴

Era escollit un síndic després dels priors. La seva durada no era pas anual, sinó a conveniència del Col·legi.²⁴⁵

El 1600, la institució inicia la primera reunió a casa del síndic de Figueres, Francesc Llombart, situada en el carrer d'en Millaroles i, posteriorment, a la residència d'un dels notaris priors.²⁴⁶

La convocatòria dels col·legiats tenia lloc a la festivitat de sant Joan Evangelista, moment en el qual s'elegien els dos priors i el síndic.²⁴⁷

El 1508, hi havia tres notaris en actiu a la vila. Un segle més tard, amb la constitució del Col·legi s'hi poden trobar fins a deu, encara que el 1616 hi havia sis notaris²⁴⁸ i el 1767, hi constaven set col·legiats.²⁴⁹

4.11. El Col·legi de Notaris de Puigcerdà

No tenim notícia del moment en què es crea el Col·legi, encara que coneixem l'existència, a la segona meitat del segle XVI, d'una confraria amb els juristes.

Es coneixen les ingerències que des del Consell Reial d'Aragó es van fer en els anys 1698 i 1703 sobre el Col·legi, amb la finalitat de concedir el títol de notari a diverses persones, al marge de les proves que sempre es realitzaven.²⁵⁰

Troblem que el Col·legi estava administrat pels cònsols, que eren elegits pel *Consell General* de la vila de Puigcerdà. Entre les seves potestats es trobava la de nomenar els notaris que poguessin actuar a la vila. Sabem que hi havia deu membres.²⁵¹

4.12. El Col·legi de Notaris de Vic

4.12.1. Fundació i evolució

Gràcies als estudis de H. GARCÍA i de Ll. CASES coneixem amb detall les iniciatives que des de principis del segle XVII van portar a terme els notaris de Vic per tal de constituir-se en Col·legi.

²⁴⁴ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg ...*, p. 53 [30].

²⁴⁵ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg ...*, p. 53 [30].

²⁴⁶ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg ...*, p. 52 [30].

²⁴⁷ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg ...*, p. 52 [30].

²⁴⁸ FORT I OLIVELLA, J.; SERNA I COBA, E.; SOLER I SIMON, S., *Catàleg ...*, p. 58 [30].

²⁴⁹ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 188 [6].

²⁵⁰ BOSOM I ISERN, S., GALCERÁN I VIGUÉ, S., *Catàleg...*, p. 15 [27].

²⁵¹ BOSOM I ISERN, S., GALCERÁN I VIGUÉ, S., *Catàleg...*, p. 12 [27].

El primer intent de crear-ne un té lloc després que el lloctinent, a través de la Reial Audiència, aprovés unes ordinacions el 4 de maig de 1611.²⁵² Es tractava d'un col·legi mixt, administrat per tres cònsols, un dels quals era jurista; l'altre notari, i un tercer, procurador. El Col·legi no va arribar a instituir-se a causa de l'oposició del capítol catedralici, propietari de les escripturacions públiques de la ciutat.²⁵³

La segona temptativa té lloc el 1695. El 26 de gener els notaris, ara sense la participació de juristes i procuradors, van presentar davant del lloctinent unes ordinacions, que van ser aprovades tres dies més tard. Malgrat això, i semblant al que havia succeït 80 anys abans, l'oposició de la catedral va propiciar que la Reial Audiència ho revoqués el 21 de juny de 1700.²⁵⁴

Un nou conat es va intentar el 1748. Els notaris reials es reuniren amb l'alcalde major amb la finalitat de redactar unes ordinacions, que una vegada escrites van ser enviades a Madrid perquè el rei les aprovés. De nou, el capítol va presentar oposició davant del Consell de Castella i de la Reial Cambra, de forma que la pretensió va ser denegada el 20 de setembre de 1753.²⁵⁵

El 1763, els notaris de Vic van aconseguir una sentència favorable de la Reial Audiència amb el plet que mantenien amb el capítol. Els efectes d'aquesta van ser la concòrdia entre els fedataris reials de Vic i la catedral, i va tenir com a conseqüència la creació del Col·legi de Notaris, que va sancionar el rei Carles III l'11 d'agost de 1770.²⁵⁶ El seu nom oficial va ser el de *Colegio de Escribanos reales numerarios de la ciudad de Vich*. Per tant podem dir que, ara per ara, aquesta va ser l'última fundació a través d'un privilegi reial específic d'un col·legi notarial al Principat.

Tal vegada, allò més destacable pel que fa a la seva evolució sigui el considerable deute que va comportar el llarg procés contra el capítol. Per això, es va haver de crear un censal per valor de 800 lliures a favor de la catedral. La institució notarial havia de pagar un cens anual de 24 lliures. Es tracta, doncs, de l'únic col·legi que sabem que neix hipotecat. Un primer pagament es va satisfer el 1799 i la liquidació definitiva va tenir lloc el 1815.²⁵⁷

El 1819, el seu nom oficial era *Colegio de Notarios Públicos y de número de Vich*.²⁵⁸ En tot cas, aquesta denominació no era utilitzada, ja que el 1822

²⁵² GARCÍA, H., «El nonato...», p. 230 [9].

²⁵³ GARCÍA, H., «El nonato...», p. 231, doc. núm. 1 [9].

²⁵⁴ GARCÍA, H., «El nonato...», p. 231 [9].

²⁵⁵ GARCÍA, H., «El nonato...», pp. 233-234, doc. núm. II [9].

²⁵⁶ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 236 [19].

²⁵⁷ CASES I LOSCOS, LL., «El Col·legi...», p. 697 [23].

²⁵⁸ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 189 [6].

encara continuava anomenant-se com a l'època de la seva fundació. El canvi devia de produir-se poc abans de la seva desaparició.²⁵⁹

El Col·legi va finalitzar la seva trajectòria amb la promulgació el 1862 de la Llei del notariat.

4.12.2. Estructura

Segons consta al projecte d'ordinacions de 1611 hi havia tres administradors o cònsols: un jurista, un notari i un procurador.²⁶⁰ Un d'ells tenia el càrrec de *consol en cap* encara que es tractava d'un títol honorífic. Els cònsols tenien plenes facultats per a l'administració del patrimoni del Col·legi i per l'execució dels acords.²⁶¹

En les ordinacions presentades el 1695, els notaris havien de ser governats per dos priors.²⁶² Segons les ordinacions de 1770 aquests eren nomenats cada dos anys pel capítol catedralici. Aquest s'iniciava amb la nominació per la junta de col·legiats d'una candidatura amb quatre membres: dos de grans i dos de joves. Els canonges havien d'elegir un de cada com a nous priors. Aquesta selecció tenia lloc 15 dies abans de finalitzar el càrrec.²⁶³

La funció dels visitadors era anar a veure a tots els fedataris del Col·legi, acompanyats pels canonges protectors, per vigilar la correcta escripturació dels protocols.²⁶⁴ El càrrec estava controlat pels priors i pel capítol.²⁶⁵

També hi havia dos secretaris nomenats cada quatre anys.

En les ordinacions de 1611, el Col·legi no tenia edifici propi sino que havia de reunir-se en el convent de la Mercè. Hi havia dues menes de convocatòries: l'ordinaria, constituïda el segon diumenge de gener, i l'extraordinària, convocada a sol·licitud de dos priors.²⁶⁶

Una vegada es va crear el Col·legi les reunions s'acostumaven a celebrar a casa del prior més antic, en presència del de justícia.²⁶⁷

Els fedataris es reunien durant el mes d'octubre, moment en què s'elegien els candidats per als càrrecs del Col·legi.²⁶⁸

²⁵⁹ CASES I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 189 [23].

²⁶⁰ GARCÍA, H., «El nonato...», p. 230 [9].

²⁶¹ GARCÍA, H., «El nonato...», p. 231 [9].

²⁶² GARCÍA, H., «El nonato...», p. 231 [9].

²⁶³ CASES I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 691 [23].

²⁶⁴ CASES I LOSCOS, Ll., «Les ordenances...», p. 244 [19].

²⁶⁵ CASES I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 693 [23].

²⁶⁶ GARCÍA, H., «El nonato...», p. 230 [9].

²⁶⁷ CASES I LOSCOS, Ll., «Les ordenances...», p. 240 [19].

²⁶⁸ CASES I LOSCOS, Ll., «El Col·legi...», p. 693 [23].

Segons les ordinacions de 1770 el nombre de notaris havia de ser dotze, encara que excepcionalment i a causa de la recent fundació podien sol·licitar l'ingrés tots els notaris que treballaven a la ciutat, amb la condició de tenir l'autoriat reial o episcopal.²⁶⁹

4.13. El Col·legi de Notaris de Valls

L'única referència que tenim sobre l'existència d'aquest Col·legi ens ha arribat a través de F. CARRERAS CANDI, que menciona que el 1838 hi havia un *Colegio de Notarios y Escribanos Publicos del número de Valls*, administrat per un degà president.²⁷⁰

5. CONCLUSIONS

Hem vist de forma resumida l'evolució dels col·legis de notaris que van haver en el Principat. Per tant, podem finalitzar aquesta intervenció donant algunes conclusions.

Primer comprovem que, malgrat la diferència de segles entre la primera i l'última fundació, els col·legis tenien una estructura molt similar.

Destacable és el moment històric de la promulgació del Reial Decret de Nova Planta. Quasi tots els col·legis van deixar de funcionar i només van iniciar de nou el seu camí amb motiu de modificar les seves ordinacions a la nova legalitat vigent.

També vull repetir el que he dit al començament sobre la informació desigual que tenim dels diferents col·legis. Hi ha alguns casos, com el de Barcelona, Lleida o Vic, dels quals sabem molt; per contra, n'hi ha altres, com Perpinyà, Puigcerdà i Valls, dels quals pràcticament no sabem res. És més, encara no disposem d'una llista definitiva de la totalitat dels col·legis notariaus que al llarg dels segles van funcionar a Catalunya. Per tant, seria desitjable que aquestes jornades d'estudi fossin motiu per engrescar estudiants i investigadors a realitzar estudis històrics i institucionals dels diferents col·legis que hi va haver.

²⁶⁹ CASES I LOSCOS, LL., «Les ordenances...», p. 236 [19].

²⁷⁰ CARRERAS CANDI, F., «Los antichs...», p. 189 [6].

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE MALLORCA (Siglos XIV-XVIII)

Antonio PLANAS ROSSELLÓ
Universitat de les Illes Balears

I. LOS ORÍGENES DEL COLEGIO

La presencia de notarios en Mallorca se remonta a la conquista de la isla por Jaime I. La institución del notariado, importada por los conquistadores, responde a las mismas características que en Cataluña. La carta de población de 1 de marzo de 1230 regula sucintamente el oficio disponiendo que cualquier laico idóneo pueda ejercer como notario público, tras prestar juramento en poder de la curia y de los prohombres de que será legal en su oficio a las partes.¹ Los primeros *notarii publici Maioricarum* se documentan ese mismo año. El 20 de marzo autorizó un instrumento con ese título Ramon d'Aragó, el día 10 de diciembre lo hizo Berenguer Company, y el 13 Raimundo de Mirambell.² A lo largo de la centuria el elenco de profesionales se hace muy abundante.³

Sin embargo los notarios no se organizaron corporativamente hasta el siglo XIV. En algunas ocasiones debieron asociarse puntualmente para la defensa de sus intereses. Así, en 1309 el notario Guillem Vadell, en nombre propio y el de sus colegas, recurrió ante la curia del gobernador un arancel de derechos notaria-

¹ A.R.M., *Llibre de privilegis dels reis*, f. 17. Pérez Martínez, L., «Corpus documental Balear. Reinado de Jaime I», *F.R.B.*, I, p. 64.

² PÉREZ MARTÍNEZ, L., «Corpus documental...», pp. 29 y 48-49.

³ Se puede consultar la relación en PLANAS ROSSELLO, A., «El notariado en la Mallorca del siglo XIII», *Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics*, 13, pp. 7-36.

les formado por los jurados del reino.⁴ Pero no existía entonces una organización corporativa permanente. En 1386 algunos notarios se negaron a acatar una provisión regia que les ordenaba prestar juramento de las franquicias del reino y recurrieron la norma ante la curia del gobernador.⁵ Pensamos que, de haber existido un colegio hubiese sido éste quien hubiese cuestionado la disposición, como lo hizo unas décadas más tarde.⁶ El 20 de mayo de 1389 Juan I otorgó a los menestrales de Mallorca un privilegio por el que se les permitía reunirse cuantas veces quisieran para tratar de sus asuntos sin necesidad de licencia gubernativa, formar ordenanzas y establecer cajas comunes. Los jurados del reino se opusieron a este privilegio que consideraban contrario a las franquicias del reino y lesivo para sus facultades de administración y gobierno de la isla. En un escrito de 17 de julio de 1389 señalaron que en varias ocasiones los mercaderes y los notarios habían solicitado al monarca estas facultades y les habían sido denegadas.⁷ Esto indica que no existía un colegio de notarios en aquella fecha. Probablemente la constitución del colegio tuvo lugar a partir del mencionado privilegio. A pesar de que fue derogado unos meses más tarde,⁸ nos consta que en la práctica los oficios menestrales continuaron el desarrollo de sus organizaciones corporativas.⁹ En cualquier caso, tenemos constancia de la existencia del colegio de notarios desde el 26 de abril de 1390, fecha en la que sus rectores impugnaron ciertas ordenanzas sobre el oficio formadas por los jurados del reino, que consideraban lesivas para sus intereses.¹⁰ En los años inmediatos a la fecha indicada, los notarios, ya organizados corporativamente, consiguieron algunas ventajas, como su equiparación al estamento de mercaderes por pragmática de 20 de julio de 1392,¹¹ o la obligación de inscribirse como acusador y someterse a la pena de talión para quien quisiera imputarles el delito de falsedad documental, establecida por privilegio de 25 de febrero de 1394 a petición del colegio.¹²

⁴ PONS PASTOR, A., *Constitucions i ordinacions del regne de Mallorca*, I, Palma, 1932, I, pp. 29-35.

⁵ A.R.M., L.R. 34, ff. 159, 196 y 224.

⁶ En 1413 el colegio de notarios impugnó un capítulo de las ordenanzas formadas por los jurados del reino que reiteraba la obligación de prestar tal juramento (A.R.M., A.A. 539 / 1).

⁷ A.R.M., L.R. 37, f. 178v.

⁸ Por edicto de 20 de noviembre de 1389 (PONS PASTOR, A., *Libre del Mostassaf de Mallorca*, Madrid, 1949, p. 285).

⁹ BERNAT ROCA, M., «Entorn a l'organització dels menestrals a la Mallorca del segle XIV», *B.S.A.L.*, LVIII (2002), p. 108.

¹⁰ A.R.M., A.H. 419, ff. 77-90.

¹¹ A.R.M., L.R. 41, f. 8.

¹² A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 136v. PLANAS ROSSELLO, A., *El proceso penal en el reino de Mallorca*, Palma, 1998, pp. 149-150. Esta misma norma fue otorgada por Juan I en favor de los notarios de Barcelona, en el privilegio fundacional de su colegio de 1395 (*Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona*, Barcelona, 1965, p. 177).

El colegio mallorquín es pues más tardío que los de Zaragoza, que data de los primeros años del siglo XIV, Cervera, reconocido en 1348, y Valencia, documentado en 1364, pero ligeramente anterior al de Barcelona, creado por Juan I en 1395.¹³

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO

El hecho de que no hayamos podido localizar las primitivas ordenanzas del colegio, y que sólo se haya conservado su documentación interna a partir del último cuarto del siglo XVI nos impide tener un conocimiento detallado de su funcionamiento en la época medieval.

II.1. El ámbito personal del Colegio

Integraban el colegio notarios públicos y escribanos. Los notarios públicos eran los profesionales dotados de fe pública que habían recibido su título y signo tras aprobar un examen en la curia del veguer, en presencia de los jurados, por dos notarios versados en su ciencia.¹⁴

Los escribanos eran personas con conocimientos de escritura y latinidad, adquiridos de forma práctica, que no habían superado examen alguno. La condición de escribano solía ser un paso previo para acceder al examen de notaría. Según su nivel de formación hay que distinguir entre ellos a los escribanos propiamente dichos y los aprendices. Los primeros, que tenían una formación más adelantada, sustituían al notario titular en la redacción material de algunos documentos, aunque no gozaban de la fe pública, que correspondía únicamente al notario. Algunos de estos escribanos, actuaban como subrogados de un notario al que habían prestado juramento de fidelidad. Tales jurados o subrogados tenían amplias facultades para autorizar instrumentos públicos —salvo testamentos y otros actos de última voluntad— pero siempre en nombre, por mandato y bajo la responsabilidad del notario titular.¹⁵

¹³ GARCÍA SANZ, A., «Precedents, origen i evolució dels Col·legis notariais», *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 1994, pp. 176-182.

¹⁴ Esta era la regla aprobada por Jaime I en 1247 (A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 4; AGUILO, E.K., «Franqueses i privilegis del regne», *B.S.A.L.*, V, p. 108) aunque, como veremos, con posterioridad se regularon de forma más precisa los requisitos para acceder al examen y el modo de realizarlo.

¹⁵ Según un estilo recopilado por el gobernador Arnau de Erill en 1343, en Mallorca era uso y costumbre que los escribanos que habitaban y practicaban con notarios pudieran recibir instrumen-

Los aprendices eran escribientes que seguían un aprendizaje práctico en el domicilio de un notario, como medio para acceder a la profesión en el futuro. Durante este periodo auxiliaban al notario y sus escribanos en las tareas más sencillas. Pero la principal diferencia con los escribanos parece residir en que los primeros percibían una remuneración por su trabajo, mientras que los segundos pagaban para compensar la enseñanza recibida y su manutención.¹⁶

En 1661 se constituyó en Mallorca un colegio de escribanos y procuradores, bajo la advocación de Santo Tomás de Villanueva, cuyas ordenanzas fueron aprobadas por Presidal decreto de 27 de octubre de aquel año.¹⁷ Para hacer frente a esta novedad, las ordenanzas del colegio de notarios de 1665 dispusieron que los practicantes de notaría —incluso aquellos que ejerciesen de algún modo como escribanos o procuradores— no se agregasen al colegio de escribanos y procuradores sino al de notarios, satisfaciendo la mitad de la cuota.¹⁸ En esta línea, las ordenanzas de 1689 dispusieron que los años de práctica realizados antes de haber formalizado la matrícula en el colegio como practicantes, no se computarían para poder presentarse al examen de notario.¹⁹ Sólo aquellos escribanos o procuradores que no pretendían seguir la carrera notarial se matriculaban en aquel colegio.

En 1659 integraban el colegio 154 personas, esto es 84 notarios (62 de la ciudad y 24 de la parte foránea) y 68 escribientes (44 de la ciudad, y 24 de la parte foránea).²⁰ En cambio, en 1664, tras la creación del colegio de escribanos quedó integrado por 91 notarios (66 de la ciudad y 24 de la parte foránea).²¹ Tras la aprobación de las ordenanzas de 1665 se integraron asimismo en el colegio quince practicantes de notaría.²²

tos y contratos que tenían que autorizar éstos —excepto testamentos y codicilos— siempre que hubieran jurado y fuesen subrogados del notario, y que éste tuviera conocimiento de ello (A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 31. MOLL, A., *Ordinacions y sumari dels privilegis, consue-tuts i bons usos del regne de Mallorca*, Mallorca, 1663, p. 125).

¹⁶ PAGAROLAS SABATÉ, L., «Notaris i auxiliars de la funció notarial a les escriptories de la Barcelona medieval», *Lligall*, 8, 1994, pp. 60-65.

¹⁷ Estas ordenanzas no se recogen en el Libro de Presidales Decretos de aquella fecha. Tenemos noticia de ellas a través de las ulteriores ordenanzas de 10 de marzo de 1705, que fueron publicadas, traducidas al castellano, en 1834 (*Capítulos formados para el arreglo y gobierno del Real Colegio de escribanos y procuradores, establecido en la ciudad de Palma, capital del reino de Mallorca / traducido literalmente al castellano del antiguo lemosín por una Comisión nombrada al efecto en 8 de marzo de 1831, por los Rectores y Consejo del mismo*, Palma de Mallorca, Felipe Guasp, 1834).

¹⁸ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions del Colegi de Notaris (1665)», *B.S.A.L.*, X, p. 96.

¹⁹ A.R.M., A.A. 97, f. 243v.

²⁰ A.R.M., A.H. 5519.

²¹ A.R.M., A.H. 5521.

²² A.R.M., A.H. 5522, f. 4.

II.2. El ámbito territorial

El ámbito del colegio era insular, de forma que se integraban en él tanto los profesionales de la ciudad como los de las villas de la parte foránea de Mallorca. En 1247 Jaime I había dispuesto que nadie pudiese ser constituido escribano público si no estaba domiciliado en aquella villa o sus suburbios.²³ De acuerdo con esta norma se hubiese podido interpretar que el veguer sólo podría conferir la *auctoritas* a las personas que habitaban en la ciudad. Por ello, Jaime II, en su reforma de las franquicias de 31 de julio de 1300, especificó que podrían acceder al notariado tanto los habitantes de la ciudad como los de las villas y lugares, puesto que toda la isla integraba una misma universidad.²⁴

Sin embargo, el control del colegio lo ostentaban los notarios ciudadanos, pues los foráneos tenían dificultades para desplazarse a la ciudad para asumir los cargos o participar en las sesiones plenarias. A pesar de ello, por lo menos en el siglo XVI, pagaban las cuotas colegiales en la misma cantidad que los ciudadanos.²⁵ Su residencia en la parte foránea suponía otras desventajas, pues los gastos de peajes para la exacción de las cuotas y la presentación de los libros y protocolos para ser fiscalizados por los rectores, corrían a su cargo.²⁶ Únicamente, por razones obvias, estaban exentos de la obligación de acudir a la fiesta patronal, cuya omisión por los ciudadanos se castigaba con pena de veinte sueldos.²⁷

Sin embargo, apenas hemos documentado conflictos de intereses, entre unos y otros, similares a los que se produjeron en algunos gremios menestrales y que dieron lugar a la formación de corporaciones separadas. En cualquier caso, la escasez de notarios en las villas impedía que se plantease la creación de colegios locales.

II.3. El sistema de gobierno

El sistema de gobierno del colegio se mantuvo durante mucho tiempo con una estructura muy arcaica que fue poniendo al día mediante soluciones seme-

²³ *Nullus in scriptorem publicum statuatur nisi in eadem villa vel suburbiis habuerit proprium domicilium* (A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 4; AGUILO, E. K., «Franqueses...», B.S.A.L., V, p. 108).

²⁴ *Quia homines civitatis et totius insule Maioricarum unum corpus faciunt et in suis comunibus negotiis unam universitatem, Nos Iacobus, rex Maioricarum predictus, ideo volumus et statuimus quod homines populati in civitate sive in aliis locis insule Maioricarum vel inde oriundi, dum tamen sint suficientes, ad tabellionatus officium admittantur secundum formam privilegii supradicti* (A.R.M., *Llibre de jurisdiccions i stils*, f. 56).

²⁵ Así lo señala expresamente una ordenanza de 1580 que incrementó su montante (A.R.M., A.H. 5535, f. 3). En 1637 el clavario, al rendir cuentas, declaró que no había cobrado las caridades a los notarios foráneos porque ignoraba que debían pagarlas (A.R.M., A.H. 5500, f. 22).

²⁶ A.R.M., A.H. 5535, f. 5.

²⁷ A.R.M., A.H. 5535, f. 4.

jantes a las que seguían las corporaciones menestrales, aunque por lo general se adoptaron mucho más tarde que en los gremios más pujantes.

Aunque, como hemos indicado, los escribanos formaban parte del colegio, sólo los notarios disponían de voz y voto y podían acceder a los cargos. Esta regla es inequívoca desde la segunda mitad del siglo XVI. Pero en 1489 nos consta que uno de los cuatro rectores era el escribano Tomàs Gotzens.²⁸ De todas formas, el hecho parece excepcional, pues no hemos podido localizar ningún otro dato que indique que los escribanos participasen en el gobierno del colegio en esa época.

El colegio se gobernaba por cuatro rectores con mandato anual. Su denominación, distinta a la de *sobreposats* propia de sus equivalentes de los gremios menestrales, o la de mayores, que adoptan los del colegio valenciano, denota desde un primer momento una diferencia de *status* respecto a los restantes oficios y artes liberales o mecánicas.

El rector mayor era el más antiguo en el ejercicio del notariado entre los rectores. Pero los cuatro podían ser relativamente recientes en la profesión. A diferencia de lo que ocurría en el colegio valenciano desde el siglo XV,²⁹ hasta la segunda mitad del siglo XVII no existieron dos grupos electorales en función de la antigüedad. Era el rector mayor quien llevaba el principal peso de la administración ordinaria del colegio y presentaba las propuestas al consejo.

El sistema tradicional de elección era por cooptación y abono. Cada uno de los rectores proponía un nombre que era sometido a votación por los cuatro, mediante las palabras *aprobo* y *reprobo*. Pero bastaba la mayoría de votos para quedar abonado. En algún caso los rectores propusieron a sus sucesores por sorteo,³⁰ pero generalmente lo hacían *segons Déu e la mia consciència*. En 1658 uno de los rectores, que se hallaba ausente, pretendió dar su voto por escrito, pero el consejo decidió que en tales casos debía suplirle el más antiguo de los rectores del año anterior.³¹ Los deudores al colegio no eran admitidos para el ejercicio del cargo.³²

Los rectores prestaban juramento en poder del veguer. En el siglo XVI la fórmula, muy sencilla, recogía el compromiso de haberse bien y lealmente en el cargo, observar y hacer observar los estatutos y capítulos del colegio, y en especial la obligación de rendir cuentas y visitar a los notarios para inspeccionar sus

²⁸ A.R.M., S. 41, f. 44v.

²⁹ CRUSELLES GÓMEZ, J. M., *Els notaris de la ciutat de València. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV*, Barcelona, 1998, p. 100.

³⁰ Así lo hicieron en 1581 (A.R.M., A.H. 5535, f. 8).

³¹ A.R.M., A.H. 5536, f. 117v.

³² En 1639 no fue admitido el notario Melchor Sans por no haber dado las cuentas de una talla que había recaudado en nombre del colegio (A.R.M., A.H. 5500, f. 20).

libros. Posteriormente se incluyó la obligación expresa de observar determinadas ordenanzas del colegio.

En caso de que uno de los rectores falleciese durante su mandato no se le nombraba sustituto. Así se dispuso en 1632 cuando, por muerte del rector mayor, los tres rectores restantes solicitaron la designación de una persona de experiencia, por considerarse excesivamente jóvenes.³³ En consecuencia, los rectores no podían delegar sus atribuciones en otro notario en los casos de ausencia o enfermedad.³⁴ La renuncia al cargo sólo se aceptaba cuando existía algún impedimento legítimo.

Hasta la segunda mitad del siglo XVI los rectores dirigían y administraban el colegio, pero, para la adopción de las medidas de mayor trascendencia, convocaban un consejo general integrado por todos los notarios de la ciudad, tras obtener el preceptivo permiso del lugarteniente general.³⁵ Las sesiones de este consejo eran presididas por los rectores, con la intervención de un macero o *vergüer* de la gobernación, en representación del lugarteniente. Las propuestas las presentaba generalmente el rector mayor, en nombre de los cuatro rectores. Sólo en algunos casos la asamblea elegía una comisión reducida para que, junto con los rectores, llevase a cabo determinados trabajos.

En 1572, a semejanza del sistema propio de los otros gremios, se decidió constituir un consejo ordinario integrado por doce miembros: los cuatro ex-rectores y ocho consejeros. El primer año se eligieron doce consejeros entre los colegiados, y para el año siguiente se dispuso que integrasen el consejo los cuatro rectores salientes y ocho consejeros propuestos por los ocho notarios más antiguos entre los doce del consejo fundacional. A partir de la tercera elección serían los ocho consejeros salientes quienes anualmente propondrían los nuevos ocho nombres.³⁶ Como en la elección de los rectores, cada uno de los consejeros debía proponer a su sucesor, y su nombre se sometía a la votación por *aprobo* y *reprobo* de los rectores y consejeros. Los candidatos quedaban aprobados incluso en caso de empate de votos.

Los consejeros prestaban juramento en poder del rector mayor. Los ex-rectores aportaban al consejo su experiencia en el mandato antecedente. Precedían a los consejeros en sus asientos, aunque algunos consejeros fuesen más antiguos que ellos en el ejercicio de la profesión.³⁷ En 1708 se dispuso que actuasen siempre como examinadores del colegio.

³³ A.R.M., A.H. 5536, f. 37.

³⁴ Así, en 1659 no se admitió un sustituto nombrado por el rector mayor durante su ausencia (A.R.M., A.H. 5536, f. 119v).

³⁵ A.R.M., A.H. 5534, f. 16.

³⁶ A.R.M., A.H. 5534, ff. 16v-17.

³⁷ En 1624 se propuso modificar la regla, de forma que se respetase estrictamente la antigüedad, pero no se aprobó (A.R.M., A.H. 5536, f. 9).

En 1665 la grave situación de endeudamiento del colegio y el anquilosamiento de sus órganos de gobierno, provocó que los rectores perdiesen el timón de la corporación, que pasó a manos de un sector más dinámico y reformista. En el consejo celebrado el 7 de febrero de ese año, el consejero Joan Petró propuso introducir un cambio de régimen que facilitase una mejor administración del colegio, pues consideraba que una de las razones de la mala situación que atravesaba era el hecho de que mediante el sistema de elección tradicional se supiese previamente quiénes iban a ejercer los cargos en el futuro. Por ello propuso la introducción de la elección a *sort i sac*.³⁸ Aunque el rector mayor se opuso a esta novedad aduciendo que contravenía las antiquísimas costumbres sobre el gobierno del colegio plasmadas en sus ordenanzas, el consejo designó una comisión integrada por los rectores y otros cuatro notarios para que formasen unos nuevos capítulos. El texto de las ordenanzas fue aprobado por el consejo general del colegio de 2 de marzo y ratificado por el lugarteniente general mediante presidal decreto de 4 de marzo de 1665.³⁹

Las nuevas ordenanzas introdujeron un sistema de elección por sorteo mediante la insaculación en distintas bolsas de unas cédulas con los nombres de los notarios aptos, de las que anualmente se practicaría una extracción para cubrir de los cargos. La insaculación, que se debía repetir cada tres años, se efectuaba mediante la propuesta de nombres por rectores y consejeros, que debían ser abonados por mayoría de bolas blancas y negras.

Otra novedad consistió en que los cuatro cargos de rector se repartieron por igual entre los notarios viejos (con más de doce años de ejercicio) y los jóvenes (con menos de doce años). En cambio, los consejeros se elegían sin distinción de antigüedad. El sistema vino acompañado de un periodo de vacancia de tres años para los cargos y dos para los consejeros, a fin de dificultar que el gobierno del colegio quedase en manos de un grupo cerrado.

Las ordenanzas de 1708 modificaron parcialmente las anteriores reglas pues pasaron a considerarse viejos los notarios que llevaran quince años de ejercicio, y jóvenes los que superasen los seis años. De esta forma quedaron excluidos del gobierno del colegio los notarios de incorporación más reciente.⁴⁰

Desde la reforma de 1572 las fuentes distinguen entre consejo ordinario y consejo general o extraordinario. Para la reunión de uno y otro se debía obtener la licencia del lugarteniente general, que estaba representado en las asambleas por un macero.

³⁸ A.R.M., A.H. 5536, ff. 149v-150.

³⁹ A.R.M., A.A. 85, ff. 252-258. SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions del Colegio de Notaris (1665)», B.S.A.L., X, pp. 63-64 y 94-96.

⁴⁰ A.R.M., A.A. 104, f. 195.

El consejo ordinario adoptaba resoluciones sobre las cuestiones corrientes del colegio. Las ordenanzas prevén que *fassen y tingan ple poder de fer y determinar de ací al devant totas las determinacions los aparrà se hauran de fer per utilitat e bé del dit collegi. Y lo que per dits rectors y consellers o per la maior part de aquells serà determinat, tinga tanta forsa e valor com si per tot lo collegi fos stat conclús, diffinit e determinat*. En ocasiones los rectores sometían a su consideración incluso aquellas cuestiones sobre las que se les había solicitado un dictamen pericial.

En los primeros años después de la constitución del consejo ordinario no nos consta que se reuniese el extraordinario, ni siquiera para aprobar aumentos de cuotas o repartos de tallas. En cambio, en 1607, con ocasión de tratar acerca de una modificación de la normativa de nombramiento del escribano del Consulado de Mar, el consejo ordinario decidió que, dada la importancia del asunto, se convocase una nueva asamblea en la que además de los consejeros ordinarios interviniesen doce notarios más, elegidos por los rectores.⁴¹ Se trata, en este caso, de una asamblea particular convocada para conseguir una mayor representatividad a la hora de adoptar una determinación de especial trascendencia.

El consejo extraordinario era una asamblea general a la que se convocaba a todos los notarios miembros de la corporación. Las propuestas las presentaba generalmente el rector mayor, en nombre de los cuatro rectores. Para la válida constitución del consejo general se requería la asistencia de la mayoría simple de los notarios.⁴² En 1708 se aprobaron por unanimidad ciertas ordenanzas, en un consejo general al que acudieron 55 notarios. Sin embargo, los rectores tuvieron que solicitar la dispensa del número al lugarteniente general, ya que a pesar de haber sido convocados todos los notarios de la parte foránea, sólo habían acudido tres. En aquella fecha integraban el colegio 137 notarios, 103 de la ciudad y 34 de las villas de la parte foránea.⁴³ El quorum exigido se cumplía fácilmente respecto a los notarios ciudadanos pero no respecto a los foráneos.

Aunque las ordenanzas de 1572 delegaron en el consejo ordinario la aprobación de todas las determinaciones para bien y utilidad del colegio, con la misma fuerza que si se hubiesen reunido todos los colegiados, más adelante debió parecer que ciertas cuestiones tenían que ser tratadas por el pleno de los miembros del colegio.

No hemos localizado ninguna reunión del consejo general hasta el año 1630. A partir de esta fecha, los rectores lo convocan con alguna frecuencia. El

⁴¹ A.R.M., A.H. 5535, f. 94.

⁴² En 1662 no se pudo celebrar un consejo por falta de *quorum* (A.R.M., A.H. 5536, f. 135).

⁴³ A.R.M., A.H. 5530, ff. 11-13.

primero de ellos se convocó para decidir un acuerdo o transacción con los notarios reales, por el que se eximió a los creados hasta la fecha de superar el tradicional examen ante los rectores.⁴⁴ En adelante se reunieron otros para decidir la interposición de algunos pleitos contra la Universidad, para aprobar gastos extraordinarios de cierta entidad —como los servicios ofrecidos al monarca para financiar gastos militares— o para aprobar ordenanzas sobre el régimen de la corporación, como las de 1665, 1689 y 1708.

Las ordenanzas de 1665 dispusieron que las modificaciones de las cuotas ordinarias debían aprobarse por consejo general, y que los rectores y consejo ordinario no podrían gastar cantidad alguna sin su autorización, salvo los salarios y gastos de cera acostumbrados y 10 libras anuales que podrían distribuir como limosnas.⁴⁵ En definitiva, para salvaguardar la economía del colegio, se privó a los rectores y consejo ordinario de las amplias facultades de las que hasta entonces disponían para ordenar gastos extraordinarios.

La ausencia de las actas posteriores al año 1665 nos impide conocer la frecuencia con la que fue convocado el consejo general durante este periodo. Pero el hecho de que las ordenanzas dispusieran que la aprobación de gastos extraordinarios requería su voto favorable debió hacer que se tuviese que reunir en muchas ocasiones. El importante número de personas que tenían derecho a participar en esta asamblea debió convertirla en inoperante. Por ello, las ordenanzas de 1708 redujeron el consejo general o consejo extraordinario a un determinado número de consejeros electos, a fin de evitar los gastos que suponía la citación de los notarios de la parte foránea y la dificultad de contar con el *quorum* requerido, por su acreditado absentismo. El último consejo al que se convocó a todos los colegiados se denomina en las actas *consell generalíssim*. En adelante el *consell general* quedó integrado por los cuatro rectores, los cuatro ex-rectores, y dieciséis consejeros, ocho ordinarios y ocho extraordinarios (cuatro jóvenes y cuatro viejos). El *quorum* quedó fijado en 20 miembros.⁴⁶

II.4. La administración económica

La administración económica del colegio fue competencia de los rectores hasta las postrimerías del siglo XVI. Eran ellos quienes recaudaban las cuotas y efectuaban los pagos. A pesar de que los rectores estaban obligados a presentar las cuentas de su gestión, parece que incumplían su obligación con mucha fre-

⁴⁴ A.R.M., A.H. 5536, ff. 27-30.

⁴⁵ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», B.S.A.L., X, pp. 64 y 96.

⁴⁶ A.R.M., A.A. 104, ff. 195.

cuencia. Por determinación del consejo de 4 de septiembre de 1587 se dispuso que los rectores de años pasados y los futuros tuviesen que dar las cuentas en un plazo de diez días o, de lo contrario, las deudas que arrastraba el colegio se pagarían de sus propios bienes.⁴⁷

Finalmente, ante las dificultades por las que atravesaba la gestión del colegio se creó el oficio de clavario por presidal decreto de 27 de mayo de 1598, que ratificó el acuerdo adoptado por la corporación el 7 de marzo del mismo año.⁴⁸ La creación del clavario en el colegio de notarios es tardía. Los gremios menestrales habían introducido este oficio en fechas más tempranas del siglo XVI.⁴⁹

El clavario debería recaudar todos los créditos del colegio (por caridades, censos, atrasos, etc.) y efectuar los pagos que le ordenaban los rectores mediante boleta. Antes de asumir el cargo debía dar fianzas suficientes a juicio de los rectores, y prestar juramento en poder del veguer de haberse bien y lealmente en el ejercicio del cargo, y dar cuenta y razón de su gestión de acuerdo con las determinaciones del colegio. Tenía carácter remunerado ya que percibiría dos sueldos por libra de las cantidades recaudadas. Sólo formaba parte de las funciones del clavario la recaudación de las cuotas ordinarias. El consejo general del colegio encomendaba en cada caso la recaudación de las tallas extraordinarias a la persona que consideraba oportuna. Por lo general se encargaba al clavario, que debía prestar nuevas fianzas antes de asumir esta obligación.⁵⁰ Pero en otras ocasiones se adjudicaba a cualquier otro miembro del colegio, con la obligación de prestar fianzas y el derecho a percibir dos sueldos por libra de la cantidad recaudada.⁵¹

De acuerdo con las ordenanzas, el clavario estaba obligado a presentar las cuentas completas y líquidas en poder del escribano del colegio, en el plazo de tres meses desde su cese en el oficio. La audición de tales cuentas correspondía los rectores, que debían dictar sentencia en el plazo de un mes. En caso de que no diese las cuentas en plazo o resultase deudor al colegio se le exigirían unos intereses de demora del ocho por ciento. El incumplimiento de estas reglas se castigaba con una multa de 30 libras. En la práctica se comprueba que los clavarios fueron poco ágiles en la rendición de sus cuentas y que los rectores eran

⁴⁷ A.R.M., A.H. 5535, f. 25v.

⁴⁸ A.R.M., A.A. 58, ff. 252-253v.

⁴⁹ QUETGLAS GAYA, B., *Los gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX*, Palma, 1939, p. 32.

⁵⁰ Por ejemplo se le encomienda la recaudación de una talla en 1601 /A.R.M., A.H. 5535, f. 68) y en 1635 (Ibid., f. 55).

⁵¹ En 1634 se nombró a un notario que no pertenecía siquiera al consejo ordinario (A.R.M., A.H. 5536, f. 43).

poco diligentes en el control de las mismas. Así, en 1635 el consejo general trató acerca de que algunos clavaros anteriores todavía no habían rendido cuentas y otros que lo habían hecho debían ciertas cantidades a la corporación.⁵² En 1643 se acordó que el notario Francesc Llinàs exigiese las deudas de los clavaros anteriores, con un salario de 4 sueldos por libra, porque los clavaros, por respetos humanos u otros motivos, eran poco eficientes en la recaudación de las cantidades adeudadas por sus antecesores.⁵³ Pero el problema se reprodujo unas décadas más tarde.⁵⁴

Para mejorar el control contable, las ordenanzas de 1665 crearon el nuevo oficio de oidor de cuentas. El cargo, que era incompatible con cualquier otro del colegio, sería ejercido anualmente por dos notarios, elegidos mediante el sistema de insaculación, y sometidos a tres años de vacancia.⁵⁵ Tales oidores deberían prestar juramento en poder del veguer.

Su cometido era fiscalizar las cuentas del clavario, tarea que los rectores hasta la fecha habían desarrollado con escasa eficacia. Al finalizar su mandato el clavario tenía un plazo de tres meses para presentar las cuentas, que debían ser auditadas en el plazo de un mes por los rectores y los dos oidores.

Las ordenanzas de 1708 dispusieron que sólo podrían ser oidores quienes llevasen seis años de ejercicio como notarios.⁵⁶ Asimismo prohibieron a los rectores vetar la admisión o rechazo de las partidas en cargo o descargo, pues ésta era competencia exclusiva de los oidores.

Las sentencias dictadas por los oidores podían ser apeladas ante la Real Audiencia.⁵⁷

II.5. Los oficios subordinados

El colegio contaba entre sus medios personales con dos oficiales que no se hallaban integrados en sus órganos de gobierno.

II.5.1 El secretario

El Colegio contaba con un secretario o escribano, que levantaba acta de las determinaciones del consejo y documentaba las distintas actuaciones oficiales

⁵² A.R.M., A.H. 5536, f. 51v.

⁵³ A.R.M., A.H. 5536, f. 85.

⁵⁴ De nuevo en 1665 el consejo general tuvo que disponer que se revisasen todos los clavaros desde el año 1640 (A.R.M., A.H. 5536, f. 148).

⁵⁵ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», B.S.A.L., X, p. 94.

⁵⁶ A.R.M., A.A. 104, f. 195v.

⁵⁷ A.R.M., Pleitos I, C 52.

de la corporación. El cargo parece que era designado a beneplácito por los rectores, pues no consta su elección en los libros de determinaciones del colegio.⁵⁸ En 1586 el secretario se quejó a los rectores de que jamás había percibido remuneración alguna, y solicitó que se le tasase un salario o de lo contrario renunciaría al cargo. El consejo acordó que se le pagase una cantidad de cera anual.⁵⁹ Más adelante nos consta que percibía un salario de tres libras anuales, que en 1665 se incrementaron a seis por el mayor trabajo que supuso la introducción de la nueva normativa.⁶⁰ En 1582 los rectores adquirieron una arca de cuatro llaves para conservar la documentación del colegio, que depositaron en la curia del veguer.⁶¹ Según las ordenanzas el secretario debía custodiar en el arca los libros del colegio y debía exigir un recibo cuando se extrajesen por alguna necesidad.⁶²

II.5.2 *El nuncio*

Asimismo disponía el colegio de un nuncio, un oficial subalterno, que era nombrado por los rectores a beneplácito. Dicho nuncio percibía en 1581 un salario ordinario de 4 libras anuales, y se le pagaron otras seis por trabajos extraordinarios en las visitas de protocolos.⁶³ Hasta la creación del clavario era el encargado de la recaudación de las cuotas, como procurador de los rectores. Debía prestar juramento al acceder al cargo.⁶⁴

II.6. La sede

En el siglo XVI —y probablemente desde el siglo XIV— el colegio de notarios se reunía en la sala capitular del convento de Santo Domingo, en cuya iglesia se celebraba el culto al santo patrón, Santo Tomás de Aquino. En 1605, unas desavenencias momentáneas con los dominicos les llevaron a aprobar su traslado al convento de San Francisco —los franciscanos eran los tradicionales

⁵⁸ Sólo en 1639 los rectores propusieron el nombramiento de secretario al consejo ordinario (A.R.M., A.H. 5536, f. 71).

⁵⁹ A.R.M., A.H. 5535, f. 16.

⁶⁰ A.R.M., A.H. 5536, f. 153.

⁶¹ A.R.M., A.H. 5535, f. 9.

⁶² A.R.M., A.H. 5536, f. 147.

⁶³ A.R.M., A.H. 5535, f. 6.

⁶⁴ A.R.M., A.H. 5536, f. 19.

adversarios de los dominicos— pero la cuestión quedó pronto resuelta y finalmente no se llegó a sustituir la sede.⁶⁵

Desde los últimos años del siglo XVI el colegio realizó algunos intentos para adquirir una sede. En 1592 el consejo ordinario acordó que se alquilase una casa o un estudio.⁶⁶ Pero no parece que esta determinación se llevase a efecto. En 1613 se planteó de nuevo la posibilidad de adquirir una casa para celebrar reuniones y reunir un archivo de protocolos.⁶⁷ Nuevas determinaciones en este sentido se aprobaron en 1617 y 1623, pero los sucesivos intentos fracasaron por falta de medios económicos propios y porque los jurados no les proporcionaron la ayuda que solicitaron para ello. Hasta su desaparición, el colegio siguió celebrando los consejos en el convento de dominicos y las reuniones de los rectores en la casa de uno de ellos. De hecho, cuando en 1665 se ordenó la adquisición de una arca de dos llaves con las armas del colegio para custodiar los sacos para el sorteo de los oficios, se dispuso que se guardase en la casa del rector mayor,⁶⁸ y en 1708 se dispuso que la audición de cuentas también se llevase a cabo en ella.

III. LA ACTIVIDAD DEL COLEGIO

En 1390 el Colegio de Notarios recurrió ante la curia del gobernador ciertas ordenanzas formadas por los jurados, que regulaban importantes aspectos de su profesión, sin haber sido sometidas a su dictamen. Los notarios afirmaban que hasta la fecha su oficio había sido regulado por el monarca a través de pragmáticas y reales órdenes, y por los gobernadores con poder especial para dictar pragmáticas, pero nunca por ordenanzas de los jurados. Su recurso tuvo un éxito parcial, pues consiguieron que se revocasen algunas de las disposiciones contenidas en ellas. La pragmática del virrey Hugo de Anglesola de 1398 reguló asimismo algunos aspectos de la profesión notarial, pero fue reformada poco más tarde por el gobernador Berenguer de Montagut, tras oír el dictamen de los notarios, abogados y otros profesionales afectados por su normativa.⁶⁹ Sin embargo, en 1413 unas nuevas ordenanzas formadas por los jurados, que recogían muchos de los contenidos de las de 1390, fueron objeto de una nueva impugnación, en la que los notarios adujeron similares argumentos. En adelan-

⁶⁵ A.R.M., A.H. 5535, ff. 85-88.

⁶⁶ A.R.M., A.H. 5535, f. 36v.

⁶⁷ A.R.M., A.H. 5535, f. 110v.

⁶⁸ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions...», *B.S.A.L.*, X, p. 95.

⁶⁹ A.R.M., A.G.C. 1, f. 19v.

te, las ordenanzas sobre el arte de notaría fueron elaboradas por los jurados tras someterlas a la consideración de los rectores del colegio. Así, las de 14 de junio de 1518 fueron publicadas *haguts molts colloquis ab los discrets rectors y altres notables personas de la matexa art.*⁷⁰

Así pues, las primeras actividades del colegio se dirigen a evitar que los poderes públicos —el lugarteniente o la Universidad— regulen su profesión sin escuchar la opinión de los rectores, como representantes del colectivo.

Teóricamente, de acuerdo con un privilegio otorgado por Juan I en 1395 a todos los gremios y colegios de Mallorca,⁷¹ el colegio estaba facultado para elaborar ordenanzas sobre su oficio, aunque su aprobación estaba supeditada al dictamen de los jurados del reino y la ratificación del lugarteniente mediante presidal decreto.

Sin embargo, en los primeros siglos de su existencia, el colegio raras veces tuvo la iniciativa en la formación de estos textos normativos. Tenemos noticias indirectas de que el colegio formó unas ordenanzas sobre su organización interna el 5 de marzo de 1432, que no fueron ratificadas ni publicadas por el gobernador. Por este motivo, en 1581 algunos notarios alegaron que no tenían fuerza vinculante.⁷² La situación cambió radicalmente en la segunda mitad del siglo XVI en éste y otros aspectos del control de la profesión. Las más antiguas ordenanzas formadas por el colegio que hemos podido localizar datan de esta época. Tras ser aprobadas por el consejo extraordinario del colegio, se trasladaban al regente de la Cancillería, que las pasaba a informe de los jurados del reino, y oídos éstos, se ratificaban mediante presidal decreto. El dictamen de los jurados no tenía carácter vinculante. Algunas de ellas se aprobaron con las enmiendas presentadas por los jurados, pero otras se decretaron según la propuesta original, haciendo caso omiso de sus indicaciones. El lugarteniente tenía amplia facultad para introducir las modificaciones que considerase convenientes, aunque raras veces las corregía *motu proprio*. La obligación de pasarlas a informe de los jurados se ratificó por privilegio de Felipe III de 22 de junio de 1616, a instancias de la Universidad, pues se había omitido en alguna ocasiones.⁷³

El colegio disponía de escasas atribuciones reconocidas como propias y exclusivas. Para la defensa de sus intereses corporativos su principal facultad era el derecho de petición, que unas veces ejercía directamente y otras —principalmente por motivos económicos— por mediación de los jurados del reino. La

⁷⁰ A.R.M., S. 46, f. 316.

⁷¹ A.R.M., *Llibre de n'Abelló*, f. 22. QUETGLAS GAYA, B., *Los gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX*, Palma, 1939, pp. 283-284.

⁷² A.C.M., reg. 17038.

⁷³ A.R.M., Códice 31, f. 86.

intervención en el acceso a la profesión no está acreditada hasta muy tarde. El control de la redacción y registro de los instrumentos por parte de los rectores se establece a partir de las ordenanzas de 1518. La intervención en materia de custodia y traspaso de los protocolos también es tardía. Sin embargo, la penuria documental anterior al año 1572 nos impide que saber a ciencia cierta si fue en esta época cuando el colegio asumió determinadas competencias, o si en realidad contaba con ellas anteriormente, pero no ha quedado constancia documental.

III.1. El control del acceso a la profesión

La carta de población dispuso que los notarios debiesen prestar juramento en poder de los prohombres de la ciudad. Asimismo, por privilegio de Jaime I de 31 de octubre de 1247 debían ser examinados del arte de notaría en la curia del veguer por dos letrados versados en su ciencia.⁷⁴ En 1286 Alfonso III reiteró que fuesen creados según las franquicias y con consejo de los prohombres de la ciudad.⁷⁵ A raíz de la institucionalización de la Universidad y de la creación de la corporación notarial, tales disposiciones evolucionaron en un control del examen de los notarios por parte de los jurados del reino —en sustitución de los prohombres— y de los rectores del colegio de notarios. Las ordenanzas de Pelay Uniç de 1413 disponen que debe realizar el examinar el veguer con el consejo de los jurados y sus asesores y algunos notarios antiguos y jurisperitos.⁷⁶ De forma más precisa, las ordenanzas de 1518 prevén que los exámenes se realicen en la sala grande de la casa de la Universidad, en presencia de los jurados, o al menos dos de ellos, y de las demás personas que acostumbran a intervenir. Una vez realizado el examen, debían abandonar la sala el aspirante y las personas que asistieron al acto sin tener voz y voto, a excepción de los jurados, y cada uno de los miembros del tribunal debía dar su voto en secreto, bajo juramento, al notario que realizaba el recuento. El aprobado o suspenso se otorgaba por mayoría simple de los votos.⁷⁷ La intervención de los rectores del colegio no se documenta explícitamente hasta el año 1582, aunque probablemente se remonta al siglo XV. En 1708 se determinó que los examinadores fuesen siempre los ex-rectores o, en caso de impedimento, otro notario de la misma edad elegido por el ex-rector o por el rector que ocupase su lugar.⁷⁸

⁷⁴ A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 4; AGUILO, E. K., «Franqueses...», B.S.A.L., V, p. 108.

⁷⁵ A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 138v.

⁷⁶ MOLL, A., *Ordinacions...*, p. 24.

⁷⁷ A.R.M., S. 46, f. 316.

⁷⁸ A.R.M., A.A. 104, ff. 194v-195.

El colegio intentó tener un control, cada vez más acentuado, del ingreso en la profesión. Para someterse al examen era preciso acreditar un periodo de prácticas —que en 1518 quedó fijado en siete años—⁷⁹ realizadas bajo la dirección de un notario.

Hasta mediados del siglo XVI correspondía a cada notario la facultad de decidir a quién quería introducir en su arte y, en definitiva, a quién facilitar el acceso a la profesión. Sin embargo, de acuerdo con una ordenanza de 3 de septiembre de 1577 los notarios no podían enseñar su arte ni tener practicantes en su notaría sin la licencia escrita de los rectores del colegio continuada por el escribano de la curia del veguer. Tal licencia sólo podía ser otorgada tras probar mediante testimonios escritos en la curia del veguer ser hijos legítimos, sin que su padre y madre tuvieran tacha de conversos o libertinos.⁸⁰

La regla no se aplicó estrictamente. A lo largo del siglo XVII fue reiterada por disposición de 5 de febrero de 1624⁸¹ y confirmada expresamente por las ordenanzas de 1665⁸² y 1689. Las dos últimas confirmaciones indican que se había seguido incumpliendo y establecen los medios para que aquellas personas que llevan algún tiempo practicando sin haber cumplido los mencionados requisitos puedan convalidar ese periodo.

Los hijos de notario gozaban de ventajas evidentes para acceder al oficio de notario (exención o reducción de la cuota de examen, inferior periodo de prácticas, no necesidad de licencia de los rectores para practicar). Sin embargo, desde los últimos años del siglo XVII se introdujeron algunas limitaciones. Así, en 1689 se dispuso que en caso de que su padre hubiese fallecido sin haber tenido tiempo suficiente para enseñarles su arte, debían completar el plazo de siete años con otro notario.⁸³ Por otra parte, en 1708 el colegio acordó que las ventajas concedidas por las ordenanzas, se aplicasen estrictamente a los hijos y no a los nietos u otros descendientes de notario, como se había hecho hasta entonces.⁸⁴ A propuesta de los jurados, el presidal decreto que confirmó esta regla mantuvo los beneficios a los nietos por vía de varón que hubiesen nacido antes de su aprobación.

Asimismo en julio de 1689 el colegio aprobó una ordenanza que dispuso que no pudiesen ser admitidos a examen aquellos practicantes que no contasen con un patrimonio de 2.000 libras mallorquinas, salvo que se tratase de hijos de

⁷⁹ A.R.M., S. 46, f. 316v.

⁸⁰ A.R.M., A.A. 52, f. 157.

⁸¹ A.R.M., A.H. 5500, f. 15.

⁸² SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», *B.S.A.L.*, X, p. 95.

⁸³ A.R.M., A.A. 97, f. 244.

⁸⁴ A.R.M., A.A. 104, f. 195v.

notario, *per major lustre de nostron collegi y vaja en augment la sua stimació*.⁸⁵ Los jurados de Mallorca, en su informe sobre las ordenanzas reprobaron el contenido de este capítulo por considerar que se dirigía exclusivamente a reducir el número de notarios sin garantizar una mayor fidelidad o pericia.⁸⁶ A pesar de ello, el capítulo fue ratificado por presidal decreto. El rigor de la disposición se debe entender en el contexto del pleito que seguía el colegio para conseguir la equiparación con el estamento de los mercaderes, en el que los jurados tomaron parte contra los notarios. En aquellas circunstancias les interesaba especialmente acreditar unas exigencias económicas similares a las del estamento mercantil. Sin embargo, una vez alcanzada su pretensión, la norma fue revocada a propuesta del propio colegio, mediante las ordenanzas de 1708.⁸⁷

Las distintas ordenanzas establecieron requisitos cada vez más rigurosos para garantizar el adecuado cumplimiento de las prácticas. Las ordenanzas de 1665 ordenaron que se respetase escrupulosamente el plazo de siete años, que se había transgredido con mucha frecuencia, acreditándolo mediante información en la curia del veguer. Asimismo precisaron que no bastaba haber servido en cajones o escribanías públicas, sino sólo con un notario que ejerciese la fe pública extrajudicial. Como siempre los hijos de notario quedaron exceptuados.⁸⁸ Las ordenanzas de 1689 dispusieron que antes de iniciar el periodo de prácticas los aspirantes debían someterse a un examen de latinidad por los rectores del colegio.⁸⁹ Asimismo ordenaron que se debiese presentar anualmente un certificado del notario con quien habían continuado las prácticas.⁹⁰ Para mayor control, en 1708 se dispuso que los practicantes tendrían obligación de presentar a los rectores cada tres meses un certificado de haber continuado la práctica durante este periodo, suscrito por el notario a cuyo servicio se hallasen, bajo pena de que no les contasen los periodos que no hubiesen acreditado de esta forma.⁹¹

En cambio, los intentos de limitar el número de aspirantes que podían acceder a la profesión fueron muy fugaces. Las ordenanzas de 1518 dispusieron que no se pudiesen crear sino de tres en tres años. Sin embargo, esta regla, que no se debió aplicar con rigor, fue expresamente derogada por el consejo general del colegio en 1573.⁹² De nuevo, en 1595 se dispuso que no se pudiese crear

⁸⁵ A.R.M., A.A. 97, f. 248.

⁸⁶ A.R.M., A.A. 97, f. 240.

⁸⁷ A.R.M., A.A. 104, f. 194.

⁸⁸ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», *B.S.A.L.*, X, p. 95.

⁸⁹ A.R.M., A.A. 97, f. 243.

⁹⁰ A.R.M., A.A. 97, f. 242v.

⁹¹ A.R.M., A.A. 104, f. 195v.

⁹² A.R.M., A.H. 5534, f. 23v.

sino un solo notario por año, salvo los hijos de notario.⁹³ La regla no se aplicó hasta que las ordenanzas fueron ratificadas por presidal decreto en 1602. Entonces los rectores plantearon una duda acerca de si se debía entender que afectaba a los practicantes que ya habían iniciado su actividad en el momento de la aprobación presidal. La cuestión fue resuelta por el regente, Miquel Miralles, que decretó que no se observase respecto a éstos.⁹⁴ Posteriormente la norma debió entrar en desuso o ser derogada. En 1702 se dispuso que sólo pudiese ser aprobado un notario por año. Pero en 1708 se revocó la limitación, de forma que podrían ser aprobados todos aquellos que se considerasen hábiles, según las antiguas ordenanzas de 1573.⁹⁵

Las disposiciones acerca del modo de creación de notarios públicos con intervención de los jurados o prohombres no supusieron una renuncia por parte del monarca a su derecho a constituir notarios a través de su cancellería. Los *notarii publici Maioricarum* o notarios de creación comunal, tuvieron que convivir siempre con los notarios de creación real (*regia auctoritate*).

Tras la reincorporación de Mallorca a la Corona de Aragón se debió producir una proliferación de tales notarios regios, que motivó las quejas del reino. A raíz de ello, Pedro IV, por privilegio de 30 de enero de 1345, dispuso que incluso los que hubiesen obtenido el privilegio regio deberían ser examinados en la curia del veguer, en la forma acostumbrada, indicando que *non tantum teorica sed exercicium artis et honestitatis vite ac morum gravitas sunt attendenda*.⁹⁶ Sin embargo, la cuestión no permaneció pacífica y el colegio se vio obligado a litigar constantemente por mantener su privilegio.

La necesidad de habilitación de los notarios reales mediante el examen previsto fue reiterada, a petición del colegio, en diversas ocasiones, ya que en muchos casos el lugarteniente general les admitía en la práctica sin haber cumplido este requisito. A juicio de la corporación, ello redundaba en perjuicio de su arte, pues los notarios reales no tenían que someterse a las rigurosas pruebas de limpieza de sangre que exigían las ordenanzas. De hecho, mediante mecanismo consiguieron acceder al oficio los notarios de origen converso Francesc y Joan Bonnín.

Por privilegio de Felipe II dado en Segovia el 1 de junio de 1592, se ratificó la obligación de someterse a examen ante el veguer y los rectores del colegio.⁹⁷ Pero a pesar de esta disposición y otras posteriores confirmatorias,

⁹³ A.R.M., A.H. 5535, f. 49.

⁹⁴ A.R.M., A.H. 5535, f. 75.

⁹⁵ A.R.M., A.A. 104, f. 194.

⁹⁶ A.R.M., *Llibre d'en Sant Pere*, f. 130; CATEURA, P., *Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón*, Palma, 1982, p. 287.

⁹⁷ A.R.M., Códice 32, f. 8.

muchos de los notarios reales que conseguían la cartilla pleiteaban individualmente contra el colegio, alegando que tales disposiciones no eran de aplicación a su caso.⁹⁸ En 1624 existían 18 notarios que habían obtenido la cartilla real por aquel procedimiento. El colegio mantuvo pleito con ellos durante largos años. Por fin, en 1630 se llegó a un acuerdo con los notarios creados mediante cartas reales o virreinales, según el cual los nombrados hasta la fecha se daban por bien examinados y podían incorporarse al colegio, mientras que los que se creasen en el futuro deberían pasar el referido examen.⁹⁹ Pero el acuerdo no fue cumplido. En 1634 el colegio de notarios determinó solicitar a S.M. que las cartillas que se otorgasen a los nuevos notarios reales indicasen que su ejercicio quedaba supeditado a la superación del examen tradicional.¹⁰⁰ De nuevo, en 1645 se reprodujeron las quejas pues el virrey había creado seis nuevos notarios, mediante el examen por un doctor de la Real Audiencia (que según el colegio era el que los promovía a la plaza) y un notario amigo.¹⁰¹ Finalmente, en la segunda mitad del siglo XVII, a raíz de una nueva confirmación otorgada por Felipe IV en Madrid el 29 de marzo de 1653,¹⁰² la cuestión pasó a ser menos conflictiva. En los años inmediatos se siguieron otorgando nombramientos por parte del monarca y de su lugarteniente general, aunque se produjo una desace-leración respecto a la etapa anterior.

Estos notarios reales se incorporaban al colegio tras haber superado el examen público. Puesto que no habían estado inscritos como practicantes, además de la cuota de entrada y las propinas a los rectores y examinadores, se les obligaba a pagar las cuotas correspondientes a siete años.¹⁰³

En Barcelona los notarios reales consiguieron independizarse del colegio de notarios públicos para constituir su propia corporación en 1544.¹⁰⁴ Sin embargo, el colegio de notarios públicos consiguió que se les prohibiese ejercer la fe pública extrajudicial si no se sometían al examen tradicional.

III.2. El control del ejercicio profesional

El colegio ejerce algunas actividades de control del ejercicio de la profesión por parte de sus miembros, aunque siempre por delegación de las autoridades regias o de la Universidad.

⁹⁸ A.R.M., A.H. 5536, ff. 74-75.

⁹⁹ A.R.M., A.H. 5536, f. 27 y A.A. 70, ff. 28-29.

¹⁰⁰ A.R.M., A.H. 5536, f. 248.

¹⁰¹ A.R.M., A.H. 5536, f. 175.

¹⁰² A.R.M., Códice 32, ff. 121v-122.

¹⁰³ A.R.M., A.H. 5527, f. 2.

¹⁰⁴ *Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona*, pp. 315-317.

III.2.1. *Fiscalización de los libros notariales*

Era atribución de los rectores realizar la visura de los libros notariales para fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre redacción y registro de los instrumentos.¹⁰⁵ Al respecto, las ordenanzas de 1518 dispusieron que los rectores del colegio debiesen jurar que visitarían a todos los notarios dos veces al año, de seis en seis meses, para examinar sus notas e instrumentos y proveer debidamente sobre lo que les pareciese incorrecto, bajo pena de perjurio y multa de 25 libras.¹⁰⁶

En 1580, para que los rectores no tuvieran que asumir los costes del desplazamiento a las villas para realizar la visita, se señaló un plazo para que los notarios foráneos presentasen los libros en la ciudad, transcurrido el cual se trasladaría a fiscalizarlas uno de los rectores, a expensas del notario negligente.¹⁰⁷ Los notarios de las villas se quejaron de tener que acudir a la ciudad con sus libros, que corrían así peligro de extraviarse, y se negaron a satisfacer las dietas de desplazamiento de los rectores. Por ello, durante algunos años el control no se llevó a cabo. En enero de 1589 el consejo ordinario del colegio, dispuso de nuevo que se realizase de acuerdo con lo previsto por las ordenanzas.¹⁰⁸ Por una memoria del año 1593 nos consta que los notarios foráneos fueron convocados a llevar las notas a la ciudad en una sola ocasión, no cada seis meses, y que sólo cuatro de ellos incumplieron el mandato.¹⁰⁹

En 1658 el veguer de la ciudad ordenó a los notarios que le presentasen sus notas y protocolos en el plazo de tres meses para examinarlos con intervención de los rectores, y dispuso que éstos le manifestasen los libros de las visitas anteriores. El colegio se opuso a la participación del veguer en las visuras pero no a la fiscalización de tales libros.¹¹⁰ Lo cierto es que probablemente los rectores descuidaban el ejercicio de su obligación de control. Lamentablemente no se han conservado los libros de visitas, que nos permitirían hacer un seguimiento de esta actividad.

¹⁰⁵ En 1334 Jaime III dispuso que los notarios debiesen trasladar las notas tomadas en papeles sueltos al protocolo en el plazo de ocho días (A.R.M., L.R. 8, f. 70). Las ordenanzas de 1518 disponen que en el plazo de tres meses deben continuar en los protocolos y notales, o al menos en los protocolos, todos los instrumentos recibidos por ellos que tienen en cédulas u hojas de papel sueltas (A.R.M., S. 46, f. 316).

¹⁰⁶ A.R.M., S. 46, f. 316.

¹⁰⁷ A.R.M., A.H. 5535, f. 5.

¹⁰⁸ A.R.M., A.H. 5535, ff. 29v-30.

¹⁰⁹ A.R.M., A.H. 5505, f. 71.

¹¹⁰ A.R.M., A.H. 5536, f. 116.

Hemos localizado únicamente un informe desfavorable de la visura de las notas y protocolos de cierto notario en 1648.¹¹¹ Los rectores, por mandato de la Real Audiencia, aprehendieron los libros del notario Joan Bonnín, en los que observaron graves deficiencias, tanto en los testamentos y últimas voluntades, que muchas veces se habían redactado íntegramente o con añadidos que no eran de su mano, como en los contratos y actos, muchas de cuyas solemnidades se habían omitido. Sin embargo, considerando que sería grave escándalo que la cuestión se resolviera por vía judicial, solicitaron al lugarteniente que delegase en ellos la resolución del asunto. Tras conseguir la autorización, dictaron una provisión por la que privaron absolutamente a Bonnín de la facultad de autorizar testamentos u otros actos de última voluntad, bajo pena de nulidad y multa de 50 libras cada vez, y para evitar la infamia que le supondría la privación total del oficio, le facultaron para autorizar contratos u otros actos, siempre que lo hiciese con el consejo de un notario hábil y trasladase las notas al protocolo en el plazo de un mes, bajo pena de cinco libras por cada incumplimiento.

III.2.2. Control de la custodia de las notas y protocolos de los notarios difuntos

Las notas y protocolos notariales constituían un patrimonio personal que podía ser dado en herencia. No cabe duda de que eran considerados propiedad privada de los notarios, aunque por su especial trascendencia pública estaban sometidos a un régimen peculiar que les impedía disponer de ellos libremente. A fin de que tales instrumentos cumpliesen adecuadamente su misión, diversas disposiciones establecieron que los herederos deberían entregarlas a un notario en activo, mediante donación, venta u otro negocio jurídico, en un plazo breve. Esta regla es la que se impuso en los distintos reinos de la Corona de Aragón desde el siglo XIII.¹¹²

En Mallorca no hemos localizado una norma explícita sobre esta cuestión hasta el reinado de Pedro IV. Una ordenanza de 1348 dispone que los bails de las villas deberán guardar las notas de los notarios difuntos en una caja sellada, hasta que sean entregadas a otro notario.¹¹³ Sucesivas ordenanzas decretadas por el lugarteniente Sagarriga en 1390 y Pelay Uniç en 1413 precisaron el procedi-

¹¹¹ A.R.M., A.H. 5500, f. 68.

¹¹² FERRER MALLOL, M. T. y RIERA SANS, J., «La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana», *Estudios históricos y documentos de los archivos de protocolos*, IV (1974), pp. 395-428.

¹¹³ PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, II, p. 65.

miento a seguir para el depósito de las notas en las curias reales del veguer de la ciudad o de los bailes foráneos.¹¹⁴

Unas décadas más tarde, los jurados del reino decidieron intervenir activamente en el asunto. Para que fuese patente al público quiénes eran los notarios que gestionaban tales protocolos, las ordenanzas de 1456 dispusieron que lo comunicasen al escribano de la Universidad, para que lo anotase en el correspondiente registro.¹¹⁵ La disposición no se puso en práctica hasta que fue confirmada en 1479. A partir de entonces se formaron diversos libros de registro de protocolos, algunos de los cuales han llegado hasta nosotros.¹¹⁶

Sin embargo, muchos particulares legos, poseedores de notas y protocolos, seguían incumpliendo la obligación de transferirlas a un notario, y las destruían o las vendían como papel viejo a distintos profesionales. Para evitarlo, las ordenanzas formadas por la Universidad en 1518 dispusieron que los jurados podrían tomarlas y depositarlas en poder de la curia, sin que los poseedores percibiesen salario alguno por ellas.¹¹⁷

La custodia de las notas pasó de las curias reales a la Universidad, sin que el colegio tuviese intervención alguna en el procedimiento, a diferencia de lo que ocurría en otras ciudades de la Corona de Aragón, como Valencia y Barcelona, desde mediados del siglo XV.¹¹⁸ Sin embargo, en el último cuarto del siglo XVI nos consta que el control de los traspasos estaba encomendado a los rectores del colegio, que debían recoger los libros y notas de los herederos legos de los notarios. Así, en 1580 el consejo del colegio dispuso que los gastos de desplazamiento de los rectores a las villas para cumplir este cometido corriesen a cargo de los herederos que fuesen negligentes en su obligación de entregarlas en un determinado plazo.¹¹⁹ Cuando los rectores tenían conocimiento de la muerte de un notario, dirigían mandatos a los curadores de su herencia para

¹¹⁴ PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, I, p. 118; MOLL, A., *Ordinacions...*, pp. 22-23.

¹¹⁵ *Per ço que lo dit notari de la Universitat puxa de assò fer memorial e continuar en cert libre de la dita casa, e aquí se puxa per cascun fàcilment trobar e per semblant cascun hereu o succehidor de notari qui de qui avant morrà dege denunciar al dit scrivà de la dita casa las notas de aquell notari mort en poder de qui romandran* (A.R.M., A.H. 425, f. 126).

¹¹⁶ En el Archivo del Reino de Mallorca existe un código formado como consecuencia de este mandato, en el que se anotaron los protocolos en poder de notarios hasta el año 1604. La relación va acompañada de unos índices alfabéticos para facilitar la localización del protocolo deseado (A.R.M., Código 35). Asimismo hemos localizado sucesivas rúbricas en la que se relacionan por orden alfabético los nombres de los notarios, con indicación de quiénes poseen sus notas y protocolos, formadas en 1679 (A.H. 4403), 1767 (A.H. 6606) y 1773 (A.H. 4404).

¹¹⁷ A.R.M., S. 46, f. 316.

¹¹⁸ FERRER MALLOL, M. T. y RIERA SANS, J., «La successió notarial ...», *E.H.D.A.P.*, IV, p. 402.

¹¹⁹ A.R.M., A.H. 5535, f. 5.

que depositasen las notas en poder de otro notario en un plazo determinado.¹²⁰ En 1613 el lugarteniente dispuso que el colegio se hiciese cargo de las notas de notarios que estaban en poder de la curia criminal. El colegio, que carecía de local adecuado para recogerlas, decidió que, por el momento, se conservasen en la casa de su rector mayor.¹²¹ Sin embargo, el traslado no se llevó a efecto, pues nos consta que en 1617 la tarea se había demorado por falta de local donde organizar un archivo de protocolos, y los rectores solicitaron que se les permitiese adquirir ciertas casa en la plaza de Cort para instalar allí el archivo.¹²²

En 1656 la Universidad se planteó que aquéllas que no estaban en poder de notarios pasasen al archivo de la Universidad. Pasaron la cuestión a informe del colegio, pero cuando éste planteó a los jurados si se debería pagar a los herederos con fondos de la Universidad o del colegio, la cuestión quedó aparcada.¹²³ En adelante, los notarios se opusieron a las pretensiones de los jurados, que deseaban hacerse con las notas sin pagar por ello una indemnización a sus propietarios, e incluso llegaron a defender que los propios notarios entregasen al archivo de la universidad las notas de notarios difuntos que se hallaban en su poder. Así, en sesión de 11 de agosto de 1688, los jurados expusieron al Gran i General Consell que las gestiones para formar un archivo de protocolos habían fracasado siempre por la oposición del colegio, y la asamblea determinó que si los notarios se oponían a entregárselas, se procurase adquirirlas mediante tela judiciaria.¹²⁴

El conflicto de intereses entre notarios y jurados supuso que las gestiones para organizar un archivo quedasen paralizadas. En 1797 la Real Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País propuso al Ayuntamiento de Palma la formación de un archivo de protocolos,¹²⁵ y en 1806 se comenzó a trazar un plan para su constitución.¹²⁶ Pero la cuestión no quedó definitivamente resuelta hasta bien entrado el siglo XIX.

III.2.3. Intervención en la elaboración de las tasas por servicios profesionales

Las tasas por los servicios profesionales de los notarios eran fijadas mediante aranceles. El más antiguo se estableció en 1309 tras llegarse a un

¹²⁰ A.R.M., A.H. 5535, f. 98.

¹²¹ A.R.M., A.H. 5535, f. 112.

¹²² GARAU, J. L., «Organización del archivo de protocolos de Mallorca (siglos XVII al XIX)», *B.S.A.L.*, XX, pp. 333-334.

¹²³ A.R.M., A.H. 5536, ff. 111-113.

¹²⁴ A.R.M., A.G.C. 71, f. 323.

¹²⁵ GARAU, J. L., «Organización del archivo de protocolos...», *B.S.A.L.*, XX, pp. 334-335.

¹²⁶ GARAU, J. L., «Organización del archivo de protocolos...», *B.S.A.L.*, XX, pp. 335-336.

acuerdo entre los jurados y los notarios de Mallorca.¹²⁷ Las ordenanzas de Pelay Uniç de 1413 fijaron una nueva tarifa, formada por los jurados del reino, probablemente previa consulta del colegio de notarios, que se mantuvo durante siglos.¹²⁸ Por determinación del consejo general del Colegio de Notarios de 27 de junio de 1708, aprobada por los jurados y sancionada mediante presidal decreto de 20 de febrero de 1709, se aprobaron unas nuevas tasas de los contratos.¹²⁹ Esta tarifa es la única formada por el colegio, aunque como todas las ordenanzas, fue sometida a consulta previa de los jurados.

III.2.4. Regulación de aspectos materiales de la profesión

Aunque es más inusual, algunas ordenanzas regulan aspectos materiales de la profesión. Por ejemplo, las de 1689 disponen que las escrituras públicas se formen en papel y no en pergamino, por ser éste un material que se corrompe fácilmente.¹³⁰

III.3. La defensa de los intereses corporativos

El colegio intervino en defensa de sus intereses corporativos en todos aquellos aspectos en los que era necesario. Para ello el colegio presentó propuestas a los jurados, litigó ante la Real Audiencia o el Supremo Consejo de Aragón, y envió costosas embajadas a la corte.

III.3.1. Defensa de la libertad de elección de notario y la distribución equitativa de los oficios públicos

El colegio intervino en diversas ocasiones contra las disposiciones que otorgaban a ciertas escribanías el monopolio de la escrituración de determinados actos o contratos. En las escribanías baronales y del real patrimonio se debían autorizar los contratos onerosos que devengaban laudemio u otros derechos dominicales a su titular, pero no se podían recibir instrumentos sobre otros negocios jurídicos. Por ello, cuando en 1588 el monarca concedió al escribano

¹²⁷ PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, I, pp. 29-35.

¹²⁸ MOLL, A., *Ordinacions...*, pp. 153-155.

¹²⁹ A.R.M., A.A. 104, ff. 193-199.

¹³⁰ A.R.M., A.A. 97, f. 245.

del Real Patrimonio, un privilegio según el cual debían documentarse por él todos los actos momentáneos o perpetuos que afectasen a bienes bajo alodio real, el colegio emprendió una ofensiva judicial por considerar que esta medida perjudicaba el derecho de los notarios a autorizar libremente tales instrumentos.¹³¹ El tema todavía seguía coleando en 1595, pues en julio de dicho año el colegio acordó participar a los jurados y síndicos foráneos los inconvenientes que suponía para la república, a fin de que defendiesen la eliminación del privilegio.¹³² Asimismo en 1635 se recurrió un acuerdo del cabildo de la Catedral, que había dispuesto que se escriturasen ciertos actos momentáneos en la escribanía de la Porción Temporal.¹³³

Asimismo, el Colegio velaba por la distribución equitativa entre sus colegiados de los oficios públicos reservados a los notarios. En este sentido se oponía a la acumulación de empleos de escribano que consideraba incompatibles o a que se convirtiesen en perpetuos los oficios que se otorgaban por sorteo y con mandato temporal.

La Pragmática de *Sort i Sac* de 1447 dispuso que el empleo de escribano de la universidad tuviese carácter trienal y que se proveyese mediante sorteo entre los notarios insaculados al efecto.¹³⁴ Sin embargo, en 1474 los reformadores Berenguer Roig y Gaspar Ferreres, sustituyeron este oficio, remunerado con un salario de 100 libras, por un síndico perpetuo, dotado de un salario de 65 libras, cargo para el que se nombró a Pere Llitrà, y otro anual elegido mediante sorteo, con un salario de 35 libras. Para evitar posibles conflictos delimitaron asimismo las competencias de ambos escribanos.¹³⁵ El colegio de notarios recurrió esta decisión por considerarla sumamente lesiva para los intereses de sus miembros. Para conseguir la revocación de Llitrà como escribano perpetuo de la Universidad, el colegio en 1476 envió un síndico, Pere Moranta, a la corte.¹³⁶ Como resultado de sus gestiones, por privilegio de 18 de septiembre de 1477 Juan II revocó la reforma.¹³⁷ Las nuevas embajadas de Francí de Mília a Sevilla y Joan Sala a Barcelona, a través de las cuales consiguieron una provisión sobre

¹³¹ A.R.M., A.H. 5535, f. 27.

¹³² A.R.M., A.H. 5535, f. 47.

¹³³ A.R.M., A.H. 5536, f. 51v.

¹³⁴ PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, II, p. 232.

¹³⁵ PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, II, pp. 319-323.

¹³⁶ Ello generó un gasto extraordinario que sólo se podía pagar mediante la derrama de una *talla* entre los colegiados o la emisión de censales (BARCELO CRESPI, M., *Els Llitrà. Una nissaga de notaris a la Mallorca baixmedieval*, Palma, 2001, pp. 29-30).

¹³⁷ Sin embargo, por especial gracia, dispuso que tras el mandato del primer escribano trienal elegido mediante sorteo, ocupase el cargo Pere Llitrà durante un trienio y, transcurrido éste, se volviese a elegir el escribano mediante sorteo (PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, II, pp. 341-345).

la insaculación del oficio de escribano de la universidad, supusieron al colegio crecidos gastos.¹³⁸

En el siglo XVII el colegio siguió asimismo largos pleitos con motivo de la nueva conversión en perpetuo del cargo de escribano de la Universidad en 1617,¹³⁹ y la separación de los empleos de secretario y escribano mayor de la Universidad por Real orden de 26 de marzo de 1661.¹⁴⁰

III.3.2. Defensa del ejercicio de la procuración ad lites por los notarios

Las relaciones entre los oficios de notario y procurador fueron motivo de preocupación constante para el colegio. El ejercicio de la procuración *ad lites* era una de sus principales actividades profesionales, hasta el punto de que, como señalan unas ordenanzas de 1390, *són molts e diversos notaris confiants que poguessan procurar sa són fets notaris e viuen més deçò que guanyen de procuracions que de art de notaria*.¹⁴¹ Por ello, las primeras actuaciones importantes del colegio están relacionadas con la defensa corporativa del derecho de los notarios a ejercer la procuración, frente a las ordenanzas formadas por la Universidad que pretendían excluirles del oficio.

No sin grandes esfuerzos, los notarios consiguieron que se les permitiese procurar ante las curias, con la única limitación de no poder hacerlo cuando se tratase de pleitos nacidos de actos autorizados o documentados por ellos.

Tras vencer estas resistencias, a lo largo del siglo XVI el colegio elevó a las autoridades sus quejas por el ejercicio de la procuración por personas iletradas, con la intención de conseguir el monopolio del oficio.¹⁴² Finalmente, en 1630 el colegio determinó que los procuradores debiesen ser necesariamente notarios o aprobar un examen de estilo judicial ante los rectores u otra persona designada por el lugarteniente, y dio traslado de su acuerdo a los jurados a fin de que fuese el Gran i General Consell quien formase una ordenanza en este sentido y la presentase para su aprobación por el lugarteniente y Real Audiencia.¹⁴³

¹³⁸ Por ello los rectores tuvieron que impetrar a Fernando II una provisión, que concedió el 3 de octubre de 1503, por la que ordenó al lugarteniente general que reuniese a todos los miembros del colegio de notarios y oídos éstos les compudiese a pagar y ordenase la ejecución en caso de impago de las derramas extraordinarias (A.R.M., L.R. 81, f. 262).

¹³⁹ A.R.M., A.H. 5536, ff. 41, 45v-47.

¹⁴⁰ A.R.M., A.H. 5536, f. 142.

¹⁴¹ PONS PASTOR, A., *Constitucions...*, I, pp. 128-129.

¹⁴² Aprobaron determinaciones para solicitar que se les sometiese a un examen en 1586, 1595 y 1610 (A.R.M., A.H. 5535, f. 17v, 48 y 104).

¹⁴³ A.R.M., A.H. 5536, f. 27.

Por fin, mediante presidal decreto de 10 de febrero de 1631 se dispuso que los procuradores que no fuesen notarios deberían ser examinados por el regente de la Cancillería.¹⁴⁴ El 27 de febrero de 1635 el colegio eligió a uno de sus miembros para que velase por el respeto de la norma en todas las curias.¹⁴⁵ En 1639, por fallecimiento del notario elegido, la misión se encomendó a los rectores.¹⁴⁶

Sin embargo, el colegio de notarios fue finalmente derrotado en sus pretensiones, pues en 1661 se creó un colegio de escribanos y procuradores totalmente independiente, que integró a los profesionales de estos oficios, que no tenían la titulación de notarios. La instauración del colegio fue perjudicial para la administración de justicia, pues sus propias ordenanzas del año 1705 reconocen que hasta la fecha se habían matriculado en el mismo muchas personas que carecían de conocimientos adecuados.

El hecho de que el ejercicio de la procuración fuese una de las actividades profesionales que los notarios ejercían habitualmente hizo que el colegio de notarios asumiese la defensa de los intereses de los procuradores, para reclamar, por ejemplo, que no se aplicase con carácter retroactivo la norma que ordenaba la prescripción de los salarios de procuración, transcurridos dos años desde la constitución de la procura.¹⁴⁷

III.3.3. *Defensa de la equiparación de los notarios con el estamento de mercaderes*

Hasta las postrimerías del siglo XIV los notarios mallorquines formaron parte del estamento menestral. En 1384 fue jurado por este estamento el notario Antoni Castell. Sin embargo en 1392, el rey Juan I dispuso que se integrasen en el estamento de mercaderes, *com los notaris de la ciutat de Mallorca per algun temps sian estats en consellers del estament de menestrals, e llur art de notaria sia authèntica per scientia privilegiada e pus preheminent que ningun offici del dit estament de menestrals*.¹⁴⁸ Este privilegio situó a los notarios mallorquines en una posición estamental superior a la de la mayor parte de sus colegas de los otros reinos de la Corona de Aragón. En Valencia mantuvieron siempre la condición de menestrales, mientras que en Barcelona, donde el colectivo equiva-

¹⁴⁴ A.R.M., A.H. 434, f. 126.

¹⁴⁵ A.R.M., A.H. 5536, f. 51.

¹⁴⁶ A.R.M., A.H. 5536, f. 72v.

¹⁴⁷ A.R.M., A.H. 5536, f. 32.

¹⁴⁸ A.R.M., L.R. 41, f. 8.

lente se hallaba dividido en dos estamentos —los artistas, que ejercían las artes liberales y los menestrales, que ejercían las mecánicas— los notarios, ocupaban el primer lugar de la jerarquía de los artistas, pues se consideraba que su oficio era puramente intelectual, sin mancha de trabajo manual.¹⁴⁹ En cambio, en Gerona los notarios eran insaculados en las bolsas de la mano mediana, junto a los mercaderes, mientras que los restantes oficios lo eran en las correspondientes a la mano menor.¹⁵⁰

Sin embargo, la integración en el estamento mercantil sólo se manifestó en que los notarios fueron insaculados con los mercaderes para concurrir a las plazas de consejero del Gran i General Consell, la asamblea representativa del reino. A mediados del siglo XV el colegio pleiteó para conseguir su plena equiparación con los mercaderes, a fin de poder acceder a los cargos de jurado, cónsul de mar y juez de apelaciones. Finalmente, tras diversas disposiciones contradictorias, el asunto quedó zanjado por Alfonso V mediante una sentencia de 8 de julio de 1460, que dispuso que los notarios sólo podrían concurrir con los mercaderes a los cargos de consejero del Gran i General Consell y oidor de cuentas de la Universidad.¹⁵¹

La cuestión permaneció pacífica hasta los inicios del siglo XVII. Pero por determinación de 12 de diciembre de 1613 el Colegio de Notarios decidió volver a plantear su antigua reivindicación.¹⁵² Se inició entonces un prolongado y costoso litigio ante la Real Audiencia y el Consejo de Aragón, que culminó en 1687 con una sentencia favorable a los notarios.¹⁵³ Esto supuso que los notarios fuesen insaculados junto con los mercaderes para poder acceder a todos los oficios que con anterioridad estaban reservados a ellos. Así, en los años inmediatos, algunos notarios accedieron a los cargos de jurado por el estamento mercader, cónsul de mar, juez de apelaciones del Consulado y *Defenedor* del Colegio de la Mercadería.

Debemos señalar, sin embargo, que la condición de mercaderes sólo se aplicaba a los notarios de la ciudad, pues los de las villas se integraban en el estamento foráneo y podían acceder a los cargos de síndico clavario de la parte foránea o consejero del Gran Consell reservados a los miembros de la mano mayor de este estamento.

¹⁴⁹ MOLAS, P., «La condició social dels notaris de Barcelona a l'edat moderna», *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 1994, p. 714.

¹⁵⁰ MIRAMBELL BELLOC, E., «Aportació a l'història del notariat gironí», *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 1994, pp. 704-705.

¹⁵¹ A.R.M., L.R. 69, 163v-164v.

¹⁵² A.R.M., A.H. 5535, f. 114.

¹⁵³ Puede verse una buena síntesis de este litigio en OLIVER MORAGUES, M., «Los notarios en el reino de Mallorca», en Zaforteza, L., MUT, A., OLIVER, M., *Tratados de Notaría en el reino de Mallorca*, Guadalajara, 1995, pp. 373-375.

III.4. Aspectos religiosos y asistenciales

Como tantos otros gremios y colegios profesionales, el de notarios de Mallorca probablemente nació a partir de una cofradía religiosa. Sin embargo, no hemos podido documentar la existencia de la cofradía de Santo Tomás de Aquino, que agrupaba a los notarios y escribanos mallorquines, hasta el año 1432,¹⁵⁴ una vez constituido el colegio e identificada con él.

La cofradía estaba dedicada al culto del santo patrón, cuya fiesta se celebraba anualmente mediante un oficio y sermón en sufragio de los notarios difuntos. Para dar mayor solemnidad a la festividad se distribuían candelas entre todos los asistentes. Pero en 1598 se suprimió esta costumbre por ser excesivamente costosa, ya que el año anterior se habían gastado 90 libras por este concepto.¹⁵⁵ Las ordenanzas de 1665 dispusieron que se celebrasen completas y oficio con música, y limitaron las cantidades que se podrían gastar en concepto de cera para las hachas y los cirios de los candelabros, mirto, aceite y agua de olor para la aspersión.¹⁵⁶ El día siguiente a la fiesta del patrón se celebraba un aniversario por el alma de los notarios difuntos.

El colegio participaba también en la fiesta del Corpus Christi, instalando en la plaza de Cort un altar portátil presidido por un lienzo de Santo Tomás.¹⁵⁷ El día siguiente se celebraba otro aniversario con asistencia de todos los miembros del colegio. Las ordenanzas de 1665, en su afán de sanear las finanzas de la corporación, suprimieron definitivamente la intervención en esta fiesta.¹⁵⁸

La cofradía invertía importantes cantidades en sufragio de las almas de sus miembros. El día de difuntos se celebraba un oficio solemne. Las ordenanzas de 1432 previeron que en esta fecha se entregasen dos paneras llenas de pan para los pobres.¹⁵⁹ A lo largo del año se celebraban cincuenta y dos misas bajas por el alma de todos los notarios difuntos.¹⁶⁰ Asimismo, cuando fallecía un notario se celebraban quince misas bajas en particular sufragio de su alma.

Por el contrario, la asistencia a los colegiados pobres o a sus viudas y huérfanos fue muy escasa. Cuando en 1598 se suprimió el gasto de candelas, se propuso que se invirtiesen las cantidades en socorrer a los notarios pobres o dotar a sus hijas doncellas. Pero lo cierto es que el colegio no destacó por estas

¹⁵⁴ A.C.M., reg. 17038.

¹⁵⁵ A.R.M., A.H. 5535, f. 55v.

¹⁵⁶ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», *B.S.A.L.*, X, pp. 63-64.

¹⁵⁷ A.R.M., A.H. 5536, f. 103.

¹⁵⁸ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», *B.S.A.L.*, X, p. 64.

¹⁵⁹ A.C.M., reg. 17038.

¹⁶⁰ Por este concepto, los dominicos percibían anualmente 18 libras hasta que en 1598 se elevó la remuneración a treinta y seis (A.R.M., A.H. 5535, f. 56).

actividades asistenciales. Las ordenanzas de 1665 dispusieron que los rectores y consejo ordinario contasen con una partida anual de diez libras —que suponía aproximadamente un diez por ciento de los ingresos ordinarios del colegio— para pagar limosnas. Las que excediesen de esta cantidad deberían ser aprobadas por el consejo general. Sin embargo, los libros de determinaciones de época moderna apenas recogen acuerdos para socorrer a viudas o huérfanos de notarios.¹⁶¹ Todo lo más se condonan las cuotas atrasadas a aquellos notarios que justifican que no pueden pagarlas.

IV. LA FINANCIACION DEL COLEGIO

La actividad del colegio generaba un conjunto de gastos que debían ser cubiertos con las aportaciones de los colegiados. El colegio, con carácter ordinario gastaba importantes cantidades en la celebración de la fiesta de su patrono, la celebración de misas por los notarios difuntos y la participación en la festividad del Corpus. Asimismo debía satisfacer anualmente los salarios del escribano y el nuncio. Pero además tuvo que hacer frente con frecuencia a gastos extraordinarios, como las costas procesales generadas por los distintos pleitos que planteaba el colegio en defensa de los intereses del colectivo. En aquellas ocasiones en que ello requirió enviar embajadas a la corte, o litigar ante el Supremo Consejo de Aragón, el presupuesto ordinario se vio ampliamente desbordado. Asimismo, en el siglo XVII el colegio tuvo que aportar importantes donativos para financiar los gastos militares de la monarquía. En cambio, el gasto en caridades a viudas o huérfanos de notarios fue, como ya hemos indicado, de muy poca importancia.

Para sufragar estas atenciones el colegio acudió a los siguientes medios económicos:

IV.1. Las cuotas ordinarias

Los miembros del colegio debían pagar una cuotas anuales que recibían el nombre de *caridades*. Tales cuotas se cobraban tanto a los notarios como a los escribanos o practicantes de notariado, aunque las de éstos ascendían a la mitad de las que se exigían a los primeros. Los rectores, clavario, secretario y oidores estaban exentos de pagarlas.¹⁶² El montante de las cuotas fue modifi-

¹⁶¹ Sólo hemos documentado un caso en 1665 (A.R.M., A.H. 5535, f. 105).

¹⁶² A.R.M., A.H. 5527, f. 2v.

cado a menudo, en función de las deudas contraídas por el colegio. Por lo que conocemos, la cuota tradicional, por lo menos desde 1573, era de 8 sueldos 8 dineros, para los notarios y 4 sueldos 4 dineros, para los escribanos o practicantes. En 1580 se elevó a 17 sueldos 4 dineros para los notarios y 8 sueldos 8 dineros para los escribanos, salvo que fuesen hijos de notario que estuviesen bajo su patria potestad.¹⁶³ Sin embargo, esta disposición no se hizo efectiva pues algunos notarios se negaron a pagar las cuotas dobladas y movieron litigio contra el colegio.¹⁶⁴ De nuevo se aumentaron las cuotas por acuerdo de 21 de marzo de 1586, pero se siguieron cobrando según la tasa antigua, por haber contradicción por parte de algunos colegiados.¹⁶⁵ En lo sucesivo las cuotas experimentaron frecuentes altibajos según el nivel de endeudamiento del colegio.¹⁶⁶

IV.2. Las tallas o cuotas extraordinarias

Las tallas o cuotas extraordinarias se aprueban por el consejo ordinario o por el consejo general para atender a los gastos extraordinarios o cuando el crecimiento desmesurado del gasto ordinario provoca una deuda que no es posible enjugar mediante un aumento de las cuotas. Se perciben mediante derrama entre todos los notarios y escribanos o practicantes, aplicando la mitad de la cantidad a estos últimos.¹⁶⁷ En el siglo XVI, la oposición de los colegiados al aumento de las cuotas obligaba a que se hiciesen derramas con mucha frecuencia. En la centuria siguiente sólo se aplicaron para pagar los gastos extraordinarios, que crecieron de forma muy considerable, principalmente para atender a los frecuentes servicios otorgados al monarca para financiar las campañas militares de la monarquía.

¹⁶³ A.R.M., A.H. 5535, f. 3.

¹⁶⁴ A.R.M., A.H. 5535, f. 9.

¹⁶⁵ A.R.M., A.H. 5535, ff. 16 y 19v-20.

¹⁶⁶ En 1606 se aumentaron las cuotas de los notarios a 12 sueldos (A.R.M., A.H. 5535, f. 91v). En 1612 se elevaron a 1 libra 4 sueldos (A.R.M., A.H. 5535, f. 106). En 1622 se rebajó la cuota a la antigua de 8 s. 8 d., porque la corporación había quedado desempeñada (A.R.M., A.H. 5536, f. 2). Pero en 1625 se tuvieron que aumentar de nuevo a 17 s. 4 d. por haber crecido los gastos (A.R.M., A.H. 5536, f. 12). Las ordenanzas de 1665 elevaron la cuota a la cantidad de 1625, pues se debían haber reducido de nuevo (SAMPOL Y RIPOLL, P., «Capítols i ordinacions ...», B.S.A.L., X, p. 96). En todos los casos los practicantes pagaban la mitad.

¹⁶⁷ Por ejemplo En 1573 se estableció una derrama para atender las deudas de la corporación (A.R.M., A.H. 5534, f. 23).

IV.3. Las cuotas de colegiación y derechos de examen

A diferencia de los gremios menestrales, que exigían a sus aprendices un derecho de carta de 10 sueldos para empezar a practicar,¹⁶⁸ el colegio de notarios no percibía de ellos cantidad alguna. En 1623 se propuso sin éxito que quienes comenzasen a practicar con un notario debiesen abonar al colegio una cuota de 5 libras.¹⁶⁹ Pero esta forma de financiación no se puso en práctica hasta el siglo XVIII.

En cambio, desde antiguo se estableció una cuota de examen que se exigía a los aspirantes en el momento de acceder al notariado. La primera que hemos documentado fue impuesta por ordenanza de 1 de marzo de 1573. Ascendía a 5 libras para quienes no fuesen hijos de notario y a 2 libras para éstos.¹⁷⁰ En 1595 la cuota para quienes no fuesen hijos de notario se elevó a diez libras,¹⁷¹ y en 1606 se aumentó la de éstos a 5 libras.¹⁷² En 1651 tales cantidades se elevaron de forma desmesurada, no tanto con una finalidad recaudatoria, sino como medida disuasoria dirigida a disminuir el número de profesionales. El colegio aprobó que los practicantes que no fueran hijos de notario abonasen una tasa de 50 libras antes de ser sometidos a examen, y 25 los hijos de notario. En el caso de los notarios reales el pago se debía hacer antes del despacho del título, de forma que no pudieran ejercer sin haber pagado. Para garantizar el cumplimiento de esta norma se dispuso que los notarios elegidos por el lugarteniente para examinarlos debieran notificarlo a los rectores, bajo pena de 40 libras.¹⁷³ Hemos podido comprobar que efectivamente se hizo así, aunque en algún caso se permitió pagar la cantidad a plazos.¹⁷⁴ En esta línea limitativa, en 1689 la tasa de examen se elevó a 100 libras para quienes no fueran hijos de notario.¹⁷⁵

En 1708 se dispuso que los practicantes debiesen abonar una cuota de 25 libras cuando entrasen a practicar, a cuenta de las 100 que debían pagar como propina por el examen. La práctica sólo les empezaría a contar desde el abono de la tasa. Esta cantidad no sería reintegrable en caso de que no llegasen a examinarse.¹⁷⁶

¹⁶⁸ QUETGLAS GAYA, B., *Los gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX*, p. 45.

¹⁶⁹ A.R.M., A.H. 5536, ff. 5v-6.

¹⁷⁰ A.R.M., A.H. 5534, f. 23v.

¹⁷¹ A.R.M., A.H. 5535, f. 49. Esta disposición sólo se puso en ejecución al ser confirmada mediante presidal decreto en 1602 (A.R.M., A.H. 59, f. 232).

¹⁷² A.R.M., A.H. 5535, f. 91v.

¹⁷³ A.R.M., A.H. 5536, f. 89.

¹⁷⁴ A.R.M., A.H. 5536, f. 97.

¹⁷⁵ A.R.M., A.A. 97, f. 247v.

¹⁷⁶ A.R.M., A.A. 104, f. 195v.

IV.4. Las cuotas sobre los cargos obtenidos por los notarios mediante sorteo

Por determinación del colegio de notarios, ratificada mediante presidal decreto de 13 de octubre de 1700, se dispuso que, para pagar los importantes gastos ocasionados por el largo pleito contra los mercaderes, quienes obtuviesen los empleos antes reservados a éstos —jurados, cónsules de mar o jueces de apelaciones— estuviesen obligados a pagar determinadas cantidades.¹⁷⁷

IV.5. Las multas por incumplimiento de obligaciones previstas en las ordenanzas

Las diferentes ordenanzas prevén que el incumplimiento de obligaciones se castigue con multas, que van a parar en parte al fisco regio y en parte a la caja del colegio. En realidad estas multas apenas se debían cobrar. De hecho en los libros de clavariato que hemos podido consultar no constan ingresos por este concepto.

IV.6. Derecho sobre los actos de los notarios

En 1586 los rectores del colegio propusieron crear un derecho sobre los actos de los notarios, a fin de tener un fondo para atender a los notarios pobres o a sus huérfanos.¹⁷⁸ Sin embargo, no consiguieron que se aprobase este medio de financiación, que desde tiempo atrás había dado buenos resultados a muchos de los gremios.

La creación de una imposición de este tipo tuvo lugar tras la Nueva Planta de Gobierno. El 28 de febrero de 1722 el colegio de notarios determinó que se estableciese un derecho sobre los actos realizados por los notarios, para poder satisfacer los gastos y cargas del colegio. De esta forma los colegiados contribuirían proporcionalmente a sus ingresos profesionales. La ordenanza fue confirmada por presidal decreto de 10 de marzo del mismo año.¹⁷⁹

Según los capítulos del derecho, los notarios de la ciudad cada tres meses y los de las villas cada seis, debían presentar al clavarario relación jurada de

¹⁷⁷ A.R.M., A.H. 5501, f. 1.

¹⁷⁸ A.R.M., A.H. 5535, f. 14.

¹⁷⁹ SAMPOL Y RIPOLL, P., «Modificacions dels capítols del Colegi de Notaris a causa del decret de 1722», *B.S.A.L.*, X, pp. 236-237.

todos los actos y testamentos recibidos, cuyo salario fuese igual o superior a una libra. Para garantizar la veracidad y evitar el fraude se autorizó al exactor del derecho a inspeccionar cuando quisiera las notas y protocolos. Asimismo se dispuso que el exactor tuviese obligación de entregar las certificaciones y el libro a los rectores o el secretario en un plazo de tres meses, para que pudiesen conocer el número de ellas, por si algún año consideraban conveniente enajenar el derecho.

IV.7. El endeudamiento

Cuando los gastos extraordinarios eran muy elevados, el colegio tomaba dinero a interés o se cargaba con censales consignativos, a fin de repartir en varias anualidades el importe que deberían pagar los notarios en caso de que se repartiese una talla. Para poder utilizar este medio, el colegio precisaba de la autorización del lugarteniente general, a través de un presidal decreto.¹⁸⁰ A lo largo del siglo XVII, para paliar la carga que suponía el pago de los intereses o de las pensiones, el colegio intentó tomar cantidades a fuero más reducido, que se destinaban a la liquidación de préstamos o quitación de censales de interés más elevado.

V. LA DECADENCIA Y EXTINCIÓN DEL COLEGIO NOTARIAL TRAS LA NUEVA PLANTA

El Decreto de Nueva Planta de 1715 no introdujo modificaciones en el régimen del notariado. A pesar de la decidida implicación de su colegio en favor del archiduque Carlos,¹⁸¹ los notarios mallorquines no fueron cesados en su ejercicio y sometidos a una nueva habilitación por el Real Acuerdo, como les había ocurrido a sus homólogos valencianos en 1707.¹⁸²

En principio el colegio siguió su andadura sin alteraciones, e incluso en 1722, como hemos visto, determinó la creación de una imposición para satisfa-

¹⁸⁰ Vid. por ejemplo el concedido en 1665 (A.R.M., A.A. 85, ff. 471-477).

¹⁸¹ En 1706, junto con el colegio de escribanos, organizaron una solemne representación en honor de Carlos III. *Coronación de nuestro cathólico monarca Carlos Tercero, que Dios guarde, celebrada en Viena, representada en la Ciudad de Mallorca por los Collegios de Notarios, y Escribanos a 31 de octubre de 1706: expressada en esta breue descripción, que dedican ambos collegios al Ilustríssimo Señor D. Iuan Antonio de Pax, y de Orcau...* Ciudad de Mallorca, [S.n.] Estampa de Miguel Cerdá y Antich, 1707. En 1707 ofrecieron al monarca un donativo de 1.074 libras (A.R.M., L.R. 97, f. 453).

cer sus gastos. Sin embargo, el presidal decreto que ratificó esta ordenanza dispuso que el colegio debiese cobrar todas las cantidades que se le adeudaban, pagar los cargos y redimir los censales con los que estaba gravado, y dar cuenta de todo a la Real Audiencia, en el plazo de seis meses. Posiblemente se pretendía con ello sanear la economía de la corporación, para el caso de que fuese suprimida.

Unos años más tarde, por Real Orden de 31 de enero de 1725, Felipe V ordenó que la ciudad se abstuviese de otorgar títulos de notario y que quedase sin ejercicio el Colegio de Notarios. Pero poco después, ante las súplicas del colegio y el Ayuntamiento de Palma, el monarca dio un paso atrás y dispuso que se mantuviese la corporación, aunque los notarios que superasen el examen tradicional deberían someterse a la aprobación de la Real Audiencia y obtener el despacho de su título por el Supremo Consejo de Castilla. Sin embargo, el fiscal del Consejo inició una nueva ofensiva, pues consideraba que la creación de notarios por el corregidor —que había sustituido en sus funciones al veguer— la ciudad y el colegio suponía una grave vulneración de una de las principales regalías de la Corona. Finalmente la Real Cédula de 30 de octubre de 1727 ordenó que se abstuviesen de toda intervención en la habilitación de los notarios y escribanos públicos.¹⁸³ A partir de la fecha sólo podrían ser creados por real despacho.

En 1733, a petición del fiscal del Consejo, Felipe V ordenó a la Real Audiencia que retirase los títulos de notario otorgados según el sistema tradicional, y que le enviase toda la documentación sobre privilegios y ordenanzas del colegio y un informe acerca de la conveniencia de mantener la corporación o reformarla.¹⁸⁴ En 30 de octubre de 1735 la Real Audiencia presentó consulta a S.M. acompañando la documentación requerida por el Consejo.¹⁸⁵

La pérdida del control del acceso a la profesión constituyó una herida de muerte para el colegio. El número de colegiados se fue reduciendo, pues desde 1726 no se produjeron nuevas incorporaciones y, en cambio, en el plazo de diez años habían fallecido cincuenta y seis de sus antiguos miembros. Esta circunstancia obligó a los rectores a aumentar las cuotas para sufragar los gastos y deudas de la corporación. En 1736 varios practicantes del arte de notaría se negaron a pagar las nuevas cuotas e interpusieron un recurso ante la Real Audiencia.¹⁸⁶ Alegaban los practicantes que la supresión de la facultad de crear

¹⁸² GRAULLERA SANZ, V., *Los notarios de Valencia y la Guerra de Sucesión*, Valencia, 1987, p. 73.

¹⁸³ OLIVER MORAGUES, M., «Los notarios...», *Tratados de Notaría...*, pp. 377-378.

¹⁸⁴ A.R.M., A.A. Exp. CI / 3.

¹⁸⁵ A.R.M., A.A. 576.

¹⁸⁶ A.R.M., A.A., Pleitos, II, P 033 / 11.

notarios que tenía antiguamente el colegio, les había perjudicado gravemente, puesto que las 25 libras que habían satisfecho al matricularse, a cuenta de los derechos de examen, ya no servían para este fin. Por el contrario, consideraban que los notarios en ejercicio se habían beneficiado de esta medida pues la consecuente reducción del número de profesionales les reportaba mayores utilidades y conveniencias que antes. Por tanto, a su juicio eran sólo los notarios, y no ellos, quienes debían afrontar los gastos con un aumento de las cuotas.

El colegio adujo en contra de esta pretensión que los practicantes tenían un derecho adquirido a examinarse, en caso de que se restaurase el colegio, y que en cualquier caso se habían beneficiado de la posibilidad de ejercer la procuración *ad lites* sin necesidad de pagar las cuotas al colegio de escribanos y procuradores. En consecuencia, consideraban que si los practicantes no querían asumir el aumento de cuotas sólo les cabía la posibilidad de darse de baja del colegio. Lamentablemente no hemos podido localizar la sentencia que dio fin a este pleito.

La necesidad de acudir a la Corte para ser examinados en el Real Consejo supuso que el número de notarios experimentase un claro retroceso. En 1742 la Real Audiencia informó al Consejo de Castilla que sólo tres de las escribanías públicas de las villas de Mallorca estaban servidas por escribanos públicos o notarios, y que las restantes lo estaban por simples escribientes de pocos talentos (algunos de ellos eran tejedores, cirujanos, etc.) puesto que no había facultad en la isla para la creación de notarios o escribanos públicos.¹⁸⁷ Desde 1727 sólo habían acudido a examinarse diez o doce nuevos notarios.

Los escasos escribanos públicos y notarios de reinos creados mediante este sistema no se matriculaban en el colegio. Como se señala en un informe *quedan estos individuos vagos, sin ninguna subordinación al colegio ni a sus leyes*.¹⁸⁸

En 1747 el colegio de notarios de Mallorca, once acreedores del mismo y el Ayuntamiento de la ciudad se dirigieron al monarca para exponerle que el colegio se hallaba reducido a menos de un cuarta parte de sus antiguos colegiados, los más de avanzada edad, y todos reducidos a una lamentable situación por habérseles aumentado la contribución de utensilios. Por ello pidieron que la creación de notarios residiese en el corregidor y la Ciudad, o que tras el estudio, pruebas y examen, los aprobados sólo tuvieran que acudir al Consejo a sacar el título y signo, reduciendo los derechos a una cantidad proporcionada. Asimismo solicitaron que todos ellos hubieran de matricularse en el colegio y ajustarse a sus ordenanzas.¹⁸⁹ En definitiva, pretendían conseguir su completo

¹⁸⁷ A.R.M., A.A., exp. XV / 1365.

¹⁸⁸ FAJARNÉS, E., «El notariado en el reino de Mallorca (1747)», B.S.A.L., VII, p. 239.

¹⁸⁹ A.R.M., A.A. 576.

restablecimiento, animados por la reciente restauración de las otras corporaciones de la Corona de Aragón.¹⁹⁰

Mientras tanto, el colegio, privado de sus atribuciones respecto a la creación de notarios, la fiscalización de sus protocolos o la custodia de las notas de los fallecidos, se limitaba a desarrollar sus actividades religiosas y asistenciales, más propias de una cofradía que de una corporación profesional. La Real Audiencia seguía comunicando a los rectores del colegio los reales autos de acuerdo que afectaban a la profesión, para que los transmitiesen a todos los colegiados.¹⁹¹

Una Real Resolución de 15 de junio de 1751 dispuso que mientras se consultaba a S.M. la conveniencia de restablecer el colegio, se dispensase a los notarios de acudir personalmente ante el Consejo de Castilla tras recibir el *fiat*, siempre que efectuasen el pago de los 200 ducados y la media annata por el título.¹⁹²

Como consecuencia de ello, para acceder al oficio los aspirantes debían presentar una solicitud a la Cámara de Castilla, que la pasaba a informe de la Real Audiencia. Este tribunal abría un expediente para acreditar las aptitudes del candidato, las prácticas que había realizado —mediante certificado aprobado por el alcalde mayor— su limpieza de sangre, la edad no inferior a los 25 años, y la necesidad de nuevos notarios que existía en la ciudad o la villa donde pretendía ejercer el oficio. Una vez cerrado el expediente se evacuaba el informe, a la vista del cual la Cámara decidía la concesión de la gracia de una notaría de reinos —el llamado *fiat*— y expedía una carta que el aspirante debía presentar a la Real Audiencia. A tenor de ella el aspirante debía ser examinado por este tribunal —generalmente por el regente del mismo— y, si era aprobado, se le tomaba juramento y se le hacía registrar la firma, rúbrica y signo que iba a utilizar en el oficio. Tras pagar los derechos correspondientes, la Cámara expedía el título de escribano público y notario de reinos, que le autorizaba a ejercer su oficio en aquella ciudad o villa que se le hubiese asignado. Una vez obtenido, debía registrarlo en la Real Audiencia y prestar juramento en poder del escribano mayor y secretario de este tribunal.¹⁹³

Las últimas anotaciones del libro de albaranes del Colegio, único registro documental de esta época que se ha conservado, son algunos recibos otorgados

¹⁹⁰ En Barcelona, aunque el Decreto de Nueva Planta dispuso que se conservase el colegio de notarios de número, al no especificar si se refería al colegio de notarios públicos o el de notarios reales, ambos quedaron en suspenso y durante años no se produjeron nuevas incorporaciones. Por fin el 28 de junio de 1735 el colegio catalán quedó restaurado aunque pasó a gobernarse por unas nuevas ordenanzas (NOGUERA DE GUZMAN, R., *Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII*, Barcelona, 1978, p. 28). En Valencia el colegio quedó suprimido en 1707 pero, tras largas gestiones, consiguió su restauración en 1731.

¹⁹¹ A.R.M., L.R. 106, f. 75.

¹⁹² A.R.M., A.A. exp. 83 / 55.

¹⁹³ Vid. un ejemplo en 1741 (A.R.M., L.R. 104, ff. 135-136v).

en 1754 por distintos acreedores de la corporación en concepto de pensiones de censales, intereses de préstamos, partidas de cera y salario del nuncio.¹⁹⁴

En fechas inmediatas el colegio de notarios debió quedar extinguido por la desaparición de sus últimos miembros. Sin embargo, no hemos podido averiguar el momento exacto de su supresión ni los medios que se arbitraron para salvaguardar los derechos de sus acreedores censalistas.

Por el contrario, el colegio de escribanos y procuradores fue confirmado mediante resolución a consulta del Consejo de 3 de marzo de 1777, que dispuso que sólo pudiese haber sesenta escribanos públicos en la isla y que los hijos de notario tuvieran preferencia para formar parte del colegio.¹⁹⁵ Tal resolución parece confundir los oficios de notario y escribano, por seguir la terminología castellana.¹⁹⁶ De hecho, se inicia con una relación de los antecedentes de esta norma, que describe las vicisitudes de la creación de notarios desde la Real Orden de 1725. A pesar de ello, los notarios y escribanos públicos nunca se integraron en esta corporación. En un informe municipal de 1817 se señala que los notarios *no son miembros del colegio ni tienen relación alguna con él, antes bien es un ramo separado y disperso, sin colegio ni corporación*.¹⁹⁷

Sólo tras la aprobación de la ley de notariado de 28 de mayo de 1862, que transformó radicalmente la profesión, separando la fe pública judicial de la extrajudicial, se constituyó un nuevo colegio notarial cuyo ámbito se extendió al conjunto de las Baleares.

ABREVIATURAS

A.A.	Archivo de la Real Audiencia
A.C.M.	Archivo Capitular de Mallorca
A.G.C.	Actas del Gran i General Consell
A.H.	Archivo Histórico
A.R.M.	Archivo del Reino de Mallorca
B.S.A.L.	Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana
F.R.B.	Fontes Rerum Balearium
L.R.	Lletres Reials
S.	Suplicacions

¹⁹⁴ A.R.M., A.H. 5502.

¹⁹⁵ A.R.M., A.A. 576.

¹⁹⁶ MARTÍNEZ GIJÓN, J., «Estudio sobre el oficio de escribano en Castilla durante la Edad Moderna», *Centenario de la ley del notariado. Estudios históricos*, I, Madrid, 1964, pp. 261-340.

¹⁹⁷ A.M.P., Leg. 696 / 4520.

**CORPORATIVISMO PROFESIONAL Y PODER POLÍTICO
EN LA EDAD MEDIA.
LOS NOTARIOS DE VALENCIA DESDE LA CONQUISTA
HASTA LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO (1238-1384)**

José M.^a CRUSELLES GÓMEZ
Universitat de València

Por tantas veces reiterada, la cuestión del origen del Colegio de Notarios de Valencia ha trascendido la dimensión de tópico historiográfico para convertirse en un motivo tradicional que debe necesariamente comparecer en cualquier texto que toque la historia del colectivo. No seré yo quien ignore a estas alturas una costumbre tan entrañable, aunque mi particular análisis se aparte un tanto del empeño erudito por «descubrir» la fecha de la fundación, e insista en las circunstancias sociales y políticas que rodearon el evento. Ya expuse en su día qué argumentos historiográficos habían entrado en juego a la hora de abordar el problema, a qué compromisos atendían tales argumentos y qué limitaciones los lastraban;¹ de manera que no insistiré aquí en un «estado de la cuestión» que sigue estando, a mi modo de ver, en el mismo punto que hace una década. Tampoco voy a atribuir demasiada originalidad, por comparación con mis pro-

¹ Cfr. CRUSELLES GÓMEZ, J. M., *Els notaris de la ciutat de Valencia. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV*, Barcelona: Fundació Noguera, 1998; y especialmente el epígrafe titulado «Un problema fals: la data de fundació del Col·legi Notarial de València» (pp. 75-78), cuyo contenido fue anticipado en la comunicación titulada «El Colegio Notarial de Valencia, entre poder político y desarrollo corporativo», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català (Barcelona, 11-13 de novembre 1993)*, Barcelona: Fundació Noguera, 1994, pp. 727-743.

pios planteamientos de entonces, a la explicación que sugiero en esta sede (mis compromisos, y sin duda mis limitaciones, siguen siendo los mismos); pero han transcurrido —insisto en ello— diez años, y dado que los organizadores de estas Jornadas han decidido retomar un tema, el de la organización corporativa, que fue importante en aquel *Primer Congrés d'Història del Notariat Català* de 1993, creo llegado el momento de poner al día y contrastar algunas de las propuestas allí expresadas.

El Colegio Notarial de Valencia no surgió, ni en el siglo XIII ni en ningún otro momento, como una institución *terminada* que asumía de manera coherente y extensa, como resultado de la previsión del poder político (regio o municipal), las funciones de reclutamiento, encuadramiento y control de la actividad profesional que desempeñaba de manera relativamente eficaz en una época tan tardía como, pongamos por caso, el final del siglo XVII. Esta constatación, por obvia que parezca, ha sido ignorada en beneficio del rastreo tenaz de determinado tipo de «hechos documentales» que permita aseverar «positivamente» la existencia del Colegio a partir de un hito cronológico concreto. Este empeño ha prescindido de otro marco teórico que no sea el que afirma la preeminencia social del oficio de notario y el carácter de «progreso histórico evidente» de la institución notarial. Una visión reduccionista que ha conducido a estudios formales —organicistas si se quiere— de la institución notarial, ajenos a cualquier análisis riguroso de las etapas formativas y de los cambios económicos, sociales y políticos que pudieran explicarlas; que prescinden, incluso, de la naturaleza *laboral* del oficio de notario, y por tanto de las circunstancias que condicionaron, en los últimos siglos medievales, el desarrollo del movimiento asociativo de los trabajadores manuales urbanos.² Ésta es, sin embargo, una premisa central en el presente trabajo, como también lo era en aquel otro de 1993, aunque entonces me ocupé esencialmente de las divergencias entre el destino de los notarios valencianos y el de los restantes oficios en el marco de la representación política ciudadana, y ahora pretendo recuperar aquellos argumentos dentro del cuadro más complejo de la evolución del asociacionismo corporativo y de sus relaciones con el poder político.

En una conferencia publicada en 1993, Paulino Iradiel abogaba por una revisión del fenómeno asociativo medieval que superara tanto «la mera

² Constituye una excepción notable el trabajo de GARCÍA SANZ, A., «Precedents, origen i evolució dels col·legis notariais», en *Actes cit.*, pp. 167-187, y especialmente en las pp. 175-176, donde a partir del privilegio de Pedro III el Grande, que comentaremos más adelante, vincula las primeras manifestaciones «del espíritu asociativo y de la representación colectiva de los notarios» al conjunto «del movimiento general de asociación gremial, que era propio de aquella época en todos los oficios urbanos que tenían una cierta especificidad profesional y una cierta importancia económica o social».

dimensión cuantitativa» como «el análisis formal de las ordenanzas», para incidir en dos «perspectivas de aproximación» que definía como *económico-social* en un caso, y *político-institucional* en el otro. Una exhortación que reivindicaba el «primado de la economía» y exigía reflexionar «sobre las formas de la política y del orden económico teniendo en cuenta la presencia de intereses organizados y la adecuación entre norma estatutaria y realidad económico-laboral».³ Sin duda, las exposiciones organicistas que se desprenden de los estudios formales de las ordenanzas corporativas, privilegian la armonía funcional sacrificando la realidad histórica, por cuanto atenúan la evolución diacrónica y esquematizan por reducción el papel que juega el medio (económico, social, político) en la génesis y el desarrollo de las instituciones. Tomar en consideración la economía supone, también en el caso del asociacionismo notarial, poner en primer plano el control del mercado y, por tanto, la cuestión de la competencia profesional, el reclutamiento de los nuevos notarios, la organización laboral de la oficina y la contratación del trabajo auxiliar. Tomar en consideración la política conduce a estudiar las relaciones de poder trabadas dentro del colectivo y, por supuesto, entre el colectivo y los ámbitos superiores de decisión. Relaciones que evolucionan con el paso del tiempo y que conllevan cambios importantes en el acceso a los mecanismos institucionales a través de los cuales el colectivo intenta dominar el mercado. Todos estos aspectos, económicos y políticos, muestran por tanto un alto grado de complementariedad que se traduce, al final, en el mayor o menor control que los asociados ejercen sobre la profesión que practican. En este contexto, las formas institucionales que desarrolla el movimiento asociativo (corporación de oficio, cofradía, colegio, gremio) corresponden a estadios concretos alcanzados en la transformación del sistema de relaciones políticas y del dominio del mercado; lo que significa que su existencia no responde a una lógica autónoma de evolución genética secuencial, sino que aparecen, coexisten, se fusionan o languidecen a tenor de los cambios que experimenta el mencionado sistema de relaciones.

Creado en pleno renacimiento del derecho, el reino de Valencia contó con notarios desde el principio: vinieron con los ejércitos cristianos y participaron en la primerísima reordenación del territorio arrebatado a los musulmanes, recurriendo para ello a unas prácticas de composición y registración documental que aún estaban en proceso de desarrollo, y que sin duda ganaron en preci-

³ Cfr. IRADIEL, P., «Corporaciones de oficio, acción política y sociedad civil en Valencia», en *Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval. XIX Semana de Estudios Medievales (Estella, 20-24 de julio 1992)*, Pamplona: Publicaciones del Gobierno de Navarra, 1993, pp. 253-284, y especialmente las pp. 254-256.

sión con la nueva experiencia.⁴ El notariado latino formaba parte de una estructura jurídico-administrativa creada *ex novo*, que debía ponerse a punto a la mayor brevedad posible para asegurar el gobierno de un territorio de dimensiones considerables donde el asentamiento de la exigua mayoría dominante mostraba todavía una fuerte inestabilidad y los antiguos propietarios, ahora convertidos en minoría dominada, optaban por la emigración o sufrían desplazamientos forzosos. Una sociedad compleja y fuertemente marcada por la movilidad de los hombres y de los bienes, que la monarquía intentaba ordenar en provecho propio, disputando espacios políticos y jurisdiccionales a los poderes feudales que habían colaborado en la conquista. En esta tarea, el derecho romano demostró ser una eficaz herramienta, convirtiéndose en soporte de ordenamientos legales novedosos donde primaba el carácter diferencial del nuevo reino y la superioridad constitucional del poder regio. La creación del notariado valenciano respondía a las necesidades de una amplia construcción romanista en la que cumplía una función organizativa precisa, y la aparición de la corporación notarial fue consecuencia de las particulares condiciones políticas en que se gestó dicha institución.

Las disposiciones legales que dieron origen al notariado valenciano formaban parte de la *Costum*, el primitivo código legal otorgado por Jaime I a la ciudad de Valencia, cuya fecha de promulgación también ha sido objeto de debate entre los especialistas, que la situaban de manera inconcreta en torno a 1239-1240, retrasándola en uno o dos años al momento de la conquista. Recientemente, Pedro López Elum ha expuesto argumentos convincentes que adelantarían la entrada en vigor de la *Costum* al momento mismo en que fue ocupada la ciudad, en los últimos meses de 1238. Así, el texto habría sido compuesto *antes* de la conquista y sería el resultado de la firme decisión de crear un orden jurídico-institucional nuevo e independiente de los que regían en los antiguos dominios de la Corona.⁵ La propuesta contradice las opiniones más corrientes entre los historiadores del derecho foral valenciano, pero resuelve algunos problemas relativos a la génesis del notariado valenciano que no parecían tener hasta ahora solución plausible, y esto contribuye a consolidar la interpretación del profesor López Elum.

⁴ También en Valencia, como en la Bolonia de principios del siglo XIII, la gestión burocrática desempeñada por el notariado romanista será el banco de pruebas donde madurará el instrumento notarial [cfr. GARCÍA, H., «El *Llibre del Repartiment* y la práctica notarial de su tiempo», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 25 (1949), pp. 383-390; ORLANDELLI, G., «Genesi dell'Ars Notariae nel secolo XIII», *Studi Medievali* (1965), pp. 329-366].

⁵ Cfr. LÓPEZ ELUM, P., *Los orígenes de los Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII*, Valencia: Biblioteca Valenciana, 2001, pp. 37-44.

Mediante un privilegio otorgado en Valencia el 22 de noviembre de 1239, Jaime I daba potestad a los notarios de la ciudad para actuar en todo el territorio del reino.⁶ Esta concesión aparece recogida en los primeros *Furs*, que según López Elum fueron compuestos en 1250 a partir de la *Costum* de Valencia con la intención de dotar al nuevo reino de un marco jurídico común, y que incorporaron los privilegios otorgados por el monarca entre 1239 y 1250, es decir, después de la promulgación de dicha *Costum*.⁷ Así pues, la extensión de la *auctoritas* de los notarios de la ciudad de Valencia al conjunto del reino (finales de 1239) sería *posterior* a la creación de la propia institución notarial (finales de 1238) cuyas competencias se extienden, y no anterior, como deberíamos admitir de manera necesaria, pero incongruente, si sostuviéramos que la *Costum* no fue sancionada antes de 1240. El mencionado privilegio marca, por tanto, un segundo hito en el desarrollo del notariado valenciano, tanto en lo que se refiere a la naturaleza de la institución como al *status* corporativo de quienes formaban parte de ella.

En el año que media entre octubre de 1238 y noviembre de 1239, existió en Valencia un primitivo notariado de carácter local cuyos miembros tenían en común la edad (debían contar más de 25 años), el *status* jurídico (los clérigos estaban excluidos) y la condición de propietarios residentes (debían poseer casa propia en el lugar donde ejercían). Su competencia profesional era examinada *per dos hòmens que sien bé letrats d'aquella sciència*,⁸ es decir, por los técnicos romanistas que estaban dando forma al ordenamiento jurídico del reino y con quienes los aspirantes no podían por menos que identificarse profesional e intelectualmente. Superada la prueba, el nuevo notario era «recibido» y juraba lealtad a su oficio: *E si serà trobat que sia sufficient a cartes fer que sia reebut*,

⁶ Nos, Iacobus, *Dei gratia rex Aragonum, Valentie, etc., per nos et omnes sucesores nostros donamus et concedimus vobis, universis et singulis notariis civitatis Valentie et universitati vestri, seu omnibus vestris presentibus et futuris, quod in tota terra, regno et districtu, iurisdictione et pertinentiis Valentie, possitis cartas publicas facere et testamentum, et omnia acta publica scribere, recipere et facere. Et ipsis testamentis et actis a vobis ibi receptis, publicam prestamus auctoritatem itaquod pro veris, publicis et autenticis semper habeantur in eadem civitate et toto regno ipsius et alibi, et quod ex eis plenísima probatio fiat in iudicio et extra, et eis credatur tanquam veris et publicis instrumentis, non obstante aliqua consuetudine, iuris vel statuto. Datum Ilerde X kalendas decembris anno domini MCCXXXIX* (cfr. *Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie*, ed. de Lluís Alanyà, Valencia, 1515, ed. facsímil, Valencia, 1972, *privilegia Jacobi primi*, nº 6, p. 63). Según señalan G. Colón y A. García, la datación en Lérida es errónea y debe entenderse que este privilegio fue otorgado en Valencia (cfr. *Furs de València*, ed. crítica de G. Colón y A. García, vol. VII, Barcelona, 1999, p. 228).

⁷ Cfr. LÓPEZ ELUM, *Los orígenes de los Furs* cit., pp. 50-52.

⁸ Cfr. *ibid.*, pp. 330-331, donde se transcribe la rúbrica CXXXII (*De notaris*) del código conservado en el Archivo Municipal de Valencia; y también *Furs de Valencia* cit., vol. 7, p. 215.

e que jur que serà leyal e feel en son ofici. La fórmula de admisión (*sia reebut*) no deja de llamar la atención por el sentido que tiene de *incorporación* a un colectivo profesional consolidado, que antes parece ser el de los propios examinadores que un notariado local que se encontraba en un estado de desarrollo balbuciente. Sin duda, el primer año de existencia del notariado valenciano debió estar fuertemente marcado por la presencia en la ciudad de la Cancillería regia, el organismo burocrático más complejo y poderoso de cuantos pudieran existir en los territorios de la Corona; y no es imprudente pensar que entre los miembros de ambos colectivos se establecieran estrechos vínculos de amistad, familiaridad y colaboración profesional, cuando no simples trasferencias de personal.⁹ No resulta impropio que en ese ambiente surgiera la idea de convertir el notariado local en el germen de un notariado regnícola; algo que parece estar en consonancia con el proyecto mismo de extender el ordenamiento jurídico de la capital, la *Costum*, al conjunto del territorio. Así, aquel primer notariado de ámbito competencial restringido cobraba vocación generalista en una fecha tan temprana como 1239, ganando en eficacia como instrumento al servicio de la expansión del romanismo y del poder regio.

⁹ J. Trenchs ha identificado, entre los notarios y escribanos de la cancillería de Jaime I, algunos notarios de Valencia cuya actuación califica de ocasional. Es el caso de Guillem Galceran, Bernat Leocadi, Pons Carbonell y Pere Guasch, que intervienen en distintos documentos compuestos entre 1240 y 1249. En el caso de Pons Carbonell, cuyo nombre aparece en 1246, podemos intuir cierta relación familiar con Pere Carbonell, notario de Barcelona, y también notario ocasional de la cancillería en 1241 (cfr. TRENCHS ODENA, J., «La cancillería de Jaime I: cancilleres y escribanos», en *Palaeographica Diplomática et Archivística. Studi in onore di Giulio Battelli*, vol. 2, Roma, 1979, pp. 97-128, y especialmente las pp. 119-120). La relación con la Cancillería aún es más evidente por lo que toca al ejercicio de la fe pública judicial. Un año antes de la conquista de Valencia, Jaime I había otorgado a uno de sus escribanos, Guillemó, la escribanía de la curia de dicha ciudad, con licencia para colocar en ella a un substituto. La donación fue ratificada en un privilegio otorgado unos días después de la conquista, el 1 de noviembre de 1238, y registrada en el *Repartiment* el día 7 de octubre: *concedimus et donamus tibi Guillamono scribe et tuis successoribus in pertepuum locum, notariam et scribaniam totam curie civitatis Valencie et tocius termini ac pertinenciarum omnium eiusdem (...) et quicquid predictorum tu vel locum tuum tenens scripseris autenticum et validum in omnium habeatur (...) Possis itaque ibi ponere, mittere, substituere loco tui quencunque scriptorem volueris et nostra curia recipiat illum et semper secum teneat et non alium* (cfr. HUICI MIRANDA, A., *Colección diplomática de Jaime I el Conquistador*, t. I, Valencia, 1916, pp. 262-262 y 284-285; y *Llibre del Repartiment de Valencia*, ed. de A. Ferrando i Francés, Valencia: Vicent García, 1979, p. 11). Guillemó era notario de Barcelona desde 1230 y, según Trenchs, actuó en la cancillería regia entre 1237 y 1247; en el año 1239 acompañó al monarca en los viajes a Játiva y Montpellier, de manera que hubo de nombrar necesariamente algún substituto que se ocupara de la escribanía del *curia* de Valencia (cfr. MIRET I SANS, M., *Itinerari de Jaume I el Conqueridor*, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1918, pp. 139-140).

Además, el privilegio de 1239 suponía el expreso reconocimiento, por parte del monarca, de la existencia jurídica de la *universitas notariorum Valentie*, que integraba a todos y cada uno de los notarios de la ciudad (*universis et singulis notariis civitatis Valentie*) que actuaban como solicitantes y beneficiarios de la concesión regia. Este hecho supondría, si seguimos el razonamiento expuesto por P. Iradiel, la existencia de un grupo que, a partir de afinidades e intereses comunes, manifestaba la voluntad de constituirse en *cuerpo* como expresión de un «proceso de consolidación institucional y conquista de espacios políticos en sintonía con la existencia de otros cuerpos más reconocidos».¹⁰ Dado el sentido que el corporativismo medieval tenía de afirmación de los derechos del colectivo (que se extendían a los individuos que lo conformaban) y de reconocimiento de su existencia por parte de los poderes formales, el desarrollo de este fenómeno requería la previa autoidentificación del grupo, que cobraba consciencia de su propia importancia social y económica, e intentaba hacerla valer en términos políticos. En nuestro caso hemos de preguntarnos por qué los notarios valencianos alcanzaron ese estadio de manera tan precoz, un año después de la conquista de la capital y con mucha antelación sobre otros colectivos laborales y profesionales;¹¹ también, y de manera complementaria, por qué tanta precocidad no se había traducido, a finales del siglo XIII, en un cierto «adelanto» del desarrollo corporativo notarial con respecto al de los restantes oficios. De hecho, y esta tercera cuestión está ligada estrechamente a la anterior, la *Universitas notariorum Valentie* no volvió a convertirse en parte beneficiaria (y por tanto solicitante) de un privilegio real hasta que fueron concedidas las primeras ordenanzas del Colegio en 1369, y entonces no de manera directa como en 1239, sino por mediación de los *maioralium et proborum hominum de officio notarie civitatis Valentie*.¹²

¹⁰ Cfr. IRADIEL, «Corporaciones de oficio» cit., pp. 258-259, donde se reflexiona acerca del sentido etimológico y sociológico del corporativismo medieval a partir de las propuestas de A. Vauchez y otros autores.

¹¹ No conocemos otra concesión hecha por el monarca al conjunto de un oficio antes de 1252, cuando fue otorgado a los zapateros el lugar llamado Vall del Paradís con todos sus obradores: *Çapateriis Valentie, illas tres carrarias in Valentia, que dicuntur Vallis de Paradiso, cum omnibus operatoriis que sunt ibi, prout ea tenetis* (cfr. *Llibre del Repartiment* cit., pp. 156-157 y 301). Tramoyeres data este documento en 1242 remitiéndose al archivo del gremio de zapateros y al propio *Repartiment* (cfr. TRAMOYERES BLASCO, L., *Instituciones gremiales. Su origen y aparición en Valencia*, Valencia, 1889, p. 41). También puede considerarse relativamente temprano el reconocimiento del oficio de peleteros (*pellipari*), al que Jaime I permitió en 1268 crear una cofradía que venía existiendo sin autorización regia desde al menos 1252 [cfr. BURNS, R. I., *El reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad)*, vol. 1, Valencia: Del Cenia al Segura, 1982, pp. 284 y 298].

¹² Cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri secundi*, nº 103, p. 325.

No parece posible que, trece meses después de la conquista de Valencia, la economía productiva hubiera alcanzado el grado de desarrollo necesario para que pudieran constituirse en la ciudad verdaderas corporaciones de oficio. Según los datos ofrecidos por P. López Elum a partir de los *Llibres del Repartiment*, la movilidad de los primeros pobladores cristianos fue extrema: sólo el 7% de quienes se beneficiaron de donaciones en la capital en 1237-1238 permanecían allí en 1239-1240. A esto se unía la escasez numérica de los recién llegados: el 52% de las viviendas fueron censadas como desocupadas en el último bienio indicado.¹³ La propia organización administrativa se encontraba en sus estadios iniciales, encabezada por un magistrado de designación real —el *curia* o *cort*— que se renovaba anualmente e impartía justicia con el asesoramiento de un impreciso *consejo* de prohombres.¹⁴ Cabe pensar, sin embargo, que la vida social y política giraba en torno al monarca y la corte regia, que alternaban los desplazamientos militares y diplomáticos con frecuentes estancias en Valencia, convertida en el centro de una intensa actividad legislativa y burocrática.¹⁵ Allí se había asentado de manera estable una parte de la Cancillería real, cuya actividad ordinaria se había visto fuertemente incrementada con las tareas de escrituración y registro derivadas del reparto de los bienes arrebatados a los musulmanes. En abril de 1239, sus funcionarios iniciaron la composición del llamado *Tercer Llibre del Repartiment*, que pretendía hacer balance del reparto de las casas e inmuebles de la ciudad de Valencia, dejando constancia de los cambios de propiedad y estableciendo cuántos de aquellos bienes podían ser todavía objeto de donación.¹⁶ Este trabajo se prolongó hasta mayo de 1240 e hizo necesario un considerable esfuerzo por parte de los escri-

¹³ Cfr. LÓPEZ ELUM, P., «La repoblació valenciana», en *Història del País Valencià*, vol. II: *De la conquesta a la federació hispànica*, Barcelona: Edicions 62, 1989, pp. 97-99.

¹⁴ Siguiendo los planteamientos de P. López-Elum, cabe señalar que el *curia* apareció en 1238 con la *Costum* de Valencia; en origen era un cargo de concesión regia y carácter vitalicio, y como tal quedó incluido entre las donaciones por servicios militares registradas en el *Llibre del Repartiment*. Luego, a partir de sendos privilegios otorgados en mayo y diciembre de 1239, perdió buena parte de ese «perfil feudal» para convertirse en algo más parecido a una magistratura ciudadana, renovable anualmente y que actuaba con el asesoramiento de los representantes de la población. Este hecho ilustraría, a decir de López Elum, el «viraje» que Jaime I dio a la administración municipal valenciana en el año 1239, que ha sido calificado por algunos como «progresista» (cfr. LÓPEZ ELUM, *los orígenes de los Furs* cit., pp. 45-46), y que R. Narbona interpreta como los primeros balbuceos del gobierno oligárquico ciudadano (cfr. NARBONA VIZCAINO, R., «Orígenes sociales de los tres estamentos ciudadanos en Valencia medieval», *Estudis. Revista de Historia Moderna*, 16 (1990), pp. 7-30, y especialmente la p. 15).

¹⁵ Cfr. MIRET, *Itinerari de Jaume I* cit., pp. 135-142. Desde enero de 1239, Jaime I había reiniciado la conquista al sur del río Júcar (cfr. LÓPEZ ELUM, «La conquesta» cit., pp. 79-82).

¹⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 93-96.

banos regios, que debieron ocuparse además de las concesiones hechas al sur del Júcar a partir de la reanudación de las operaciones militares en 1239. Una labor repobladora sin duda exigua, como señala López Elum, pero cuya importancia política no debe escapárseles.¹⁷ Jaime I intentaba ocupar y ordenar en provecho de la monarquía un territorio cuyo tamaño superaba los medios humanos y técnicos de que disponía: el *Repartiment* fue, en este sentido, un instrumento político de primer orden, y los funcionarios que lo gestionaban el germen de la administración del nuevo reino. El notariado valenciano, creado con la *Costum* en 1238, solicitó la ampliación de sus competencias al conjunto del reino en un contexto marcado por la reactivación de la conquista y la reordenación de la propiedad inmobiliaria en la capital. Si a esto añadimos los inevitables vínculos que, como hemos indicado más arriba, debieron trabarse entre dicho notariado incipiente y los escribanos de la Cancillería real, podemos concluir que la precocidad del corporativismo profesional pudo tener su origen en un rápido crecimiento de la demanda relacionado con la afluencia de repobladores y la política del *Repartiment* (primeras donaciones, transacciones entre los repobladores, censo de propietarios, segundas donaciones) y encontrar su modelo inmediato en el corporativismo curial, que a su vez habría experimentado un fuerte crecimiento durante esta fase de la conquista y repoblación. El momento era idóneo, además, porque aún no se había desarrollado un verdadero gobierno local que reclamara a la monarquía el control de las estructuras burocráticas autóctonas; y en este punto debemos abordar la segunda de las cuestiones propuestas anteriormente, que tiene que ver con el eclipse sufrido en las décadas siguientes por el primigenio corporativismo notarial.

Los primeros privilegios otorgados por Jaime I muestran una participación muy limitada de los nuevos pobladores de Valencia en el gobierno local. Según Rafael Narbona, que ha utilizado las menciones de dirección de dichos documentos para proponer una cronología del desarrollo original del sistema político valenciano, en el privilegio de 21 de mayo de 1239 ni siquiera se reconocía a los «ciudadanos y habitantes de Valencia» la capacidad de asesorar al magistrado (*curia*) que impartía justicia en nombre del rey. Por supuesto, la supresión del carácter vitalicio de dicho cargo suponía una concesión importante, y sobre todo el reconocimiento de que el nuevo sistema debía atender, al menos en parte, a los intereses políticos de los habitantes de Valencia, considerados como colectividad (*universis civibus et habitatoribus civitatis Valentie et eius termini presentibus et futuris*).¹⁸ En el privilegio de 29 de diciembre 1239, Jaime I completaba las anteriores concesiones declarando el carácter inalienable de los car-

¹⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 100-101.

¹⁸ Cfr. *Aureum opus cit.*, *privilegia Jacobi primi*, n° 4, pp. 62-63.

gos de *curia* y *mostassaf*, estableciendo que también esta segunda magistratura tendría carácter anual, y sancionando la participación de los habitantes de la ciudad en la administración de justicia mediante la creación de un consejo de prohombres que asesoraría al *curia*. Los destinatarios del privilegio eran en este caso los «pobladores de Valencia» (*damus atque concedimus vobis populatibus Valentie*), es decir, ese colectivo indistinto cuya existencia ya se había reconocido por parte de la monarquía, aunque Narbona ve en la aparición del citado *consilio proborum virorum de civitate* el primer estadio de una disparidad que estaría en el origen del sistema político ciudadano.¹⁹ Entre ambos momentos (el reconocimiento genérico del *cuero* ciudadano y el particular de su minoría políticamente activa) se sitúa el reconocimiento del *cuero* notarial y la extensión de sus competencias al conjunto del reino (22 de noviembre de 1239). Para Narbona, el privilegio real de 13 de septiembre de 1245, dirigido a los prohombres y a la *universitas* de Valencia (*concedimus vobis universis probis hominibus et universitati Valentie*) supuso, con la creación de los cargos de jurados y consejeros, «la fundación institucional del municipio como ente político orgánico y autónomo».²⁰ Luego, el 23 de mayo de 1249, el monarca renunciaba al derecho de nombramiento del *curia*, que recaería en adelante sobre los prohombres y los habitantes de Valencia a quienes iba dirigido el privilegio correspondiente (*concedimus et indulgemus vobis universis et singulis probis hominibus et habitatoribus civitatis presentibus et futuris*), que deberían colocar al frente de la magistratura a un miembro de la élite dirigente (*unus probus homo habitator civitatis Valentie*).²¹ Cuando el 19 de enero de 1250 la Corona amplió las ordenanzas notariales valencianas, ya no lo hizo mediante un privilegio dirigido específicamente al *cuero* de los notarios, como en 1239, sino dentro de otro que reunía diversas concesiones hechas a los prohombres y a la *universitas* de Valencia (*concedimus et laudamus vobis universis et singulis probis hominibus et universitati Valentie presentibus et futuris*), es decir, al gobierno ciudadano. Además, en este caso no se trataba de ampliar las competencias profesionales del colectivo, sino de ordenar la práctica escrituraria para garantizar mejor los derechos de los usuarios: obligación de protocolizar las notas, obligación de recibir personalmente los testimonios, de introducir la datación tónica y de no recibir instrumentos en ausencia de las partes contrayentes.²²

El nacimiento del poder municipal detuvo el desarrollo autónomo del corporativismo notarial en Valencia, reduciéndolo durante décadas a las dimensio-

¹⁹ Cfr. *ibid.*, n.º 8, pp. 63-64.

²⁰ Cfr. NARBONA, «Orígenes sociales» cit., p. 15; *Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, n.º 18, pp. 74-75.

²¹ Cfr. *ibid.*, n.º 28, p. 80.

²² Cfr. *ibid.*, n.º 35, pp. 83-84.

nes institucionales y políticas propias del conjunto del corporativismo artesano. Éste habría sido el resultado final de un conflicto entre corporativismos (municipal y notarial) cuyas causas cabe buscar en la reacción de los poderes locales contra el *furor legalis* que se extendió por los reinos hispánicos, como por toda Europa, en el siglo XIII. Las circunstancias que enmarcaron este fenómeno en la Valencia de la conquista han sido expuestas detalladamente por R. I. Burns, y a él nos remitiremos aquí. Jaime I utilizó el derecho romano como un instrumento político de primer orden: su corte bullía de legistas y canonistas que, durante la cruzada militar contra los musulmanes y una vez completada ésta, planificaban y ejecutaban la conquista política del nuevo reino en contra de las pretensiones expansivas de otros poderes cristianos, fueran eclesiásticos o laicos, ajenos a los reinos de la Corona o súbditos del propio monarca. En los países de origen de los repobladores «los tradicionalistas podían forzar al rey Jaime para que restringiera o condenara el derecho romano»; por el contrario «las tierras valencianas eran relativamente *tabulae rasae*; un conjunto heterogéneo de usos importantes podía ir encajándose en el derecho privado o local e ir reorientándose con el nuevo derecho público».²³ Para Burns, el privilegio de 22 de febrero de 1251 donde el monarca recriminaba los abusos de legistas y abogados y les prohibía ejercer en la ciudad y reino de Valencia, no supuso sino una concesión temporal encaminada a templar la exasperación de algunos de sus súbditos y rebajar la «presión popular».²⁴ A medio plazo, los efectos de semejante restricción fueron bastante escasos, dado el poco entusiasmo que despertaba en el propio rey, quien se guardó mucho de extenderla a su propia corte.²⁵ En 1264 Jaime I se hacía eco del fracaso de la medida (*et predicta constitutio seu statutum non fuerit observata usque modo*), y aunque en aquel momento todavía la confirmó, no pasarían dos años antes de su definitiva derogación.²⁶ Para Burns, el triunfo del derecho romano quedó asegurado merced a su decisiva influencia en los *Furs*, cuyos arquitectos fueron esos «juristas loca-

²³ Cfr. BURNS, R. I., «El dret canònic i la reconquesta: convergència i simbiosi», en *Jaume I i els valencians del segle XIII*, València, 1981, pp. 53-89, y especialmente la p. 81.

²⁴ Cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, n° 37, pp. 85-86. Burns duda respecto a la datación de este documento, fechado originalmente a ocho días de las kalendas de marzo de 1450, y que según la propuesta cronológica de P. López Elum debe situarse en la fecha indicada (cfr. LÓPEZ ELUM, *Los orígenes de los furs* cit., pp. 53-55).

²⁵ En el propio *Llibre dels feyts* se argumenta la necesidad que el monarca tenía de los juristas (cfr. BURNS, «El dret canònic» cit., p. 63).

²⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 82-83. El privilegio de confirmación de 4 de junio de 1264 está recogido en *Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, n° 65, pp. 97-98, y el de derogación en *ibid.*, n° 70, p. 101. Este último aparece datado el 17 de mayo de 1261 a causa de una errata de imprenta que ha hecho desaparecer la referencia a la calendación. La fecha correcta es la de 15 de abril de 1266, como indica Burns haciendo referencia a la *Colección diplomática de Jaime I* de Huici Miranda.

les que provocaron las quejas vociferantes de los elementos tradicionalistas valencianos a causa de su número y de sus actividades».²⁷

Cabe hacer algunas observaciones a partir de los argumentos de Burns, que no han perdido vigencia pese al tiempo transcurrido desde que fueron formulados originalmente (su *Canon law and the Reconquista* data de 1976). Es necesario insistir en la completa inserción profesional y social de los notarios dentro del grupo más amplio de los hombres de leyes, tanto porque sus procedimientos de composición documental nacían de la doctrina romanista, como porque ellos mismos podían actuar en calidad de procuradores y abogados ante los tribunales. Así, la rápida expansión de sus actividades no pudo sino despertar el recelo de quienes se sentían amenazados por el triunfo del derecho. Por otro lado, habría que localizar de manera algo más concreta esa «presión popular» que Burns sitúa en el origen de la reacción antiromanista e identifica vagamente con «la ira de los pobladores tradicionalistas».²⁸ Sin duda, cuando menciona el pleito por la posesión del condado de Urgell, Burns dirige la mirada del lector hacia la aristocracia feudal, cuya aversión por el romanismo boloñés queda bien reflejada en el *Llibre dels feyts*,²⁹ pero la expansión sin trabas del derecho representaba una amenaza difusa que afectaba a cualquier poder local, incluidos los gobiernos municipales, y aquí el problema resulta más complejo que una simple disputa entre innovación y tradicionalismo.

La historiografía italiana ha enfatizado la participación de los notarios en el desarrollo del movimiento comunal, al que aportaron, a lo largo del siglo XIII, conocimientos imprescindibles para crear una tradición diplomática y burocrática propia. Un compromiso político abierto que nacía de la identificación social y económica del notariado con los grupos medios urbanos, de donde procedía la práctica totalidad de los miembros del colectivo. Éstos eran hijos de grandes familias ciudadanas, de notarios, médicos y jueces, pero también de herreros, horneros y otros menestrales.³⁰ El corporativismo notarial creció, por tanto, de la mano del movimiento comunal, y el resultado de tal alianza fue la aparición de poderosas «sociedades de notarios» que terminaron trascendiendo su carácter de asociaciones profesionales para convertirse en verdaderos apéndices institucionales del sistema político ciudadano: el caso de Bolonia resulta paradigmático a este respecto. Sin embargo, incluso en la cuna del romanismo y del *Ars Notariae*, los gobernantes del municipio terminaron sin-

²⁷ Cfr. BURNS, «El dret canònic» cit., pp. 84-89.

²⁸ Cfr. *ibid.*, p. 82.

²⁹ Cfr. *ibid.*, p. 62.

³⁰ Cfr. FASOLI, G., «Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina», en ID., *Scritti di Storia medievale*, ed. de F. Bocchi, A. Carile y A.I. Pini, Bolonia, 1974, pp. 609-622.

tiendo un creciente recelo hacia la corporación notarial, como lo demuestra el hecho de que en el decenio de 1270-1280 intentaran substraerle, al menos parcialmente, el control de las pruebas de acceso a la profesión. De nuevo, el papel que cumplía la *Società dei notai* en la lucha política terminó haciéndole prevalecer: la presencia de sus afiliados en todas las instituciones ciudadanas fue fundamental a la hora de asegurar, a principio de los años ochenta, el triunfo de los populares güelfos sobre la oligarquía gibelina. A lo largo de la centuria siguiente, todos los intentos de instalación de la *Signoria* pasaron por recortar los privilegios de la corporación y sus estrechos vínculos con las instituciones comunales.³¹ La condición de aliado imprescindible del gobierno ciudadano había dado a las corporaciones notariales italianas una influencia política que algunos sectores de la oligarquía creían necesario reducir. En muchos lugares se procuró mantener a los notarios lejos de los principales cargos ejecutivos y judiciales; en Siena fue suprimida temporalmente la propia sociedad de notarios, implicada en una conjura política con la nobleza urbana. A todo esto se unían motivos de desconfianza más profundos, enraizados en la difusa aversión a una cultura jurídica cuyas sutilezas, incomprensibles para la gente común, terminaban representando amenazas bien reales. Mario Ascheri ha hecho, en un trabajo reciente, un breve compendio de los agravios que alimentaban la animadversión contra los notarios en la Italia del «furor legal», destacando la inclusión en los contratos de cláusulas de renuncia de derecho, la colaboración instrumental con la usura (que muchos notarios practicaban personalmente), el elevado costo de las actas y la frecuente unión corporativa con los jueces, a menudo miembros o allegados de la nobleza, lo que ponía una nota de duda sobre sus verdaderas fidelidades políticas. Los gobiernos municipales sintieron, en consecuencia, la necesidad de incrementar el control sobre la práctica profesional de la notaría, reduciendo en la misma medida el que ejercían los propios notarios a través de sus corporaciones. Esto podía hacerse a través de una legislación técnica que regulara los procedimientos de escrituración y los precios, complementada con medidas políticas que limitaran el acceso de los notarios a los cargos públicos, prohibieran su unión corporativa a los jueces y sometieran los estatutos de las asociaciones profesionales a la aprobación de las autoridades.³²

Menos precoces que sus homólogos italianos, el gobierno ciudadano y los notarios de Valencia terminaron trabando una relación de complicidad similar a

³¹ Cfr. TAMBA, G., *La Società dei notai di Bologna*, Bologna: Archivio di Stato di Bologna, 1988; ID., *Una corporazione per il potere: il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998.

³² Cfr. ASCHERI, M., «I problemi del successo: i notai nei comuni tardo-medievali italiani», en *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 113-125.

la descrita en Bolonia, de la que nacería la burocracia administrativa urbana a principios del siglo XIV; pero en los años que siguieron a la conquista, el desarrollo institucional de ambas corporaciones estaba sujeto de las necesidades de un tercer poder dominante, la monarquía, cuya capacidad de gestión administrativa y política se encontraba en un estadio de desarrollo mucho más avanzado. Jaime I creó el notariado valenciano en 1238, en 1239 reconoció la existencia de la corporación notarial y extendió sus competencias al conjunto de un reino cuya conquista aún no había completado, pero en ningún momento hizo concesión alguna que afectara a los mecanismos de habilitación de los nuevos notarios y a la vigilancia de la práctica profesional. Ambas tareas habían sido confiadas por la *Costum* de Valencia (y luego por los Fueros) a la justicia ordinaria, que competía al tribunal del *curia* (luego justicia de Valencia), el agente judicial de la monarquía que en los años inmediatamente posteriores a la conquista se convirtió en la máxima autoridad local.³³ Tampoco cuando se creó el gobierno ciudadano, entre 1245 y 1249, hizo el rey concesión expresa de sus derechos sobre el notariado, pero a partir de la segunda fecha los prohombres que dirigían la ciudad pasaron a proveer el nombramiento del cargo de *curia*, y esto puso en sus manos un mecanismo indirecto de control de la práctica notarial.³⁴

Que los nuevos munícipes compartían los recelos de la época hacia la cultura jurídica parece evidente si pensamos que los estatutos antirromanistas de 1251 y 1264, aunque no mencionan instancia de parte, no pudieron cobrar for-

³³ *Can algú qui haurà més de XXV anys volrrà ésser escrivà públich, vinga davant la cort e sia examinat e escrutat per II hòmens que sien bé letrats d'aquella sciència. E si serà trobat que sia sufficient a cartes fer, que sia reebut e que jur que serà leyal e feel en son offici* (cfr. *Furs de València* cit., vol. VII, p. 215). Por tanto, los Fueros concedieron desde el primer momento la existencia jurídica de un «ámbito urbano» de creación de notarios, al contrario de lo que yo mismo he sostenido en anteriores trabajos, confundido por el hecho de que no quede rastro alguno de su aplicación práctica antes de 1310. De este modo, la regulación de los tribunales de examen locales llevada a cabo en 1329, a la que nos referiremos más adelante, no suponía reconocimiento nuevo de dicha capacidad, sino sólo una formalización más detallada del procedimiento a seguir para asegurar la correcta formación técnica de los aspirantes, en un momento en que comenzaba a practicarse de manera habitual la habilitación de notarios por parte de las autoridades municipales (v. *infra* nota 58).

³⁴ En 1249 se otorgaba de manera genérica la elección del *curia* a los prohombres y habitantes de la ciudad (*concedimus et indulgemus vobis universis et singulis probis hominibus et habitatoribus civitatis presentibus et futuris*); posteriormente, en un privilegio de 15 de abril de 1266, convertido el *curia* en el justicia de Valencia, el monarca establecía un sistema de provisión más detallado: los jurados y prohombres elegirían cada año a tres *provos viros eiusdem civitatis* de entre los cuales el rey o el baile elegirían al titular del cargo (*Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, nº 28, p. 80, y nº 72, pp. 101-102).

ma sin que intervinieran de algún modo quienes acababan de asumir la representación política de la ciudad. De hecho, los beneficiarios directos de ambas medidas eran el justicia y los jurados, que podrían determinar en las causas sin el estorbo de argucias legales.³⁵ El asunto se aclara bastante más si atendemos a otro privilegio real dado en Castellón el 7 de julio de 1258, donde se fijaban los salarios a percibir por los abogados de Valencia (*omnes advocati Valentie comorantes*). El documento venía dirigido, esta vez sí, al justicia, los prohombres y la *universitas* de la capital, es decir, al gobierno municipal en pleno (*fidelibus suis iusticiis, probis hominibus et toti universitati civitatis Valentie*), y allí Jaime I declaraba actuar movido por el relato que se le había hecho de los muchos dispendios y gravámenes que soportaban los habitantes de la ciudad (*habitatores Valentie*) a causa de la malicia de los abogados (*propter malitiam et calumniam advocatorum*).³⁶ No creo que las restricciones de 1251 tuvieran el propósito de erradicar a los juristas de la administración judicial (el propio rey no estaba dispuesto a prescindir de ellos), sino más bien el de sujetarlos a un marco más restringido y manejable para el poder político local, el de los Fueros del reino promulgados en Morella el año anterior. La limitación salarial de 1258 y la prohibición de alegar y escribir los procesos en latín, reiterada en el privilegio de 1264, actuaban en ese mismo sentido. De hecho, aunque la prohi-

³⁵ En 1251, a la prohibición genérica de proceder *secundum formam legum in causis que in dicta civitate vel regno predicto agitantur*, sigue la concesión al justicia de Valencia (el antiguo curia) para que proceda sin empacho de «leyes y abogados», atendiendo sólo a los Fueros y al consejo de los jurados: *Immo voluimus et statuimus imperpetuum quod iusticia Valentie qui a nobis in dicta civitate fuerit constitutus, cum consilio iuratorum eiusdem civitatis, secundum discretionem et provisionem eorum et secundum Foros dicte civitatis, iudicet et determinet omnes causas criminales et civiles que ad eum pervenerint, omni forma Legum et advocatorum penitus exclusa* (cfr. *ibid.*, nº 37, pp. 85-86). En 1264, tras confirmar la exclusión de los juristas y del latín de los procesos judiciales, se reforzaban las competencias del justicia y de los prohombres de Valencia en lo tocante a la interpretación de los Fueros, que se substraía expresamente tanto al derecho civil como al canónico: *statuimus etiam imperpetuum quod si forte aliqua dubitatio orta esset vel oriretur super dubitationem alicuius fori, illa dubietas declaretur secundum cognitionem iusticie et proborum hominum civitatis Valentie et regni eiusdem, exclusis iure canonico et civili et omni forma Legum quod nolumus ibi ab aliquibus allegari* (cfr. *ibid.*, nº 65, p. 97).

³⁶ *Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, etc., fidelibus suis iusticiis, probis hominibus et toti universitati civitatis Valentie, salutem et gratiam. Relatione plurium fidedignorum intelleximus habitatorem Valentie propter malitiam et calumniam advocatorum multa dispendia et infinita gravamina sustinere, et cum nobis cordi sit subiectos nostros a laboribus et expensis relevare, et illorum in comodum nostrum reputantes; ideo presenti sanctione decernimus et ab omnibus Valentie civibus habitatoribus observari volumus et mandamus, statuentes quod omnes advocati Valentie comorantes hoc moderamen in salariis recipiendis teneant et observent...* (cfr. *ibid.*, nº 56, p. 94).

bición de ejercer la abogacía fue levantada en 1266, se persistió en limitar el uso del derecho romano. En un privilegio de 6 de junio de 1270 que otorgaba a los jurados la elección de los consejeros del justicia de Valencia, se establecía que en los procesos en los que no bastaran los Fueros, el justicia podría recabar el asesoramiento de sus consejeros y de los jurados, y se terminaba prohibiendo a los abogados alegar «leyes, decretos y decretales», debiendo atenerse sólo a los Fueros, y ello bajo pena pecuniaria y de pérdida del oficio que se haría extensiva al propio justicia si accedía a prestarles oídos.³⁷

En el caso de los notarios, el sometimiento al poder local pasaba por regular con detalle la tarea de escrituración y, sobre todo, porque la práctica profesional fuera intervenida por la justicia ordinaria sin mediación corporativa alguna. Las ordenanzas de 19 de enero de 1250 respondían a ambos extremos: paupaban de manera más precisa las obligaciones de los notarios, y formaban parte de un privilegio otorgado al gobierno municipal que incluía concesiones importantes al oficio del *curia*.³⁸ Esto no significa que la corporación notarial reconocida en 1239 desapareciera, pero sí que fue reconducida dentro de las nuevas estructuras del poder ciudadano, que en adelante mediatizarían su desarrollo institucional, como mediatizaban el de otras corporaciones de oficio que habían ido surgiendo a medida que el tejido económico y productivo de la ciudad ganaba en tamaño y organización.³⁹ El acceso de las corporaciones artesanas a

³⁷ *Item, concedimus vobis et statuimus imperpetuum quod ubi Forus Valentie non suficerit quos vos, iurati et consiliarii, consulatis iusticie bona fide et sine enganno, si inde per eum fueritis requisiti secundum equitatem et sensum naturalem (...) Volumus etiam et mandamus ac statuimus quod advocati non allegent in causis Leges nec Decreta nec Decretales, nisi tantum Forum Valentie, et si fecerint solvat quilibet pro pena decem marchas argenti et priventur officio advocacionis; et si iusticia eos audiverit solvat similiter eadem pena et ab officio expellantur* (cfr. *ibid.*, n° 82, pp. 107-108).

³⁸ Cfr. *supra* nota 22. El rey establecía los plazos para las elecciones anuales de *curia*, jurados y *mostassaf*, establecía las penas a aplicar en algunos delitos mayores, permitía al *curia* y a los prohombres actuar de oficio contra quienes tiraran de cuchillo en las riñas, regulaba el rendimiento de cuentas que el *curia* debía hacer al final de su mandato, y ampliaba las competencias de dicha magistratura a los delitos de sangre cometidos en todos los lugares, villas y fortalezas del término de la ciudad de Valencia. A continuación establecía las mencionadas ordenanzas del oficio de notarios y legislabo sobre algunos impuestos comerciales, siempre de manera favorable a los intereses del gobierno municipal.

³⁹ Los privilegios de Jaime I que tocaban a instalaciones y espacios productivos (obradores, tintes, mercados) iban dirigidos genéricamente a los «prohombres y habitantes de Valencia» [cfr. *Aureum opus cit.*, *privilegia Jacobi primi*, n° 20, pp. 75-76 (12 de octubre de 1246)] o a los «prohombres y la universitas de Valencia» [cfr. *ibid.*, n° 46, p. 91 (10 de marzo de 1252); n° 61, p. 96 (20 de agosto de 1261)], y sólo en 1252 se registra en el *Llibre del Repartiment* una concesión a favor del oficio de zapateros en su conjunto (v. *supra* nota 11). Por supuesto, algunas concesiones colectivas otorgadas a petición de habitantes particulares, ofrecen indicios claros de desarrollo corporativo. En el propio *Repartiment* se registra, por ejemplo, la entrega hecha en

los órganos del poder local, en la segunda mitad del siglo XIII, se hizo bajo el control de los jurados y prohombres que gobernaban la ciudad, en cuyas manos quedó incluso la capacidad de decidir el reconocimiento público (y por tanto político) de los *cuerpos* laborales.

El 15 de abril de 1266, Jaime I ratificaba y declaraba permanente el procedimiento de elección de jurados y *consellers* establecido en privilegios anteriores. Al igual que en 1245, los primeros elegirían anualmente a los segundos, aunque entonces podían designar a quien quisieran (*possint eligere, habere et vocare consiliarios, quot et quos voluerint*), y ahora se especificaba que los elegidos deberían contarse entre los ciudadanos y los habitantes de la ciudad (*ipsi iurati eligant suos consiliarios de civibus et habitatoribus civitatis predictae, qui eis magis idonei videbuntur*).⁴⁰ El matiz, como señala R. Narbona, es ambiguo, pero permite intuir una cierta diferenciación política entre lo que más adelante serán los dos grandes *cuerpos* electorales del *Consell*, los ciudadanos (*mano media*) y los oficios (*mano menor*).⁴¹ En 1270 fueron reconocidas legalmente las competencias de vigilancia del gobierno municipal sobre las corporaciones laborales. En el privilegio de 23 de octubre de ese año, dirigido específicamente a los jurados de Valencia, el rey facultaba a éstos para que, junto con el justicia

1239 de la plaza llamada Vall de Paradís a un grupo de unos treinta repobladores encabezado por Pere Espanyol y Arnau de Safont, con licencia para construir 30 obradores de pañería y mesas de cambio, y la promesa regia de no permitir que ese tipo de actividades comerciales se llevaran a cabo en otro sitio (P. Espainol, A. de Çafont, G. de Gaylach ... *totam illam placiam in civitate Valentie que dicitur Vallis de Paradiso, ad opus operatorium draperie et tabularum de cambio ... Ita quod possitis facere in dicta placia infra dictas afrontationes, XXX operatoria cum suis tabulis ... Et promittimus, per nos et nostros, vobis et vestris quod in alio loco civitatis non permitemus nec faciemus fieri nec tenere alia operatoria draperie nec tabulas cambi nisi in alio loco quod vobis damus*, cfr. *Llibre del Repartiment* cit., p. 104); del mismo modo, en 1266, Jaime I concedía licencia para cortar paños y coser ropas a lo que parece ser un grupo de sastres (*concedimus vobis Petro de Fontaneto et Ferrario Gilaberti et omnibus aliis populatibus et habitatoribus civitatis Valentie presentibus et futuris, quod possitis frangere et scindere pannos cuiuscumque generis sint in vestris operatoriiis et ubicunque volueritis, et facere inde clamides, tunicas, caliguas, capas et omnia quelibet vestimenta que vobis placuerit, et illa vestimenta dare, vendere et facere inde cuiuscumque volueritis...*, cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, nº 66, p. 98). Otras concesiones realizadas directamente a colectivos profesionales, como a los *drapers* en 1271, dentro de un privilegio más amplio dirigido a los prohombres y la *universitas* de Valencia (cfr. *ibid.*, nº 84, p. 110), y a los mercaderes en 1276 (cfr. *ibid.*, nº 91, p. 116), son posteriores al privilegio de 1270 que creaba los veedores de los oficios y suponía la sujeción de las prácticas laborales al control del poder municipal (v. *infra*, nota 42).

⁴⁰ Cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, nº 71, p. 101; respecto al privilegio de 1245, cfr. *supra*, nota 20.

⁴¹ Cfr. NARBONA, «Orígenes sociales» cit., p. 16. Paulino Iradiel parece coincidir con esta interpretación cuando señala que el privilegio de 1266 abrió las puertas del *Consell* a los prohombres artesanos, «genéricamente y sin citarlos» (cfr. IRADIEL, «Corporaciones de oficio» cit., p. 264).

(cargo cuya provisión estaba en manos del municipio), eligieran dos prohombres de cada oficio para perseguir los fraudes que pudieran cometerse (*possitis eligere atque ponere duos probos homines in uno quoque officio, ministerio et mercaderiis civitatis, qui sint de eodem officio, ministerio sive mercaderiis, qui duo probi homines diligenter videant et custodiant ne fraus aliquam fiat impre-dictis officiis, ministeriis et mercaderiis*). Se trataba de inspectores (*vehedors*) municipales cuya misión consistía en denunciar a los infractores, correspondiendo al justicia y a los jurados (*dictus iusticia simul cum iuratis*) la tarea de juzgar e imponer las penas contempladas en los Fueros y en las normativas laborales dictadas por dichos jurados (*et hoc secundum Forum Valentie vel secundum statutum per vos factum*).⁴² Era, por tanto, el gobierno ciudadano quien regulaba la práctica profesional, vigilaba su correcto desempeño y ordenaba, mediante la designación de veedores, la primitiva jerarquía institucional de las corporaciones, reconociendo la existencia de cualquiera de ellas por el mero hecho de incluirla en el sistema de inspección.

El siguiente paso fue, ya en el reinado de Pedro III el Grande, la inclusión de los oficios en el gobierno local. Esto se hizo aumentando a seis el número de jurados y estableciendo, por primera vez, el sistema de las tres manos o cuerpos electorales. Recogida en un privilegio real de 6 de septiembre de 1278, esta reforma hacía patente, en opinión de Narbona, la heterogeneidad del grupo de prohombres que hasta entonces había asumido de manera indiferenciada la representación política de la ciudad de Valencia. A partir de entonces los miembros de la élite dirigente pasaban a estar adscritos, según su condición socioeconómica, en la mano mayor, media o menor, cada una de las cuales contaba con dos de las nuevas juraderías.⁴³ Narbona se hace eco de la dificultad que supone establecer con exactitud la condición socioeconómica de quienes integraban cada cuerpo electoral, aunque recuerda que Francesc Eiximenis, a finales del siglo XIV, asociaba la mano mayor a los *generosos* (la pequeña nobleza urbana), la mano menor a los *menestrales* y la mano media a un grupo mixto formado por ciertos profesionales (juristas, notarios), comerciantes (mercaderes y *drapers poderosos*) y, en general, todas aquellas gentes que sin ser nobles poseían un nivel de riqueza apreciable.⁴⁴

El acceso de las corporaciones de artesanos a la juradería fue efímero: desapareció con las reformas de 1283, que casi dieron forma definitiva al siste-

⁴² Cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Jacobi primi*, n° 83, p. 108.

⁴³ *Nos, Petrus, Dei gratia rex Aragonum, etc., concedimus vobis, probis hominibus et universitati civitatis Valentie, quod possitis quolibet anno in Valentie dum nostre placuerit voluntati, eligere sex probos homines in iuratos, scilicet, duos de manu maiori et duos de manu mediocri et alios duos de manu minori* (cfr. *ibid.*, *privilegia Petri primi*, n° 2, p. 117).

⁴⁴ Cfr. NARBONA, «Orígenes sociales» cit., pp. 20-21.

ma constitucional valenciano. Los oficios conservaron la participación en el *Consell*, confirmada en el *Privilegium Magnum* de 1 de diciembre de 1283,⁴⁵ y regulada con detalle en otro de 24 de diciembre de ese mismo año, que estipulaba que cada oficio elegiría a cuatro representantes o *consellers*.⁴⁶ Reducidos de nuevo a cuatro y elegidos exclusivamente dentro de la mano media,⁴⁷ los jurados mantuvieron su capacidad para legislar allí donde los Fueros no alcanzaran, siempre con el asesoramiento de su *Consell* de prohombres, entre los cuales debía haber necesariamente representantes de las tres manos o cuerpos electorales.⁴⁸ En consecuencia, el gobierno municipal seguía teniendo un considerable margen de maniobra en todo lo relativo al ordenamiento laboral, a lo que añadía la capacidad de inspeccionar la actividad de los menestrales a través de los veedores. Sin embargo, la reforma de 1283 también reconocía el derecho de cada corporación a entender sobre los asuntos tocantes al oficio que practicaban sus miembros, aunque intentaba reducir la participación de éstos a un marco institucional lo más estrecho y controlado posible. Podemos pensar, si nos atenemos al mencionado privilegio de creación de los *consellers dels oficis*, que se reconocía el derecho de reunión a todos los artesanos, tanto para elegir libremente a sus representantes políticos como para deliberar sobre los asuntos del oficio.⁴⁹ En realidad, eran los cuatro *consellers* los que, una vez elegidos, po-

⁴⁵ El llamado *Privilegium Magnum* acometía, a petición de los «ciudadanos y habitantes de la ciudad y lugares del reino», una amplia reforma de la obra legislativa de Jaime I. Sus numerosas disposiciones fueron ordenadas en la edición del notario Alanyà, a principios del siglo XVI, en 15 capítulos de contenido bastante heterogéneo, numerados a modo de privilegios independientes (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri primi*, n° 5-19, pp. 118-124). Junto a él fueron otorgados otros privilegios complementarios, datados en Valencia en esa misma fecha (cfr. *ibid.*, n° 20-26, pp. 125-129) y en Barcelona en los últimos días de diciembre de 1283 y primeros de enero de 1284 (cfr. *ibid.*, n° 27-29, pp. 129-130).

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, n° 27, pp. 129-130; v. *infra*, nota 49.

⁴⁷ Según se desprende de la fórmula electoral sancionada por el *Privilegium Magnum*, y que afectaba al justicia, a los jurados y al *mostassaf* (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri primi*, n° 13, p. 121).

⁴⁸ *Confirmamus etiam privilegium electionis quatuor iuratorum; volentes et imperpetuum firmiter statuentes quod ubi Forus Valentie non sufficient ipsi quatuor iurati possint facere novos quotos et certa statuta; et factis per eos possint removere inde illud quod eis videbitur expedire; ita tantum quod semper fiant cum consilio proborum hominum de manu maiori, mediocri et minori* (cfr. *ibid.*, n° 5, p. 118). La forma en que habían de ser elegidos los *consellers* de la mano media, divididos por parroquias, se estableció en el propio *Privilegium Magnum* (cfr. *ibid.*, n° 7, p. 119), mientras que la elección de los *consellers* de la mano menor, divididos por oficios, fue recogida en un privilegio particular (v. notas 46 y 49). La participación de la mano mayor no fue regulada hasta principios del siglo XIV, aunque cabe pensar que sus representantes formaban parte en 1283 de los electos por las parroquias (cfr. NARBONA, «Orígenes sociales» cit., pp. 20-23).

⁴⁹ *volumus et ordinamus quod quodlibet ministerium seu officium vel arteficium de predictis supra nominatis, eligant per se, quilibet de collegio suo, quatuor probos homines in consiliarios*

dían convocar a aquellos miembros de su oficio que estimasen oportuno para recabar asesoramiento de ellos, y esto nos remite al ámbito de esa élite de *probi homines* que, según Narbona, ostentaba también la representación política de la mano menor. Lo mismo podemos decir respecto a la elección misma de los citados *consellers*, si comparamos este privilegio con el que, sólo unos pocos días antes y dentro del contexto general de la reforma de 1283, creaba las figuras de los mayores de los oficios.⁵⁰ Así, los electores no eran todos los miembros de cada oficio, sino los prohombres, y esto reduciría el censo, como mínimo, a los maestros artesanos propietarios de talleres. Los cuatro elegidos también debían ser necesariamente prohombres, y sólo a ellos (*inter ipsos*) se les permitía reunirse (*tenere consilium*) para tratar los asuntos de la corporación. Por supuesto, el mero hecho electoral suponía reunión, aunque sólo de los prohombres, y también es probable que los mayores electos deliberaran en compañía de otros prohombres; pero la distancia que separa una corporación asamblearia de otra dirigida por una élite de notables es importante y facilita, en última instancia, su control por parte de los poderes formales, en este caso el municipal. Además, no todos los oficios obtuvieron representación en el *Consell*, sino tan sólo aquellos que habían ganado un espacio destacado dentro de la economía urbana y podían ejercer cierta presión sobre las autoridades locales. Éstas, para prevenir conflictos, habían hecho incluir en la nueva legislación una detallada nómina de los quince oficios que podrían elegir *consellers*, lo que introducía en el mundo del trabajo una separación neta entre las corporaciones que contaban con reconocimiento y representación política, y aquellas otras que quedaban excluidas del *Consell* o que ni siquiera habían alcanzado el estadio corporativo.⁵¹ El acceso al primer grupo dependía de la importancia eco-

supradictos in festo Penthecostes anno quolibet (...) et possint predicti consiliarii vel aliqui ex eis congregare et applicare homines uniuscuiusque ministerii, officii sive artis et onmium quoscunquē eis visum fuerit expedire, ad dandum eis consilium in his que eis videbitur esse competens atque bonum in regiminibus, ordinationibus sive gubernationibus supradictis (cfr. Aureum opus cit., privilegia Petri primi, nº 27, p. 129).

⁵⁰ Nos, Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, etc., per nos et successores nostros statuimus et ordinamus imperpetuum quod per probos homines uniuscuiusque ministerii civitatis Valentie sint electi in quolibet festo Natalis Domini quatuor probis homines ex eis, qui possint ordinare et tractare et tenere consilium super eorum officio seu ministerio inter ipsos ad fidem et legalitatem nostram et ad commodum civitatis et ministerii eorundem (cfr. *ibid.*, nº 24, p. 127).

⁵¹ La lista forma parte del privilegio de creación de los *consellers dels oficis* (24 de diciembre de 1283): Quia vero super electione consiliariorum eligendorum de ministeriis, artificiiis, officiis et artibus questio possim oriri quot et quales hec nomina comprehendant, preterea predicta nomina exponentes volumus, quod de istis ministeriis, arteficiis, officiis seu artibus infrascriptis tantummodo predicti consiliarii eligantur, videlicet, de draperiis, notariis, hominibus maris, brunateriis, freneriis, çabateriis, sartoribus, pelliceriis, carnereriis, corregeriis, fusteriis, pelleriis, ferreriis sive fabris, piscatoribus et barberiis (cfr. *ibid.*, nº 27, p. 129).

nómica y el peso demográfico de los aspirantes, aunque también de la voluntad política de quienes dominaban el gobierno municipal, que por esta vía se convirtieron en los árbitros de «un mundo donde la libertad se define por la incorporación a un orden colectivo y donde la afirmación de los derechos del individuo pasa por la del grupo al que pertenece».⁵² En adelante, el ser o no ser de las nuevas corporaciones que fueron surgiendo con el crecimiento económico y comercial de los siglos XIV y XV, pasaría por ganarse dicha voluntad.⁵³

Cuando terminaba el siglo de la conquista, la organización institucional de los oficios que gozaban de pleno reconocimiento corporativo y derechos políticos, los Quince de 1283, se apoyaba en el predominio interno de la élite de prohombres y en el control externo del gobierno municipal. Cada uno de ellos contaba con cuatro mayoresales con capacidad para tratar los asuntos del oficio y recabar el consejo de sus miembros, con cuatro *consellers* en el municipio y con dos veedores que comprobaban el cumplimiento de la normativa laboral. Estos últimos eran elegidos directamente por el municipio, mientras que la elección de los ocho anteriores (mayorales y *consellers*) quedaba en manos de los propios artesanos, mediatizados sin embargo por el grupo dirigente de prohombres de cuyas filas salían quienes ocupaban todos estos cargos. La legislación no hacía indicación alguna relativa al ejercicio de dichos cargos por una única persona, y aunque la tendencia en las siguientes centurias fue a la concurrencia de las tres funciones, aún no disponemos de datos que nos permitan conocer con detalle la situación en el momento mismo de la reforma y en los años siguientes.

Esta organización corporativa otorgaba al oficio cierta capacidad para influir en la regulación laboral (a través de los mayoresales y de los *consellers dels oficis*), aunque las ordenanzas sólo podían ser promulgadas por el gobierno municipal, dominado mayoritariamente por la mano media (justicia, jurados,

⁵² En expresión de A. Vauchez recogida por IRADIEL, P., «Corporaciones de oficio» cit., p. 259, nota 11.

⁵³ El *Privilegium Magnum* incluía reglamentación laboral tocante a oficios que luego fueron excluidos de la lista de las corporaciones admitidas en el *Consell*, como los cuchilleros, taberneros, *flassaders* (manteros), carniceros, *flequers* (panaderos) y corredores. En 1347, los artesanos que juraron la Unión de Valencia practicaban un total de 40 oficios, pero sólo 22 corporaciones contaban con representación política (cfr. RODRIGO LIZONDO, M., *La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real*, tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1987, t. I, p. 46). En 1418 el número de oficios representados en el *Consell* había ascendido a 25, y a 28 un siglo más tarde, en 1526. Llama la atención, con todo, el tardío reconocimiento político de algunos oficios que se ejercían en Valencia desde los tiempos de la conquista, como es el caso de los tintoreros, incorporados al *Consell* en 1407 (cfr. TRAMOYERES, *Instituciones gremiales* cit., pp. 309-334).

mostassaf y *consellers de parròquies*). En este punto, la profesión notarial gozaba de cierta distinción, dada la trascendencia pública de la función que cumplía y el carácter de agentes regios que confería a sus miembros el hecho de ejercer con una patente de la Corona que, hasta principios del siglo XIV, parece haberse expedido tan sólo en la Cancillería real. Así, la normativa que regía la fe pública era ampliada y corregida mediante privilegios reales que, después de 1239 y hasta principios del siglo XV, iban dirigidos a las autoridades ciudadanas e ignoraban la existencia de la corporación de notarios. Ésta, atajados los éxitos iniciales, había quedado asimilada por la acción del gobierno local a las formas institucionales homologadas por la reforma de 1283 para el conjunto del artesanado. No parece, sin embargo, que los derechos políticos de los notarios fueran equiparables a los de otros menestrales cuyos oficios también formaban parte de los Quince. En el Trescientos, y al igual que sucedía con los *drapers*, los notarios eran comúnmente admitidos en las filas de la mano media, lo que les permitía ser elegidos como *consellers de parròquies* dentro del cupo de representantes que correspondía al cuerpo electoral de los ciudadanos. Cabe pensar que la situación no era distinta en 1283, aunque los primeros libros de actas municipales que conservamos son posteriores en una treintena de años y no podemos confirmar este extremo. En cualquier caso, a lo largo del siglo XIV, los notarios hicieron uso efectivo de su doble adscripción electoral para integrarse en el *Consell* en calidad de consejeros de oficios y de consejeros de parroquias;⁵⁴ una presencia incrementada aún por el creciente desempeño de

⁵⁴ Según los datos recabados por Rafael Narbona en los *Manuals de Consells* de la ciudad de Valencia, entre 1306 y 1347, año en que comenzó el conflicto de la Unión, los notarios ocuparon en un mínimo de 147 ocasiones los cargos de *consellers de parròquies*, lo que representa en torno al 5% del total de los electos entre esas fechas. El primer notario que consta como *conseller* de una circunscripción parroquial es Pere Ferrer, de la parroquia de Santa María (la catedral) en 1307. En 1309 repitió como consejero de la parroquia de Santo Tomás, y ese mismo año fue elegido también Esteve Martí por San Lorenzo. Al año siguiente (1310) se eligieron dos notarios por la parroquia de San Andrés y otros dos por las de San Juan y el Salvador. En 1317, seis de las doce parroquias de la ciudad contaban con un notario entre sus consejeros (San Andrés, San Bartolomé, San Esteban, San Lorenzo, Santo Tomás y Santa Catalina). En 1327, tres de los seis consejeros de la parroquia de San Andrés eran notarios, otros dos se incorporaron por la parroquia de Santa María y un sexto por la del Salvador. La representación más numerosa es la de 1334, cuando fueron elegidos siete notarios como consejeros de parroquias: dos por Santa María, dos por Santo Tomás y otros tres repartidos entre el Salvador, San Andrés y San Lorenzo. Las doce parroquias de la capital eligieron a algún notario como *conseller* entre 1306 y 1350, aunque salvando diferencias cuantitativas importantes, que van desde los 33 de San Andrés, los 25 del Salvador y los 22 de San Lorenzo y San Bartolomé, hasta los cuatro de San Nicolás, los tres de San Juan y la única elección llevada a cabo durante ese periodo en Santa Catalina y San Martín. Podemos observar, además, la elección reiterada de algunos notarios como Miquel Cascant, elegido en tres ocasiones por la parroquia de San Andrés entre 1325

trabajos burocráticos y cargos políticos menores, funciones para las que se encontraban particularmente dispuestos dada la naturaleza de su profesión, y que venían ejerciendo desde el momento mismo de la conquista.⁵⁵

En el transcurso de la primera mitad del siglo XIV, el gobierno municipal valenciano decidió hacer uso efectivo de la influencia que, a través del justicia, podía ejercer sobre el nombramiento de notarios, asunto que hasta entonces había quedado en manos de la corte regia. En 1310, y sin que medie por parte de la Corona otra concesión que el antiguo fuero de 1238,⁵⁶ el justicia de Valencia facultó a Guillem de Canals para ejercer la notaría tras recibir el informe favorable de una comisión evaluadora compuesta por los notarios Pere Ferrer y Jaume Martí. El procedimiento se atenía al mencionado fuero, tal y como se aplicaba también en la Cancillería real: los notarios recibían la autoridad, en este caso la del propio justicia, tras ser examinados por dos personas competentes. En ningún caso fue requerida la participación de la corporación notarial ni se hizo referencia a ella en el acta de nombramiento de Guillem de Canals, porque al igual que los examinadores de la corte actuaban como delegados del rey, los de la ciudad lo hicieron como simples consejeros del justicia.⁵⁷ Sin embargo, una iniciativa que suponía asumir tareas para las que hasta entonces sólo la Cancillería real parecía estar técnicamente capacitada, no pudo ponerse en práctica sin la colaboración del oficio, que puede rastrearse con cierta facilidad merced a los datos prosopográficos. Pere Ferrer, el primero de los examinadores, había sido elegido *conseller* por la parroquia de Santa María en 1307, y entre 1309 y 1329 ejerció

y 1344 (además fue *conseller* por el oficio notarial en 1316, 1336 y 1342); Berenguer Despuig, elegido cuatro veces por San Andrés entre 1321 y 1345; Guillem Serrador, elegido en cinco ocasiones por el Salvador entre 1318 y 1330; Arnau Fabra, que había sido *conseller* por el oficio notarial en 1318 y fue elegido en tres ocasiones por la parroquia de San Bartolomé (1320, 1328, 1330) y en otras tres por la del Salvador (1334, 1336, 1340); Esteve Martí, elegido en seis ocasiones por San Lorenzo entre 1309 y 1323 (fue *conseller* del oficio en 1313 y 1319); Pere Ferrer, elegido en siete ocasiones por Santo Tomás entre 1311 y 1329 (*conseller* del oficio en 1315, 1321 y 1327); y Sancho Navarro, elegido en siete ocasiones por el salvador entre 1319 y 1345 (cfr. NARBONA VIZCAINO, R., *Gobierno político y luchas sociales. Estrategias de poder del patriciado urbano. La ciudad de Valencia (1356-1419)*, tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1988; a cuyo autor expreso mi agradecimiento por permitirme acceder a los datos prosopográficos recabados en la elaboración de su trabajo).

⁵⁵ Por más que en sus primeros tiempos «no fuera sino una modesta oficina adjunta a la Sala del Consell» y que apenas conservemos rastros documentales de su actividad antes de 1306, Rubio Vela considera que, por pura necesidad, la escribanía municipal de Valencia debió existir desde el momento mismo en que fueron creados, en 1245, los dos órganos fundamentales del gobierno ciudadano: los jurados y el Consell (cfr. RUBIO VELA, A., *La escribanía municipal de València als segles XIV i XV: burocràcia, política i cultura*, Valencia, 1995, pp. 23-29).

⁵⁶ v. *supra* nota 33.

⁵⁷ Cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., p. 83.

en ocho ocasiones como *conseller* de la parroquia de Santo Tomás; en 1315, 1321 y 1327 obtuvo plaza como *conseller* del oficio notarial. El otro examinador, Jaume Martí, había sido *conseller* del oficio en 1306 y 1308, y repetiría en 1317, 1322, 1342 y 1347; en 1310 y 1311 fue elegido *conseller* por la parroquia de San Andrés, y en 1344 por la parroquia de San Bartolomé. Se trata, en definitiva, de dos verdaderos *prohoms* de la corporación notarial llamados a actuar como asesores del justicia, sin que podamos saber si habían sido designados previamente veedores de dicho oficio por las autoridades ciudadanas, o mayoresales por sus propios colegas. En cualquier caso, ninguna de estas dos figuras institucionales (veedores municipales y mayoresales del oficio) era relevante en el *acto jurídico* del nombramiento de Guillem de Canals, que correspondía de manera privativa al justicia, y que sólo indirectamente tocaba al gobierno municipal al que dicha magistratura estaba estrechamente ligada. Sí era relevante, sin embargo, el concurso de la corporación de notarios en un *acto político* que alteraba el sistema de habilitación profesional seguido hasta entonces, y expresaba la voluntad de la ciudad de intervenir directamente en un aspecto básico de la ordenación del oficio. Institucionalmente, esa complicidad política no se materializaba mediante la participación directa y reconocida de las magistraturas del oficio (*consellers*, mayoresales, veedores), sino a través del compromiso personal de sus prohombres, aquellos miembros destacados del *cuero* notarial que, por serlo, ocupaban habitualmente esas magistraturas, al tiempo que ejercían como representantes de la mano media (*consellers de parròquies*).

En 1329, en las cortes celebradas en Valencia y como parte de una reforma más amplia del sistema político, las autoridades municipales obtuvieron de Alfonso IV sendos fueros que regulaban de manera detallada los procedimientos de habilitación y corrección de notarios por parte de la ciudad. El primero de ellos ampliaba el número de los examinadores, que pasaban de dos a seis, y detallaba la composición del tribunal, que en adelante estaría formado por dos jurados, dos abogados y dos notarios. Éstos seguirían actuando en calidad de asesores del justicia civil, que era en última instancia quien otorgaba la patente, pero su designación ya no correspondía al juez sino al *Consell* de la ciudad, que por primera vez veía reconocidas expresamente ciertas competencias en la materia.⁵⁸ El segundo fuero establecía los mecanismos institucionales que de-

⁵⁸ *Ordonam que en la examinació e creatió dels notaris sien II jurats, II savis e II notaris, los quals cascan any sien elets per lo Consell de la ciutat, vila o loch on se crearà lo notari, ço és la vespra de cinquagesma, los quals juren que en la examinació d'aquell se hauran bé e leyalment a sa enteniment. Mas si en alcuna vila o loch del regne no havia II savis, que n'i sia elet I ab los altres dessús dits. E si no y havia negun savi, los dits II jurats e II notaris ho puxen fer. E alcun no sia reebut a offici de notaria si no sabrà grammàtica, enaxí que sàpia parlar e dictar en latí sens fals, e que haja praticat en l'offici ab notari almenys per II anys* (cfr. *Furs de València* cit., vol. VII, pp. 215-216).

bían regular la vigilancia de la práctica profesional: los integrantes del tribunal examinador, elegidos por el *Consell*, actuarían durante el tiempo de su mandato como inspectores (*corregidors*) de los notarios, con poder para requerir a los infractores y reconvenirlos verbalmente, debiendo en caso de reincidencia poner el asunto en manos del justicia, que podría imponer la pérdida temporal del oficio si dichos inspectores así lo aconsejaban. En el futuro, ni el rey ni cualquier otro oficial regio que no fuera el mencionado justicia (que era designado, no lo olvidemos, por el gobierno municipal) podría entrometerse en dicho procedimiento.⁵⁹ Los veedores de notarios quedaban de esta manera integrados dentro de una magistratura colegiada más amplia y de rango superior, tanto político (formaban parte de ella dos representantes de la juradería) como técnico (integraba a dos juristas de formación universitaria).⁶⁰ Además, el rey completaba estas disposiciones forales con un privilegio que regulaba la habilitación de notarios en la curia regia. En adelante, cualquier candidato a ejercer la notaría en la ciudad o el reino de Valencia, debería ser examinado por una comisión formada por dos juristas y dos notarios o escribanos reales, cuyos nombres serían inscritos en la patente entregada al nuevo notario, quien estaría obligado a presentarla ante el justicia de la ciudad o el juez ordinario del lugar donde quisiera ejercer su profesión, dando fe de que cumplía los requisitos de edad (25 años) y domicilio (en propiedad).⁶¹ De esta manera, quedaban defini-

⁵⁹ *Los VI o IV qui seran elets a la examinatió dels notaris sien corregidors dels notaris qui ara són o per avant seran creats: enaxí que, si algun notari serà encolpat d'alcun vici de mals nodriments o de mals custums, los dessús dits lo puxen citar e appellar; e si-l trobaran axí viciós, puxen corregir aquell de paraula, e si per aytal correctió no-s castigarà, que-l justícia ab consell e de consell dels sobredits a açò elets, entrediga a ell a cert temps l'offici de notaria (...) Emperò, nós, o algun official nostre, salvant lo dit justícia, no-ns en puxam entrametre en la dita forma* (cfr. *ibid.*, p. 216).

⁶⁰ En la misma fecha, Alfonso IV otorgaba otros fueros que regulaban el ejercicio de la abogacía en la ciudad: los juristas deberían cursar cinco años de derecho en un Estudio General y los jurados elegirían anualmente a dos *savis en dret* que actuarían como *corregidors e veedors* de los abogados. (cfr. *Furs de València* cit., vol. II, Barcelona, 1974, pp. 171-172); asimismo, un privilegio otorgado por el monarca el 24 de octubre de 1329 permitía incorporar cuatro juristas al *Consell* (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Alfonsi secundi*, nº 28, pp. 230-231); éstas y otras disposiciones forales relativas a la abogacía han sido recogidas por GUAL CAMARENA, M., «Los abogados de la ciudad de Valencia en el siglo XIV. Notas y documentos», *VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, vol. II-1, Valencia, 1970, pp. 221-240.

⁶¹ La medida fue tomada, según se indica, a petición de los habitantes del reino, preocupados por los problemas que causaba la mala formación de los notarios: *In presenti curia generali quam odierna die celebramus regnicolis Valentie, propositum fuerit quod ex insuficientia ac ignorantia aliquorum notariorum multa testamenta viciosa et contractus illiciti fuerunt in civitate et regno Valentie hactenus celebrati, que in magnum dispendium testantium et contrahentium redundarunt; idcirco, cum intersit rei publice scientes et suficientes creari notarios, ac volentes predictis que ex hoc possent eminere dispendiis obviare, cum presenti privilegio statuimus in*

dos con claridad los dos ámbitos de concesión de notarías dentro de la jurisdicción real: la curia regia y la justicia ordinaria asistida por las autoridades locales. En virtud del privilegio de 1239, la competencia de los notarios creados en la ciudad de Valencia se extendía sobre el conjunto del reino, lo que en la práctica situaba los títulos expedidos por el justicia de la capital a la altura de los otorgados directamente por el rey, y esto debió animar a muchos aspirantes a someterse al examen del tribunal ciudadano.⁶²

Las graves pérdidas sufridas por el archivo del justicia impiden conocer nuevos nombramientos notariales por cuenta de las autoridades valencianas antes de 1342, año en que Pere Nadal y Pere Rovira fueron examinados por un tribunal de seis miembros, según el procedimiento foral establecido en 1329. Otros ocho aspirantes, que tampoco habían obtenido previamente el título real, fueron examinados del mismo modo al año siguiente.⁶³ Un noveno candidato, Guillem Tamarit, que acababa de superar el examen en la curia regia, se limitó a presentar su título ante el justicia de Valencia, tal y como prescribía el privilegio de 1329.⁶⁴ No disponemos de más actas de habilitación hasta 1352, por lo

dicta curia imperpetuum, quod quandocumque nos et successores nostri creabimus aliquem vel aliquos notarios civitatis et regni Valentie, commitemus prius examinationem cuiuslibet duobus iurisperitis et duobus notariis seu scriptoribus curie nostre, qui sub iuramento ab eis vel quolibet eorum prestito, ipsum vel ipsos notarios examinent diligenter; qui siquidem examinatores in carta regia creationis notarie nomina specialiter nominentur; et nichilominus idem creatus notarius priusquam utatur officio notarie, presentet et teneant presentare cartam ipsam iusticie vel ordinario civitatis vel loci in quo ipsius tabellionatus officium debeat exercere, et illi fidem facere quod sit in etate viginti quinque annorum et habeat domicilium proprium in civitate vel regno Valentie (cfr. Aureum opus cit., privilegia Alfonsi secundi, nº 19, pp. 226-227).

⁶² Esta circunstancia era recogida en los títulos expedidos por el justicia de Valencia, que indicaban que los nuevos notarios podían actuar *per totum regnum Valentie*, y suponía para el municipio de la capital una ventaja considerable sobre otras autoridades locales, que sólo podían crear notarios dentro de sus respectivas jurisdicciones (cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., p. 67).

⁶³ En las pruebas celebradas entre enero de 1342 y mayo de 1343, los notarios examinadores fueron Joan d'Ixer y Pere de Montsó, en tanto que sus sucesores, Pere Jofre y Antoni Carellan, intervinieron en el examen de Berenguer Cardona, celebrado el 1 de julio de 1343 (cfr. *ibid.*, p. 66). Podemos establecer los vínculos de estos examinadores-correctores con el gobierno municipal gracias a los datos aportados por R. Narbona (v. *supra* nota 54). Joan d'Ixer fue elegido *conseller* por la parroquia de San Bartolomé en 1328, 1330, 1332 y 1345; *conseller* del oficio notarial en 1335 y 1338; en 1336 formó parte de la comisión encargada de tratar los asuntos relativos a la guerra con Castilla; y en 1343, cuando dejó el cargo de corrector de notarios, fue elegido subjusticia de causas menores. Pere de Montsó fue *conseller* electo del oficio notarial en 1336 y 1341. Pere Jofre fue *conseller* por la parroquia de San Esteban en 1325 y en 1328 por la del Salvador. No disponemos de dato alguno acerca de Antoni Carellan.

⁶⁴ V. *supra* nota 61. Sin embargo, Tamarit había sido nombrado notario de la ciudad antes de presentarse al examen de la Cancillería real, por lo que también había sido examinado por las autoridades urbanas (cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., p. 67).

que resulta imposible saber si el procedimiento, que parece funcionar correctamente en 1342-1343, fue efectivamente conculcado durante los años de la Unión, como se afirma en la carta real que abrió el proceso de exámenes notariales de 1350. Este episodio, difícil de valorar en términos políticos, está estrechamente relacionado con la revuelta de la ciudad contra Pedro IV el Ceremonioso, que abocó a la guerra civil de 1347-1348.⁶⁵ En su carta de 30 de septiembre de 1349, el monarca se hacía eco de la queja presentada por las autoridades municipales de Valencia (*cum ad nostri audito relatu juratorum ac proborum hominum civitatis Valentie noviter sit deductum*) acerca del estatuto sobre creación de notarios regios para la ciudad y el reino establecido en el privilegio de Alfonso IV de 1329 (*super creatione notariorum auctoritate regia civitatis et regni Valentie statutum*), cuyos términos habían sido incumplidos durante el periodo unionista (*quod a tempore inchoationis reprobe unionis citra, dicta forma in ipso privilegio expresata super dicta creatione, non teneatur aliquatenus nec servatur*), y otorgaba a sus oficiales en el reino los poderes necesarios para poner remedio a la situación. Luego se reproducía *in extenso* el citado estatuto, que establecía que los notarios nombrados en la corte real debían ser examinados por dos juristas y dos notarios o escribanos regios, especialmente comisionados para ello por el monarca.⁶⁶ Esta carta fue presentada ante el justicia de Valencia cinco meses más tarde, el 12 de marzo de 1350, por el síndico de la ciudad, Ramon de Coscó, que exigió el cumplimiento inmediato de sus términos.

Todo el asunto es, insisto en ello, difícil de valorar. Ante todo, porque el procedimiento supuestamente conculcado no era el establecido para habilitar notarios locales, regulado por el fuero de 1329 al que nos hemos referido más arriba, y cuyo ámbito de aplicación era la ciudad de Valencia y otras villas y lugares del reino,⁶⁷ sino el establecido para examinar a los notarios de creación regia, que se cumplía en la corte por parte de funcionarios de la Cancillería, y al que las autoridades municipales eran en principio ajenas. Por otro lado, que sea el gobierno municipal quien inste el proceso, y que su acción termine con la revisión de los títulos de *todos* los notarios de la ciudad, apunta antes hacia un conflicto de orden laboral que político, donde si algo resulta evidente es la fir-

⁶⁵ Las actas de dicho proceso se conservan en el Archivo Municipal de Valencia, y han sido estudiadas por V. García Edo, que anunciaba hace diez años una edición completa de la que no tenemos noticia hasta el momento (cfr. GARCÍA EDO, V., «El procés d'exàmens dels notaris de València de 1350-1351», *Actes del I Congrés d'Història del notariat català* (Barcelona, 11-13 novembre 1993), Barcelona, 1994, pp. 579-589).

⁶⁶ El texto recogido en el proceso de 1350-1351, publicado por García Edo, coincide punto por punto con el *Aureum opus* (v. *supra* nota 61).

⁶⁷ V. *supra* nota 58.

me voluntad de la ciudad de extender su control sobre los notarios regios. El enrarecido ambiente político que siguió al fracaso de la Unión pudo ser, simplemente, el momento oportuno para poner en marcha un mecanismo procesal tan anómalo como el que nos ocupa. Podemos preguntarnos, incluso, si subyacía un intento de controlar la competencia por parte del propio colectivo notarial, afectado quizás por una reducción de la demanda en los años posteriores a la Peste Negra de 1348. En principio puede parecer que la corporación reaccionó de manera hostil a las pretensiones de los jurados, pues los cuatro notarios examinadores designados por el justicia hubieron de ser obligados mediante amenazas a aceptar el encargo. Sin embargo, cabe señalar que la decisión de proceder al examen de *todos* los notarios (*axí dels notaris antichs com dels novitis*) fue adoptada en una conferencia que reunió al conjunto del colectivo (más de sesenta notarios) y donde fue «especialmente considerada» la opinión de sus miembros más destacados (*alcuns dels pus scients, pus experts e pus pràctichs dels notaris*), es decir, de los prohombres del oficio. García Edo insiste en que la incomparecencia de los mayores en momentos tan graves indica que el Colegio Notarial de Valencia no existía aún, porque de haber estado presentes «habrían actuado en defensa del colectivo». ⁶⁸ A mi modo de ver, se mezclan aquí dos problemas distintos: el de las formas asociativas desarrolladas por los notarios de Valencia, y el de la coyuntura política posterior a la Guerra de la Unión. En primer lugar, cabe advertir que la existencia de los mayores de los notarios no requería la existencia del Colegio, pues eran figuras instituidas por aquel privilegio de 1283 que facultaba a los prohombres de cada corporación para elegir a cuatro de ellos que entendieran en los asuntos del oficio. ⁶⁹ Tampoco se menciona en el proceso a los *consellers* de los notarios, que existían también desde 1283, y es que la representación de los oficios en el *Consell* había sido suprimida en 1249 como represalia por su participación en la revuelta unionista. ⁷⁰ Como Narbona ya advirtió en su día, fueron las corporaciones artesanales las que sufrieron las consecuencias más graves del fracaso de la Unión, de manera que cabe preguntarse si también la capacidad de designar mayores pudo verse recortada. En cualquier caso, todo el periodo posterior a la revuelta es políticamente anómalo, y no debemos extraer conclusiones precipitadas del hecho de que la jerarquía corporativa parezca desorganizada. Creo, además, que se trata de un desorden sólo aparente, pues era la élite de prohombres la que gobernaba en realidad cada oficio, designando y ocupando sus car-

⁶⁸ Cfr. GARCÍA EDO, «El procés d'exàmens» cit., pp. 582-583.

⁶⁹ V. *supra* nota 50.

⁷⁰ Cfr. NARBONA VIZCAÍNO, R., *Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas. 1239-1418*, Valencia, 1995, pp. 37-38.

gos representativos, capitalizando los vínculos políticos trabados entre la corporación y el gobierno ciudadano; y fueron los prohombres del oficio notarial quienes, según el relato de García Edo, sostuvieron en 1350 la decisión de examinar a todo el colectivo, en consonancia con los deseos del municipio. En realidad, los intereses de ambos, prohombres y municipio, no eran opuestos: la intervención de las habilitaciones notariales por parte de las autoridades locales reforzaba el control de los prohombres sobre el oficio, que podía haberse visto relajado por un rápido crecimiento numérico del colectivo o un desajuste entre oferta y demanda, con el consiguiente incremento de la competencia. De hecho, el número de notarios que no superó el examen es apreciable: de los 51 incluidos en la relación de García Edo, que no es sistemática, fueron reprobados 31 y admitidos 20, lo que da cuenta de la severidad de las pruebas. Por otro lado, y aunque no conozcamos con exactitud cuántos notarios ejercían en aquel momento en la ciudad, la comparación de la cifra de suspensos con otras obtenidas de la misma fuente sí permite extraer algunas conclusiones provisionales sobre la repercusión *laboral* que pudo tener el proceso de 1350. Siempre según los datos aportados por García Edo, el número de notarios que perdió la habilitación representaba, poco más o menos, la mitad de los reunidos en la conferencia que decidió que los exámenes se llevaran a cabo; e igualaba el número de los que tenían su título notarial en regla y debidamente registrado en los libros del justicia de Valencia, y que por ello no fueron sometidos a examen. En consecuencia, la reducción del número de notarías abiertas en la ciudad debió ser drástica, lo que redundaría en una mejora substancial de las condiciones de competencia, y facilitaría a las autoridades (municipales y corporativas) un mayor control sobre el crecimiento futuro del colectivo. Al menos once de los notarios no admitidos en 1350 se reintegraron en la corporación unos años más tarde,⁷¹ tras someterse de nuevo, esta vez con éxito, al examen de la autoridad regia o ciudadana; o a ambos, como es el caso de Antoni Domingo, que volvió a ser habilitado en febrero de 1352.⁷² No creo, por tanto, que los exámenes respondieran tanto al deseo de perjudicar directamente a los notarios unionistas, como a la decisión de aprovechar un momento favorable, por confuso, en beneficio de la mayor sujeción del oficio al poder de una élite de prohombres cuya

⁷¹ Pere de Cervera, que había sido elegido *conseller* por la parroquia de San Bartolomé en 1350, volvió a ejercer dicho cargo en 1353, fue procurador de miserables en 1360, y *conseller* del oficio notarial cuando se recuperaron dichas magistraturas en 1363. Otros suspendidos en 1350 que ejercieron posteriormente como *consellers* de notarios fueron Ramon Gaià en 1376, Domènec de Falchs en 1388 y Nicolau Felices en 1389 (según los datos de R. Narbona, v. *supra* nota 54).

⁷² En febrero de 1352 obtuvo la habilitación urbana, y un año más tarde superó el examen de la Cancillería real [cfr. ARV (Archivo del Reino de Valencia), *Justicia Civil*, 161, s.f. *sed fol.* 5].

afinidad política con el gobierno municipal de la *mà mitjana* era completa antes y después de la Unión. La posibilidad de controlar y reducir la competencia en una coyuntura crítica pudo servir para concitar el amplio consenso que se observa en la conferencia de marzo de 1350, cuando sólo tres de los sesenta notarios reunidos expresaron su firme aunque inútil oposición al procedimiento propuesto.

Los hechos de 1350 supusieron el reconocimiento, en circunstancias extraordinarias, del poder que las autoridades urbanas tenían para controlar y sancionar discrecionalmente a la totalidad de los notarios que ejercían en la ciudad, actuaran bajo autoridad local o, sobre todo, regia. En 1353 esa potestad vendría ordinaria merced a una provisión de Pedro IV, dictada a ruegos de los jurados de Valencia, que permitía a éstos llevar ante el gobernador del reino a cualquier notario de creación real que actuara en la ciudad y su término, a quien juzgaran incompetente o inmoral, debiendo dicho gobernador examinar al interfecto y, en su caso, privarle del oficio o prohibirle el ejercicio de la profesión hasta que se hubiera corregido.⁷³ Que dentro del colectivo había quienes se mostraban reacios a acatar la política intervencionista del municipio, queda patente en las modificaciones que debieron introducirse en el texto de la citada provisión unos años más tarde. En 1360, a instancias de las autoridades municipales y sin que se haga mención alguna a la corporación notarial, el infante Juan otorgó un privilegio que ratificaba el anterior de 1353, introduciendo un pequeño matiz gramatical que permitía sancionar a quienes, aun demostrando la suficiente competencia profesional, dieran pruebas de inmoralidad en sus costumbres. Hasta entonces no había sido posible proceder contra ellos porque alegaban que, según el texto de 1353, sólo podían ser privados del oficio cuando fueran hallados *in scientia et moribus insuficientes*, es decir, cuando incurrieran simultáneamente en ambos defectos, y no sólo en uno de ellos. Semejante interpretación limitaba las competencias sancionadoras del municipio al ámbito público, pues en la práctica sólo podría proceder contra aquellos notarios que fueran incompetentes *in scientia*, quedando el comportamiento privado fuera de

⁷³ *Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentie, etc., dilecto nostro Procuratori regni Valentie, etc. (...) tenore presentis concedimus ac etiam ordinamus, supplicantibus nobis iuratis et probis hominibus civitatis Valentie, quod si aliqui notarii civitatis Valentie et termini sui quamvis a nobis auctoritatem notarie obtineant, qui per parte iuratorum dicti civitatis nominati fuerint vel ut insuficientes et per vos examinati scientia et moribus insuficientes reperti extiterint, priventur ab ipso officio seu illud interdicitur eisdem usque quo sufficientes et abti extiterint ad cognitionem vestri.* El texto fue datado en Valencia el 20 de noviembre de 1353, y recogido posteriormente dentro de otro privilegio otorgado a las autoridades valencianas por el infante Juan, datado en Valencia el 7 de junio de 1360, al que nos referiremos a continuación (Cfr. *Aureum opus cit., privilegia Johannis primi*, n° 1, p. 363).

su alcance. En la solicitud presentada al rey por los jurados y prohombres de la ciudad, los notarios rebeldes eran descritos en términos que no permitían albergar dudas acerca de su carácter perverso: eran proclives al vicio y hacían gala de costumbres viles, ilícitas y reprobables, *tenendo feminas in lupanariis et cum lenonibus et aliis personis inhonestis publice conversando*; lacras morales que suponían un peligro evidente, porque tales libertinos ocupaban un lugar destacado en la sociedad cuyo buen orden quebrantaban. La lectura política que subyace es obvia, tanto para la Corona en aquel momento como para nosotros ahora: sólo la actitud vigilante del gobierno municipal podía asegurar el orden, de manera que era necesario incrementar sus competencias en la medida de lo posible.⁷⁴

A finales de la década de 1360-1370, el resultado de las intervenciones municipales en el ejercicio de la notaría debió dar lugar a una corporación más aquiescente en términos políticos, tanto en lo que tocaba al control externo de las autoridades locales, como al poder interno de la élite de prohombres. En tales condiciones, la propia corporación podía convertirse, actuando en connivencia con el municipio, en un instrumento eficaz de vigilancia del comportamiento individual y colectivo de los notarios urbanos. Creo que ésta fue una de las causas principales de la fundación del Colegio de notarios de Valencia en 1369, y de la posterior reforma estatutaria de 1384.⁷⁵ No cabe, por supuesto, excluir otros motivos suficientemente destacados por quienes se han ocupado del asunto, como son todos los derivados de las necesidades religioso-asistenciales y de la defensa de los intereses corporativos. En estos aspectos, el Colegio creado en 1369 en nada se distinguía de las cofradías «de oficio» que habían proliferado en Valencia a principios del siglo XIV; sin embargo, la política restrictiva de Pedro IV en relación con este tipo de asociaciones, agravada por su animadversión hacia el artesanado unionista, confiere particular relevancia a una fundación como ésta.⁷⁶ El monarca, como se declara explícitamente en

⁷⁴ El nuevo privilegio de 1360 matizaba el significado de la expresión *scientia et moribus insuficientes*, recogida en la provisión de 1353, y permitía al municipio actuar contra quien incumpliera alguna de las dos condiciones (cfr. *ibid.*, y también CRUSELLES, *Els notaris* cit., pp. 86-87).

⁷⁵ El privilegio fundacional, otorgado en Valencia el 20 de noviembre de 1369, fue recogido íntegramente en un segundo privilegio dado en Tamarit de Llitera el 20 de abril de 1384. Con éste, el monarca aprobó una amplia modificación de las ordenanzas que los mayoresales y próceres del Colegio habían realizado merced a las facultades que les concedía el privilegio anterior. Se trataba, en realidad, de una verdadera refundación que superaba con mucho las competencias y la organización establecidas en 1369 (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri secundi*, n° 103, pp. 324-328).

⁷⁶ Los Fueros vedaron desde el primer momento la constitución de cofradías (cfr. LOPEZ ELUM, *Los orígenes de los Furs* cit., p. 128; *Furs de València* cit., vol. II, pp. 144-145), de manera que la Corona pudo controlar el devenir institucional de este tipo de asociaciones, alternando perio-

el primer privilegio fundacional de 1369, premiaba así los servicios prestados por «numerosos» notarios durante la guerra contra Castilla.⁷⁷ No es probable, sin embargo, que la invasión castellana, y en particular los asedios a la capital, pudieran rechazarse sin la contribución de otros súbditos suyos, incluyendo buen número de artesanos cuyas necesidades asociativas no se vieron satisfechas hasta el reinado siguiente.⁷⁸

Cuando resalta el carácter general de la abolición de las cofradías medievales por parte de los poderes públicos de la Europa occidental, y la relativa sincronía con que estas medidas se tomaron en los diferentes países, Paulino Iradiel relaciona el fenómeno con los desequilibrios políticos que los progre-

dos de tolerancia con otros de talante restrictivo o simplemente prohibicionista. En este sentido, el reinado de Jaime II (1291-1327) representa una etapa contradictoria en la que se producen fundaciones importantes, pero también una prohibición general cuya cronología y alcance efectivo son todavía mal conocidos. Por el contrario, el reinado de Alfonso IV (1327-1336) supuso un primer momento de eclosión del asociacionismo cívico-religioso valenciano, con fundación de numerosas cofradías, confirmación de otras y restauración de algunas suprimidas por el anterior monarca (cfr. SÁNCHEZ HERRERO, J., «Las cofradías alicantinas y valencianas y su evolución durante los siglos XIII al XVI», en 1490. *En el umbral de la modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI*, vol. I, Valencia: Consell Valencià de Cultura, 1994, pp. 301-363). Según Sánchez Herrero, durante el largo reinado de Pedro IV (1336-1387) se habrían fundado tan sólo dos cofradías, la de los notarios de Cervera (en la actual provincia de Castellón) y la de San Antonio de Valencia, ambas en fechas anteriores a la Unión o, al menos, a la guerra con Castilla: la cofradía notarial de Cervera data de 1338, y los estatutos de la de San Antonio habrían sido destruidos durante el conflicto. Si, por el contrario, nos atenemos al estudio de Benítez Bolorinos, este monarca aprobó los estatutos de al menos catorce cofradías, nueve de ellas en la ciudad de Valencia y entre éstas sólo cuatro relacionadas con el mundo del trabajo manual, dos de las cuales corresponden al periodo previo a la Unión (tejedores en 1440 y correeros en 1343) y otras dos al final del reinado (*macips* tejedores en 1382 y labradores en 1385), a las que se sumaría la cofradía de los mercaderes de Gerona o de San Narciso, reconocida en 1368 (cfr. BENÍTEZ BOLORINOS, M., *Las cofradías medievales en el Reino de Valencia (1329-1458)*, Alicante: Universidad de Alicante, 1998, pp. 17-18). No resulta fácil, en realidad, atribuir a cada monarca una actitud neta hacia el movimiento confraternal, cuando predominan las contradicciones y, al cabo, la consideración particular de cada caso. Así, el propio Alfonso IV, tras practicar hasta entonces una política de mano abierta, dictó en 1332 una abolición general de las cofradías aprobadas por él mismo en la ciudad de Valencia (cfr. ROCA TRAVER, F., «Interpretación de la ‘Cofradía’ valenciana: la Real Cofradía de San Jaime», *Estudios Medievales*, 2 (1957), pp. 75-76).

⁷⁷ *Ideo predicta vestra supplicatione benigne suscepta, quia fuimus informati veridice de serviciis per plures ex vobis dictis notariis tam in guerra Castelle quam aliis nobis impensis fideliter et devote* (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri secundi*, nº 103, p. 325).

⁷⁸ En tiempos de Juan I, y en particular durante el trienio 1391-1393, se aprobaron o reformaron los estatutos de al menos 55 cofradías en el reino de Valencia, 44 de ellas radicadas en la capital, de las cuales 39 estaban directamente vinculadas al mundo del trabajo (cfr. BENÍTEZ BOLORINOS, *Las cofradías medievales* cit., pp. 17-19).

sos organizativos del artesanado podían provocar en el ámbito urbano. Como ya señalara Tramoyeres en su día, la abolición general de Jaime II fue justificada coetáneamente por los abusos de las cofradías (*propter confratrum abusum*), tras los que asomaba la voluntad de controlar los oficios y las consiguientes coacciones, reclutamientos forzosos y, en definitiva, situaciones de dominio monopolístico de la producción y la mano de obra. Para Iradiel, sin embargo, la intervención regia no respondía directamente a estas causas, sino al hecho de que la pujanza conseguida por algunos oficios ponía en peligro la preeminencia de las élites dirigentes locales, ya se tratara de la nobleza, de los burgueses de la *mà mitjana* o incluso de ciertas «artes y oficios privilegiados», que obtuvieron del monarca medidas restrictivas del movimiento asociativo artesano.⁷⁹ Podemos concluir, por tanto, que en la Valencia de finales del siglo XIII y comienzos del XIV, la prohibición de las cofradías por la Corona era una medida subsidiaria del progresivo control que los ciudadanos de la mano media ejercían sobre el desarrollo del municipio, por cuanto favorecía el encuadramiento institucional de los oficios en condiciones de dependencia política. Un cambio de la situación podía aconsejar, sin embargo, una actitud distinta; de esta manera, y como señala Iradiel, el nuevo ímpetu que cobró en 1329 el movimiento confraternal y corporativo, resultó de la necesidad que tenían los dirigentes municipales de conseguir la colaboración de los oficios, por un lado para hacer frente a los intereses y banderías nobiliarias, y por otro para ordenar el proceso productivo en un periodo de crecimiento demográfico y transformaciones técnicas.⁸⁰

Con todo, el poder local no se limitó a patrocinar la aceptación o la prohibición de las cofradías, también las utilizó como medio eficaz para promover el encuadramiento y el consenso político entre los grupos sociales que lo sustentaban: no puede explicarse de modo más convincente el trato de favor dispensado por la Corona y el municipio a algunas cofradías «devocionales».⁸¹ El caso más

⁷⁹ Cfr. IRADIEL, «Corporaciones de oficio» cit., pp. 266-267.

⁸⁰ De esta época (1311) datan las primeras ordenanzas sobre *officis, arts e mesters* elaboradas por el *Consell* de Valencia. Este acercamiento coyuntural entre las manos media y menor, que ha dado lugar a la imagen tópica de la Valencia burguesa trecentista, quedó roto tras el fracaso de la Unión y el regreso a una política restrictiva del asociacionismo artesano (cfr. *ibid.*, pp. 267-269).

⁸¹ Llama la atención con qué insistencia los taxonomistas de las cofradías medievales distinguen, en función de sus fines, entre cofradías «religiosas» o «devocionales» y cofradías «de oficios» o «gremiales». A éstas últimas se asignan objetivos religiosos y asistenciales, pero también corporativos, y por lo tanto políticos; en tanto que las primeras, las devocionales, se contentarían con los rezos, los funerales y la caridad. No hay, sin embargo, diferencias de contenido apreciables entre los estatutos de unas y otras, al menos hasta que, muy a finales del siglo XIV, se incluyeron las primeras y aún esporádicas normativas laborales. Este hecho ya fue advertido por

evidente, por la relevancia que tuvo en los primeros tiempos de la vida municipal valenciana, es el de la cofradía de San Jaime, cuya vinculación estrecha con la obra política del fundador del reino ha sido destacada por Roca Traver.⁸² En opinión de este autor, Jaime I asignó a dicha cofradía la tarea de reforzar «el vínculo religioso que debía unir a los nuevos pobladores», y a tal fin la colmó, al igual que hicieron sus sucesores, de todo tipo de privilegios y parabienes, incluida la afiliación de los propios monarcas como cofrades. Estos gestos, que a menudo se atribuyen sumariamente al carácter piadoso del príncipe, cobran un fuerte contenido político cuando los relacionamos con otros que Roca Traver reseña de manera prolija. Creada en 1246 como una sociedad asistencial para clérigos, la cofradía de San Jaime fue la primera a la que se reconoció, en 1263, el derecho a admitir seglares. En la misma fecha en que fue otorgado el *Privilegium Magnum*, el 1 de diciembre 1283, Pedro III le otorgó amplios derechos de reunión en un privilegio que recogía, junto con ésta, otras concesiones hechas por el rey al municipio valenciano (*probis hominibus et universitati Valentie*).⁸³ Posteriormente, fue la única que soslayó las medidas abolicionistas de Jaime II y Alfonso IV, viendo incrementados sus derechos de reunión y de admisión de laicos en tiempos de Pedro IV y Juan I. Desde 1369, sus miembros podían reunirse sin necesidad de solicitar la autorización de los oficiales regios, de cuya presencia pudieron prescindir completamente a partir de 1393. El cupo de cofrades laicos, fijado originalmente en cien sin mayores distinciones de condición social y económica, era monopolizado por los ciudadanos en tiempos de Pedro IV, quien permitió agregar otras cincuenta plazas asignables a la

Miquel Llop, que intentaba enfatizar el carácter devocional de *todas* las cofradías medievales y alegaba, como prueba de la separación entre los intereses gremiales y confraternales, que en las ordenanzas de ciertas cofradías de oficio se prohibía tratar en las asambleas cualquier asunto que no tocara a los fines piadosos de la asociación (cfr. LLOP CATALÀ, M., «La predicación y las cofradías valencianas, ss. XIV-XV», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 58 (1982), pp. 7-8). Es evidente que la prohibición indica práctica de hecho, así que el argumento del padre Llop, un tanto ingenuo, viene a reforzar la conclusión contraria, es decir, que en las cofradías de oficio lo devocional no estaba en absoluto deslindado de lo laboral y lo político; pero, por otro lado, también resulta ingenuo negar la voluntad política a todas las cofradías no vinculadas a un oficio.

⁸² Cfr. ROCA TRAVER, «Interpretación» cit., pp. 54-73.

⁸³ La exención de lezdas, peajes y otros impuestos a favor de los habitantes de la capital, la creación del Consulado del Mar y la donación al común de la ciudad, es decir, al municipio, de la rambla del río Turia hasta el mar y de todas las plazas y espacios públicos, incluyendo el mercado, los muros y los fosos, así como el usufructo de la dehesa de la Albufera (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri primi*, n° 20, p. 125). Se trataba de concesiones hechas exclusivamente a la ciudad de Valencia, y por eso se recogieron en un privilegio especial que acompañaba y complementaba al *Privilegium Magnum*, otorgado al conjunto de las ciudades y villas del reino (v. *supra* nota 45).

nobleza y los juristas.⁸⁴ En 1393, Juan I dejó abierta por completo la admisión de clérigos, nobles, juristas y médicos.⁸⁵ En tales condiciones, la cofradía de San Jaime puede ser calificada como devocional, de la misma manera que lo pueden ser todas las cofradías de oficio, pero más allá de los fines propuestos en sus estatutos, se trata de una asociación de clase, integrada originalmente por la mano media y ampliada después a la nobleza urbana, en consonancia con el acceso de los caballeros, a partir de 1329, a las principales magistraturas municipales. Del estudio de Roca Traver se desprende, además, que la relación de la cofradía de San Jaime con las instituciones políticas de la oligarquía urbana superaba lo meramente sociológico para devenir funcional: hasta fecha tan tardía como 1421, el *Consell* celebró sus sesiones en la casa de la cofradía, que albergaba también las reuniones y los archivos de la Generalidad y del brazo nobiliario del reino.⁸⁶

La fundación del Colegio de Notarios de Valencia se produjo en un momento en que el control de la profesión por parte de las autoridades urbanas estaba en pleno auge. En la segunda mitad del siglo XIV, el municipio podía crear notarios autorizados para ejercer en todo el reino, fiscalizaba la admisión en la ciudad de notarios reales, inspeccionaba las actividades profesionales de todos ellos y podía incapacitarlos de manera temporal o permanente. Por supuesto, para llevar a cabo unas labores de control que tenían un fuerte componente técnico, era necesario el concurso de los propios notarios, y particularmente de esos *prohoms* que ocupaban los cargos institucionales asignados por el oficio (*consellers*, mayoresales) y por los jurados de la ciudad (veedores, examinadores). Sin embargo, aunque contaban con reconocimiento institucional y funciones políticas precisas, las corporaciones de oficio carecían de estructura administrativa. Esto no impedía que la cohesión social y política del grupo de prohombres asegurara su dominio sobre las magistraturas corporativas, pero dificultaba la extensión del poder de éstas sobre los miembros del colectivo, y

⁸⁴ (...) *concedimus vobis, fidelibus nostris priori, maiordomibus et administratoribus ipsius confratrie (...) ultra centum cives laicos propter nobiles, milites, generosos et doctores vel in legibus in prefacta admitatur confratria absistentibus nullomodo possitis et bonit liceat quinquaginta laicos bone vite ac conversatione honeste* (cfr. ROCA TRAVER, «Interpretación» cit., p. 65).

⁸⁵ (...) *concedimus ac plenam tribuimus facultatem quod possint licite et impune cunctis temporibus ultra dictum numerum CL confratrum laycorum, admittere in confratres dicte confratrie quotquot voluerint presbiteros sive clericos predictos ac milites et generosos, doctores, licenciados et bacalleros et peritos in utroque iure ac magistris, licenciados et bacallarios in medicina* (cfr. *ibid.*, pp. 81-82). La interpretación que Roca Traver hace de este pasaje, en el sentido de que permitía admitir a «todos cuantos lo solicitasen», resulta en mi opinión un tanto abusiva (cfr. *ibid.*, p. 66).

⁸⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 68-70.

de ahí la necesidad de crear sistemas de inspección articulados desde las instituciones municipales en forma de comités de correctores y examinadores. La estructura confraternal adoptada por el Colegio de notarios ofrecía, sin embargo, amplias posibilidades de intervención en el terreno del comportamiento privado, merced a la conjunción de dos elementos centrales en este tipo de organizaciones: la obligación de los cofrades de asistir a las asambleas y la práctica de la corrección fraterna. Según Iradiel, las cofradías fueron el camino institucional que permitió a los artesanos reunirse, tratar los asuntos del oficio y cobrar influencia sobre las prácticas laborales y los mecanismos de reclutamiento y explotación de la mano de obra; y por este camino llegaron a confundirse ambas realidades institucionales, oficio y cofradía, «hasta llegar a su completa identificación en el siglo XVI»; aunque ya desde mediados de la centuria anterior «determinados oficios tomaron el claro objetivo de constituirse en verdaderas organizaciones gremiales o en colegios profesionales remarcando los aspectos de control y disciplinamiento de la mano de obra, externa e interna, del mercado de la producción y de la jerarquización socio-profesional».⁸⁷ En el caso de los notarios, que constituían el núcleo principal del funcionariado público y desempeñaban la práctica totalidad de las tareas burocráticas, privadas y públicas, la gremialización comenzó mucho antes, en el último tercio del siglo XIV, fruto del acuerdo entre el municipio y los prohombres del oficio, interesados todos ellos en ampliar el control público sobre una profesión que se practicaba de manera fuertemente individualista y privada.

Los estatutos aprobados por la Corona en 1369 son bastante sumarios y poco expresivos en lo tocante a las obligaciones asistenciales, limitándose a prescribir la asistencia a los sepelios de los colegiales y de sus esposas e hijos, «según se acostumbra en casos similares». Tampoco se especifican los términos concretos en que se materializaría la limosna anual, tan sólo que se celebraría anualmente en una institución monástica (el Convento del Carmen u otro) con oficio religioso y comida comunitaria, asistencia obligatoria y gastos a repartir entre todos los miembros, pudiendo los mayores forzar el pago mediante la confiscación judicial de bienes. El capítulo más extenso es, sin duda, el que hace referencia a la corrección de los colegiales, que se debía llevar a cabo en las asambleas a celebrar tras las pitanzas ceremoniales. En dicha reunión se tratarían, *in colloquio honesto*, cualesquiera asuntos tocantes al Colegio, y especialmente los que tuvieran que ver con las «costumbres, la honestidad y la vida» de los colegiales, pudiendo los mayores y los prohombres (*proceres*) reconvenir pública o privadamente a los infractores, según la naturaleza de sus

⁸⁷ Cfr. IRADIEL, «Corporaciones de oficio» cit., pp. 260-264.

actos, y en caso de no obtener la debida obediencia elevar el asunto al gobernador o al justicia para que procedieran con arreglo a la ley.⁸⁸ La práctica de la corrección fraterna, que las cofradías tomaron de las reglas monásticas, exaltaba el sometimiento del individuo al grupo y la naturaleza jerárquica de la asociación;⁸⁹ se trataba, por lo que toca a los notarios, de un medio de intervención pública tanto más eficaz cuanto más estrecho fuera el vínculo político entre las autoridades judiciales y los dirigentes del Colegio.

Del tenor del privilegio de 1369 se desprende que los estatutos redactados por los «mayorales y próceres del Colegio de notarios» (*pro parte maiorium et procerum de Collegio notariorum civitatis Valentie*) fueron presentados al monarca, para su aprobación, por los «mayorales y prohombres del oficio notarial» (*pro parte vestri fidelium nostrorum maiorium et proborum hominum de officio notarie civitatis Valentie*), y la concesión regia se hizo explícitamente a favor de estos últimos, incluyendo el estatuto que permitía a los mayorales y próceres del Colegio hacer nuevas ordenanzas tocantes al oficio,⁹⁰ competencia que hasta entonces correspondía a las autoridades municipales y corporativas. No resulta difícil deducir que los dirigentes del oficio y los del Colegio formaban parte del mismo grupo de prohombres que gobernaba el colectivo, e incluso que se trataba de los mismos individuos. En el privilegio de 1384 se repetía punto por punto el mismo procedimiento. Aunque los mayorales y próceres del Colegio alegaron el derecho a componer nuevos estatutos adquirido en 1369, fueron de nuevo los mayorales y prohombres del oficio los que solicitaron y obtuvieron el beneplácito real. Las prerrogativas institucionales que el Colegio ganaba sobre el oficio eran aún mayores, porque a partir de entonces dos de sus mayorales ocuparían los puestos correspondientes en la comisión municipal de examinadores y correctores de notarios, cumplido el requisito previo de prestar

⁸⁸ *Item, quod ipsa die dicti notarii possint inter esse in colloquio honesto de negociis dicti Collegii ac de moribus, honestate ac vita singulorum de dicto Collegio, quodque dicti maioraes et illi proceres de dicto Collegio quos ipsi deputaverint, possint ibidem vel alii publice vel secrete, prout facti qualitas exegerit, verbotenus tantum arguere singulares eiusdem Collegii de viciis, fallimentis, negligentiis et actibus etiam inhonestis, quod si tales non fuerint aut obedientes non fuerint correctioni huiusmodi, ex tunc facta notificatione de istis Gubernatori regio vel Justicie civitatis predicte per maioraes iamdictos, idem Gubernator et Justicia vel alterum ipsorum correctionem ipsam faciant vel eam executioni deducant, prout de Foro privilegiis et ratione fuerit faciendum* (cfr. Aureum opus cit., privilegia Petri secundi, nº 103, p. 325).

⁸⁹ Cfr. LLOP CATALÀ, «La predicación» cit., pp. 30-34.

⁹⁰ *Item, quod ipsi maioraes et proceres de tamen et cum voluntate et auctoritate regii gubernatoris Valentie, possint ordinare sive facere omnes alias ordinationes tangentes bonum statum et utilitatem et honestatem dicti officii et collegii* (cfr. Aureum opus cit., privilegia Petri secundi, nº 103, p. 325).

juramento ante los jurados y el *Consell*.⁹¹ No cabe pensar que semejante medida, que suponía una importante cesión de sus prerrogativas, pudiera tomarse sin el consentimiento del municipio, ni que éste la tomara en perjuicio de sus propios intereses, es decir, del control que se había asegurado sobre el colectivo y la profesión notarial. Creo, por el contrario, que el gobierno ciudadano vio en la formación del Colegio el medio más adecuado para garantizar una intervención eficaz y sostenida, y para ello auspició, con la colaboración de los mayores y prohombres del oficio, la reconversión de éste en una institución nueva, de carácter cuasimunicipal, que asumía labores públicas de inspección bajo el patronazgo de las autoridades locales.

Los estatutos del Colegio Notarial de Valencia, reformados en 1384, ampliaban los deberes asistenciales de los miembros en lo relativo a sepelios y esponsales, fijaban con mayor detalle el orden de las ceremonias fúnebres y establecían las condiciones de parentesco y la situación económica de los beneficiarios de dicha asistencia.⁹² Además, se abordaban aspectos organizativos que en 1369 habían sido obviados o tratados de forma sumaria. Las reuniones pías (aniversarios), dedicadas a la conmemoración de los notarios difuntos, se ampliaban a dos anuales y se celebraban por turno en diferentes conventos mendicantes (dominicos, franciscanos, agustinos, carmelitas), recibiendo los monjes, en cada caso, la suma de 50 sueldos en concepto de caridad. El capítulo podía reunirse los mismos días en que se celebraban los aniversarios u otros cualesquiera, a elección de los mayores y en el lugar que éstos consideraran oportuno. Los asuntos a tratar incluían la «corrección» de los colegiales, el cobro de las cuotas que cubrían los gastos ordinarios, la tasación y colecta de otras aportaciones extraordinarias, y cualesquiera otras cuestiones tocantes a la «utilidad, protección y conservación de los derechos del Colegio». Se creaba la figura del andador, que no estaba recogida en los anteriores estatutos,⁹³ y se establecía el procedimiento para la elección de mayores, que contemplaba la convocatoria de un tercer capítulo anual donde también se podía tratar cual-

⁹¹ *Item, que duo ex maioribus ipsis sint examinadores et correctores notariorum, qui iuxta forma Fori presententur in Consilio civitatis vespere festi Pentecostes et iurent in posse dictorum iuratorum vel Consilii, prout in Foris et privilegiis continetur* (cfr. *ibid.*, p. 327).

⁹² Todos notarios del Colegio estaban obligados a asistir a las nupcias de los notarios y de sus hijos, así como a los entierros de los notarios y de sus padres, esposas, hijos y hermanos, y completarían el séquito de encapuchados que acompañaba al cuerpo del difunto, siempre que fuera cubierto con la señal del Colegio. Asimismo, los colegiales asumirían a sus expensas el entierro de los notarios pobres (cfr. *ibid.*, p. 326).

⁹³ Era elegido y depuesto a voluntad de los mayores, recibía un salario fijo de 100 sueldos anuales en dinero y vestidos, y podía prestar a los notarios servicios particulares que debían ser pagados aparte (cfr. *ibid.*, p. 327).

quier asunto relativo al «honor, utilidad, negocios y actos de dicho Colegio».⁹⁴ Nada de todo esto se alejaba mucho de las prescripciones que, antes y después de la creación del Colegio de notarios, solían recoger los estatutos de las cofradías de oficio valencianas; cabe, sin embargo, hacer algunas observaciones que pueden ayudarnos a profundizar en la naturaleza de la nueva asociación.

En primer lugar, las ordenanzas del Colegio no limitaban el número de socios, ni hacían consideración explícita alguna sobre los requisitos que debían cumplir los admitidos; sólo de manera implícita podemos asegurar que era ineludible estar en posesión del título notarial, y en ningún caso afirmar que *todos* los notarios de la ciudad debían pertenecer obligatoriamente al Colegio. Por otro lado, las condiciones de permanencia no parecen gravosas. Las cuotas anuales, a pagar en dos mitades los días en que se celebraba aniversario, ascendían a dos sueldos, una cifra moderada si la comparamos con los más de cuatro sueldos que por las mismas fechas se pagaban en la cofradía del Milagro, o con los seis sueldos de San Narciso. Los capítulos de las cofradías de oficio aprobados por la Corona en 1392 y 1393 establecían cuotas anuales que no bajaban de los cuatro sueldos anuales,⁹⁵ de manera que el Colegio de notarios constituía, a finales del siglo XIV, la cofradía profesional más barata de Valencia. Por supuesto, los estatutos facultaban a los mayores para tasar y recaudar otras contribuciones extraordinarias asignadas por el capítulo, pero esto también era corriente en las demás cofradías. Respecto al cumplimiento de las obligaciones asistenciales, las ordenanzas de 1384 resultan más coactivas que las de 1369, especificando las habituales multas en libras de cera; pero al mismo tiempo daban a los colegiales libertad para ingresar en otras cofradías, renunciando el Colegio a imponerse sobre éstas en caso de doble compromiso. Se trata de una salvedad importante, porque supone reconocimiento tácito de que las necesidades religiosas y asistenciales no eran prioritarias para el Colegio, y permite constatar que cierto número de notarios preferían satisfacerlas integrándose en cofradías «devocionales» como la de San Jaime, Santa María de la Seo y San Narciso,⁹⁶ atraídos sin duda por el mayor prestigio de estas asociaciones estre-

⁹⁴ *Item, quod maiores predicti Collegii eligantur anno quolibet die veneris ante festum Pentecostes vel alia die qua ipsis maioribus placuerit; pro quaquidem electione et alias totiens quotiens fuerit necessarium et maioribus dicti Collegii fuerit bene visum, omnes notarii seu eorum maior pars teneantur et possint convenire in aliquo loco honesto, et ibidem eligere dictos maiores et alias confabulari et loqui de his que fuerint necessaria pro honore et utilitate ac negotiis et actibus dicti Collegii (cfr. ibid.).*

⁹⁵ Cfr. BENÍTEZ BOLORINOS, *Las cofradías medievales* cit., pp. 103-105.

⁹⁶ *Item, cum aliqui notarii de dicto Collegio sint nunc et in futurum confratres laudabilis confratrie beatissime Virginis Marie et aliqui alii laudabilis confratrie beati Iacobi dicte civitatis Valentie, et aliqui alii elemosine Sancti Narcisi, si aliquotiens acciderit quod eadem die et hora*

chamente vinculadas a los grupos dirigentes urbanos.⁹⁷ Tampoco en la centuria siguiente el mayor peso institucional y político del Colegio comprometió la afiliación de sus miembros a las cofradías devocionales, acreditada por un amplio elenco que incluye a muchos de los notarios mejor situados de la época.⁹⁸ Aunque pueden resultar ambiguos en algunos puntos importantes, los estatutos no vinculaban la práctica profesional a la pertenencia al Colegio,⁹⁹ de manera

vocentur ad servitium alicuius dictarum confratrarum vel dicte elemosine et dicti Collegii, taliter quod ipsi confratres personaliter utrique servicio non possent comode interesse; hoc casu illi qui confratres fuerint ut prefertur una et eadem die et hora deserviendo dictis confratribus vel elemosine, a servicio dicti Collegii excusentur (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri secundi*, n° 103, p. 326).

⁹⁷ La Cofradía de la Virgen de la Seo, llamada también del Milagro, fue en origen una sociedad de clérigos radicada en la catedral de Valencia cuya finalidad era, en el momento de su aprobación episcopal en 1356, el cuidado de los sacerdotes enfermos; pero, cuando la Corona aprobó sus estatutos en 1371, ya admitía hasta 500 seglares, entre hombres y mujeres (cfr. SANCHIS SIVERA, J., *La catedral de Valencia. Guía histórica y artística*, Valencia. 1909, pp. 484-485). Por su parte, la cofradía de San Narciso tuvo su origen en la comunidad de mercaderes geroneses afincados en Valencia (cfr. ORELLANA, M. A. de, *Valencia Antigua y moderna*, vol. II, Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1924, pp. 338-341). El carácter restrictivo de la cofradía de San Jaime, que amplió hacia mediados del siglo XIV el número de sus socios varones a 150 para incluir a miembros de la nobleza y graduados universitarios, pudo favorecer a las cofradías del Milagro y San Narciso, que reproducían el mismo modelo de asociación de clase. El interés que demostraban los notarios por pertenecer a estas dos cofradías en una fecha tan temprana como 1384, cuando apenas habían cumplido veinte años de existencia, es buena muestra de dicho éxito.

⁹⁸ Sabemos que en el primer tercio del siglo XV había al menos media docena de notarios en la cofradía de San Jaime, y un mínimo de treinta en la del Milagro, incluido el escribano del *Consell*, Antoni Pasqual (cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., p. 105).

⁹⁹ Tanto las ordenanzas de 1369 como las de 1384 se refieren normalmente a los colegiales como «los notarios del Colegio» (*notarios de dicto Collegio, omnes et singuli de dicto Collegio, quilibet de dicto Collegio*), admitiendo la posibilidad de que existieran notarios no integrados en la institución. No ocurre así cuando los estatutos de 1384 establecen la cuota anual (*die dicti anniversarii quilibet notarius teneat portare XII denarios*), lo que puede hacer pensar que se hacía extensible a todos los notarios de la ciudad; sin embargo, conviene recordar que esta obligación forma parte de la ordenanza que establece la celebración de los capítulos generales del Colegio, a los que debían asistir obligatoriamente los notarios *del Colegio*, que son los que estaban obligados realmente a pagar (cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Petri secundi*, n° 103, p. 327). La extensión a todos los miembros de un oficio de la pertenencia obligatoria a la cofradía correspondiente, era síntoma de aquellos abusos monopolistas que los monarcas alegaron en su momento para abolir las organizaciones confraternales, lo que permite suponer que la Corona no otorgaba semejante privilegio con facilidad. Incluso en algunos casos en los que dicha obligatoriedad se da por confirmada, como ocurre con los capítulos de la cofradía de los plateros de 1392 y 1418, basta revisar con atención el tenor del texto para comprobar que dicha obligación no se formula nunca en términos expresos e incuestionables, sino como consecuencia implícita del recorte progresivo de las libertades asistenciales y laborales. Así, en 1392, la obligación de asistir a los actos de la cofradía de San Eloy era aplicable a los plateros que pertenecieran a ella (*dits argenters qui són o seran de la dita almoyna de Sent Eloy*), y no a todos los plateros de la

que este tipo de medidas pretendían facilitar la incorporación voluntaria, dando cuenta de la vocación esencialmente profesional de la asociación. Por supuesto, la causa fundamental de que la afiliación se generalizara en las décadas siguientes, extendiéndose a la práctica totalidad del oficio, hay que buscarla en las funciones cedidas por los poderes públicos (la monarquía, pero sobre todo el municipio) al Colegio de Notarios, convertido en una pieza clave de control profesional. A partir de 1384, el organismo reunía amplias competencias para elaborar las ordenanzas que regulaban el ejercicio de la fe pública, contaba con influencia directa en los mecanismos de acceso a la nutrida y adinerada clientela urbana (no tanto al oficio, que podía practicarse con autoridad regia en otros lugares), y tomaba parte en los procedimientos que permitían sancionar las infracciones cometidas por los notarios, tanto en su actividad profesional como en su vida privada.

El proceso de integración del Colegio en las estructuras municipales no fue inmediato, y probablemente no se puede considerar concluido hasta la primera década del siglo XV. Las actas de examen y las licencias otorgadas por el justicia de Valencia no muestran cambios significativos entre los periodos inmediatamente anterior y posterior a 1369-1384;¹⁰⁰ en todos los casos que conocemos, los exámenes de habilitación de notarios urbanos se atuvieron a la normativa de 1329, de manera que las pruebas eran llevadas a cabo por una comisión integrada por dos jurados, dos abogados y dos notarios. Aunque podemos afirmar que, a partir de 1384, ambos notarios eran mayoresales del Colegio, este extremo no nos consta de manera explícita hasta los primeros años de la siguiente centuria.¹⁰¹ Por otro lado, los notarios reales que se asentaron en la

ciudad, por más que en algunos pasajes de los estatutos se guarde, como ocurre con los notarios, cierta ambigüedad. De la misma manera, la obligación contemplada en 1418 de pertenecer a la cofradía de plateros para poder practicar el oficio, se refería a los extranjeros (*algun argenter qui no sia nadiu de la senyoria del senyor rey*); y la forma de empujarlos a ingresar en la asociación no era otra que la de impedir que *cualquier* platero de la ciudad utilizara esta mano de obra. Llegados a este punto, podemos afirmar que la libertad de asociación profesional estaba *de hecho* muy menguada entre los plateros valencianos (cfr. BENITEZ BOLORINOS, *Las cofradías medievales* cit., pp. 197-198, 249 y 265-266).

¹⁰⁰ No se han conservado en los registros del justicia (ARV) actas de habilitación de notarios para el periodo que media entre 1362 y 1388; para los años transcurridos entre los exámenes de 1350 y la fundación del Colegio, contamos con 21 actas fechadas en 1353, 1354 y 1361; y para las décadas finales del siglo XIV con 16 actas datadas entre 1388 y 1393.

¹⁰¹ En un acta municipal de 10 de diciembre de 1400, podemos comprobar que los cuatro mayoresales del Colegio de notarios habían tomado posesión de las magistraturas del oficio; así, Francesc Ferri y Bernat Esteve eran *consellers* de los notarios, y Vicent Benajam y Martí de Roda examinadores. Sin que podamos afirmar que a partir de entonces se procedió siempre de este modo, no cabe duda de en estas fechas el proceso de superposición de las estructuras colegiales sobre el conjunto del oficio estaba prácticamente terminado (Archivo Municipal de Valencia, *Manuals de Consells*, A-22. fols. 41-42).

ciudad a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIV, cumplieron el requisito de presentar su título ante el justicia, aunque sólo desde 1403 queda constancia de la presencia en el acto de un mayoral del Colegio que, en ausencia del síndico municipal, actuaba como introductor de los solicitantes.¹⁰² Además, en estas fechas se produjo una de las primeras iniciativas del Colegio en materia legislativa, el privilegio contra los notarios falsarios, que los mayores presentaron en 1400 al *Consell* para que fuera elevado al rey Martín, quien lo aprobó al año siguiente. A partir de entonces, el justicia podría actuar de oficio contra los falsificadores de escrituras públicas, asesorado por una comisión de expertos integrada por los seis examinadores municipales y otros seis notarios del Colegio.¹⁰³ Sin embargo, el mayor logro de esta alianza entre el poder ciudadano y el Colegio de notarios, convertido ya en expresión *genuina* del oficio, fue el cierre definitivo del mercado urbano a la competencia de los notarios regios.

Antes de 1329, quienes obtenían en la Cancillería real su título *per totam terram et dominationem domini regis* podían asentarse en cualquier lugar y practicar libremente la profesión; después de esa fecha, la normativa de Alfonso IV les obligó a acreditarse debidamente ante las autoridades locales, que se aseguraban de que el recién llegado cumpliera los requisitos forales de edad y residencia.¹⁰⁴ En 1403, sin embargo, Martín el Humano otorgó un estatuto especial a la ciudad de Valencia: los notarios de nombramiento real podrían seguir instalándose mediante acreditación previa en otros sitios, pero en la capital habrían de someterse a un segundo examen facultativo, llevado a cabo por

¹⁰² Se trata, de hecho, de la comparecencia más antigua de un mayoral del Colegio en las actas de habilitación de notarios registradas por los escribanos del justicia. En marzo de 1403, Pere Clariana, *notari e majoral en l'any present*, acompañó ante el justicia civil de Valencia a Guillem Ocello, quien presentó su autorización como notario regio, inscribió su signo de notaría en los libros de la corte, prestó juramento como abogado y recibió licencia para ejercer en la ciudad. Ese mismo día, el notario Joan Aguilar, síndico municipal, había acompañado a otro solicitante, Pere Maimó, lo que supone que las funciones de *presentación* de notarios regios podían ser desempeñadas indistintamente por miembros del gobierno urbano o del Colegio notarial; de hecho, Pere Clariana, *hun dels majorals de la Art de Notaria*, regresó ante el justicia civil el 15 de mayo en compañía de un tercer candidato, Bernat Corsa, y en los últimos meses del año fue el otro mayoral del Colegio, Jaume Dezplà, quien actuó en dos ocasiones junto con el subsíndico municipal, el también notario Pere Miró, como introductores de Pere Saranyana y Maties Serra (ARV, *Justicia Civil. Manaments i emparets*, 1, última mano, fols. 16-22v).

¹⁰³ Cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., pp. 88-89. El privilegio contra los notarios falsarios fue otorgado en Barcelona el 8 de marzo de 1401, respondiendo el monarca a los ruegos del *Consell* de Valencia, pero también del Colegio de Notarios: *ut pro parte dilectorum et fidelium nostrorum Consilii civitatis Valentie ac totius Collegii notariorum civitatis eiusdem zelancium ut sua interest honestatem et commodum singulorum dicti Collegii presencium et futurorum, fuit nobis sup- pliciter demonstratum* (Cfr. *Aureum opus* cit., *privilegia Martini*, nº 7, pp. 383-385).

¹⁰⁴ V. *supra* nota 61.

los oficiales regios y los examinadores municipales.¹⁰⁵ El Colegio, que se reservaba la representación del oficio en las pruebas de habilitación locales, extendería a partir de entonces su influencia sobre todos los notarios que ejercían en la ciudad, con excepción de los escribanos de las cortes judiciales, que aún mantendrían su independencia hasta 1446.¹⁰⁶ La medida no se hizo efectiva inmediatamente: en el mismo año 1403 las autoridades urbanas admitieron a cinco notarios reales sin examen previo, y al menos a otro más en 1409.¹⁰⁷ Aunque en este último caso el interesado dio cuenta de su pertenencia a la Cancillería regia, lo único que parece haber permitido a los notarios reales soslayar el examen urbano es el hecho de tener la patente *antes* de la promulgación de la nueva normativa foral, que sólo era aplicable a los habilitados con posterioridad.¹⁰⁸ Entre las actas de examen que conservamos, las primeras que aplican la normativa del rey Martín datan de 1412-1413.¹⁰⁹ A partir de este momento, y aunque en el siglo XV la ciudad creó de manera directa algunos notarios,

¹⁰⁵ Sólo quedaban excluidos aquellos notarios que servían directamente al rey o a su primogénito, o que estaban de paso en la ciudad: *Los notaris qui d'ací avant seran creats per auctoritat real, puys no sia scrivà de casa nostra o de nostre primogènit, que sie en nostre serví o seu o altres notaris de passatge, ans que usar puxa de ofici de notaria en la ciutat de València per practicar en aquella o habitar, sia e haja ésser de nou examinat per lo advocat fiscal, assessor del governador e per los examinadors de la ciutat de València* (cfr. *Furs de València* cit., vol. VII, p. 218).

¹⁰⁶ En 1329, Alfonso IV había concedido que en los tribunales valencianos sólo pudieran actuar como escribanos los naturales del reino, medida ratificada por Juan I a fines del siglo XIV. El cierre de las escribanías judiciales a los notarios no habilitados por las autoridades ciudadanas data de la época de la lugartenencia de Juan de Navarra (Cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., pp. 206-207).

¹⁰⁷ Se trata de Guillem Ocello, Pere Maimó, Bernat Corsà, Pere Saranyana y Maties Serra, que habían obtenido la habilitación regia entre 1401 y abril de 1403 (v. *supra*, nota 102). Guillem de Montreal, *notari e de la scrivania del molt alt senyor rey*, presentado ante el justicia civil de Valencia el 24 de diciembre de 1409, había obtenido la patente real en 1399 (ARV, *Justicia Civil. Manaments i emparees*, 1, última mano, fol. 30).

¹⁰⁸ V. *supra* nota 105.

¹⁰⁹ El 30 de diciembre de 1412 fueron examinados Pere Andreu y Jaume Sallit, que habían obtenido la patente regia en 1410. Las pruebas las llevaron a cabo de manera efectiva los abogados Antoni d'Alagó y Gabriel Ferrer, y los notarios Vicent Benajam y Antoni Joan, *omnes examinadores anno subscripto*, en presencia de tres jurados, el asesor fiscal de la Corona, el lugarteniente del gobernador, el justicia civil, su asesor y tres notarios. Sólo estos últimos actuaron propiamente en calidad de testigos del acto, pues todos los demás constituían la nutrida comisión examinadora prevista en el fuero de 1403 (ARV, *Justicia Civil. Manaments i emparees*, 1, última mano, fols. 40-42). En el examen de Joan Llopi, que había obtenido el título real en 1409, el tribunal mostraba la misma composición, aunque en este caso se declara explícitamente que Vicent Benajam y Antoni Joan eran *examinadors per la Art de Notaria* (cfr. *ibid.*, fol. 26).

la doble habilitación se impuso como procedimiento corriente de acceso al notariado urbano.¹¹⁰

El acta de habilitación de Pere de Vallseguer, realizada el 16 de diciembre de 1413, permite una primera aproximación al procedimiento de examen y revela las posiciones institucionales alcanzadas por el Colegio cuando, tras el Compromiso de Caspe, comenzaba una nueva época en la vida política valenciana. En aquella ocasión el justicia civil estaba acompañado por dos jurados, dos oficiales regios, tres de los abogados de la ciudad, el síndico municipal, el escribano de la corte civil Nicolau Perera, que era mayoral del Colegio de notarios, y los cuatro técnicos del comité examinador, los juristas Arnau de Conca y Bernat d'Ebrí, y los notarios Pere Roca y Roderic de Rius, también mayoral del Colegio este último. La independencia con que la asociación notarial participaba en el acto fue subrayada por el escribano Perera al distinguir entre «examinadores de los jurados» (los juristas Conca y Ebrí) y «examinadores de los notarios» (los notarios Roca y Rius). Es presumible, si nos atenemos a otras actas posteriores, que fueran estos cuatro últimos quienes llevaran a cabo la parte técnica del examen, interrogando al candidato *sobre sò que's pertany a examinar en la art de notaria*. Después, en ausencia de Vallseguer, todos los miembros de la comisión se informaron *super moribus et vita* y tomaron finalmente la decisión de avalarlo.¹¹¹

¹¹⁰ Aunque representara una traba para los aspirantes, el nuevo sistema no supuso reducción del número de notarios de creación real. Por el contrario, asegurado su control sobre los nombramientos otorgados por la Cancillería, las autoridades locales prefirieron habilitar notarios regios mediante el segundo examen que nombrarlos directamente; así, frente al centenar de habilitaciones de notarios reales que conocemos para el periodo 1403-1455, sólo nos constan ocho casos de creación directa (cfr. CRUSELLES, *Els notaris* cit., p. 74).

¹¹¹ Pere de Vallseguer, hijo del notario de Valencia Jaume de Vallseguer, quien había desempeñado en los años anteriores diversos cargos municipales, presentó ante el justicia civil una carta de notaria otorgada un mes antes por el nuevo rey, Fernando de Trastámara, siendo examinado a continuación: *et feta la dessús dita presentació de la dessús dita carta, de continent en presència de mi, dit Nicolau Perera, scrivà qui dessús e dels testimonis dejús nomenats, los dits honorables advocat fiscal, asesor de governador, jurats, examinadors axí dels jurats com dels notaris, et encara los desús dits advocats de la ciutat, enantaren e procehiren a examinar lo dit en Pere de Vallseguer sobre sò que's pertany a examinar en la art de notaria; et en après, fet loch per lo dit en Pere de Vallseguer, tots los desús nomenats reeberen informació verbal be copiosament super moribus et vita de aquell, la qual reebuda, retornant lo dit en Pere en lur presència, tots concordantment nemine discrepàncie, dixeren e declararen que havien per sufficient lo dit en Pere de Vallseguer de la dita art e offici dnotaria, e aprobarien e loarien la sufficiència de aquell, en axí que d'aquí avant aquell e puxa usar axí en la dita ciutat de València com en altres parts, segons forma de la carta del dit senyor rey. Coman a mi, dit Nicolau Perera, scrivà qui dessús, dita sufficiència e examinació continuàs al peu de la dita presentació, segons forma de fur nou, en testimonis de veritat (ARV, Justicia Civil. Manaments i emparees, 1, última mano, fols. 38-39).*

A comienzos del siglo XV la corporación notarial valenciana, reconocida en 1239 por Jaime I, había cubierto con éxito los primeros pasos hacia su transformación en gremio. Los requisitos fundamentales eran, como señala Iradiel, la estructura administrativa autónoma y el control monopolista de la mano de obra y del mercado. A este respecto, la imposición y puesta en práctica de la normativa del segundo examen constituye un punto de llegada. Entre 1369 y 1413, las competencias cedidas por la Corona y el municipio aseguraron el desarrollo del Colegio de notarios y su identificación con el conjunto del oficio, transmutado en *arte* a fin de resaltar (y justificar) la distancia que le separaba ahora del mundo del trabajo manual. En el transcurso de esos mismos años los oficios artesanos habían perdido, junto con la capacidad de elegir por sí mismos a sus representantes en el *Consell*, los últimos restos de verdadero poder político.¹¹² Los notarios, ya lo señalábamos hace diez años, colaboraron en el sometimiento de la mano menor al tiempo que evitaban, merced a la complicidad de la oligarquía ciudadana, las peores consecuencias del proceso de postergación institucional de los oficios. Su representación corporativa en el *Consell* pudo sufrir las mermas correspondientes, pero la influencia política del colectivo notarial, y en particular de sus prohombres, se mantuvo a través del acceso a los mecanismos electorales de la mano media (*consellers de parròquies*) y al ejercicio de un buen número de cargos burocráticos y administrativos; pero el mayor logro de todos fue la creación del Colegio, convertido desde principios del siglo XV en un órgano de encuadramiento profesional cuya vocación monopolista era, en su génesis y desarrollo posterior, expresión directa de la necesidad que los gobernantes de la ciudad tenían de asegurarse el control de un oficio sobre el que descansaba tanto la salvaguarda de los derechos y voluntades de sus administrados, como la propia gestión administrativa privada y pública.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASCHERI, M., «I problemi del successo: i notai nei comuni tardo-medievali italiani», en *Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 113-125.
- Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie*, ed. de Lluís Alanyà, Valencia, 1515 (ed. facsimil: Valencia: Anubar, 1972).

¹¹² En 1371 los jurados pasaron a elegir directamente a los *consellers* de los oficios, antes designados por las corporaciones. Estas recuperaron la prerrogativa en 1412 y la perdieron definitivamente en 1418, cuando la elección de los representantes de los oficios quedó en manos del *Consell secret* (cfr. NARBONA, *Valencia, municipio medieval* cit., pp. 44-48).

- BENÍTEZ BOLORINOS, M., *Las cofradías medievales en el Reino de Valencia (1329-1458)*, Alicante: Universidad de Alicante, 1998.
- BURNS, R. I., «El dret canònic i la reconquesta: convergència i simbiosi», en *Jaume I i els valencians del segle XIII*, València, 1981, pp. 53-89.
- BURNS, R. I., *El reino de Valencia en el siglo XIII (Iglesia y sociedad)*, 2 vols., Valencia: Del Cenia al Segura, 1982.
- CRUSELLES GÓMEZ, J. M., «El Colegio Notarial de Valencia, entre poder político y desarrollo corporativo», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català (Barcelona, 11-13 de novembre 1993)*, Barcelona: Fundació Noguera, 1994, pp. 727-743.
- CRUSELLES GÓMEZ, J. M., *Els notaris de la ciutat de Valencia. Activitat professional i comportament social a la primera meitat del segle XV*, Barcelona: Fundació Noguera, 1998.
- FASOLI, G., «Giuristi, giudici e notai nell'ordinamento comunale e nella vita cittadina», en ID., *Scritti di Storia medievale*, ed. de F. Bocchi, A. Carile y A.I. Pini, Bolonia, 1974, pp. 609-622.
- Furs de València*, ed. crítica de G. Colón y A. García, 8 vols., Barcelona: Barcino, 1970-1999.
- GARCÍA, H., «El Llibre del Repartiment y la práctica notarial de su tiempo», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 25 (1949), pp. 383-390.
- GARCÍA EDO, V., «El procés d'exàmens dels notaris de València de 1350-1351», *Actes del I Congrés d'Història del notariat català (Barcelona, 11-13 novembre 1993)*, Barcelona, 1994, pp. 579-589.
- GARCÍA SANZ, A., «Precedents, origen i evolució dels col·legis notariais», en *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català (Barcelona, 11-13 de novembre 1993)*, Barcelona: Fundació Noguera, 1994, pp. 167-187.
- GUAL CAMARENA, M., «Los abogados de la ciudad de Valencia en el siglo XIV. Notas y documentos», *VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, vol. II-1, Valencia, 1970, pp. 221-240.
- HUICI MIRANDA, A., *Colección diplomática de Jaime I el Conquistador*, t. I, Valencia, 1916.
- IRADIEL, P., «Corporaciones de oficio, acción política y sociedad civil en Valencia», en *Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval. XIX Semana de Estudios Medievales (Estella, 20-24 de julio 1992)*, Pamplona: Publicaciones del Gobierno de Navarra, 1993, pp. 253-284.
- Llibre del Repartiment de Valencia*, ed. de A. Ferrando i Francés, Valencia: Vicent García, 1979.
- LLÓP CATALÀ, M., «La predicación y las cofradías valencianas, ss. XIV-XV», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, 58 (1982), pp. 5-58.
- LÓPEZ ELUM, P., «La repoblació valenciana», en *Història del País Valencià*, vol. II: *De la conquesta a la federació hispànica*, Barcelona: Edicions 62, 1989, pp. 87-112.
- LÓPEZ ELUM, P., *Los orígenes de los Furs de Valencia y de las Cortes en el siglo XIII*, Valencia: Biblioteca Valenciana, 2001, pp. 37-44.
- MIRET I SANS, M., *Itinerari de Jaume I el Conqueridor*, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1918.

- NARBONA VIZCAINO, R., *Gobierno político y luchas sociales. Estrategias de poder del patriciado urbano. La ciudad de Valencia (1356-1419)*, tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1988.
- NARBONA VIZCAINO, R., «Orígenes sociales de los tres estamentos ciudadanos en Valencia medieval», *Estudis. Revista de Historia Moderna*, 16 (1990), pp. 7-30.
- NARBONA VIZCAINO, R., *Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas. 1239-1418*, Valencia, 1995.
- ORELLANA, M. A. de, *Valencia Antigua y moderna*, 3 vols., Valencia, Acción Bibliográfica Valenciana, 1924.
- ORLANDELLI, G., «Genesi dell'Ars Notariae nel secolo XIII», *Studi Medievali* (1965), pp. 329-366.
- ROCA TRAVER, F., «Interpretación de la 'Cofradía' valenciana: la Real Cofradía de San Jaime», *Estudios Medievales*, 2 (1957), pp. 37-83.
- RODRIGO LIZONDO, M., *La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real*, tesis doctoral, Universidad de Valencia, 1987.
- RUBIO VELA, A., *La escribanía municipal de València als segles XIV i XV: burocràcia, política i cultura*, Valencia, 1995.
- SÁNCHEZ HERRERO, J., «Las cofradías alicantinas y valencianas y su evolución durante los siglos XIII al XVI», en 1490. *En el umbral de la modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos XV-XVI*, vol. I, Valencia: Consell Valencià de Cultura, 1994, pp. 301-363.
- SANCHIS SIVERA, J., *La catedral de Valencia. Guía histórica y artística*, Valencia. 1909.
- TAMBA, G., *La Società dei notai di Bologna*, Bologna: Archivio di Stato di Bologna, 1988.
- TAMBA, G., *Una corporazione per il potere: il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998.
- TRAMOYERES BLASCO, L., *Instituciones gremiales. Su origen y aparición en Valencia*, Valencia, 1889.
- TRENCHS ODENA, J., «La cancellería de Jaime I: cancelles y escribanos», en *Palaeographica Diplomática et Archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, vol. 2, Roma, 1979, pp. 97-128.

DADES DOCUMENTALS SOBRE EL COL·LEGI DE NOTARIS DE CERVERA (1338-1785)

Josep M. LLOBET I PORTELLA
Facultat de Geografia i Història
UNED. Centre Associat de Cervera

0. INTRODUCCIÓ

Gairebé no hi ha treball sobre els col·legis notariais de Catalunya que no esmenti el col·legi notarial de Cervera. I això és així perquè, potser, tres dels llibres d'ordenacions i deliberacions¹ d'aquesta institució, els quals contenen abundant informació sobre el col·legi, han pogut arribar als nostres dies. Cal dir, però, que malgrat la importància d'aquests tres volums i l'existència de diversa documentació notarial i municipal que la complementa, són escassos els estudis efectuats que ens permetin aprofundir en el coneixement de la institució esmentada i encara ho és més l'edició de la documentació conservada.²

Per aquest motiu, ens ha semblat adient oferir la transcripció d'alguns dels documents més significatius que fan referència al col·legi de notaris de Cervera, precedits dels corresponents comentaris, per tal que el lector pugui conèixer millor aquesta institució notarial.

¹ Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons Notarial, *Llibres d'ordenacions i deliberacions*, 1344-1495, 1586-1637 i 1648-1684.

² L'estudi més rellevant, encara que només referit a l'època medieval, és, sens dubte, la tesi de llicenciatura de Montse GARRABOU I PERES titulada *L'organització del col·legi de notaris de Cervera als segles XIV i XV, i el catàleg dels protocols del districte notarial de Cervera*, llegida al Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona l'any 1985. Part d'ella ha estat publicada en dos articles que porten per títol «El Col·legi de Notaris de Cervera» a *Miscel·lània Cerverina*, IV i V (1986 i 1987), ps. 107-117 i 89-113.

1. ELS ORIGENS DE LA INSTITUCIÓ

El primer document que coneixem sobre el col·legi de notaris cerverí és una carta del rei Pere III datada el 16 d'abril de 1338 i dirigida al batlle de Cervera, mitjançant la qual el monarca, atenent una petició feta pels notaris cerverins, mana que siguin observades tant les ordinacions que ells ja han fet com les que puguin fer en el futur, sempre, però, que siguin fetes per la major i més sana part dels notaris cerverins i no atemptin contra la jurisdicció del rei o dels seus súbdits i siguin per a regular i conservar l'ofici (*Document número 1*).

Segons aquest text, els notaris cerverins ja havien establert disposicions de tipus religiós i organitzatiu, algunes de les quals eren les següents:

— Fer comunitàriament, cada any, el segon divendres de Quaresma, al convent dels frares menors, i el divendres abans de la festa de Rams, al convent dels frares predicadors, de Cervera, una *pietança*, o sigui, un àpat.

— Tenir un ciri a l'altar major de l'església de Santa Maria, també de Cervera, el qual, cada dia, durant la consagració i l'elevació del cos de Jesucrist, seria encès.

— No rebre, durant els diumenges i altres festivitats solemnes, instuments de deutes sobre préstecs fets pels jueus.

Veiem, doncs, que els notaris cerverins ja havien actuat col·legidament abans de la data d'aquesta carta del rei Pere III, establint les disposicions citades i, com diu el mateix text, fent moltes altres ordinacions per tal d'evitar frau que per imperícia o per altres causes poguessin sorgir en l'exercici del seu ofici. Malgrat que la paraula «col·legi» no apareix de forma explícita fins a l'any 1358, sembla que aquesta carta reial del 1338 conté un reconeixement oficial de l'actuació col·legiada dels notaris cerverins.

2. ORDINACIONS DEL SEGLE XIV

Són nombroses les ordinacions que els notaris cerverins redactaren durant el segle XIV. Les que considerem més importants són les següents:

2.1. Les ordinacions de l'any 1344

L'any 1344, els notaris cerverins establiren una sèrie d'ordinacions, algunes de les quals eren la reiteració de disposicions anteriors (*Document número 2*). Després d'una llarga introducció de contingut religiós, aquestes ordinacions foren redactades en dotze capítols, els quals, bàsicament, disposaven el següent:

— La celebració anual de les dues *pietances*. Una al convent dels frares predicadors el segon divendres de Quaresma i l'altra al convent dels frares menors el divendres abans del diumenge de Rams. Cal advertir que, segons la carta reial de l'any 1338, la primera *pietança* tenia lloc al convent dels frares menors i la segona al dels frares predicadors.

— El pagament de dos sous i dos diners per cada notari que assistís a la *pietança* i l'abonament de la meitat d'aquesta quantitat per aquells altres notaris que no poguessin assistir a la *pietança* per una causa legítima.

— El manteniment d'un ciri a l'altar major de l'església de Santa Maria per tal de ser encès durant la consagració i l'elevació del cos de Jesucrist. Per a poder satisfer les despeses d'aquest ciri, caldria que cada notari, en fer testament, deixés una quantitat de diners.

— L'elecció anual, entre tots els notaris del col·legi, de quatre priors, un de cada quarter en què estava dividida la vila.³ Tots els notaris haurien d'obeir els priors i, també, donar-los assistència quan calgués resoldre els dubtes que poguessin sorgir en relació amb l'exercici de l'ofici de notari. D'altra banda, en cas de necessitat de diners, els priors podrien imposar talles.

— La designació anual, pels priors, de quatre procuradors —també n'hi hauria un de cada quarter—, amb la finalitat de recollir de cada notari els dos sous i els dos diners que havia de satisfer per cada *pietança*. Actuarien d'administradors i, al cap de l'any, donarien comptes de la seva gestió.

— L'obligació, per part d'aquells notaris que fossin demanats pel batlle i els paers de Cervera amb la finalitat d'examinar algun notari, de jurar que portarien a terme una actuació justa.

— L'obligació de llegir anualment les ordinacions per tal de ser recordades i de prestar jurament, els notaris, de complir-les.

— La construcció d'una caixa amb dos panys, la qual seria guardada a la casa de Santes Creus i hom hi posaria els documents i els diners de la institució.

2.2. Les ordinacions de l'any 1346

Dos anys després, foren redactades unes noves ordinacions on es reitera l'obligació que tenien els notaris de jurar les disposicions sobre el seu ofici i pagar les quantitats destinades al manteniment del ciri de l'església i a la celebració de les *pietances* (*Document número 3*). D'altra banda, atès que quan els notaris acompanyaven els jueus per prendre protestos, ells anaven a peu mentre

³ Sembla que es copià el sistema de l'elecció dels paers. També eren quatre i cada un d'ells representava la població del quarter on vivia: Capcorral, Montserè, Sebolleria o Framenors i Plaça.

que els jueus es desplaçaven a cavall, cosa que representava un deshonor pels notaris, fou ordenat que, a partir d'aquell moment, els notaris no anessin a peu sinó a cavall, com els jueus. Important va ser, també, la decisió de tenir un llibre on hi fossin anotades totes les ordinacions, tant les antigues com les noves.

2.3. Les ordinacions de l'any 1358

Aquestes ordinacions de l'any 1358 es poden considerar un complement de les anteriors: estableixen que dos notaris, cada dos mesos, examinin les escriptures per tal que siguin correctes, que aquests dos notaris puguin redactar aquelles suplicacions al monarca que siguin necessàries, que cada notari pagui mensualment dotze diners per les despeses de les *pietances* i el ciri de l'església i que els notaris acudeixin a l'església de Sant Joan quan siguin demanats per tal d'aclarir els dubtes que poguessin sorgir en l'exercici del seu ofici (*Document número 4*).

2.4. Les ordinacions de l'any 1371

Les ordinacions de l'any 1371 fan referència a l'organització de les talles i determinats pagaments i a l'assistència als notaris malalts (*Document número 5*). Si algun notari patís una malaltia de llarga durada, seria visitat almenys una vegada cada mes pels priors o els procuradors. A més, en cas de necessitat, el col·legi li prestaria ajuda econòmica.

2.5. Les ordinacions de l'any 1376

En aquestes noves ordinacions, hom recorda l'obligació que tenien els notaris tant d'establir una deixa, en fer testament, a favor del col·legi com de celebrar les *pietances* els dies assenyalats. S'hi afegeix que calia que tots ells acompanyessin el viàtic quan fos portat a un notari i que assistissin als enterraments dels membres del col·legi i a les novenes que fossin fetes pels notaris difunts (*Document número 6*).

3. EL CONFLICTE ENTRE ELS NOTARIS CERVERINS I LES AUTORITATS ECLESIASTIQUES

Abans d'acabar aquell segle XIV es manifestà un problema que havia de durar molt de temps: el conflicte que s'originà entre els notaris cerverins i algu-

nes autoritats eclesiàstiques a causa de les actuacions professionals dels primers dins les poblacions properes a Cervera.

Una d'aquestes topades sorgí quan el notari cerverí Jaume Martorell, realitzà, l'any 1392, alguns actes notariais a Torrefeta, una població que formava part de la parròquia de Guissona (*Document número 7*). Cal dir que la vila de Guissona, si bé pertanyia a la vegueria de Cervera, tenia com a senyor el bisbe d'Urgell.⁴ El denunciant fou el notari Jaume Cortès que, en aquell temps, regia l'escrivania de Guissona, el qual es considerà perjudicat per les actuacions del notari cerverí i demanà la intervenció del bisbe. Aquesta autoritat eclesiàstica intervingué en l'assumpte i féu obrir un procés contra el notari cerverí basant-se en una constitució de Tarragona que establia que, en aquells llocs on hi hagués escrivania eclesiàstica, cap notari aliè podria rebre instruments, sota pena d'excomunió.⁵

Jaume Martorell, en veure's processat, escriví una carta al rei Joan I, en la qual demanava potestació i li recordava que el pare del monarca ja havia fet certes provisions per evitar els perjudicis a la jurisdicció reial que ocasionava l'esmentada constitució de Tarragona.

El rei Joan I, atenent la petició formulada per Jaume Martorell, manà al bisbe d'Urgell, mitjançant un escrit datat el 16 de febrer d'aquell any, que no impedís que els notaris creats amb autoritat reial actuessin dins el seu bisbat i que revoqués els processos incoats contra el susdit Jaume Martorell o qualsevol altre notari (*Document número 8*).

La intervenció del monarca, però, no aconseguí solucionar el conflicte entre els notaris cerverins i algunes autoritats eclesiàstiques. Ho demostra un acord de l'any 1401 del consell municipal de Cervera segons el qual, atès que els rectors eclesiàstics de les poblacions veïnes no deixaven actuar els notaris cerverins, fou resolt portar a terme aquelles accions adients que posessin fi a aquestes interferències (*Document número 10*). En aquella ocasió, la confrontació havia estat doble: a Agramunt, quan el rector eclesiàstic, «malament e ab furor», havia esquinqat el document que redactava un substitut del notari cerverí.

⁴ L'any 1392, el bisbe d'Urgell era Galceran de Vilanova. Ocupà aquest càrrec des del 1388 al 1415, any en què morí.

⁵ *Notarii qui, facultate non impetrata, instrumenta acceperint in iis locis in quibus scribaniae ad praelatos, ecclesias ac rectores pertinent, excommunicantur* (*Constitutionum provincialium tarraconensium libri quinque*, Tarragona, 1593, ps. 84-85). Sobre aquest tema, hom pot veure: FERRER I MALLOL, Maria Teresa, «Notariat laic contra notariat eclesiàstic. Un episodi de la pugna entre ambdós a Girona (1374-1380)», *Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos*, V (1977), ps. 19-34; PONS I GURI, Josep M., «El testament parroquial gironí en el segle XIV» i «El conflicte de la notaria de Girona», *Recull d'estudis d'història jurídica catalana*, vol. I, Barcelona, Fundació Noguera, 1989, ps. 21-32 i 33-93.

rí Jaume Sabater, i a la Guàrdia Lada, quan també el rector eclesiàstic havia actuat «mà armada» contra el notari cerverí Nicolau Robert perquè feia un acte de protest contra el batlle de la població.

L'any 1404, el litigi entre els notaris cerverins i el bisbe d'Urgell encara es mantenia actiu, per la qual cosa el consell municipal de Cervera es veié obligat a intervenir novament en defensa dels notaris de la població (*Document número 11*).

El canvi de bisbe a la diòcesi d'Urgell no significà l'acabament d'aquest litigi. En efecte, l'any 1451,⁶ la reina Maria, assabentada que l'oficial eclesiàstic de la vila de Guissona havia fulminat sentències d'excomunió i interdicció contra els notaris cerverins Llorenç Perull i Andreu Agramuntell per haver actuat a la vila esmentada, manà al susdit oficial eclesiàstic que revoqués les mencionades sentències i permetés l'actuació dels notaris (*Document número 12*). Al mateix temps, la reina, informada que el veguer de Cervera no havia intervingut en l'afer malgrat haver estat requerit pels notaris afectats, ordenà al susdit veguer que recollís la informació pertinent sobre el fet i li trametés (*Document número 13*).

Amb aquesta situació, hem de relacionar unes ordinacions establertes pels notaris de Cervera potser aquell mateix any 1451, en la introducció de les quals hom diu que els rectors eclesiàstics actuen contra la jurisdicció reial quan impeideixen l'actuació a les seves parròquies dels notaris creats pel monarca, als quals, fins i tot, excomuniqueu, i que els notaris cerverins han d'evitar aquestes ofenses al monarca i s'han de procurar la pròpia defensa, per la qual cosa disposen diverses formes de recollir diners (*Document número 14*).

4. UNA MESURA MUNICIPAL CONTRA ELS NOTARIS

La consulta de documentació aliena al col·legi de notaris cerverí ens ha permès conèixer una informació que difícilment trobaríem a les actes de la institució notarial: la suposada actuació d'alguns juristes, notaris i procuradors de cort que, abusant dels seus oficis, obraven més per amistança o per interès que per justícia (*Document número 9*). La conseqüència fou que el consell municipal, l'any 1398, acordà que cap habitant de la població aconsellés, patrocinés o defensés algun home foraster o privat contra la universitat i la cosa pública sense llicència dels paers.

⁶ En aquell temps, el bisbe d'Urgell era Arnau Roger de Pallars. Regí la diòcesi des de l'any 1437 al 1461. Era fill del comte Hug Roger II de Pallars.

5. DISPOSICIONS PER EVITAR QUE LES ESCRIPTURES PÚBLIQUES FOSSIN TRETES DE LA POBLACIÓ

Alguns notaris, quan, després d'exercir el seu ofici un cert temps a Cervera, abandonaven la vila, s'emportaven les escriptures públiques a la població on anaven a residir, cosa que ocasionava importants perjudicis. Per tal de posar remei a aquesta situació, el síndic de Cervera que assistí, l'any 1496, a la cort de Tortosa aconseguí una provisió que impedia als notaris i als escriptors treure les escriptures públiques de la població, tant les que haguessin produït ells mateixos com les que haguessin rebut per donació, deixa o de qualsevol altra manera, i manava que fossin tornades algunes escriptures que ja havien estat tretes de Cervera (*Document número 15*).

Malgrat que l'anterior provisió era «molt bella» i valia tant com un «privilegi», els notaris no sempre la complien. Així, l'any 1538, el consell municipal de Cervera, considerant que havien estat tretes moltes escriptures notariales de la població, acordà que els paers procuressin que aquestes escriptures fossin tornades a la vila (*Document número 17*). Hem de creure que els paers no portaren a la pràctica la decisió del consell, ja que dos anys després, en un nou consell municipal, s'acordà que fos executada la determinació presa anteriorment sobre la devolució de les escriptures notariales de la vila (*Document número 18*).

Segons els documents esmentats, les escriptures que havien estat tretes de Cervera eren les dels notaris següents: Antoni Bonet, Antoni Joan Bonet, Joan Codina, Pere Ponç, Antoni Saliteda i Pere Serra. Atès que actualment es conserven a Cervera els protocols dels notaris mencionats, sembla que en aquella ocasió s'aconseguí la devolució de les escriptures.⁷

6. ELS EXÀMENS DELS ASPIRANTS A NOTARI

S'ha conservat un gran nombre de documents que donen testimoni de la pràctica a Cervera d'exàmens als aspirants a notari. Fins a la cort de Montsó de l'any 1585, aquests exàmens eren convocats pels paers, es portaven a terme a la casa de la paeria i hi assistien el veguer i batlle⁸ i diversos prohoms. Un d'aquests exàmens, que tingué lloc el mes de febrer de 1515, ens permet veure com es desenvolupaven: els paers, constituïts dins la sala de la paeria, amb la

⁷ Els protocols d'aquests notaris conservats a l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera comprenen els anys següents: Antoni Bonet, 1471-1502; Antoni Joan Bonet, 1499-1539; Joan Codina, 1508-1532; Pere Ponç, 1487-1509; Antoni Saliteda, 1467-1517, i Pere Serra, 1485-1508.

⁸ A Cervera, els càrrecs de veguer i batlle eren exercits per la mateixa persona.

presència del veguer i batlle, dos notaris i tres prohoms, requeriren els dos notaris que examinessin de teoria i pràctica en l'art de notaria Francesc Serra, un fill del notari cerverí Llorenç Serra —aquest era present a l'acte— que ja era notari apostòlic. Els dos notaris, atenent el requeriment i davant la presència de les persones susdites, procediren a la pràctica de l'examen i, a continuació, declararen l'aspirant expert, hàbil i amb coneixements suficients per a poder exercir convenientment l'art de notaria (*Document número 16*).

7. LES ORDINACIONS DE L'ANY 1586

Aquestes ordinacions sembla que, en bona part, són una conseqüència de la cort de Montsó de l'any 1585, després d'un període de decadència del col·legi notarial cerverí iniciat al final de l'edat mitjana.⁹ En la introducció de les ordinacions, ja s'afirma que durant alguns anys, per incúria o negligència, no havien estat anotades diverses visures i deliberacions realitzades, situació originada per la gran disminució del nombre d'habitants de Cervera, cosa que havia ocasionat, com era d'esperar, un descens en el nombre de notaris de la vila.¹⁰ Amb tot, desitjant, però, els priors d'aquell any 1586 que el col·legi de notaris cerverí recuperés les funcions que li eren pròpies, havien recopilat algunes ordinacions antigues que consideraven convenients i n'hi havien afegit altres de noves (*Document número 19*).

En aquest conjunt d'ordinacions, velles i noves, es disposava, bàsicament, el següent:

— La construcció d'un cofre amb dos panys per a tenir els efectes del col·legi. Entre aquests efectes, hi hauria una caixa per a guardar els diners comunitaris i un llibre d'entrades i sortides de diners. Aquest cofre seria dipositat a la casa de la paeria, lloc on se celebrarien les congregacions del col·legi.

— L'anotació en un llibre del nom de cada escriptor que tinguessin els notaris i de la data en què cada un d'ells comencés a practicar per tal de saber, el dia que s'examinessin, quan temps portarien de pràctiques. També es deixaria constància del jurament i del pagament que efectuessin aquests escriptors.

— La prohibició que els escriptors actuessin com a substituïts dels notaris fora de les cases pròpies dels notaris.¹¹

⁹ Cal tenir present que les actes del primer llibre d'ordinacions i deliberacions s'acaven l'any 1495 i que aquesta acta, que inicia el segon llibre, és de l'any 1586.

¹⁰ Aquesta disminució de notaris a la població es perceptible en el nombre d'assistents a la reunió que consta al començament de l'escrit: vuit notaris. Al segle XIV, la mitjana d'assistència a les reunions era de més de vint notaris.

¹¹ Capítol XXII de la cort de Montsó de 1585 (*Constitucions y altres drets de Catalunya*, Barcelona, 1704, p. 279).

— L'anotació en el llibre d'actes del col·legi del nom de tots els notaris anteriors i el de la persona que custodiava les escriptures de cada un d'ells, tal com ja constava en una llista exposada a la paeria.

— L'elecció anual d'un notari encarregat de fer les corresponents anotacions al llibre d'actes del col·legi.

— L'obligació per part dels priors de realitzar les convocatòries de les reunions dels membres del col·legi i portar a terme la col·lecta dels diners.

— L'elecció anual, el dia de l'apòstol sant Joan, dels priors i l'escrivà del col·legi.

— La realització pel col·legi dels exàmens de notaris de forma secreta i amb la participació de les persones que el col·legi designaria, el qual també indicaria el lloc de la celebració de cada sessió d'exàmens.¹²

— La prohibició d'emportar-se les escriptures originals quan els notaris del col·legi es trasladesin a altres poblacions.

— L'obligació, per part dels escriptors, tant de sol·licitar autorització als priors abans d'entrar al servei dels notaris com de prestar l'acostumat jurament de fidelitat.

— L'obligació, quan els notaris fossin admesos al col·legi, de prestar jurament d'observança de les ordinacions i pagar la quantitat fixada com a entrada.

— L'obligació, tant per part dels notaris com dels escriptors, de pagar, cada un d'ells, tots els dissabtes, per tal d'atendre les despeses del col·legi, la quantitat d'un diner.

— La prohibició d'exigir cap salari per l'expedició d'escriptures demanades per altres notaris del col·legi.

— L'obligació, en ser avisats pels priors, d'acudir a l'hora i al lloc que fossin establerts. El notari que no ho fes donaria al col·legi una lliura de cera blanca.

— La prohibició d'intervenir en qualsevol acte iniciat per un altre notari del col·legi sense la pertinent autorització. El notari desobedient hauria de satisfer cinc lliures de cera blanca.

— L'obligació, en cas d'actuar en nom d'un altre notari, de lliurar-li les escriptures i el salari que hom hagués rebut. Cada contrafaent donaria deu lliures de cera.

— La prohibició de pactar amb els clients el salari que havia de rebre el notari. Després, però, de la ferma de l'acte, el notari podria acceptar alguna gratificació. Aquell notari que no observés aquesta disposició hauria de satisfer cinc lliures de cera.

¹² Capítol XIX de la cort de Montsó de 1585 (*Constitucions y altres drets de Cathalunya*, Barcelona, 1704, p. 176).

— La prohibició d'encomanar escriptures originals a altres persones, exceptuats els altres notaris del col·legi o els seus escriptors. L'incompliment de la norma comportaria el lliament al col·legi de cinc lliures de cera.

— L'obligació d'anotar al llibre d'actes totes les ordinacions o deliberacions que fossin fetes pels membres del col·legi.

Les susdites ordinacions, una vegada llegides, foren aprovades pels membres del col·legi, els quals, seguidament, juraren complir-les.

8. LES ORDINACIONS DE L'ANY 1785

La primera notícia que tenim sobre aquestes ordinacions ens la facilita el text d'un acord municipal de Cervera del mes de gener de 1785, segons el qual el baró de Sarraí¹³ havia remès als membres de l'Ajuntament cerverí una còpia de les noves ordinacions redactades pel col·legi de notaris —hom ara parla de *colegio de escrivanos*— de Cervera per tal que l'informessin sobre el seu contingut (*Document número 20*). El consell municipal, abans d'emetre la informació sol·licitada, va acordar demanar al col·legi de notaris de la ciutat una còpia de les ordinacions antigues.

Aquesta còpia de les ordinacions antigues del col·legi degué ser lliurada als membres de l'ajuntament pocs dies després, ja que aviat es formà una comissió per tal que fossin examinades les noves ordinacions, la qual, cap a la meitat d'aquell any 1785, donà a conèixer al consell municipal els treballs que havia realitzat fins aquell moment (*Document número 21*). L'exposició que féu un membre de la comissió ens permet saber que el col·legi de notaris de Cervera realitzà exàmens de notari des de l'últim quart del segle XV¹⁴ fins a l'any 1701 i que les últimes ordinacions del col·legi cerverí eren de l'any 1587.¹⁵ Així, doncs, entre aquest any i el 1785 el col·legi no produí cap altre conjunt d'ordinacions.

Malauradament, no coneixem el contingut d'aquestes ordinacions de l'any 1785 i si, finalment, van ser aprovades, però la susdita exposició ens proporciona algunes dades interessants. Així, sabem que les noves ordinacions constaven, almenys, de dinou capítols i que hom demanà que hi fossin afegits dos capítols que ja eren a les ordinacions de l'any 1586: el que establia l'obligació

¹³ Aquest baró de Sarraí devia ser el secretari general de l'audiència de Barcelona.

¹⁴ El membre de la comissió situa aquest inici a l'any 1598, però sabem que les ordinacions que estableixen aquests exàmens, d'acord amb la cort de Montsó de 1585, és de l'any 1586.

¹⁵ Entenem, com ja hem dit, que aquestes ordinacions eren de l'any 1586. És sorprenent, però, que en el document hi consti l'any de la encarnació en lloc de l'any de la nativitat.

d'anotar en un llibre del col·legi els noms de tots els notaris antics i els de les persones que posseïen les seves escriptures i el que disposava la prohibició de treure de la població les escriptures produïdes pels notaris del col·legi cerverí. D'altra banda, hom considerava que sis notaris eren suficients per a satisfer les necessitats que s'originessin a la ciutat de Cervera.

9. CONCLUSIONS

Tots els anteriors comentaris ens permeten arribar a les conclusions següents:

— El primer document conegut sobre el col·legi de notaris de Cervera és de l'any 1338. Abans, però, els notaris cerverins ja havien establert de forma col·legiada disposicions de tipus religiós i organitzatiu.

— Durant el segle XIV el col·legi establí diverses ordinacions. Les més importants són les dels anys 1344, 1346, 1358, 1371 i 1376.

— A les acaballes del segle XIV es manifestà un problema que durà molt de temps: el conflicte entre els notaris cerverins i algunes autoritats eclesiàstiques a causa de les actuacions professionals dels primers dins les poblacions properes a Cervera. Aquestes actuacions notariales no eren permeses, segons les autoritats eclesiàstiques, per una constitució de Tarragona.

— També al final del segle XIV, es féu evident, segons les autoritats municipals cerverines, que alguns juristes, notaris i procuradors de cort, abusant dels seus oficis, obraven més per amistança o per interès que per justícia.

— A partir dels últims anys del segle XV, s'intenta evitar que els notaris que abandonen la vila, després d'exercir el seu ofici un cert temps a Cervera, s'emportin les escriptures públiques a la població on anaven a residir. Aquest problema persistia, encara, durant el segle XVIII.

— Fins a la cort de Montsó de 1585, els exàmens dels aspirants a notari són convocats pels paers i realitzats a la casa de la paeria. A partir de l'any 1586, aquests exàmens són portats a terme pel col·legi de notaris i hi participen aquelles persones que el col·legi designa.

— L'any 1586, potser en bona part com a conseqüència de la cort de Montsó de 1585, el col·legi de notaris cerverí estableix unes noves ordinacions.

— Finalment, l'any 1785, el col·legi notarial de Cervera redacta novament unes ordinacions després de gairebé dos-cents anys de no fer-ho. No sabem, però, si aquestes noves ordinacions foren aprovades.

Textos documentals**1****1338, abril, 16****Barcelona**

El rei Pere III, atenant una petició feta pels notaris de Cervera, mana que siguin observades tant les ordinacions que ells ja han fet com les que puguin fer en el futur, sempre que siguin fetes per la major i més sana part dels notaris cerverins i no atemptin contra la jurisdicció del rei o del seus súbdits i siguin per regular i conservar l'ofici.

Arxiu Històric Comarcal de Cervera (= AHCC), Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 29.

Petrus, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, fidei nostro baiulo Cervarie qui nunc est vel qui pro tempore fuerit vel eorum loca tenentibus, salutem et gratiam. Pro parte notariorum ville Cervarie fuit propositum coram nobis quod cum ipsi aut maior et sanior pars eorum ad honorem et laudem domini nostri Ihesu Christi et beatissime virginis Marie, matris eius, et beatorum Ffrancisci et Dominici confessorum inter se ordinaverint quod omnes de eorum officio simul faciant quolibet anno secunda die veneris Kadragesime ffratribus minoribus et die veneris ante festum Ramis Palmarum ffratribus predicatoribus ville predictae unam pietanciam teneantque unum cereum coram altari Beate Marie Maiori ipsius ville, qui qualibet die in consecratione et elevacione Ihesu Christi corporis accendatur, fecerintque inter se aliquas ordinaciones super dicto officio de non recipiendo instrumenta debitorum super mutuis iudeorum diebus dominicis et aliis festivitibus sollempnibus et alias plures ordinaciones inter se fecerint ad tollendum fraudes que per impericiam vel alias possent in dicto officio eminere et aliqui ex ipsis notariis nolint predictis ordinacionibus assentire nec solvere aliquid in dictis pietanciis et in missione cerei supra dicti, ffuit nobis humiliter supplicatum per nos eisdem et dicto notarie officio super predictis de benignitate regia provideri. Idcirco, dicte supplicacioni annuentes benigne, volumus et vobis dicimus et mandamus quatenus nedum dictas ordinaciones per dictos notarios factas immo etiam quascumque alias per eos faciendas super eorum officio supra dicto dum tamen vobis costiterit factas esse per maiorem et saniolem partem eorum et non fuerint facte in diminucionem nec contra iurisdiccionem nostram vel subditorum nostrorum nisi tamen ad regulandum et conservandum eorum officium supra dictum teneatis et observetis et teneri et observari faciatis, compellendo notarios contradicentes predictis ad solvendum tam pro tempore preterito quam

futuro id quod solvere habeant in dictis pietanciis et missione cerei et alias ad tenendum et servandum quicquid per maiorem et saniolem partem dictorum notariorum super dicto eorum officio iuxta formam predictam fuerit ordinatum. Datum Barchinone XVI^o kalendas madii anno Domini M^o CCC^o tricesimo octavo. Exaravit Raimundus. Probatum.

2

1344, març, 26

Cervera

Els notaris de Cervera estableixen ordinacions sobre les pietances, el ciri de l'església de Santa Maria, l'elecció de priors i procuradors, la creació de notaris, el jurament de les ordinacions i la custòdia de la documentació i els diners.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 7.

Quoniam omnis actus qui cum divina essentia primordii non suscipit fulcimenta tanquam spera pertransiens evanescit eterni Dei, qui felici principio feliciter medium elargitur felicissimo fine concludens, statuimus nomen humiliter implorandum ut ipse qui bene dictus in fine bonitatis, unus in essentia, trinus in personis, qui se ipsum intelligendo omnia intelligit cum in ipso ab eterno species sint omnium rerum nam ipse dominus est omne vivere et intelligere de admirabili et sanctissima sede gloriose magestatis sue septiformis gracie spiritum sensibus nostris dignetur infundere, qui linguam nostram instruat ad loquendum et nostram faciat ordinationem felicitatis plenitudine decoratam ab eo namque omnis potestas est qui dicitur omnium rerum laudabilium principium medium atque finis ex ipso enim omnia in esse procedunt per ipsum in medium tanquam in finem proprium inducuntur testante apostolo, qui dicit quod ex ipso et in ipso et per ipsum sunt omnia ipsi gloria in secula seculorum bene competenter de eo dictum est unum principium omni creature cuncta subiciens numero, ponderi et mensura. Sic naturam limitat Deus cuius cedunt nutui tot figure quod si magnitudinem eius presentaremur magestatis gloria statim opprimetur quod mente non capimus pure confitemur hoc est in quo vivimus, sumus et movemur assit ergo principio et ordinationi nostre et principii et ordinationis nostre fundamento auxilium cui non est difficile et nullum impossibile qui res desperatas penitus reddit faciles linguas balbucientes disertas esse et facundas. Ad hoc autem ut nostre ordinatione eius auxilium invocare debeamus divini iuri nos monet auctoritas vallata presidio multififormi rationis mandati videlicet et exempli. Est autem ratio violenta quia cuncta bene et competenter consequuntur si principium fiat

decens et laudabile Deo mandatum est quia mandat Iustinianus quod ad omnes actus ad omnia consilia nostra in nomine Domini procedamus at alibi dicit magnum Deum et salvatorem nostrum semper invocantes, etc. Exempla autem sunt omnium aliorum quos cotidie in nomine Domini inchoare nec est contra legem qui dicit non exemplis set legibus esse iudicandum nam illud verum est de malis exemplis que quidem sequenda non sunt bona autem exempla id est ubi aliqua recte facta inventa sunt bene sequenda et amplexanda sunt ad instar iurisconsulti qui exemplum Labeonis doctoris sui fuit sequutus. Set cum asserente philosopho tria in omni negotio necessario requirantur videlicet possibilitas, sapiencia et voluntas celestem patrem cui possibile attribuitur flagitamus ut nostro principio interesse dignetur cum potestate perficiendi inchoata filio qui omnis sapiente est principale principium omnis sciencie uberans plenitudo affecticie devocionis preces effundimus ut nostro assit medio spiramen tribuendo ut sermo de labiis nostris purus et absque fermento nequicie et audientibus voluntaria faciat verba nostra almo spiritui finis exitum recomendamus. Et quia voluntas patris et filii dicitur precamina eidem porrigimus supplicius, ut in principio necnon et in medio metam gloriosi triumphi faciat respondere eo ergo auxilio invocatur felicitur est ad propositum post modum accedendum. Set quoniam serenissimus illustris et magnificus rex Aragonum ad humiliem supplicationem nostram nobis in concessionem contulit graciosam quod in regulando nostrum officium notarie ad laudabilem statum eiusdem possemus ordinationes condere et firmare volentes maiorum moribus et predecessorum vestigiis inherere, considerantes officium notarie publicum et nobile pretexto cuius nobilitatis cetera officia manifeste precellit *status* cuius veraciter et sincere provisione sedula omni tempore, Deo propicio, debet de bono in melius proficisci. Igitur nos omnes notarii ville Cervarie seu maior et sanior pars eorumdem, congregati in cenobio fratrum minorum dicte ville die veneris ante festum Ramis Palmarum intitulata septimo kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC^o quadragesimo quarto, pro consolatione et pietancia faciendis conventui fratrum dicti monasterii, nomine nostro proprio et totius universitatis dictorum notariorum presentium et futurorum, omnes una in idem velle pariter concordantes ad bonum et tranquillum statum dicti officii necnon ad instructionem illorum qui in infra scriptis vel aliquibus ex eisdem defacili possent decipi et gravari, et insuper ad proficuum et salvamentum nostrarum animarum circa que precipue invigilare debemus aliqua capitula et ordinationes ad utilitatem nostram et dicti officii intendimus facere fructuosas, set quia in principio cuiuslibet boni operis debet precedere signum venerabile sancte crucis ne illotis manibus sic circa id pertranseamus ad dicta capitula seu ordinationes faciendas dicto signo victrici nos munimus sic dicentes, titulus triumphalis venerabilis sancte crucis a suggestionem demonum nos protegat et ad actus laudabiles nos perducatur, in nomine sancte et individue Trinitatis, patris et filii et spiritus sancti. Amen. Ordinationes autem et capitula sic se habent:

[I.] Primo, corde bono et animo volenti, ordinamus et statuimus ad honorem domini nostri Ihesu Christi et gloriose virginis Marie, eius genitricis, totiusque curie celestis et beatorum Dominici et Ffrancisci, confessorum, quod perpetuo annis singulis fiant per nos et successores nostros due pietancie fratribus dictorum conventuum, una videlicet in cenobio fratrum predicatorum secunda die veneris Kadragesime et alia in cenobio ffratrum minorum dicte ville in die veneris ante dominicam Ramis Palmarum, ad quas et earum quamlibet omnes notarii dicte ville qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint teneantur venire et personaliter adesse nisi propter infirmitatem aliquis excusaretur. Et, si aliquis vel aliqui nostrum vel successorum nostrorum defecerit vel defecerint ad dictas pietancias vel ad aliquam earumdem nisi legitima excusacione excusarentur, volumus et ordinamus quod ille vel illi qui contra fecerit et ut eius animus condolescat penam duorum solidorum incurrat ipso facto, cuius medietas adquiratur ad opus cerei quem tenemus ante ecclesiam Beate Marie dicte ville et residua medietas venerabile baiulo ville Cervarie qui nunc est vel qui pro tempore fuerit pro execucione et compulsione dicte pene facienda similiter adquiratur. Declaramus tamen quod ille vel illi qui pro suis negociis peragendis extra villam lucrandi causa profectus fuerit quod in continenti cum venerit teneatur exsolvere quantitatem duorum solidorum et duorum denariorum in proximo subsequenti capitulo annotatam sub pena pretacta.

[II.] Statuimus eciam et ordinamus quod quilibet notarius qui venerit ad dictas pietancias et aliquam ipsarum solvat et solvere teneatur discretis notariis yconomis assignatis ad ordinandum pietancias predictas et victualia earumdem videlicet duos solidos et duos denarios in qualibet pietancia antequam se ponat in mensa vel saltem ponat et deponere quilibet nostrum contra faciens teneatur in posse dictorum ad hec assignatorum pignus valens duplum. Et, si per aliquem nostrum contra hec factum fuerit vel eciam attemptatum, incidat in penam duorum solidorum supra dictam, que sit modo predicto procul dubio adquisita et execucioni contra quemquam absque remedio demandata. Verum declaramus quod ille vel illi qui defecerint ad dictas pietancias vel earum aliquam propter eius infirmitatem vel alterius de familia sua, ut supra tactum est, vel propriis negociis necessariis extra dictam villam profectus fuerit, tantum teneatur exsolvere XIII denarios pro qualibet pietancia supra dicta.

[III.] Ordinamus eciam et statuimus, ad honorem omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie, matris sue, et totius curie celestis ad hoc ut dominus Ihesu Christus, Dei filius incarnatus, et gloriosa virgo Maria dirigant semper actus nostros, quod perpetuo teneamus ante altare Beate Virginis Marie in ecclesia maiori unum cereum, iam per nos teneri inceptum singulis diebus in consecracione et elevacione corporis Ihesu Christi et accendatur ante dictum altare et ipse reperetur per dictos IIII^{OR} notarios ad dictas pietancias deputatos annis singulis de eo quod per quemlibet dictorum notariorum datum fuerit in qualibet

pietancia supra dicta. Et, ut predicta melius perpetuo observentur, ordinamus et statuimus quod quilibet notarius in ultima voluntate seu testamento suo teneatur gracie dimittere et legatum facere cereo supra dicto prout cuilibet placuerit ad hoc ut de ipsis legatis et de eo quod inde superaverit ex ipsis pietanciis emi valeat censuale ad opus cerei supra dicti.

[IV.] Statuimus eciam et ordinamus quod quolibet anno perpetuo eligantur quatuor notarii, unus videlicet de quolibet quarterio dicte ville, qui vocentur priores, quibus omnes notarii dicte ville teneantur obedire et eisdem attendere super quibuscumque dubiis eminentibus circa notarie officium, qui eciam teneantur declarationes facere de dubiis supra dictis et ea, si necessarium fuerit, affrontare coram serenissimo domino rege predicto seu eius generali procuratore aut eius vices gerente seu venerabile vicario et baiulo ville Cervarie vel aliis iudicibus quibuscumque. Qui eciam priores faciant, vigilent et procurent circa ea omnia et singula que in et super ipsis necessaria fuerint licita ac eciam oportuna. Et, si contingeret dictos priores vel eorum aliquem vacare circa ea expedienda seu peragenda, quod ipsis satisfiat competenter. Et quod ipsi eciam priores possint pro predictis expensis, si ipsis expediens videatur, tallias facere et quemcumque nostrum talliare, prout ipsis videbitur faciendum prout negotiorum merita postulabunt, et quod quilibet notarius teneatur exsolvere ea ad que fuerit taxatus in continenti cum inde fuerit requisitus. Et dictas tallias volumus fieri casu quo aliquid non superaverit de hiis que data per nos fuerint in pietanciis supra dictis. Verum, si aliquid superaverit ex dictis pietanciis quod sufficeret ad dictas expensas, nolumus fieri tallias supra dictas.

[V.] Item statuimus et ordinamus quod anno quolibet dicti quatuor priores ponant et assignent in continenti cum electi fuerint quatuor notarios, unum de quolibet quarterio, qui ad honorem Dei et gloriose virginis Marie et beatorum Dominici et Ffrancisci, confessorum, ordinent et procurent victualia ad dictas pietancias et colligant et recipiant a quolibet notario pro qualibet pietancia duos solidos et duos denarios et de ipsis exsolvant et teneantur exsolvere victualia que emerint ad opus dictarum pietanciarum infra spacium VIII^o dierum continue sequencium post quamlibet pietanciam supra dictam ad quod se astringant, cum iuramento per eos prestando in principio eorum regiminis et administrationis eorundem ut inde tollantur clamores et affrontaciones que temporibus preteritis occurrebant culpa illorum qui positi erant et assignati in regimine pietanciarum predictarum. Et, finitis dictis pietanciis, predicti administratores teneantur dare dictis prioribus compotum et rationem de administratis per eos per annum predictum infra octo dies continue sequentes post ultimam pietanciam in cenobio fratrum minorum predictorum, virtute sacramenti per eos prestiti supra dicti.

[VI.] Preterea statuimus et ordinamus quod predicti quatuor notarii electi ad dictas pietancias procurandas per modum predictum, quolibet anno, cum

electi fuerint, iurent ad sancta Dei quatuor evangelia quod sibi ipsis seu ad eorum hospicia per se vel interpositam personam nec aliis notariis presentibus in dictis pietanciis vel absentibus ab eisdem nec alteri alii persone cuiuscumque condicionis seu preeminencie existat non transmittent nec transmitti procurabunt nec abstrahent seu abstrahi facient a cenobiis seu monasteriis dictorum fratrum minorum seu fratrum predicatorum aliquid de victualibus paratis in cenobiis supra dictis nisi hoc processerit de beneplacito et voluntate dictorum quatuor priorum seu maioris partis eorumdem. Et, si contra fecerint, quod de hiis teneantur reddere rationem ante tribunal Dei in die iudicii.

[VII.] Consequenter ordinamus et statuimus quod cum aliquando contingat creare aliquem seu aliquos notarios auctoritate venerabilium baiuli et paciariorum dicte ville qui non sunt sufficientes in scientia, moribus vel etate et huius pretexto possent scandila dicte notarie officio de facili evenire et nedum ipsi notarie officio set etiam illi minus idoneo qui ad dictum admitteretur officium, volentes igitur super hiis providere sollerter, ordinamus quod omnes notarii dicte ville qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint anno quolibet iurent ad sancta Dei quatuor evangelia quod ille vel illi qui intonati seu vocati fuerint per venerabiles baiulum et paciarios ville prefate super creacione alicuius notarii inde fienda habebunt se bene et lagaliter in examinacione de aliquo notario facienda, omni amore, precibus, timore, affinitate vel aliqua alia voluntate ac affectione penitus inde remotis et exclusis, et quod quatenus in eis fuerit servabunt privilegium universitati notariorum predictae ville per dominum regem cencessum ac etiam constituciones celebrium Cathalonie curiarum et capitulum presens.

[VIII.] Ordinamus inquam quod, si discordia fuerit suscitata inter nos vel aliquos nostrum, quod possimus ipsos discordantes seu inimicos vel inimitiam inter se venturam sperantes nostris interpositis curis, consiliis, tractatibus et oracionibus pacificare et ad invicem aptare.

[IX.] Post hec ordinamus et statuimus quod dicti quatuor notarii priores electi, in fine anni eorum electionis, teneantur eligere et eligant alios quatuor notarios in priores, unum de quolibet quarterio ville predictae, qui alio anno sequenti presideant in regimine supra dicto iuxta formam predictam et contenta in capitulis supra dictis, quibus sic electis teneantur dare eorum compota, ordinationes et privilegia et alia facientia pro notarie officio prelibato.

[X.] Volumus etiam, statuimus et ordinamus quod in quolibet anno et in qualibet pietancia predictae ordinationes et alie per nos et predecessores nostros facte et ordinate legantur ut quilibet notarius reducat ea ad memoriam et quod omnes notarii presentes et qui pro tempore fuerint teneantur easdem iurare ac inconcusse tenere et servare et in aliquo non contra facere, virtute iuramenti per ipsos et eorum quemlibet inde prestandi iuxta formam predictam.

[XI.] Et quia serenissimus dominus rex super ordinatione per nos et successores nostros facienda de scripturis seu prothocollis nostris in testamento seu ulti-

mis voluntatibus nostris aut alias nobis potestatem contulit cum eius privilegio sigillo pendenti bullato et, pro ipso obtinendo, tam iure sigilli quam alias aliquas subire habuerimus expensas, quarum expensarum aliquas pars per nos adhuc remanet ad solvendum, volentes igitur satisfaccionem facere premissorum, statuimus et ordinamus quod quilibet notarius qui aliquid non solvit in obtinendo privilegio supra dicto det et exsolvat duos solidos pro satisfaccione facienda in hiis que revera adhuc restant ad solvendum. Et, solucione seu satisfaccione facta de predictis, residuum ponatur in comuni pro emendo censuale ad opus cerei supra dicti. Et presentem contribucionem duorum solidorum predictorum, nedum ad notarios presentes set eciam ad futuros, volumus omnino extendi cum redundet in presentium et futurorum notariorum utilitatem, comodum et profectum.

[XII.] Demum ordinamus, statuimus et concedimus quod fiat una caxia, duabus tancaturis et clavibus munita, que ponatur in ede Sanctarum Crucum dicte ville et de qua eciam dicti quatuor priores teneant claves predictas, in qua eciam ponantur privilegia et ordinaciones facientes pro notarie officio supra dicto et peccunia que superaverit ex pietanciis et aliis superius ordinatis.

Intendimus tamen predicta ordinasse quatenus vergant in utilitatem nostram et non in detrimentum regie iurisdiccioni seu publice utilitatis.

Item ordinamus quod predictis capitulis et cuilibet eorum possimus addere et diminueri prout nobis et maiori ac saniori parti nostrum videbitur expedire.

Acta fuerunt hec die et anno predictis et firmata per nos notarios infra scriptos.

[*A continuació, hi ha els noms de vint-i-sis notaris*].

Et die dominica que fuit intitulata X^o kalendas madii anno Domini millesimo CCC^o XL^o sexto firmarunt et iurarunt predicta capitula et ordinaciones notarii infra scripti.

[*A continuació, hi ha els noms d'onze notaris*].

3

1346, abril, 23

Cervera

Els notaris de Cervera estableixen ordinacions sobre el jurament de les ordinacions, les pietances, el ciri de l'església de Santa Maria, l'acompanyament de jueus, els salaris i la redacció de les ordinacions en un llibre.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 15.

Preterea die dominica intitulata IX^o kalendas madii ano Domini millesimo CCC^o XL^o sexto in domo Sanctarum Crucum congregati videlicet.

[*A continuació, hi ha els noms de vint-i-nou notaris. Sobre cada un d'ells, s'hi pot veure la paraula iuravit*].

Unanimitèr concordantes, nemine discrepante a predictis, non discedendo auctoritate qua supra et eadem non intendentes excedere, constituerunt et ordinarunt quod de cetero quicumque incola dicte ville qui auctoritatem deinceps obtinebit notarie antequam dicto officio utatur, firmet et iuret predicta et sequencia capitula et ordinaciones cum vallacione iuramenti iuxta formam predictam et subscriptam et omnes eciam ordinaciones ante dictas antea conditas nec minus teneatur eo tunc et ante omnia solvere dictis prioribus vel procuratoribus pietanciarum aut alteri eorum decem solidos ad honorem Dei et gloriosissime ac beatissime virginis Marie et beatorum Dominici et Ffrancisci, confessorum predictorum, pro reparando dicto cereo seu pro emendo censuali ad opus dicti cerei annis singulis reparandi et pietanciarum predictarum et aliarum accionum karitativarum fiendarum vel instituendarum, in quibus dictos decem solidos predicti priores vel qui in futurum fuerint electi priores vel maior pars notariorum qui nunc sunt vel fuerint pro tempore providerint convertendos. Et ad hec teneri et astringi ordinamus quoscumque notarios extraneos siqui fuerint qui deinde ad dictam villam venerint pro habitando seu eorum domicilium duxerint transferendum et uti voluerint inibi officio supra dicto.

Ceterum cum sepe contingeret ut vive vocis oraculo prolatum extiterit inter predictos notarios quod, cum quidam iudei rogarent aliquos notarios dicte ville quod una cum eis ad aliqua castra accederent protestatum, quod iudei accedebant equitando et notarii pedes, quod vergebat in derisionem et dedecus quam plurium dictorum notariorum et officii eciam notarie. Quo circa predicti notarii non intendentes, ut dixerunt, discedere a preordinatis nec excedere formam concessionis regie supra dicte nec quicquam ordinare in dampnum regie iurisdiccioni rei publice vel eciam privatorum set ad bonum statum et honorem dicti officii ordinarunt auctoritate dicte concessionis quatenus deinceps nullus notarius dicte ville Cervarie qui nunc est vel amodo fuerit eat protestatum vel causa protestandi cum aliquo iudeo pedes extra terminos dicte ville nisi tantum modo equitando, sub virtute iuramenti quod quilibet predictorum prestatit ad sancta Dei quatuor evangelia coram posita et ab ipsis et quolibet eorum corporaliter manu tacta.

Item quilibet predictorum promisit super salariis recipiendis pro viaggiis que fient causa eundi protestatum dumtaxat tenere et servare et non excedere, formam privilegii super hoc per serenissimum dominum regem Iacobum, bone memorie, universitati Cervarie concessi set ipsum servare iuxta eius seriem et tenorem, cuius datum fuit.

Item voluerunt omnes predicti quod fiat unus liber in quo ordinaciones antique scribantur et nove et eciam presentes et future, cui libro quilibet adhibuit fidem et promisit et iuravit quod non exceptavit quod ipse liber est scriptu-

ra privata set quod possit predictis et subscriptis addi, corrigi vel emendari iuxta formam iam superius ordinatam.

Et die lune intitulata VII^o kalendas aprilis anno Domini millesimo CCC^o XL^o septimo Raimundus Rama, notarius, firmavit et iuravit capitula supra dicta.

Et die iovis VIII^o idus aprilis anno proxime dicto Guillelmus Martini, notarius, firmavit et iuravit omnia et singula capitula supra dicta.

4

1358, novembre, 15

Cervera

Els notaris de Cervera estableixen ordinacions sobre el reconeixement d'escriptures, presentació de suplicacions, col·lecta de diners i lloc de reunió.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 18.

Sia feit capítol que II notaris, de II en II mesos, regoneguen les scriptures de cascun notari, e cascun notari, sots virtut de sagrament, les los haia totes a mostrar per tal que's puxe corregir e adobar e la constitució sie per ells mils servada.

Ítem que los dits II^{os} notaris ordonen aquelles suplicacions que necessàries sien al senyor rey per los dubtes que en la constitució són, per tal que com loch sie se puxen al dit senyor rey presentar.

Ítem que, com lo col·legi dels dits notaris e ja lurs predecessors haian ordonades pietances en los monastirs dels frares menors e preycadors de Cervera e tinguen lon ciri davant l'altar de Madona Santa Maria e hàian a ffer altres obres piadoses, ordonaren que cascun notari, cascun mes, do e pos en poder dels procuradors XII diners per tal que les dites coses mils puxen ésser complides.

Ítem que, com los dits notaris sovín se hàian a justar per declarar alguns duptes que s'esdevenen en lur offici, que, com demants seran per los priors o procuradors de vespre en l'endemà següent, vinguen a la sglea de Sent Johan encontinent que hoiran sonar la esquella de la dita esglea, e aquell qui contrafarà pach per cada vegada II sous.

Fforen presents als capítols damunt dits n'Antoni Tolrà, Pere Dan, Jacme Fuster, Barthomeu Domingo, Barthomeu de Muntmaior, Barthomeu Averó, Ramon Rama, Bernat de Puigreigs, Berenguer de [Cardona], Jacme Maior, Pere Cortès, Andreu d'Ardèvol, Ffrancesch Sartre, Ffrancesch de Comabella, Pere de Canet, Berenguer Zacanal, los quals tots feren sagrament de tenir e observar aquells.

Los quals foren feits diyous a XV dies de noembre del any M CCC LVIII.
Ffiat capitulum et ponatur causa quare fuit mutata pietancia predictarum in die Parasceue.

Priores Anthonius Tolrani et Iacobus Fferrarii.

Procuratores Petrus de Caneto et Ffranciscus Sartoris.

5

1371, juliol, 6

Cervera

Els notaris de Cervera estableixen ordinacions sobre l'organització de les talles i determinats pagaments i l'assistència als notaris malalts.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 20.

Diumenge a VI de juliol del any M CCC LXXI foren fetes les ordinacions següents:

Primerament que, com se sdevendrà per alcuna rahó ffer alcuna taylla per los priors e procuradors, haïen a denunciar a cascun notari quant los ve en aquella taylla e que·l·ls donen temps de pagar aquella, dins lo qual temps cascun notari, sots virtut del sagrament que feyt han, hayen a liurar sens tota altra requesta als dits procuradors ço que en la dita taylla seran tayllats. E, si per ventura alcun notari, contra son propri sagrament, açò recusarà de fer, de què, axí com a perjur, sie foragitat del col·legi dels notaris e per los dits notaris en negun feyt no sie mantengut ne deffès e al dit col·legi no sie admès tro en IIII dobblaries haia tornat ço que haurà obmès o recusat de pagar.

Ítem que, si per alguna rahó se cové a pagar alguna cosa al senyor rey o al senyor duch, que aquella sie pagada per los singulars del col·legi segons que hi seran tatxats. E, si per ventura alcú obtenie gràcia o remissió de ço que li tanyeria a pagar, que per aquesta gràcia no fos absolt de pagar, ans fos tengut de pagar als procuradors convertidors en ço que lo col·legi o la millor partida ordonarà.

Ítem que, si algun notari havia malaltia longa per la qual no pogués guanyar, que per los priors o procuradors sie vesitat totes les setmanes o almenys cascun mes. E, si per ventura havia mester socorriment en sa necessitat, que li sia ajudat per lo dit col·legi segons que los dits priors ordonaran.

Ítem que les pietances se facen en lo temps que és ordenat.

[A continuació, hi ha els noms de vint-i-un notaris i la quantitat pagada per cada un d'ells: dos diners].

1376, abril, 10

Cervera

Els notaris de Cervera estableixen ordinacions sobre les deixes testamentàries al col·legi, les pietances, l'acompanyament del viàtic i l'assistència als enterraments i les novenes.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 80.

Die iovis cena Domini, decima aprilis anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto.

Lo col·legi dells notaris de la dita vila de Cervera, stant o justat en lo monestir dels frares menors, feren les ordinacions següents:

Primo que tot notari del dit col·legi en sor derrer testament, sots virtut del sagrament per ell fet, sia tengut fer lexa al dit col·legi.

Ítem que per lo dit col·legi e notari d'aquell sien fetes les pietances ordenades en los lochs e térmens costumats e ordenats, és a saber, una lo segon divenres de Quaresma en lo monestir dels preycadors e altra al monestir dels frares menors lo divenres evans de Ramps, sots virtut del dit sagrament.

Ítem que tot notari, sens requesta, encontinent que u sàpia, sia tengut e obligat anar a companyar lo cor[s] de Ihesucrist e a cosos e novenes que a degun notari del dit col·legi o altre de son alberch se facen.

1392, febrer, 13

Jaume Martorell, notari de Cervera, atès que el bisbe d'Urgell actua contra ell per haver realitzat alguns actes notariais a Torrefeta, demana al rei que prengui les mesures convenients per tal que es respectin les regalies i ell no sigui inquietat.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 89.

Molt excel·lent e poderós senyor.

A la vostra molt gran excel·lència humilment demostre lo vostre humil Jacme Martorell, notari de Cervera, que lo reverent bisbe d'Urgell o son vicari speritual, a instigació e inoportunitat d'en Jacme Cortès, per auctoritat de vostra senyoria notari, lo qual per auctoritat del dit bisbe regeix la scrivania

de Guissona, no duptat és ocupar e disminuir les regalies vostres, les quals, entre les altres, són que vós, senyor, creats notaris per tota vostra senyoria, los quals per auctoritat vostra, senyor, prenen cartes per tots los lochs de vostres regnes e terres, ni sguardat que los notaris havents vostra auctoritat han acostumat de penrrer cartes en lo loch de Torrafeyta e altres lochs de la parròquia de Guissona e de tot lo dit bisbat d'Urgell, per tal com lo dit suppliant, axí com a notari creat per vostra senyoria, ha reebudes alscunes cartes en lo dit loch de Torrafeyta, qui's diu parròquia de Guissona, de la vegueria de Cervera, donant spay de VI dies al dit suppliant de revocar ço que en recepció de les dites cartes havie procehit o de pagar la iniúria que a ell o a son fiscal afferme ésser feta e encara messions e despeses, al·legant una constitució provincial que sobre açò afferme ésser feta en lo concili de Tarragona. En la letra citatòria que li ha feta, passats los dits VI dies, ha declarada contra lo dit suppliant la constitució de Tarragona. E, com açò sie gran interès de vostra senyoria e disminució gran de vostres regalies, lo dit suppliant recorre a la vostra molt alta senyoria denunciant lo dit gran preiudici. E a la vostra molt excel·lent altesa humilment supplique que sie vostra mercè, senyor, de provehir per tal forma que les vostres regalies no sien disminuïdes e lo dit suppliant, per lo dit vet ni, en altra manera, per lo dit bisbe, no sie inquietat, maiorment, senyor, com ja per senyor rey en Pere, de bona memòria, pare vostre, sabent lo gran preiudici que per la dita constitució al·legada ere fet a ses regalies, per indempnitat de aquelles, sobre açò féu certa provisió ab sa letra. E no res menys, senyor, sie vostra mercè de provehir que a via dels notaris havents auctoritat vostra o a lur requesta o inoportunitat aytals preiudicis a les vostres regalies no sien feyts, com sie cosa inconvenient que aquells que vostres regalies deuen mantenir e deffendre se sforcen aquelles preiudicar o offenre. La provisió, senyor, que'l dit senyor rey, pare vostre, hi féu és de la tenor següent: «Nos Petrus, etc.».

Gubernator Cathalonie, cum consilio domini regis, recognoscat predicta et ex parte domini regis provideat vel dicto domino relacionem faciat de premisis. Provisa pro domino rege XIII^a ffebruarii [anno LXXXII^o].

8

1392, febrer, 16

Barcelona

El rei Joan I, atenent la petició formulada per Jaume Martorell, notari de Cervera, mana al bisbe d'Urgell que no impedeixi que els notaris creats amb autoritat reial actuïn al seu bisbat i que revoqui els processos incoats contra l'esmentat Jaume Martorell o qualsevol altre notari.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 36.

Iohannes, Dei gracia rex Aragonum, Valencie, Maioricarum, Sardinie et Corsice comesque Barchinone, Rossilionis et Ceritanie, venerabili in Christo patri Galcerando, divina providencia episcopo urgellensis, necnon et Iacobo Fabri, eius vicario generali, salutem et dilectionem. Oblata nobis per fidelem nostrum Iacobum Martorell, notarium Cervarie, suplex petitio continebat quod licet notarii nostra auctoritate creati in villa et aliis locis parrochie de Guissona, vestre diocesis, recipere consueverint ab antiquo instrumenta et contractus quotlibet a tanto tempore quod memoria hominum in contrarium non existit. Quia tamen ipse Iacobus, qui est notarius nostra auctoritate creatus, in loco de Torraffeyta, dicte parrochie, quedam protestacionum et requisicionum recepit instrumenta vos vicarius generalis predictus nisi ipse Iacobus pareat citacioni ei facte revocationem continenti instrumentorum per eum receptorum. In ipsum Iacobum declarastis locum habere constitutionem sacri concilii Tarracone, non advertendo quanto nostre regalie sunt care et quanto eas abripiantes nobis inferunt iniuriam et dedecus nostre regie magestati sane quia ad propellendum nostri patrimonii lesionis et preiudicia ea maiori redduntur attencione solliciti, quo ipsum potiori zelare tenemur affectu vel uti illud a quo *status* nostre dependet regie dignitatis propiciens quod notariorum creacio ad nos solum vel ut principem et dominum pertinet et spectat. Quodque vobis non licet regalias et iura nostra observare a quo noscis beneficia recepisce nec eciam Tarracone aut alii sui concilii qui suis deberent terminis contentari ad constitutionem aliquam procedere debuerint in aliquorum lesionem et presertim domus a qua non ignorant amplas dotes diversi mode recepisce, quorum inmemores non erubuerunt dicte nostre regalie per constitutionem per eos super hiis editam inferre non modicam lesionem. Et, volens super hiis adhibere ad presens paciencie virtutem cum alias iuste pro nostra regalia reintegranda et conservanda procedere valeremus, vos requirimus vobisque et utrique vestrum dicimus et expresse mandamus quatenus notariis auctoritate nostra creatos in recipiendis et conficiendis instrumentis in locis vestre diocesis minime inpidiatis sed instrumenta quecumque in ipsis locis per eos recipi et confici libere permittatis, prout eis est permissum de iure et est antiquitus assuetum. Et processus quoscumque pro predictis inceptos et factos contra dictum Iacobum Martorelli et alios quoscumque notarios nostra auctoritate creatos, visis presentibus, revocetis, alio quin scire vos volumus quod pro conservacione iurum et regaliarum nostrarum et indempnitate ipsarum talia creabimus remedia adhibere quod dicte nostre regalie intacte ac illese persistent et vos talia actentasse merito penitebit. Datum Barchinone XVI die ffebroarii anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo. Petrus Çacalm. In *Communi* XXVIII^o. Probatum.

1398, agost, 10

Cervera

El consell municipal de Cervera, atès que alguns juristes, notaris, procuradors i altres persones de Cervera abusen dels seus oficis, acorda que cap habitant de la població no aconselli, patrocini o defensi algun home foraster o privat contra la universitat i la cosa pública sense llicència dels paers de la vila.

AHCC, Fons Municipal, *Consells*, 1398, f. 64 v. (El llibre es troba en molt mal estat).

[...].

E per ço com als cuns juristes, notaris, procuradors de cort e altres persones de la dita vila de Cervera, abusant de lurs oficis e de lurs desordonats volers, e, en altra manera, los uns advóquan, los altres prenent cartes e los altres procúran, rahónan e defenen indistintament tot hom que lur amich sie o vulle e entent haver qüestió ab la vila damunt dita, och encara per ambició de haver guany de molts qui porien haver qüestions ab la dita vila que no's curen d'aquelles, en gran dan de la dita universitat, [...] lo dit consell confirmà una ordinació feta en la dita vila dimerces a XII del mes de juliol del any M CCC XCVI del tenor següent:

«Ítem com de alcun temps a ençà alguns, no havent vergonya de venir contra la universitat e la cosa pública d'aquella, mantenen, rahonen e defenen algunes persones contra la comunitat de la dita vila e la cosa pública, per ço los honrats paers e prohòmens per lo consell assignats ordonaren que degun vehí ne habitador de la dita vila, vullés sie juriste, notari, procurador de cort ne degun altre, no gos rahonar, consellar, patrocinar o defenre degun hom strany o privat contra la universitat e la cosa pública d'aquella sens llicència demanada e obtenguda dels honrats paers de la dita vila. E aquell qui contrafarà manifestament o amagada, directa o indirecta, de pa[ra]ula o en scrits, d'aquí avant no puxe ésser reebut a consell ne puxe ésser elet a paer, conseller o missatger ne a degun ofici que la vila don o haye acostumet de dar. E no res menys encórregue en L florins de pena, [...]».

Per què los honrats paers e consell damunt dit pregaren lo honrat en Bernat dez Palau, batle de la dita vila, allí present, que la damunt dita ordinació de [...] volgués loar e aprovar e a aquella donar auctoritat e decret, lo qual batle encontinent, loant e aprovant e a aquella auctoritat e decret donant, manà que fos publicada per los lochs acostumats de la dita vila ab veu alta per ço que degú ignorància no pogués al·legar [...].

1401, juliol, 27

Cervera

El consell municipal de Cervera, atès que els rectors eclesiàstics de les poblacions veïnes no deixen actuar els notaris cerverins, acorda que siguin fetes aquelles accions adients que posin fi a les interferències esmentades.

AHCC, Fons Municipal, *Consells*, 1401, f. 75.

[...].

E fo proposat en conseyll per los honrats pahers que, d'aquests jorns, en Luís d'Alçamora, axí com a substituït del discret en Jacme Zabater, notari, ere anat a Agremunt per penre aquí alsunes cartes e protestos e sie stat dit als dits pahers per lo dit Luís que lo rector malament e ab furor ha squinzat al dit Luís la carta que prenie, present lo batlle, assessor e altres del dit loch d'Agremunt. Així matex, és stat dit als dits pahers per en Nicolau Rubert, notari, que ell ere anat a la Guàrdia per fer un protest al batlle del dit loch, ensemps ab en Capdevila, e com lo dit Nicolau volgués penre aquí son protest, axí com d'altres vegades havie acostumat, lo rector del dit loch vench mà armada contra a ell Nicolau, dient que ell no prengué aquí degunes cartes e, de fer ho, protesta per la constitució de Tarragona. E com açò sie cosa malfeta e de mal exemple e sie stada feta en menyspreu del senyor rey e de sos regalies e en gran preiudici e interès de la vila de Cervera e dels singulars de aquella, per zo pregaren al conseyll que acort quines provisions se faran sobre lo dit fet.

Sobre açò lo conseyll, atenen que açò és cosa mal feta e de mal exemple e de gran preiudici e derogació de les regalies del senyor rey e del col·legi dels notaris d'aquesta universitat e encara gran interès, dapnatge e preiudici d'aquesta vila e dels singulars de aquella, e, per tant, com és cosa que en deguna manera no deu ésser soffert ne sostengut, lo conseyll volch e acordà que sobre açò sien demanats los advocats de la vila e altres savis e juristes d'aquesta vila e que, a instància del procurador fischal del senyor rey, síndichs e notaris de aquesta vila, sien fetes totes aquelles bones e rigoroses provisions, manaments e processos que fer s'i puxen a conexença dels savis damunt dits, en manera que sie càstich a aquells qui han fetes les coses damunt dites e a altres qui semblant coses vuyllen atemptar, exemple.

[...].

11

1404, gener, 22

Cervera

El consell municipal de Cervera acorda que sigui feta instància en la qüestió existent entre el bisbe d'Urgell i els notaris de la població.

AHCC, Fons Municipal, Consells, 1404, f. 15 v.

[...].

Ítem lo consell, attenant que la qüestió que és entre lo senyor bisbe d'Urgell e los notaris de Cervera toque interès gran de les regalies del seyor rey e de aquesta universitat, per ço acordà que per lo síndich de la vila, a consell dels honrats pahers e advocat d'esta vila, sie feta instància en lo dit fet tal com requer e, encara, tots enantaments, processses, letres e altres coses que los pahers e advocat dessus dits consellaran e vist los serà faedor.

[...].

12

1451, març, 4

Vilafranca del Penedès

La reina Maria, atès que l'oficial eclesiàstic de la vila de Guissona ha fulminat sentències d'excomunió i interdicció contra els notaris cerverins Llorenç Perull i Andreu Agramuntell per haver actuat a la vila esmentada, mana al susdit oficial eclesiàstic que revoqui les mencionades sentències i permeti l'actuació dels notaris.

AHCC, Fons Notarial, Llibre d'ordinacions i deliberacions, 1344-1495, p. 81.

Maria, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum ac Neopatrie ac eciam comitissa Rossillionis et Ceritanie, locum tenens generalis serenissimi domini regis, viri et domini nostri carissimi, dilecto nostro officiali ecclesiastico ville Guissone seu eius locum tenenti et aliis quibusvis ad quos subscripta pertineant seu pertinere noscantur, salutem et dilectionem. Pro parte fiscii regii procuratoris necnon Laurencii Perull et Andree Agramuntell, ville Cervarie, regia auctoritate notariorum per totam terram et dominacionem domini regis, gravis ad nos querela delata est quod licet ipsi notari et alii universi et singuli regiam auctoritatem habentes de

iure ac consuetudine ac iuxta constitutiones Cathalonie generales et prachmaticas sanctiones regias usu fuerint et sint, sicuti libere possunt, in universis et singulis civitatibus, villis, castris, locis et curiis principatus Cathalonie, tam regiis quam prelatorum, baronum et aliorum quorumcumque, recipere ac conficere instrumenta et acta quorumcumque contractuum et etiam requisicionum et protestacionum, necnon etiam testamenta, codicillos et alias publicas et auctenticas scripturas. Et ita alias fuerit sepius in contradictorio iudicio obtentum ac semper et inconcusse observatum ex quadam regalia et preheminencia de principiis dicti domini regis. Nichilominus tamen vos, hiis diebus non longe decursis, cum dicti Laurencius Perull et Andreas Agramuntell, notarii auctoritate regia ante dicta, accessissent ad dictam villam Guissone et *ibidem* requisiti recipissent, prout eis et eorum utrique licent atque licet auctoritate eadem, quedam instrumenta quarundam requisicionum et protestacionum, contra eos et utrumque eorum ob eam causam excomunione et interdicti sentencias fulminastis declarastisque, ut asseritur, quod molestius gerimus constitutiones sacri consilii terrachonensis adversus illos locum haberi et sich pro predictis a divinis cessatis et cessare fecistis et facitis in locis ubi predicti notarii conquerentes fuerint et sunt personaliter residentes, non sine maximo preiudicio et usurpacione regie iurisdiccione regaliarumque et preheminenciarum dicti domini regis et nostri dictorumque notariorum conquerencium notorio detrimento. Quarum cum per predictum per vos processa et enantata, ut predictur, regie iurisdiccioni ac nostre preheminencie ac regaliis non modicum detrahatur, videantur quod predicta usurpativa et perturbativa ipsarum iurisdiccione preheminenciarum et regaliarum, supplicantibus inde nobis predictis fisci regii procuratore, Laurencio Perull et Andrea Agramuntell et eorum quolibet, vos et quemlibet vestrum requirimus et monemus exortantes quatenus predictas excomunicaciones contra eosdem Laurencium et Andream per vos, ut prefertur, fulminatas et declaratas processusque et cessacionem divinorum et omnia alia per vos contra dictos notarios conquerentes processa et enantata infra tres dies post presentacionem huiusmodi immediates sequentes revocetis et ad pristinum reducatis statum, absolvendo eosdem ab ipsis excomunicacionum sentenciis cum effectu. Et inde a similibus ab scriventes predictos et alios quoscumque notarios, ipsa arte notarie ac regia auctoritate sibi a dicto domino rege su nobis concessa libere uti sinatis ac etiam permittatis. Verum si aliquas pretenditis habere causas ac rationes propter quas premissa vobis licuerit seu licere facere illas veniatis in banche regio coram nobis proposituri et alegaturi hostenssurique etiam processus et acta per vos super premissis factas et facienda ac daturi racione quomodo et qualiter de iure, talia vobis facere licuit atque licet infra sex dies post factam vobis de huiusmodi presentacionem immediates et continue sequentes. Aliter enim, lapsis dictis sex diebus quos vobis precise et peremptorie assignamus, si neutrum feceritis premissorum pro reintegracione iurisdiccione et preheminencia-

cie ac regaliarum dicti domini regis, procedemus contra vos et unumquemque per occupacionem temporalitatum et per alia iuris et iusticie remedia in similibus assueta. Super presentacione aut presencium dabimus fidem relacioni alicuius nostri iurati curie vicarii Cervarie, quem pro illa facienda ad vos accedem mandavimus et mandamus. Datum in Villa Francha Penenitensis die quarta marcii anno a nativitate Domini M^o CCCC^o quinquagesimo primo. Pagès, vicecancellarius.

13

1451, març, 4

Vilafranca del Penedès

La reina Maria, atès que l'oficial eclesiàstic de la vila de Guissona ha fulminat sentències d'excomunió i interdicció contra els notaris cerverins Llorenç Perull i Andreu Agramuntell per haver actuat a la vila esmentada, sense que el veguer de Cervera hi hagi intervingut, malgrat haver estat requerit pels notaris esmentats, mana al susdit veguer que reculli la informació pertinent sobre el fet i li trameti.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 83.

Maria, Dei gracia regina Aragonum, Sicilie, citra et ultra Farum, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comitissa Barchinone, ducissa Athenarum ac Neopatrie ac eciam comitissa Rossillionis et Ceritanie, locum tenens generalis serenissimi domini regis, viri et domini nostri carissimi, fidelibus nostris vicario Cervarie et illius assessori ac loca tenentibus eorumdem, salutem et gratiam. Exposicione procuratoris fischalis regie curie ac Laurencii Perull et Andree Agramuntell, notariorum ville Cervarie, intelleximus quod eciam et si officialis ecclesiasticus ville Guissone ex eo solum modo quia dicti notarii regiam auctoritatem per totam terram et dominacionem dicti domini regis habentes ea utenda requisiti quedam instrumenta quarumdam requisicionum et protestacionum in dicta villa Guissone receperunt uti eis licuit promulgavit contra eosdem notarios excomunicacionis et interdicti sentenciam eciam et declaravit adverssus eos constituciones sacri consilii Terrachone locum habere a divinis cessari faciendo in locis ubi dicti notarii resident vosque, tam pro parte fiscii curie vestre quam dictorum notariorum requisiti fuistis ut de et super premissis, per dictum officialem velut in casu sibi non permissio et in maximam usurpacionem iurisdiccione regaliarum iurium et preheminenciarum dicti domini regis processis et enantatis et atemptatis informacionem seu inquisicionem debitam reciperetis, deffenderetis itaque interdiccionem regalias, preheminencias et iura

predicta et alia per iuris remedia contra eundem officialem procederetis id tamen facere noluistis ymmo totaliter recusastis et utique recusatis. De quibus si vera sint redarguendi nec modo sed corrigendi venitis et puniendi. Quare supplicantibus nobis dicto procuratore fischali, Laurencio Perull et Andrea Agramuntell et eorum quolibet vobis et utrique vestrum dicimus et mandamus, consulte et de certa sciencia, sub incurssu regie indignacionis et ire penaque duorum mille florenorum auri de Aragonia de bonis vestris si contra feceretis exhigenda regiaque inferenda erario, quatenus, visis presentibus, de et super omnibus et singulis per dictum officialem ecclesiasticum aut quosvis alios super premissis et circa ea adverssus dictos notarios et utrumque eorum processis, enantatis et attemptatis diligentem curetis recipere informacionem et illam cum per vos recepta et completa fuerit seu copiam eiusdem fidem ferentem ad nos in continenti transmittatis ad eo ut si oppoterint pro reintegracione regie iurisdiccione ac iurium regaliarum et preheminenciarum dicti domini regis premencionatarum contra dictum officialem et alios predictos procedere et enantare valeamus per remedia debita et in similibus assueta. Et alias pro deffensione dictarum iurisdiccioneum iurium regaliarum et preheminenciarum si et cum requisiti fueritis contra dictum officialem et alios supra dictos procedatis et enantetis iuxta formam prachmaticharum sancctionum regiarum super hiis editarum et per alia iure remedia in similibus assueta ulteriusque publicetis et publicari faciatis per loca solita dicte ville tubis clangentibus prachmatichas sancctiones predictas et alias quascumque provisiones pro premissis facientes. Et caveatis attentis ne in premissis desides sitis aut morosi pro quanto graciā dicti domini regis et nostram carem habetis iramque et indignacionem ac penam predictam cupitis non subire. Mandantes eciam ad cautelam serie cum presens dicto procuratori et advocato fischalibus vestre curie sub dicta pena quatenus pro interesse quod regium vertitur super hiis partem et instanciam debitam faciant in premissis. Datum in Villa Francha Penitensis quarta die marcii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo. Pagès, vicecancellarius.

In *Diverssorum locum tenentis* IIº.

Vidit Andreas Català, pro in thesauraria.

Vidit de Mesa.

Vidit Mitgans.

Els notaris de Cervera, per tal d'obtenir recursos per a la seva defensa, estableixen ordinacions sobre diverses formes de recollir diners.

AHCC, Fons Notarial, *Llibre d'ordinacions i deliberacions*, 1344-1495, p. 87.

Quamvis ars tabellionatus sic notabiliter alia quolibet precellat officia et mirifica candedine hominem sic decoret quod quencumque erudit bene agere verum scribere et falssum non tractare scribere neque loqui, tamen zitzania cultor qui multos eidem precellenti officio procurat contrarios quosdam per iniquitatis et mendacii et quosdam per invidie et avaricie maculas polluendo dicti officii candidatem nititur dinigrare hec quidem dicto tranctente cultore a modicis temporibus provenerint. Quod quidam volentes veritetem subtergere quam coram notario fuerant proprio ore confessi instrumentum per eos firmatum false fabricatum fuisse et contra veritatem linguam eorum hinc inde lexando dicere non ex pactum aliqui enim et pote clerici seu rectores ecclesiarum allegatices contra veritatem et in diminucionem, iniuriam et offenssam regie iurisdiccionis notarios regios infra eorum parrochias instumenta aliqua posse minime recipere, conficere ac publicare contra notarios in eorum parrochiis recipientes et volentes recipere instrumenta sic indiscrete aliquo et inprudenter processerunt quod aliquibus ex escripturas disrumpere et inurias in eorum personis multipliciter erogare et erogari facere et aliquos eorum excomunicacionis sententiam innodare minime fornidarunt, pro quibus notarios ipsos oportet regia sufragia in cuius contemptum predicta veri similiter attemptatur querere non sine magno onere expensorum et labore continuo personarum. Et cum hoc accidit notario sic suis facultatibus tennuo quod nequid dictis sumptibus habundare pro inde iusticia perit et non reintegratur domino regi illatum preiudicium nec eius regaliarum offensio quinyomo offensores huiusmodi ad similia et maiora providencia inferenda pocius inardescunt. Nos vero notarii omnes ville Cervarie quibus sepiissime predicta contingunt fidem quam domino regi et domino duci gerimus in quorum iniuriam predictam fiunt et facta fuerunt considerantes et debitum iusticie anelantes ad predictum morbum sic pertiferum sicque malum, antitotam preparantes sic ducimus ordinandum quod cum regias offensas nostrum quilibet in se paciatur ad eorum deffensionem omnes simul ardenti animo asistamus sumptusque necessarios comunitter minestremus.

[*Al marge esquerre:*] Quomodo quisque notarius habens tabulam officialium regionum tenetur solvere collegio notariorum huius ville C solidos.

[I.] Et, ut melius eisdem sumptibus valeamus et copiosui habundare, ordinamus et volumus nosque et nostrum quemlibet astringimus de presenti quod ille nostrum qui scriptor fuerit tabule officialum ville et vicarie Cervarie in continenti cum dicta scribania fuerit sibi comissa centum solidos barchinonenses prioribus nostris solvere et tradere teneatur per eosdem priores in predictis preiudiciis et iniuriis deffendendis penitus convertendos. Et ne per quemquam quesito colore huiusmodi solucio valeat adicari volumus quod si notarius quis

extra nostrum collegium dictam scribaniam forsitam obtinebit quicuique nostrum in lucro ac emolumentis dicte scribanie participans ullo modo predictos centum solidos prefatis nostris prioribus in dictis defensionibus tribuendos dare et solvere teneatur.

[*Al marge esquerre:*] Denario soluturo in qualibet die sabbatina.

[II.] Et quia que paulatim tribuntur non multe tedio affligunt [*espai en blanc*] tribuentis ordinamus propterea et volumus nosque et nostrum quolibet astringimus et specialiter obligamus pro qualibet die sabbati cuiuslibet septimane quisque nostrum unum denarium procuratoribus dicti nostri officii absque intervallo et sublata exqusacione quilibet cum requisitus fuerit dare et solvere teneatur ipsi quidem procuratores solliciti sic et attenti ut in petendo et habendo a quolibet nostrum qualibet die sabbati unum denarium diligenciam adhibeant sollicitam atque aiutam in huiusmodi solucio aliquatis diferatur et curant peccuniam ipsam cum diligencia custodire ut cum casus fuerit acciderit ad occurrendum dicte deffenssioni ipsa peccunia faciliere habeatur.

[*Al marge esquerre:*] De potestate comissa venerabilibus prioribus dicti collegii super allia suo casu fienda.

[III.] Si autem peccunia ex predictis proventura non sufficiant sumptus necessarios in premissorum deffenssione, volumus quod priores nostri quicumque fuerint possint nostrum quolibet talliare in illa quantitate quam duxerint arbitrandam quam quisque nostrum solvere teneatur infra sex dies postquam moniti fuerimus pro priores seu procuratores nostros predictos aut eorum alterum, nulla alia dilacione petita causa nec obtenta et omni excusacione cessante, sub pena dupli, cuius medietas baiulo Cervarie pro execucione fienda et reliqua nostro collegio pro reparacione cereorum nostrorum absque remissione aliqua aplicetur.

15

1496, febrer, 26

Tortosa

Pere Carles d'Albalat, síndic de Cervera a les corts de Tortosa, comunica als paers i prohoms de Cervera que ha obtingut una provisió que impedeix als notaris i escriptents treure les escriptures públiques de la població i mana que siguin tornades algunes que havien estat tretes.

AHCC, Fons Municipal, Lletres rebudes.

Ihesus.

Molt magnífichs senyors y de gran saviesa.

[...].

La provisió sobre los notaris he obtenguda molt bella e val tant com privilegi. Ya stà minutada. Yo tinch ara la minuta perquè la puxa postillar a mon plaer e après mostrar-la al doctor que té càrrech. Que la ha atorgada ab voluntat del senyor rey de aquella matexa manera que yo he suplicat, ço és, que de ací avant algun notari ni scrivent no puxe traure de la vila scriptures públiques, axí pròpies com aquelles que tenrà per títol de donació, lexa o altre qualsevol títol, e axí ho proveex e statuex e decernex per a sempre sa alteza, e encara mane ab pena de D lliures a'n Busa e a'n Nogués que dins spay de XV dies après que la provisió predita los serà ostentada tornen dites scriptures en la vila e les comanen a d'aquell notari que les magnificències vostres ordenaran, manant al veguer e balle que complesque totes e sengles coses en dita real provisió contengudes. E en açò és mester se tingue secret perquè per part del Busa o altre ací no's fes empar al registre que veus enprengue contra del privilegi. Si de açò se hagués obtenir privilegi bé haguere costat XX o XXV lliures. E he dat orde per aquesta que val tant matex e no costarà més de IIII o V lliures, encara que no sé si hi apuntaran al sagell.

[...].

De Tortosa, a XXVI de febrer de 96.

Mossenyors, a vostre manar e servey prompte,

Pere Karles de Albalat.

[*Al dors:*] Als molt magnífichs e de gran providència los senyors de pahers e prohòmens de la vila. Cervera.

16

1515, febrer, 23

Cervera

Els paers de Cervera demanen als notaris Pere Ponç i Joan Codina que examinin Francesc Serra de teoria i pràctica en l'art de notaria. Després d'haver-lo examinat, els dos notaris esmentats el declaren expert, hàbil i amb coneixements suficients per a poder exercir convenientment l'art de notaria.

AHCC, Fons Municipal, *Records i crides*, 1514-1517, f. 34 v.

[*Al marge dret:*] Creatio notarii.

Auctoritas recipiendi, testificandi et claudendi ac confficiendi instrumenta et scripturas publicas, etc., concessa Ffrancisco Serra, notario nunc de novo creato.

Die vicesimo tercio mensis febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quinto decimo magnifici et honorabiles Ffranciscus de Altarriba et Iohannes Palau, iurium doctor, Nicholaus Guiu et Ffranciscus Tarroga, paciarrii anno predicto ville Cervarie, constituti personaliter intus aulam paciarie dicte ville, presentibus *ibidem* magnifico Ludovico de Yvorra, domicello, regente vicariam et baiuliam dicte ville pro potentissimo domino rege, ac honorabilibus Petro Ponç et Iohanne Codina, notariis, ac Anthonio Teixidor, Bartholomeo Giscaffrè et Guabriele Çabater, proceribus, ad ista adibitis, requisiverunt dictos honorabiles Petrum Ponç ach Iohannem Codina, notarios, quatenus debite examinarent et prescrutarentur discretum Franciscum Serra, iam apostolica auctoritate notarium dicte ville Cervarie, ffillium discreti Laurencii Serra, notarii eiusdem ville, *ibidem* presentis, in pericia et super theorica et pratica artis notarie. Qui quidem Ponç et Codina, notarii, virtute dicte eis facte requisicionis in eorundem dominorum paciario- rum procerumque et officialis regii predictorum presencia, dictum Franciscum Serra, in dicta aula personaliter existentem, super pericia, tehori- ce et practice artis notarie debite examinerunt, ei quesita elargiendo, eoque examinato fuit repertus in dicta arte peritus ac habilis et sufficiens ad tabellio- natus artem exercendam merito promoveri, prout dicti examinatores veridice retulerunt. Idcirco [*espai en blanc*].

Testes, etc.

17

1538, novembre, 3

Cervera

El consell municipal de Cervera, atès que han estat tretes moltes escriptu- res notariales de la població, acorda que els paers procurin que aquestes escriptures siguin tornades a la vila.

AHCC, Fons Municipal, *Consells*, 1538, f. 58 v.

[...].

[*Al marge esquerre:*] Mossèn Ffrancesch Sabater. Notariis. Les escriptures són ffora la vila.

En lo qual consell ffonch preposat per lo venerable mossèn Ffrancesch Sabater, prevère, dient que molts notariis se'n an aportades les escriptures de la vila, ço és, en Bonet, lo notari, e les escriptures d'en Pere Serra, y en Anthoni Saliteda se'n a aportades les escriptures a Barchinona, que és dany y interès de la vila y dels potblats en aquella, que no poden traure les escriptures, que pro-

curen per via de suplicació a la reall audiència e al senyor virey e al reverent inquisidor, de manera que les escriptures tornen a la vila.

Sobre la prepossició ffeta per lo venerable mossèn Ffrancesch Sabater, prevere, sobre procurar tinguen les escriptures dels discrets en Anthoni Saliteda y Anthoni Bonet y Pere Serra, notariis de la pressent vila, attès les an portades en Barchinona, que tornen en la pressent vila perquè los potblats en la pressent vila puguen haver les dites escriptures. Sobre açò lo magnífich y honorable consell deliberà e acordà e cometé als senyors de pahers que procuren en tota manera que axí les escriptures dels discrets n'Anthoni Saliteda, notari, Anthoni Johan Bonet, notari, Anthoni Bonet, Pere Ponç y altres notaris que en tota manera tornen en la pressent vila perquè los potblats en la pressent vila e altres persones auran menester actes e escriptures se tròpien en la pressent vila a ont se són ffetes e testifficades dites escriptures e per procurar de ffer venir dites escriptures en la pressent vila, e que sie pres a compte als senyors de paers lo que y despendran.

[...].

18

1540, juny, 23

Cervera

El consell municipal de Cervera acorda que sigui executada la determinació presa anteriorment sobre la devolució de les escriptures notariales de la vila.

AHCC, Fons Municipal, *Consells*, 1540, f. 46.

[...].

Al qual consell ffonch prepossat per lo venerable mossèn Ffrancesch Sabater, prevere de dita vila, exposant com molt bé saben en dies passats per ell és stat prepossat per la gran necessitat té aquesta universitat e particulars de aquella de alguns actes e per ésser les scriptures dels discrets mossèn Anthoni Saliteda, mossèn Joan Codina e de mossèn Anthoni Joan Bonet serien fora de la vila e no se porien haver los actes e maiorment que ara micer Benet Pons té necessitat de uns actes en les scriptures de mossèn Saliteda, que lo honorable consell vulle exequutar la deslberació que acercha de açò és stada determenada de scriure al senyor enquisidor que, per ésser persona tant justifficada, no ffarà sinó justícia y que lo honorable consell y vulle provehir.

Sobre les scriptures an tretes de la vila dels honorables y discrets mossèn Anthoni Saliteda, mossèn Anthoni Joan Bonet y de mossèn Joan Codina, desli-

berà y provehí que sie exequitada la determinació acercha de açò ja feta, comentent als senyors de pahers que se scrigue al honorable y discret en Andreu Tolrrà, paher, que ne parle ab lo senyor inquisidor e que en forma done requestes als dits Saliteda y Bonet e suplicació al senyor inquisidor, cometent-ho als senyors de pahers que exequiten les determinacions sobre açò fetes, fent totes aquelles forses que mester serà a ffi que les scriptures tornen ací, e sie tramès treslat autèntich del privilegi a mossèn paher.

[...].

19

1586, setembre, 2

Cervera

Els membres del col·legi de notaris de Cervera aproven les ordinacions per les quals s'han de regir.

Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons Notarial, *Ordinacions del col·legi de notaris de Cervera*, 1586-1637, f. 1.

Die martis II mensis septembris anno incarnationis dominice [sic] M D LXXXVIº.

Pro bono statu instauratione et reformatione venerandi notariorum collegii ville Cervariae prospiciendis et consulendis, in ecclesia Sancti Bernardi eiusdem villae fuerunt convocati et congregati honorabiles et discreti priores et notarii qui sequuntur:

Symeon Porta, Bartholomeus Magre, priores.

Phylippus Camps, Ioannes Nadal, Iacobus Montornès, Iacobus Mulet, Petrus Mir, Hieronymus Armengol, notarii.

In quo quidem venerando collegio a praefatis dominis prioribus verbo relatum atque deductum fuit in effectu quae sequuntur:

Molt honorables y discrets senyors. Notori és a tots vostres mercès quals y quants privilegis y prerogatives per los sereníssims reys de Aragó, dignes de recordatió, sien estats concedits y atorgats al col·legi dels notaris de aquesta present vila, los quals per ésser aquells buydats y srits en lo libre antich de dit col·legi y ésser bé manifests a vostres mercès dexam de exprimir-los en particular. Y axí bé és manifest a vostres mercès ab quanta integritat, decoro y sollicitut los nostres predecessors notaris de aquest poble hajen empleats y observats aquells en servey de Déu y del bé públich en honra y decoro de la universitat de Cervera y privadament de aquest col·legi, com bé appar de la lectura del libre antich. Encara que és ver que de alguns anys ensà, per incúria o negligència dels

moderns, se haja dextat de continuar en dit libre algunes visures y desliterations entretant fetes, al que és de creure los ha dat occasió haver vingut molt a faltar lo número dels notaris que antigament solien habitar en aquesta vila per la deruitió dels pobles y particularment del de la present vila, que no és vuy de molt la terça part del que en temps antich ere, y axí y altrament se ha vingut en lo temps a interrompre y dexar de observar y casi cepultar ab exoblit moltes de les loables ordinations, pràtiques y costums antichs de aquest col·legi en deservy de Déu y mengua de aquest col·legi. Per hont, desijant y procurant ab tota affectió y studi, segons que la rahó de nostre càrrech de priors vol y demane, que est nostre col·legi torne en son prístino estament y en la integritat y germandat que ans estave, donant-nos en assò ocasió y causa principal les noves constitutions de la reformatió dels notaris en les corts generals de Monsó fetes en lo any passat de 1585, les quals no poc ajuden a la bona directió de les coses de aquest col·legi, havem recopilat algunes ordinations antigues que ms han paregut més convenients y també ajustades algunes de nou segons que la diversitat del temps requer, les quals ara de present los seran legides y, hoïdes aquelles, si·ls parrà ésser bones e convenients e deguda cosa de servir-se, los plàcie dezliberar que se continuen en lo libre del col·legi y sien per tots observades, y altrament aconsellen, dezliberen y facen tot allò que sie e consernesque en la bona directió de aquest col·legi.

Et in continenti per dictos priores fuerunt exhibitae quaedam regulae sive ordinationes ad instar capitulorum et per eosdem lecte coram dicto collegio, quae sunt infra insertae prout sequuntur:

[I.] Primo que, atès per no haver caixa ni caixó per tenir los libres, diners ni les atxes e ciris del present col·legi s'és tot perdut que no se'n pot mostrar res, que·s face un cofre ab dues claus y dins aquella [sic] un axó per posar los diners del col·legi que proceiran axí dels diners del disapte com dels legats y determinations de col·legis y altres qualsevol y que·s porte libre apart de les rebudes y dates, lo qual cofre estigue en la casa de la paheria, y se facen allí les congregations del present col·legi.

[II.] Ítem que·s porte un libre a de part en què se scriguen tots los scrivents y juren quant se assenten y paguen un real a obs del present col·legi, y que juren de bé y lealment haver-se quiscú en l'art, axí de fidelitat com altrament, continuant en dit libre lo dia y any que comensaran de praticar perquè en tot temps que se hajen de examinar se pugue saber quant ha que practiquen y ab quin mestre.

[III.] Ítem, per a obtemperar a les noves constitutions, ço és als capítols 19 y 22, y per provehir als abusos que alguns en nom de scrivents de alguns notaris de Cervera van a presentar-se per los lochs y fer algunes exemptions y fan coses fehes que redunden en infàmia dels notaris, que ningun notari del present col·legi pugue prestar lo nom ni consentiment a ninguns dels tals scrivents, sinó

que estiguessen los tals scrivents en les cases pròpies dels notaris. Y assò per lo que molts se atrevexen a guanyar algunes dietes de aquexa manera y no volen estar sota protectió de notaris, y és dany seu, que may són pràtics, y dany de tot lo col·legi.

[IV.] Ítem que en lo libre del present col·legi sien continuats tots los noms de tots los notaris antichs y qui té vuy les scriptures, conforme estan en lo tauló de la paheria, y los qui vuy són y seran se hajan de scriure ab son signe acostumat y calendat, los privilegis de quiscú a la una part, so és a la un full, y al encuentre reste spay par a continuar lo dia que moriran y en poder de qui han fet testament y qui·ls regeix les scriptures, perquè se sàpie en sdevenidor.

[V.] Ítem que·s face electió quiscun any de un notari per al present col·legi, lo qual porte lo libre y continue los col·legis y determinacions y exàmens y lo que convingue continuar quiscun any, y que per aquest any sie elegit a Hierònym Armengol.

[VI.] Ítem que los priors qui vuy són y per temps seran tinguen càrech de aplegar los col·legis y los dinés dels disaptes y altres coses.

[VII.] Ítem que quiscun any lo dia o festa de Sant Joan apòstol y evangelista sie feta electió y nominatió de priors y scrivà y que en dit dia se facen les elections y no passe ni·s differesque més, de manera que quiscú se honre en son any de fer lo que tocarà a ell, y donen compte los que exiran als que entraran del que hauran administrat y del que tindran del col·legi, y que los priors que ara són, per haver poch que són elegits, sien confirmats fins a la festa de Sant Joan apòstol y evangelista del any vinent 1587.

[VIII.] Ítem per quant segons lo tenor y forma que done la nova constitutió sobre lo examen dels notaris que·s crearan de aquí enllà hauran de ésser examinats per lo present col·legi, que, per so, per a levar alguns inconvenients, los tals exàmens fahedors se facen en secret, ab interventió de les persones que assignaran los priors y col·legi y en la part o loch que los dits assignaran.

[IX.] Ítem que, si algú dels notaris del col·legi se transferirà en altra part fora de la present vila, que no se·n pugue aportar los originals de les scriptures.

[X.] Ítem que ningú pugue usar de scrivent ni rèbrer actes ni continuar aquells que primer no vinga a demanar licència als priors que l'admeten y lo y hajan admès y sie scrit en lo libre del col·legi de sa mà y ell jure y sie tengut primer de jurar de bé y lealment haver-se en lo offici de scrivent, servir fidelitat y tenir secretes les scriptures y guardar la honra y profit de lurs mestres com se acostume.

[XI.] Ítem que quiscun notari quant entrarà en lo present col·legi haje de jurar que servarà totes y sengles ordinations y usos de dit col·legi y haje de pagar de entrada [*espai en blanc*].

[XII.] Ítem que quiscun notari del present col·legi haje de pagar un diner cada disapte a obs de mantenir los gastos de aquell y lo matex haje de fer qualsevol scrivent qui habitarà en notaris de aquest col·legi.

[XIII.] Ítem que ningun notari del present col·legi pugue exhigir dinés ni salaris alguns de qualsevol scriptures que tingue ni trague per altres connotaris del col·legi.

[XIV.] Ítem que quiscun notari en ésser avisat per los priors haje de venir y acodir al loch y hora en què serà demanat, sots pena de una liura de cera blanca per als obs del present col·legi.

[XV.] Ítem que ningun notari pugue entrevenir en la recepció de qualsevol actes en los quals primer haje entrevingut altre notari del present col·legi, sots pena de sinc liures de sera, si ja no era per just impediment o de consentiment del tal notari.

[XVI.] Ítem que, si algun notari haurà rebudes o tindrà scriptures de altre notari, les hi hage de restituir encontinent juntament ab lo salari que'n haurà rebut, a pena de deu liures de cera.

[XVII.] Ítem que ningun notari gose ni pugue fer pacte ab ninguna persona sobre del salari de ninguns actes que vullen fermar en son poder. Aprés, emperò, de fermats los tals actes, pugue fer la cortesia que ben vist li serà. A pena de sinc liures de sera.

[XVIII.] Ítem que ningun notari del present col·legi no pugue acomanar originals scriptures a ninguna persona sinó tant solament a altres connotaris seus y a llurs scrivents, a pena de sinc liures de sera.

[XIX.] Ítem que de totes les ordinations eo dezliberations que's faran per lo present col·legi se hajen de continuar en lo libre del present col·legi perquè en tot temps aparegue de aquelles.

Qui quidem praeinserti capituli sive ordinationes, statim ubi fuerunt per dictos venerabiles priores perlecti, per omnes supra nominatos notarios in dicto collegio interessentes fuerunt laudatae et approbatae tamquam in se concernentes bonum publicum decoremque et utilitatem dicti collegii et collegarum illius fuitque decretum omnium consensu ut ipse ordinationes essent post hac inviolabiliter observate proque illarum observatione ab omnibus notariis in dicto collegio presentibus et interessentibus et a futuris etiam in novo ingressu dicti collegii praestari debere debitum iuramentum in manu et posse priorum dicti collegii presentium et futurorum.

Cuius quidem deliberationis vigore illico dicti venerabiles priores, alter videlicet in posse alterius, et omnes supra nominati tabelliones sigillatim sua sponte in manu et posse dictorum dominorum priorum praestiterunt iuramentum ad dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia manibus suis corporaliter tacta ipsos et quemlibet eorum praeinsertas ordinationes et omnia et singula in eis contenta attendere et complere tenereque et inviolabiliter in perpetuum observare.

1785, gener, 25

Cervera

El consell municipal de Cervera acorda demanar al col·legi de notaris de la ciutat una còpia de les ordinacions antigues per tal de poder informar sobre les noves.

AHCC, Fons Municipal, *Consells*, 1785, f. 15 v.

[...].

[*Al marge esquerre:*] Ordenansas de escrivanos.

Fue abierto un pliego dirigido al illustre ayuntamiento, que ha entregado el cavallero corregidor, y dentro de él fue hallada una carta del señor barón de Serrahí, de fecha veinte y dos de enero de este año, con la qual remite también a dicho illustre ayuntamiento las nuevas ordenansas que ha formado el colegio de escrivanos de esta ciudad para su régimen y gobierno a fin de que informe dicho illustre ayuntamiento lo que se le ofresca y paresca en los puntos que abraza dicha carta.

Y, haviéndose visto y lehído dicha carta y ordenansas, fue acordado y resuelto por dicho illustre ayuntamiento que por ahora se pase orden a los priores del colegio de escrivanos de esta ciudad para que entreguen las ordenansas antiguas o copia de ellas a fin de evacuar después y con presensia de ellas el informe pedido por su excelencia y real acuerdo.

[...].

1785, juny, 25

Cervera

Andreu de Massot, en nom de la comissió creada per a examinar les noves ordinacions del col·legi de notaris de Cervera, exposa les modificacions que proposa aquesta comissió. A continuació, cada membre del consell municipal de Cervera expressa la seva opinió.

AHCC, Fons Municipal, *Consells*, 1785, f. 101.

[...].

[*Al marge esquerre:*] Sobre escrivanos.

Seguidamente, el illustre señor don Andrez de Massot expuzo lo siguiente:

«Muy illustre señor. En consecuencia de la comisión que vuestra señoría se sirvió hacer al illustre señor don Juan Ramon y a mi para examinar las nuevas ordenansas que ha formado el colegio de escrivanos de esta ciudad y que se han lehdío a vuestra señoría con el despacho de el real consejo y carta orden de su excelencia y real acuerdo, hemos pasado a examinar aquellas a los fines expresados en la carta orden de su excelencia y real acuerdo y, ellas vistas y examinadas, nos ha parecido que lo que sobre su contenido devía decirse e informarse a su excelencia era lo siguiente:

Que, siendo tan antiguo el dicho colegio de escrivanos que ya en mil quinientos noventa y ocho mereció la confiansa de los monarcas para los exámenes que expresa la ordenansa diez y continuó en ella hasta el año mil setecientos y uno, como así auténticamente consta en sus libros y papeles, y que sus últimas ordenansas cuentan cerca de ducientos años, pues son del de mil quinientos ochenta y siete, parece muy importante y casi necesario de que se varíen porque, aunque son en efecto muy propias, no dexan de ser muy diminutas, mayormente para nuestros tiempos, y, deviendo como deven aquellas variarse, nos parece que seran muy útiles y convenientes las que el colegio ha formado si en ellas se haze las addiciones y modificaciones siguientes:

En la ordenansa segunda parece debería añadirse que sea y entienda sin perjuicio del escrivano que este ayuntamiento nombre en secretario suyo porque, de otra manera, estaría este ayuntamiento precisado a valerse y nombrar en secretario o escrivano a uno de les escrivanos del colegio.

En la ordenansa sexta parece debería añadirse que siempre que el colegio haga alguna nueva ordenansa, establecimiento o regla deva el corregidor y ayuntamiento remitirla al consejo con su informe y que no se practique ni observe hazta que su alteza la haya aprobado porque, sin esta limitación o addición, el colegio, en uso de las facultades amplias que le concedería la dicha ordenansa sexta, podría fácilmente formar alguna ordenansa, establecimiento o regla perjudicial a la causa pública. Y que el legítimo impedimento para no acistir a las juntas deviese manifestarse al corregidor para que, si lo hallase justo, tenga al que lo alegare per escusado de acistir porque, como la ordenansa no expresa a quien deverá manifestarse el impedimento para no acistir a las juntas, podría esta falta de explicación causar algunas disputas.

En la ordenansa catorze parece debería añadirse que en iguales circunstancias sean siempre preferidos los hijos de la presente ciudad de Cervera.

En la ordenansa diez y seis parece debería añadirse que sea sin perjuicio de los que se dicen dueños propietarios y reputan por tales de las curias reales de esta ciudad, los cuales, por lo concerniente a las citadas curias y escrituras de ellas, puedan, sin embargo de esta ordenansa, libre y francamente disponer su regensia por el escrivano real que más bien les pareciere porque, de otra manera, se les causaría notable perjuicio en sus derechos y prerrogativas reales.

En la ordenansa diez y nueve parece que, así mismo, debería añadirse que sea sin perjuicio de los que se dizen dueños propietarios de las curias reales, los quales, por lo concerniente a las escrituras de las citadas curias, puedan valerse libre y francamente del escrivano real que más bien les pareciere.

Igualmente parece debería añadirse una ordenansa que, a imitación de otra que contienen las antiguas del año mil quinientos ochenta y siete, prescribiese y mandase que en el libro del colegio se continuasen los nombres de todos los escrivanos antiguos y en poder de quien son oy día las escrituras que ellos dexaron y que esto mismo se practique siempre que muera alguno de sus escrivanos porque así se evitarían las molestias y perjuicios que para su hallasgo sienten los que necesitan de alguna escritura antigua.

Y, así mismo, parece debería añadirse otra que también está en las antiguas y previene que las escrituras de los escrivanos del dicho colegio, ya sean las de los antepasados, ya sean las suyas propias, y aun las de las curias reales de esta ciudad concernientes a éstas, no puedan por ningún caso, pretexto o motivo sacarse fuera de la presente ciudad de Cervera, sí que devan permanecer siempre o perpetuamente dentro de ella porque la experiensia enseña que, por no observarse esto, se extravían y pierden muchas escrituras públicas.

Con las addiciones o modificaciones notadas a sus ordenansas segunda, decimasexta y decimanona digo que será suficiente el número de seis escrivanos que para esta ciudad prefigen las ordenansas primera y segunda porque, aunque en otro tiempo creyó y dixo el ayuntamiento que eran necesarios a lo menos siete, como puso su consideración principalmente en los negocios de este ayuntamiento y en las curias, una vez que se dexe la libertad que sobre se expressa así al ayuntamiento como a los dueños propietarios de las curias reales de esta ciudad, no puedo, con las dichas modificaciones o addiciones, dexar de reconocer que por ahora será bastante el número de los seis que la citada ordenansa prefige. Digo por ahora porque no estrañaría que con el tiempo se aumentase esta ciudad y los pueblos de su vecindado de modo que fuese menester algún escrivano más, por cuyos motivos o por otros que la experiencia manifestase se reconoze por conveniente de que el corregidor y ayuntamiento quedasen encargados de invigilar muy particularmente sobre esto y representarlo a su alteza siempre que por qualquier motivo o justa causa reconocieran ser conveniente de que el número se aumentase. Y con estas y las addiciones y modificaciones sobre notadas estima y reconoce que serán muy útiles las dichas ordenansas y no alcanza que puedan causar perjuicio alguno al público.

Vuestra señoría, en vista de ello, determinará lo que le paresca más proprio».

Sobre cuya exposición passaron a votar los illustres señores capitulares en la forma siguiente:

El illustre señor don Francisco Antonio de Niubó dixo: «Ohído lo expuesto por los illustres señores comicionados en punto de colegio de notarios, me parecen bien las addiciones y reflexiones que sobre este asunto han hecho dichos señores y, teniendo presente que este illustre cuerpo en tiempos pasados informó si no sobre el mismo punto a lo menos a otro muy concerniente a él, me parece preciso ver aquel informe y la resolución que sobre esto tomó el ayuntamiento. Me parece también muy limitado el número de escrivanos por las razones que palpablemente se ven y en fin me parece también propio y muy devido el que, lehído cada capítulo por sí en ayuntamiento, se mire con reflexión si, a más de lo que los señores comisionados exponen, deve este illustre cuerpo añadir algo o quitar que pueda ser y sirva al beneficio público y al bien de estos ciudadanos».

El illustre señor don Andrez de Massot dixo: «Ya signifiqué a vuestra señoría en otra ocasión el que havía pensado llevar las nuevas ordenansas a fin de que se leyesen en este acto de ayuntamiento y cada uno expuciese sobre ellas lo que le pareciese conveniente. Tuve después reparo en hacerlo porque me pareció que era contra lo que vuestra señoría se havía servido encargarme con la comisión de que me hizo el honor. Por este motivo pasé después a examinarlas y he hecho presente a vuestra señoría lo que de resultas de su examen me ha parecido decir sobre ellas. Baxo este concepto, aunque a mí por ahora nada se me ofrece añadir a lo que tengo dicho y he hecho presente, sin embargo no se me ofrece reparo en que se examinen capítulo por capítulo por este mismo cuerpo, antes bien tendré en ello particular satisfacción, por quedar así fuera de todo cargo en sus resultas».

El illustre señor Rafael de Montaner dixo: «Una vez que el ayuntamiento hizo sus comisionados para hacer el informe de que se trata, tengo cabal satisfacción de dichos señores y, al mismo tiempo, de lo que ellos han hecho presente en este acto».

El illustre señor Francisco Antonio de Montaner fue de parecer del illustre señor don Francisco Antonio de Niubó.

El illustre señor licenciado Juan Francisco Ramon dixo que no tenía ningún reparo de que se leyesen los capítulos, uno por uno, en acto de ayuntamiento para los fines que ha insinuado el señor don Francisco de Niubó.

El illustre señor Mariano Salat dixo lo mismo que el illustre señor don Juan Ramon.

[...].

EL COL·LEGI DE NOTARIS DE BARCELONA

Juan Bms. VALLET DE GOYTISOLO

Es bien sabido que el fenómeno de la formación de *colegia* se produjo en el Bajo Imperio romano y rebrotó en la Edad Media, sea con este nombre o con los de *ordinum* o *consortium*, nombres anteriores a aquél. El historiador italiano Ugo Gualazini habla, *ad exemplum*, del *ordo notariorum* existente en Parma, donde fue reconocido por Otón I, el año 962, pero advierte que verosimilmente existiría al menos en el siglo anterior.

Ahora bien, si hablamos de los colegios en Catalunya no podemos olvidar que ésta se fue formando paulatinamente al compás de la sucesiva reconquista de sus tierras y ciudades a los sarracenos.

Y, por otra parte, que la vida municipal propiamente dicha no comienza sino a mediados del siglo XII alcanza su pleno desarrollo a mediados del siglo XIII, José María Font Rius lo explica muy detenidamente y muestra que en esta la vida municipal nació de una evolución del régimen anterior, sin representar una emancipación respecto de los poderes superiores —del rey o de los señores, civiles o eclesiásticos— sino concesiones sucesivas establecidas pactísticamente en cartas de población o de franquicia. Es un movimiento administrativo descentralizador, que coincide con el auge económico de la vida municipal que André Gouron observa en Francia y coincide con el nacimiento en los municipios del notariado, que José Bono denomina románico, y con la recepción del *ius commune*, donde los glosadores —como ha demostrado documentalmente Antonio Rodríguez Adrados— injertaron en el *tabelión* la potestas funcional del *tabularius* romano.

Tampoco podemos olvidar que el primer y anterior paso hacia el tipo notarial de que hablamos se había dado al avanzarse del *ars dictandi* al *ars notarii* en los monasterios y en algunas curias episcopales. Consecuentemente en Cataluña los primeros notarios debieron penetrar, al compás de la reconquista

de su suelo y de su repoblación, en monasterios —en algunos de los cuales se conservan valiosísimos cartularios, como los de Ripoll y de San Cugat (donde Raimundo Noguera pudo estudiar las concesiones de *precaria* en el siglo X); y, también, formularios, como los de Ripoll y de Santes Creus—, en curias episcopales y reales y en las sedes de los dominios señoriales.

Por lo tanto el nacimiento de los colegios de notarios tuvo que ser más tardío, habiéndose producido precisamente después de la reordenación municipal. Antes hubieron escuelas notariales en monasterios, en algunas curias episcopales y en la condal de Barcelona, pero no verdaderos colegios.

El jurista gerundense de mitad de siglo XV, Tomás Mieres, al comentar las *constitucions* de Catalunya en su *Apparatus super constitutionibus curiarum generalium Cathaloniae*, se refiere a los *notarium regentes* y de *scribaniae regionum*, o sea a notarios y escribanos reales, creados por el rey para su curia o para determinadas localidades de jurisdicción real, respetando, en ese caso, las notarías que ya existieran *ab antiquo* en la misma localidad; pues, en ellas, se podían establecer notarios de conformidad a sus cartas de población o privilegios locales, y también los notarios podían dimanar de otra jurisdicción eclesiástica o señorial, en los lugares que tenían *aliquam iurisdictionem*, diversa de la del rey. Por eso, en algunas concurrían *notarius et scribaniis curiarum, prelatorum, baronum et aliorum*.

Además, por el ámbito de su competencia territorial, Tomás Mieres distinguía dos tipos de notarios: uno, los creados por el papa o el emperador que *ubicumque terrarum mundo potest confiscare instrumenta*, y, otro, el de aquellos que solamente *intra territorium statutatis, habet potestatem conficiendi instrumenta, et intra facta ubicumque habent vigorem*. Contrastaba así el gerundense Mieres la ilimitación territorial del ejercicio de la función de los notarios papales e imperiales, frente a la localización del ejercicio de los demás; aunque destacaba que, no obstante, los instrumentos de éstos tenían valor *ubicunque*, es decir en todo lugar.

Habla asimismo Mieres de los *notaris de la taula*, elegidos por los *iudicis tabulae*, ya fuera *in causa vicarius* o *in causis bailius*, y de *notaris de la taula de cambi*, que eran notarios de la ciudad a quienes se les encomendaba que prestase en sus funciones en dicha *taula*.

Ciñéndonos a los colegios notariales existentes en la ciudad de Barcelona, podemos comprender, después de lo expuesto, que, en realidad, únicamente podían formar colegios notariales: los notarios de la propia ciudad y los notarios reales residentes en ella si éstos además de sus funciones de carácter secretarial, estuvieran autorizados para recibir y autorizar contratos, testamentos y demás actos extrajudiciales. Y, efectivamente, en Barcelona sólo existieron *communitas* o comunidades de notarios, primero, y, después colegios notariales de notarios de la ciudad y de notarios reales residentes en ella.

En uno de los tomos que, en la conmemoración del «Centenario de la Ley del Notariado», publicó la Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, se recogieron, por Josep Maria Madurell y Raimond Noguera, el privilegio concedido por Juan I en 1395, que creó el colegio de notarios públicos de la ciudad de Barcelona. Privilegio que —dice Noguera— puede considerarse la *carta magna* de la corporación, cuya confirmación fue reiterada varias veces, siendo especialmente destacadas las de Martín el Humano, en 1398, y de Fernando el Católico, en 1510.

También se recoge en dicho volumen, con referencia a los notarios reales, entonces residentes en Barcelona, la autorización concedida en 1544 por el Marqués de Aguilar, lugarteniente del Emperador Carlos V, para formar cuerpo y constituirse en Colegio, confirmada el mismo 1544 por el príncipe Felipe, Gobernador general del principado, y ratificada, por él mismo, poco después de su elevación al trono, en la constitución 15, título *De notariis*.

En otras poblaciones era posible la formación de colegios notariales señoriales, como el Colegio que en Castelló d'Ampurias formaron los notarios de dicho Condado —como nos ha explicado Jordi Günzberg—, y episcopales, como el de Vic que fue el más tardío en constituirse de Cataluña, tal vez porque la jerarquía eclesiástica no favorecería su formación y obstaculizaría la colegiación de los notarios de la ciudad y de los reales.

Hemos dicho antes, que en Parma existió —según dice Gualazini— un *ordo notariorum* por lo menos un siglo antes de ser reconocido oficialmente por el emperador Otón. Sin duda puede decirse algo parecido de todos los órdenes notariales cualquiera que sea el nombre que se les dé, aún cuando sólo la confirmación oficial de los colegios les dotaba de la fuerza que otorga la ley.

Efectivamente el historiador Jordi Günzberg Moll, dice que durante el siglo XIV, y probablemente antes, se formaron en Barcelona dos comunidades o grupos de notarios: los públicos de la ciudad y los reales. Es prueba de ello que el año 1337 se exigió a los primeros un examen ante el veguer para demostrar la capacitación. Y, sin embargo, el colegio de notarios de Barcelona no se constituyó oficialmente sino en el indicado año 1395. El de los notarios reales, que venían dirigiéndose colectivamente a los reyes o a la Real Audiencia con peticiones desde el mismo siglo XIV —como hemos dicho—, no obtuvieron oficialmente la constitución de su colegio sino el año 1544.

Esta anterioridad de comunidades de notarios, a veces cofradías, respecto de la existencia de colegios nos los han mostrado Daniel Piñol con referencia a Tarragona, y Vicente García i Edo en Tortosa, así como la posibilidad de una mayor o menor legitimación y fuerza colegial.

La importancia de la constitución con carácter oficial de los colegios de notarios públicos la muestra que, en Barcelona, con ella y gracias a ella:

— Tuvieron carácter oficial sus reuniones, efectuadas sólo o conjuntamente con los *scriptores reales*, sin necesitar ninguna autorización, para tratar asuntos de su arte, establecer *tallias* o repartos y exigir su pago, y, en general, resolver cuanto consideraran conveniente para el mejor ejercicio de sus funciones.

— En virtud del privilegio fundacional, no podía procederse de oficio contra los notarios, *tamquam persone publice fides tanto committitur*, sino en virtud de querella de falsedad, y siempre que previamente el demandante se sometiera a la pena del talión, es decir a ser castigado a la misma pena que hubiera solicitado para el notario, más daños, costas y perjuicios, en caso de que la falsedad no se probara.

— Después de la confirmación del privilegio en 1398 por Martín el Humano, éste, el año siguiente, concedió al veguer o al batlle de Barcelona, con el consejo de los notarios, la facultad de nombrar dos de éstos, para que, con la denominación de priores, presidieran el Colegio, representaran y defendieran el arte de notaría, presentando previamente juramento de fidelidad al rey y a la ciudad. La referida facultad del veguer o el batlle, la asumió en 1402 el *Consell de Cent*, que comenzó a designar los priores en 1405.

Aparte de la sumisión a las normas emanadas de las Cortes y del rey, que eran de aplicación general en cuanto no vulneraran los privilegios concedidos, la organización interna de la corporación, el modo de actuar de los notarios y su responsabilidad se regulaban mediante acuerdos —como vemos se refleja aquí el pactismo, que lubricaba toda la vida social catalana— y ordenanzas emanadas del *Consell de Cent*, del de los *Treinta* y de los *prohoms* de la Ciudad, según la mayor o menor importancia de los asuntos sometidos a su decisión.

Una de las más importantes ordenanzas fue la promulgada solemnemente en 1416 por los *consellers* con aprobación de los *prohoms* de todos los *status* y de los notarios —otra vez asoma el *pactisme*—, que reguló las reuniones de los colegiados, la designación anual de los priores, su autoridad y facultades para resolver de palabra o por escrito todas las cuestiones sobre escrituras, salarios y divergencias entre notarios y cuantas más atañeran a la clase, sin apelación, quedando la notificación y ejecución de tales resoluciones a cargo del veguer y sus funcionarios.

Las obligaciones corporativas, la lucha contra el intrusismo, las sanciones a la competencia ilícita entre los propios colegiados, fueron otras tantas funciones del colegio y de sus priores. Se proclamaron: la libertad de elección de notario por el público y la prohibición de tener más de un despacho abierto en la Ciudad o en los suburbios. En el siglo XVII desapareció la costumbre de sacar *taulells al carrer*.

Mientras los notarios no dispusieron de edificio propio, celebraron sus juntas, primero, en el *Convent dels frares predicadors* y, después, a la *Casa de la Ciutat* en la sala del *Trentenari* del *Saló de Cent*.

En ese periodo fueron continuas las tensiones entre los notarios de la ciudad y los reales residenciados en ella, produciéndose éstas no sólo antes sino también después de concederse a éstos que se constituyeran en Colegio.

Jordi Gunzberg Moll ha publicado un interesante estudio acerca de esta cuestión, titulada *Les enfrontaments entre las corporacions notariales*.

Esto no impediría que pudieran producirse también roces con los notarios episcopales, como hemos visto que se produjeron en Tarragona e, incluso, en las parroquias en el territorio exterior de Cervera entre los párrocos que tenían funciones notariales, dimanantes del obispado de Solsona y los de dicha ciudad —como nos ha narrado el profesor Josep Maria Llobet Portella, ilustrándolo con alguna anécdota chocante.

El Decreto de *Nova Planta* afectó a ambas corporaciones notariales. Lo narra Raimond Noguera en el volumen *Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII*, recogido en *Anexos de Estudios históricos y documentos de los archivos de protocolos* del Colegio Notarial de Barcelona, año 1978.

Desaparecido, a consecuencia de este Decreto, el *Consell de Cent*, Francisco Ametller, en su informe, se mostró partidario de conservar colegios, gremios y cofradías y de mantener sus oficios, prácticas, exámenes y demás normas internas, pero se opuso a que dependieran de la Ciudad y del Ayuntamiento, y el intendente Patiño propuso, además, que se les sometiera a la autoridad de la Real Audiencia, que debería informar las nuevas ordenanzas, nombrar priores y otros cargos representativos, unas veces directamente y otras mediante elección de los propuestos en terna.

Aceptadas las conclusiones del informe, por el Consejo real, esta doctrina se aplicó a la reorganización de la corporación notarial, y así el apartado XLIX del Decreto de Nueva Planta, dispuso:

«Hallándome informado de la legalidad y pericia de los notarios del número de la Ciudad de Barcelona, mando que se mantenga su Colegio; y, si sobre sus ordenanzas y lo demás hubiere algo que prevenir, se me consultará por la Audiencia; y ordeno que uno de los ministros de la Audiencia civil sea su protector, y asista en todas las juntas del Colegio, y se le avisará antes de tenerlas».

Como vemos, se pasó del tradicional régimen pactista a uno de tutela y vigilancia.

Así se efectuó; y los notarios, cada año, debían presentar a la Audiencia unas ternas, para que ésta eligiera los priores mediante la presentación de certificado librado por la secretaría de la Cámara.

Si bien a raíz del Decreto de Nueva Planta surgieron nuevas desavenencias entre los notarios de la ciudad y los notarios reales residentes en ella, acerca de la reconstitución de sus respectivos colegios, una vez resuelta ésta, y a la vista de algunas dificultades a raíz de una leva, la preocupación de unos y otros notarios y la precaria situación de ambos colegios, les hizo olvidar sus viejas rivali-

dades y enconadas disputas y, por primera vez en su historia, acordaron establecer contacto y adoptar decisiones conjuntamente *sequent les inteligencies que uns y altres poguesin adquirir*.

El 28 de mayo de 1729 se decretó la conservación de los dos colegios. El 28 de junio de 1735, oído el Consejo de Castilla, el rey aprobó las nuevas ordenanzas propuestas por la Real Audiencia, que en las anteriores introdujeron importantes variaciones.

A los notarios de los dos Colegios quedó reservada la competencia exclusiva para autorizar documentos en la Ciudad y lugares de su jurisdicción, incluso en cuanto se refiriese a escribanías del Ayuntamiento, taula de comunes depósitos, tribunales, etc., con entera exclusión de cualesquiera otros notarios, aunque ostentarán nombramiento real, si no estuvieran colegiados. Ahí vemos reflejadas la resistencia a colegiarse de algunos notarios reales —que hemos visto también en alguna otra población— y alguna posible intromisión en negocios civiles de ciertos notarios eclesiásticos.

En fin, con la uniformidad normativa para ambos Colegios y la sumisión de los dos a una única autoridad, se eliminaron las diferencias políticas entre los dos colegios, y desaparecieron las diferencias entre una y otra clase de notarios, excepto la competencia judicial históricamente atribuida a los notarios reales. La concordia y pacificación entre las dos corporaciones se produjo definitivamente el 19 de julio de 1768. Y la unificación entre los dos cuerpos tuvo lugar en 1852, diez años antes de la Ley Orgánica del Notariado de 1862, actualmente aún vigente con ligeros retoques, por la cual se separó la fe pública judicial de la fe pública extrajudicial correspondiente a los notarios y sólo a ellos.

EL COL·LEGI DE NOTARIS DE TARRAGONA*

Daniel PIÑOL ALABART

Àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques.

Universitat de Barcelona

Un tema ben delimitat i concret com aquest presenta, d'entrada, una mínima dificultat a l'hora d'enfrontar-s'hi. Però en el mateix moment de començar a analitzar el col·legi de notaris de Tarragona topem amb diferents esgraons que haurem d'anar superant. Per exemple la manca de documentació sobre aquesta institució, o també els pocs estudis referents al notariat tarragoní i que ens guiarien pels camins de la recerca. Cal fer notar com, a la ciutat de Tarragona i a tot el Camp comptem amb importants i antigues sèries de manuals notariais en els arxius públics i en els eclesiàstics, però no han estat encara prou aprofitats per a la recerca històrica en general i per a la història del notariat en concret.¹ Per tant, tenim una manca important de referències historiogràfiques sobre el notariat tarragoní, que tampoc no trobem en obres i treballs d'història més general, que mai citen el col·legi de notaris i rarament el col·lectiu notarial.

Per això cal anar a buscar els treballs de Durán Cañameras o de José Bono, als que ens referirem més endavant, per a trobar mínimes referències al respec-

* Aquest treball s'ha beneficiat dels projectes de recerca PS95 i PB-98-1514, de la DGICYT, d'una beca de recerca concedida per la Universitat Rovira i Virgili l'any 1995 per a realitzar una tesi doctoral, i també de les beques de mobilitat 1998BEAI2000064 i 1999BEAI200195 concedides per la CIRIT.

¹ PIÑOL ALABART, Daniel, *El notariat públic al Camp de Tarragona. Història, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV)*, Barcelona, 2000. Tesi doctoral en la que es parla de l'origen del notariat al Camp a partir de l'anàlisi de la documentació notarial i també d'altres documents que aporten notícies i referències sobre l'organització del notariat.

te. Per altra banda cal dir que coneixem alguna cosa sobre el notariat de Valls, de Reus o de Tortosa, a més de comptar amb els diferents catàlegs dels protocols notariais dels arxius tarragonins publicats per la Fundació Noguera. Manca, però, un treball de conjunt sobre el notariat tarragoní, del que ara es comencen a conèixer els orígens.

Ens movem doncs en un terreny amb poques senyals de pista i amb un buit important a nivell historiogràfic, cosa que ens obliga a aprofitar al màxim les fonts documentals i la poca bibliografia local sobre el tema. Aquests pocs estudis existents segueixen aquella tradició de la historiografia catalana sobre el tema del notariat i que tan bons resultats ha donat i està donant. Són els treballs de Francesc Carreras Candi i Victorino Santamaría a principis del segle XX, d'Honorí García, Raimon Noguera, Josep M. Pons Guri més endavant, de M. Teresa Ferrer Mallol, Laureà Pagarolas o Rafael Conde. Treballs que s'han canalitzat a través de la revista «Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols»,² de les diferents publicacions de la Fundació Noguera³ o dels dos congressos d'història del notariat català.⁴

1. ELS ORIGENS DEL NOTARIAT TARRAGONI

L'any 1118, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer III, va donar la ciutat de Tarragona i el Camp al bisbe de Barcelona, Oleguer. Aquest va ser nomenat arquebisbe de Tarragona i restauran d'aquesta manera el paper de capital metropolitana de la província eclesiàstica, desvinculant les diòcesis catalanes de la metròpoli de Narbona.⁵ Aquesta donació havia de regular per molts segles el govern de la ciutat i el Camp, qüestió que va comportar també molts problemes per raó de la jurisdicció entre els diferents monarques i els prelats tarragonins. Aquests conflictes es van intentar solucionar amb concòrdies com la coneguda amb el nom de *Ad notitiam* a l'any 1151,⁶ o la concòrdia *Ad perennem* l'any 1173, a través de la que s'establia un sistema de condomini que perdura-

² La citem sempre amb les sigles EHDAP. També utilitzem les sigles següents per a citar els arxius: Arxiu Històric de Tarragona (AHT), Arxiu Històric de l'Arquebisbat de Tarragona (AHAT), Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB).

³ Citem com a exemple el treball col·lectiu *Estudis sobre història de la Institució Notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera*, Barcelona, 1988.

⁴ *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 1994. *Actes del II Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 2000.

⁵ MORERA LLAURADÓ, Emilio, *Tarragona cristiana*, vol.I, Tarragona, 1981, pp. 382ss.

⁶ BLANCH, Josep, *Arxiepiscopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de Tarragona*, vol.I, Tarragona, 1985, p. 87.

ria fins a principis del segle XVIII.⁷ Malgrat tot s'especificava en aquesta concòrdia que la jurisdicció eclesiàstica predominaria per sobre de la reial, a més de regular les rendes provinents de l'administració de justícia i les funcions dels dos veguers del Camp.⁸

És en aquest moment en que va quedar regulada també la qüestió dels notaris, tot i que les referències que dóna Morera són posteriors, concretament de l'època de Pere el Cerimoniós, moment en que s'afirma que és a l'arquebisbe a qui correspon la creació i nomenament dels notaris:⁹

«(...) Aquel movimiento se acentúa desde el reinado de Jaime I el Conquistador, y deslindadas enteramente las atribuciones del señor directo ó sea del arzobispo, de las del rey, ambos co-príncipes en la ciudad y campo de Tarragona, al punto de que Pedro IV el Ceremonioso en una de las cartas al prelado, D. Pedro de Clasquerí, le indicaba que se titulase príncipe de Tarragona, *per quant me ferie honra y á mon regne que tingues un prelat príncep en lo temporal en ell*, quédase el primero con la parte ejecutiva del gobierno, reservándose el monarca el supremo dominio y la facultad de conceder privilegios que afectasen á toda la universidad o comunidad. Desde luego correspondía al arzobispo autorizar moratorias á los acreedores públicos y particulares, declarar la guerra á otros príncipes enemigos del reino, nombrar capitanes y jefes de su ejército, fabricar moneda, mandar que estuviesen abiertas ó cerradas las puertas de la ciudad, autorizar la celebración de ferias y mercados, explotar minas, crear notarios, escribanos, bailes y otros funcionarios, ocupar bienes abandonados por naufragio, convocar á los vasallos para la guerra y castigar á los que no se presentasen, declarar *sometent* y permitir el uso de armas, consentir el vasallaje á los caballeros y los hombres de *paratje*, disponer de la parte administrativa en ciudades y villas, ordenar reedificación de murallas y construcción de nuevas, regularizar las funciones de los propios agentes reales en el territorio, conceder guiajes y

⁷ MORERA LLAURADÓ, Emilio, *Tarragona cristiana...*, op. cit., pp. 480-481 (5). La transcripció íntegra del document la trobem a Josep BLANCH, *Arxiepiscopologi...*, op. cit., pp. 106-108 (6).

⁸ Per al repartiment de l'autoritat al Camp vegi's RECASENS I COMES, Josep M., *La Revolución y Guerra de la Independencia en la Ciudad de Tarragona*, Tarragona, 1965, pp. 46ss. Sobre els veguers hi ha diferents articles publicats a *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, 13-1(1993). Són els treballs de ROVIRA GÓMEZ, Salvador-J., «Els veguers de Tarragona (segles XVI-XVII)», pp. 103-110; de GÜELL I JUNKERT, Manel, «La cort dels veguers de Tarragona durant la primera meitat del segle XVII», pp. 111-118; i de PITARCH LÓPEZ, Josep-QUÍLEZ MATA, Julio Luis, «El conflicte entre els veguers de Tarragona: maig-juliol 1613: un arquetipus clàssic de competències entre jurisdiccions», pp. 119-123.

⁹ Vegi's al respecte CORTIELLA ODENA, Francesc, *Una ciutat catalana a darreries de l'edat mitjana: Tarragona*, Tarragona, 1984, pp. 19-20. COMPANYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols notariais de Tarragona (1472-1899)*, Barcelona, 2000, p. 17.

salvo conductos, aplicar la prerrogativa del indulto y ejercer todos los derechos inherentes á los soberanos»¹⁰.

L'arquebisbe doncs nomenava els notaris públics, que s'implantant seguit les corrents jurídiques provinents de Bolonya i seguint també la tònica d'altres llocs. Per exemple, ja l'any 1155, a Vic, el bisbe Pere de Redorta concedia la notaria a Ramon de Lió¹¹ i a Igualada l'any 1189 el monestir de Sant Cugat donava la notaria al rector de la parròquia.¹² També hi ha el cas de Vilafranca el mateix any de 1189, en que l'atorgant de la donació és el rei Alfons I i el beneficiari el clergue Bernat.¹³ Uns anys més tard el rei Pere el Catòlic va concedir el privilegi de que el propi cenobi pogués encomanar a un monjo l'ofici de l'escrivania amb totes les prerrogatives dels notaris públics.¹⁴ Al 1281 el rei concedia l'escrivania d'Ulldemolins al rector de la parròquia local. Entre les condicions imposades es deia que el rector havia de validar els documents fent constar el seu caràcter de notari públic de la vila *auctoritate domini regis*.¹⁵

A l'entorn del prelat tarragoní, ja des dels primers temps de la repoblació de la ciutat i de la restauració de la seu metropolitana hi havia un grup de clergues que redactaven els documents que emanaven del seu poder com a senyor del Camp. Entre aquests eclesiàstics destaquen els preveres Sendred i Bernat — *Sendredus, notarius ardiachonis sedis; Bernardus, presbiter*, s'intitulen en els documents que validen— que datem ja entre els anys 1148 i 1172 a partir de diferents documents.¹⁶

Els orígens del notariat a la ciutat de Tarragona i al Camp van lligats amb l'estament eclesiàstic, igual que succeeix en molts altres llocs del Principat en aquells moments. El més habitual a la diòcesi tarragonina, i també a la diòcesi

¹⁰ MORERA LLAURADÓ, Emilio, *Tarragona cristiana*, vol.II, Tarragona, 19822, pp. 870-871.

¹¹ GARCÍA, Honorio, «Contribución al estudio histórico del notariado español. El notariado en Vich durante la Edad Media», *La Notaría LXXXII* (1947), pp. 76-79. GINEBRA MOLINS, Rafael, *Manual primer de l'Arxiu de la Curia Fumada de Vic (1230-1233)*, Barcelona, 1998, pp. 14-15.

¹² CRUZ RODRÍGUEZ, J., «Notaris i escriptors a Igualada: una aproximació a la seva història», a *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona 1994, pp. 549-556. VIVES, Marta, *L'arxiu de protocols d'Igualada*, Barcelona, 1997, pp. 9ss.

¹³ ARAGÓ CABAÑAS, Antoni M., «Concessions reials del Dret de notaria a parròquies i monestirs catalans (segles XII i XIII)», *EHDAP*, VI(1978), pp. 1-14. Apèndix documental, n. 1.

¹⁴ ARAGÓ CABAÑAS, Antoni M., «L'escrivania pública de Santes Creus a l'època post-fundacional», a *II Col·loqui d'història del monaquisme català*, vol. II Santes Creus, 1969, pp. 15-25.

¹⁵ CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael, «La titularidad de las notarías parroquiales catalanas desde Pedro II(III) el Grande a Jaime II: Del proyecto de Besalú (1281) a la Pragmática de 1302», a *Estudios sobre història de la Institució Notarial en honor de Raimon Noguera*, Barcelona, 1988, pp. 31-42.

¹⁶ PIÑOL ALABART, Daniel, *El notariat públic...*, op. cit., pp. 107; 112-117. (1)

de Vic,¹⁷ és trobar llocs on el càrrec de notari era inherent al de rector, però no pas per designació reial sinó episcopal. Així sabem que els rectors parroquials, en prendre possessió canònica del seu càrrec també prenen possessió de l'escrivania local, fet que va perdurar, segons les referències localitzades a la documentació, fins al segle XVII.¹⁸ Eren escrivanes en les que no hi havia cap intervenció no eclesiàstica. Així ho diu José Bono quan parla dels diferents tipus de notaris que actuaven a Catalunya al segle XIII, en el moment en que s'anava implantant el notariat públic. Bono posa precisament l'exemple de la ciutat de Tarragona on els notaris eren nomenats directament per l'Església «...y no parece que lo fueran por el rey los de la ciudad, ya que no encontramos en las suscripciones de los notarios tarraconenses alusión alguna a la *auctoritas regia*...».¹⁹

A la ciutat hi havia eclesiàstics que treballaven a l'entorn del metropolità i que formaven la cúria episcopal; hi havia l'escrivania del Capítol, tot i que hi ha moments en que sembla que es tractava més aviat d'un notari reial que gestionava els llibres dels canonges més que no pas d'una oficina notarial pròpia. Fruit de l'activitat d'aquests notaris que hi treballaven són els nombrosos manuals que es conserven avui en dia a l'Arxiu Històric de Tarragona.²⁰ Encara en l'àmbit eclesiàstic hi havia l'escrivania de l'oficialat, que també havia de ser proveïda per l'arquebisbe, segons consta en una sentència a favor d'Ennec de Vallterra i en contra de Guillem d'Argentona, que era qui ocupava aquesta oficina.²¹ Estava situada a l'Oficina de l'Oficialat del Vicari General, als porxos del Carrer de la Merceria, just al costat del castell del Patriarca, residència de l'arquebisbe.²² Com a documentació generada en aquesta escrivania hi ha tres llibres i registres de Cort redactats pel notari Joan Mensa (1497-1533), corresponents a la cort del procurador del Camp. En aquesta escrivania s'hi validaven alguns documents d'altres oficines de la ciutat, essent el cas més corrent aquell en que l'escrivà de

¹⁷ GINEBRA MOLINS, Rafael, «Les escrivanes eclesiàstiques a Catalunya», a *Actes del II Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 2000, pp. 29-160, sobretot pp. 108-109.

¹⁸ PIÑOL ALABART, Daniel, «El notariat a Reus al segle XIII: una aportació a la seva història», *Anuario de Estudios Medievales*, 26/2 (1996), pp. 987-993. IDEM, «Notaris, notaries i protocols a la diòcesi de Tarragona a l'Edat Mitjana», a *Actes del II Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 2000, pp. 427-445.

¹⁹ BONO HUERTA, José, *Historia del Derecho Notarial Español*, Madrid, I, 2, 1982, pp. 135-138.

²⁰ El primer notari de que hi ha constància és Joan Comes (1472-1520), amb un llibre procedent del Capítol i que abarca els anys 1472-1499 (AHT, Fons Notarial, llibre 1). D'aquest notari hi ha 28 llibres procedents del Capítol, tot que s'ha de dir que també n'hi ha algun de conservat a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid.

²¹ RAMÓN I VINYES, Salvador; RICOMÀ VENDRELL, Francesc Xavier (eds.), *Índex Vell. Índex dels documents de l'Arxiu de l'Arquebisbe*, Tarragona, 1997, pp. 64-65, documents 240-241.

²² Dades extretes de COMPANYY I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 33 (9).

l'oficialat redactava escriptures procedents del Consell Municipal, fet que coneixem a través dels pagaments que feia el clavari municipal a canvi del favor de l'escripturació. Serveixi d'exemple aquest de l'any 1397:

«En Nicholau etc., dats e paguats al discret en Joan Virgili, notari e scrivà de la cort de mossen l'oficial de Terragona per les scriptures fetes en la dita cort l'any de nostre consolt damunt contengut e per nos vistes e regonegudes, terdecim solidos. E recobrats, etc., Scrit en Terragona a XVII d'abril, l'any damuntdit».²³

Hi havia una escrivania comuna, que era l'única on podien anar els ciutadans a validar els seus contractes jurídics particulars. Era propietat de l'arquebisbe, i era també ell qui nomenava els notaris que l'havien de regentar.²⁴ S'ha dit que l'escrivania comuna era l'oficina on es desenvolupaven les tasques burocràtiques dels dos veguers que hi havia a la ciutat, el veguer reial i l'episcopal,²⁵ però el cert és que cada una d'aquestes instàncies tenien les seves pròpies oficines i escrivanies on es redactaven validaven els documents que emanaven dels dos representants dels senyors feudals. Concretament existia la cort dels veguers,²⁶ i també l'oficina del procurador reial, que al 1413 era al castell del rei i al 1547 la trobem ubicada al carrer de la Nau. D'aquesta darrera es conserven tres llibres i registres de Cort redactats pel notari Joan Mensa (1497-1533)²⁷ i un llibre del notari Jaume Llera (1570-1581).²⁸

²³ SANMARTÍ ROSET, Montserrat (ed.), *Actes Municipals (1397-1399; 1399-1400)*, Tarragona, 1991, p. 138.

²⁴ SANTAMARÍA, Victorino, *Estudios notariales. Contribución a la historia del Notariado en Cataluña*, Barcelona, 1917, pp. 102-103. «La palabra *comuna*, refiriéndose a Notaría de parroquia, cuando los párrocos eran Notarios, la hemos visto usada en diferentes lugares, y aquí dicha palabra quería referirse a la Notaría de la parroquia, *común* a todos los feligreses de la misma, porque era servía para los mismos...».

²⁵ GÜELL I JUNKERT, Manel, «La cort dels veguers...», *op. cit.*, p. 113 (8): «Tot i que a Tarragona hi havia dos veguers, les instal·lacions del vegueriu, l'oficina o cúria on desenvolupaven la seva tasca, pel que feia a la jurisdicció comuna de la ciutat, era una sola, l'Escrivania comuna. Desconeixem si l'origen d'aquesta situació administrativa s'ha de cercar en els capítols que ja en el segle XII establien la doble vegueria però ho dubtem, perquè a mitjan de segle XIV sabem que Pere III el Cerimoniós i l'arquebisbe Arnald pledejaven sobre la titularitat de l'escrivania comuna dels veguers».

²⁶ AHAT, *Register Negotiorum*, 26, f. 124v. 1489, maig, 25. L'arquebisbe nomena Joan Comes, notari per al càrrec d'escrivà de la cort del veguer episcopal, «...*exercendo de dicta scribania vicariatus Terrachone michi gratiam fecit atque concessit...*».

²⁷ AHT, Fons Notarial, llibre 6801 (anys 1495-1531); llibre 5 (anys 1506-1511); llibre 6534 (anys 1527-1533).

²⁸ AHT, Fons Notarial, llibre 6 (anys 1573-1576).

També hi havia notaris que treballaven en alguns convents locals, generant sèries de llibres notariais propis. D'aquesta manera, al confeccionar el catàleg dels protocols notariais conservats a l'Arxiu Històric de Tarragona, s'ha tingut en compte aquesta realitat, separant les diferents sèries documentals dins de cada notari i separant aquells llibres que es van generar pel servei del notari a una altra institució.²⁹

Cal citar encara les oficines i l'escrivania de la diputació local del General, amb seu al Carrer Major, amb els seus notaris i escrivans,³⁰ i la Taula de Canvi, on hi havia un llibre o diari que havia de ser portat obligatòriament per un notari públic.³¹ I finalment és obligat parlar d'una de les oficines notariais amb més rellevància de la ciutat, que era l'escrivania municipal. Era on es redactaven les actes dels acords presos per govern municipal i era on es tenia cura també de l'arxiu municipal. Aquesta escrivania estava regida normalment per un notari que també podia assumir altres escrivanies de la ciutat, com per exemple el cas de Pere Sabater, notari per l'autoritat de l'arquebisbe i obtentor de l'escrivania comuna.³² Sabater va ser escrivà del consolat des del 1400 fins al 1416, any en que va renunciar a aquest prestigiós ofici. Al segle XVI es va determinar que el càrrec d'escrivà municipal es contractés per períodes de tres anys. Havia de donar fe dels actes mitjançant la seva presència, podia emetre dictamens i assessorar, quan calia, al consell municipal. Era l'encarregat de gestionar els llibres d'actes dels acords i també de prendre el jurament als consellers i als cònsols quan prenen possessió dels seus càrrecs i, en les eleccions, era també el que recomptava els vots.³³

L'escrivà municipal formava part del grup de tècnics que donaven suport a les tasques de govern de la ciutat, grup al qual també s'hi afegia un equip jurídic a causa dels molts plets i litigis en els que es veia involucrada la ciutat, juntament amb alguns notaris que, de forma puntual col·laboraven en aquestes tasques. Al segle XVI, i ja de manera regular, el càrrec d'arxiver municipal acostumava a recaure en un notari, encara que no sempre era el propi escrivà municipal.³⁴ Si bé la figura d'arxiver i la d'escrivà municipal estaven consolidades no es pot dir el mateix dels sous que percebien i que patiren diferents modifica-

²⁹ COMPANYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., pp. 100-101 (9).

³⁰ COMPANYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., pp. 33-34. (9).

³¹ RECASENS I COMES, Josep M., *El municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona, segles XVI i XVII*, Tarragona, 1998, pp. 152-155. IDEM, *La taula de canvi i de dipòsits de Tarragona i la ciutat del seu temps (1584-1749)*, Tarragona, 2001, pp. 78-79 i 112.

³² CORTIELLA ODENA, Francesc, *Una ciutat catalana...*, op. cit., p. 123. (9). PIÑOL ALABART, Daniel, «Pere Sabater, notari de Tarragona i lletrat (segle XV)», *EHDAP*, XVII(1999), pp. 125-151.

³³ RECASENS I COMES, Josep M., *El municipi i el govern municipal...*, op. cit., p. 172 (31).

³⁴ RECASENS I COMES, Josep M., *El municipi i el govern municipal...*, op. cit., p. 174 (31).

cions i fluctuacions, sempre a la baixa, al llarg del segle XVII, segons dades aportades per Recasens.³⁵

2. ELS ORIGENS DE COL·LEGI DE NOTARIS DE TARRAGONA

Entrant en el tema que ens ocupa trobem unes primeres referències a alguna organització del notariat al segle XV. Sabem que en aquell temps es celebrava una processó a la Catedral en honor de Sant Lluç el dia de la seva festa, el 18 d'octubre, i en la que hi participaven els notaris. La festa l'organitzava la confraria de Sant Lluç que agrupava els notaris i els juristes de la ciutat de Tarragona. Malgrat tot les informacions sobre aquesta confraria són molt pobres i, a vegades, confoses. Es diu, per exemple, que els procuradors i escriptors van formar la confraria de Sant Lluç, que apareix referenciada a les actes municipals del 1399.³⁶ De tota manera, revisant els llibres d'actes citats hem comprovat que no es diu mai que es tracti d'una confraria per agrupar els notaris. La conclusió a la que voldriem arribar és veure la continuïtat o la relació que hi hagué entre aquesta confraria i el col·legi de notaris, la primera referència del qual no trobem fins a finals del segle XVI.

A segle XVI, la ciutat de Tarragona encara era feu eclesiàstic. El tercer estament abarcava el 80% de la població, i s'hi encavia la gran burgesia, el poble menut i també els notaris. Aquests es situaven al mateix nivell que els botiguers i negociants, els apotecaris i els cirurgians, i segones diuen les referències bibliogràfiques, tots s'organitzaven en col·legis —els professionals liberals com els doctors en dret, medecina, notaris,³⁷ apotecaris i cirurgians—, i confraries —persones dedicades a les arts mecàniques i manuals—.³⁸ La fundació de confraries i l'aprovació de les ordinacions que les regien eren competència reial o del senyor jurisdiccional de la zona on es pretenia erigir una confraria. Tarragona era de jurisdicció episcopal, però l'arquebisbe havia delegat aquella competència en el municipi. Per tant, qui controlava aquestes confraries era el propi govern municipal.

³⁵ RECASENS I COMES, Josep M., *El municipi i el govern municipal...*, op. cit., p. 217 (31).

³⁶ COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 34 (9).

³⁷ JORDÀ I FERNÁNDEZ, Antoni, «L'època moderna (segles XVI, XVII i XVIII)», a OLIVÉ, Enric (dir.), *Història del Camp de Tarragona. Volum I: El Tarragonès*, Tarragona, 1989, p. 73. Diu que els notaris podien exercir amb l'habilitació prèvia dels veguers i del propi Col·legi, sense donar cap més notícia al respecte.

³⁸ RECASENS I COMES, Josep M., *La taula de canvi...*, op. cit., pp. 45-46 (31) El mateix autor, al seu llibre *El municipi i el govern municipal...*, op. cit., p. 213 (31).

Aquestes agrupacions servien, entre altres coses, per a distribuir els homes en cas de necessitat defensiva de la ciutat, tal com consta en algunes actes municipals del primer terç del segle XVII i també en altres de finals d'aquest mateixa centúria.³⁹ En aquestes referències documentals es parla de la Confraria de Sant Lluc dels procuradors i notaris, amb una aportació de 43 homes per a la lleva de l'any 1671.⁴⁰ I a l'any 1697, amb motiu de formar-se una companyia de 100 homes, apareix *lo collegi de St. Lluch*, amb una aportació de 3 homes.

De tota manera no sempre aquest col·legi de notaris i procuradors volia col·laborar amb la ciutat, ja que sabem que hi van haver veritables friccions, l'any 1618, entre els notaris i el govern municipal. La raó era la negativa d'aquells de fer guàrdies ni de formar companyia amb altres confraries tarragonines.⁴¹

Podem considerar la confraria com un antecedent del col·legi de notaris de Tarragona, o també veure que hi ha una certa continuïtat entre les dos institucions. No obstant es barregen les referències i les notícies són confoses, accentuant-se en el moment en que hi entra el col·legi d'advocats com a nou element de confusió i del qual tampoc no en sabem bé els orígens.

Cal anar al darrer terç del segle XVI per a trobar les referències a la creació d'un col·legi de notaris a la ciutat de Tarragona. Els cònsols havien presentat cinc punts sobre el govern de la ciutat, entre els quals s'hi incloïa un que pretenia regular la pràctica dels notaris i l'accés a l'ofici notarial a través d'algun examen. Coneixem aquestes peticions gràcies a la carta que va enviar Felip II al virrei Fernando Álvarez de Toledo el 25 de març de 1579 i en la que es diu *...que ningún escrivano ni notario pueda recibir, testificar ni auctorizar escrituras ni auctos algunos, en dicha ciudad ni su término, sin que primero haya platicado en su arte cinco o seis años, con buenos notarios y escribanos de Barcelona o de la mesma ciudad de Tarragona o otra donde haya examen de notarios y sin que no sea examinado por las personas que la dicha ciudad deputara para este effecto (...)*.⁴² Aquesta petició era, si hom ho vol veure així, un primer pas per a una organització corporativista del col·lectiu notarial a la ciutat de Tarragona, però sobretot un pas important per a regular l'accés a la funció notarial.

El següent privilegi arribava al 1583 a través del lloctinent Juan de Zúñiga Avellaneda y Bazán i també després d'unes altres peticions per part del govern

³⁹ Referències extretes de LOZANO, Roser, *La població de Tarragona al segle XVII*, Tarragona, 1995, p. 76.

⁴⁰ LOZANO, Roser, *La població de Tarragona...*, op. cit., p. 78 (39).

⁴¹ RECASENS I COMES, Josep M., *El municipi i el govern municipal...*, op. cit., p. 227 (31).

⁴² COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., pp. 35-36 (9).

tarragoní. El privilegi parla clarament de la creació d'un col·legi de notaris i també de l'admissió de notaris a la ciutat.⁴³

Els capítols adreçats pel Consell tarragoní al monarca i que s'inclouen en el privilegi concedit a la ciutat són deu. Van escrits després de les intitolacions del rei i del lloctinent, Juan de Zúñiga, i després de dir, entre altres coses, que (...) *Artificis quidem notariatus officium est, negotia hominum et veritatem per ordinem scribere. Ad negotia autem bene conficienda precognitione opus est. Ad veritatem preterea cognoscendam varia causarum genera que non nisi post longum rerum usu adquiruntur intelligenda* (...). Els mateixos cònsols, abans de formular les peticions al rei també justifiquen la necessitat de tenir un col·legi notarial a la ciutat:

«Essent com és l'art de notaria una de les més principals y que requereix molt gran discurs, discrecio y saber, per consistir en theòrica y pràctica y que, per a tenir de cascuna de dites dos parts és menester molts anys haver practicat y encara ab sollicitut y difficultat, segons la matèria subiecta, se pot venir a alcançar y entendre lo que's requereix de necessitat a qualsevol notari, y axí, que del bon discurs y saber dels notaris, ha de provenir la claredat dels contractes y perquè se obvie a molts plets y litigis, los quals per avuy hi ha y en tant gran excés com se veu per experientia, provenint tot o molta part de la imperitia e ignorància dels dits notaris (...) concedir y atorgar a la dita ciutat y notaris que ia fet col·legi de notaris en la dita ciutat y per aquest effecte sien fetes y concedides les coses contengudes en los capítols davll scrits y de dita concessió manar expedir privilegi patent, ab clàusules prohibitòries y derogatives y altres necessàries...».

La petició del col·legi de notaris ve exposada ja en el primer capítol on es veu clarament la intenció de guanyar-se el favor del rei i on es diu que la ciutat de Tarragona és important en antiguitat i a nivell econòmic, i que encara no té col·legi notarial. És fonamental la creació d'aquest de tal manera que es puguin fer reunions —es diu que siguin a la casa del Consell, element que encara trobarem al segle XIX— i que es celebrin elecciones de forma anual.

Al capítol segon es fa referència a l'examen necessari per a poder exercir la funció notarial a la ciutat de Tarragona, no sense haver obtingut abans l'auto-

⁴³ Aquest privilegi ha estat treballat per BALDOR ABRIL, Elisabeth, INGLÉS AGUDO, Marta, «La situació del notariat català a la ciutat de Tarragona, a les darreries del segle XVI», a *Pedralbes. Revista d'Història Moderna*, 13/II (1993), pp. 313-317. L'ha editat COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., pp. 116-123 (9). En els dos treballs es fan comentaris exhaustius i similars, tot i que el segon treball no fa cap referència al primer. En aquesta ponència, per tal de no deixar sense comentar aquest document, manllevem les principals idees dels dos estudis citats.

ritat de part del rei. En els capítols tercer i quart s'estipulen les condicions per a poder presentar-se a aquest examen: pagar un dret de 3 lliures i un parell de guants de cabrit per a cada membre del tribunal, a més de demostrar que s'havia practicat l'art de notaria amb un notari durant un període de cinc anys.

En el capítol cinquè s'esmenta la possibilitat d'obtenir substituïts i escribes, als que s'obligava a jurar el seu càrrec davant del veguer reial. Després, en els següents capítols, es faculta el prior del col·legi per a elaborar ordinations aprovades pel veguer reial, s'autoritza els notaris a signar com a notaris del número de la ciutat i es rebaixen els testimonis en els testaments i codicils, entre altres qüestions.

Finalment, el desé capítol que adrecen els cònsols al rei és de gran importància per a l'organització dels notaris i també per a la conservació dels protocols notariaus. Aquest punt, segons algun estudiós preocupat per la matèria, justificaria en gran manera la creació del col·legi notarial tarragoní, ja que d'aquesta manera s'evitarien les pèrdues de documents i protocols i que tant perjudicials són, entre altres coses, per a la recerca històrica.⁴⁴ Això s'al·lega en virtut d'una preocupació que manifesten alguns historiadors referents a la dispersió dels protocols notariaus, preocupació que fan extensiva a altres tipus de documentació, i moltes vegades desconeixent el procés de gènesi dels documents i, concretament la normativa que hi havia respecte la propietat dels protocols notariaus. Per al cas concret de la ciutat de Tarragona, del Camp i de les notaries parroquials, hi ha normes específiques al respecte procedents del concili provincial de l'any 1367. Allí es prohibia que els rectors, vicaris, notaris i tots aquells que treballaven o regentaven les escribes parroquials portessin qualsevol mena de document notarial fora dels límits de rectoria o del lloc de l'escribania.⁴⁵ Malgrat tot, algunes notícies dels segles medievals ens confirmen que aquestes disposicions no es complien.⁴⁶

Així doncs, en aquest capítol desé de les peticions dels cònsols es diu precisament que a la ciutat de Tarragona mai s'ha tingut gran cura dels llibres

⁴⁴ GÜELL I JUNKERT, Manel, «La dispersió de documentació notarial a Tarragona a través d'un document del principi del segle XVIII», a *Actes del II Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 2000, p. 449.

⁴⁵ SANTAMARÍA, Victorino, *Estudios notariales...*, op. cit., p. 42. (24). Sobre normativa de conservació i propietat dels llibres notariaus vegi's FERRER MALLOL, M. Teresa; RIERA I SANS, Jaume, «La successió notarial i el traspàs de protocols en terres catalanes a la baixa Edat Mitjana», *EHDAP*, IV(1974), pp. 395-428. CASADÓ, F. Xavier, «El llegat testamentari de protocols a la ciutat de Barcelona (segle XV i primer terç del segle XVI)», a *Estudis sobre història de la Institució Notarial en honor de Raimon Noguera*, Barcelona, 1988, pp. 165-184.

⁴⁶ Aquestes notícies estan publicades a PIÑOL ALABART, Daniel, «Notaris, notaries i protocols...», op. cit. (18).

notarials, sobretot arrel de la defunció dels notaris. És per això que es demana al rei que prohibeixi ... *no sien tretes scriptures públiques algunes de notaris de dita ciutat, ço és, manuals, protocols, llibres de notes, bosses, pliques ni altres scriptures públiques originals fora de la ciutat, axí per los notaris qui les hauran rebudes com per sos hereus y successors, ans bé sien guardades y custodiades dins la dita ciutat, hon són estades rebudes y testificades*. Es regula doncs el problema del traspàs dels protocols i el control de tots els llibres notariais. Això es manifesta amb la voluntat d'elaborar un inventari de les escriptures dels notaris difunts que s'ha d'incloure en un llibre del col·legi i que hi hagi també una taula amb els noms dels notaris presents i les escriptures dels difunts que tenen a les seves notaries.

Vistes les peticions dels cònsols es va concedir el privilegi, que va ser confirmat el 1599 pel rei Felip III. Estem al davant de la fundació del col·legi de notaris de Tarragona, en la que hi van participar d'una o altra manera el col·lectiu notarial, el govern municipal i el rei, però que en cap moment s'esmenta la participació del poder eclesiàstic. El problema està, potser, en que no sabem del tot en quin moment l'arquebisbe va desaparèixer de l'escena en relació al notariat. Per altra banda aquesta fundació l'hem d'emmarcar dins del moviment de gent que hi havia a Tarragona relacionada amb el món jurídic i també amb la burocràcia, context similar al de la ciutat de Vic a principis del segle XVII, per posar un exemple.⁴⁷ En aquesta ciutat interior, que era seu episcopal i tenia també oficines del poder reial, es va intentar crear un col·legi notarial tot dirigint uns capitols al virrei. En aquestes peticions, tal com s'havia fet a Tarragona, es deia clarament que per a exercir de notari calia estar col·legiat. Però el col·legi vigatà no s'arribà a constituir, i a finals del segle XVII es van formular noves peticions per part dels notaris, sense els procuradors ni els juristes, i van ser aprovades immediatament, comptant però amb l'oposició dels canonges que novament van frustrar la creació del col·legi, l'any 1700.

El col·legi de notaris de Tarragona es començar a organitzar a principis del segle XVII amb unes ordinacions datades l'any 1617. Però al 1640, a la Guerra dels Segadors, aquest col·legi va desaparèixer dins d'un context de col·lapse econòmic que va patir la ciutat causat pel conflicte bèl·lic.⁴⁸ I novament, l'any 1642, els cònsols tarragonins van adreçar un memorial de 15 punts, similar al que ja coneixem, per tal de refundar el col·legi notarial.⁴⁹ Tot plegat va acabar

⁴⁷ GARCÍA, Honorio, «El nonato Colegio Notarial de Vich», *EHDAP*, III (1955), pp. 229ss.

⁴⁸ RECASENS I COMES, Josep M., «El colapso sufrido por la ciudad de Tarragona en la Guerra dels Segadors (1640-1652)», *Revista Técnica de la Propiedad Urbana* (Tarragona), 7 (1963), pp. 63-69.

⁴⁹ GÜELL I JUNKERT, Manel, «La dispersió...», *op. cit.*, p. 499 (44).

amb el privilegi concedit per Felip IV a la ciutat de tal manera que l'escut municipal pogués portar corona i palmes com a premi a la seva fidelitat durant el setge de 1644. Això significa la materialització del desig de la ciutat d'incorporar-se definitivament al domini reial, malgrat que això comportés algunes diferències amb el Capítol.⁵⁰

Al 1702 els notaris reials van sol·licitar la restitució del col·legi a través d'una carta de súplica tramesa a Felip V, cosa que es va fer efectiva durant el curt mandat de l'arxiduc Carles, l'any 1707.⁵¹ Amb el Decret de Nova Planta la ciutat de Tarragona va passar a ser el cap del Corregiment, comportant importants canvis en el govern municipal sotmès al càrrec del corregidor. I la documentació de l'època parla també d'un *...colegio que el tribunal eclesiástico y metropolitano de esta ciudad tiene de abogados y notarios causídicos*, tal com consta en un protocol notarial de 1760 i que es refereix a Manuel Feliu Binefa, advocat de la Reial Audiència i membre d'aquest col·legi.⁵²

Del segle XVIII també sabem que, l'any 1715, hi havia a la ciutat de Tarragona 18 notaris, 4 causídics i 2 escrivans.⁵³ Però hom nota una evolució destacable ja que, a l'any 1773 hi havia 17 escrivans, 1 notari i 4 notaris causídics. S'apunta aquest canvi a l'aplicació de la normativa borbònica en matèria de notariat. Les notaries que hi havia a la ciutat de Tarragona tenien un marcat caràcter familiar, destacant les famílies Albinyana Fàbregas, Prats, Rotalde o Seguí, entre altres. Ja les trobem als segles XVII i XVIII i continuen al XIX, afegint-se nissagues noves dedicades al notariat.

Encara a principis del segle XIX es fa referència al col·legi de Sant Lluc de Lletrats i Causídics en relació a unes rogatives que s'havien de fer a la Catedral per a implorar la fi de la Guerra del Francès, l'any 1808, i a les quals havia estat convidat l'esmentat col·legi.⁵⁴ Els notaris tarragonins van continuar celebrant reunions durant la Guerra del Francès, única referència al col·legi de Tarragona que trobem en l'important treball de Félix Durán Cañameras sobre el notariat català, notícia que per altra banda serveix a l'autor per a remarcar el valor i serenitat dels notaris locals.⁵⁵

⁵⁰ JORDÀ I FERNÁNDEZ, Antoni, *Església i poder a la Catalunya del segle XVII. La Seu de Tarragona*, Tarragona, 1993, pp. 66-67.

⁵¹ COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 43 (9).

⁵² ESCODA MÚRRIA, Coia; TOLDRÀ DALMAU, Mercè, *El col·legi d'advocats de Tarragona. La seva història, 1845-1999*, Tarragona, 1999, pp. 20-21.

⁵³ GÜELL I JUNKERT, Manel, «Notes sobre el col·lectiu notarial tarragoní al segle XVIII», a *Actes del I Congrés d'Història del Notariat Català*, Barcelona, 1994, pp. 667-668.

⁵⁴ ESCODA MÚRRIA, Coia; TOLDRÀ DALMAU, Mercè, *El col·legi d'advocats...*, op. cit., p. 22 (52).

⁵⁵ DURÁN CAÑAMERAS, Félix, «Notas para la Historia del Notariado Catalán», *EHDAP*, III (1955), p. 72.

A Tarragona, cap de província eclesiàstica, senyoriu episcopal, seu d'un tribunal de justícia reial i baronial d'autoritats militars que depenien del capità general o bé de la Reial Audiència, era un bon lloc on podien treballar advocats, notaris, causídics i escrivans. De fet, a la ciutat hi havia una activitat burocràtica important, que perdurà en el temps, sobretot quan va passar a ser capital de província i en la que el 40'38% de la població eren funcionaris, i on els lletrats, juntament amb els metges, cirurgians i farmacèutics constituïen, dins del tercer estament, la classe més rellevant, i els notaris gaudien de rendes elevades.⁵⁶ La població tarragonina a l'any 1808 era d'uns 9.650 habitants, i es comptabilitzen a la ciutat 15 notaris i 16 advocats, la majoria dels quals treballava en les diferents oficines de la cúria episcopal, i també a les sales de justícia de l'arquebisbe, o també a les oficines reials o municipals. Els notaris segurament gaudien també d'un cert prestigi doncs, quan entre els mesos d'agost de 1811 i abril de 1812 es va implantar el Règim Civil, es va incorporar el notari Salvi Fàbregas al govern municipal, ocupant el càrrec de secretari.⁵⁷

D'aquesta manera ens situem ja de ple en segle XIX, un moment per al que comptem amb més referències documentals sobre el col·legi de notaris tarragoní. A l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona hem localitzat dos llibres d'actes del col·legi notarial de Tarragona.⁵⁸ Semblen incomplets ja que els manca la diligència d'obertura, així com tampoc no tenen cobertes sinó que aquestes foren substituïdes al seu temps per uns papers de color blau amb l'objectiu de protegir el text dels llibres.

La informació que hi extreiem és prou important, tenint en compte la poca documentació amb que comptem fins ara. Per tant considerem aquests llibres una peça fonamental per a la nostra recerca, així com és important veure com hi ha llibres similars d'altres col·legis notariais i que es conserven en aquest mateix arxiu. Durán Cañameras, referint-se al col·legi de notaris de Girona diu que els seus llibres d'actes es guarden al col·legi de notaris de Barcelona, però no diu res sobre els de Tarragona.⁵⁹

⁵⁶ BUIGUES VILLAR, Joan Carles, *El bienni progressista a Tarragona (1854-1856)*, Tarragona, 1987, pp. 19-20. RECASENS I COMES, Josep M., *La revolución ...*, op. cit., pp. 75 i 85.

⁵⁷ RECASENS I COMES, Josep M., *La revolución...*, op. cit., p. 399 (8).

⁵⁸ Vull agrair al Dr. Laureà Pagarolas i Sabaté, director de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, la notícia sobre l'existència d'aquests dos llibres en aquest arxiu. El primer llibre comença el 21 de maig de 1829 i arriba al dia 11 d'agost de 1840. En el primer full hi ha un element significatiu: «*Coordinación de los acuerdos del Ilustre Colegio de Escribanos de ésta que se han encontrado sin encuadernar...*». El segon llibre, que tampoc té cobertes, comença directament amb l'acta de 7 de setembre de 1841 i arriba al dia 13 de març de 1858. A partir d'ara els citem com a llibre 1 i llibre 2.

⁵⁹ DURÁN CAÑAMERAS, Félix, «*Notas...*», op. cit., p. 175 (55).

3. L'ORGANITZACIÓ DEL COL·LEGI DE NOTARIS

Ja des del moment de la seva creació el col·legi estava regit per uns priors segons consta en els capítols elevats al rei el 1583 i que ja hem vist anteriorment. Segons les ordinacions del 1617, els priors eren escollits anualment després de Pasqua i pel sistema de la insaculació. Al segle XIX encara apareix el mateix sistema de govern del col·legi, i trobem referències a la renovació anual dels càrrecs. Els priors que cessaven en el càrrec tenien l'obligació de lliurar tot el material que tinguessin en poder seu i que fos del col·legi, cosa que passava molt sovint i que, com veurem, comportava algun problema sobre la conservació de la documentació generada pel col·legi.

Les ordinacions que llegim, que són del segle XVII, van ser vigents fins el moment en que es va suprimir el col·legi de notaris de Tarragona a la Guerra dels Segadors. Però al primer terç del segle XIX trobem referències que parlen de l'existència d'unes altres ordinacions.

Sembla que en el moment en que es va refundar el col·legi notarial hi van haver noves ordinacions ja que, per exemple, al 1829 es fa referència a l'article 15 de les ordinacions. Es diu que ningú no podia actuar a la ciutat si no eren els notaris col·legiats; aquest text no coincideix amb el corresponent de l'article de les ordinacions de 1616 i que fa referència a l'aprenentatge de l'art de la notaria. Sabem que al 1755 hi havia unes ordinacions, doncs algun document del 1838 s'hi refereix amb motiu d'alguna plaça vacant de notari que hi havia a la ciutat. Per tal de solucionar el problema en qüestió, els priors del moment, Joaquim Fàbregas i Tomàs Maria Fàbregas, es recolzen en aquestes ordinacions, que diu que són plenament vigents.⁶⁰ No obstant, en una circular tramesa des de Madrid el 7 d'abril de 1835, amb l'objectiu d'elaborar un projecte de llei de regulació del notariat es diu ... *que el colegio de escribanos numerarios de esta ciudad fue erigido en el año 1799 y se ha regido y rige en virtud de Reales Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Castilla de fecha del 27 de junio del referido año...*⁶¹

Tot aquest moviment comportava la necessitat d'una reforma de les ordinacions del col·legi notarial, segurament per la poca concreció que hi havia i per la necessitat d'adaptar-les a un col·legi que, ara sí, funcionava regularment i amb tota regla. En la reunió del 24 de maig de 1840 els notaris tarragonins van

⁶⁰ AHPB, llibre 1, s.f., 1838, octubre, 2; 1838, desembre, 16. També hi ha un document escrit el dia 27 de setembre del mateix any pel jutge de Primera Instància de Tarragona referint-se a la qüestió de la conservació de les ordinacions.

⁶¹ AHPB, llibre 1, s.f., 1835, abril, 22. Acta de la reunió del col·legi de notaris de Tarragona en la que es llegeix la circular que citem.

parlar en ferm de la millora de les ordinacions del col·legi, arribant a l'acord de que s'havia de relligar un exemplar de les ordinacions al llibre d'actes del col·legi.⁶² Els notaris col·legiats trameten unes propostes de canvis en les ordinacions al jutge de primera instància en qualitat de protector del col·legi. Li comuniquen que s'han examinat les ordinacions del col·legi, que són del 1755 *...y que tan buenos resultados han producido. Con ellas e ve la ilustración que caracterizaba a los que, comisionados en aquel entonces por el Gobierno, las redactaron, pues no hay particular i extremo alguno que pueda acahecer, que no esté prevenido en ellas*. Malgrat tot es proposa substituir, en el capítol primer, el concepte *Teniente de Corregidor* pel de *Juez de Primera Instancia*, ja que era aquest el protector del col·legi. S'acorda suprimir el capítol 13 referent als examens d'accés ja que no està d'acord amb les disposicions vigents, i també es determina redactar de nou els capítols 11, 12 i 15.

Al 1841 es proposen nous canvis en alguns capítols de les ordinacions a partir de la lectura d'un ofici de 30 d'agost, expedit a Barcelona i que inserta l'orde del Regent del Regne de 23 d'agost i en el que es presenten set articles que alteren les ordinacions vigents del col·legi.⁶³ Es parla de fer variacions en les ordenances *...en la parte que no fueron derogados por la Real Orden de diez y siete de junio de mil ochocientos treinta y nueve (...)*. En el document en que es parla d'aquestes modificacions es relaten set articles, dels que ara artranscribim els tres primers:

«1º Que quedan suprimidos los artículos once, doce, trece y catorce de dichas ordenanzas. 2º Que sea protector del Colegio el Juez de primera instancia del partido que ha sucedido al Corregidor. 3º Que los años de práctica necesarios para la admisión se reduzcan a los cuatro que determina la ley. (...)».

A partir de la lectura de les ordinacions i també dels altres documents que tenim sobre el col·legi tarragoní, es desprenen dos idees relacionades amb l'organització del col·legi i que considerem fonamentals. Una és la qüestió del control de l'accés a l'ofici notarial i al col·legi de notaris; l'altra és la qüestió de la documentació del col·legi. Però també tot el referent a la forma de funcionament del col·legi notarial. Segons aquell escrit en el que es deia que el col·legi va ser creat a l'any 1799, el col·legi estava format per dotze escrivans i que tenia com a president protector l'alcalde major de la ciutat. Estava regit per dos

⁶² AHPB, llibre 1, s.f., 1840, maig, 24. Hi ha un exemplar de les ordinacions relligat, tal com consta en la decisió presa pels notaris.

⁶³ AHPB, llibre 2, f. 2-3. 1841, setembre, 7.

priors que renovaven el càrrec anualment i hi havia un notari que actuava de secretari del col·legi. I també es diu que a l'any 1777 s'havien creat set places d'escrivà amb residència a la ciutat.

Les reunions es solien fer a la casa del Consell, costum que trobem ja a finals del segle XVI i que encara perdurava al segle XIX, almenys fins al 1858 que és la darrera acta que tenim referenciada. També era habitual fer les reunions a les cases particulars d'algun col·legiat, i també del protector, ja fos l'alcalde, el corregidor o el jutge de primera instància. Així, al 1830, hi ha actes de reunions celebrades a casa del Sr. Pedro Hernaiz de Segura, advocat dels Reales Consejos i protector del col·legi, casa que estava situada al Carrer de la Civaderia; o també reunions a casa del prior d'aquell any, en Francesc Sales.⁶⁴ En el moment en que el protector passà a ser el jutge de primera instància, canvi que trobem a partir de 1841 de forma definitiva, les reunions es començaren a celebrar de forma regular a la residència particular del jutge. De fet, l'alcalde de Tarragona va renunciar a l'any 1838 a la presidència de les reunions del col·legi com un favor vers els notaris pels molts serveis que havia prestat el col·legi a la ciutat, no especificant quins eren els favors.⁶⁵

El col·legi controlava, i així ho manaven totes les ordinacions esmentades, l'accés al propi col·legi i a la funció notarial, conceptes que apareixen barrejats i es confonen. En primer lloc es determinaven les condicions que havien de reunir els candidats que havien de cobrir les places vacants en les notaries de la ciutat i la principal era el ser membres del col·legi. Això és el que va impedir que, per exemple, Joaquim Punyed accedís a una notaria, tot i que tenia el títol de notari públic, però no estava col·legiat. Aquest fet es va perllongar durant alguns mesos de l'any 1830, i fins i tot se li va prohibir que actués com a secretari de l'Ajuntament.⁶⁶ Per això, en proposar redactar de nou el capítol 15, qüestió a la que ja ens hem referit, es deia clarament que *...ningún escribano ni notario que sea del colegio de esa ciudad de Tarragona podrá autorizar en ella ni en su término ni dar fe de ningún género de contratos, testamentos y demás especies de últimas voluntades...* Igualment, en el mateix article, quedava especificada la nul·litat de tots els actes escrits per notaris que no complissin aquesta condició, essent multats amb 1000 rals de velló.

L'altra condició era el buscar *...a persona o sugeto que tenga las cualidades de práctica y edad prevenidas por las ordenanzas de dicho Real Colegio, debiendo ser preferido en caso de concurrencia de dos o más pretendientes el*

⁶⁴ AHPB, llibre 1, s.f. 1830, febrer, 4.; 1830, febrer, 10.

⁶⁵ AHPB, llibre 1, s.f., 1838, gener, 21.

⁶⁶ AHPB, llibre 1, s.f., 1830, febrer, 11.

*que fuese hijo, yerno o nieto de escribano colegiado.*⁶⁷ És interessant veure com aquest text apareix en el moment en que hi ha vacant per defunció la plaça deixada per Francesc Sales i Soler.⁶⁸ Era fill del notari Pau Sales i, a la vegada, pare dels notaris Pau i Frutuós Sales i Boni. Havia arrendat les dues parts de la cúria dels veguers corresponents al Capítol, i havia viscut a Mallorca durant l'ocupació francesa de Tarragona, igual que alguns altres dels notaris de la ciutat. Així doncs, com que hi havia una plaça vacant i es feia referència a la possibilitat que l'ocupés un fill, o que un familiar tindria preferència sobre els altres candidats, en Pau Sales Boni va començar a promoure l'accés al col·legi de notaris de Tarragona. Ja era notari per autoritat reial i ja havia substituït el seu pare a la notaria l'any 1834, però la plaça de col·legiat la va aconseguir Joan Francesc Albinyana, essent firmat el nomenament a El Pardo el 28 de novembre de 1835.⁶⁹ Un altre element que s'indicava en les ordinacions i que era condició per a entrar al col·legi era l'haver practicat l'art de notaria amb algun notari i que quedà estipulat finalment en 4 anys —abans era de 8, passant al 1840 a 6— per la qual cosa es demanava un certificat. Francesc Mallafré va sol·licitar l'ingrés al col·legi tot fent constar en el document de sol·licitud que ho feia per a cobrir la vacant deixada per la mort de Salvi Fàbregas, ocorreguda el 24 de maig de 1831. La instància s'acompanya d'un certificat de l'acta de baptisme de la Catedral de Tarragona juntament amb un certificat signat pel notari Carles Lluís Mallafré fent constar que el sol·licitant *...ha practicado el Arte de Notaría en mi casa y compañía, sin interrupción alguna desde primero de enero de mil ochocientos diez y siete, hasta el día presente, cumpliendo con sus obligaciones y aprovechándose en el estudio de su carrera.* A partir de la lectura dels documents aportats se'l va admetre al col·legi.

Per accedir a la funció notarial hi havia la qüestió dels examens.⁷⁰ Josep Antoni Albinyana va aprovar l'examen *nemine discrepante* i va rebre tot seguit el *signum*, prenent possessió del càrrec de notari uns mesos més tard.⁷¹ Aquest notari ja treballava com a escrivà de la cúria metropolitana i va ser fundador del Museu Arqueològic de Tarragona a més de ser autor d'un treball en el que es defensava la primacia de la seu metropolitana tarraconense en contra de la de

⁶⁷ A les Ordinacions de 1671, concretament al capítol nou, es deia que els que havien de ser notaris havien de ser «...*personas de neta consciència e puritat e de vida y conversació honesta e personas abonades, planes e maduras...*», Cfr. COMPANYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 39 (9).

⁶⁸ AHPB, llibre 1, s.f., 1835, juny, 9. La mort de Francesc Sales va ser el 14 de juny de 1834. Cfr. COMPANYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 89 (9).

⁶⁹ AHPB, llibre 1, s.f., 1836, gener, 9.

⁷⁰ AHPB, llibre 1, s.f., 1833, febrer, 26.

⁷¹ AHPB, llibre 1, s.f., 1833, maig, 11.

Toledo. Va ser també col·laborador en diferents estudis de Numismàtica i Arqueologia, a més de ser historiador, antiquari, arqueòleg i bibliòfil.⁷² En prendre possessió se li va demanar fer el jurament, amb una fórmula vigent des del 1841, segons consta els llibres d'actes i que diu: *Juráis a Dios y a los Santos Evangelios guardar la Consitución Política de la Monarquía Española decretada y sancionada por las Cortes Generales de mil ochocientos treinta y siete y ser fiel a la Reina...*, jurament que també trobem en la presa de possessió de Vicent Fontanilles. Aquest acte era la culminació del procés de permuta que havia iniciat Carles Lluís Mallafré, que passava a ocupar la notaria que Fontanilles regentava a Torredembarra des del 31 d'octubre de 1820. A l'any 1848 substituï Josep Antoni Albinyana i Borràs.⁷³

Per a ser notari col·legiat calia també ser persona de bona conducta moral, però el problema podia sorgir quan un notari ja formava part del col·legi, com en el cas de Fructuós Sales. Aquest havia arribat a ser secretari del col·legi, però al 1848 hi havia queixes sobre la seva conducta. Fins i tot s'arribà a prohibir-li que entrés a les reunions del col·legi. El conflicte va durar gairebé un any,⁷⁴ i es va solucionar de forma definitiva al 1850 en esdevenir-se la defunció d'aquest notari.⁷⁵

L'altre aspecte que preocupava els notaris era la documentació, tant la del propi col·legi com la que es generava a les diferents notaries de la ciutat. No era un problema nou sinó que, com hem apuntat abans, arrencava de segles enrera.

L'arxiu del col·legi s'esmenta en l'article tercer de les ordinacions de 1617. Allí s'apunta cap al problema de la dispersió dels documents del col·legi dient que podien guardar-se a casa d'un dels dos priors, tot i que era habitual que es guardessin en un armari conservat a la casa de la ciutat. Per a una millor conservació d'aquests documents, entre els que hi hauria els llibres d'acords, la correspondència, la comptabilitat..., es parla de l'obligació del notari que actuava com a secretari del col·legi de tenir una de les dues claus de l'armari per a guardar, entre altres, l'inventari de les escriptures. L'altra clau l'havia de tenir el prior més antic.⁷⁶

Tot això ens indica la importància de la documentació del col·legi de notaris, que es tradïa en accions puntuals per a la seva conservació, com és el fet

⁷² COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 95 (9).

⁷³ AHPB, llibre 2, f.1v. 1841, octubre, 2. Cfr. COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 95 (9).

⁷⁴ AHPB, llibre 2, f. 62. 1848, abril, 13.

⁷⁵ COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., p. 95 (9). Era escrivà reial del número i del col·legi de Tarragona, i al 1823 havia estat condecorat amb la Creu d'Isabel II a la Milícia Nacional.

⁷⁶ COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., pp. 38-41; 123-135 (9).

d'enquadrar els llibres d'actes. Així, Francesc Antoni Bofarull presentà el dia 11 d'agost de 1830 un rebut a l'avançat per l'enquadració de tres llibres d'actes per un import de 36 rals.⁷⁷ Però en altres moments el que trobem és un cert descontrol i deixadesa, com quan aquest mateix col·legiat, anys més tard i juntament amb Manuel Grau, va demanar el llibre d'actes afirmant que ell només tenia un quadern amb les actes de 1840 i algun anys posterior.⁷⁸ S'ignorava, doncs, on eren els llibres que faltaven i per això arribà un moment en que era necessari buscar-los, i així es determinà per tal de veure on estaven guardats.⁷⁹ A la següent reunió del col·legi, que no va ser fins al 1854, es va recordar que havien aparegut papers d'actes a casa de Francesc Sales, successor del seu pare Pau Sales, però encara mancava un llibre. El problema d'aquesta dispersió era l'incompliment de les ordinacions que manaven tenir un armari, i provisionalment es va solucionar amb la confecció d'una caixa per guardar-hi els pocs llibres d'actes existents. El que sí que es compliria era el tancament de la caixa amb dues claus. A més es manava que es fés un inventari dels llibres notariais.

Aquesta darrera determinació del col·legi ens trasllada a l'altre tipus de documentació que preocupava als notaris. Des de sempre hi havia hagut un interès pel control dels llibres notariais, en base a diferents motius. Durant la Guerra dels Segadors els cònsols van presentar un memorial al rei en el que es feia referència a aquesta qüestió del control de les escriptures:

«Que la ciudad pueda recoger en su archivo todas las escripturas de los notarios que muriesen en dicha ciudad, no dexando heredero que sea notario o no hicieren legado o manda de dichas escripturas a notario y que aquellas escripturas pueda dicha ciudaad administrar por sus secretarios hasta que el heredero propietario tenga autoridad de notario y en este caso que las administre el secretario de la ciudad los, emolumentos se parten ygualmente entre el dicho secretario y e heredero de las escripturas».⁸⁰

Dins d'aquell procés de modificació d'alguns articles de les ordinacions del col·legi, essent priors Francesc Antoni Bofarull i Josep Antoni Albinyana es diu que *...con arreglo lo prevenido en los artículos 8 y 9 de las Ordenanzas se recojan todos los protocolos que existen dispersos de varios escribanos que fueron del Colegio y que no están en poder de individuos de él...* En la reunió, el notari de Constantí i membre del col·legi de notaris de Tarragona, Rafael

⁷⁷ AHPB, llibre 1, s.f. El rebut va ser extès per Miquel Puigrubí el 24 de març de 1830.

⁷⁸ AHPB, llibre 2, f. 4-4v. 1842, juliol, 5. A l'acta corresponent es pot copsar l'interès que hi havia per enquadrar i controlar, en definitiva, els llibres d'actes.

⁷⁹ AHPB, llibre 2, f. 87. 1853, agost, 10.

⁸⁰ GÜELL I JUNKERT, Manel, «La dispersió...», *op. cit.*, p. 449 (44).

Roig, va afirmar que tenia protocols pertanyents al seu germà Vicent Roig i a altres escrivans antics i que abans havien estat en poder d'Antoni Aloï, També l'hereu de Pau Vilar tenia els del seu pare, i a Carles Lluís Mal·lafré se li va manifestar que *...no siendo escribano del Colegio y estando avecindado en Torredembarra tendrá regularmente también los que hizo siendo escribano de dicho Colegio...* L'acord que es va prendre en aquella reunió va ser que el jutge del partit, que presidia la reunió tal com era costum, havia de trametre un ofici a l'alcalde constitucional de Constantí per a comunicar a Rafael Roig que, dins del termini de vuit dies, entregués a la Secretaria del col·legi tots els protocols que tingués, i també qualsevol altre instrument d'escrivans i notaris col·legiats. El mateix es va comunicar a Josep Antoni Vilar, però tot això no va quedar resolt de forma immediata ja que fou tractat novament en les reunions de 9 de juliol i 1 d'agost.⁸¹ Al 12 de setembre de 1842 hi ha constància de la devolució dels llibres sol·licitats a Vicent Roig i a Josep Antoni Vilar.⁸² Els llibres sol·licitats a Carles Lluís Mallafré van arribar el dia 15 de setembre, quedant constància en l'acta de la reunió en la que també Tomàs M. Fàbregas va dir que entre els papers de Josep Antoni Vilar aportats tres dies abans, hi havia papers pertanyents a Antoni Aloï, acordant-se que fossin entregats a Josep Antoni Albinyana, que era l'encarregat de tenir els protocols d'Aloï.⁸³

A partir de la segona meitat del segle XIX es van fer inventaris dels protocols notariaus, com el de l'any 1869 arrel de la Llei Orgànica del Notariat de 1862. Va ser redactat pel notari Pau Antoni Miracle de Baldrich, arxiver general de protocols.⁸⁴ Un altre inventari abarca els anys 1898 a 1921, i va ser realitzat per Josep Lluç i Llorac, Josep Romaní, Simó Gramunt i Quer i Isidoro Lapuente Saiz.⁸⁵ Aquests inventaris són les darreres referències documentals del col·legi de notaris de Tarragona al segle XIX, tot i que la darrera acta que es conserva és del 1858. Allí es copia una carta enviada pel jutge de primera instància de la ciutat referint-se a l'obligació de redactar els documents notariaus en castellà.⁸⁶ Els notaris van determinar de contestar el jutge amb aquestes paraules:

⁸¹ AHPB, llibre 2, f.4-4v.

⁸² AHPB, llibre 2, f. 17.

⁸³ AHPB, llibre 2, f. 20.

⁸⁴ COMPANYYS I FARRERONS, Isabel, *Catàleg dels protocols...*, op. cit., pp. 9-10 (9). AHT, Fons Notarial, llibre 6742, *Libro de inventarios de los protocolos, testamentos y demás documentos que constituyen el archivo general de protocolos del Distrito notarial de Tarragona*.

⁸⁵ AHT, Fons Notarial, llibre 6769, *Llibre d'inventaris dels protocols, testaments tancats i altres documents de l'arxiu general del districte notarial de Tarragona*.

⁸⁶ AHPB, llibre 2, s.f. 1858, març, 13.

«...que bien desearía que la instrucción pública fuese tan alagüeña y general que admitiesen muchas excepciones comprendidas aún en esta Capital de Provincia, a donde acuden para sus contratos personas labriegas y rústicas, a más de los que constituyen una parte no despreciable que carecen de instrucción y que moran en la misma ciudad y su territorio, cuya falta de instrucción se echa a conocer desde luego con la circunstancia de que gran parte de contratantes de ambos sexos no saben leer ni menos pone su firma. A los escribanos, por su parte, les sería más sencillo y satisfactorio la redacción en castellano de las escrituras pero por otra parte deben proceder con discreción haciendo distinción del conocimiento o capacidad de los otorgantes, conviniendo unas veces la redacción castellana que generalmente tiene adoptada, y otras veces la catalana cuando los instrumentos recaen en personas rústicas y que no alcanzan aqué idioma, particularmente en algunas cartas nupciales, testamentos e inventarios que para mejor inteligencia de los interesados por lo relativo a la nomenclatura del mueblage, menages y diversos obgetos domésticos juzgan y exigen alguna vez los interesados que se entiendan en el idioma que está a sus alcances, y los escribanos atendiéndose a lo oportunamente prevenido en la ley recogida relativa a lo que los instrumentos se otorguen en idioma inteligible a los contraentes no pueden en algunos casos prescindir del idioma vulgar o catalán, supuesto que la instrucción pública no se hala aún tan generalizada como sería de desear. Y sobre el segundo extremo, el Colegio debe contestar que como quiera que sus individuos poseen ambos idiomas, les es fácil cumplir la proyectada ley de redacción castellana, sin esperar ningún plazo...»

Totes les referències que hem apuntat sobre el col·legi de notaris de Tarragona, ens demostren una organització, un interès pel col·lectiu i un corporativisme important, a més d'una certa relació amb la ciutat. Hem citat abans el valor que van demostrar durant la Guerra del Francès i la solidaritat acudint a la Catedral per a unes rogatives. Però no sempre va ser així, ja que el 5 de maig de 1829 els notaris van rebre un ofici del Governador General en el que demanava ajuda *...a las Corporaciones del Estado, a los Grandes, Prelados, títulos y personals pudientes, y en general a todos los habitantes de sus dominios (...) en alivio y socorro de los huérfanos, viudas y de los desgraciados que pudieron salvar su triste existencia...*, referint-se al terratrèmol ocorregut a Oriola el dia 21 de març.⁸⁷ En la reunió en la que es va llegir el text es va dir que el col·legi no tenia diners i es suggeria que cada notari, a títol individual, contribuís amb el que vulgués. Certament que el col·legi no devia disposar de grans fons monejaris ja que tampoc no podia pagar el sou de l'andador, que era l'encarregat de

⁸⁷ AHPB, llibre 1, s.f., 1829, maig, 5.

convocar la reunió del col·legi i que estava regulat per les ordinacions. Al segle XIX un dels andadors afectats va ser Domingo Mallol. Aquest reclamava el seu salari, però el dipositari del col·legi notarial va afirmar que no tenia diners, o que almenys no sabia quins diners tenia perquè encara no li havien entregat els papers dels comptes del col·legi. Joan Francesc Albinyana havia donat els papers i llibres que tenia a casa però no era suficient. A la reunió es va acordar pagar el sou que es devia i que per a solucionar la manca de fons, que cada notari pagués 40 rals de velló.

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE TORTOSA (Una aproximación a partir de sus diferentes reglamentos del siglo XVI)

Vicente GARCÍA EDO
Universidad Jaume I. Castellón

Los archivos de la ciudad de Tortosa conservan en la actualidad una enorme cantidad de documentación notarial, que es un magnífico testimonio del trabajo de los profesionales de este importante oficio, pero tan solo unos pocos textos avalan la existencia de un colegio de notarios en la misma, funcionando como grupo más o menos organizado a partir de la primera mitad del siglo XV, y ya con una estructura claramente definida desde comienzos del siglo XVI. Ahora bien, la inexistencia de un colegio con anterioridad a esas fechas, no significa que sucediese lo mismo respecto de la regulación del oficio que, en el caso de Tortosa es especialmente clara, a partir de la rúbrica *De notaris* contenida en el libro IX de las *Costumes* de la ciudad, que fueron definitivamente aprobadas después de la publicación de la sentencia arbitral de 1277, cuyos jueces revisaron el primer borrador del documento e hicieron las oportunas modificaciones, poniendo fin de este modo a unas largas disputas entre el municipio y sus señores, la orden militar del Temple y la noble familia de los Montcada.

Esta rúbrica, sobre la que ya nos hemos ocupado¹ en otra ocasión, regulaba el acceso al oficio, confiriendo para ello un enorme protagonismo al concejo municipal, circunstancia que se mantendría a lo largo de los siglos siguientes, y

¹ GARCÍA EDO, V. «Fonts documentals dels Costums de Tortosa i la influència de la notarialística italiana del dret comú a la rúbrica “De notaris”», *Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura*, LXXVI. Castellón 2000, pp. 37-56.

en muchos aspectos se inspiraba en los principios de la notarialística italiana del derecho común, de moda en aquella época, y especialmente en la doctrina de Rolandino Passegeri, a través de algunos pasajes de la *Summa Artis Notariae* y sobre todo en el capítulo *De officio tabellionatus*. También había influencias procedentes de la rúbrica *De notaris* de los *Furs* de Valencia, ya que, como también hemos indicado² en alguna otra ocasión, la versión latina del texto legislativo valenciano fue la fuente principal para la confección de las *Costumes* de Tortosa. Pero, sin duda alguna, los juristas que participaron en la redacción y, sobre todo, los jueces que revisaron el texto, consiguieron componer una rúbrica más completa y perfecta que la valenciana, ya que utilizaron más y mejores elementos para su composición.

A partir de su promulgación, sin embargo, parece que las *Costumes* de Tortosa no experimentaron importantes modificaciones, probablemente porque sus habitantes se nutrieron, jurídicamente hablando, del derecho general del Principado de Cataluña, cuyas *Constitucions* comenzaron a redactarse muy pocos años después de la promulgación de las *Costumes* y también se ocupaban de regular la institución notarial. Efectivamente, las cortes de Barcelona³ de 1299 definieron al notario como un *scrivà públic*, una manera más de introducir los principios de la notarialística italiana del siglo XIII, que desde la publicación de la *Summa Artis Notariae* de Raniero de Perugia, que después continuarían tanto Salatiele como Rolandino Passegeri como sus seguidores, calificaba al notario de *servus publicus*. Por esta circunstancia podía ser requerido por cualquier persona, teniendo obligación *...de fer totas cartas devant nós o devant qualsevol altra persona, de qualque stament, dignitat o conditió sie...* A cambio recibiría un *salari competent*, que desde las cortes de Monzón de 1289 comenzó a regularse, y en el supuesto de abuso los notarios podían ser privados a perpetuidad del uso de su oficio.

Además de las atribuciones de la corona en el mismo sentido, las *Constitucions de Catalunya* también reconocían a los principales municipios catalanes capacidad de creación de notarios, circunstancia que quedó especialmente ratificada a través de una disposición del rey Alfonso en las cortes de Monzón⁴ de 1289, que prohibía a los notarios el ejercicio profesional ante cualquier curia local, si previamente no habían sido examinados por los tribunales locales, y en consecuencia aceptados. Esta competencia municipal tenía como finalidad principal evitar que los notarios de nombramiento real pudieran ejer-

² COLÓN DOMÉNECH, G. - GARCÍA EDO, V. *Furs de València*, vol. IX. Barcelona 2002, pp. 33-40.

³ *Constitucions de Catalunya* (en adelante CC), libro IV, título XIII, número I (en adelante IV-XIII-I).

⁴ CC., II-VI-III.

cer libremente donde quisiesen, tal como en principio les permitía el título obtenido ante los oficiales de la cancellería.

Por lo que se refiere a los exámenes, las cortes⁵ de 1337 fijaron la composición de los tribunales de Barcelona, compuestos por dos juristas y dos o tres notarios, presididos por el *veguer* y con asistencia de los *consellers* de la ciudad. Respecto de Tortosa, sus *Costumes* establecían la presencia de su *veguer* así como la de los *prohoms* de la ciudad, entre los cuales habremos de suponer que habría juristas y notarios, concedores por tanto de la materia objeto de examen. En las cortes⁶ de Tortosa de 1365, consta una declaración aprobada por los tres brazos, por la que se dispone que en el futuro los exámenes de notario se efectuasen en las capitales de las *vegueries*, es decir, en las principales ciudades catalanes; y respecto de todos los notarios reales en activo en esos momentos dice que habrían de examinarse también, salvo aquellos que ya lo hubiesen efectuado con anterioridad a la celebración de dichas cortes. La ciudad de Tortosa, siendo capital de distrito o *vegueria* se beneficiaba del contenido de esta última constitución, que tenía como finalidad principal la de defender de nuevo a los notarios locales frente a los de nombramiento real, una disputa que enfrentó a ambos colectivos durante siglos, y que tuvo resultados desiguales.

Los exámenes en las curias locales y los posteriores nombramientos de notario no estuvieron exentos de dificultades a lo largo del tiempo, por lo que las cortes⁷ de Monzón de 1585 establecieron que los aspirantes a notario fuesen examinados por los colegios de notarios de las ciudades, allá donde los hubiera; y donde no, por los oficiales reales de la Real Audiencia, de Barcelona si se trataba de dicha ciudad, o sus representantes si se trata de otras poblaciones. Los aspirantes, en tal caso, debían demostrar haber practicado durante un mínimo de cuatro años en alguna notaría, salvo en los casos de poblaciones en que por privilegio especial se hubiese dispuesto de otra forma.

Las cortes⁸ de Montblanc de 1333 establecieron una edad mínima de 24 años para acceder al oficio de notario, que contrasta con los 25 establecidos⁹ en la *Costum* de Tortosa, aunque no parece que ello supusiese un agravio para los posibles aspirantes, que permanecerían simplemente practicando como aprendices o *macips*, junto a los titulares de las notarías tortosés, haciendo méritos suficientes con los que concurrir a los exámenes.

⁵ Archivo de la Corona de Aragón. Barcelona. Cancellería. Registro 871, f. 285.

⁶ CC., II-VI-VI.

⁷ CC., II-VI-XI.

⁸ CC., IV-XIII-II.

⁹ *Costumes* de Tortosa, IX-IX-VI.

Respecto de las tarifas que debían aplicar por sus servicios, encontramos regulada la cuestión desde las cortes de Monzón de 1289, que concedieron facultades a los concejos municipales de Cataluña para poder intervenir en la confección de las pertinentes tablas salariales de los notarios. Las cortes de Monzón de 1363 continuaron en esta misma línea, preocupándose especialmente de las formas documentales más corrientes: testamentos e inventarios de bienes, contratos matrimoniales, censales y violarios. Con respecto a los inventarios,¹⁰ los salarios estaban en función del tiempo empleado en llevar a cabo el trabajo: cinco sueldos al día si se realizaban en la población de residencia, o diez si era fuera de ella. Respecto de los censales¹¹ se limitaba el salario cuando el censo se situaba entre 500 y 1.000 sueldos, o cantidades superiores. En las cortes¹² de Barcelona de 1493, en cambio, no se hace mención de importe alguno, pero sí se establece la obligación de que los salarios no percibidos por instrumentos autorizados fuesen reclamados por los notarios en el plazo de tres años posteriores a la redacción del documento y no después. Respecto de Tortosa, y de acuerdo con la información de que disponemos en estos momentos, las *Costumes* de la ciudad de 1277 establecieron que los notarios pudieran percibir un salario moderado: *...per salari de les cartes no deu pendre però en guisa e en manera que viure'n puscha...*¹³ pero con mucho mayor detalle trata de la cuestión la primera tabla de los salarios de las escrituras que conocemos en estos momentos, datada el día 26 de noviembre de 1448;¹⁴ y en la misma línea se sitúa la segunda, incluida dentro del articulado de los Estatutos del Colegio de Notarios, de 1512, que luego citaremos.

Origen del Colegio de Notarios de Tortosa y primeros estatutos. 1507

El Colegio de Notarios de Tortosa estuvo activo hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de lo cual su existencia ha pasado desapercibida hasta hace pocos años a los historiadores, puesto que no se ha conservado la documentación propia de la institución. Sin embargo el hallazgo casual¹⁵ de un manuscrito no cata-

¹⁰ CC., IV-XII-I.

¹¹ CC., IV-XII-XXII.

¹² CC., IV-XIV-I.

¹³ *Costumes*, IX-IX-I.

¹⁴ Archivo de la Catedral de Tortosa. Caja 1 Varia. Estatutos del Colegio de Notarios de la ciudad. La tabla de los salarios, titulada *Tatxaciones salariorum notariorum* figura en primer lugar, ocupando los folios 1r-9r. En blanco 1r/v, 7v y 8v.

¹⁵ Tuvimos la fortuna de localizarlo en abril de 1995, durante los trabajos de reordenación de una parte de los fondos documentales del citado archivo catedralicio, tratándose de un manuscrito

logado, conservado en el Archivo de la Catedral de Tortosa, que contenía el texto de lo que parecen ser sus primeros y segundos estatutos (1507 y 1512 respectivamente), permitió recuperar su memoria y acercarnos a su funcionamiento. Con posterioridad aparecieron¹⁶ unos nuevos estatutos, fechados en 1585, que acabaron por completar el panorama, por el momento, de nuestro conocimiento sobre el tema.

Es probable que los orígenes¹⁷ del Colegio de Notarios de Tortosa haya que buscarlos en una disposición de la monarquía aragonesa, por el momento desconocida pero fechable en la primera mitad del siglo XV, como ya hemos podido constatar en otras poblaciones de la antigua Corona, como por ejemplo Morella, en donde el rey Martín concedió licencia a los notarios para que pudieran reunirse al menos una vez al año, para tratar de los asuntos propios del colectivo, así como solemnizar la fiesta de su patrón. Aunque no sabemos cuándo pudo suceder esto respecto de Tortosa, sí que es factible creer que hubo intervención real, puesto que en la citada tabla de los salarios de las escrituras, datada el 26 de noviembre de 1448, figuren dos notarios, Juan Sunyol y Mateo Amiguet, *regia auctoritate priores olim licet indigni vestrorum dominorum notariorum presentis civitatis Dertuse*, lo cual parece avalar esta relación, aunque en 1448 la regulación del funcionamiento del colectivo aún tendría caracteres muy elementales y tardaría muchos años en constituirse formalmente en un colegio con estatutos propios.

A comienzos del siglo XVI, sin embargo, los notarios de Tortosa se plantearon dar un paso adelante, con la confección de los primeros estatutos, que vendrían a ser su verdadera partida de nacimiento y que servirían, tal como se indica en el prólogo, para la *reformació de tan insigne col·legii*, igualmente llamado *societat e companya*. En su ponencia en el I Congreso del Notariado Catalán, Arcadio García Sanz definió¹⁸ los dos tipos diferentes de colegios notariales que podemos encontrar en el ámbito geográfico de habla catalana, dentro de la antigua Corona de Aragón: el primer tipo lo componían las *pietances* y las *congregacions*, con una marcada influencia religiosa, algunos de cuyos mejores

tamaño cuarto, que contiene, por este orden, la tabla de los salarios de las escrituras, citada en la nota anterior; el acta de elección de priores del Colegio, de 26 de noviembre de 1507; los Estatutos de 1507; y los Estatutos de 1512.

¹⁶ Los pudimos encontrar en el Archivo Municipal de Tortosa, Libro de «Establiments» n° 15, ff. 104r-112v. Copia coetánea.

¹⁷ GARCÍA EDO, V. «Els primers establiments del Col·legi de Notaris de Tortosa (5-VI-1507)». *Estudis Històrics i Documents de l'Arxiu de Protocols. Col·legi de Notaris de Barcelona. XIV*. Barcelona 1996, pp. 241-258.

¹⁸ GARCÍA SANZ, A. «Precedents, origen i evolució dels col·legis notariais». En *Actes del I Congrés d'història del notariat català*. Barcelona 1994, pp. 167-188.

ejemplos serían los colegios de Cervera y Valencia; y el segundo sería un modelo con una mayor dependencia municipal, buen ejemplo del cual sería el colegio de Barcelona. En el caso de Tortosa hallamos una fusión de todas estas tradiciones, conformando un nuevo tipo, ya que se trata, por un lado, de una *pietança*, pero al mismo tiempo es un colegio promovido por el municipio; y también un colegio mixto.

El carácter de *pietança* es evidente, al estar fundado bajo la advocación de santa Catalina, en la víspera de cuya festividad los notarios se reunían, rezaban y celebraban los oficios divinos, trataban de sus asuntos y nombraban a sus representantes para el siguiente año. Por esta misma razón todos los colegiados estaban obligados a contribuir económicamente para solemnizar la fiesta de la patrona, así como para llevar a cabo otras obras pías, incurriendo en sanción quienes se negasen a pagar y recibiendo en cambio los buenos pagadores cuarenta días de indulgencia, prometidos por el obispo de la diócesis.

Con respecto a la iniciativa municipal, es un hecho absolutamente evidente su influencia, ya que según leemos en la declaración de intenciones contenida en el prólogo de los Estatutos de 1507, es obligación de los *regidors e administradors de les universitats* el preocuparse por el *bé universal e públich*, que en este caso adquiriría su sentido con la redacción y promulgación de los Estatutos del Colegio.

El tercer carácter, el de colegio mixto, está claramente explicitado por el hecho de que lo componían notarios y juristas, una unión producto de la necesidad más que de otra cosa, ya que ni los unos ni los otros debían ser en Tortosa lo bastante numerosos, como para poder sostener económicamente dos colegios separados.¹⁹ Más aún, para incrementar el número de sus integrantes, podían contribuir económicamente, aunque sin formar parte de los órganos colegiales, los escribanos de las notarías y también los cosíndicos y procuradores de Tortosa. Con la contribución de todos ellos se solemnizaría mucho mejor la fiesta anual. Por este carácter mixto anualmente serían elegidos tres priores: dos en representación de los notarios y el tercero por parte de los juristas, los cuales ocuparían el cargo durante todo el siguiente año. La elección se efectuaba en torno a la festividad de santa Catalina y resultaban elegidos aquellos a quienes el conjunto de asistentes consideraba más adecuados.

Entre las competencias de los priores estaba la de poder tasar el trabajo de cualquier notario o jurista de Tortosa, lo cual tenía como finalidad principal la de evitar abusos de algunos profesionales. Tenían igualmente obligación de

¹⁹ Este carácter mixto también se encontrará en 1611 en el nuevo colegio de notarios, juristas y procuradores de Vic. M. Lluïsa CASES LOSCOS. «El col·legi notarial de Vic», en *Actes del I Congrés d'Història del notariat català*. Barcelona 1994, pp. 688 i ss.

jurar el cargo en el momento de tomar posesión del mismo; y de entre ellos el más joven habría de ejercer de escribano del Colegio durante el siguiente año, del mismo modo que el jurista prior actuaría como asesor legal del Colegio el siguiente año al de su mandato.

En los actos públicos los priores precedían al resto de miembros del Colegio, excepto cuanto un notario ejercía un oficio real, y tenían facultad para interpretar y ejecutar los estatutos vigentes del colectivo. De la misma forma, podían administrar el dinero destinado a la fiesta y, en caso de que sobrara algo, dedicarlo a usos diversos, bien en obras pías, en la fábrica de la iglesia de santa Catalina, o en lo que quisieran. Si tras la festividad de la patrona y la celebración del aniversario por los difuntos aún sobraba dinero, se habrían de encargar doce cirios blancos, de una libra de peso, destinados a las procesiones de *com-bregars*, o impartición del sacramento de la Extremaunción a los miembros del colegio moribundos. Una vez acabado el tiempo de su mandato habían de rendir cuentas a los nuevos priores, quienes concederían, en su caso, el correspondiente visto bueno.

Si algún miembro del Colegio ofendía de palabra a los priores o al recaudador de las contribuciones, éstos tenían facultad para sancionarles hasta la suma de 5 sueldos, o de 10 en caso de reincidencia. También podían acudir a los domicilios de cualquier notario que hubiese fallecido, y en presencia de herederos y albaceas, recoger todos los documentos relativos al oficio, con el fin de ponerlos en manos de otro notario en ejercicio, salvo que el notario fallecido hubiese dispuesto que fueran entregados a algún notario en concreto. En estos estatutos de 1507, por tratarse de los primeros, se fijó el plazo de un mes para que todos los notarios de Tortosa entregasen a los priores una relación de todos los notales o protocolos de antiguos notarios que obraban en poder de cada cual, con el fin de que con toda la información reunida pudiera confeccionarse un libro registro, en donde también se copiarían los Estatutos del Colegio.

Los priores podían visitar todas las notarías de Tortosa y comprobar si los notarios tenían sus protocolos y notales al día, al menos desde los últimos diez años, ya que era una costumbre frecuente no confeccionar o no guardar las notas o matrices de los documentos autorizados por ellos, circunstancia que consideraban lesiva para el oficio. También podían convocar las asambleas en la casa de santa Catalina o en cualquier otro lugar y, aunque no se indica de manera directa, los estatutos parecen dejar claro que únicamente asistían notarios y juristas, pero no cosíndicos, escribanos y otros contribuyentes.

Con respecto a las obligaciones de los colegiados, la primera de todas era la de asistir a los actos religiosos conmemorativos de la festividad de santa Catalina, así como la de contribuir económicamente para dicho fin, estableciéndose que cada jurista o notario pagase anualmente 4 sueldos y 4 dineros y los cosíndicos y escribanos la mitad. Se establecían sanciones para quienes no quisiesen pagar,

pero se permitía el fraccionamiento de los pagos a razón de un dinero semanal. Todos los notarios tenían obligación, finalmente, de acudir a la llamada de los priores, cuando se les convocara a alguna asamblea para pedirles cuenta de algún asunto, siendo sancionados con el pago de 2 sueldos en caso de incumplimiento.

Los estatutos de 1512

Las bases del Colegio de Notarios de Tortosa quedaron fijadas en el articulado anterior,²⁰ como acabamos de ver, y sirvieron para marcar las pautas de un comportamiento colectivo coherente. Ahora bien, esos mismos Estatutos presentan algunas carencias en cuestiones que podríamos denominar cotidianas, ya que no se ocuparon, por ejemplo, de la regulación de los exámenes de los futuros notarios, o de la intervención de los priores del Colegio en la fijación de los aranceles. Estas y otras necesidades propiciaron la redacción de unos nuevos Estatutos, complementarios de los anteriores, que se hallan fechados el día 1 de diciembre de 1512.²¹

El documento que los contiene reviste el mismo carácter solemne que el anterior y también se presenta en forma de *crida* pública, que era una manera tan corriente como eficaz de dar publicidad a toda clase de disposiciones emanadas de los representantes municipales, bien fuesen de naturaleza general, particular, o relativa a algún gremio u oficio. Eran jueces ordinarios de la ciudad ese año el ciudadano Manuel Cerdá y el jurista Miguel Crespo, quienes en compañía de Mateo Bresó, *veguer* de la ciudad y de la ribera del Ebro, en nombre del rey autorizaron la publicación de los Estatutos, con intervención del notario Pedro Bosch, que además de notario era síndico de Tortosa.

Los Estatutos dan comienzo con un preámbulo o breve declaración de intenciones, en el que se destaca la importancia de las leyes y la obligación de los poderes públicos por proveerlas cada vez que sea necesario, con el fin de salvaguardar el interés común. A estas palabras, de contenido tan teórico, le siguen otras de carácter mucho más práctico y que se referían, en definitiva, al motivo principal que provocó la redacción de estos nuevos Estatutos, y que era la fijación de una nueva tabla de aranceles que sustituyese a la anterior, en vigor desde mediados del siglo XV.

Se justificaba la oportunidad de la tabla, para evitar, por una parte, que de forma unilateral algunos notarios ambiciosos pudieran pedir a los clientes *salaris*

²⁰ Publicado como apéndice documental, a continuación de nuestro trabajo citado en nota 17.

²¹ Archivo de la Catedral de Tortosa. Varia. Caja 1, nº 1. *Libro de «Establiments» del Colegio de Notarios de Tortosa*. Copia coetánea. Transcrito en el apéndice documental.

immoderats por su trabajo; y, por otro, que con unas tablas correctas los notarios vieses recompensado su trabajo, dado el esfuerzo efectuado mediante largos años de estudio, para conseguir ser *persones expertes en theòrica, abilitat de ingeni, y haien treballat en studi, e pràtichs en la tant loable art de notaria*.

Pero antes de ocuparse de la nueva tabla salarial, los Estatutos dan comienzo con un asunto no menos importante, es decir, la regulación de la manera en que en el futuro habrían de realizarse los exámenes de los aspirantes a notario. La cuestión no era nueva, puesto que ya se había tratado de ella en 1277, a través de la rúbrica *De notaris* de la *Costum*, como hemos visto anteriormente, en donde se determinaba la necesidad de que se hallasen presentes en el acto tanto el *veguer* como diferentes prohombres de la ciudad. A partir de ahora, sin embargo, las cosas cambiarán por presión del colectivo notarial sobre los poderes públicos de la ciudad, en los que casi siempre había representación notarial en puestos de responsabilidad, de manera que los exámenes constarán de dos partes claramente diferenciadas: una primera, más práctica, ante los priores del Colegio, en donde además de demostrar conocimientos suficientes, se habría de acreditar el haber practicado el oficio en una notaría por un período mínimo de ocho años, de los que al menos dos deberían haberse realizado en la misma Tortosa, con la intención, seguramente, de que los nuevos notarios hubiesen practicado con arreglo al contenido de la *Costum* propia de la ciudad, que marcaba pautas de comportamiento y actuación distintas a las de otros lugares.

Y una segunda, de carácter seguramente más protocolario, ya que serían los mismos priores quienes acompañarían o presentarían a los candidatos ante las autoridades municipales en el día en que fuesen convocados formalmente. Allí, en presencia de todos los juristas, notarios y ciudadanos que lo desearan, responderían públicamente a las preguntas que se les efectuasen. En el supuesto de que también fuesen hallados suficientemente preparados, las autoridades municipales les conferirían la *auctoritat de notari*.

Los priores (artículo 2) tenían obligación de jurar, antes de dar comienzo todo este proceso, que bajo ningún concepto filtrarían a los candidatos las preguntas de los exámenes, a fin de preservar la legalidad del acto y no favorecer a unos en perjuicio de los restantes. Igualmente juraban que a lo largo del proceso actuarían correctamente, de acuerdo con su conciencia.

Los priores del Colegio no podían negarse a formar parte de los tribunales (art. 3), como tampoco podía negarse ningún notario de Tortosa que fuese convocado por los priores con la misma finalidad. En caso contrario el notario rebelde debería pagar diez libras de cera para la cofradía.

Tras estos artículos da comienzo la segunda parte de los Estatutos, también muy corta numéricamente, pero de gran importancia para ellos, ya que contiene la nueva tabla de aranceles de las escrituras. Antes, sin embargo (art. 4) se establecía la obligación de tasar las escrituras siempre de idéntica forma, con arre-

glo a los aranceles que habían sido puestos por escrito por todos los notarios de Tortosa, y ordenando que cuando se plantease alguna duda, se tomaran las oportunas medidas para efectuar una revisión del precio del tipo de escritura objeto de duda, a fin de dar solución definitiva a la misma.

En el artículo 5 se habla de la *antiquíssima consuetut* existente en Tortosa, de cobrar las escrituras con arreglo a una *scriptura* o tabla de aranceles que de continuo se guardaba en la escribanía de la casa de la ciudad (debía ser la escribanía del *veguer*), y que se guardaba también en el domicilio de muchos notarios, lo cual era normal dado que todos debían usar casi diariamente de ella. También se dice que dicha antigua tabla había sido puesta en cuestión por diferentes ciudadanos, no conformes con algunos de sus contenidos y, en consecuencia, procedía efectuar una revisión general de la misma, resultado de la cual era la nueva tabla, puesta por escrito a continuación de esa declaración, que habría de servir de guía en el futuro y habría de ser adecuadamente interpretada por todos.

La relación de escrituras es amplísima, y da comienzo por lo que serían, seguramente los tipos documentales más frecuentes: en primer lugar los censales, los violarios y los *sindicats* o apoderamientos. A continuación los testamentos, codicilos y donaciones *mortis causa*. Y después un largo etcétera hasta los *judiciariis actibus* y finalmente las *comissions*.

Finalizada la extensa descripción de tipos documentales, los notarios se preocuparon de la forma de los mismos (art. 6) ordenando que todo documento que saliera de las escribanías notariales estuviese completo, es decir, redactado en forma pública, con todas sus cláusulas, pactos, condiciones y retenciones, con el fin de evitar abusos por parte de notarios sin escrúpulos, y estableciendo una pena de diez libras en caso contrario, que pagaría el notario infractor; de las cuales la tercera parte sería para el oficial que ejecutase la pena, y las otras dos partes para los priores de los notarios, que las destinarían al culto de la iglesia e imagen de su patrona santa Catalina.

Otra obligación de los notarios, en este caso ajena al oficio pero no al colectivo, era la de pagar semanalmente una pequeña cantidad, como contribución al mantenimiento de la cofradía de santa Catalina, dinero que muchas veces los notarios no querían aportar, por lo que los priores temían que nadie pagase y corriese peligro la supervivencia del Colegio, razón por la que solicitaron y obtuvieron de las autoridades municipales una amenaza de sanción para los notarios que no se hallasen al corriente en el pago de las correspondientes cuotas, que según los Estatutos de 1507 podían abonarse de maneras diferentes. Amenaza consistente en no ser escuchados y atendidos por los jueces ordinarios de la ciudad, cuando por razón de desempeño de su trabajo los notarios acudiesen ante ellos. Únicamente cesaría esa situación cuando los notarios demostrasen hallarse al corriente en dichos pagos.

El último artículo de estos nuevos Estatutos establecía la posibilidad de nombrar sustitutos de los priores, cuando algún tipo de impedimento o una ausencia prolongada de la ciudad les negaba la posibilidad de seguir representando al colectivo. Ahora bien, llama la atención la forma en que se podría efectuar la sustitución, ya que el nuevo prior o priores serían elegidos por los que se iban a ausentar o dejar el cargo por motivo justificado, y tendrían idéntica autoridad que si hubiesen sido nombrados por el procedimiento ordinario.

Los artículos 10 y 11 contienen sendas disposiciones, relativas la primera de ellas al reconocimiento de vigor para el conjunto de estos nuevos Estatutos, por un plazo de veinte años; y para conceder al bayle real en la ciudad y los representantes de la misma poder bastante para resolver cualquier tipo de duda que pudieran plantear estos Estatutos.

Unos estatutos, en definitiva, que tienen un marcado carácter endogámico, desde el momento mismo en que son los propios colegiados quienes a través de un primer examen pueden vetar el acceso de cualquier aspirante al oficio de notario; y que al mismo tiempo impiden a los colegiados cualquier tipo de actuación al margen de los dictámenes que el propio Colegio marca.

Los estatutos de 1585

A falta de cualquier otro testimonio documental conocido hasta el momento, el punto final de esta evolución del Colegio de Notarios de Tortosa, lo tenemos en el extenso articulado de los Estatutos de 17 de octubre de 1585. Se trata de una copia manuscrita, conservada en el Archivo Municipal de Tortosa,²² que tiene aspecto de haber sido hecha en el momento mismo de la promulgación del texto, con la intención de conservarla entre los papeles del municipio, junto a documentos de idéntica naturaleza relativos a otros oficios.

El documento es más extenso que los anteriores. Contiene un total de treinta artículos, pero no todos son nuevos, sino que sus autores se basaron en los dos articulados anteriores para su redacción, que integran en su práctica totalidad en el nuevo texto, aunque haciendo algunas observaciones o estableciendo determinadas variantes respecto de los modelos anteriores.

También adopta forma de *crida* pública, y da comienzo indicando la personalidad de los representantes públicos que los autorizan, que en este caso son Andrés Rius, doctor en Derecho y Marcos Torner, mercader, en presencia del

²² Archivo Municipal de Tortosa. *Libro de «Establiments»* número 15, ff. 104r-112v. Transcrito en el apéndice documental.

bayle real en la ciudad, Baltasar Llopico de Xixón, y con intervención del notario Antonio Bosch, requerido para la publicación.

Tras la fórmula de la *crida*, da comienzo el prólogo, que copia con mínimas variantes el de 1507, y a continuación el articulado, que presenta las particularidades siguientes:

El artículo 1, relativo a la obligación de los notarios por redactar todos sus documentos en forma pública, sin omitir cláusula alguna, está copiado literalmente del artículo 6 de los Estatutos de 1512.

El artículo 2, sobre la prohibición de que los notarios puedan escriturar ningún *acte de venda de propietat censida, que no.y sia posada la ferma del directe señor*, es una repetición del artículo 7 de los mismos Estatutos de 1512.

El artículo 3 copia el número 8 de 1512, en el comienzo del cual hay una referencia al origen de la cofradía o *almoína* de los notarios en los Estatutos de 1507, que ratificaría el origen del Colegio en esta fecha.

El artículo 4, sobre la imposibilidad de ejercer el cargo de prior anual del Colegio y su sustitución por otro notario, copia el número 9 de los Estatutos de 1512.

El artículo 5, relativo a la formación e institución del Colegio bajo la invocación de santa Catalina, se corresponde con los apartados [I.1] *Solempnizacio festivitatis*; [I.2] *Electio priorum fienda*; y [I.3] *De honoribus et potestate priorum*, de los Estatutos de 1507.

El artículo 6 procede de los apartados [II.1] *De caritate solvenda per iurisperitis et notariis dicte confratrie*; y [II.2] *De pena aposita illis qui ad solempnizandum huius festivitatis et aniversarium deffuerint*, de los Estatutos de 1507; pero mientras el apartado II.1 se transcribe íntegramente, el apartado II.2 se reinterpreta y amplía en el fragmento que destacamos a continuación, en cursiva, que es la parte original de 1585.

[II.2] E los que.y faltaran encórreguen en pena de tres sous quiscun acte d'ells sobredits en que mancaran, la qual pena sia convertida en aquelles obres pies de cera o alias que als priors novells serà ben vist; [nueva redacción] *e dits priors novels hajan e sien tenguts de executar dita pena, segons que dejus se dirà, contra tots aquells que los priors vells quiscun any los duran, en memorial en la speditió de sos officis ésser encorreguts en dita pena o penes, sens detentió alguna, sots la pena de son jurament, los quals sobredits quatre sous quatre diners sien tenguts y obligats de pagar tots los sobre dits, ço és un diner quiscun diumenje, o no volent pagar lo dit diner, pagen trenta dies ans de la festa de sancta Catherina quatre sous als dits priors, col.lector o arrendador de aquells, sots pena de cinquanta sous, en la qual incórreguen de continent que interpel.lats per dits priors andador o col.lector, dins dits trenta dies recusaran pagar aquells. La qual pena sia executada en la forma contenguda en lo següent capítol.*

El artículo 7 de los Estatutos de 1585 copia el artículo 5 de los de 1507.

El artículo 8 copia el artículo 4 de los Estatutos de 1507, que contiene los apartados siguientes: [IV.1] *Facultas datis prioribus distribuendi caritatis dictas anime confratrie per iurisperitos, notariis, tam syndicos et scriptores*; y [IV.2] *De administratis reddenda racione, et de facultate illius*.

El artículo 9 copia literalmente el 6 de 1507.

El artículo 10 transcribe por el mismo orden los cinco apartados del artículo 7 de 1507: [VII.1] *De modo eligendi priores*; [VII.2] *Potestas data prioribus, de tatxando instrumenta*; [VII.3] *De iuramento per priores prestando*; [VII.4] *De notaris et scriba prioris et collegii*; [VII.5] *De consulente et assessore*.

No hemos encontrado paralelismo con los articulados de 1507 y 1512 en los artículos 11 y 12.

El artículo 11 establece la obligación de aceptar el cargo de prior del Colegio, en caso de ser elegido para ello, bajo pena de diez libras si se niega a hacerlo.

El artículo 12 negaba la posibilidad de ser *consellers* de la ciudad a los notarios que no hubieran recibido su autoridad del concejo municipal de Tortosa, ni tampoco podían ser nombrados priores del Colegio Notarial. Por exclusión hemos de entender que tales notarios sí podían formar parte del Colegio de Notarios como simples miembros de número. Tales notarios podían ser los reales, o los eclesiásticos, y tales limitaciones forman parte de la secular disputa que los miembros de los colectivos notariales de nombramiento real o local han mantenido a lo largo de la historia.

El artículo 13 transcribe literalmente el número 8 de 1507; el 14 se corresponde con el 9 de 1507; el 15 con el 10 de 1507; el 16 con el 11 de 1507; el 17 con el 12 de 1507; y el 18 con el 13 de 1507.

Tampoco hemos encontrado paralelismo entre los artículos 19 a 23, ambos inclusive, con los articulados de 1507 y 1512, lo que a falta de otros datos hace pensar que son de nueva redacción.

El artículo 19 establecía la obligación de los notarios de Tortosa de participar en el pago de los gastos que pudieran derivarse de posibles desplazamientos a Barcelona, o a cualquier otra ciudad, por parte de miembros del Colegio, para tratar cualesquiera asuntos relativos al mismo. Se denunciaría ante el *veguer* de Tortosa a aquellos notarios que no quisieran pagar la parte que les correspondiera, a cuya autoridad competiría la ejecución de las sanciones que se derivaran por tal motivo.

El artículo 20 obligaba a los juristas y notarios de Tortosa a asistir al acto de dar el sacramento de la Extremaunción a los colegiados gravemente enfermos, y al entierro de los que falleciesen, bajo pena de cinco sueldos por cada vez que no se acudiese, cuyo importe se destinaría a la luminaria de santa Catalina.

El artículo 21 declaraba una realidad permanente objeto de controversia: la existencia de notarios de nombramiento real, una forma de acceder al notariado incluso para los propios vecinos de la ciudad, sorteando los posibles inconvenientes que los priores del Colegio pudieran plantearles. Los priores obtuvieron de las autoridades municipales licencia para que los notarios reales fueran obligados a pagar los correspondientes derechos de examen para ser notarios de la ciudad, y en caso contrario, de no querer someterse a tal prueba, que no fuesen admitidos o reconocidos por los tribunales de justicia de Tortosa.

Del mismo modo que en el artículo anterior se reconocía y declaraba la pobreza de la cofradía, como consecuencia del elevado número de notarios reales que no formaban parte de ella, en el artículo 22 se establecía que el profesorado del *studi major* de la ciudad de Tortosa, así como el de cualesquiera otras escuelas de enseñanza media y de primeras letras, formaran parte de la cofradía, y contribuyeran económicamente como lo hacían los restantes miembros, con la finalidad de aumentar los actos de devoción a Cristo, la Virgen María y santa Catalina.

En el artículo 23 se menciona la compra de un libro de matrícula de notarios, en el que se inscribiese el nombre de todos los que habiendo obtenido la autoridad de la ciudad de Tortosa y por orden de antigüedad, jurasen el correcto desempeño del oficio, bajo la siguiente fórmula: *Ego, t. acceptans et continuatus in matricula notarii presentis civitatis dertusensis, promitto et solempniter iuro servare et tenere stablimenta cuncta et ordinationes collegii et societatis notarie predictorum predictor*. Esta inscripción sería de obligado cumplimiento tanto para los notarios activos en ese momento, como para los que fueran creados en el futuro, los cuales, tras haber superado sus exámenes habrían de solicitar a los priores del Colegio la oportuna inclusión en el Libro.

El artículo 24 transcribe el número 14 de los Estatutos de 1507.

Los artículos 25 a 28, ambos inclusive, también parecen de nueva redacción.

El artículo 25 obligaba a todos los juristas que quisieran ejercer en Tortosa, a pagar previamente treinta sueldos al Colegio en concepto de tasa, cantidad que se reducía a veinte sueldos si el jurista en cuestión era hijo de otro jurista de la ciudad.

En el artículo 26 se disponía que cualesquiera notarios de nombramiento real o eclesiástico que desearan ejercer su oficio en la ciudad, no pudieran hacerlo sin abonar previamente la cantidad de veinte sueldos al Colegio.

El artículo 27 fijaba en cincuenta sueldos el importe de la tasa que los hijos de notarios de Tortosa deberían pagar para poder examinarse. Quienes no fuesen hijos de notario deberían pagar cuatro libras.

En el artículo 28 se fijaba la obligatoriedad de haber practicado junto a un notario de Tortosa, por un plazo mínimo de dos años, para poder acceder al

examen de notario. Ese aprendizaje obligaba a haber estado durante los dos años viviendo en la casa del notario.

El artículo 29, como el 15 de los Estatutos de 1507, declara que el bayle de Tortosa, su lugarteniente y los prohombres de la ciudad tienen facultad para interpretar las dudas que el nuevo articulado pudiera plantear.

Y el artículo 30 y último, como el 16 de 1507 concede un período de vigencia de nueve años para todo este nuevo texto.

Consideración final

De la lectura y del breve análisis comparativo de los tres articulados que actualmente conocemos sobre el Colegio de Notarios de Tortosa, únicos elementos de que disponemos en la actualidad para acercarnos a su conocimiento, parece desprenderse que se trató de una institución de un cierto prestigio social, por razón de los selectos oficios que desempeñaban muchos de sus miembros, en el conjunto de la sociedad dertusense de la época, si bien ello no evitaba que tuviese en más de una ocasión importantes problemas de supervivencia, precisamente por el relativamente escaso número de miembros que podían formar parte de la cofradía. En relación con su estructura y organización, el contenido del articulado de 1585 demuestra que se seguían manteniendo muchos de los principios contenidos en los reglamentos redactados a comienzos del siglo XVI, buen indicativo de que se trataba de un colectivo muy estable, que funcionaba sin necesidad de grandes cambios; y solo en la medida en que en el futuro encontremos nuevos documentos, bien se trate de reglamentos posteriores bien de documentos propios del archivo del Colegio, que actualmente creemos perdidos, podremos tener un mejor conocimiento de su forma real de funcionamiento, y sobre todo si tuvo una influencia decisiva o no a la hora de controlar el trabajo de los profesionales que formaban parte del mismo, uno de los aspectos que peor puede rastrearse a partir de la documentación conocida.

DOCUMENTO 1

1512, diciembre, 1

Tortosa

Segundos Estatutos del Colegio y Cofradía de Notarios y Juristas de Tortosa.

Archivo de la Catedral de Tortosa. Varia. Caja 1, nº 1. Libro de Estatutos del Colegio de Notarios de Tortosa. Copia coetánea.

Altres stabliments de.l art de la notaria e confraria de aquella, et tatxacionis salariorum instrumentorum pertinencium notariis.

Jhesus.

Die mercurii primo mensis decembris anno a Nativitate domini millesimo quingentesimo duodecimo.

Per juhí dels honorables en Manuel Serdà y de micer Miquel Crespo, juriste, ciutadans e jutges ordinaris l'any present de la ciutat de Tortosa, present lo magnífich mossen Matheu Breçò, ciutadà, veguer de dita ciutat e ribera de Ebro per lo molt alt senyor Rey, instant e requerint lo honorable en Pere Bosch, notari, síndich de la dita ciutat, foren adjudicats los presents stabliments, los quals provehiren fossen publicats per los lochs acostumats de la present ciutat, segons que.s segueix:

Ara hojats què.us fa a saber, per manament de la senyoria e dels prohòmens de la ciutat de Tortosa, lo magnífich mossen Pedro Vila, regent la ballia de la dita ciutat per lo noble don Johan Giron de Rebolledo, batle de aquella per la magestat del senyor Rey, e los prohòmens dessus dits.

Attenent que los qui governen e rigexen la cosa pública de la ciutat de Tortosa, entre les altres coses deuen mirar e procurar que los ciutadans de la present ciutat de Tortosa visquen ab ordinacions e leys, entre les altres los notaris de la dita ciutat, los quals moltes vegades ambiciosos de salaris demanen e exeguxen salaris inmoderats dels dits ciutadans, e per semblant pertany a la cosa pública y regidors de aquella mirar que los dits notaris sien persones expertes en theòrica, abilitat de ingeni, y haien treballat en estudi, e pràtichs en la tant loable art de notaria, segons que la dita ciutat fins ací és stada dels passats e presents notaris decorada, car quant per algun notari exercint sa art és fet algun error, no poch inconvenient porta als contrafahents y de fàcil reparar no.s pot, [aquelles] emperò coses que per lo notari en sa art són errades, grans e irreparables e perillosos deffalliments porten en la operació tal.

[1] En per amor de açò, volents provehir als talls, perills y al be, honor, útil e profit de la dita ciutat, ciutadans e notaris de aquella, inseguints la comissió per lo magnífich consell general de la dita ciutat de Tortosa, als magnífichs procuradors de aquella sobre açò feta, han stablit y ordenat que qualsevol persones que vullen ésser notaris públichs de la dita ciutat, se hajen a presentar davant los priors dels dits notaris, e hajen de ésser per aquells examinats, primerament en particular loch, e si per aquells per dit examen particular e secret seran vists ésser àbils e sufficients per a obtenir e regir la art de la notaria, e hauran praticat de notaria per temps de huyt anys, del qual temps almenys hagen haver praticat en la present ciutat dos anys. E si de dites coses constarà als dits priors legítimament, là-donchs per aquells priors convocats en la cort secular a certa jornada e hora, los magnífichs veguer, procuradors,

jutges ordinaris e assessor llur, joristes e notaris ensemps ab los ciutadans que a ells parrà per dits priors, sien presentats en la cort als dits magnífichs veguer o sotveguer e jutges ordinaris, e alí públicament dins la dita cort secular, davant tots los sobredits oficials reals e altres qui en dita cort se trobaran, sien examinats per tots los dits joristes e notaris, e altres ciutadans qui examinar-los volran.

E si seran trobats ésser sufficients, là-donchs de consell e deliberació dels dits priors, joristes e notaris que allí seran tots, o la major part de aquells et non alias, per los honorables jutges ordinaris los sia donada la auctoritat de notari.

E si en altra manera serà fet, o sien haguts per notaris, los qui altrament seran admesos, sospenent la costum lo contrari, ço altrament disponent durant lo temps dels presents stabliments.

Volents encara, stablints y ordenants que ans que la dita auctoritat los sia donada, hajan haver pagat realment y de fet als dits priors dels dits notaris, cinquanta sous distribuïdors en jocalíes de la sglésia de sancta Catherina per dits priors, a coneguda de aquells.

[2] Item, és stat stablit e ordenat que los dits priors en virtut del jurament, en lo introhit de llur offici prestat o prestador e altres joristes e notaris sien presos de jurament per los dits priors, que no donaran avís directament ni indirecta a les persones qui dit examen passar volran, quines qüestions, interrogacions o arguments faran a aquells qui dit examen passar volran, ans en dites coses se hajan cautament e secreta, e que be segons Nostre Senyor Déu e lurs consciències en dit examen se hauran.

[3] Item, és stat stablit e ordenat que si nengun notari en dites coses o examen mancarà o recusarà ésser-hi, si serà per los dits priors convocat, que pague per pena a la dita almoyna deu lliures de cera, si donchs los dits priors no.l tenien per legítimament excussat.

[4] Item, és stat stablit e ordenat que per los dits priors hajan ésser tatxats iuxta forma de les tatxes infrascrites, tots e qualsevol contractes, processos, scriptures, de les quals entre les parts és o serà altercació e no per altri. En axí que essent dat per sospitós a lo un dels dits priors, o los dos ab jurídiques causes, de les quals ante omnia se hajan de conéixer per los jutges ordinaris sumàriament e de pla, e constat de aquelles essent tals que incipio reddant cum vel eos suspectos, en tal cars quiscú d'ells puga fer elecció de un altre notari, e los dos priors ensemps ab altre, o ab dos que associats se hajan, puguen fer e tatxar dits actes, e al que per aquells serà axí tatxat, se haja star no obstant dites sospites, de les quals no se'n puga conéixer més nech alias en juhí, sub decreto nullitatis, e haïen de salari per quiscun contracte un sou, ço és sis diners quiscun prior, pagador per aquell qui conexeran haver culpa en dita tatxació, ço és que si lo notari demanarà inmoderat salari, ell haja a pagar lo salari dels dits priors, sin autem que haja a pagar la part recusant de pagar lo salari dit sou.

E si serà lo salari menor de vint sous, paguen a arbitre dels priors lo que menys de un sou los semblarà.

[5] Item, han stablit e ordenat que per quant en la present ciutat de Tortosa és auda antiquissima consuetut de pagar los salaris dels contractes als notaris de aquella, iuxta e segons una scriptura que és stada continuament en la scrivanía de la casa de la dita ciutat, e en scrivanies, estudis de molts notaris de aquella, a la qual alguns ciutadans recusen star, y per tolre que dits notaris no puguen rebre majors salaris dels que honestament e justa poden e deuen rebre, iuxta forma e continència de dita scriptura, inseguints aquella ... en part corre-gint, la qual és justa e honesta, e a rahó molt conforme e antiquissimament observada de tant de temps ençà que no és memòria de hòmens en contrari; per ço declarant dita scriptura de tatxes ajustant e afegint a aquella a les dites tatxes, és stat stablit e ordenat que dits notaris no puguen rebre llurs salaris de ací avant, sinó iuxta forma de les tatxes infrascriptes, les quals stablixen e orden, hajen e sien hagudes per leys e statuts municipals, e per stabliment de la present ciutat, a les quals per qualsevol persona de qualsevol ley, stament e condició sia, se haja star com a costum escrita de la present ciutat.

E són dites tatxes del tenor següent:

Ordinacions e tatxes dels salaris que los notaris de Tortosa han haver iuxta les constitucions de Cathalunya, e costum antiquada de la ciutat de Tortosa, de tots qualsevol contractes, actes e scriptures que en ma de aquells se fermen.

Censals, violaris e sindicats per carregar-se o vendre aquells, e paga los salaris e/o venedor, ex pacto.

—Primo, del censal e/o violari que sia de pensió fins a cinquanta sous, se pagaria fent lo contracte en forma, I ll. - s.

—E si serà de cinquanta sous fins en cent, se paga en forma I ll. X s.

—E si serà de pensió de cent sous fins en a docents sous, se paga en forma II ll. - s.

—E si serà de docents sous fins a cinch-cents sous, se paga en forma II ll. X s.

—E si serà de cinch-cents sous fins a mil, e quant se vulla més sia la annua pensió, han haver en forma los notaris V ll. - s.

—Item, per la carta de gràcia de luir dit censal mort e violari, e de pacte de revendre propietat, se paga al notari cinch sous. - ll. V s.

—Item, per la carta de venda de la penyora, tot salari I ll. X s.

—Item, si algunes universitats e col.legis manlevaran a censal o violari, e per a fer axò faran carta de sindicat, ha haver lo notari per lo trellat que a a fer en forma del sindicat, la meytat del salari a que muntarà la quantitat que s'ha axí manlevar o que serà scriturada a censal o violari. - ll. -s.

E si lo notari exirà de fora per rebre dits actes o altres, haja ultra la tatxació dessus dita, per cascun dia dotze sous. E los jurats per quiscun dia huyt sous. - ll., VIII s.

Testaments, codicil.ls e donacions per causa de mort.

—De mil sous fins a deu milia. I ll., - s.

—De deu milia fins a cinquanta milia. II ll., X s.

—De cinquanta milia fins a quant muntar puxa, cinch lliures. V ll., - s.

—E fa a notar qu en la dita ciutat de Tortosa se serva la dita constitució de testaments, e.s paguen vint sous per lo menor salari de testaments e codicil.ls, jatsia los béns del testant no pugen a cinquanta lliures.

Publicacions de testaments o codicil.ls.

—Item, la publicació del testament o codicil.lo entre lo acte e les peatges, haja lo notari cinch sous per lo acte e peatges de la publicació. - ll., V s.

Inventaris.

—E semblant tatxasió és servada en los inventaris que en los testaments, la qual tatxa ya és dessus expressada. -ll., - s.

—E més avant, si lo notari treballarà dins la ciutat, vila o loch, ahon seran domiciliats en scriure los testaments o codicills, e los inventaris, han los notaris e lurs jurats [cinch] sous per dia. Si, emperò, treballaran fora lo loch de llur domicili, hajen per dia deu sous. E encara quatre dines per quiscuna fulla o charta de forma de full, de letra de notal. E dos dines per carta, de quatre chartes lo full. Emperò, si lo notari conex que no ha stat en lo inventari, totes les dietes complides. Si stat haurà mig jorn, prenga tot lo salari dels peatges. E si haurà stat un poch solament, prengua de cinch jornals los quatre.

—Item, algunes vegades s'esdevé sobre los salaris dels inventaris que la part pagarà lo mig salari al notari, ab voluntat del notari, com altrament sia en libera voluntat del notari de fer-se pagar dits actes, e dels salaris íntegres de aquells, liurant a les parts los actes en forma, e no.n voll trellat. E après per temps vol-ne un trellat en paper o en pregamí autèntich, pach lavors, si serà auctenticat lo compliment de dits inventaris.

Encants.

—Dels encants haja lo notari e puixa pendre de salari per carta de trellat, de forma major de letra de actes de cort huyt dines. -ll., s. VIII.

De trellat de forma de quatre cartes lo full, quatre diners per carta. - ll., s. IIII.

E no resmenys haja lo notari de aquells rebedor per liura del procehit dels encants quatre diners. -ll., s. IIII.

E no haja dretes ni peatges.

Cartes nupcials.

- Fins a mil sous se paga per lo marit e per la muller egualment. -ll., VIII s.
- De mil sous fins a dos milia. -ll., X s.
- De dos milia sous fins a quatre milia. -ll., XV s.
- De quatre milia fins a deu milia. -I ll., - s.
- De deu milia fins a vint milia. II ll., - s.
- De vint milia fins a quant se vulla. II ll., X s.

De sentències arbitrals e judicials.

—Per les cartes que.s fan en pública forma, axí de sentències judicials com arbitrals, se paga segons dessus és ordenat en los censals morts e violaris. Entés e declarat que dit salari de sentències se haja a contar o pagar al notari del que contendrà la sentència, e no les demandes fetes per les parts. E que lo notari pugua demanar e rebre dits salaris de quiscuna de les dos parts, liurant en pública forma dites sentències a aquells.

Vendes. Permutacions. Transaccions. Insolutum dacions. Donacions. Divisions e/o particions e alienacions.

—Costum e pràctica és entre los notaris públics de Tortosa, tenguda, feta e servada de lonc temps ençà, que de totes cartes cartes de vendes insolutum dacions, permutacions, qualsevol donacions, transaccions, divisions e/o particions o altres contractes de qualsevol alienacions, axí de propietats com de morabatins, censos, drets e censals qui.s fan en poder de notaris de dita ciutat, e paguen als notaris en poder de qui.s fan los dits contractes, segons lo preu o valor de aquelles propietats e coses dessus dites seran, ço és que si pugen los preus o la valor de aquelles propietats e coses venudes a quantitat de mil sous, o més avant, que lo primer millenar de sous haja lo notari del comprador, o adquiredor de les dites propietats e coses venudes dos florins corrents, valents vint y dos sous. E si serà més, haja e puga pendre e haver de quiscun altre millenar de sous, deu sous, ultra los dits dos florins.

E en los dits salaris són compreses les èpoques qui.s seguxen dels preus de les dites compres in solutum dacions e permutacions. E si serà de mil sous enjus, diminuesca porrata dels dits vint y dos sous ab sa èpoqua, declarat que jatsia se disminuesca porrata dels dits dos florins lo salari dels dits actes, com és dit, emperò essent la venda de menor preu que lo salari hagués ésser menys de huyt sous, en tal cars haja haver lo notari per lo menys dits huyt sous, com tantes clàusules se possen per lo notari en dita venda menor com en la venda en la qual lo preu és de cinquanta lliures o més. Es ver que lo notari ha del primer que li demanarà alguna divisió lo salari íntegre de aquella, stimant la vàlua de totes les parts e coses en dita divisió contengudes.

E de quiscú dels altres, qui après li demanaran carta de la dita divisió, altre salari jungar de aquella, segons és acostumat en los arrendaments, capítols

matrimonials, stabliments e altres cartes, de les quals se poden fer moltes cartes, restant tots temps facultat al dit notari de poder cloure e liurar dits actes a les parts per exacció de sos salaris.

Possessions.

E si altres cartes de possessions o altres qualsevol ne resulten, són pagats los dits notaris degudament de aquelles coses cinch sous, o sis o més a conenxa dels priors dels notaris. -ll., V s.

Stabliments e reduccions de censos e drets.

Item, de dos contractes de stabliments e reduccions de censos e drets trets en forma pública en pregamí, se paga deu sous, ço és cinch sous per quiscuna part. E si no exiran fins a la hu, haja lo notari sis sous. E açò fins en cinquanta lliures qui valiga la propietat stablida. - ll., VI s.

E si valia més, ço és fins en cent lliures, haja lo notari per lo un acte de stabliment deu sous. -ll., X s.

E per los dos stabliments o reduccions en sa forma pública expeditis, vint sous. -I ll. - s.

E si valia més, hagut sguart a la entrada, e a la valor de la propietat e del cens que s.i carrega, serà lo salari de aquells com de les vendes.

Arres de vendes.

Item, de cartes de arres, de vendes o altres alienacions de propietats, rendes o censos, morabatins, se paga lo quart del salari de les vendes.

Vendes de yoyes, mercaderies e béns mobles.

Item, de cartes de vendes de yoyes, e de qualsevol natura de mercaderies, e de qualsevol béns mobles, se paga per lo primer millenar de sous deu sous. - ll., X s.

E de quiscun altre millenar de sous que pugarà més avant cinch sous. - ll., V s.

Vendes de sclaus.

Item, de vendes de sclaus o slaves, ab la àpoqua del preu, se paguen de huyt fins en deu sous, hagut sguart al preu de.l sclau. -ll., VIII s. / -ll., X s.

Vendes de navilis.

Item, de cartes de vendes de naus, navilis e altres fustes qui.s fan en poder dels dits notaris, se paga la mittat de lo que paguen de salari les honors e propietats e possessions.

Vendes de servituts.

Item, de vendes de servituts de particular a particular, fetes de qualsevol coses, se paga cinch sous. -ll., V s.

Donacions de censals e heretament de dines e béns mobles.

Item, de cartes de donacions de censals morts e violaris qui.s fan entre vius, se paguen segons los salaris tatxats per constitució de les vendes e compres dels dits censals morts o violaris dessus ja expressats.

E semblant tatxació és de donacions e heretaments fetes e fets de qualsevol quantitats de peccúnies e béns mobles ... donats contemplacione matrimonii vel alias.

Agermanaments.

Item, de chartes de agermanaments, si compendran propietats o heretats, són paguats los notaris segons les donacions de propietats dessus ja tatxades. E si convendra censar censos, rendes o violaris, quantitats de peccúnies o béns mobles, són paguats segons les donacions dels censals.

Arrendaments.

Per qualsevol contracte de arrendament, si exirà en forma, per molt que puge no puga pendre lo notari de cent sous ensus. V ll., - s.

E si puga fins a cinquanta e cent lliures, e exirà en forma, haja lo notari dos florins. E si no exirà en forma, puga haver lo notari deu sous, fins en quantitat de cent lliures, havent notat dit acte. - ll., X s.

E si pugará de cent lliures fins en dos-centes, tres florins.

E fins en cinch-centes lliures, quatre florins. IIII florins.

E si no exirà en forma el notari, haja lo notari dos florins. II florins.

E fins en mil lliures cent sous, si exirà en forma. V ll. - s.

E si no exirà en forma, havent-lo notat, tres florins. III florins.

Declarant que lo notari té haver los dits salaris de arrendaments, de la part que primer lo.y demanarà. Restant tots temps en libertat, facultat al dit notari de exigir sos salaris íntegres de quiscuna part, liurant aquells a aquelles los actes de arrendament en forma. E si après la altra part qui no haurà pagat tot lo salari, com és dit, de aquella. E si ex transverso. Et pro interesse suo algú demanarà dit acte de arrendament, que aquell tal axí demanant dit acte, pague tot lo salari de dit arrendament al dit notari, axí com si fos altra de les parts de.l arrendament.

Segones eviccions.

Item, de cartes de segones eviccions, se paga la mittat del salari de la venda.

Consentiments.

Item, de cartes de consentiments qui fassen per mullers o aquells a qui les coses que.s alienen són vinclades, se paga lo quart del salari de les vendes, puix no sobrepuja dit salari més de dos florins.

Regonexenses.

Item, de cartes de regonexenses qui.s fan de arrendaments, compres de propietats qui són fetes per a obs de altres persones, de propietats, censals morts, rendes, violaris o altres deutes, si la cosa regoneguda pagarà salari complit, ha lo notari la quarta part del salari complir qui pertanyerà per rahó del contracte de la cosa regoneguda. E si pagarà a la tatxació migera, ha lo notari la terça part. E si pagarà a la menor tatxació, ha lo notari mig salari.

Apoques ab cessions ad tuendum res emptas.

E semblantment són paguats los dits notaris de àpoquesab cessions fetes quo ad tuendum res emptas.

Resilicions de vendes.

Item, de cartes de resilicions de vendes, donacions e altres alienacions, e paga lo quart del salari de la venda o altra alienació.

Indempnitats.

Item, de cartes de indempnitats de censals morts, violaris e deutes deguts ab cartes, en que sien les clàusules dels censals o violaris. E si seran deutes simples, són paguats dits notaris segons la tatxació de les cartes dels dits deutes. Si, emperò, seran tals indempnitats ab les clàusules ab que són assegurats dits deutes, car si les dites indempnitats eren ab clàusules de censals, encara que los deutes sien assegurats sens aquelles, tal indempnitat se paga segons la tatxació dels dits censals e violaris.

Adicions e repudiacions de heretats.

Item, de adicions de heretats e repudiacions de aquelles, fetes per hereus seus o strany, se paguen sis sous. - ll., VI s.

Concessions de fadigues e consentiments de permutes de beneficis.

Item, de cartes de concessions de fadigues e consentiments de patrons de beneficis e retencions per fadigua, se paga tres sous. - ll., III s.

Feus e gratificacions.

Item, de instruments de feus se paga vint sous, e de gratificacions qui.s fan per alcun sennor o algun vassal, altres vint sous. I ll., - s.

Cartes precàries e capbrevacions.

Item, de cartes precàries de cases censides e possessions, e de censos, se paguen segons la taxa dels stabliments. - ll., V s.

E de quiscuna confessió o capbrevació feta per lo emphiteota al senyor directe auctèntich, se paga tres sous y mig per quiscuns. - ll., III s., VI d.

En axí que si seran tres o més confessions, e jatsia lo notari les posse sots una clàusula, pugua haver per quiscuna dits tres sous e mig.

Títol de prevere.

Item, de títol de prevere se paga al notari deu sous. - ll., X s.

Encarregaments e/o adossaments de censals e dacions de fermança.

Item, de encarregaments e adossaments de censals o violaris creats, se paga segons les vendes de dits censals e violaris. E de constitucions, debitoris e fideiussions se paga segons la tatxació dels deutes en que.s obliguen, referint-ho a la tatxació dels debitoris.

Specials obligacions.

Item, de specials obligacions qui.s fan a part o per afegir a la seguretat o per altra rahó en censals o violaris o altres deutes e assignacions de censos e loguer de propietats, se paga mig salari de la venda del censal o violari.

Arres de matrimoni.

Item, de cartes de arres de matrimoni se paga la meytat del salari del spoli.

Capítols matrimonials.

Item, per qualsevol contracte de capítols matrimonials, ultra lo salari de les cartes qui resulten de aquells, se pague axí com de les vendes e compres de propietats dessus ja tatxades.

E si no exiran en forma los dits capítols e seran notats, ha lo notari mig salari dels dits capítols matrimonials entre les dues parts, ço és del marit e de la muller. E la altra part lo quart del salari de les cartes qui resulten dels dits capítols de aquella part per qui fan, e aquí han sguart a pagar.

E si les cartes són comunes, han sguart a pagar entre les dos parts. E ha lo notari lo dit quart del salari entre les dos parts, e dit quart de salari se pagarà axí quant les dites cartes seran continuades en prothocoll o notal, ab inserta del capítol per lo notari esparses dels dits capítols matrimonials. E si alguna de les parts, o altra persona, demanarà alguna carta en forma pública e requerrà ésser-ne feta fe de alguna de les cartes resultants dels dits capítols, declarant que per ço no sia levada facultat al notari, havent rebuts dits capítols e ... demanar tots sos salaris íntegres, liurant los actes en forma pública al marit, per ell e per sa muller, en tal cars ha haver lo notari tot lo salari de la carta que demanarà en forma. E si requerran ésser-ne feta fe, és en libertat del notari fer-ne fe, axí de la carta que li demanaran com de altra qualsevol carta o contracte. E fahent-ne fe ha lo notari de la carta que farà fe mig salari. E de altra part ha haver lo mig salari dels dits capítols matrimonials. E lo quart de les altres cartes resultants dels dits capítols, en la forma damunt dita.

E si demanaran los dits capítols en forma pública alguna de les dites parts, o altra persona restant com és dit, permís al notari de poder demanar los salaris deius scrits, e altres sens aquells dits capítols, actes e contractes, ésser demanats de qualsevol de les dos parts o més fermants dits capítols, ha haver lo notari del dit marit o de altra persona qui aquells demanaran lo salari íntegrament dels dits capítols. E de altra part lo mig salari de totes les cartes resultants de dits capítols, si notades seran, prenent en compte lo quart, si serà stat paguat, o altra qualsevol quantitat que serà stada pagada o bestreta per los dits capítols, o per les dites cartes resultants dels dits capítols, bul.les sien fermats en poder seu o de altre notari de qui regesqua les notes o scriptures.

E si los dits capítols e altres actes de aquells resultants seran exits en forma, a instància de qualsevol de les parts o persones tenint interés en aquelles, e en après demanaran dits actes les matexes part o parts, o persona o persones, o successors lurs, altra y altra en forma ha haver lo notari solament mig florí dels dits capítols e actes, e no més avant.

Constitucions dotals.

Item, de constitucions dotals fetes ab capítols matrimonials, se paga segons la tatxa dels spolis e cartes nupcias supra tatxades.

Regonexenses de béns parafernals.

Item, de reconexenses dels béns parafernals se paga segons la tatxa prop dita.

Debitoris ab clàusules de censal.

Item, per los contractes debitoris, en los quals les parts volen les clàusules dels censals, sia servada la tatxa dels censals, hagut emperò respecte que si devallen de vendes e compres, que lo notari matex haja rebudes e fetes en forma, là-donchs no puixa pendre fins en vint lliures onze sous. - ll., XI s.

E fins en cinquanta lliures, quinze sous. - ll., XV s.

E de cinquanta lliures fins en cent vint sous. I ll., - s.

E de cent fins en dos-centes, trenta sous. 1 ll., X s.

E de dos-centes fins en cinch-centes quaranta sous. II ll., - s.

E de aquí avant, quant se vulla qui puge, no puxa pendre sinó cinch florins. E açò, com és dit, si lo notari rebedor de tal debitori haurà rebut la venda de hon devalla dit debitori, e feta la haurà en forma, car altrament és declarat que sia servada la tatxa dels tals debitoris, com la tatxa dels censals com dit és dessus. V florins.

Debitoris simples e de préstechs, cambis, e de preus de animals.

E per los contractes debitoris usitats de preus de animals, ab special obligació, fermances, renunciació de son for e altres clàusules executòries e semblants, de cinquanta lliures se paga en forma onze sous. - ll., XI s.

E de cinquanta lliures fins en cent lliures vint sous. E si més serà lo debitori, sia observada la tatxa precedent. I ll., - s.

E de cinquanta lliures enjus, si serà de deu lliures o deu florins, sis sous. - ll., VI s.

E de vint lliures poch més o menys, huyt sous. - ll., VIII s.

E fins en trenta lliures et sich de singulis, a bon àrbitre dels priors dels notaris. E axí matex sia servat si serà mutui, cambi vel alias. E si seran debitoris simples sens les clàusules executòries, se paguen fins en cinquanta lliures, cinch sous e mig. E si pugará a maior quantitat, serà lo salari la mitat del salari de la present tatxa, segons a quina quantitat pugará. ll. V., s. VI.

Emperò, si se farà ceda auctènticha en paper, de qualsevol dels dits debitoris, puga rebre lo notari quatre sous de salari, ara lo debitori de poqua o de molta quantitat sia. - ll., III s.

Comandes.

Item, en los contractes de comandes que.s faran racione depositi vel comande pure aut alias, sia feyta tatxa, axí com en los contractes de deutes dessus més prop tatxats.

Cessions ab àpoques e sens elles, e insolutum dacions de peccúnies.

Item, en les cessions que.s faran de deutes simples, sia servada la tatxa dels debitoris simples. Si, emperò, seran les cessions de deutes ab clàusules de censal o de contracts de censals o censos o altres rendes e drets, sia servada la tatxa dels debitoris ab clàusules de censal dessus tatxats singuli suis singulis refferendo.

E si seran àpoques ab cessions o in solutum dacionis de quantitat de pecunia, fins a quantitat de cinquanta lliures, huyt sous. - ll., VIII s.

E de cinquanta lliures fins en cent, quinze sous. - ll., XV s.

E de cent lliures fins en dos-centes cinquanta lliures, vint i dos. I ll., II s.

E de dos-centes cinquanta fins en cinch-centes lliures, trenta tres sous. I ll., XIII s.

E si muntará a major suma, per quiscun millenar de sous que muntará més, se paga cinch sous. - ll., V s.

Intimacions.

Item, per la intimidació de la cessió, haja lo notari ab los peatges dins la ciutat en forma pública tres sous. - ll., III s.

E si serà intimada a dos, a quiscú en son loch haja cinch sous per tot. E si no exirà en forma haja tres sous. - ll., III s.

E si lo notari irà fora la ciutat, haja dotze sous per los peatges, com dit és dessus, en la tatxa dels censals, e per la carta tres sous.

Perdonaments de mort e desenculpaments.

Item, de remissions e perdonaments de mort, si seran fets o fetes a home de baixa condició, se paga un florí e mig. I ff. mi.

Si serà cavaller, gentil home o ciutadà honrat o altre home opulent, dos florins e mig. II ff. mi.

Si a noble o baró quatre florins. IIII ff.

E si seran més de hun, en una matexa carta, tots delats de un crim, als quals sia feta tal remissió, o perdonament per quiscú dels altres, si serà de baixa condició hun florí. Axí, emperò, que per molts que en una matexa carta sien remessos o perdonats, no.s paga més avant de sis florins. VI ff.

E de cartes de desenculpaments qui.s fan per alguns injuriats o dampnificats, se paga la mittat de dites tatxes.

Diffinicions de administracions o de vincles.

Item, de qualsevol diffinicions que sien fetes de part a part de qualsevol administració e tota altra cosa, sia fet axí mateix, e servada la tatxa com dels arrendaments.

E si no exirà en forma, sia fet e servat com dels salaris dels dits arrendaments. E si serà feta per una part solament, pax axí matex la part per qui farà la tal diffinició lo salari de aquella, axí com en los arrendaments.

E si serà de cinquanta lliures en avall, sia disminuït pro rata.

Entés que los dits salaris se puxen per lo notari exigir de quiscuna part en les diffinicions fetes, ad invicem, segons en los arrendaments.

Excepte que és ordenat que de diffinicions de vincles, e de part de heretat o legítima qui.s fan per fills e pares, e a mares, se pague lo quart del salari en què recauria la cosa donada, diffinida o remessa.

Luicions, desobligacions de censal e reduccions de pensions de censals de major o menor pensió fetes.

Item, de qualsevol luicions e quitaments de censal o violari fins en cinquanta lliures V sous. - ll., V s.

E de cinquanta lliures fins en cent, VIII s. -ll., VIII s.

E de cent lliures fins en mil, e quant se vol puge X s. - ll., X s.

Declarant que si algú per lo senyor de algun censal era diffinit de algun censal mort o violari, eximint aquell de la obligació de dit censal, restant lo censal quant a altres obligats, il.lés o desobligària alguna fermança o principal obligat en censal o deute, pague lo quart del salari del contracte de censal d'aquell qui serà absolt o diffinit.

Axí matex sia paguat lo notari de qualsevol contractes, de reduccions de pensions de censals fetes, de major pensió a menor.

Apoques.

Item, de àpoques de grans sumes qui no són de preus de compres de propietats o stabliments, o de altres compres, se paguen los salaris següents, ço és fins en cinquanta lliures un sou. - ll., I s.

E fins en cent lliures dos sous. - ll., II s.

E de cent lliures fins en trescentes lliures, cinch sous. - ll., V s.

E de trescentes lliures fins en cinch-centes lliures, se paga deu sous. - ll., X s.

E de aquí avant augmentant pro rata.

E si títols hi haurà, pague un sou per quiscun calendari, la part a qui la àpoqua serà fermada. - ll., I s. pro calendari.

Restitucions de propietats.

Item, de cartes de restitucions de cases, propietats e censos, se paga sis sous. - ll., VI s.

Separacions.

Item, de cartes de separacions quo adsorum et mensam, se paguen vint sous. I ll., - s.

Vendes de usufruyt e locacions.

Item, de cartes de vendes de propietats a usufruyt e de loguers de propietats, se paga mig salari de ço que.s acostuma pagar per rahó de les cartes de vendes perpètues de honors e possessions.

Afermaments.

Item, de cartes de affermaments se paguen huyt sous. - ll., VIII s.

Emancipacions manumissions e franqueses de catius.

Item, de emancipacions qui.s fan per pares o altres ascendents de llurs fills, o altres descendents, e de manumissions e franqueses e libertats fetes a catius. E de cartes de gràcia fetes a catius donats a talla, o no talla, o a cert temps, se paga un florí, ço és onze sous. I fl.

Regonexenses, renunciacions e remissions de algun temps a catius.

Item, de regonexenses fetes per lo sor. a catius, après que han complit algun temps que be e lealment an servit lo temps per lo testador leixat o per ells ordenat.

E de renunciacions e remissions que.s fan per hereus a catius, de algun temps que lo testador volrà que servissen, se pague sis sous. - ll., VI s.

Amortitzacions.

Item, de cartes de amortitzacions de propietats o morabatins e/o censals, censos, se pagarà segons la tatxació dels censals mort o violaris.

Compromissos.

Item, per qualsevol compromís, si exirà en forma pública, si serà de valor o stima de cent lliures fins en dos-centes cinquanta, vint sous. I ll. - s.

E de dos-centes cinquanta fins en cinch-centes lliures, tres florins. III fl.

E de cinch-centes lliures fins en mil, dues lliures e no pus de aquí avant. II ll., - s.

E si no exirà en forma e serà notat, pague mig salari.

E que lo notari puga demanar e haver dits salaris de quiscuna de les dos parts.

Correccions de sentències.

E semblant se paguen les correccions o interpretacions qui.s fan de dites sentències arbitrals.

Paus e treves.

Item, per contracte de pau final o treues, se pague onze sous entre les dos parts. - ll., XI s.

Actories.

Item, per una actoria o procura ad lites que no.y haja inserta, se pagua tres sous en forma pública. - ll., III s.

E si serà ab alguna inserta puga exhigir set sous. - ll., VII s.

Procures e sindicats.

Item, per una procura o sindicat yconomat general, ab expedició de moltes clàusules e poders, deu sous o onze sous. E si té un pregamí vint sous, o vint e dos sous. I ll., II s.

E més o menys, a conexença dels dits priors de notaris.

Trellats autèntichs.

Item, per un trellat autèntich de algun contracte sia pagat al notari segons serà gran o poch cinch sous, huyt sous o quinze sous. E més a conexença dels dits priors dels notaris.

Reparacions.

Item, si lo contracte qui serà exit una volta, serà demanat altra vegada, per aquell qui tal haurà hagut, sia pagat mig salari.

E si per altri serà demanat a fer expedir, sia lo notari íntegrament paguat del salari de aquell. E si serà feta reparació sive ne paguats cinch sous.

De adopcions e arrogacions e offercions.

Item, de acte de fills adoptius qui.s fan per stranys se paguen onze sous.

E si.s faran per avi o altre, que lo adoptat vingua ensemps ab sos béns en potestat del adoptant.

E de arrogacions són pagats los notaris segons la vàlua del patrimoni del adoptat o arrogant.

E segons les donacions de propietats desus tatxades.

En semblant manera són paguats los notaris de offersions o proffessions si seran dels béns tantum.

E si seran simpliciter de la persona tamen se paga VI sous.

Noliegaments.

Item, de capítols qui.s fan per rahó de noliegaments de naus o gal.leres e altres navilis e fustes, si los nòlits pugaran fins quantitat de cent lliures, paguen un florí.

E de cent lliures fins en dos-centes paguen un florí e mig.

E de dos-centes lliures fins en cinch-centes, paguen per salari dos florins e mig.

E si muntaran de cinch-centes fins en mil lliures, paguen cinch florins.

E de mil lliures fins a qualsevol quantitat, puge deu florins.

E puga exhigir dit salari liurant lo noliegament a quiscuna de dites parts, segons en los arrendaments.

Societats.

Item, de contractes de qualsevol companya ora sia ab capítols vel alias, se paga sicut in arrendamentis supra tatxatis.

Seguretats.

Item, de seguretats marítimes se paga per bestreta del salari, a rahó de dos sous per cabrevar de lliures. E si seran en forma són pagats los notaris dedugament de aquelles, a conexença dels priors.

De letra de cambi.

Item, per la carta de la presentació de letra de cambi e protest de cambis, se paga cich o sis sous.

Cancel.lacions.

Item, per la cancel.lació de qualsevol contracte o acte, que no sia exit en forma, puxa haver e rebre lo notari la mitat del salari que hauria si exia en forma. E si exit serà en forma, pague quatre sous, o tres sous o dos sous, segons lo contracte importarà.

Requestes, protestacions e citacions.

Item, de requestes e protests, si tendran un pregamí en forma, haja lo notari trenta sous, e de aquí avant e enjús, multiplicant o diminuint, a conexença dels priors.

En semblant manera són paguats los notaris de presentacions de processos apostòlics e de gràcies, e comissions apostòliques e de presentacions e citacions fetes en virtut de lettres de comissaris apostòlics e conservados e altres comissaris e jutges.

De presentacions, emperò, e citacions fetes en virtut de letres reals, com sien de menor convinença, han haver los notaris sis o huyt sous. E de presentacions e de tot lo acte de la citació feta curiam romanam se paga dotze sous fins en vint sous, a àrbitre dels dits priors. ara sia expedida la citació in dorso litterarum vel ad partem.

E açò sens les dietes del notari, se exivit extra civitatem, per rebre dits actes.

Apel.lacions.

Item, de apel.lacions interposades de sentències donades per jutges, se paga al notari per la primera fulla de notal escrita, segons se acostuma scriure notals per notaris deu sous.

E per quiscuna altra fulla que muntarà més avant cinch sous.

Trellat de clàusules de testament.

Item, si serà fet trellat autèntich de alguna clàusula de testament, sia pagat lo notari iuxta la valor contenguda en la clàusula, hagut respecte a la valor e salari del testament, ço és si serà clàusula de herència universal, se paga lo quart del salari del testament.

E si serà altra clàusula, pague.s per aquella segons importarà, ço és cinch sous, deu sous o quinze sous, a àrbitre dels priors dels notaris.

E açò ha loch quant lo testament serà exit en forma, car quant no serà exit en forma per qualsevol de dites clàusules demanades, pot demanar e haver lo notari tot lo salari del testament.

Entés, emperò, que lo notari puixa pendre e dega haver, si demanar ho volrà segons dessus és dit, la mittat dels dits salaris en continent que lo testament qualsevol, o codicil, seran testificats.

E si liurarà les cartes en forma pública, ha e pot demanar rebre e haver de les parts dits salaris íntegres, segons desus és dit.

Procures ecclesiàstiques.

Item, de procures qui.s fan per resignar beneficis canonicats o dignitats simpliciter vel ex causa permutacionis, se paga sis sous.

Item, procures qui.s fan per a consentir a imposició de annua pensió, o suppicar de aquella e cosses a açò necessàries, se paga huyt sous.

E si serà ab poder comutar la pensió o règies, paga haver dotze sous.

Item, de procures ad lites ad curiam romanam, se paga sis sous.

Processos apostòlichs de col.lacions.

Item, de processos apostòlichs qui.s fan de col.lacions e provisions de beneficis o canonístichs que són de gran tenor, ab inserta de les bul.les, se paga si són rectoriis, beneficis simples o curats, tres florins.

E si seran de gran vàlua, cinch florins, axí com de canonicats e de dignitats.

Col.lacions.

Item, de col.lacions fetes apostolica auctoritate vel alias, de beneficis e de canonicats e altres dignitats, se paguen si seran rectories o beneficis simples o curats, dos florins fins en tres.

E de canonicats o dignitats, quatre o cinch florins.

Acceptacions.

Item, de acceptacions en virtut de gràcies expactatives, un florí d'or.

Altres processos apostòlichs.

Item, de processos apostòlichs per imposició de pensió fulminats, si és menor de vint lliures tres florins. E si és maior cinch florins.

Item, de processos apostòlichs qui.s fan per unions de beneficis o dignitats, se deuen pagar segons la vàlua dels beneficis, ço és que si los beneficis són de renda, fins en cinquanta lliures, se paga tres florins.

E de cinquanta lliures fins en cent cinquanta, se paga cinch florins.

E de cent cinquanta lliures fins ensus, quant se vulla, deu florins.

Item, de processos apostòlichs sobre dispensacions de matrimoni, se paguen si són persones de condició deu florins.

E si són artistes o menestrals cinch florins, ultra lo procés que serà fet sobre dita dispensació, com se haja fer cum cause cognicione.

Capítols per resignar o permutar beneficis.

Item, de capítols qui.s fan per resignar o permutar beneficis o consentir e imposar pensions sobre aquelles, se deuen pagar hagut sguart als dits beneficis, ço és si són de poqua vàlua, com són rectories, beneficis simples o curats, se deuen pagar dos florins.

E si són canongies o dignitats de sglésies cathedrals cinch florins.

Subdelegacions.

Item, de subdelegacions fetes per comissaris apostòlichs ab inserta de les comissions, quinze sous.

Letres de subexecudors.

Item, de lettres de subexecudors en vigor de processos executorials o altres, se paguen per la primera letra monitòria deu sous.

E si parrà al notari que més ne merexerà haver per ocasió de alguna inserta, sia remès a conexença e tatxació dels dits priors dels notaris.

E per altres que resulten, ço és excomunicatòria agravatòria, creagravatòria e altres dependents de la dita monitòria, per quiscun sis sous.

Possessions.

Item, de possessions de bisbats, abbadiats, priorats, canongies, rectories e beneficis simples o curats, ultra les dietes, se deuen pagar, ço és de possessió de bisbats trenta florins.

E de abbadiats quinze florins.

E de priorats e dignitats deu florins.

E de canongies cinch florins.

E de rectories e beneficis simples tres florins.

De judiciariis actibus.

Item, puixa pendre lo notari per carta de procés, de forma menor, fet per comissió segons és acostumat antiquat, ço és quatre dines per original e tres per còpia, pagadors per quiscuna part.

E de forma major puixa pendre lo doble, e açò entre original e trellat per quiscuna part.

E si trellat del procés no pendran, pach solament per original quatre dines quiscuna part. E si serà comunicat l'original, fan levar per lo paper de la còpia e scrivent, que.s pràtica que és un diner per carta.

E si trellat pendrà auctenticat, pac la part qui tal trellat pendrà per la clausura dos reals, o mig florí, segons quant gran serà lo procés, a coneguda dels dits priors de notaris.

Comissions.

Item, per la letra que.s acostuma de fer en les comissions de comissos haja lo notari cinch sous.

Item, per la comissió ad recipiendum testes, e per la responsiva per quiscuna letra, haja lo notari cinch sous.

Tots los altres actes, contractes, cartes o scriptures qualsevol, se dejen tatxar a conexença, juhí e bon àrbitre dels priors dels dits notaris, les consiències de aquells encarregant-n.i.

Entés, emperò, e declarat, que los dits salaris se paguen als dits notaris, si liuren les cartes en forma pública.

En altra manera han los notaris mig salari dels actes rebuts per ells ad longum notats.

E si sols se volran fer pagar de la aprisia o acte continuat en manual o protocol, han pagar de la prisía o acte continuat en manual o protocol, han dits

notaris de Tortosa dos sous e mig, o cinch sous, o mig florí, o poch més segons que importarà dit acte a àrbitre, e conexensa e tatxació dels priors dels notaris de Tortosa.

Et ista tatxació censualium et violariorum testamentorum sentenciarum, contractuum, instrumentorum et aliorum actorum de super expressarorum, debet observari in presenti civitatis Dertuse et illius termini.

[6] Item, més, han stablit e ordenat per esquivar molts abusos e desòrdens, qui.s porien seguir en les coses deius scrites, les quals no deuen recaure en notari de Tortosa, que no.s puxa fer trellat autèntich, ceda o certificació autèntiques de carregaments de censals, donacions fetes de qualsevol coses, axí en capítols matrimonials com en altra manera, vendes, e de tots altres contractes perpetuats, sens que lo carregament de censal, donació, venda, e tot altre contracte perpetual no isqua en sa pública forma, com aquell tal trellat autèntich no puixa exir acompanyat ab totes aquelles clàusules, pactes, condicions e retencions que són continuades en tota la universal venda, donació, e tot altre contracte perpetual. E açò sots pena de deu lliures, aplicadores la una part al official executant, e les dos parts restants als dits priors de notaris, distribuïdors en jocalies de la sglésia e ymatge de sancta Catherina.

[7] Item, és stat stablit e ordenat, per provehir a la utilitat dels ciutadans compradors de cases e heretats censides, e a la dempnitat dels senyors directes de dites coses censides, que nengun notari de dita ciutat no gose ni presumasca cloure ni auctenticar acte algú fet o fahedor de alienació de les dites coses censides, sens que en la carta que.s auctenticarà primer no.y sia posada la ferma de aquell sor. directe racione diruti domini, en tal carta per ell auctenticadora.

E açò sots pena de deu lliures aplicadores la una part a la senyoria, les altres dos parts a la obra de la casa e monestir de sancta Catherina.

[8] Item, per quant alguns notaris de la present ciutat de Tortosa, poch devots de la tant loable almoyna de sancta Catherina, recusen pagar quiscun diumenge lo diner a.l arrendador e plegador de dita almoyna, segons en la institució e altres stabliments fets en l'any mil cinch-cents e set, de la dita almoyna, són tenguts y obligats, de hon se segueix que no paguant uns los altres, no volen pagar.

E axí vendria dita almoyna anichilar-se e deffer.

Per ço, han stablit e ordenat que si per un diumenge o molts, sens consentiment del dit plegador o priors, no pagaran lo dit diner a la dita almoyna, que los tals notaris, procurant causes, no sien hoyts aliquiditer per los jutges ordinaris de la dita ciutat.

Y açò facen los dits jutges ex eorum officio vel ad partis contra quam agent vel ad prioris vel priorum instanciam, fins tant que per los dits priors o andador sien certificats que ja han pagat lo que devien de.l acapte dominical a la almoyna.

[9] Item, és stat stablit e ordenat que si lo altre dels priors dels notaris de la present ciutat, o los dos, eren inpedits, per lo qual impediment no poguessen regir dit offici de priors, o se haurà o hauran absentar de la present ciutat, que en qualsevol de dits cassos, la hu de dits priors o los dos, puguen nomenar e surrogar en lloch llur altre notari o notaris, que ell o ells volrà o volran, lo qual o los quals axí nomenat o nomenats, durant dit impediment e absència de.l any que seran priors, sie hagut o sien haguts per priors, com aquell o aquells qui al hu o als dos nomenats o surrogats hauran. E tinguen los surrogat o surrogats priors, lo matex poder e.s alegren de aquelles honors e porrogatives que los tals priors surrogants o nomenants tenran e hauran, no obstant qualsevol dret forsan lo contrari disponent.

Volen los dits magnífichs balle e prohòmens, que los presents stabliments duren e hagen fermetat e valor del present dia en vint anys primer vinents e continuament comptadors, del dia que los presents stabliments per los lochs acostumats de la present ciutat seran cridats e publicats.

E si dubte o dubtes dels presents stabliments exiran o insurgiran, volen que aquells sien declarats e interpretats per los honorables balle e prohòmens dessus dits.

Vt. Pedro Vila. Registrata.

Die veneris tercia dicti mensis decembris anno predicto millesimo Dº duodecimo, Bernardus Dragant, curitor et tubicem, juratis civitatis Dertuse retulit se publicasse preinserta stabilimenta per loca solita presentis civitatis voce unius tube prehuntis.

DOCUMENTO 2

1585, octubre, 17

Tortosa

Terceras Ordenanzas del Colegio y Cofradía de Notarios y Juristas de Tortosa.

Archivo Municipal de Tortosa. Libro de «Establiments» nº 15, ff. 104r-112v. Copia coetánea.

Die iovis XVII mensis octobris anno a Nativitate Domini M.C.LXXXV.

Per juhí dels magnífichs micer Andreu Rius, en drets doctor y de micer March Torner, mercader, prior lo any present de la ciutat de Tortosa, present lo magnífich micer Balthazar Llopico de Xixon, regent la ballía de la present ciutat, y en dit nom regent la vegueria de aquella, per defecte dels officials reals de dita ciutat, dins la cort secular de dita ciutat, personalment stants et tribunal

fehents en la manera acostumada de jutjar, instant y requirint lo discret m^o Antoni Bosch, notari, síndich de dita ciutat, fóren adjudicats los presents stabliments, provehint aquells ésser publicats per los lochs acostumats de la present ciutat, los quals són del tenor següent:

Ara hojats que.s fa hom a saber, per manament de la señoria y dels prohòmens de la present ciutat de Tortosa, lo magnífich mr. Baltazar Lopico de Xixon, ciutadà de dita ciutat, regent la ballia de aquella per lo magnífich m^o. Galseran Albañel, balle y alcayt de dita ciutat de Tortosa per la S.C. y real magestad del Rey nostre Señor e los prohòmens dessus dits.

A tot hom generalment, de qualsevol stament e condició sia. Com als regidors e administradors de les universitats, principalment s'esguarde considerar en quinia forma, pau, tranquilitat, humanitat e amitícia entre los ciutadans sia conservada, per ço que aquel bé universal e públich, per lo qual la societat e unió de la ciutat és stada atrobada no peresca, mes entre aquells ab major ubertat, rahiletat, vera charitat, sens la qual és imposible a la divinal magestat plaure; per ço a honor, laor y servey de Nostre Señor Déu Jesuchrist e de la glo[fol. 104v.]riosísima Verge Maria mare sua, special advocada de tota christiandat, molt piadosa, y també ab protectió de la benaventurada sancta Catherina sots presidi e patrona, de la qual lo col.legi davall scrit és fundat, volents en la sosietat, amistat, comunió e hunanimitat del col.legi e professió dels juristes e notaris de la present ciutat vigilanment entendre, dels quals la sciència, consell, regiment e fe de la cosa pública principalment dependeix e de elles en los altres singulars, no altrament que de les fonts les aigües en los rius la virtut preflueix, per tant per reformació de tant insigne col.legi són stats ordenats, provehits e manats los stablimens infrasegüents:

I. Que ningun notari no traga clàusula de ningun acte, que no sia tret en pública forma.

Primerament han stablit y ordenat per molts abusos e desatens que.s porien seguir en les coses dejus scrites, les quals no deuen recaure en notari de Tortosa, que no.s puixa fer treslat autèntich, ceda o certifficatòria auctèntica de carregamens de censals, donacions fetes de qualsevol coses, així en capítols matrimonials com en altra manera de vendes, e de tots los altres contractes perpetuals, sens que lo carregament de censal, donatió, venda, e tot altre contracte perpetual, no ixque en sa pública forma, com aquell tal trellat autèntich no puixa eixir acompanyar ab totes aquelles clàusules, pactes, condicions e retencions que són continuades en tota la universal venda, donatió, e tot altre contracte perpetual. E açò sots pena de X lliures, applicadores la una part a.l official executant, e les dos parts restans als dits dos priors de notaris, distribuïdors en jocalíes de la sglésia de santa Catherina.

II. Que ningun notari puga cloure acte de venda de propietat censida, que no.y sia posada la ferma del directe señor.

[fol. 105r.] Item, és stat stablit y ordenat per proveir a la utilitat dels ciutadans compradors de cases e heretats censides en la indemnitat dels señors directes de dites cases censides, que ningun notari de dita ciutat no gose ni presumesca auctenticar acte algú fet o fahedor per alienació de les dites coses censides, sens que en la carta que auctenticarà primer no.y sia apposada la ferma de aquel senyor directe, racione directi dominii en la carta per el auctenticada. E asò sots pena de deu lliures, applicadores la una part a la señoria e les altres dos parts a la obra e casa del monestir de sancta Caterina.

III. Que los notaris qui no pagaran a la almoyna de santa Catherina no puguen praticar.

Item, per quant alguns notaris de la present ciutat de Tortosa, poch devots de la tant loable almoyna de santa Catherina, recusen pagar algun diumenge lo diner a.l andador e plegador de dita almoyna, segons que per la institució e altres stabliments fets en lo any M. D. e set de la dita almoyna són tenguts y obligats. De hont se siguix que no pagant uns, los altres no volen pagar, y així vendria dita almoyna aniquilar-se e desfer.

Per so han stablit y ordenat que si per un diumenge o molts, sens consentiment del dit plegador o priors, no pagarà lo dit diner a la dita almoyna, que tals notaris procurant causes, no sien oïts aliquiditer per los jutges ordinaris de la dita ciutat.

E açò façen los dits jutges ordinaris *ex eorum officio vel ad partes contra quam agens in litte vel ad priores vel priorum notarii instanti* fins tant que per los dits priors o andador sien certifficats los jutges ordinaris que ja han pagat lo que devien al recapte dominical a la almoyna de santa Catherina.

III. Que los priors puguen en lur absència e/o impediment surrogar altres dos priors.

[fol. 105v.] Item, han stablit y ordenat que si lo altre dels priors dels notaris de la present ciutat, o los dos, eren impeditos, per lo qual impediment no pogessen regir dit offici de priors, o se haurà o auran absentar de la present ciutat, que en qualsevol de dites coses la hù de dits priors o los dos, puguen nomenar a surrogar, en lo que lur altre notari o notaris que el durant dit impediment o absència de.l any que seran priors, si agut o sien aguts per priors, com aquell o aquells qui ha hù o als dos nomenats o surogats hauran.

E tinguen los surrogat o surrogats priors lo mateix poder, e s'alegren de aquells honors e prerogatives que los tals priors surrogats e nomenats tenran e hauran, no obstant qualsevol dret forsan lo contrari disponent.

V. Del col·legi y societat dels juristes y notaris de Tortosa, sots protecció de la benaventurada sancta Catherina.

Item, han stablit y ordenat que tots los juristes y notaris qui ara són o per temps seran en la present ciutat de Tortosa, sots protecció, invocació y patrocini de la benaventurada sancta Catherina, tinguen y observen y sien tenguts tenir y observar col·legi, societat e companyia, segons que fins así han bé acostumat, en lo qual tots los notaris qui són de les dites professions, per lahor y servey de Nostre Senyor Déu, e per millor conservació y concòrdia de aquells, sien tenguts la vespra de sancta Catherina, après dinar, anar a les vespres o completes, les qualls se diran en la sglésia de sancta Catherina de la dita ciutat, e aquí solempnisar la dita festa e vespres, segons que millor quiscú porà, e en lo dia e festa de la dita sancta anar a la misa e vespres en la dita sglésia hont lo offici divinal se farà solempnement, com és acostumat.

E après dita festa, lo dia següent fer y selebrar lo aniversari daval scrit immediadament los priors del dit col·legi qui de present són o per temps seran, en la forma e manera daval scrites, sots pena de deu liures a la dita patrona [106r.] e coses pïes de aquella applicadores, sien tenguts de elegir y nomenar en priors qui en loch de ells succehesquen, tres hòmens del dit col·legi, los que millors los semblarà, ço és un juriste e dos notaris, los quals sien priors en tot aquell any següent, fins en la altra festa de sancta Catherina del dit col·legi, e preseesquen en totes honors e ajuts ha tots los altres dit col·legi qui no seran oficials reals o de la ciutat, e hagen facultat de executar los presents y daval scrits stabliments, segons que davall se conté, no obstant los costums o privilegis de la ciutat de Tortosa lo contrari disponens, los effectes de aquells durant lo temps dels presents stabliments.

VI. De la forma com se ha de pagar a la confraria de sancta Catherina.

Item, han stablit y ordenat que quiscun juriste, notari, scrivens, procuradors, consíndichs e qualsevol notari apostòlich, ayxí eclesiàstich con seglar, que usarà en molt o en poch de son offici en la dita ciutat de Tortosa, haga e sia tenguda de donar e pagar ab les compulses daval scrites als dits priors elets, o algú per ells y serà deputat, col·lector o andador quiscuns anys, quatre sous quatre diners, en la forma daval escrita. E aquells servexquen en fer y solempnizar los dits officis divinals e sermó, cantors, orgue, beneytes solempnament, e los ciris o antorges per a dita confraria, e per pagar les charitats de un aniversari celebrador en la dita sglésia de sancta Catherina per ànimes dels juristes e notaris, e de tots los altres confreres qui en dita confraria pagaran e per tots los fells defuncts, en los quals aniversari e solempnitats de vestra de festa e festa, tots los juristes, notaris, scrivents, consíndichs e procuradors, sien tenguts y obligats ésser presents, e los que y faltaran encórreguen en pena de tres sous quiscun

acte d'ells sobredits en que mancaran, la qual pena sia convertida en [fol. 106v.] aquelles obres pies de cera o alias que als priors novells serà ben vist, e dits priors novells hajan e sien tenguts de executar dita pena, segons que dejus se dirà, contra tots aquells que los priors vells quiscun any los duran, en memorial en la speditió de sos officis ésser en correguts en dita pena o penes, sens detentió alguna, sots la pena de son jurament, los quals sobredits quatre sous quatre diners sien tenguts y obligats de pagar tots los sobre dits, ço és un diner quiscun diumenje, o no volent pagar lo dit diner, pagen trenta dies ans de la festa de sancta Catherina quatre sous als dits priors, col.lector o arrendador de aquells, sots pena de cinquanta sous, en la qual incórreguen de continent que interpel.lats per dits priors andador o col.lector, dins dits trenta dies recusaran pagar aquells. La qual pena sia executada en la forma contenguda en lo següent capítol.

VII. La forma de la executió fahedora contra los qui recusaran pagar a la sancta confraria.

Item, han stablit y ordenat que si algú o alguns dels sobredits juristes, notaris, scrivens, consíndichs o procuradors recusaran pagar los dits quatre sous quatre diners en la forma ja dita, sien compel.lits y forsats en pagar aquells e la sobredita pena e sien executats per los dits priors o andador, en així que açò la requesta d'ells o de.l hù dells magnífichs veguer o sotsveguer sens algú altre juhí sien tenguts de donar y liurar als dits priors o col.lector, los missatges e nuntios que voldrà, he en aquells manar que executen aquells qui pagar recusaran, segons dalt stà specificat. E los dits priors y col.lector façen e puixquen fer vendre les penyores e los preus rebre, en nom e per parts de tot lo col.legi, e les vendes per aquells instades requests, sien de tanta efficàtia y valor com si per sentència dells honorables jutges ordina[107r.]ris en cosa jutiada fossen executada, tota appel.lació remoguda e no admesa, volent sia cars totalment inappel.lable e per quant la dita paga és carithativa, que en ser acomplit aquella, si als priors o col.lector de aquella seran ben vist, puixen ésser compel.lits los recusadors ab juí e sentència de.l honorable official eclesiàstich e ab sensures de aquell.

VIII. De la ordinatió com se distribuirà lo que restarà a la dita almoy-na, complides coses sobre e daval scrites.

Item, han stablit y ordenat que si dels dits quatre sous y quatre diners pagadors per quiscun dells sobredits juristes, notaris, scrivens, procuradors o consíndichs o alias, sobrarà alguna cosa en poder dels dits priors o col.lectors, que sia en libera facultat dels dits priors despendre tot ço e quant sobrarà en coses pies o en la obra de sancta Catherina, o en lo que voldran, ab que sia cosa pia, com millor los semblarà, o a els serà ben vist.

Volent emperò que los dits priors o col·lectors, exhigida la sobredita quantitat dins un mes après serà finit son offici, sien tenguts donar compte e fer rahó als dits priors que entraran e depositar e metre en poder de aquells si res sobrarà, e aquells hajan poder e facultat per tot lo col·legi en diffinir-los e perdonar dits comptes puxen per dits priors nous ésser distrets, compellits e forçats, axí ab interposicions de penes fins en suma de vint sous, e fer executar aquells, com en altres maneres a ells ben vist los serrà.

VIII. Que los que injurien de paraules o alias als priors, encórreguen en certa pena.

Item, si per ventura algú o alguns del dit col·legi, de paraula o alias, se deshonestarà en alguna manera contra dits priors [107v.] o col·lector o ajudador, han stablit y ordenat que los priors hajan facultat e poder de mulctar aquell o aquells que irreverentment los tractaran en sinch sous. E si perseveraran en deu sous.

E axí augmentant segons que mereixerà la contumàcia e la calitat de inho-bedient, la qual pena sia executada segons desus adquisida: lo ters a.l injuriat, lo ters al senyor Rey, en lo ters altre al dit col·legi, deduhides de comú les despeses. E lo magnífich balle o son lochtinent o lo magnífich veguer per absència e impediment de aquelles, a.n aquell tal li puga fer procés, així pròpiament com si aurà injuriat o maltractat un dels oficials reals.

X. De la electió dels priors e de son jurament.

Venint a la forma de la electió dels priors dessus dits, han statuhit y orde-nat que los que de present són priors e seran de aquí avant, lo sendemà de santa Catherina après lo aniversari, en lo qual aniversari, segons desús és dit, hajan e sien tenguts entrevenir tots los juristes e notaris sots la dita pena de tres sous.

E sien tenguts de ajustar e convocar ensems ab tots los notaris que s.i trobaran en la casa e/o apartament de la casa de santa Catherina, hont quiscun any ajustar-se acostumen, e qui hagut lo primer parlament, consell e col·loqui ab dos dels juristes e tres notaris dels pus antichs que.y seran, elegesquen e depu-ten en novells priors aquell juriste e notari qui millor los semblarà als tots o a la major part de aquells, en ayxí que après que seran elets entre ells per los priors notaris pus antich, hajan ésser nomenats e publicats públicament e alta, per forma que tot hom sàpia que són priors e usen e hajan facultat de les prerogatives, honors e preheminències desus dites, los quals dins dos anys no.y puyxen tornar [108r.] e sia en facultat e poder de tatxar tots e sengles treballs, actes e contrac-tes, axí que lo prior dels juristes haja e puixa taxar los treballs dels juristes e los priors dels notaris hajan e puixen taxar los treballs del notari a la taxatió dels quals se haja ha estar e sien tenguts per ordinaris en dites taxacions, no altra-ment que los honorables jutges ordinaris.

E sien tenguts en tot e per tot com ha ordinadors en dites causes e tatxations, en així que aquells davant altre per appellació o alias no puyxen ésser trestes, iuxta la sentència dels brasatges, sots penes los costums e privilegis lo contrari disponens, e aquests presents stabliments en tot o en part enpachants durant lo dit temps de la fermetat de aquells.

Volens emperò y ordenants que los priors que quiscun any novament seran elets, sien tenguts de jurar en poder dels priors qui aquell any ne eixiran, de bé e degudament segons Déu e ses consiènsies aver-se en les coses de son offici de priors, segons està disposat e ordenat a tota utilitat y profit de dit col.legi, e que lo prior dels notaris pus jove que aquell anieyxirà de prior, reste notari e/o scrivà per lo any après vinent dels priors qui novament seran entrats, e de son col.legi. E lo juriste lo qual en dit any serà exir de prior, resta per a consellant y assessor de dit col.legi per lo any après vinent, sens salari algú.

XI. Que los que seran elets en priors, hajan de acceptar dit offici.

Més han stablit y ordenat que qualsevol juriste e notari que serà elegit e diputat en prior del dit col.legi, haja e sia tengut y obligat de acceptar lo dit offici de continent que serà request lo accepte [108v.] altrament encórrega en pena de deu liures, executadores per los dits priors vells y col.legi en la forma a desús escrita.

XII. Que ningun notari no puga ésser nomenat en conseller de la ciutat, ni elet en prior del col.legi, que no tinga auctoritat de Tortosa.

Item, han stablit y ordenat que los priors del col.legi de notaris qui ara són o per temps seran, puixen nomenar en lo consell general de la ciutat en consellers ni elegir en priors de dit col.legi a notari algú que no tinga la auctoritat de la present ciutat de Tortosa. E si algú ne nomenarà o elegiran que no tinga dita auctoritat, no pugen ésser admessos per dit consell general en consellers ni tampoc per lo dit col.legi en priors.

XIII. Que los priors del col.legi prenguen a ses mans les notes dels notaris que moriran.

Considerans encara quant va en guardar los actes e contractes rebuts per los notaris e rebedors per conservatió del bé públich, han statuit e ordenat que quant algun notari morrà, en continent los priors del dit col.legi sien tenguts anar e per sa pròpia auctoritat vagen a la casa del notari que serà mort, se prenguen a lur matotes les scriptures de aquell tocans a.l art de notaria, en presència dels hereus, marmessors e successors de aquells, de manera que frau algú no.y puixa ésser fet.

E si cas serà lo dit notari deffunct haurà disposat de les sues notes, vinguen en poder de algun notari, aquells li sien per dits priors liurades. E si.n haurà disposat, sien compel.lits los hereus de tal notari defunct per los dits priors en posar

les notes a vendre aquells al notari als dits hereus ben vist serà. E açò sien tenguts a fer dits hereus un mes après la mort del dit deffunct.

E si cas era que dit dins temps de [109r] un mes no feien los dits priors, hagen facultat e plen poder de vendre o acomanar dites notes al notari a ells ben vist. E si les acomanaran a d'algun notari qui regesca aquelles, ne haja a respondre als hereus de dit deffunct de la mittat de tots los emoluments de dites notes rebrà dit notari, deduhit de comú scrivent e pregamí, la qual mitat lo notari qui dites notes regirà, haga de pagar mediante intimació e oir per açò sentència de excomunicació.

E si cars serà que per a huy y haja dins la dita ciutat algunes notes o scriptures de algun notari que aquells tingua en son poder per compra o per regiment o alias, que de continent los dits priors les tals notes hagen a sagellar dins lo studi del notari de qui seran stades, o dins una cayxa del dit notari, o allà hont se trobaran e prefigisquen temps als qui les tindran o de qui seran elegir notari, que les tals notes tingua en son poder, e regesca aquelles. E si dins dit termini de un mes per dits prior perfigidors o hauran los dits priors hon pugan fer com dessus és dit e ordenat en lo present capítol.

XIII. Que tots los notaris donen memorials de les notes dels notaris que tenen en lur poder e regeixen aquelles.

Item, han stablit y ordenat que atés que moltes notes velles se van a perdre per ésser mal guardades, e encara mols actes no.s troben per no saber quin notari regeix les notes de molts notaris antichs, que los priors que vuy són, comprar un llibre ont sien los stabliments escrits, e los juristes e notaris qui són en dit col.legi. E que dins un mes tots los notaris del dit col.legi quiscú porte als dits priors en un paper memòria de totes les notes que té de notaris antichs, a fí que allí se puga continuar, e ab menys difficultat los qui hauran menester contractes antichs tro[109v]baran en dit libre qui té tals notes, e los qui dits memorials recusaran donar, encórreguen en pena de L sous, la qual sia executada per los dits priors.

XV. Que los priors hagen anar a regonéixer les notes dels notaris de Tortosa.

Item, attenint e considerant que experiència nos ha mostrat que molts notaris antichs se són trobats no fer prothacols ni notals, ans tots sos actes y contractes porten per papers o la major part de aquells e mols scrivans de corts y cases pubces no continuen degudament, lo que hagen de continuar, la qual cosa redunda en gran dany de la cosa pública, y en sdevenidor li.n poria venir gran dany y mal si no e.y era provehit. Hon per ço han stablit y ordenat que los priors dels notaris que per a huy són e per temps seran ensemps ab son scrivà, dins dos mesos après que seran elets, vagen a totes les cases dels notaris, scri-

vanes y cases y ab penes fins en LX sous, executió de aquelles si menester y serà, los manen fasen exhibitó de sos prothacols y libres consernents la utilitat pública de deu anys passats ensà, e miren si porten ses coses y actes ben continuats en sos prothacols y libres, de manera no vagen per paperets, e si no.u porten degudament, ab penes los manen fer prothacols dins lo termini o terminis als dits priors ben vist. E si no obtemperaran dits manaments, puixen executar dites penes e partir segons dessus és dit.

XVI. Dels perdons atorgats per lo reverendissimo senyor bisbe de Tortosa als confreres y benefactors de la santa confraria de santa Catherina.

E per augment la devotió als fels christians en la dicta docto[110r.]resa y verge santa Catherina, aquells qui per servey seu se posaran en dita confraria e donaran la caritat de un diner quiscun diumenge o los IIII sous quiscun any a.l andador y col.lector emfitarà la dita casa en lo dia e vespra de la sua festa, los notifiquen com lo reverendissimo senyor bisbe de Tortosa los atorga quoranta dies de perdó, segons que de dites coses més largament se publicaran en la seu de Tortosa.

XVII. Que los notaris demanants per tenir col.legi e no venint, encórruen en certa pena.

E per quant moltes voltes se esdevé los priors del dit col.legi ocurrent-los cosa alguna per lo bé del dit col.legi o per haver de aconsellar a d'aquells, han mester ajustar lo dit col.legi de notaris. E quant los de dit col.legi, los que són per aquells demanants, recusen de venir allà hont són demanats per los dits priors, han per ço statuhit y ordenat que tota hora e, quant dengú dels dits notaris sia demanat per dits priors o l'altre de aquells o per lur andador per a la hora que seran demanats, hagen ésser a la casa de santa Catherina. E aquell que.y serà demanat e no.y serà, encórrega en pena de V sous, executats sens mersè alguna, aplicadors per a les necessitats de dit col.legi.

XVIII. Que los priors puixen aplegar col.legi.

Item, han statuhit y ordenat que los dits priors qui ara són o per temps seran, puixen e hagen facultat de ajustar los notaris tots o los que a ells parrà, així en la casa de santa Catherina, com en altres parts per desliberar, e proveïxen qualsevol coses consernents al dit col.legi, e les deliberacions que faran per son scrivà hagen ha ésser continuades en lo libre del dit col.legi, e aquelles hagen a ésser observades per aquells juristes e notaris a qui tocarà [110v] a pena de L sous executadors per los dits priors, la qual execució haja e sia tengut de fer lo magnífich veguer o sotsveguer, a sola requesta dels priors o altre de aquells.

XVIII. Que les deliberations de taches fetes per los priors sien executades.

Item, han stablit e ordenat que si cerà cars que en les deliberations que.s faran y seran fetes per dit col.legi, se deliberarà o era deliberat que sia tramés síndich o síndichs a Barcelona o altres parts per les coses que acorreran a la utilitat de dit col.legi e defensió de aquell, conserments així dins la ciutat com de fora, dits priors y col.legi puguen fer taches entre los juristes y notaris per les despeses que.s faran per lo que acorrerà cerca dit col.legi e la deffensió de aquell. E dits priors puguen compel.lir als dits notaris de pagar dites taches si e segons serà tachat a cada un de aquells sien executades per los dits priors. La qual executió haja e sia tengut de fer lo magnífich veguer o sotsveguer a sola requesta dels priors o altre de aquells.

XX. Dels qui faltaran de manats als actes de combregar y soterrar per los confreres, encórreguen en certa pena.

Item, han statuhit y ordenat que tota hora que per lo andador seran demanats los juristes e notaris per a combregar o soterrar a qualsevol juriste o notari, o a qualsevol confrare y les mullers de aquells, sien tenguts de anar a dits combregars y soterras sots pena de V sous per quiscuna vegada que contrafaran, applicadors a la lumenària de dita sancta Catherina, la qual pena sia executada per los priors segons dessus és dit.

XXI. Que tots los notaris reals prenguen l'autoritat de la ciutat de Tortosa.

[111r.] Item, han statuhit y ordenat que attés que la confraria de la benaventurada sancta Catherina està molt pobra, que a penes basta per a fer la festa de la benaventurada santa, e açò per ésser pochhs los confreres y com en la present ciutat hi haja molts notaris reals, los quals per no pagar lo examen dessus tachat recusen de no pendre la auctoritat de dita ciutat, en gran dany de la dita confraria, per ço per augmentar la dita confraria, han statuhit y ordenat que qualsevol notari real que habite en la dita ciutat, sia obligat fer-se examinar y pendre la auctoritat de dita ciutat, ab la forma dessus dita, tostemps que per los priors los serà prefengit. E si dins dit temps per dits priors prefingidor no pendran dita auctoritat, en tal cars no puguen procurar causa alguna en ninguna de les corts de dita ciutat ni officiadadat ni altres jutges ordinaris los puguen admetre en aquells talls.

XXII. Que lo mestre y bachiller del studi e altres mestres de scoles y scriure paguen a dita confraria.

E més, han statuit y ordenat que atesa la gran pobresa de la dita almoyna, per augment de aquella y laor y glòria de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la

sua beneyta mare y de la santa patrona y verge santa Catherina, que lo mestre o mestres y son bachiler o bachillers, qui ara són o per temps seran de.l studi major de la present ciutat, e qualsevol altre mestre d'escoles y de escriure, així eclesiàstichs com seculars, que vuy són e per temps seran dins la present ciutat, hagen y sien tenguts de donar y pagar los sobredits quatre sous o un diner quiscun diumenge a la dita confraria, sots les penes sobredites.

XXIII. Que los notaris hagen de ésser matriculats.

Més avant, com de dret comú sia dispost que los noms dels qui són del col.legi hagen e deguen ésser scrits e continuats en la ma[111v.]trícula, que és un libre en lo qual són scrits e continuats los noms dels qui són en lo col.legi e sosietat continuat, així mateix lo temps que en dita continuatió la qual així feta los continuats ésser del col.legi e sosietat dels notaris, de altre modo no poden dir ésser sino persones privades e no públiques, per tant perque no paresca que ignoren lo dret comú en lo qual dits notaris conversen, han statuhit y ordenat que sia comprat un libre blanch de la quantitat als priors ben vista, en lo qual tots los notaris qui per ahuy són qui han obtesa la autoritat de present ciutat de Tortosa, scriguen son nom propi en dit libre, servant orde per ancianitat, en la forma següent: «Ego, t. acceptans et continuatus in matricula notarii presentis civitatis dertusensis, promitto et solempniter iuro servare et tenere stablimenta cuncta et ordinationes collegii et sosietatis notarie predictorum predictor».

E los que pendran l'autoritat de Tortosa immediate après de haver presa la autoritat, hagen de presentar-se als priors qui són o per temps seran, requerint-los sien admesos en la matrícula dells notaris de la present ciutat y admessos per dits priors, hagen de continuar-se en la dita matrícula en lo modo e forma sobredites, e dit jurament hagen de exigir los priors del col.legi, volens e ordenans que lo que tal recusaran fer nou, puguen ésser nomenats per los dits priors en conselles de la dita ciutat, ni tampoch en priors del dit col.legi elegins, no sien admesos en privilegis alguns del col.legi e sosietat dels predits notaris, ni.s puguen dir dits recusans no puixen rebre actes públichs com a cars ommissis volen romanga en dispositió de dret comú.

XXIII. Que sien fetes les antorches per a la confraria.

Item, han stablit y ordenat que a la fí de quiscun any, del que sobra[112r.]rà als dits priors, feta la festa de la gloriosa verge santa Catherina, e lo aniversari, se facen sis o vuyt antorches, o les que ésser poran, les quals serveyquen per acompanyar lo cors preciós de Jesuchrist quant aniran a combregar alguna casa de algú del dit col.legi, o confreres de aquell, o altres que faran charitat a la dita confraria.

E si més çobrarà sia convertit en coses pies com dessus és dit, per los dits priors a coneguda de aquells.

XXV. Dels juristes.

Item, que ningun juriste puga advocar ne obrir sos studis en la present ciutat que primer no pague al dit col.legi per subvenció de aquell XXX sous, exceptats emperò los fills de juristes de Tortosa, los quals sols hajan de pagar XX sous per dita entrada.

XXVI. De notaris apostòlics y reals.

Item, que de aquesta hora en avant, ningun notari apostòlich o real no puga rebre actes ne procurar en la present ciutat, que primerament no pague al dit col.legi XX sous per a la subvenció dels pastors del dit col.legi.

XXVII. Dels qui pendran la autoritat de Tortosa.

Item, que prenent la autoritat de Tortosa los fils de notari de Tortosa tenint dita autoritat, paguen per lo examen XXXXX sous, e los que no seran fills de notari de Tortosa paguen quatre liures, prenent la dit autoritat de Tortosa.

XXVIII. De la plaça demanen los qui.s volen examinar.

Item, que a ninguna persona puixa ésser concedida placa per a subir son examen per a pendre la autoritat de la dita ciutat, que aquella tal persona no haja pratigat en les casa o cases de un dels notaris dels que tenen la dita autoritat per temps almenys [112v.] de dos anys continúos menjant, bevent, estant y abitant en servey de aquells.

De la qual pràtiga hajan de constar legítimament als honorables priors.

Entenent que la present ordinació no comprenga los notaris que vuy tenen autoritat y pratiquen en la present ciutat y termens de aquella.

XXVIII.

E si dubte o dubtes dels presens stabliments exiran, volen que aquells sien interpretats e declarats per los dits magnífichs balle o son lochtinent e prohòmens dessus dits.

XXX

E volen y ordenen que los presents stablimens hajan fermetat per temps de nou anys.

Vt. Baltasar Lopico y de Xixon predictus.

Die XVII mensis octobris et anno iamdicto a Nativitate Domini M. D. LXXXV., Guillermo Canes alias Spelta tubicem retulit se publicasse supradicta stablimenta per loca solita presentis civitatis, voce unius tube et quodo iuvene qui legente.

Usque hic.

COLEGIOS DE JURISTAS
Y PROCURADORES

ELS JURISTES DE CATALUNYA I LA SEVA ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL A L'ÈPOCA MEDIEVAL¹

Tomàs DE MONTAGUT ESTRAGUÉS
Universitat Pompeu i Fabra

SUMARI

(1) Plantejament; (2) El pensament jurídic a l'Europa occidental cristiana (s. XII-XV); (3) L'ofici de jurista lletrat o de savi en dret: algunes qüestions problemàtiques; (4) El moviment corporatiu de juristes a Catalunya: algunes manifestacions; (5) Conclusions.

1. PLANTEJAMENT

La figura del jurista lletrat, que havia brillat amb força durant l'època del dret romà clàssic (s. III a.C. - III),² reapareix i es consolida a Europa durant la baixa edat mitjana.³ Arreu de l'Europa cristiana es configura com una professió

¹ Aquest treball s'inscriu dins del projecte de recerca de referència BJU2003-09552-CO3-01 'Los juristas y la construcción de un sistema de derecho privado: el caso de Cataluña (s XIII-XX)' finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. Agraïexo als professors S. Solé, A. M. Jordà, E. Cebreiros i J. Ribalta la lectura del text i les observacions formulades que m'han ajudat a millorar-lo.

² STEIN, Peter G., *El derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica*, Madrid, 2001, pp. 23-31.

³ Atesa la consolidació del sistema del '*ius commune*' on el jurista n'és el protagonista. Sobre això vide: CAVANNA, Adriano, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano, 1982, pp. 101-104.

que, per la seva pròpia naturalesa, és aviat considerada com un ofici públic,⁴ regulat per unes normes jurídiques que estableixen, organitzen i determinen les activitats o funcions que els jurisperits han d'acomplir, tant a nivell singular com de les corporacions que els agrupen i representen.⁵

En efecte, també la visió corporativista dominant de la societat catalana medieval enquadra orgànicament el jurista i el dota d'una situació, d'unes competències i d'uns deures dins del marc de les estructures polítiques i jurídiques de les diverses comunitats locals i territorials que integren Catalunya.⁶

La missió que, en general, s'assigna al jurista és la de facilitar i la de contribuir a la creació, l'aplicació i la interpretació del dret, expressió d'unes determinades polítiques. Més concretament, als juristes els correspon col·laborar:

- En l'exercici de la jurisdicció que s'imparteix en les diverses i múltiples Cúries civils i eclesiàstiques.⁷
- En el funcionament de les administracions territorials o locals.

⁴ I en aquest sentit, el jurista serà considerat com a titular d'un poder públic, delegat, en últim terme, per Déu. Sobre el caràcter essencial del concepte d'ofici per a la concepció descendent del govern i del dret a l'època medieval vegeu: ULLMANN, Walter, *Principios de Gobierno y Política en la Edad Media*, Madrid, 1971, pp. 23-28.

⁵ En mostra un exemple el seriós i documentat estudi sobre el col·lectiu dels advocats d'un territori dotat d'un sistema jurídic basat en el 'ius commune', de Antonio Planas Rosselló, *La Abogacía en el Reino de Mallorca (siglos XIII-XVIII)*, Barcelona, 2003. Vegeu del mateix autor una relació de juristes amb dades prosopogràfiques: *Los juristas mallorquines del siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII i XVIII* dins (respectivament) 'Memòries de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics', 8, 6, 7, 10, 11, 12, Palma, 1998, 1994, 1996, 2000, 2001, 2002, 2001, pp. 7-23, 59-68, 23-59, 63-104, 59-106 i 37-97. Del mateix autor: *El abogado de la ciudad y reino de Mallorca*, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 57, 2001, pp. 61-82; *Los abogados de Mallorca en el sistema jurídico de la recepción del derecho común*, dins 'L'assistència deans la resolució dels conflictes', 4, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire comparative des institutions, Bruxelles, 4, l'Europe médiévale et moderne, 1998, pp. 115-143.

⁶ Cfr. MONTAGUT, Tomàs de, *El régimen jurídico de los juristas de Barcelona en la Baja edad media*, dins 'Rudimentos Legales. Revista de Historia del Derecho', 2, 2000, pp. 63-91.

⁷ Vegeu a tall d'exemple: TATJER PRAT, Maria Teresa, *L'administració de justícia segons el dret d'Orta*, dins '1296- 1996, 700 anys dels Costums d'Orta. Actes de les Jornades d'Estudi. Orta, 25, 26 i 27 d'octubre de 1996, Calaceit, 1997, pp. 103-119 i pp. 363 i 374 on es transcriu el cap. 52 dels Costums d'Horta. Antonio Planas Rosselló, *Los asesores de los vegueres y el baile de Mallorca*, dins Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 58, 2002, pp. 75-92. Sobre l'administració de la justícia universal a la Corona d'Aragó vegeu: MONTAGUT, Tomàs de, *La Justicia en la Corona de Aragón*, dins 'La Administración de Justicia en la Historia de España. Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos. Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. Guadalajara, 11-14 noviembre 1997, Guadalajara, 1999, pp. 672-683.

- En l'activitat de consultoria, d'assessorament o de defensa dels particulars o de les institucions públiques.⁸

- En l'activitat doctrinal o en l'acadèmica de les Universitats i dels Estudis Generals.⁹

Deixant a banda les activitats doctrinals¹⁰ i acadèmiques,¹¹ aquestes

⁸ Cfr. BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, p. 541: 'e fin dal secolo XII giovani di varie regioni d'Europa cominciavano a raggiungere Bologna con il comune progetto di conoscere le leggi di Giustiniano e della Chiesa universale e di formare su quelle leggi la loro professionalità giuridica, ovviamente ritenuta utile, o necessaria, per l'espletamento di varie funzioni, giurisdizionali o amministrative o consultive nelle curie civili o ecclesiastiche locali o in quelle più prestigiose di regna o, all'apice, dell'Impero e della Chiesa...'

⁹ Sobre l'activitat docent i discent a les Universitats europees medievals on es formaven els juristes vegeu BELLOMO, Manlio, *La Universidad en la época del derecho común*, Roma, 2000 i la seva 'Introducción' a càrrec de Emma MONTANOS FERRÍN, pp. VII-XVII. Sobre les Universitats de Catalunya vegeu: VV.AA. (J. J. Busqueta i J. Pemán coord.), *Les Universitats de la Corona d'Aragó ahir i avui. Estudis històrics*, Barcelona, 2002.

¹⁰ A Catalunya, a més de l'escola jurídica pròpia de l'alta edat mitjana, també la posterior dels glossadors i la dels comentaristes tindrà la seva expressió particular amb la presència i l'activitat de notables juristes que glossaran i comentaran els principals textos del 'ius proprium' català. Així, foren objecte de reflexions doctrinals els textos següents: el *Liber iudicum popularis*, els *Usatges de Barcelona*, les *Commemoracions de Pere Albert* i les *Constitucions de Catalunya*. Sobre aquest extrem vegeu, respectivament: ALTURO, Jesús, *Les glosses i el glossari del manuscrit Z.II.2 de El Escorial*, dins *Liber Iudicum Popularis*. Ordenat pel jutge Bonsom de Barcelona, cur. J. Alturo, J. Bellès, J. M. Font, Y. García, A. M. Mundó, Textos Jurídics Catalans, 23, Barcelona, 2003, p. 262: 'Tan importants i nombroses són les glosses interliniars que constitueixen una veritable vulgarització del text principal del *Liber iudicum*: d'aquí potser la denominació de *popularis* que l'acompanya.'; Ed, Carles Amorós, *Antiquiores Barchinonensis leges, quas vulgus usaticos appellat, cum comentariis supremorum iurisconsultorum Iacobi a Montae Iudaico Iacobi et Guilelmi a Vallesicca et Iacobi Calicii cum indice copiosissimo non antea excussae*, Barcelona, 1544; SOCARRATS, Joan de (s. XV), *Commentaria*, Lió, 1551 = Ioannis de Socarratis iurisconsulti cathalani in tractatum Petri Alberti canonici Barchinonensis, de consuetudinibus Cathalonie inter Dominos et Vasallos, ac nonnullis aliis, quae commemorationes Petri Alberti appellantur, doctissima, ac locupletissima commentaria nunc primum typis excusa, quibus feudorum materia diligentissimè pertractatur, Lugduni, 1551; MIERES, Tomàs (1400-1474), *Apparatus super Consitutionibus*, Barcelona, 1621. Vegeu també: PUIGVERT i GURT, Xavier, *L'etapa olotina (1450-1462) del jurista Joan Socarrats*, dins 'Estudis Històrics i documents dels Arxius de Protocols', 17, 1999, pp. 107-124; PELÁEZ, Manuel J., *Derecho común y pensamiento político de dos juristas de Sant Joan de les Abadesses: Joan de Socarrats y Antoni de Agullana*, dins IV Assemblée d'Estudis sobre el comtat de Besalú. Camprodon, 1980, Olot, 1983, v. I., pp. 255-268; PONS GURI, Josep Maria, *Les col·leccions de costums de Girona*, Barcelona, 1988, pp. 251, n. 1; LALINDE ABADÍA, Jesús, *El pensamiento jurídico de Jaume Callís*, dins 'Història del Pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor Francisco Tomàs y Valiente, ed. Tomàs de Montagut, Barcelona, 1999, pp. 107-118; MONTAGUT, Tomàs de, *La recepción del derecho feudal en Cataluña I: La alienación del feudo sin el consentimiento del señor*, dins 'Glossae', 4, pp. I. FERRO POMÀ, Víctor, *Los juristas catalanes de los siglos XVI y XVII*, dins 'J. Alvarado ed. Historia de la literatura jurídica

col·laboracions consisteixen en proporcionar o en proposar fórmules raonades en dret,¹² que es puguin rebre pels seus destinataris com a solucions raonables per a resoldre problemes de la vida social, i com alternativa pública i autoritzada a solucions que es volen imposar amb una força bruta, cega o injustificada per les diverses voluntats dels particulars que intervenen en l'afer en qüestió. Aquest ofici es configura com un instrument amb el qual hom vol reconduir i reduir la violència privada dins de les formes coercitives i consensuals del poder públic.

En definitiva, als juristes els correspon pouar en l'ordenament jurídic vigent aquells criteris objectius, aquelles figures i aquells principis que donin una justificació una forma i una finalitat jurídiques a la solució proposada, la qual no es veurà com una imposició violenta del més fort sinó com una justa aplicació del dret vigent a la comunitat, i com expressió d'una labor professional i eminentment tècnica.¹³

En conseqüència, hem de tenir en compte que l'ofici de jurista presenta, al costat d'aquesta dimensió estrictament tècnica, aquella altra de política que converteix els juristes en una eina molt rellevant per a la direcció i per al govern dels afers públics.¹⁴

Des de l'època medieval, la història dels juristes es caracteritza per l'existència d'una tensió constant entre la dimensió tècnica i la política de l'ofici.¹⁵

en la España del antiguo régimen, vol. I, Madrid-Barcelona, 2000, pp. 153-166. Vegeu el llistat de referència dels juristes catalans medievals i de la seva producció a: BROCA, Guillem M. de, *Historia del Derecho de Cataluña especialmente del Civil y Exposición de las Instituciones del Derecho civil del mismo territorio en relación con el Código civil de España y la Jursiprudencia*, Barcelona (1918), reed. Anastática 1985, pp. 253 i 386-401.

¹¹ Vegeu pel que fa a Castella: DIOS, Salustiano de, *Tendencias doctrinales en la época de la jurisprudencia clásica salmantina*, dins 'Salamanca. Revista de Estudios', 47, 2002, pp. 285-311.

¹² I per aquesta raó els juristes poden respondre en dret quan el dret mateix dubte sobre una qüestió. Al respecte vide gl. Fortasse a D., 4.8. T34: 'Sub dubio forte respondent saepe periti: ut hic, et supra de procur. L. Mutus, i, respon. Accursius'. Per una molt raonable explicació d'aquest punt vegeu: BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, pp. 560-572.

¹³ Cfr. Supra n. 3. Es tracta de donar una forma jurídica a la solució política proposada. Sobre les relacions entre política, força, societat i dret vegeu: GONZÁLEZ CASANOVA, J. A., *Teoría del Estado y Derecho Constitucional*, Barcelona, 1980, pp. 11-15; 45-47.

¹⁴ La consideració de l'activitat del jurista com un ofici comportarà l'aplicació als juristes de les lleis d'extrageria que obligaven a que tots els oficials a Catalunya fossin catalans. L'incompliment d'aquests preceptes va donar lloc, fins i tot, a la presentació d'algun greuge davant les Corts. Al respecte vegeu un greuge sobre juristes presentat a les Corts del 1454-1458 (CARAVPC, XXIII, pp. 236-237) citat per: SÁNCHEZ DE MOVELLAN, Isabel, *La Diputación del General de Catalunya (1413-1479)*, Barcelona, 2004, p. 82.

¹⁵ Que és correlativa a la íntima connexió existent entre ciència política i jurisprudència. Al respecte vide ULLMANN, Walter, *Historia del pensamiento político en la Edad Media*, Barcelona, 19994, p. 17. Sobre la ciència del dret a l'època medieval basada en una explicació històrica i en una

Per analitzar i estudiar el tema dels Col·legis de juristes a Catalunya, tractarem a continuació alguna de les qüestions que l'emmarquen i li donen sentit.

2. EL PENSAMENT JURIDIC A L'EUROPA OCCIDENTAL CRISTIANA (S. XII-XV)

Per analitzar aquesta qüestió ens fixarem breument en els punts següents: a) la tensió entre la concepció objectiva i la subjectiva del dret; b) la noció de jurisdicció; c) la noció d'acció.

2.1. Pel que fa a la tensió entre la nova concepció objectiva del dret i la tradicional concepció subjectiva anterior¹⁶ ens hem de situar en el context de l'Europa medieval cristiana on la religió tenia una dimensió totalitària que abastava tots els aspectes de la vida humana i de relació social. Les comunitats polítiques s'explicaven des de la fe cristiana que obligava a creure en l'existència d'un Déu creador de la natura. La societat era teocèntrica. Amb tot, a partir del segle XII i amb la recepció de l'aristotelisme dins de la teologia moral cristiana¹⁷ es va acceptar per l'Església l'existència d'un dret natural que podria ser convertit per l'home en norma positiva, sempre i quan hi intervingués un procediment racional de creació, que assegurés el contingut racional de la norma positiva i alhora la seva subordinació al dret natural. Segons aquesta visió innovadora que defensarà Tomàs d'Aquino, Déu és creador d'una natura, no caòtica, sinó ordenada segons una equitat ruda. Una natura que conté un significat en brut però que es pot polir i es pot manifestar amb sentit, per mitjà de la raó humana, expressada amb paraules escrites. La raó que ha d'ordenar i que ha d'informar la voluntat dels titulars del poder públic en matèria jurídica és la 'ratio scripta', és a dir, els principis continguts en les lleis i en les normes dels textos del dret romà justinianenc i també —més endavant— del dret canònic. En els llibres ordinaris del dret civil i canònic i en les seves respectives glosses ordinàries es manifesta de la millor manera l'ordre jurídic de la natura creada per Déu.¹⁸

exposició tècnica vegeu: VALLET DE GOYTISOLO, Juan Berchmans, *Metodología de la ciencia expositiva y explicativa del derecho. I. La ciencia del derecho a lo largo de su historia*, Madrid, 2000, pp. 59-192.

¹⁶ Cfr. ORESTANO, Riccardo, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, p. 323 ss.

¹⁷ *Ibidem*, pp. 235-280.

¹⁸ Vegeu MONTAGUT, Tomàs de, *La justicia en la Corona de Aragón*, dins 'La Administración de Justicia en la Historia de España. Actas de las III Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos: Guadalajara, 11-14 de noviembre 1997', Madrid, 1999, t. 1, pp. 649-685.

Per dominar aquesta raó escrita, el significat que reflecteix l'equitat ruda existent en la natura creada per Déu, no és suficient l'experiència i la memòria del qui ha viscut molts anys en una comunitat i coneix d'esma els seus costums i les seves tradicions, perquè les té gravades en el seu subconscient.

Per dominar intel·lectualment els llibres de lleis i de canons cal que els juristes els estudiïn i memoritzin metòdicament, d'una forma conscient, deliberada i reflexiva; seguint amb aplicació i aprofitament els corresponents cursos d'ensenyances impartits per les Universitats o pels Estudis Generals que s'aniran establint arreu d'Europa, tot seguint i desenvolupant les pautes d'anàlisi dels textos marcades a partir de finals del segle XI per la Universitat de Bolònia.¹⁹

Ara, el jurista és el professional que, amb una visió unitària del dret,²⁰ està capacitat per donar consultes sobre quin és el dret veritable (el dret objectiu) aplicable a un supòsit de fet. La seva denominació serà diversa —jurisconsult, jurisprudent²¹ o savi en dret— i al·ludirà a aquesta funció primordial de fer d'intermediari entre el dret erudit i el cas concret.

Per tant, aviat se l'arribarà a considerar com un oracle del dret, i la seva tasca serà assimilada a un ministeri sagrat, com si el jurista fos un sacerdot de la justícia.²²

¹⁹ Sobre els darrers estudis i recerques sobre la història de les Universitats i, en especial, les italianes vegeu Mario ASCHERI, *I manoscritti giuridici tardo-medievali. Alcune ricerche recenti, alcune priorità*, dins 'A Ennio Cortese, scritti promossi di Domenico Maffei e raccolti a cura di Italo Biocchi, Mario Caravale, Emanuele Conte, Ugo Petronio, t.I, Roma, 2002, pp. 16-21.

²⁰ Cfr. GIORDANENGO, Gerard, *De l'usage du droit privé et du droit public au Moyen Âge*, dins 'Droits et pouvoirs'. Cahiers de recherches médiévales (XIII^e - XV^e s.), vol.VII, 2000, p. 66: 'Jusqu'à la fin du Moyen Âge, on s'est donc fort bien passé d'une classification du droit qui paraît de nos jours presque aller de soi (droit privé, droit public, droit judiciaire privé et pénal, droit administratif, droit constitutionnel). L'unité des sources doctrinales sur lesquelles les juristes raisonnaient, le *Corpus juris civilis*, commandait cette vision unitaire du droit et explique qu'ils aient plutôt attaché leur attention à ses sources —droit écrit, ordonnances, coutume— et à leur hiérarchie respective, dans un système dominé par la pluralité des droits et la procédure civile mais qui recherchait avant tout l'unité.'

²¹ Cfr. PIANO MORTARI, Vincenzo, *Il problema dell'interpretatio iuris nei commentatori*, dins 'Dogmatica e Interpretazione. I giuristi medievali, Napoli, 1976, p. 165: 'Come nel pensiero antico, il concetto di prudenza indicava el possesso di una formazione culturale la cui nota essenziale era il valore attribuito alla sensibilità per il concreto, alla capacità da parte del prudente di saper scegliere, al pari dell'artista, anche gli strumenti più idonei per il suo operare, di saper utilizzare un bagaglio di conoscenze tecniche speciali. La conoscenza del prudente era interamente orientata a soddisfare i bisogni dell'agire.'

²² Malgrat que, en certa manera, està subordinat al teòleg, el jurista medieval no és un teòleg i, per tant, no ha d'aprendre teologia. Sobre això vide gl. *notitia* a D.,1.1.10: *...Sed numquid secundum hoc oportet quod quicumque vult iurisprudens, vel iurisconsultus esse, debeat theologiam legere? Respon. Non: nam omnia in corpore iuris inveniuntur: ut C. De summa trin....Item que est differentia inter iustitiam, et ius, et iurisprudentiam? Respon. Iustitia est virtus: ius est eius virtutis executio: iuris prudentia est scientia illius iuris...*. Sobre aquesta qüestió, DAWSON, John P., *The oracles of the law*, Ann Arbor, 1968, pp. 138-147.

2.2. La glossa d'Accursi defineix la jurisdicció com la potestat pública introduïda amb la missió de declarar el dret i de constituir l'equitat.²³ Aquesta visió erudita de mitjans del segle XIII ens presenta la jurisdicció com una potestat pública descendent que, des de Déu i per la seva gràcia, recau en l'emperador i en els reis i, des d'ells, es vessa o desplega en una multitud d'oficis subordinats o inferiors. En aquest mapa de les jurisdiccions l'ofici de jurista també hi troba un lloc o una posició.²⁴

A través de les vies de gràcia, de govern i de justícia, els diversos oficis amb potestat jurisdiccional contribueixen a realitzar la missió o deure fonamental del monarca cristià medieval que és el de fer justícia als súbdits que la supliquen. Notem que aquesta visió medieval del poder públic és incompatible amb la moderna noció de sobirania, com a poder públic absolut i il·limitat.

2.3. La noció d'acció²⁵ que s'elabora pel dret romà comportarà en aquesta època un poder ascendent: el dret subjectiu del súbdit o del natural a obtenir una sentència favorable. Tanmateix, el titular de l'acció no pot prendre's la justícia per la seva pròpia mà i vindicar directament el seu dret, com abans es feia en les societats d'hegemonia feudal o senyorial. Ara, en cas de ser objecte d'un tort o d'un nelet haurà de plantejar aquest cas de conflicte o de contenció a través de procediments judicials regulats pel dret processal, del qual l'acció n'és un element essencial.²⁶ En la causa incoada a instància de la part demandant

²³ Cfr. gl. *potest* a D., 2.1.1. '*Est enim iurisdictio potestas de publico introducta, cum necessitate iuris dicendi, et aequitatis statuendae*' dins '*Corpus iuris civilis iustiniani*, studio et opera Ioannis Fehi, reimpressio phototypica editionis 1627, Otto Zeller, Osnabrück, 1966, 1, p. 123. L'estudi de referència sobre aquest tema es: COSTA, Pietro, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, 1969 (reed. Milano 2002). Per a Castella vegeu: VALLEJO, Jesús, *Ruda equidad, ley consumada: concepción de la potestad normativa 1250-1350*, Madrid, 1992.

²⁴ Recordem que els juristes seran qui exerciran les jurisdiccions però també qui, amb les seves teories i doctrines, donaran sentit al sistema jurídic i als seus mecanismes i estructures. Sobre això vegeu ULLMAN, Walter, *Baldus's Conception of Law*, dins '*Law Quarterly Review*, LVIII, London, 1942; i dins '*Law and Jurisdiction in the Middle Ages*', ed. G. Garnett, Variorum Reprints, London, 1988, pp. 386-399; STEIN, Peter G., *El derecho romano en la historia de Europa. Historia de una cultura jurídica*, Madrid, 2001, pp. 85-88.

²⁵ Cfr. ARANGIO-RUIZ, Vincenzo, *Cours de droit Romain. Les actions con una nota di lettura di Luigi Labruna*, Napoli, 1980, p. 1: 'Le nom d'action (en latin, *actio*) désigne un acte juridique moyennant lequel on affirme solennellement son droit, afin qu'il soit reconnu en justice ou réalisé.'

²⁶ Sobre aquestes nocions altomedievales de 'tort o nelet' vide: MONTAGUT, Tomàs de, *Derecho municipal y derecho común: el caso de Cataluña*, dins 'El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión' (ed. Juan Baró Pazos- Margarita Serna Vallejo), Santander, 2001, pp. 518-521. Sobre la història de l'*Arbor actionum* el·laborat pels glossadors i la seva identificació amb la història del dret processal vegeu: ERRERA, Andrea, *Arbor actinoum. Genere letterario e forma di classificazione dell'azioni nella dottrina dei glossatori*, Bologna, 1995, pp. 369-372 i

s'aplicarà el dret oficialment vigent per part dels jutges i dels oficials després de fixar amb claredat quines són les qüestions de fet i les qüestions de dret que defineixen el conflicte.

Per formular les seves pretensions i per defensar-les eficaçment les parts litiguen sota el patronatge i la direcció d'uns advocats que, a l'igual que el jutges, exerceixen un ofici, configurat per uns drets i per un deures, per unes funcions i per una responsabilitat que diverses comunitats medievals van plasmar en unes normes constitutives dels seu règim jurídic. D'aquesta manera l'acció es configura com el contrapunt de la jurisdicció i ambdues s'integren dins del mateix ordenament jurídic. Amb aquest sistema de resolució de conflictes, el titular d'un poder privat ascendent pot trobar reconeguda la seva situació jurídica pel titular d'un poder públic descendent sempre i quant aquest últim estimi les pretensions i les al·legacions del primer per estar ajustades al dret objectiu vigent. En aquest cas, la sentència del jutge, després de dirigir el procés on és tractada la causa de forma regulada i racional, declara i reconeix oficialment el dret subjectiu del demandant.²⁷

3. L'OFICI DE JURISTA LLETRAT O DE SAVI EN DRET: ALGUNES QÜESTIONS PROBLEMÀTIQUES

Per tal de traçar un perfil significatiu de la figura del jurista erudit l'observarem des de tres visuals diferents que considero rellevants. En primer lloc (i) estudiarem quines eren, a la pràctica, les funcions, les activitats o les facultats que se li encarregaven; en segon lloc (ii) atendrem els conflictes latents i a vegades ben virulents que es donaven entre els juristes lletrats i els juristes populars o il·letrats; finalment (iii) estudiarem els trets fonamentals sobre els quals es bastia el model europeu de jurista.

3.1. El jurista lletrat medieval podia actuar bé com a consultor, be com a jutge o assessor, bé com advocat.²⁸ En general no existia una especialització, de

ROSSI Guido, *La summa arboris actionum di Ponzio de Ylerda. Edizione critica con studio introduttivo*, Milano, 1951.

²⁷ Per facilitar la tasca als juristes en la utilització de les accions es van redactar diverses 'Pràctiques'. A tall d'exemple vegeu: RIGAUDIÈRE, Albert, *État, pouvoir et administration dans la Practica aurea libellorum de Pierre Jacobi (vers 1311)*, dins 'Penser et construire l'État dans la France du Moyen Âge (XIII^e – XV^e) seiccle', Paris, 2003, pp. 381-427.

²⁸ Cfr. AHCB, Llibre vermell, III, f. 97 (Castell de Nàpols, 05.05.1444). En aquesta ordenació del rei Alfons el magnànim dirigida a la ciutat de Barcelona es reforma el règim jurídic dels juristes i es retalla la seva autonomia corporativa reconeguda pel privilegi del 1399 en benefici dels consellers de la ciutat. En el document es reproduïx la disposició del 1399 que s'iniciava dient: 'Per ço que los juristes de la Ciutat de Barcelona pus legitimament usen de lur offici de iudicar, concellar e advocar son ordonats los capitols següents...'. La reforma precisament es justifica per considerar

manera que el més freqüent era que tots els juristes desenvolupessin successivament o simultània aquestes tres funcions per a l'exercici de les quals estaven ben preparats per raó dels estudis cursats en les Universitats i de la pràctica realitzada en el lloc on residien.

3.1.1. Com a consultors, els juristes assessoraven als particulars o als titulars de jurisdicció amb les seves propostes, opinions o dictàmens 'pro veritate'. Aquest parer autoritzat el necessitava qui havia d'exercir una acció o qui havia de constituir, d'aplicar o d'interpretar el dret.

Aquesta activitat dels juristes donà lloc a un gènere de literatura jurídica conegut com el dels 'Consilia'.²⁹ Per estudiar-lo analitzarem el Consilium donat al rei Alfons el Benigne el dia sis d'abril de l'any 1335 per quatre dels més prestigiosos juristes de Catalunya d'aquell moment com eren: Ramon Vinater, Bertran de Seva, Pere de Castlari i Jaume de Montjuïc.³⁰ L'estructura del dictamen es componia de tres parts ben diferenciades: (i) els fets; (ii) les qüestions dubtoses; i (iii) les argumentades opinions dels juristes.³¹

(i) En la primera part del Consilium s'exposava el supòsit de fet que cal analitzar a la llum del dret i que consisteix en que el vescomte de Cardona³² va

que els juristes fan un mal ús de les seves competències, atès que no es limiten a aplicar o observar el dret vigent (usatges, constitucions, privilegis estatus, etc) sinó que moltes vegades l'abroguen o en creen de nou: «Nec est amplius pro nunc de ipsa iusticia ordinandum dum circa observanciam ipsarum tradicionum ac mores iuristarum qui, iudicando, consulendo et advocando audent et presumunt se ipsis abrogare et de eisdem extra litteram contendere et disputare, caucius suffragatur».

²⁹ Per raó de la seva estructura i de la tècnica argumentativa utilitzada el gènere dels 'consilia' és semblant al de les 'quaestiones disputatae'. Al respecte vegeu BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, p.17 i p. 355 ss., 443-446, i 654. En la mateixa línia doctrinal vegeu: MONTANOS FERRÍN, Emma, 'De quaestiones disputatae a consilia', dins 'Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña', 7, 2003, pp. 535-549; i *Las 'quaestiones disputatae' en los estatutos universitarios medievales*, dius 'Die kunst der Disputation', 1997, pp. 157-204.

³⁰ Biblioteca de Catalunya, ms. 259. Actualment estic treballant en l'edició d'aquest consilium.

³¹ Cfr. BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, pp. 465-470: 'il consilium, specialment se dato da grandi giuristi, ha una doppia capacità testimoniale. Da un lato, contrariamente a quanto indugia a credere una storiografia contemporanea digiuna di studi giuridici, essa sfuma per quanto riguarda il *factum* per il quale il *consilium* fu pensato e fu scritto, perché si perdono o sopravvivono solo per caso nomi di persone e di luoghi concreti. Dall'altro lato la capacità testimoniale si esalta per quanto riguarda il *ius* che il *consilium* incorpora e documenta: *ius* che di volta in volta è *ius proprium* da applicare e al contempo *ius commune* da applicare contestualmente, quando serve, e in ogni caso da utilizzare per confezionare opportuni e vantaggiosi *argumenta* difensivi.' En aquests sentit, segons M. Bellomo (p. 508), són *consilia* algunes de les *quaestiones* catalanes publicades per IGLESIA FERREIRÓS, A., *Algunas quaestiones catalanas*, dins 'Initium', 2, pp. 741-757.

³² Sobre aquesta nissaga nobiliària que esdevindrà la primera dignitat de l'estament militar del Principat vegeu: SOBREQUÉS VIDAL, Santiago, *Els barons de Catalunya*, Barcelona, 1970³, pp. 50-54, 111-117 i 182-201.

denegar i contradir al rei el reconeixement del domini alodiari i directe que el monarca Alfons el benigne pretenia tenir sobre els castells i els llocs de Santa Coloma de Farners, de Rubí, de Súria, de Castelltallat, de Castellolí i d'Òdena.

El rei vol recuperar els seus drets dominicals sobre aquests bens i vol saber com ho pot fer jurídicament.

(ii) En la segona part del dictamen es relacionen els punts dubtosos o conflictius que, presentats articuladament i en nom del rei per Ferrer de Lillet, batlle general de Catalunya, constitueixen les 'quaestiones ex facto emergentes'³³ sobre les quals es demana la consulta, el consell o el parer del juristes. Els problemes jurídics sobre els quals es demana la opinió són els següents:

1. Si segons els Usatges de Barcelona i els Costums de Catalunya els esmentats castells han caigut en comís pel mateix fet de la denegació del vescomte.

2. Si 'ipso iure' no han caigut en comís si, en tot cas i segons el dret propi català, es pot privar al vescomte del seu domini per mitjà d'una sentència de confiscació.

3. Quina acció competeix al rei per obtenir una sentència favorable en un procediment judicial.

4. Quin ordre processal s'ha de seguir segons el dret català per tal de que ningú pugui impugnar la sentència.

5. Quin tribunal serà el competent segons el dret català: el de cadascuna de les Vegueries on estiguin situats cadascun dels castells o un altre tribunal.

6. Si seria possible l'amigable composició, un cop iniciat ja el procediment judicial, i acceptar que el monarca —malgrat el jurament prestat de no alienar el seu patrimoni— pogués invertir de nou al vescomte aquests castells com a feus, sempre que prèviament el vescomte hagués reconegut sobre ells els drets dominicals i alodiaris del monarca.

7. Quines actuacions serien escaients per obstaculitzar o per afavorir la tramitació del procés i per defensar o per atacar les pretensions del monarca.

8. Que examinin, en general, si tots els feudataris reials de Catalunya i, en especial, el vescomte de Cardona —pels seus feus reials que reconeix com a tals— han estat requerits a la prestació del jurament de fidelitat i a retre homenatge al rei dins del termini usual d'un any i un dia. Que esbrinin igualment, en cas d'haver estat requerits, si els feudataris no van retre l'homenatge atès que per aquesta omissió culpable hauran de perdre els feus, ja sigui 'ipso iure' ja mitjançant una sentència judicial.

³³ Sobre la distinció entre '*quaestiones disputatae ex facto emergentes, quaestiones facti* i '*quaestiones de facto*' vegeu: BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, pp. 439-441.

Els criteris a la llum dels quals s'han de donar i bastir les consultes o opinions dels juristes sobre les qüestions dubtoses són els criteris normatius de l'ordenament jurídic vigent aleshores a Catalunya, és a dir, el sistema format pel 'ius commune' i el 'ius proprium': 'Examinentur circa hoc omnia supra quisi-ta in et super feudis denegatis et alia que de iure vel usaticis et consuetudine Barchinone huic articulo poterint adaptari'.³⁴

(iii) En el tercer i darrer apartat del Consilium els quatre juristes contesten aquests punts problemàtics de forma congruent i argumentada a través d'uns raonaments jurídics que —com estava establert en la petició dels consilia— es fonamenten no solament en el dret comú (civil, canònic i llombard-feudal), sinó també en el dret propi català i en les principals fonts del seu dret general³⁵ (Constitucions de Catalunya, Usatges de Barcelona, Costums de Catalunya, Commemoracions de Pere Albert). Com no podia ser d'altra manera, aquests juristes, educats en els mètodes analítics dels continguts normatius del 'ius commune,' procedeixen a integrar les disposicions aplicables al cas que ofereix el 'ius commune' amb les que proporciona el 'ius proprium'. Aquesta interpretació es realitza utilitzant les figures de la lògica que faciliten l'argumentació i que permeten arribar a la veritable solució en dret, que es constitueix als ulls de tothom com una solució raonada i raonable.³⁶

³⁴ En aquest sentit el 'consilium' és una consulta feudal que a Europa presenta una tipologia variada en funció del tema tractat i de la importància del feu. La que estem examinant pertany a un dels tipus més rars segons el parer G. Giordanengo, i no sols pel fet de plantejar qüestions de dret feudal pur (natura i deures del titular del castell), sinó perquè constitueix una excepció al panorama general d'absència de consultes feudals de la península Ibèrica. Sobre això vegeu: GIORDANENGO, Gérard, *Consilia Feudalia*, pp. 143-160; i els seus apèndixs: sobre Bibliografia (p. 161); sobre: 'Consilia isolés conservés en original ou en copie dans des fonds d'archives ou des bibliothèques' (pp. 162-165); sobre els 'Consilia isolés conservés dans des manuscrits' (pp. 166-167); sobre 'Recueils de consilia féodaux manuscrits et imprimés'; sobre 'Consilia feudalia conservés dans des recueils généraux imprimés'; i sobre 'Consilia «diplomatiques»' (pp. 170-172).

³⁵ Vegeu per tots FONT, Josep M., *Estudi Introductori* a 'Constitucions de Catalunya (1495): incunable de 1495, Barcelona, 1988, pp. LXXVI -LXXIX. Sobre els Usatges i el seu problemàtic procés redaccional cal tenir present KOSTO, Adam J., *The limited impact of the Usatges de Barcelona in a twelfth-century Catalonia*, dins *Traditio. Studies in ancient and medieval history, thought, and religion*, 56, 2001, p. 63: 'The Usatges that were canonized in the fifteenth and sixteenth centuries were based on, but not identical to, a vulgate version used by medieval commentators. This vulgate version itself was composite text, containing elements from the eleventh, twelfth, and thirteenth centuries. Most scholars now concur that the core of the Usatges, up to Us. 138, was first compiled as such around 1150.'

³⁶ Cfr. PÉREZ MARTÍN, Antonio, *El 'ius commune': artificio de juristas*, dins 'Història del Pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor Francisco Tomàs y Valiente, ed. Tomàs de Montagut, Barcelona, 1999, pp. 69-93 i BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, pp. 573-627: 'Loca loicales e ius commune: analisi di una questio...'

Pel que fa als fets invocats pel monarca, els quatre juristes adverteixen que no han pogut veure els instruments originals que documentaven el règim jurídic dels feus controvertits i que permetrien conèixer i donar fe de la seva naturalesa jurídica, per tal com es diu que es troben dins de l'arxiu reial de Barcelona. Amb tot, van obtenir una informació sumària, però no plena, sobre aquests feus i sobre tots els altres feus reials de Catalunya. En efecte, el batlle general de Catalunya els va exhibir un llibre en paper on estaven registrats els feus per vegueries i per això, a continuació, fan constar que els feus consultats creuen que es troben contemplats en antigues 'convenientiae' establertes entre els predecessors del rei i del vescomte.

Tenint en compte aquests condicionaments, quant al grau de certitud dels fets que han de qualificar i a les seves implicacions en un eventual procediment judicial, els quatre juristes manifesten la seva opinió en dret sobre els problemes que el rei els hi planteja.

Quant al primer i al segon dels punts, i també pel que fa a aspectes plantejats en el vuitè, afirmen que el vassall (el vescomte de Cardona) ha de perdre el feu per mitjà de la declaració d'una sentència judicial i no pas 'ipso iure'. A més a més, el tribunal competent per conèixer aquesta causa feudal ha d'ésser el judici de la Cúria o el dels pars. També aprofiten aquest punt per declarar, en general, que ara no es pot actuar contra aquell feudatari que es va negar a retre l'homenatge degut al senyor (el rei) si, en el moment processalment oportú, el senyor no va exercitar l'acció judicial que li competia contra el vassall que negava la prestació de l'homenatge. Tanmateix, entenen que això es així sempre que el senyor tingués coneixement de la denegació i hagués tingut un temps suficient per presentar la seva demanda; en cas contrari els quatre juristes consideren que l'hereu del senyor pot ara revocar el feu i actuar judicialment contra el vassall.

Al tercer punt contesten que l'acció o les accions que correspon exercir al monarca son: la 'condicció ex lege seu consuetudine feudorum',³⁷ la 'condicció in factum',³⁸ la 'reivindicatio utilis',³⁹ la 'condicció ad repetendum feudum', la 'condicció ob causam' i la 'reivindicatio'.⁴⁰

³⁷ La *condictio* és una acció personal. Al respecte vegeu: gl.*conditionis a C.*, 4.6.1. Recordem que segons el dret romà la *legis actio per conditionem* consistia en la 'action de la loi per la sommation'. Al respecte vegeu: ARANGIO-RUIZ, Vincenzo, *Cours de droit Romain. Les actions con una nota di lettura di Luigi Labruna, Napoli*, 1980, p. 23.

³⁸ Cfr. ERRERA, Andrea, *Arbor actinorum. Genere letterario e forma di classificazione dell'azioni nella dottrina dei glossatori*, Bologna, 1995, p. 92. En base a D., 44.7.25.1 es formula una classificació tripartita d'accions: *ex contractu*, *ex facto* i *in factum*. Aquestes últimes són les que no presenten una *causa* derivada d'un contracte o d'un acte il·lícit, sinó d'una altra *causa*. Així, 'che, pur non determinando la nascita di azioni *ex contractu* o *ex facto*, sia comunque normativamente prevista come condizione per il sorgere di un'azione (*actio in factum*).'

³⁹ *Ibidem*, pp. 86-87: 'Una divisione tra azioni dirette e utili è contemplata in Dig. 3.5.46 (47) pr.-1:.... La distinzione è fondata sulla differente origine delle azioni: les *actiones directae* sono

Sobre el quart i cinquè punt i pel que fa al procediment adequat i al tribunal competent per dirimir la controvèrsia, els juristes consultors estimen que aquest litigi ha d'ésser conegut i decidit pels 'pares curiae' atès que l'objecte litigiós és un conjunt de feus. Tanmateix, si el vescomte nega que els castells són de naturalesa feudal, aleshores la causa ha d'ésser coneguda pel jutge ordinari. En aquest cas, el jutge ordinari és el rei, malgrat tractar-se d'una causa pròpia perquè al monarca li correspon en el seu regne els 'iura imperii' o regalies. En virtut d'aquestes prerrogatives, el monarca serà competent per declarar el dret en aquest litigi si bé no ho farà directament sinó que designarà al veguer del domicili del reu o del territori on es trobi cadascun dels castells, bé per tractar conjuntament totes les pretensions, bé per obrir tantes causes com Vegueries on es troben els castells. Tanmateix, aquesta alternativa que deriva d'una interpretació del 'ius commune', a Catalunya queda clarament restringida per raó d'una constitució de Corts que prohibeix extreure les causes judicials fora de la Vegueria on es troben ubicades les coses objecte del litigi o on el reus té el seu domicili.

Sobre el sisè punt, els juristes estimen que el rei pot arribar a un compromís amb els vescomte en qualsevol moment del procés i sens cap escrúpol de consciència.

Sobre el setè punt, la resposta es diferent en funció del procediment jurisdiccional que s'utilitzi: la via de justícia o la via de govern. Si s'opta per la via de justícia el procediment que cal utilitzar és el ja esmentat en els punts anteriors si bé s'haurà de tenir en compte les consideracions suplementàries que es faran en el punt vuitè. Ara bé, si el monarca opta per la via extrajudicial que els quatre juristes suggereixen, aleshores cal procedir de la manera que a continuació proposaran.

En conseqüència, el vuitè punt s'estructura en dues parts ben diferenciades: en la primera s'amplien i complementen les declaracions anteriors quant a la via de justícia; en la segona s'explica quina és la via extrajudicial i de govern que el monarca pot adoptar, tot seguint els preceptes continguts en els Usatges de Barcelona.

esplicitamente introdotte da una norma al fine di tutelare le fattispecie normativamente previste; le *actiones utiles* si sviluppano invece sul modello delle azioni dirette per provvedere alla tutela di fattispecie che —non dotate di difesa giudiziale per mezzo di *actiones directae*— siano comunque degne e bisognose di protezione processuale.'

⁴⁰ *Ibidem*, p. 77: 'Con le azioni reali l'attore mira a vedere giudizialmente riconosciuta e tutelata la propria situazione di *dominium* indebitamente turbata;' La divisió entre accions reals i personals deriva de les Inst. 4.6.

Pel que fa a la primera part, els juristes manifesten que no van poder escatir si el vescomte de Cardona i els seus hereus foren requerits a la prestació del jurament de fidelitat i de l'homenatge per raó del seus feus reials. Tanmateix, no dubten en afirmar que els Cardona van incórrer en culpa, si bé a partir de la presumpció de que tal requeriment va existir i que no fou atès dins del termini acostumat d'un any i un dia, des de la seva presentació.

Ara bé, si contra aquests presums culpables el monarca no va exercir cap acció judicial perquè perdessin els feus, els juristes consideren que ara tampoc pot actuar-se judicialment en aquest mateix sentit contra els seus hereus. A més a més, aquesta conclusió també és aplicable als altres feus reials de Catalunya.

Els quatre juristes, en aquest punt, estableixen una distinció per diferenciar el cas de no prestació del jurament de fidelitat i de l'homenatge per raó de denegació de la naturalesa feudal del bé; del cas on aquesta omissió també es produeix però on el vassall no nega la seva condició de tal ni el caràcter feudal del benefici que posseeix. En el primer cas la via judicial es tramitarà davant del jutge ordinari; en el darrer cas la via judicial seguirà el procediment feudal que atorga jurisdicció als 'pares curiae' (barons, cavallers, etc.). Segons el dret comú el tribunal dels 'pares curiae' s'ha de compondre de persones elegides d'una determinada forma. Amb tot, a Catalunya s'ha d'observar la Constitució de la Cort de Barcelona del 1283 segons la qual és el monarca qui ha d'assignar, al menys, dos pars per enjudiciar la causa. En les causes de barons els pars han d'ésser barons, en les causes de cavallers d'un escut, els pars seran cavallers d'un escut i així successivament. A més a més, les causes jutjades pels 'pares curiae' no poden ser considerades causes de vegueria, de manera que per a elles no regeix la Constitució de Catalunya que obliga a tractar-les dins les vegueries. Aquestes causes poden tractar-se arreu de Catalunya i correspon al rei determinar el lloc on s'han de conèixer. Allí hauran de presentar-se els litigants, si bé amb dret a rebre aliments del rei quan no poden tornar a casa seva en el mateix dia. Recordem, però, que la jurisdicció dels 'pares curiae' no abasta el cas de denegació del feu, que és competència dels jutges ordinaris.

Un altra punt a aclarir era el de saber quin era el terme 'a quo' del període d'un any i un dia que els vassalls disposaven per retre el seu jurament i homenatge. Segons el dret comú i les Commemoracions de Pere Albert, per renovar la relació feudo-vasallàtica, el termini de l'any i el dia corria sense que calgués cap requeriment exprés. Amb tot, els juristes sabien per cavallers vells, per jurisperits i per altres persones que, a Catalunya, el terme 'a quo' es situava en el moment del requeriment a la prestació fet pel senyor o pel seu hereu. Tanmateix, els quatre juristes ni coneixien cap precedent judicial que fixés aquest principi, ni tampoc pràctiques que haguessin generat un costum contrari al 'ius commune', a les 'Commemoracions de Pere Albert' i als Usatges de Barcelona. Notem que es dóna un valor derogatori al nou costum, malgrat es fila molt prim per

acceptar de forma rotunda o categòrica que uns determinats comportaments o usos puguin ser estimats com a costums. Sempre caldrà la repetició prolongada en el temps de determinats actes i per determinades persones.

En aquest punt, s'esmenten dues causes feudals on les parts van al·legar aquest costum, però en ambdós casos el litigi es va concloure amb un compromís entre parts, de manera que no es va jutjar a favor o en contra del presumpte costum.

Malgrat no gosen declara de forma assertiva l'existència d'aquest costum 'contra legem', els quatre juristes acaben opinant que creuen en l'existència d'una observança comuna a Catalunya, per la qual els senyors dels feus reben la fidelitat i l'homenatge dels seus vassalls fins i tot amb posterioritat al termini preceptiu de l'any i el dia i que ningú planteja un litigi o controvèrsia per aquest motiu sense que prèviament s'hagués presentat el requeriment corresponent i hagués transcorregut l'esmentat lapse de temps.

Evidentment, la via judicial era molt complicada perquè no sols calia atendre a qüestions prejudicials (determinar la naturalesa feudal o no dels bens en litigi) sinó que un cop provat el caràcter feudal dels castells calia nomenar uns jutges especials (els 'pares curiae') i provar que la negativa del vassall es produí un any i un dia després del requeriment.

En conseqüència, els quatre consultors inicien la segona part del vuitè punt advertint sobre el caràcter costós i perillós que ofereix la via judicial així com l'elevat nivell d'incertesa i de dubte quant als seus resultats.

Per als consultors és millor i més segur abandonar la via judicial i seguir el camí més practicable que donen els Usatges de Barcelona. D'acord amb els Usatges de Barcelona i el costum vigent a Catalunya el monarca pot demanar als seus vassalls la potestat dels castells i fortaleses feudals i, si no li donen la potestat, pot procedir a la seva aprehensió i retenció fins que el rei no rebi del vassall l'esmena de les pèrdues i despeses fetes en l'aprensió, guarda i assegurament del castell o fortalesa que constitueix un feu reial.

Si els feus reial consistissin en edificis o immobles sense valor militar com ara: delmes, castlanies, camps o altres honors la solució més eficaç era que el monarca demanés als seus titulars o als seus hereus la firma de dret segons l'Usatge 'Magnates'.⁴¹ En cas de que la formulessin es podria procedir per la

⁴¹ Cfr. *Usatges de Barcelona*, ed. Ramon d'Abadal i Ferran Valls, Textes de dret català, I, Barcelona, 1913 =(UB), n. 29: Magnates seu milites, si contenderint firmare directum dominis suis, sicut eis firmare debuerint, et propter hoc seniores apprehendiderint potestatem de suo castro vel emparaverint eis suum feudum, non debent illis reddere nec feudum nec castrum, donec eis habeant factum directum et redditas omnes missiones quas senior fecerit per apprehensionem castri et per custodiam ejus et per emparamentum feudi. Si autem aliter dederint eis potestatem, non firment eis directum donec habeant castrum recuperatum, nisi senior habuerit guerram ad quam castrum opus habeat, aut statim in ipso castro.

via judicial abans tractada; en cas de que no la formulessin, el monarca podia procedir a l'empara real del feu segons l'esmentat Usatge i retenir-lo fins a obtenir la corresponent satisfacció.

Des del punt de vista del procediment aquesta via era la més practicable. Només calia detectar de forma fefaent quins eren els vassalls del rei que tenien per ell, des dels temps passats, bens feudals. Les escriptures constitutives d'aquestes bens feudals conservades en els arxius reials n'eren la prova més valuosa. El batlle general de Catalunya a qui corresponia l'ofici de la Procuració dels feus reials i la custòdia del seu arxiu tornava a ser l'instrument rellevant per dur a terme aquesta política.

El Consilium es clou amb la signatura dels quatre doctors que manifesten la seva condició d'autors i el seu assentiment en totes les coses examinades i formulades en l'escrit a les quals s'adhereixen en tant que veritables. Es tracta, com ja hem indicat, d'un consell 'pro veritate'. En el cas examinat, el Consilium dels quatre eminents juristes va donar arguments jurídics a Alfons el benigne per demanar la potestat i procedir a l'aprensió posterior d'un castell del vescomte de Cardona. La guerra va ser inevitable per dur a terme l'aprensió del feu, davant la resistència del vescomte, però, des del punt de vista del monarca, es tractava d'una guerra justa atès que existia una causa justa que emparava la decisió executiva del monarca. El monarca era titular d'un dret que certament corresponia aplicar en aquesta causa feudal, tal com manifestava i reconeixia Ramon Vinater al subscriure el Consilium: 'Ego Raimundus Vinaterii legum doctor qui in predictis examinandis et componendis interfui eis tamquam veris adhereo et suscribo atque sigillo'.⁴² En definitiva, els juristes, ministres de la justícia, expressaven el seu oracle sobre el dret amb aquest Consilium 'pro veritate'. A través d'aquest exemple podem comprendre el sentit de l'activitat consultiva desenvolupada pels juristes catalans a la baixa edat mitjana.⁴³ Amb ella s'ordena o s'instrueix jurídicament la voluntat de dur a terme una activitat política o negociadora de manera que s'indica al client consultant la millor via d'actuació de procediment pel fet d'estar protegida i legitimada pel dret vigent i per tractar-se del camí més segur i raonable per aconseguir l'èxit del propòsit inicial.

Com hem pogut veure, en aquesta tasca instructora dels fets i d'argumentació amb els drets es fa necessari el coneixement teòric dels diversos llibres legals i doctrinals del dret civil, canònic i feudal, així com també cal conèixer el

⁴² Cfr. Biblioteca de Catalunya, ms. 259, in fine.

⁴³ Aquest punt és una de les qüestions que em proposo investigar en el futur i com a continuació del treball esmentat en la n. 10. Un estudi sobre una causa feudal que va a seguir la via judicial a: RIBALTA I HARO, Jaume, *Ferran II vs. Hug Roger III: Crimen Laesae maiestatis in primo capite*, dins 'Senyor en les Muntanyes. Procés polític al darrer comte de Pallars Hug Roger III, 1491', Lleida, 2002, pp. 213-269.

mètode de la seva oportuna coordinació amb els drets escrits propis de Catalunya, representats pels Usatges de Barcelona, les Commemoracions de Pere Albert o les Constitucions de Corts.

A més a més, la tasca harmonitzadora ha de tenir en compte els costums no escrits que resulten de la pràctica repetida de certs comportaments o de la seva autorització o fixació per la sentències o judicis dels tribunals. Així, la comuna observança pels jutges, tribunals o particulars pot ajudar a resoldre les contradiccions que apareixen de forma natural en tot sistema pluralista de fonts del dret. Però aquest és precisament el terreny tècnic on es mouen amb gran agilitat els juristes medievals i moderns que són els qui, inclinant-se finalment per a una interpretació determinada proporcionaran la fórmula jurídica concreta per resoldre un problema social o polític de la pràctica.

3.1.2 El jurista medieval també pot actuar com a jutge o com assessor⁴⁴ d'un titular de jurisdicció que no era perit en dret.⁴⁵ En aquesta condició jurisdiccional, correspon al jurista declarar el dret o aconsellar la seva declaració en els litigis que coneix i enjudicia per raó d'una jurisdicció ordinària o delegada. En tant que jutge, el jurista dirigeix el procés judicial, ordenant l'activitat dels actors que intervenen en ell, és a dir: els oficials judicials, les parts implicades, els seus defensors, els testimonis, els perits, etc. La causa s'inicia bé d'ofici, bé a instància de part i culmina amb una decisió declaratòria del dret aplicable al cas fins aleshores controvertit que pot adoptar la forma d'unes conclusions o d'una sentència. El jurista n'és l'autor material i el seu contingut té un caràcter obligatori i preceptiu per a les parts implicades atesa l'autoritat pública o oficial que exerceix el lletrat en la seva condició de jutge.⁴⁶

⁴⁴ Segons Gouron l'exercici d'aquesta funció judicial pel jurista explicaria l'aparició del terme '*causidicus*'. Cfr. GOURON, André, *Le rôle de l'avocat selon la doctrine romaniste du douzième siècle*, dins 'L'assistance dans la résolution des conflits, 4, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire comparative des institutions, Bruxelles, 1998, p. 16: C'est d'abord au compte des maîtres italiens qu'il faut mettre, me semble-t-il, la généralisation du terme de *causidicus*, qui, très vite concret, désigne le praticien et relègue l'*advocatus* dans l'exercice de la fonction de défense. Ce choix s'explique fort bien par les usages du temps, qui, en l'absence de juges professionnels, permettent fréquemment au juriste lettré de passer du rôle de défenseur à celui de *judex*; précisément, le C.2.6.6 laissait à entendre que l'activité du *causidicus* embrassait les deux fonctions. Au surplus, et comme on le verra, la traditions bolonaise va dans le même sens.'

⁴⁵ Hi ho continuarà fent fins a l'època contemporània, Sobre això vegeu: DOU Y DE BASSOLS, Ramon Lázaro de, *Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en qualquier estado*, Madrid, 1801 (reed. Anastática 1975), t. II, cap. 9 i t. III, secc. 46, pp. 7-8.

⁴⁶ Sobre la història del dret processal català vegeu: FERRO, Víctor, *Els drets processal i penal a Catalunya abans del Decret de Nova Planta*, dins 'Història del dret català', T. de Montagut coord., Ediuc, Barcelona, 2001.

L'estructura de les sentències es pot veure, per exemple, en els documents que Teresa Tatjer aporta en els seus treball sobre la jurisdicció a Catalunya⁴⁷ o en el de Marina Mitjà sobre el jurista Pere de Rajadell que va viure en la segona meitat del segle XIV.⁴⁸ En efecte, el 17 de novembre del 1392 el jurista Pere de Rajadell, actuant com a jutge delegat, pronuncia una sentència que decideix la causa on es debatia per les parts la quantia del laudemí que havia de satisfer-se en les transmissions dels establiments emfitèutics a Barcelona. Si analitzem aquest document veurem que per tractar i resoldre la controvèrsia en dret i d'una forma racional el jurista/jutge utilitza el sil·logisme com a modalitat d'argumentació deductiva que relaciona els fets provat amb els drets vigents a Catalunya i a Barcelona, per treure'n finalment una solució normativa com a conseqüència.

La sentència s'inicia amb una invocació a la divinitat perquè es vol recordar que Déu és equitat ruda o natural, que Déu és justícia infinita i que les farà i concretarà en aquest cas mitjançant l'activitat del jurista/jutge que coneix, interpreta i aplica la 'ratio scripta' on es manifesta la justícia positiva, l'equitat erudita, la constitució escrita de la perpètua i constant voluntat de Déu.

A continuació, la sentència recull un conjunt de manifestacions del jutge sobre el coneixement que ha assolit de la causa. En aquesta segona part es reflecteix l'activitat cognitiva del jutge pel que fa als fets i als drets que es sotmeten a judici i que conformen les premisses majors i menors respectivament, dels sil·logismes que construirà el jutge per avançar en la cerca de la veritat. En aquest sentit, el jutge declara: (i) que ha vist la demanda o petició de l'actor; (ii) que ha vist la contestació o resposta dels demandats; (iii) que ha vist tots els documents probatoris —nous i vells— sobre els fets invocats; (iv) que ha mantingut consultes amb doctors sobre els drets al·legats per les parts i sobre allò que ell considera aplicable als fets provats.

En tercer lloc, es formula la declaració de la conclusió o sentència que es dedueix de les dues premisses anteriors. S'inicia aquesta part reiterant que el jutge basteix el seu raonament tenint presents els evangelis per tal que el seu judici procedeixi de Déu i que la seva ment vegi sempre l'equitat. A continua-

⁴⁷ TATJER PRAT, M. Teresa, *La jurisdicción en Cataluña*, dins 'El territori i les seves institucions històriques. Actes. Ascó, 28, 29 i 30 de novembre de 1997', Barcelona, 1999, vol. 1, pp. 293-333.

⁴⁸ Aquest notable jurista posseeix una riquíssima biblioteca jurídica de la qual conservem l'inventari. Al respecte vide infra n. 63 i MITJÀ, Marina, *Pedro de Rajadell y su biblioteca jurídica*, dins 'Estudios históricos y documentos de los archivos de protocolos, I, Barcelona, 1948, pp. 65-104. Per ella sabem que Pere de Rajadell va ser consultor del Consell Reial (p. 67) i també va actuar com a jutge en altres litigis (1386) i que, a més a més, fou auditor de la Cúria (p. 67) i president de la Càmera Apostòlica en substitució de Pere çà Calm (1386). La se va única filla, Agnès va contraure segones núpcies amb el jurista Jaume Callís (p. 77).

ció, el jutge assigna un dia a les parts de la causa per al pronunciament. Finalment, es formula la part dispositiva de la sentència: s'ordena refer l'escriptura del contracte atès que el laudemi que correspon satisfer equival a la cinquena part del valor del domini que es transfereix i no pas a la setena part, com fins ara s'havia anat atorgant.

La sentència conclou amb un conjunt de declaracions de caràcter executiu i complementari dirigides a aconsellar al veguer sobre allò que li cal fer per fer observar aquesta decisió judicial.

A diferència del consilium del 1335 que hem analitzat anteriorment, aquesta sentència no ens permet seguir amb tot detall la labor de raonament jurídic que ha realitzat el jurista. La sentència dibuixa un perfil esquemàtic dels punt principals tractats però no ens permet conèixer amb detall ni el fets ni els fonaments concrets de dret sobre els quals es dedueix la conclusió de la causa. No ens permet conèixer la motivació o criteris jurídics utilitzats.⁴⁹

Per altra banda, coneixem l'existència, en aquesta època, d'una sèrie de problemes que afectaven a l'activitat jurisdiccional com eren el de la corrupció existent, la manca de dedicació dels juristes/jutges que sentenciaven sense una prèvia activitat cognitiva de la causa, la ignorància del dret aplicable, etc.⁵⁰

3.1.3 L'ofici de jurista té una altra dimensió que no per ser tractada en darrer lloc té menys importància que les dues anteriors. El jurista està facultat per exercir l'ofici d'advocat.⁵¹ L'advocat és un jurista a qui li correspon defensar en dret les pretensions de les parts o dels particulars que litiguen o que negocien. Com a patrons de causes i de tractes els advocats s'encarreguen de la

⁴⁹ A diferència del que succeeix amb el 'Consilium' del 1335 aquesta sentència no ens permet veure la funció del 'ius commune' ni entendre les seves relacions amb el 'ius proprium'. Sobre aquesta problemàtica i els instruments metodològics per solucionar-la vegeu: BELLOMO, Manlio, *Appunti PER una metodologia della ricerca storico-giuridica*, dins 'Folia canonica. Review of Eastern and Western Canon Law, 2, 1999, pp. 9-12.

⁵⁰ Cfr. 'a sensu contrario': *Llibre de tres*, ed. Martí de Riquer, Barcelona, 1997, p. 35: '[67] Tres coses fan bon jutge: lo dret de les parts a ple oyr, los processos examinar e en pronunciar demanar conseyll.'

⁵¹ Segons Gouron l'exposició doctrinal més antiga consagrada als advocats correspon al glossador Búlgar (?-1166). En ella ja es configura l'advocacia com un veritable ofici. Vegeu GOURON, André, *Le rôle de l'avocat selon la doctrine romaniste du douzième siècle*, dins 'L'assistancie deans la résolution des conflits, 4, Recueils de la Société Jean Bodin pour l'Histoire comparative des institutions, Bruxelles, 1998, p. 8: 'L'exposé de Bulgarus, consacré logiquement au juge, au demandeur et au défendeur, comporte cependant, entre l'examen du premier et celui des autres, une incise consacrée à l'*advocatus*. Mieux encore, le glosateur affecte à celui-ci un *officium*, qui se définit comme l'acte de *praestare auxilium* à chacune des parties et de *causas perorare quousque voluerit*.'

redacció dels escrits privats⁵² on és documenten els actes jurídics sorgits de l'autonomia de la voluntat dels seus patrocinats (demandes, súpliques, testaments, manifestacions, contractes, etc.). També exposen al·legacions orals per defensar la posició dels seus clients que més tard poden formular-se per escrit i arribaran a publicar-se i a tenir una difusió notable a partir de l'aparició de l'impremta. Aquest gènere de literatura jurídica conegut amb el nom d'al·legacions consisteix en dictàmens jurídics sobre casos concrets, que a diferència dels *consilia* analitzats més amunt, no pretenen escatir tota la veritat o la veritat essencial del cas, sinó més aviat donar arguments i raons que afavoreixin els interessos del client que l'advocat defensa.⁵³ Amb això no vull dir que l'advocat pugui manifestar quelcom que no respongui a la veritat, sinó que la seva visió de la causa, a diferència del jutge, no és panoràmica sinó parcial. Per tant, les seves al·legacions són criteris o indicadors jurídics elaborats en dret 'pro parte', i no pas necessàriament 'contra veritatem', però a la vista d'un cas on estan afectats interessos particulars del client a qui defensen.

L'advocat trobarà facilitada la tasca de defensa i patronatge del seus clients mitjançant la utilització de formularis per a advocats que ja van començar a ser redactats per juristes italians a partir de la baixa edat mitjana. Entre ells destaca el que va compondre en el segle XIII el jurista Bonaguida de Arezo titulat 'Summa introductoria super officio advocacionis in foro Ecclesiae'⁵⁴ que va circular per Catalunya en el segle XIV.⁵⁵

⁵² Sobre els documents públics redactats pels notaris i els seus efectes jurídics que els diferencien dels merament privats vegeu RODRÍGUEZ ADRADOS, Antonio, *La dogmática del instrumento público y la glosa accursiana*, dins 'Revista jurídica del notariado', 32, 1999, pp. 357-400.

⁵³ Sobre la noció d'al·legació vegeu: SCHOLZ, Johannes-Michael- (PÉREZ MARTÍN, Antonio), *Legislación y Jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen*, València, 1978, p. 331: 'es característico de las alegaciones el contener la postura del abogado a los 'dubia' formulados por el tribunal'; i RIBALTA, Jaume; HARO, *De natura Deputationis Generalis Cathaloniae. Una aproximación a través de la literatura polemista del seiscientos: Las alegaciones jurídicas sobre el pleito de las insaculaciones de la Diputación General de Cataluña (1632)*, dins Historia. Instituciones. Documentos, 20, 1993, pp. 409-413.

⁵⁴ Cfr. BONAGUIDAE, *Summa introductoria super officio advocacionis in foro ecclesiae*, ed. Agathon Wunderlich, dins 'Anecdota quae processum civilem spectant', Gottingae, 1841, pp. 122-346.

⁵⁵ Sobre els advocats en general, i més en concret a la Catalunya del segle XV, cal consultar els comentaris del famós jurista gironí Tomàs Mieres (1400-1474) a les constitucions aprovades en diverses Corts que tractaven aquesta matèria. Vegeu infra n. 65. La situació dels advocats a principis del segle XIX recull la tradició medieval anterior. Al respecte cfr.: DOU Y DE BASSOLS, Ramon Lázaro de, *Instituciones del derecho público general de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de gobierno en qualquier estado*, Madrid, 1801 (reed. Anastática 1975), t. III, secc. 47, pp. 8-20. Sobre el coneixement de Bonaguida i de la seva obra a Catalunya vegeu el ms. latí n. 4249 de la Biblioteca Nacional de París on és conté la

Segons Bonaguida, l'ofici d'advocat és molt útil i necessari per a la vida dels homes perquè amb les seves facultats resolen dificultats i dirimeixen els confins dubtosos o ambigus de les causes que enfronten a les persones. La funció de l'advocat és la d'interpretar el dret 'pro parte' per resoldre els casos i els conflictes, de manera que així es fomenta la pau, és procura la utilitat pública de la comunitat i la privada dels singulars a qui patrocinen.

En els litigis els advocats han de defensar les parts i per això han d'estar ben preparats, tant pel que fa al coneixement dels continguts legals i normatius com a la forma de la seva utilització i presentació.

Bonaguida dóna unes orientacions sobre quins han d'ésser els principis i les tècniques que ha d'observar tot bon advocat, facilitant un conjunt de models d'escrits per tal de formular demandes: sobre diverses matèries, sobre excepcions, sobre recusacions dels jutges, sobre posicions i sobre recursos a instàncies superiors.⁵⁶

Ens interessa especialment d'aquest autor la seva visió de: (i) com ha de comportar-se l'advocat;⁵⁷ (ii) com ha d'iniciar el seu parlament davant el tribunal;⁵⁸ i (iii) quines són les precaucions o cauteles que ha de tenir en compte.⁵⁹

'Summa introductoria super officiò advocationis...' junt amb altres textos jurídics relatius a Catalunya, la qual cosa permet considerar com a molt probable la seva procedència catalana. Vegeu també d'aquest ms. 4249 (del fons Colbert), i com exemple de formulari, la *Summa de libellis formandis super qualibet accione* (fl. 51-61) Dec aquestes referències a Enriqueta Verges. Per altra banda, un exemplar manuscrit de la Summa de Bonaguida es trobava en la biblioteca de Vilabertran, segons consta en un inventari de 1587. Sobre això vegeu; PUIG, Jaume de, i ARNALL, Maria Josefa, *Una biblioteca del renaixement, l'inventari de la llibreria de Vilabertran de l'any 1587*, dins 'Arxiu de Textos Catalans Antics', 1, Barcelona, 1982, p. 257: '[107] Summa BONAGUIDAE Introductoria super officio advocationis in foro ecclesiae, in pergameno manuscripta, in 1 volumine.'

⁵⁶ En aquest sentit les regles que subministra aquest autor italià són tan d'ordre ètic com de dimensió purament tècnica, a diferència dels escrits que segueixen l'orientació de Búlgar. Sobre aquest punt vegeu GOURON, André, *Le rôle de l'avocat selon la doctrine romaniste du douzième siècle*, op. cit., pp. 15-16: 'Quoi qu'il soit, l'ensemble de la littérature procédurale autorise une observation: dès les environs de 1180, l'Ouest du continent européen, et avec lui l'Angleterre, avait acquis, au moins dans les milieux de juristes, quelque idée des obligations et des droits assignés par le *Corpus juris civilis* aux avocats.

Quelque idée de la profession et de sa dimension éthique, certes; mais non pas une connaissance poussée des techniques du métier, et moins encore des mécanismes complexes que décrivait le *Corpus juris civilis*, le Code en particulier, au long de titres dont une partie n'était plus adaptée, au surplus, à la société médiévale. Le retour à ces techniques, la prise en compte de ces mécanismes, ou du moins de ce qui pouvait encore, être utilisé, me paraissent avoir été l'apanage de l'enseignement donné par les docteurs bolonais.' Vegeu els formularis amb algunes introduccions explicatives a BONAGUIDAE, *Summa*, op. cit., pp. 166 ss.

⁵⁷ BONAGUIDAE, *Summa*, op. cit., pp. 136-137.

⁵⁸ *Ibidem*, pp. 138-154.

⁵⁹ *Ibidem*, pp. 154-166.

L'advocat ha de caracteritzar-se per la seva discreció, de manera que es mantindrà en peu davant el jutge. S'ha de mostrar madur i equilibrat en la seva expressió, adoptant un to de veu mitjà i ensenyant un rostre afable i alegre al jutge i al públic per tal de captar la seva benevolència.

Els seus gestos també seran moderats, per no causar mala impressió al gesticular amb el cap, els peus o les mans. La gravetat en la postura i anar ben endreçat és essencial per fer veure que té una perícia en dret, antiga i ben fonamentada.

S'ha de mostrar humil i benivolent però ha d'aclarir la causa amb raons contundents per tal d'aconseguir que les seves paraules semblin tenir més autoritat.

Ha d'anar vestit d'una forma congruent i adient a la serietat del seu ofici, sense anar estrafolari, perquè no s'aconsegueixen lloances ni amb la pobresa afectada ni amb l'ostentació de riquesa. Als advocats se'ls anomena 'togats' perquè porten robes togades o talars que impressionen el públic i l'aboquen a la consideració i al respecte envers als seus portadors.

Els exordis o introduccions a la causa que han de fer els advocats de l'actor i del reu (o demandat) estan en funció de l'activitat que correspon dur a terme al jutge o tribunal pel que fa a l'aplicació del dret a uns fets que s'han de provar. En conseqüència, s'ha de tenir en compte que, segons els pensament jurídic medieval i modern, els fets poden variar però la variació del dret és impossible.

Segons D., 50,1,15 'quum facti quidem quaestio sit in potestate iudicantium, iuris autem auctoritas non sit', és a dir: la qüestió de fet està sota la potestat del jutge, però l'autoritat del dret no. Per tant en la presentació de la causa els advocats han de recitar en primer lloc els fets per tal d'evitar que es pugui tramar alguna fal·làcia o engany sobre ells. Els jutges són perits en drets o experts en explicar o aclarir el dret. Tanmateix, sobre els fets poden ser aclaparats fàcilment perquè no tenen perquè conèixer-los.⁶⁰

Atès que tota causa es refereix a qüestions de fet o de dret, primer els advocats presentaran la sèrie dels fets que es proposaran provar i, a sobre d'ells, construïran els drets que justifiquen les respectives pretensions (de l'actor o del reu als quals defensen).

Són molts els consells que Bonaguida d'Arezzo dona als advocats per tal d'exercir correctament el seu ofici i que configuren 'mutatis mutandis' allò que

⁶⁰ Sobre la noció de 'factum' que abasta, a més a més dels fets pròpiament dits, els costums i els estatuts locals vegeu: Cfr. BELLOMO, Manlio, *Il fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secoli XIII- XIV)*, Roma, 2000, pp. 635-650.

avui en diríem un codi ètic, de bons usos o de bones pràctiques de l'ofici.⁶¹ Tanmateix, hem de tenir en compte que per alguna d'aquestes recomanacions s'ultrapassa la seva dimensió estrictament moral, atès que la infracció d'aquests bons usos pot donar lloc en alguns casos a la intervenció correccional i sancionadora del Col·legi de juristes on es troba matriculat l'infractor.

Entre les bones pràctiques recomanades especialment als advocats com a pròpies del seu ofici destaquen les següents:

L'advocat ha d'interrogar el seu client per saber si la causa que li presenta és bona, dolenta o desesperada. En aquests dos darrers casos l'advocat no les ha de patrocinar, perquè no s'ha de dissimular el seu caràcter amb les al·legacions.

L'advocat d'una causa bona i justa ha de fer-se donar pel client una còpia escrita dels fets per poder deliberar i instruir plenament la defensa. D'aquesta manera l'advocat podrà actuar amb coneixement de causa i el client podrà exigir-li responsabilitats en cas de negligència.

L'advocat ha de demanar al seu client si pot provar allò que afirma. Si té documents o testimonis. En cas contrari, és millor rebutjar la defensa, perquè si no es poden provar els fets es perdrà la causa.

L'advocat no ha de prometre la victòria de la causa al seu client, perquè tot litigi és dubtós i perquè es vergonyós no complir les promeses.

L'advocat ha de demanar consulta o associar-se amb un altre advocat o jurista més competent si la qualitat de la causa ho requereix o la seva ciència és limitada. Ha de ser deferent i respectuós amb el jutge perquè és perillós litigar sota un jutge ofès. No ha d'injuriar a l'adversari contra el qual patrocina amb paraules o dites perquè la seva missió és descobrir la veritat amb raons i no pas amb ultratges. Tanmateix no ha de confiar-se massa en l'advocat de la part contrària. Que li parli amb paraules de doble sentit per tal de poder reprendre'l si calgués, ja que és el seu contrari i no ha d'ésser escoltat. En tot cas s'han de mantenir les formes de cortesia o de salvaguarda de l'honor de l'adversari com les de 'salva vestra honestetate', 'vestra reverentia' i utilitzar-les en el debat alhora que es mantenen les pròpies posicions. En la discussió de la causa l'advocat ha d'anotar les paraules que diu l'advocat de la part adversa i mirar si les pot reprendre o desaprovar en algun dels seus extrems, ja que si pot censurar a l'advocat contrari per raó de les seves pròpies paraules serà molt vergonyós per a ell.

⁶¹ Al respecte vegeu: MAJID, Amir A., *The art of Advocacy*, dins 'ELFA Conference, Birmingham, 20-22 february 2003: New directions in European legal education: Credible, credited and continuing legal education' (comunicació). En la mateixa línia d'aconsellar bones pràctiques i d'observar les dolentes vegeu per a la Catalunya medieval: *Llibre de tres*, ed. Martí de Riquer, Barcelona, 1997, p. 32: '[50] Tres coses fan bon advocat: benignament hoyr e lo dret bé mantenir e gran paga no querir. [51] Tres coses fan mal advocat: dues parts advocar, los drets no guardar e gran salari demanar.'

L'advocat exposarà les seves al·legacions ordenadament sense dir les paraules de forma apressada o retardada.

L'advocat no adduirà falsos testimonis perquè el seu deure es afirmar i defensar la veritat amb raons i amb drets. Tampoc parlarà amb ells per condicionar el seu testimoniatge. Aquests comportaments són infamants i, com es sabut, la pública mala fama inhabilita als advocats per a l'exercici de l'ofici alhora que desprestigia a tota la corporació dels juristes.

L'advocat serà curós en examinar les proves documentals per detectar si s'ha comès alguna falsificació. Examinarà, si pot fer-ho honestament, les proves i els drets al·legats per l'adversari per tal de defensar-se i d'impugnar-les. Formularà els seus escrits amb poques paraules, ja que és millor dir-ne poques de ponderades i idònies que no pas moltes d'inútils i desmesurades. A més a més, ha de tenir en compte que si exposa moltes coses les haurà de provar. Acabarà les seves al·legacions amb una recapitulació sintètica de les vies de solució millors i més adequades per resoldre la causa a fi de que el jutge les observi i les retengui a la memòria. Revisarà l'acte del judici redactada pel notari abans de marxar del tribunal per tal d'assegurar-se sobre la seva fidelitat quant a allò actuat en la causa. Amb aquesta mateixa finalitat, farà reduir a forma pública tots els instruments pertinents a la causa.

L'advocat prudent no ha de basar les al·legacions en la seva prudència o voluntat, sinó que en totes les coses que diu o fa en la causa ha de cercar el fonament en el dret, ja que és el dret el que les fa veritables i no pas l'opinió particular de l'advocat.

En definitiva, tot aquest conjunt de bones pràctiques configuraven la pràctica, forma i estil d'exercir bé i legalment l'advocacia en l'Europa del 'ius commune' i per tant, també a Catalunya.

3.2 Estudiarem ara el conflicte latent i a vegades ben manifest que enfrontava el juristes savis o lletrats amb els juristes populars o il·letrats. Aquests últims dominaven el dret tradicional⁶² per raó de la pròpia experiència vital. Tàcitament havien anat adquirint el coneixement dels usos, costums i usatges d'una localitat o comarca i els havien retengut en la memòria de manera que

⁶² Cfr. GRAULLERA SANZ, Vicente, *Los primeros juristas valencianos. Valencia en la Baja Edad Media. Siglos XIII y XIV*, Valencia, 2000, pp. 35 i ss. on ens presenta als primers juristes valencians, sobre alguns dels quals ens diu: 'Aunque sospecho que alguno de ellos pudiese ser tan sólo un práctico en el mundo del derecho, cuya experiencia en este campo le permitía codearse con los letrados graduados en las universidades' (p. 41); GUAL CAMARENA, Miguel, *Los abogados de la ciudad de Valencia en el siglo XIV. Notas y documentos*, dins 'La Corona de Aragón en el siglo XIV', VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, vol. II, 1970, pp. 221-240.

formaven part de la seva cultura i identitat personal i col·lectiva.⁶³ Aquests coneixements jurídics es reproduïen i renovaven amb motiu de les pràctiques familiars i comunitàries i tan en la seva dimensió privada i patrimonial com en la pública i processal.⁶⁴ En aquest sentit, els juristes populars actuaven com advocats en els negocis i en les disputes de les causes que es produïen en el si de la seva comunitat. La seva intervenció era el mitjà que permetia el funcionament i la continuïtat de les estructures familiars i de les societats rurals majoritàries de la Catalunya medieval. L'entrada, en les ciutats primer i en les viles i llocs de Catalunya després, dels juristes lletrats, que deliberadament i amb estudi havien anat adquirint el coneixement de les lleis i de les doctrines del 'ius commune', va suposar un xoc amb els juristes populars que no comprenien les raons legals dels lletrats ni el seu mètode dialèctic d'interpretació.⁶⁵ Amb tot, també els juristes lletrats van tenir que integrar i donar entrada al dret tradicional i consuetudinari dins del seu mapa de conceptes jurídics rellevants amb els quals exercien el seu ofici.⁶⁶ Les tensions i conflictes entre aquests dos col·lectius de juristes —que és alhora un conflicte entre dos cultures jurídiques repre-

⁶³ Sobre la forma de proclamar-se aquests usos i costums i el seu significat dins de la cultura jurídica europea vegeu: GOURON, André, *Observations sur l'histoire du droit coutumier en Europe occidentale*, dins 'Història del Pensament jurídic. Curs 1996-97 dedicat a la memòria del professor Francisco Tomàs y Valiente, ed. Tomàs de Montagut, Barcelona, 1999, pp. 51-67 i FERRO i POMÀ, Víctor, *Els costums i la recepció del procés romano-canònic*, dins Actes de les Jornades d'estudi sobre els costums de la Batllia de Miravet (1319/1320-1999/2000), Gandesa, 2002, pp. 181-190.

⁶⁴ El saber d'advocar s'aprenia d'aquesta pràctica. Per això, el darrer capítol de la rúbrica 'Dels advocats' dels costums de Tortosa indicava: 'Item en la Cort de Tortosa pot hom avocar qui avocar sapia clergie o lec qualsevol...'. Cfr. *Costums de tortosa. Manuscrit del segle XIV*, amb 'Estudi Introductori' de J. Massip, Tortosa, 1999, p. [36] = CT, 2.7.4 de *Costums de Tortosa*, edició crítica a cura de Jesus Massip, Barcelona, 1996.

⁶⁵ Per altra banda, l'opinió dels juristes lletrats sobre els il·letrats es reflecteix a: MIERES, Tomàs, *Apparatus super Consitutionibus*, Barcelona, 1621= *Apparatus super Constitutionibus curiarum generalium Cathalonie per Thomam Mieres in decretis licenciatum et iurisperitum gerundensem editi...*, Barcinonae, 1621, p. 84, c.2., n. II 'Advocati dici non possunt illiterati'.

⁶⁶ Per aquesta raó, coneixaran els textos on aquests drets tradicionals es formulin. Al respecte vegeu: HERNANDO, José, *Llibres i lectors a la Barcelona del s. XIV*, 2 vls., Barcelona, 1995, docs., n. 80 i 428 on es transcriuen respectivament els inventaris de Burguet de Sarrià, jurista i ciutadà de Barcelona, atorgat el 8.08.1338 i el de Pere de Rajadell, llicenciat en decrets i també ciutadà de Barcelona atorgat a l'estiu del 1396. El primer, a més a més dels textos i literatura de dret canònic i de dret civil, posseeix dos exemplars dels Usatges de Barcelona, i un d'ells amb el seu 'apparatus'. Rajadell també té una biblioteca riquíssima sobre 'ius commune' que completa amb exemplars del 'ius proprium' com són les Constitucions de Catalunya, le lleis gòtiques, els Usatges, les pragamàtiques sancions, les consuetuds de Lleida amb les seves glosses i els Furs d'Aragó nous i vells, també amb les seves glosses.

sentades pel dret comú i pel dret tradicional— quedarà reflectit a Catalunya a nivell del seu dret general de caràcter legal.⁶⁷

Una primera disposició legal sobre el tema la trobem en la pragmàtica atorgada per Jaume I el trenta de novembre del 1243 de la qual, malauradament, dubtem sobre el seu tenor originari ja que tan sols en conservem un sumari o extracte que fou utilitzat en el segle XV per integrar la primera edició impresa de les Constitucions generals de Catalunya (1495). Segons la versió conservada s'ordena que 'No sia admes en alguna cort lo advocat qui allegara algunes leys pusque les consuetuts e usatges complesquen e abunden'.⁶⁸ Amb aquesta norma el monarca disposa que a les Cúries o Tribunals no s'admeti a cap advocat que al·legui lleis (no es diu si romanes, gòtiques o ambdues).

El caràcter polisèmic de la paraula 'pus' permet fer dues interpretacions sobre l'abast de la prohibició d'al·legar lleis: absoluta o relativa. En el primer cas només s'accepten els advocats que al·leguen el dret tradicional compost de costums i d'usatges. En el segon cas els advocats només poden al·legar les lleis en defecte de normes aplicables del dret tradicional.⁶⁹ En ambdós casos és dona preferència al dret tradicional la qual cosa ens indica la clara preferència que hom vol donar als juristes experts en els costums i en els usatges pel que fa als

⁶⁷ Aquest procés d'interacció entre 'ius commune' i 'ius proprium' és produeix també en altres territoris europeus on està present la mateixa cultura jurídica. Al respecte vegeu GIORDANENGO, Gérard, *Jus Commune et 'droit commun' en France du xiii^e au xv^e siècle*, dins 'Droit Romain, Jus civile et droit français', dir. J. Krynen, *Études d'Histoire du droit et des idées politiques*, 3, 1999, pp. 219-247.

⁶⁸ Reedició a: *Constitucions de Catalunya. Incunable de 1495*, a 'Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums, IV/1, Barcelona, 1988, p. [746]. El text es reproduïx amb alguna modificació en les compilacions del 1588 i del 1704. Vegeu: *Constitutions y Autres Drets de Cathalunya, compilats en virtut del Capítol de Cort LXXXII de las Corts per la S.C. Y R. Majestat del Rey Don Philip IV nostre senyor celebradas en la Ciutat de Barcelona any M.DCCII*, Barcelona, 1704, 2.2.3.1; reed. A 'Textos Jurídics Catalans, Lleis i costums, IV/2, Barcelona, 1995. Una recent edició d'una versió llatina planteja diversos problemes com el de parlar de constitucions en lloc de consuetuds. Vegeu-la a: IGLESIA FERREIRÓS, Aquilino, *Frangullas ou Migallas* (6), dins "Initium", 7, 2002, pp. 283-284. Aquest dubte es replantejarà a la Constitució del 1251 de la qual parlarem a continuació i que poden trobar editada a: *Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII)*, Est. introductori i ed. a cura de G. Gonzalvo, Barcelona, 1994, pp. 194-195, cap. III.

⁶⁹ Aquesta interpretació ja va ser proposada per Vives i Cebrià com la més encertada per a figurar en la versió catalana que estava elaborant atès que era coherent amb el fet de mantenir-se aquest precepte com a vigent al redactar-se la nova compilació publicada el 1588/89: Cfr. VIVES Y CEBRIÀ, Pedro Nolasco, *Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles, con indicación del contenido de éstos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado*, ed. Facsímil de las de 1832 i 1861, Barcelona, 1989, p. [1111].

juristes únicament experts en les lleis. En conseqüència, ens trobem davant d'un indicador del conflicte entre els costums de les comunitats locals —senyoriales i municipals— i els usatges de la monarquia feudal, per una banda; i les lleis o constitucions de la comunitat general que liderava la nova monarquia corporativa de bases territorials que configurava la Corona d'Aragó. La solució legal al conflicte, donada el 1243, discriminava negativament els juristes lletrats en benefici dels juristes il·letrats.

Aquesta mateixa tendència s'accentua al cap de pocs anys amb la Constitució de les Corts de Barcelona del 1251 segons la qual el legistes o juristes lletrats no podran actuar en les causes seculars. A més a més, el dret savi (romà-canònic) tampoc podrà utilitzar-se per instruir les causes seculars ni per resoldre-les. En tot cas, s'ha d'utilitzar i aplicar el dret tradicional i en el seu defecte es recorrerà al sentit natural.

Tanmateix, la superioritat tècnica del dret comú per expressar de forma justa i afinada la correlació de forces entre els poders senyoriales, municipals i reials farà que la discriminació del jurispèrit culte sigui més aparent i transitòria que real i permanent i que ben aviat sigui superada, tan bon punt s'arribi a perfilar la constitució política de la monarquia estamental (Corts de Barcelona del 1283) i es coneguin i experimentin els avantatges pràctics per al desenvolupament de la vida econòmica i social.⁷⁰

En conseqüència, en el segle XIV ens trobarem amb la situació inversa a València i a Tortosa amb la figura dels raonadors o advocats de secà que són aquells juristes no examinats ni titulats en lleis que poden actuar en els tribunals però de forma limitada i discriminada pel que fa als lletrats examinats o titulats.⁷¹

3.3. Tenint en compte les aportacions de Charles Lefebvre en el seu treball sobre 'Juges et savants en Europe' (1966)⁷² podem parlar d'un model europeu

⁷⁰ Tanmateix, encara a començaments del segle XV cuejava la reserva pel que fa a l'al·legació directa del *ius commune* per bé que a les Corts de Barcelona del 1410 s'aprovà un capítol de cort que acceptava al dret comú com element integrant de l'ordenament jurídic català. Sobre aquest punt vegeu SÁNCHEZ DE MOVELLAN, Isabel, *La Diputació del General de Catalunya* (1413-1479), Barcelona, 2004, pp. 409-438.

⁷¹ Cfr. Supra n. GUAL CAMARENA, Miguel, *Los abogados de la ciudad de València en el siglo XIV. Notas y documentos*, dins 'La Corona de Aragón en el siglo XIV', VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, vol. II, 1970, pp. 231-234. Com a característiques d'aquest ofici esmenta: la d'intervenir en les apel·lacions, l'actuació prioritàriament en forma oral i el no haver estat examinat de coneixements jurídics.

⁷² LEFEBVRE, Charles, *Juges et savants en Europe* (13^e-16^e s.). *L'aport des juristes savants au développement de l'organisation judiciaire*, dins 'Ephemerides iuris canonici', annus 22, n. I-4, Romae, 1966, pp. 76-202. Una verificació d'aquest model quant al jurament dels advocats la trobem en la Pragmàtica de Jaume I que ordena jurar als advocats del Regne de Mallorca segons una determinada fórmula. Vegeu-la a: *Libro llamado Consulado de Mar...*, Valencia, 1539,

de jurista culte i detectar algun dels aspectes i de les qüestions problemàtiques que planteja, que ens reservem desenvolupar en una altre ocasió i que aquí només deixarem apuntats.

Com a element de fons destaca la influència de l'Església en la configuració jurídica d'aquest model. Com a aspectes destacats del seu estatut jurídic esmentarem la figura del jurament de defensar la veritat que ha de retre el jurista i que comporta l'obligació d'observar el dret i, en conseqüència, la d'observar també les lleis constituïdes pels titulars legítims de poder públic. També és un punt important del seu règim jurídic la regulació dels seus salaris o honoraris per tal d'evitar els abusos derivades d'unes exigències desmesurades per part del juristes al seus clients al cercar una retribució. Atenent la finalitat última de l'ofici consistent en contribuir a la tasca pública de descobrir la veritat i fer justícia, es prohibirà la 'quota litis' com a sistema de retribucions. El tercer aspecte fonamental del model europeu de jurista ens ve donat per la seva peculiar organització corporativa en confraries o col·legis mitjançant la qual la professió de jurista es dota d'un cert grau d'autonomia basada en la titularitat d'una jurisdicció pròpia que permet l'establiment d'una disciplina i ordenació col·legial de la professió alhora que fixa els nivells de dependència i de competència pel que fa al municipi i a les monarquies dins de les quals el col·legi i els juristes en ell matriculats exerceixen les seves funcions.

4. EL MOVIMENT CORPORATIU DE JURISTES A CATALUNYA: ALGUNES MANIFESTACIONS

Com a manifestació del model europeu de jurista lletrat analitzarem sumàriament, a continuació, el moviment corporatiu dels jurisperits de Catalunya, des dels seus orígens i a través dels documents normatius més destacats de cara a la seva estructuració institucional.

Pel que fa al cas de Barcelona m'he de remetre al treball que vaig publicar sobre el règim jurídic dels juristes de Barcelona entre 1243 i 1399.⁷³ Pel que fa

(reed. facsímil reduïda a Barcelona, 2003), cap. 43; també quant a Barcelona i la seva Vegueria vegeu la fórmula del jurament preceptiu per als advocats a: *Constitucions de Catalunya. Incunable 1495*, Barcelona, 1988, p. [656].

⁷³ Cfr. MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomàs de, *El régimen jurídico de los juristas de Barcelona en la Baja Edad Media*, dins *Rudimentos Legales*. Revista de historia del Derecho, 2, 2000, pp. 63-91; i *La jurisdicción municipal en Cataluña y los juristas de Barcelona en la Baja Edad Media*, dins «Faire Bans, edictz et statuz»: légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et acteurs de l'activité législative communale en occident, ca. 1200-1550. Actes du colloque international tenu à Bruxelles les 17-20 novembre 1999 sous la direction de J-M. Cauchies et E. Bousmar, Bruxelles, 2001, pp. 331-364.

a Catalunya hem de tenir en compte els privilegis reials que es dirigeixen a l'organització o reorganització dels col·legis o corporació de juristes a diverses localitats.⁷⁴

Així, el rei Martí l'Humà atorga el 18.01.1409 l'autorització per erigir la confraria de doctors, llicenciats, juristes, notaris i escrivans de la ciutat de Girona sota la invocació de Sant Tomàs. A més a més, aprova els capítols que li han presentat aquest col·lectiu de professionals del dret per tal de dotar-se d'unes normes de funcionament pròpies. A Bellesguard, pocs dies abans de morir (15.05.1410), Martí l'Humà aprova el privilegi⁷⁵ que autoritza l'erecció del col·legi de doctors en dret que residiran a la ciutat de Lleida o en altre lloc, per ser doctors, llicenciats i aprovats en dret canònic o civil, bé s'hagin graduat en l'Estudi General de Lleida o en altre lloc.⁷⁶ Els col·legials com a membres de la corporació podran congregar-se al toc de la campana per tal de parlamentar. Podran fer ordenacions i estatuts d'acord amb el parer de la major i més sana part dels juristes col·legiats. Podran fer observar, derogar o abrogar aquesta normativa. Elegiran prior anualment, que serà un any canonista i l'altre legista, i així successivament. Tindran arca comuna i segell comú. Podran imposar talles o col·lectes entre els col·legials i amb el seu import podran ajudar als col·legials esdevinguts pobres i constituir confraries. Podran constituir procuradors i altres representants dels col·legi així com depositar-los i exigir el retiment de comptes. Decidiran qüestions entre col·legials per tal de pacificar-les i arbitrar-les. Rebran als nous col·legials i els podran suspendre o expulsar amb justa causa. També els podran readmetre. Tindran facultats generals de gestió dels seus recursos i se'ls hi atorga una jurisdicció especial que no pot envair ni perjudicar la del canceller ni la del rector de la Universitat de l'Estudi de Lleida.

A Saragossa, el dia 8 de juny del 1425 Alfons el Magnànim aprova els capítols de la confraria dels doctors, llicenciats, i altres juristes de la vila de Perpinyà constituïda sota la invocació de sant Iu.⁷⁷

⁷⁴ Cfr. VALLS TABERNER, Fernando, *Los abogados en Cataluña durante la Edad Media*. Dins 'Obras selectas, vol. II, Estudios histórico-jurídicos, Madrid- Barcelona, 1954, pp. 281-318. També cal tenir en compte les disposicions municipals i les de les pròpies corporacions professionals. A tall d'exemple vegeu les ordinacions dels juristes de Vic promulgades pel Consell o Consells municipals de la ciutat a: GARCÍA, Honorio, *Abogados y Notarios en el medioevo*, pp. 201-203.

⁷⁵ Cfr. ACA, R. 2208, f. 87 v.

⁷⁶ Sobre la graduació vegeu: ESTEVE I PERENDREU, Francesc, *Cerimònia d'investidura del grau de doctor a l'Estudi General de Lleida (s. XVI)*, dins 'Seu Vella. Anuari d'Història i Cultura. 1, 1999, pp. 183-216.

⁷⁷ Cfr. ACA, C., Reg. 2589, f. 169 v.-171 'Capitula confratrie doctorum licenciatorum et aliorum in iure peritorum ville Perpiniani sub invocacione Beati Yvonis.'

En els segles moderns d'altres localitats catalanes continuaran impulsant aquest moviment d'organització corporativa dels juristes al qual va posar fi el Decret de Nova Planta del 1715/16, contrari a tota institució (Universitat o Comú) que representés a poders polítics ascendents o que comunicés interessos de la base estamental de la societat.⁷⁸ Recordem que el capítol 51 del Decret de Nova Planta establia que 'Todos los demás oficios que habia antes en el Principado temporales ò perpetuos, y todos los Comunes no expresados en en este mi Real Decreto, quedan suprimidos y extintos, y, lo que à ellos estaba encomendado, si fuere perteneciente à Justicia, ò Gobierno, correrá en adelante à cargo de la Audiencia, y si fuere perteneciente à rentas, ò hacienda, ha de quedar a cargo del Intendente, ú de la Persona ò Personas que Yo diputare para esto'.⁷⁹ En conseqüència, els Col·legis d'Advocats de Catalunya quedaven suprimits. A Barcelona no hi tornarà a haver Col·legi d'Advocats fins al 1833.⁸⁰

Per altra banda, d'acord amb el capítol 14 de l'esmentat Decret 'Los abogados y Procuradores serán admitidos por la Audiencia, y sin esta circunstancia no podran patrocinar causas'.⁸¹ A partir d'aquest moment, per exercir com advo-

⁷⁸ Vegeu: SANMARTÍ, Antonio, *Colección de ordenes relativas a la Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña; a la Real Cedula Instructoria dispuesta para las ciudades y cabeza de partido; al Reglamento formado para todos los pueblos del Principado; al Real Catastro y al Establecimiento de los Diputados y Personeros del Común*, Lérida, pp. 34-40; amb algunes omissions i una numeració diferent va ser reproduït aquest decret a: *Novísima Recopilación de las Leyes de España dividida en XII libros en que se reforma la recopilación publicada por el señor don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775: y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones reales, y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta el de 1804. Mandada formar por el señor don Carlos IV* (= Nov. Recop.), dins Marcelo Martínez Alcubilla ed., *Códigos Antiguos de España*, Madrid, m 1885, pp. 1125-1128 (= Nov. Recop., 5.9.1).

⁷⁹ Cfr SANMARTÍ, p. 92 i Nov. Recop., 5.9.1.37.

⁸⁰ Cfr. VIVES Y CEBRIÀ, Pedro Nolasco, *Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles, con indicación del contenido de éstos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado*, ed. Basadas en las de 1832 i 1861, Barcelona, 1989, vol. 4, p. [1029], n. 13: 'Efectivamente había antiguamente colegio de abogados en la ciudad de Barcelona y sus ordenanzas se leen en Peguera práctica civil pág. 470: pero desde el decreto de nueva planta no lo había habido; tal vez porque no se conservó expresamente como se hizo respeto al colegio de escribanos que se conservó en el art. 35 del decreto de nueva planta... Hoy hay colegio en virtud de Real Orden de 27 de noviembre de 1832 y otras posteriores.' Cfr. JARDÍ, Enric, *Història del Col·legi d'Advocats de Barcelona*, Barcelona, 1989. Sobre el procés corporativista dels advocats hispànics, el protagonisme del col·legi de la Cort (Madrid) durant el segle XVIII i les tensions contemporànies entre la llibertat professional i l'obligació de col·legiar-se, vegeu: BERMÚDEZ AZNAR, Agustín, *Contribución al estudio del corporativismo curial: El Colegio de Abogados de Murcia*, Murcia, 1969, pp. 15-23.

⁸¹ Cfr. SANMARTÍ, p. 34 i Nov. Recop., 5.9.1.13

cat a Catalunya serà necessari l'habilitació de la Reial Audiència o dels tribunals inferiors els quals, a més a més d'examinar, rebran el jurament i matricularan a l'advocat. La concurrència de tots aquests requisits és imprescindible per a l'exercici de l'advocacia.⁸² També li correspondrà a la Reial Audiència i als corregidors la potestat correccional sobre els advocats els quals, d'aquesta manera veuen limitat el caràcter liberal de la seva professió i el seu dret de formar part d'una corporació pública dotada d'autonomia i amb una jurisdicció especial.⁸³

Altrament, coneixem l'existència i el funcionament del col·legi de juristes i de notaris de Puigcerdà que va estar actiu entre 1616 i 1707.⁸⁴

⁸² Segons la Nov. Rec., 5. 22. 30, n.10 va existir una intenció política de reduir el nombre d'advocats habilitats per exercir davant d'una determinada Cúria o Tribunal: 'En Real órden de 30 de Septiembre de 1798 se previno al Consejo, que á exemplo de lo executado en la Corte restrinja el número de Abogados en las Chancillerías, Audiencias y capitales del Reyno, exponiendo á S. M. el número de vecinos que han de tener las ciudades no capitales, villas y lugares, para haber en ellas uno ó mas Abogados; como podrá hacerse su exámen mas riguroso; y si los años de práctica, que se requieren para entrar á él, deberá ser con los Abogados de Chancillerías y Audiencias, y ciertos ejercicios o asistencia á los Tribunales; pero suponiendo siempre exentos de dichas reglas á los Licenciados y Doctores de Universidades mayores, que por Reales deliberaciones tienen privilegio para abogar.' Tanmateix, com ens informa VIVES Y CEBRIÀ, Pedro Nolasco, *Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña que no están derogados o no son notoriamente inútiles, con indicación del contenido de éstos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado*, ed. Facsímil de las de 1832 i 1861, amb 'Estudi Introductorio' de Joan Egea, Barcelona, 1989, vol. 1, p. [30]: 'En Cataluña nunca tuvo efecto la restricción del número de abogados que previene la nota 10 tí. 22 lib. 5 Novís Recop...'

⁸³ A l'any 1743 el Reial Acord manava al governador de Lleida 'que en adelante no admitan petición alguna firmada de Abogado que no haga previamente constar, ser habilitado por esta Audiencia...'. Altres disposicions sobre advocats, de 1784, 1785 i 1802 a: SANMARTÍ, pp. 35-40. Recordem que les normes i regles de la Cort tenien un caràcter expansiu que tendia a fer-les obligatòries en les províncies. Sobre aquest aspecte vegeu: Joseph BERNÍ Y CATALÀ, *Resumen de los privilegios, gracias, y prerrogativas de los Abogados españoles*, Valencia, 1764, p. 73 i supra n. 37 i SOLÉ, Sebastià: COT, *La Governació General del Principat de Catalunya sota el règim de la Nova Planta (1716-1808). Una aportació a l'estudi del procediment governatiu a les darreries de l'Antic Règim*, tesi doctoral UAB, 1981.

⁸⁴ Cfr. Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà, Fons d'Institucions (H), Confraria de nostra Senyora de l'Assumpció: 'Llibre corrent dels Priors de la confraria de l'Assumptio de Nostra Senyora desta Vila de Puigcerda en lo qual son los noms dels collegials de dita Confraria. I es començat el (15.08.1617) sent priors de dita Cofraria i Col·legi de Juristes i Notaris lo Dr. Felip Narberes, Mn. Bordonoy'. Recordem que fins a l'època contemporània la diferència fonamental entre els juristes i els notaris reia en la seva formació. Mentre els juristes havien d'adquirir una formació teòrica acreditada amb un títol universitari, els notaris adquirien per la pràctica uns coneixements que en alguns llocs eren acreditats pels juristes. A tall d'exemple i per l'Aragó vegeu: FALCÓN PÉREZ, María Isabel, *La regulación del notariado oscense en el siglo XIV*, dins 'Studium. Revista de Humanidades. 3 (1997), Homenaje al profesor Antonio Gargallo Moya,

A partir d'aquests exemples de corporacions medievals i modernes podem oferir un perfil esquemàtic dels col·legis i corporacions en els quals molts juristes catalans foren enquadrats des del segle XIV fins a principis del XVIII, sense que en el estat actual dels coneixements ens sigui possible retre compte detallat de la seva evolució i progressiva organització en el temps.

En tots els casos observem l'existència d'una normativa orgànica referida a la constitució del col·legi o confraria, a l'elecció dels seus priors o rectors, al seu jurament i a la seva dotació amb recursos propis, que deriven de les quotes ordinàries dels membres i de les talles que poden imposar els priors en cas de necessitat.

Existeix una 'arca communis' on es guarda el segell, el llibre d'ordenacions i de deliberacions i on es recullen els diners comuns, la gestió dels quals correspon als rectors o priors que han de retre comptes un cop finalitzat el seu mandat, que es limita a uns pocs anys. Els priors poden constituir procuradors o altres representants del col·legi per atendre a la defensa dels interessos corporatius.

El monarca sol concedir una jurisdicció especial al col·legi per a la seva erecció i funcionament.

Les tasques encarregades a la corporació de juristes són de més o menys caràcter religiós, assistencial o professional segons si es configuren més com a confraries que com a col·legis. En la primera condició s'han d'encarregar dels sufragis per les ànimes dels difunts als quals acompanyaran fins a la sepultura.

Els col·legis tenen potestats normatives per dictar ordenacions així com executives per fer-les complir i per imposar sancions i dictar manaments. També els correspon decidir les discòrdies sorgides entre els membres que tracten a través de procediments arbitrals i pacificadors.

Portaran un llibre de matrícula on inscriuran als nous membres que ho són per haver superat l'examen a que els sotmetran. No toleraran que cap jurista practiqui l'ofici si no es troba prèviament matriculat. Vetllaran perquè la bona fama dels membres i de la corporació es mantingui.

5. CONCLUSIONS

L'activitat dels juristes savis és essencial a la baixa edat mitjana per preservar la comunitat dels danys provocats pel desordre polític i per les dissen-

Zaragoza, p. 135: 'Además de ser laico, el aspirante a notario debía ser examinado por dos juristas para comprobar su aptitud y jurar a continuación ejercer el cargo con lealtad y fidelidad'. Sobre la formació, metodologia i tècnica pròpia dels notaris vegeu: RODRÍGUEZ ADRADOS, Antonio, *La dogmática del instrumento público y la glosa accursiana*, dins 'Revista jurídica del notariado', 32, 1999, pp. 357-400.

sions i malvestats dels homes. La seva formació tècnica els dóna tal autoritat i independència que a voltes foren considerats veritables oracles del dret.⁸⁵

Per a les ciutats i per als municipis els juristes són com les muralles que els defensen militarment, però no amb la milícia de les armes sinó amb la raó de les lleis i dels drets. Per al General de Catalunya seran encarregats de compilar i de controlar l'observança del dret català. Per al monarca també constituïran els consellers preferits per resoldre els problemes polítics més greus.

Amb la seva actuació aporten la llum de la justícia a les accions dels homes, defensant les seves legítimes pretensions, decidint en dret els seus litigis i aconsellant amb el seu dictamen 'pro veritate' al governant o al súbdit que ho precisi i requereixi els seus serveis.

La seva activitat es considerarà ben aviat un deure o un ofici que es disciplina orgànicament amb l'erecció de col·legis o confraries que regulen i controlen l'actuació dels seus membres i que promouen que es mantingui la seva bona fama.

Els municipis catalans i el monarca voldran intervenir o presidir aquestes corporacions i en certa mesura aconseguiran fer-ho.

En el segle XVIII el Decret de Nova Planta implicarà l'abolició dels col·legis i de les seves organitzacions corporatives per tal d'establir la subordinació directa i immediata dels juristes a la Reial Audiència i als corregidors.

D'aquesta manera l'evolució política de Catalunya en els segles XIII a XVIII comportarà que el jurista lletrat, que ha jurat defensar les causes justes i legítimes, gaudeixi d'un alt reconeixement social i pugui percebre un salari considerable per la seva tasca. Tanmateix la seva independència doctrinal quedarà limitada dins dels confins que marquin els Municipis i les Corts catalanes amb la promulgació dels seus respectius drets i disposicions. Amb l'absolutisme borbònic la necessitat d'obtenir l'habilitació de la Reial Audiència per exercir com a jurista limitarà encara molt més el seu caràcter liberal per accentuar la seva dimensió d'ofici públic subordinat de la monarquia.

⁸⁵ Aquesta capacitat dels juristes de fixar criteris normatius xocarà amb la voluntat dels poders polítics de fer observar el dret vigent. Al respecte vide supra n.21.

**ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LES ORGANITZACIONS
DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA:
PROCÉS CONSTITUTIU I INCORPORACIÓ
DELS SEUS MEMBRES. SEGLES XIII-XVIII.
PRIMERA PART**

Víctor MATA I VENTURA

Arxiver-historiador

Marià HISPANO I VILASECA

Arxiver-historiador

Des que Dos Punts, scp va rebre l'encàrrec d'organitzar l'arxiu històric de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona es va creure oportú donar a conèixer el contingut del fons documental en sengles articles publicats en els òrgans de difusió col·legials.¹ En voler aprofundir els coneixements històrics es va copsar la manca de bibliografia² sobre l'ofici de procura-

¹ MATA VENTURA, Víctor i HISPANO VILASECA, Marià, «Origen i identitat del cos de procuradors de Barcelona», *Informatiu del Consell de col·legis de Procuradors de Tribunals de Catalunya*, 8 (1998).

MATA VENTURA, Víctor i HISPANO VILASECA, Marià, «El Col·legi de Procuradors de Barcelona sistematitza el seu arxiu», *Informatiu del Consell de col·legis de Procuradors dels Tribunals de Barcelona*, 7 (1998).

² Solament es coneix bibliografia d'escassa vàlua historiogràfica aportada per erudits en el primer terç del segle XX: FINA GRAU, Eusebi, *Notas para la futura historia del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona*, Imprenta del Diario de Barcelona, Barcelona, 1921. Del mateix autor, *Notas históricas del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona*, Barcelona, Imprenta Elzeveriana i Llibreria Camí, 1932.

LLEONART, Francesc, *Llibre de les Ordinacions del Col·legi de Notaris Reials Causídics*, Barcelona, Imprenta Elzeveriana i Llibreria Camí, 1935. Conté publicats els privilegis, ordinacions, provisions i sentències reials rebudes per ls organitzacions de procuradors des de 1512 fins 1643.

dor i les organitzacions que l'han representat a través de la història. Fou llavors quan es creí convenient d'emprendre una línia d'investigació que donà els primers fruits en el VIè Congrés d'Història de Barcelona. Es presentà una comunicació basada en les ordinacions de 1394 atorgades pel Consell de Cent als procuradors de la ciutat. Es perfilaven diversos aspectes del cos de procuradors de plets de les corts del veguer i batlle de Barcelona entre els segles XIII-XIV.³

En aquesta nova aportació es preten oferir una visió general però ben estructurada de l'origen i evolució del cos de procuradors de la ciutat de Barcelona, de les formes d'organització corporativa que ha pres i de les diverses funcions que ha desenvolupat des del segle XIII fins el XXI. Degut a l'ambició del projecte que compren un gran espai cronològic, set segles, i per aconseguir un millor aprofundiment i coneixement sobre el tema hem dividit l'estudi en dues parts. En la primera es tractarà del procés constitutiu del cos de procuradors de la ciutat de Barcelona des de la seva formació que coincideix amb la formació de l'organització municipal endegada per Jaume I fins a la fi de l'antic règim al principi del segle XVIII. La segona es desenvoluparà el mateix àmbit d'estudi des de l'aplicació del Decret de Nova Planta en 1716 fins l'actualitat.

Des de finals del segle XIII i en el decurs dels més de 700 anys d'història les organitzacions de procuradors de Barcelona han estat vinculades a diferents estats nacionals i diferents règims polítics. S'han desenvolupat sota la jurisdicció d'entitats rectores (monarquia, municipi, estat, autonomia) i marcs legals en constant evolució. Així i tot, la figura i ofici de procurador ha mantingut uns trets comuns i per correspondència també les organitzacions que els han aixoplugat, ja sigui per prescripció legal o voluntàriament, com ofici públic, corporació gremial o col·legi oficial. Les successives organitzacions de procuradors han influït constantment sobre els organismes oficials que les han regit i normativitzat, per tal de defensar les seves competències i funcions com ofici, així com definir i diferenciar els procuradors respecte els altres oficis de l'àmbit judicial: advocats, jutges, notaris públics i reials, escribans de manament o de cambra, etc.

Els principals objectius que ha perseguit el col·lectiu de procuradors de Barcelona per aconseguir les millors condicions de treball a través de la constitució de les diverses entitats corporatives que els han representat s'han desen-

La revista del Col·legi editada els anys 20 i 30 del segle XX, procuradors com Víctor Lleó Moll publicaren notes històriques sobre l'ofici i el Col·legi de Procuradors.

³ MATA I VENTURA, Víctor, «El cos dels procuradors de plets de les corts del veguer i batlle de Barcelona en el segle XIV», dins *El Temps del Consell de Cent, i l'emergència del municipi, segles XIII i XIV*, Barcelona, Quaderns d'Història, Ajuntament de Barcelona, 2001.

volupat en cinc grans eixos, no sempre actius alhora: definir la normativa que regula l'accés al cos dels nous aspirants, promoure la pràctica eficaç de la professió dins del marc jurídic legal, evitar l'intrusisme d'altres perofessionals, i la competència deslleial, resoldre les discrepàncies amb els organismes oficials o amb els particulars, organitzar serveis comuns de caràcter assistencial o de previsió.⁴

ANTECEDENTS I ORIGENS DE L'OFICI DE PROCURADOR

El dret romà és el bressol de l'ofici de procurador que neix arrel de l'aplicació del sistema formulari i l'abandonament d'anteriors mètodes consuetudinaris en l'aplicació de la justícia. Des del primer moment la procuradoria vé lligada amb el concepte de representació processal, ús jurídic en el que s'entronca la funció tècnica del procurador. Cal diferenciar entre procuradoria com a ofici i com a figura processal, doncs la segons faceta la troben àmpliament regulada des de les compilacions justinianes, passant per la legislació processal visigòtica, fins els cànons medievals d'on neix i evoluciona el procurador fins l'actualitat.

En els territoris de la corona catalano-aragonesa s'enten la figura del procurador o causídic com aquella persona que per ofici representa les parts en els tribunals en virtut del poder legal rebut d'elles, fent les peticions i altres diligències necessàries. El procurador, doncs, exerceix la representació processal davant els òrgans de justícia competents. A partir de la recepció del dret comú en el segle XII, a Catalunya la justícia, s'enten com un fenomen urbà associat al poder encarregat de desenvolupar-la i administrar-la.

És difícil saber quan comença a configurar-se la professió de procurador que de ben segur és anterior als documents que ho testimonien. Pel que fa a la Catalunya estricta, el text més antic conegut que regula aquesta figura processal està inserit en els costums de Tortosa de 1274, nascudes a partir de la carta de població de 1149, que es troben en l'origen de la recepció del dret romà als països catalans de la Corona d'Aragó i utilitzen com a font el dret Justinià. Les rúbriques 2, 9, 16 i 19 contenen diverses disposicions que regulen alguns aspectes de l'ofici de procurador: prohibició a les dones d'exercir l'ofici, obligatorie-

⁴ Per comprendre l'estructura organitzativa i les funcions exercides històricament per les organitzacions de procuradors de Barcelona, vegeu la recent instal·lada mostra documental *Exposició Permanent: set segles de procuradors a Barcelona*, instal·lada en la seu de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dls Tribunals de Barcelona, en el Palau de Justícia de Barcelona, Avinguda Lluís Companys, 14. Organizada per Dos Punts, scp. Comissariat: Marià Hispano Vilaseca i Víctor Mata Ventura. 2003.

tat d'haver complit vint-i-cinc anys per exercir l'ofici, substitucions i titularitat sobre les causes, prohibició d'actuar en plets criminals i regulació de testimonis.⁵

Les organitzacions de procuradors que s'han succeït a Barcelona, tenen el punt de partida a finals del segle XIII, època en que pren forma l'organització municipal barcelonina i que durant quasi cinc segles es desenvoluparà i consolidarà fins que serà abolida a principis del segle XVIII. A partir de 1716 la nova organització sorgida del nou règim aplicarà altres formes d'administració i govern que condicionaran i canviaran en profunditat molts aspectes organitzatius de les corporacions de procuradors.

A principis del segle XIII es comencen a produir els primers símptomes de canvi que conduïren el model assembleari, vigent fins llavors, vers una complexa organització municipal. Mentre tant, la col·lectivitat veïnal s'autogestionava a través dels seus representants, els prohoms, encarregats d'administrar els seus interessos principalment de caràcter econòmic i la defensa d'aquests mitjançant reclamació de justícia davant el rei.⁶ En la nova etapa l'actuació dels ciutadans en el govern de la ciutat es portà a terme mitjançant una corporació de quadres directius organitzats i amb la consubstancial regularització i normativització dels diferents àmbits competencials i d'actuació: econòmic, judicial, comercial, etc. Això implicava una gestió administrativa pública i la formació de càrrecs i oficis destinats a garantir el funcionament de l'administració municipal i dels diferents aspectes de la vida urbana.⁷ En conseqüència, també ho era el cos de procuradors en tant ofici públic que actuava en l'administració de justícia.

Des de 1249 fins 1274 la monarquia establí un cos legal que s'aplicà de manera provisòria i canviant amb la finalitat de desenvolupar-lo amb la màxima eficàcia i precisió. En aquest sentit, Pere el Gran l'any 1284 ratificà i confirmà un conjunt de disposicions atorgades per Jaume I en 1274, que donaven una major autonomia del municipi respecte l'autoritat reial representada pel seu representant, el veguer.

L'atorgació a la ciutat de Barcelona de la compilació de privilegis coneguda com a *Recognoverunt Proceres* marcà el punt de partida de la ingent tasca legislativa que es durà a terme a través de la promulgació d'ordinacions i nor-

⁵ MASSIP I FONOLLOSA, Jesús, *Costums de Tortosa*, Fundació Noguera, Barcelona, 1996. Vegeu també del mateix autor *Els òrgans de l'administració de justícia de Tortosa de la carta de població a les Costums* en Xè Congrés de Història de la Corona d'Aragó. Comunicacions I i II, Institución Fernando el Católico, Saragossa, 1980, pp. 461-473.

⁶ FONT I RIUS, Josep Maria, *Estudis sobre els drets i institucions locals en la Catalunya medieval*, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1985, p. 679

⁷ BATLLE, Carme, *Vida i institucions polítiques (segles XIV i XV)*, Història de Barcelona, Enciclopèdia Catalana.

matives concernents a l'àmbit de la justícia, i que fins ben entrat el segle XIV aportaran un ric ventall normatiu en molts aspectes de l'administració judicial. En aquest context reberen ordinacions els diferents cossos professionals que exerceixen oficis públics en l'administració de justícia: juristes en el seu doble vessant d'advocats i jutges, notaris, procuradors, etc.

ORIGEN I FORMACIO: COS DE PROCURADORS DE LES CORTS DEL VEGUER I DEL BATLLE DE BARCELONA

El col·lectiu de procuradors que es té constància a Barcelona neix i es desenvolupa com a ofici públic adscrit a la cúria del veguer i del batlle, entre els segles XIII i començaments del XVI. En el decurs d'aquests segles, el cos de procuradors de Barcelona rep privilegis i ordenances del poder reial i municipal, destinats a establir una normativa legal que regulés l'admissió al cos, aspectes d'organització interna i l'exercici de l'ofici de procurador. La primera menció coneguda de l'*Offici procuratores* apareix en els Costums de Barcelona o Reconoverunt Proceres de l'11 de gener de 1284. L'article 105 disposa que els escrivans i notaris de les corts del veguer i del batlle no practiquin l'intrusisme en els oficis de jutge procurador i advocat i que rebin un salari moderat com d'antic es costum.⁸ Aquesta disposició, és la primera notícia documentada del cos de procuradors de la ciutat, reconeix implícitament l'existència de l'ofici de procurador a Barcelona.

El 18 de febrer de 1295, els procuradors de la ciutat rebien unes ordinacions que regularitzaven la seva professió en la vegueria de Barcelona i del Vallès. Estaven destinades a oficialitzar l'exercici legal de la procuradoria en les cúries del veguer i batlle de la ciutat.⁹ Per primer cop es normativitza el cos de

⁸ Inventari de pergamins: Consell de Cent, Cancelleria Reial, ACA. El regest i la transcripció completa del document estan publicats per Frederic Udina Martorell a CODOIN, document 22, pp. 8-17.

⁹ La jurisdicció del veguer compren el mer i mixt imperi i jurisdicció civil i criminal, alta i baixa, suposa entendre en tot tipus d'assumptes incluíts els penals. Sols està per sobre d'ell el Governador General o el seu portant veus, sempre que es trobi físicament dins la vegueria. El batlle a diferència del veguer exercia la jurisdicció ordinària amb causes civils i penals que no tinguessin associades penes corporals. A diferència del veguer, la jurisdicció del batlle incidia en les classes populars. A l'edat moderna amb la creació de la Reial Audiència, el veguer veu limitades les seves atribucions.

Per aprofundir en la figura del veguer, del batlle i les seves respectives corts, vegeu LALINDE ABADÍA, Jesús, *La jurisdicción real inferior en Cataluña*, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1966 i FERRO POMÀ, Víctor, *El Dret Públic CATALA. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Eumo Editorial, Vic, 1999.

procuradors, en aquest acte es reconeix explícitament el conjunt de procuradors com a estament professional diferenciat dels altres oficis de l'administració de justícia. Es tracta d'un privilegi reial, atorgat per Jaume II a Pere Arnau de Cervera, veguer de Barcelona que entre d'altres normatives i ordinacions sobre l'exercici de l'advocacia, procediment judicial: jutges, sentències, testimoniatges, apel·lacions, jurispèrits, probi homines, etc.), conté unes ordinacions que fan referència al jurament que devien prestar els procuradors de les corts del veguer i del batlle de la ciutat per poder exercir legalment la procuradoria. Els procuradors juren no demanar pagament ni servei de la part contrària. Portar diligentment la causa que gestionin. Participar honestament en les causes, sota pena de privació d'ofici. Respectar la meitat del salari que pertoca a l'advocat. Prestar el jurament anualment quan canviïn els consellers de Barcelona. No accedir als bancs reservats al tribunal: veguer, batlle i/o oficials delegats.¹⁰

El fet de portar a terme aquest jurament, dóna el vistiplau, en el sentit ample del terme, a l'incorporació de l'aspirant a l'ofici de procurador i al cos que el representa.¹¹ El jurament segons la doctrina medieval vigent era la darre-ra de les formalitats requerides en el procés d'admissió en un ofici públic. Solament era legitimat com a procurador i tenia la potestat d'exercir l'ofici qui havia prestat jurament. El mateix jurament o sagrament de 1295 es recull en recopilacions de privilegis del segle XVII i en les constitucions de Catalunya de 1704, la qual cosa demostra la llarga vigència del text.¹²

Al llarg del segle XIV, són diverses les disposicions reials que tracten de codificar els procediments de l'administració de justícia a Barcelona. El 16 d'abril de 1301, des de la ciutat de València, Jaume II confirma i aprova els capítols atorgats al veguer de Barcelona Arnau de Cervera set anys abans.¹³ Es recordava l'obligació de respectar les constitucions de 1295, a més es provehia

¹⁰ *Ordinacions sobre l'exercici de l'advocacia, judicatura, procuradoria i procediment de l'administració de justícia (sentències, apel·lacions, jurispèrits, probi homines, etc. Barcelona, 18 de febrer de 1295)*. La transcripció completa en CODIN, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, document 47, pp. 29-31.

Document original en Inventari de pergamins: Consell de Cent, Cancelleria Reial, carpeta 384, pergamí 243, ACA.

¹¹ Per l'origen i significat del jurament vegeu J. Bono, *Història del Derecho Notarial Español, Junta de Decanos, Madrid, 1979-1982*, vol. 2, pp. 240-253.

¹² Altres fonts documentals on està inserit el document són: Llibre Verd, vol I, 3 fol. 266r-268r, AHCB. Super Salarii Judicum Advocatorum, L-7, p. 6, AHCB. Rúbrica de Juraments, L-47, pp. 50-51, AHCB. Constitucions de Catalunya, incunable de 1495. Publicades en textos Jurídics Catalans (Lleis i costums IV/1). Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, Barcelona, 1988, fol. CCLXXXVII, p. 661.

¹³ *Confirmació i aprovació dels capítols atorgats pel rei Jaume II a Pere Arnau de Cervera, veguer de Barcelona. València el 16 d'abril de 1301*. Còpia inserida en el manuscrit Super Salarii Judicum Advocatorum, L-7, pp. 7-10, AHCB.

la necessitat que tenien advocats, notaris i procuradors de passar l'examen «*aytant com tocha a lur offici*». En un altre document datat el 13 de febrer de 1335 es normativitzava un ampli aspecte de l'administració de justícia relatiu a les condicions dels juristes, curs de les denúncies, assessoria del veguer i del batlle, etc.¹⁴ Els procuradors hi eren presents en diversos capítols que tenien per objectiu regularitzar les relacions professionals entre els procuradors, advocats, jutges i notaris que actuaven en les cúries del veguer i batlle de la ciutat. La finalitat era evitar els fraus que es cometien i que perjudicaven la bona marxa de l'administració de justícia. Uns anys més tard, el 20 de desembre de 1359 a Cervera el rei Pere el Cerimoniós, atorgà unes ordinacions on insistia en el compliment dels capítols que regulaven els salaris de notaris, procuradors i saigs.¹⁵ A Montzó l'onze de març de 1363 es confirmaven i modificaven alguns capítols atorgats en anteriors ordinacions de 1295, 1301 i 1307 relatius als assessors jurídics de les cúries del veguer i del batlle i altres qüestions. Pel que fa als procuradors s'establí en 10, el número màxim d'efectius que podien exercir dins les dites corts. Es compelmia als aspirants a procurador d'examinar-se i presentar informació sobre la seva activitat i família mitjançant un certificat de *vita et moribus*. S'establí el procediment d'inscriure els procuradors aprovats en un llibre de matrícula per evitar rebre cèdules d'intrusos. Es delimitava l'estipendi que havien de rebre els procuradors en un terç del que rebien els advocats. Finalment s'ordenà que els procuradors en exercici havien de prestar jurament anual del seu càrrec en presència del veguer i del batlle de Barcelona.¹⁶ En un altre document datat el 2 de desembre de 1364 s'expressava

¹⁴ *Capítulos sobre algunos aspectos (condiciones de los jurisperitos, curso de las denuncias, asesoría del veguer y del baile, tutelas y curadorías, etc.) de la administración de justicia. València, 13 de febrer de 1335.* Transcrit a CODOIN, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, document 120. ACA.

Document original en Inventari de pergamins: Consell de Cent, Cancelleria Reial, carpeta 390, pergami 383, ACA.

¹⁵ *Que los juristas, notarios, etc. no puedan solicitar más que el salario debido y devuelvan el recibido indebidamente, Cervera, 20 de desembre de 1359.* Regest i transcripció completa publicada per UDINA I MARTORELL, Frederic, «Privilegios reales a la ciudad de Barcelona en el Archivo de la Corona de Aragón, siglos (XIII-XVIII)», a *La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI*. Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 1431-1442.

Document original en Documentació relativa a la història de la ciutat de Barcelona, núm. 1, carta 1359, Cancelleria Reial. ACA.

¹⁶ *Confirmación, con algunas modificaciones, de diversos capítulos y ordinaciones de Jaime II [Barcelona, 18-II-1295; Valencia, 18IV-1301, y Huesca, 14-VIII-1307], relativos a los asesores jurídicos de las curias del veguer y del baile y sobre el régimen carcelario de la Ciudad. Montzó, 11 de març de 1363.* Regest y transcripció completa en CODOIN, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona, document 216, p. 131, ACA.

Document original en Inventari de pergamins: Consell de Cent, Cancelleria Reial, carpeta 387, pergami 314, ACA.

una sèrie de disposicions relatives a la suficiència i idoneïtat professional dels advocats, procuradors i notaris de la ciutat.¹⁷

Durant el segle XIV, les regulacions de l'ofici de procurador s'encaminaven a regular el cos de procuradors des del vessant d'organització intern (cobrament de salaris, exàmens d'accés, número màxim de procuradors, formació del registre de procuradors titolats en exercici, cobrament de salaris i intrusisme professional) i des del vessant de les relacions externes amb l'administració pública i amb els altres oficis que es desenvolupaven en l'administració de justícia (formació de tribunals d'ingrés, delimitació competencial entre les professions de jutge, advocat, notari, escribans de manament...).

Abans d'acabar el segle, el 21 de novembre de 1394, en el marc d'un nou context polític i en virtut de la potestat normativa del municipi en matèria de justícia, el Consell de Cent emet unes ordinacions que havien de regular els oficis de jurista, notari i procurador. És el reglament més precís rebut pel cos de procuradors fins llavors, regulava amplament diversos aspectes relacionats amb l'admissió i ingrés als cos, formació del tribunal d'examen. S'estipulava que els procuradors havien de demostrar llurs coneixements davant del veguer, dos consellers, dos juristes i dos notaris. Els procuradors no aptes s'havien d'anotar en un pergamí que es mostrava públicament en la cort del veguer. Eren diverses les disposicions que regulaven estrictament l'actuació professional dels procuradors aptes i admesos al cos. La normativa atorgada pels consellers marcà una nova fita pel cos de procuradors de les corts del veguer i del batlle de Barcelona, per primer cop els procuradors disposaven d'unes ordinacions que si bé no regulaven aspectes de serveis mutuels, elecció de càrrecs de govern, quotes d'entrada i competències d'administració interna - tots ells característiques inherents a les organitzacions gremials, sí que fonamentaven el corpus legal de la incorporació al cos i l'exercici de la procuradoria. En posteriors normatives se citaven aquestes ordinacions com un ordenament clau per entendre l'enquadrament administratiu i jurídic dels procuradors.¹⁸

¹⁷ *Al veguer y baile de la ciudad de Barcelona sobre la aptitud de los juristas. Lleida, 2 de desembre de 1364.* Regest i transcripció completa en CODIN, Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona en el Archivo de la Corona de Aragón, siglos (XIII-XVIII), a *La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI*. Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 1431-1432. Document original en Documentació relativa a la història de la ciutat de Barcelona, núm. 1, carta 1364, Cancelleria Reial, ACA.

¹⁸ *Ordinacions atorgades pels consellers de Barcelona als juristes, notaris i procuradors de la ciutat. Barcelona 21 de novembre de 1394.* Consell de Cent, Registre d'ordinacions, IV-2, pp. 18r-23v, AHCB.

Les mateixes ordinacions han estat estudiades a partir de les tres professions a les quals es dirigeixen. Juristes, vegeu MONTAGUT ESTRAGUÉS, Tomàs de, «El règim jurídic dels juristes de

Durant el segle XV, es confirmà i desenvolupà plenament el corpus legal que regulava l'ofici de procurador. Els consellers de la ciutat tornaren a emetre noves ordinacions el 21 de novembre de 1404 que confirmaven les anteriors en aspectes relacionats amb l'admissió al cos i la deontologia professional.¹⁹

Mentre tant, l'organització del cos de procuradors seguia essent de caràcter públic i depenia del municipi a través dels consellers, aquests el 28 de novembre de 1425 promulgaren unes altres ordinacions relatives a la celebració de plets en els tribunals de la ciutat on la figura del procurador i el paper que se li reservava en les causes judicials era esmentat en diversos capítols²⁰ sobre els juraments de calúmpnia prestats pels procuradors. Pel demés el document tracta de la forma d'apel·lacions, representacions, concordants, recursos, demandes, jurament dels advocats, jurament dels priors, etc.

Durant la resta de la centúria els procuradors se seguïen regint per tot el conjunt normatiu emès fins llavors. Així ho assenyala, si més no, la confirmació de diversos privilegis atorgada des de Nàpols per Alfons IV, el 5 de maig de 1444 que entre d'altres disposicions concedia als consellers de la ciutat la potestat sobre juristes, notaris i causídics.²¹ Les constitucions de Catalunya de

Barcelona (1243-1399)», dins *El temps del Consell de Cent, i L'emergència del municipi segles XIII-XIV*, Barcelona Quaderns d'Història, 4, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 193-213. Notaris, vegeu MADURELL, J. M., *Privilegios y ordenanzas históricos de los notarios de Barcelona. Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España*, 1965. J. Bono fa una descripció i una breu anàlisi en *Historia del Derecho Notarial Español*, Madrid, 1979, vol. 1, p. 304. Procuradors, vegeu MATA I VENTURA, Víctor, El cos de procuradors de plets de les corts del veguer i batlle de Barcelona en el segle XIV, dins *El temps del consell de Cent, i L'emergència del municipi segles XIII-XIV*, Barcelona Quaderns d'Història, 4, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2001, pp. 214-224.

¹⁹ *Ordinacions de procuradors de plets. 21 de novembre de 1404*. Consell de Cent, Registre d'ordinacions, IV-3, pp. 31r-32r, AHCB.

²⁰ Es tracta dels casos d'on deriva el jurament de calúmpnia que ha d'efectuar el procurador en les causes que tramita:

Jurament que ha de prestar el procurador en nom de l'actor. Jurament del procurador a tenor de la informació rebuda del seu representat. Jurament per causa justa, en cas contrari la desemparrarà. Jurament en cada causa que el procurador intermedia. En *Super Salariis Iudicum advocatorum...*, 28 de novembre de 1425. Manuscrits L-7, pp. 24v-31r, AHCB.

²¹ *Confirmación, por parte de Alfonso el Magnánimo, de varios privilegios y declaraciones a favor de la Ciudad, relativos a: Competencia judicial de los magistrados de Barcelona frente al vicealmirante [Capua, 8-IV-1443]; curso de «croats» de plata; reclamaciones del Baile; competencia de los cónsules en las causas civiles de derecho marítimo; elección de Baile; potestad de los «consellers» sobre juristas, notarios y causídicos. Nàpols 5 de maig de 1444*. Regest i transcripció completa en CODOIN, *Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona*, document 394, p. 242, ACA.

Document original en Inventari de pergamins: Consell de Cent, Cancelleria Reial, carpeta 390, pergamí 399, ACA.

1495 recullen gran part de les disposicions i normatives concedides fins llavors als procuradors de Barcelona. La darrera normativització que rep el Cos de procuradors de Barcelona són les disposicions emeses per Ferran II en les corts de Barcelona de l'any 1503 en les quals prohibeix procurar als juristes del Consell Reial en les causes que es tramitin en la Reial Audiència.²² Altres compendis de legislació, com ara la Consueta Vella apleguen normatives concedides en ordinations emeses anteriorment. Per exemple, les que fan referència a la prohibició feta als procuradors d'impugnar o contradir les ordres emanades dels consellers i dels actes administratius dels oficials municipals en virtut de la legislació vigent. La prohibició de procurar contra censals, censals morts o violaris, ni contra ciutadans sense llicència dels consellers. Les que regulen la forma d'actuar en els compromisos entre parts, i finalment, sobre les causes i qüestions judicials que remetien a les ordinations sobre l'ordre dels plets de 1425.²³

A diferència dels juristes i notaris de Barcelona que s'organitzaven en senyals corporacions des de 1333 i 1394 respectivament, els procuradors a principis del segle XVI es regien encara sota els estatus i ordinations emesos per la monarquia i els consellers de la ciutat des de finals del segle XIII, així com per l'ordre dels plets de les corts del veguer i batlle i la legislació compresa en les Constitucions de Catalunya de 1495. La potestat pública, la organització i govern del cos de procuradors de la ciutat pertanyia als consellers.

CONFRARIA DE PROCURADORS MATRICULATS DE SANT IU

En sessió celebrada a la Seu de Barcelona el 14 de desembre de 1511 els procuradors reunits a la catedral de Barcelona decidiren constituir-se en corporació prenent la denominació de Confraria de Procuradors de Sant Iu de Barcelona. Amb l'autorització del veguer de Barcelona i de Bernat Dusay, conseller de la ciutat, elaboraren un document constitutiu en forma d'ordinacions que van trametre als consellers de la ciutat i al monarca per la seva aprovació.²⁴

El resultat fou contradictori, mentre que el municipi negava als procuradors la facultat de formar una confraria, sense especificar les causes de la seva

²² Constitucions de Catalunya de 1704. De Procuradors Títol V. Ferran II en el capítol IX de la tercera cort de Barcelona de 1503. p. 173.

²³ La Consueta Vella, d'on s'extreu la informació, se'n conserven 8 fulls a l'AHCB. DURAN I SAMPERE, Antoni, els publicà en la Revista Jurídica de Catalunya, núm. 10, pp. 326-333.

²⁴ A l'arxiu del Col·legi de Procuradors es conserva l'*Esborrany de les ordinations formades pels majorals de la Confraria de Sant Iu, per la regulació de l'ofici i govern de la corporació. Barcelona, 1512*. 01.02. Estatuts i reglaments.

negativa més enllà de citar *escàndols i inconvenients* i els remet a seguir regint-se mitjançant la legislació reial i municipal.²⁵ Ferran el Catòlic l'1 de desembre de 1512 establí la Confraria de Procuradors de Sant Iu²⁶ i un any més tard Joan d'Aragó, confirmava els capítols aprovats per Ferran II.²⁷ La monarquia tenia potestat de concedir ordinacions a qualsevol col·lectiu professional que li ho demanés, malgrat que el Consell de Cent ostentés competències plenes per crear, suprimir, dividir i unir col·legis i confraries, donar-los estatuts i ordinacions. Malgrat tot, les incorporacions d'ofici creades pel Rei no podien ser extingides per la ciutat, encara que aquesta pogués derogar parcialment les ordinacions.²⁸ Tenint en compte això, probablement la negativa dels consellers venia donada per la pèrdua d'influència sobre els procuradors que com a ofici públic detentaven. Per altra banda, es obvi que la decisió reial era una intromissió en les competències municipals que feia guanyar protagonisme a la monarquia en un àmbit tan transcendental com la justícia. En tot cas la formació de la confraria estava emmarcada en un context de reformes judicials empreses per Ferran II que es concretaven en la creació de la Reial Audiència de Catalunya òrgan judicial que assumiria en gran part les competències de la cúria del veguer. En la mateixa cort de Montzó de 1512 que s'erigí la Confraria de Sant Iu, es disposaren importants modificacions en l'estructura de l'Audiència.

El nou estatut dels procuradors de Barcelona prenia un model d'organització que ja exercien altres incorporacions d'ofici. Les noves ordinacions per les quals es regirà en endavant la Confraria de Procuradors de Sant Iu abastaven competències relatives a la incorporació que detentava el municipi a través dels consellers (exàmens, formació de tribunals, condicions prèvies d'ingrés, esta-

²⁵ *Deliberació del Consell de Cent de Barcelona denegant als procuradors de la ciutat la facultat de constituir-se en confraria. Barcelona, 27 de novembre de 1513.* Consell de Cent, Registre de Deliberacions, II-4, fol. 32v. AHCB.

²⁶ *Privilegi del rei Ferran II autoritzant i confirmant les ordinacions de govern de la Confraria de Procuradors de Sant Iu. Logronyo, 1 de desembre de 1512.* 01.01. Documents constitutius i normatius. Arxiu de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona en endavant AICPTB.

²⁷ *Provisió de Joan d'Aragó, lloctinent i capità general de Catalunya, manant als oficials reials del Principat que observin i facin observar el privilegi atorgat per Ferran II, l'1 de desembre de 1512.* Reial Cancelleria, núm. 381, foli 70, ACA. A l'AICPTB hi ha una reproducció del document.

El 26 de setembre de 1533 des de Montzó, Carles I torna a confirmar el privilegi atorgat per Ferran II als procuradors de Barcelona. Dins d'*Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*, 01.02. AICPTB.

²⁸ FERRO, Víctor, *El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Eumo Editorial, 1999, Vic, p. 166.

bliment de drets d'examen, seglaritat, l'exercici de la professió (prestació de nom, obligatorietat de no treballar el dia de la festa patronal, quotes corporatives...). Però també n'aconseguien de noves com el govern del cos de procuradors, constituït en confraria sota el comandament de quatre majorals (Gaspar Anglés, Pere Puig, Joan Carriassó i Sebastià Llavaneres) elegits pel conjunt de confreres i nomenament d'altres càrrecs (clavari, notari, síndic, andador). L'exercici de la funció mutual característica de les corporacions d'ofici (atenció mèdica als companys malalts, substitucions per malaltia, constitució de pensions de viduitat, atenció a les vídues i fills, celebració de misses pels difunts...). El cobrament de les quotes aportades pels membres de la confraria que esdevindran de vital importància per desenvolupar i mantenir la organització, competència que desenvolupà la funció econòmica que es farà efectiva a través dels llibres de comptes del clavari de la confraria.²⁹ Finalment, es féu efectiva l'atorgació del dret d'esmena, canvi i formació de noves ordinacions a discreció dels confreres.

Precisament en l'exercici d'aquest privilegi, el procuradors reunits a la Seu de Barcelona el 24 de desembre de 1520 refermaren part de les ordinacions sobre la regulació dels salaris, d'advocat, notari i andador de la confraria. S'estableixen les sancions per retenció de diners dels clients.³⁰ És important assenyalar la vigència que reben les antigues ordinacions, emeses en 1394, reformades en part a principis del segle XV. En aquest sentit, el primer article fa referència a les ordinacions emeses pel Consell de Cent que establien l'obligatorietat de fer pública, en la cort del veguer, la nòmina de procuradors en exercici.

Hauran de transcorrer quasi tres dècades perquè es tornin a produir canvis en l'organització interna de la confraria. El príncep Felip, actuant de lloctinent general de Carles I, en les corts de Montzò de 1547 dedicava dos capítols als procuradors. El capítol cinquanta-vuit imposava penes corporals als procuradors que per negligència o rebent diners de la part contrària deixaven perdre causes d'apel·lacions.³¹ El setzè anunciava que la ignorància de molts causídics era la causa de molts danys a les parts i l'allargament innecessari de les causes

²⁹ Vegeu les sèries documentals de la secció Gestió dels Recursos Financers en l'Inventari-catàleg del fons d'Arxiu de l'Il·lustre col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona. Confegit per HISPANO VILASECA, Marià i MATA VENTURA, Víctor, 1997.

³⁰ *Ordinacions fetes per lo Col·legi dels Procuradors el 24 de desembre de 1520*. Dins del recull de normatives *Ordinacions fetes per los senyors concellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*, pp. 6r-7r, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

³¹ Constitucions de Catalunya. De Procuradors Títol V, capítol LVIII.

judicials, per tant, s'ordenava que ningú procurés en la Reial Audiència ni en les corts del portantveus del Governador General que no fos examinat de llegir i escriure, de gramàtica i haver practicat en la dita Audiència.³²

La reforma més completa data del 16 de juny de 1549³³ els mateixos procuradors la citaven com a «Altres ordinacions dels procuradors fetes en virtud del privilegi» (en referència a les ordinacions atorgades pel rei Ferran en 1512). Els capítols més àmpliament tractats són els de mutualitat i atenció als malalts —substitucions per malaltia i atenció espiritual als malalts i difunts—, incorporació a la Confraria —fills de procuradors, regulació d'estrangers a l'ofici, tribunals i drets d'examen—, quotes de col·legiació, elecció de majorals, disciplina interna, obligació d'assistència a la festivitat patronal.

En la següent dècada, es tornaren a modificar les normatives en tres ocasions. El 9 d'octubre de 1554³⁴ seguint la pràctica dels col·legis de notaris de la ciutat, els procuradors enduriren les normes referents a la prohibició d'exercir la procuradoria als conversos i els seus fills, néts i descendents. A més van disposar l'obligatorietat de presentar les informacions de fama i bons costums a tot el consell de procuradors, fins llavors sols s'havia de presentar als majorals. El 15 de maig de 1567³⁵ s'adoptà una nova forma d'elecció dels càrrecs de govern mitjançant l'extracció de rodolins anomenada vulgarment *ventura*, també coneguda per inseculació. Els majorals manaren l'adquisició de noves bosses d'aluda per poder portar-la a terme. També es van tractar aspectes relacionats amb el número de majorals vells i nous que havien de concórrer a inseculació. El 20 de novembre de 1587, mitjançant privilegi, Manrique de Lara, lloctinent i capità general de Catalunya va disposar per un sol cop la incorporació de 30 nous procuradors i alhora refermà la normativa vigent de ser tres el número d'admissions mitjançant examen d'ingrés.³⁶

³² Constitucions de Catalunya de 1704, Llibre II, De l'Examen d'Advocats, Metges i Notaris, capítol XVI, p. 175.

³³ *Altres ordinacions dels Procuradors fetes en virtud del Privilegi*. Dins *Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*, pp. 12v-25r, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

³⁴ *Ordinació feta per lo Col·legi dels Procuradors*. Dins *Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*, pp. 23v-23r, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

³⁵ *Ordinacions fetes per lo Col·legi dels Procuradors el 15 de juny de 1567*. Dins *Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*, pp. 25r-27v, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

³⁶ Privilegi de Manrique de Lara del 20 de novembre de 1587. Dins *Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*, pp. 27r-29r, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

EL PROCURADOR DE POBRES

Institució essencial en l'administració universal de la justícia que té per objectiu garantir la representació i defensa en judici de les persones considerades insolvents. És una de les competències assumides tradicionalment per l'ofici de procurador. Amb la conseqüent evolució ha arribat als nostres dies sota la denominació de Torn d'Ofici.³⁷ Les Constitucions de Catalunya de 1704 dediquen el títol seixanta amb la intitolació *De offici de advocats, y procuradorss de pobres*.³⁸ En el capítol VIII de la cort de Barcelona celebrada l'any 1520,³⁹ el rei Carles I estatueix i ordena que un advocat i un procurador s'encarreguin de tramitar les causes dels pobres —eclesiàstics, religiosos o laics—. En el capítol XII de les segones corts de Montzò de 1533⁴⁰ s'establen dos procuradors i dos advocats amb l'assignació d'un salari, pagador pel General de Catalunya, que en el cas dels procuradors havia de ser la meitat dels advocats. En el capítol de cort XVI de l'any 1564⁴¹ el rei Felip II ordenà que els procuradors havien de presentar-se a la presó el matí i el migdia per recollir les íntimes dels presos pobres, les comunicacions pels advocats i les declaracions dels presos malalts. S'imposaren tres dies de presó als procuradors contrafaents. El capítol vintè⁴² de la mateixa cort ordena el règim de trovades i entrevistes entre els procuradors i advocats, a fi i efecte de tramitar les causes, així com les causes en les que estaven exempts d'actuar i les certificacions que havien de rebre dels pobres firmades pels oficials de l'Audiència.

Finalment Felip II en en 1594⁴³ tornà a legislar que fossin dos advocats i dos procuradors els que havien d'actuar tant en la presó de l'Almoina com en les causes civils. S'implantà un salari de procurador que havia de ser la meitat del d'avocat i la prohibició de rebre pagament dels presos pobres, dels seus familiars o amics. El capítol cinquè de la mateixa cort estatuïa la creació d'un sol·licitador, provinent del monestir de Sant Francesc, que tenia per obligació visitar periòdicament els presos amb la finalitat de tramitar els processos i comunicar-ho als procuradors i advocats d'ofici.⁴⁴ A més, els sol·licitadors, havien de ser presents setmanalment quan els doctors del Consell Reial visita-

³⁷ La documentació del Torn d'Ofici que es custodia a l'arxiu del Col·legi de Procuradors va des de l'any 1802 fins 1989. Vegeu sèries documentals a l'Inventari-catàleg de l'AICPTB.

³⁸ Constitucions de Catalunya de 1704, Llibre I, Títol 60, pp-144-146.

³⁹ *Ibidem*, p. 144.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 145.

⁴¹ *Ibidem*, pp. 145-146.

⁴² *Ibidem*, p. 146.

⁴³ *Ibidem*, p. 146.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 146.

ven els presos,⁴⁵ pendre nota de les diligències de cada causa i de les possibles irregularitats comeses per advocats, procuradors o jutges.

CONFRARIA VERSUS COL·LEGI: COL·LEGI DE NOTARIS PROCURADORS I COL·LEGI DE PROCURADORS MATRICULATS

A finals del segle XVII s'emprengueren reformes en l'administració de justícia, en aquest sentit les corts de Barcelona de 1599 van dictar importants mesures que van conformar l'estructura definitiva de la Reial Audiència. Des de llavors restà com a màxim òrgan jurisdiccional del principat i els comtats, conservant un fort component polític i administratiu.

Amb aquest teló de fons començà un dels processos constitutius més sorprenents i interessants dels oficis relacionats amb l'administració judicial. Es desenvolupà en un termini de temps breu però intens que va portar als procuradors a un canvi de condició en les seves aptituds acadèmiques i coneixements tècnics, un ascens en l'estatus social, polític i professional, i la creació d'una nova organització que representà els procuradors de Barcelona durant quasi tres segles.

Els canvis que es produïren en l'organització dels procuradors foren conseqüència de la reorganització de les funcions i competències del cos de notaris reials de Barcelona. La nova normativa limitava molt el camp professional dels notaris reials no col·legiats de la ciutat que a finals del segle XVII sobrepassaven el centenar.⁴⁶ El detonant de la crisi fou el privilegi concedit per Felip II el 30 de novembre de 1585 en virtut del qual es concedia als membres del Col·legi de Notaris Reials la privativa d'actuar en els tribunals de Barcelona en detriment dels notaris no col·legiats. Això comportà que els aproximadament cent notaris no col·legiats que existien a Barcelona restessin excluïts d'actuar a la Reial Audiència i en altres tribunals de la ciutat. El privilegi disposava excepcions amb escriptors que actuaven en la seva reial: protonotari i els seus lloctinents, escriptors de manament, peticioners i escriptors de registre. En endavant la normativa vigent sols permetria exercir en els contractes i assumptes judicials als membres del Col·legi de Notaris Reials de Barcelona.

⁴⁵ Els doctors o jutges de cort eren magistrats especialitzats en la instrucció i relació de processos criminals. Devien assistir cada dia no feriat a la presó reial per exigir les deposicions i instruir els processos. FERRO, Víctor, *El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Eumo Editorial, 1999, Vic, pp.118- 119.

⁴⁶ Els notaris reials eren designats per actuar en nom dels escriptors de manament i després els de càmera en els processos de les causes tramitades en la Reial Audiència. El 24 de gener de 1544 van aconseguir l'erecció del Col·legi de Notaris Reials de Barcelona a imatge i semblança del Col·legi de Notaris Públics de la ciutat, però bona part dels notaris reials que actuaven a l'Audiència no es col·legiaran.

El col·lectiu de notaris no col·legiats es va veure forçat a no practicar el seu ofici legalment i per tant a la incertesa de practicar l'intrusisme entre els notaris reials col·legiats, notaris públics col·legiats i procuradors de la Confraria de Sant Iu..., la única sortida professional dins la legalitat passava per incorporar-se a la Confraria de Procuradors de Sant Iu amb iguals drets que els procuradors matriculats.

Pel que fa a la Confraria de Procuradors de Sant Iu, els primers indicis de canvi que enllacen amb els esdeveniments posteriors s'observen a través de dues normatives emeses el 14 de maig i el 12 de juny de 1593, per Bernardino de Cárdenes, lloctinent i capità general de Catalunya.⁴⁷ Eren les darreres reglamentacions importants que rebia la Confraria abans de la seva desaparició. El decret del 14 de maig disposava alguns aspectes sobre intromissió professional que ja havien estat tractats en la cort de Barcelona de l'any 1564, relatius a l'acceptació per part dels escrivans de la Reial Audiència i de la cort del portantveus del Governador de Catalunya, de suplicacions, demandes, cèdules, escrits i actes lliurats per procuradors sense títol. Es prohibia explícitament als notaris reials que actuaven en la Reial Audiència, cort i consistoris la redacció d'escriptures de causídic, sota pena de privació d'ofici. És a dir se'ls identificava com a possibles practicants d'intrusisme. Per tant, la normativa recordava l'obligació de passar l'examen preceptiu per exercir de causídic en la Reial Audiència, i en la cort del portantveus del Governador. Es disposava la necessitat d'inscriure els procuradors examinats en un llibre de matrícula,⁴⁸ el mateix on s'havien d'inscriure els notaris reials aprovats en l'art de la notaria, els quals sense més examen podien matricular-se a la Confraria de Sant Iu. Es feia una excepció amb els cavallers procuradors que havien d'inscriure's en un altre llibre.⁴⁹ Així doncs, els notaris reials esdevenien lliures d'accedir a l'ofici de procurador sense haver d'acreditar els coneixements requerits a qualsevol aspirant de causídic que no disposés del títol de notari reial. A més, es citava textualment que serien admesos com a confreres i podrien accedir a tots els càrrecs de la Confraria. És notori i fins i tot sorpren que els notaris reials no col·legiats com a col·lectiu professional accedissin a la Confraria sense haver de passar cap procés d'admissió, la qual cosa denota un canvi massa important en la con-

⁴⁷ Ambdós documents estan transcrits en les *Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1593)*. 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

⁴⁸ Vegeu la sèrie 03.01.02.02. Llibres de matrícula i pràctica d'aspirants al Col·legi (1672-1985), AICPTB.

⁴⁹ Entre els llibres i documents de l'AICPTB no es conserva cap tipologia documental d'aquesta referència. Per altra banda, cal assenyalar aquesta normativa com la primera que regula l'accés dels gaudints al Col·legi.

dicció professional dels nous procuradors i en l'estructura interna de la corporació que tindrà conseqüències posteriors.

La segona normativa del 12 de juny de 1593 s'orientava, com altres emeses anteriorment, a ampliar el número de procuradors que podien ser examinats d'una sola vegada. S'establia un espai de tres mesos per examinar els aspirants.

El fet de pertanya a la Confraria de Sant Iu equiparava els notaris reials no col·legiats que havien passat l'examen de notari, amb els procuradors matriculats de la Confraria que disposaven d'una formació i coneixements jurídics diferents. A un i altre col·lectiu se li exigien coneixements específics per exercir llur ofici. Els notaris reials disposaven de formació jurídica que aconseguien a través de l'estudi privat de les fonts legals més assequibles com el *Compendium* de Narcís de S. Dionís, però bàsicament eren les obres de l'*Ars Notariae*⁵⁰ i de la literatura didàctica surgida sobre fonaments de l'obra de Rolandino les bases del seu coneixement. La pràctica amb un notari era també part de la formació exigida per aconseguir destresa en la redacció i en l'escriptura de contractes. Els exàmens tractaven sobre el capítol desè de notaria i s'havien d'acreditar coneixements de llatí. Per altra banda, els procuradors matriculats sols havien d'acreditar suficiència en gramàtica que comprenia saber llegir i escriure.⁵¹

El decret de 1564 mitjançant el qual s'acordà la integració dels notaris reials no col·legiats en la Confraria de Procuradors de Sant Iu era una solució a curt termini, ja que les diferències acadèmiques i socials eren difícils d'admetre pels primers. Els notaris reials no col·legiats formaven part del mateix col·lectiu professional que la resta de notaris reials col·legiats de la ciutat, la qual cosa era un bon motiu per mostrar recels a integrar-se en la Confraria de Sant Iu formada per causídics o procuradors amb una formació i ofici diferent. El col·lectiu de procuradors, a més de no gaudir de les mateixes competències i funcions professionals, no disposava de les prerrogatives polítiques i del prestigi social de les organitzacions de notaris reials i públics de Barcelona, constituïdes en sengles col·legis professionals des de feia anys. Les organitzacions de notaris formaven part de l'estament dels artistes junt amb les corporacions d'apoteca-

⁵⁰ Es conserva un exemplar a la Biblioteca de l'ICPTB publicat per Geroni Galí i Ramon, *Opera Artis Notariae Theoricam Simul, Et practicam eruditionem compectentia*, 1682.

Sobre biblioteques i llibres jurídics vegeu l'obra de BATLLE, Carme, *Notícies sobre biblioteques dels ciutadans honrats i dels advocats de Barcelona (segles XIV-XV)*, en Barcelona Quaderns d'Història, núm. 1, Ajuntament de Barcelona, 1995.

⁵¹ No hi ha dades sobre la formació que rebien els procuradors per manca de proves documentals que ho demostrin. En part devia ser responsabilitat personal de cada procurador l'autoformació a través de llibres de temàtica jurídica. La recerca i anàlisi d'inventaris post-mortem de procuradors facilitaria dades sobre les seves biblioteques.

ris, cirurgians, juristes, etc., entitats que disposaven de representació en el govern municipal, influència en els cercles de poder i en conseqüència majors possibilitats d'aconseguir una millor posició econòmica i social.

Pocs anys després, els notaris reials no col·legiats trobaren remei als seus problemes laborals, proposant a la monarquia la creació d'un col·legi de procuradors integrat solament per notaris reials que esdevindrien tot d'una procuradors. Al seu torn Felip III el 12 de juny de 1599 aprovà la petició mitjançant l'atorgació d'un privilegi⁵² on s'establia la creació d'una nova organització de procuradors amb la denominació de Col·legi de Notaris Procuradors de Barcelona.

Per aconseguir el seu objectiu els notaris reials no col·legiats denunciaven que els procuradors de la Confraria de Sant Iu eren il·letrats, no coneixien el llatí i molts d'ells no sabien ni llegir ni escriure i per tant no podien atendre en condicions la pràctica judicial. A més els acusaven d'ésser els responsables de crear confusió entre els litigants. Per altra banda, exposaven les causes que els eren favorables, ésser més de cent a Barcelona i haver estat examinats en l'art de la notaria per un tribunal d'experts davant el canceller i regent de la Reial Cancelleria, la qual cosa els acreditava aptes en ciència o *ars notariae* i suficiència provada davant les instàncies pertinents. També assenyalaven els fets que concorrien en contra seva en referència a la pretensió dels notaris reials col·legiats de prohibir-los actuar en la Reial Audiència i les conseqüències que comportaria de fam i molta misèria pels sol·licitants. Finalment assabentaren al rei dels perjudicis, en cas de quedar-se en atur, que patiria Catalunya pel fet d'haver creat tècnics en l'art de la notaria que no posessin en pràctica els seus coneixements.

El privilegi atorgat per Felip III instituïa que els integrants del Col·legi havien de ser notaris reials no col·legiats examinats en l'art de la notaria. Es reconeixien als procuradors de la Confraria de Sant Iu els drets vitalicis d'exercir la procuradoria. En el moment de redactar-se el document s'admetien com a membres del Col·legi a tots els notaris reials no col·legiats de Barcelona que ho sol·licitessin, en endavant haurien de pagar 20 reials d'entrada. S'exposaven conceptes formals de dret de reunió, nomenament de priors, càrrecs administratius i capacitat de formar ordinacions. Apareix per primer cop el concepte de prior característic dels col·legis professionals en lloc de la denominació majo-

⁵² *Privilegi de Felip III als notaris reials no col·legiats de Barcelona, concedint-los la creació i erecció del Col·legi de Notaris Procuradors de Barcelona, Barcelona, 12 de juny de 1599, 01. 01. Marc constitutiu, AICPTB. Transcripció completa del document en el Llibre de les Ordinacions del Col·legi de Notaris Reials i Causídics de Barcelona, Biblioteca de l'ICPTB. Vegeu nota 2.*

ral, terme que usaven sovint les confraries en època medieval. L'exercici de la professió, sols s'esmentava en un paràgraf que feia referència al procurador fiscal i al procurador de pobres, ambdues institucions detentades de per vida per membres de la Confraria de Sant Iu, un cop morts o desapareguts els seus detentors, passaven a ser ocupades per notaris procuradors. Un dels capítols més importants tractava sobre la participació dels membres col·legiats en l'organització municipal. Fins llavors ni el cos de procuradors de les corts del veguer i batlle de Barcelona ni la Confraria de Sant Iu havien gaudit de representació en l'estament d'artistes del Consell de Cent i en conseqüència tampoc en els càrrecs municipals que els corresponien. Els notaris reials no col·legiats en qualitat de notaris examinats, demanaren l'equiparació política i social amb la resta de notaris de la ciutat, aquesta condició els havia de permetre la integració en el consell municipal. L'atorgació del privilegi els comportà l'ocupació de quatre llocs en les bosses de l'escrivà major i del seu l'ajudant, quatre en la bossa d'obrer artista i vuit en la bossa del Consell de Cent.

En la pràctica, amb la creació de la nova corporació es legalitzava una situació dual on una sola professió era representada per dues corporacions formades per col·lectius de diferents orígens professionals, notaris i procuradors o causídics. La Confraria de Sant Iu, formada exclusivament per procuradors o causídics, davant l'evident amenaça d'una corporació de notaris reials que els faria la competència directament, no tardà en reaccionar mitjançant interposició d'un plet⁵³ contra la creació i erecció de la nova corporació professional.

Els procuradors matriculats de la Confraria de Sant Iu, a més d'interposar un plet que es tancaria de manera definitiva l'any 1606, presentaren unes noves ordinacions al rei que les sancionaria mitjançant privilegi emès el 30 de juny de 1599.⁵⁴ Destaquen dos apartats importants que són resposta a les ordinacions atorgades al Col·legi de Notaris Procuradors. El text introductori fa al·lusió als atacs que van rebre dels notaris reials no col·legiats, calificant als procuradors de la Confraria de persones il·letrades i mal formades per desenvolupar la procuradoria. En aquest sentit i en defensa de la Confraria assabentaren al rei que els anteriors monarques els havien dotat de privilegis sol·licitats pels procuradors matriculats de Barcelona amb l'objectiu que l'ofici prosperés, a fi i efecte que la incorporació de nous efectius es portés a terme amb persones pràctiques i

⁵³ *Procés instat pel síndic dels procuradors no examinats de Barcelona contra els notaris reials no col·legiats de la ciutat, per raó del privilegi atorgat per Felip III sobre la creació i erecció del Col·legi de Notaris Procuradors, 1599-1606. 05-04. Plets i litigis del Col·legi, AICPTB.*

⁵⁴ *Reial privilegi concedit per Felip III, aprovant la creació i erecció del Col·legi de Procuradors Matriculats i els seus capítols d'ordenances. Barcelona, 30 de juny de 1599. 01.01. Marc constitutiu, AICPTB.*

doctes per poder desenvolupar convenientment l'ofici de procurador, ja que per manca d'experiència s'havien perdut moltes causes. Afegien que per aconseguir bons professionals s'havien redactat moltes constitucions en benefici de l'ofici de procurador i per evitar l'exercici de la procuradoria sense el preceptiu examen amb el vist i plau de la Cancelleria de la Reial Audiència.

Per no restar com una corporació de segona categoria o satèl·lit del Col·legi de Notaris Procuradors, els procuradors matriculats de Sant Iu establiren que la Confraria passés a denominar-se Col·legi de Procuradors Matriculats i els majorals prenguessin el nom de priors. Es convení que els procuradors matriculats de Barcelona podien accedir a l'estament d'artista i que al seu torn se'ls admetés en els oficis municipals com la resta d'artistes de la ciutat. Per altra banda, s'atorgà al Col·legi la potestat de formar ordinacions i derogar els capítols que els semblés oportú. Se seguí fent referència al control de l'accés a la professió: examen privat, examen públic i exempció als numerus clausus anuals establerts. La novetat venia donada per l'escrupolositat en que es normativitzava la incorporació al Col·legi de cavallers o gaudints.

També s'estatuïren altres capítols sobre les procures de pobres i vídues i sobre els tres procuradors que es podien examinar cada any. L'autoritat sobre admissions extraordinàries era adjudicada al regent de la Cancelleria.

Finalment davant l'inevitable enfrontament en que es veïen avocades les dues corporacions de procuradors es prengué la línia menys costosa. En lloc de començar un litigi i una lluita competencial negativa per ambdues parts, es decidí que la millor sortida fóra la unificació de les dues entitats en un sol cos, que rebria el nom de Col·legi de Notaris Reials i Causídics, denominació que perduraria durant quasi tres segles, pràcticament fins la primera Llei Orgànica del Poder Judicial, de 1870. Sens dubte fou la solució més intel·ligent, donada pels procuradors col·legiats i pels notaris causídics, a l'efimera duplicitat de cossos existent. La decisió es concretà mitjançant un conveni d'acord autoritzat pel notari públic de Barcelona Jeroni Talavera, el 3 d'agost de 1599⁵⁵ on es pactava la unió i agregació dels Col·legis de Procuradors Matriculats i de Notaris Procuradors. Es van introduir clàusules dirigides a conservar els privilegis i les prerrogatives d'uns i altres. També es van pactar qüestions internes: òrgans rectors, eleccions, ingrés, dipòsits, etcètera. Es disposà que el jurament havia d'ésser el que d'antic prestaven els procurados matriculats, és a dir el

⁵⁵ El document està transcrit i traduït al castellà amb el títol *Convenio suscrito en fecha 3 de agosto de 1599 en poder del notario público de Barcelona, entre los notarios reales no colegiados y los procuradores matriculados, que luego se denominó Colegio de Notarios Reales Causídicos*. Dins l'opuscle publicat per FINA GIRBAU, Eusebi, *Notas Históricas del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona*, Impremta Elzevieriana, pp. 38-40, Barcelona, 1932.

jurament que atorgà als procuradors Jaume II l'any 1295⁵⁶ que ja tenia 304 anys de vigència.

COL·LEGI DE NOTARIS REIALS I CAUSÍDICS DE BARCELONA

Un cop constituïda la nova corporació, calia un cos normatiu que regulés el seu funcionament intern, les relacions amb llurs membres, la tramitació de l'exercici de la professió, la inserció en l'administració judicial i la societat que l'acollia. Les primeres ordinacions que formà el Col·legi de Notaris Reials i Causídics de Barcelona daten del 19 d'abril de 1600,⁵⁷ comprenen aspectes d'anteriors reglamentacions i n'incorporen d'altres que fan referència a l'admissió d'aspirants, funcionament i gestió interna del Col·legi, regulació de l'exercici de la professió, formació de documents i arxiu, relacions amb els organismes oficials i un important increment de les sancions als infractors de les normatives.

Degut a la recent creació de la corporació i al nou col·lectiu professional a qui anava dirigida, les ordinacions incidien en la necessitat de notificar la creació de la nova organització i la urgència de captar els més de cent notaris reials no col·legiats que existien a Barcelona. Es donà un termini de trenta dies per efectuar els tràmits d'agregació al Col·legi. Un dels capítols més importants feia referència al procés d'admissió i l'obligació de formar un llibre de registre de matrícula anomenat Llibre d'exàmens secrets. Es prestava especial atenció a les proves d'informació,⁵⁸ en les quals s'havia de fer aportació de les dades sobre llinatge, vida i costums i disposar de veïnatge a Barcelona. La novetat més important ve donada per les noves exigències acadèmiques, es demanava ser hàbil i apte en l'art de notaria (posseir el títol de notari reial) i de causídic (saber llegir i escriure). El tribunal d'examen secret prenia una composició mixte de quatre col·legiats dos notaris i dos procuradors. No es varià el número anual d'admesos mitjançant examen que continuà essent de tres. Els nous col·legiats estaven obligats a exercir d'andador, càrrec que ostentaven fins l'entrada de nous col·legiats.

Els andadors havien de portar la comptabilitat dels deutes contraguets pels membres del Col·legi. Se'ls exigia comparèixer en el dia i lloc que el clavari

⁵⁶ Privilegi atorgat per Jaume II al veguer de Barcelona el 18 de febrer de 1295. Vegeu nota 10

⁵⁷ «Ordinacions del 19 d'abril de 1600». Dins *Ordinacions fetes per los senyors consellers de Barcelona ab varios privilegis. Per los procuradors de Barcelona (1511-1611)*. 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

⁵⁸ El Col·legi comença a formar els llibres de proves de llinatge a partir del 22 d'abril de 1632, el darrer volum conservat data del 9 de març de 1710.

lliurava els comptes anuals al Col·legi. Rebien la potestat de citar al col·legi i/o la vuitena a les reunions ordinàries i extraordinàries i la facultat de multar als col·legiats no compareguts i els que vulneressin alguna ordinació. Els andadors i síndic del col·legi no portaven a terme cap execució de pena, tràmit o notificació sense els permís dels priors o de la major part dels col·legials.

Una part important de les normatives del nou col·legi es dedicà a regular el funcionament de l'administració interna de la corporació: prestació de nom, lliurament de notificacions a col·legiats, prohibició de cedir negocis relatius a la procuradoria a persones no col·legiades, tramitació dels comptes per part dels priors davant el Col·legi, presentació dels comptes de l'andador i del clavari al Col·legi i aplicació de noves taxes col·legials.

Es regularen les funcions del clavari i del síndic del col·legi, claus de volta de l'economia i defensa jurídica corporativa. La vigília de Sant Iu, els priors elegien el clavari previ nomenament de tres persones hàbils per aquest càrrec, entre els quals sempre havia d'haver un notari que estava obligat a donar compte del seu clavarat el primer diumenge de l'any venidor. El salari d'aquest càrrec quedava fixat en 20 reials anuals que rebia després de passar els comptes del seu mandat. S'establí un sistema sancionador pels clavaris que exercissin fraudulentament.

El síndic del col·legi s'encarregava de defensar els negocis del Col·legi, portar a terme la promoció i defensa davant dels poders oficials i interposar recursos i plets davant els tribunals contra els mateixos col·legiats o altres entitats professionals físiques o jurídiques. La normativa establia la creació de dos o més síndics. Cada síndic havia de disposar d'un poder signat pels priors, en cas de no desenvolupar els treballs encomants havia de respondre amb els seus propis béns i se'l destituïa del càrrec.

Es modificà el número de col·legiats destinats a les bosses de priors majors que fins llavors era de 14 i la de priors menors o joves de 10. S'adoptà la norma general que s'aplicava en el municipi i en altres col·legis on el número de priors joves era superior al de majors. Per tant, es va implantar que endavant la bossa de majors la composessin 15 col·legiats i la de menors 20. En aquestes bosses s'inseculaven tres notaris com a procuradors per substituir anualment els priors o per mort d'algun d'ells.

És va fer obligatòria la formació d'un llibre d'actes o llibre gran on havien d'anotar-se els esdeveniments més importants relacionats amb la corporació: determinacions del col·legi, comptes, extraccions d'oficis, i altres qüestions notables.⁵⁹ Des del segle XIV es té constància de disposicions que reglamenta-

⁵⁹ Els primers llibres d'actes del Col·legi daten de 1655. Vegeu 02.01.01. Llibres d'actes de juntes del Col·legi (1655-1985), AICPTB.

ven la formació de llibres i documents fruit de la gestió administrativa del cos de procuradors del veguer i del batlle. En aquestes ordinacions es fa un pas endavant i s'estableix que la caixa del Col·legi on es desaven els atuells de l'altar de Sant Iu actués també com a dipòsit d'arxiu dels documents produïts per l'organització.⁶⁰ Es disposà que la funció d'arxiver l'exercís el notari del Col·legi, responsable de formar el llibre d'actes.⁶¹

El rotatge de la nova corporació no fou fàcil, així ho demostra la documentació, car fins les properes ordinacions generals de 1643 foren contínues les demandes dels procuradors als òrgans rectors i diverses les respostes obtingudes en forma de sentència, provisió, modificació d'ordinacions, etc. per aconseguir l'encaix del nou col·legi en l'administració de justícia.

Una de les majors preocupacions dels procuradors causídics era la de ser reconeguts per tot l'engranatge judicial a fi i efecte d'evitar l'intrusisme professional. Això implicava per una banda, el reconeixement del canceller i el regent de la Reial Audiència en relació a la potestat i autoritat que devien donar als membres del Col·legi per poder exercir de procurador en les tres sales d'aquesta institució. Per l'altra banda, calia rebre el reconeixement competencial i professional dels escrivans de manament i els notaris reials col·legiats, derivat de l'acceptació de cèdules, notificacions i demés escrits presentats per procuradors titulats.

La creació del Col·legi de Notaris Reials i Causídics comportà abundants casos d'exercici professional fraudulent, malgrat que el document fundacional de 1599 explicitava clarament qui, com i quan podia ingressar en el Col·legi. Sovint la manca de control de les instàncies judicials competents sobre els practicants de la procuradoria fomentava l'intrusisme professional que tant havien perseguit i perseguirien les organitzacions de procuradors en el futur. La documentació que es conserva il·lustra clarament aquesta problemàtica.

La sentència dictada pel regent Dídac Claverol i altres jutges a favor del Col·legi de Notaris Reials i Causídics el 10 de gener de 1605,⁶² establia i orde-

⁶⁰ *Inventari dels objectes per a les celebracions religioses i els documents i llibres del Col·legi que conté la caixa de la capella de Sant Iu a la Catedral de Barcelona, 6 de juny de 1633*, en 02.03.02.02. Inventaris de la caixa de la capella de Sant Iu, AICPTB.

⁶¹ En la sèrie 02.01.04. Esborranys d'actes de juntes del Col·legi, AICPTB es classifiquen documents esparços d'actes de reunions col·legials des de 1548. Els llibres d'actes es conserven a partir de 1655.

⁶² *Sentència promulgada en la visita reial del regent Dídac Claverol i altres jutges a favor del Col·legi de Notaris Reials i Causídics de la present ciutat. Barcelona, 10 de gener de 1605*. La transcripció del document està publicada per Francesc Leonart en el *Llibre de les ordinacions del Col·legi de Notaris Reials Causídics*, vegeu nota 2. A l'AICPTB es conserva el document original: *Liber ordinationum Collegi Notariorum Regiorum Causidicorum Civitatis Barchinona*, 1659, 01.02. Estatuts i reglaments del Col·legi, AICPTB.

nava que els escrivans de manament, els peticioners, els notaris reials col·legiats i els seus substituïts solament admetessin com a vàlida la documentació presentada per procuradors degudament examinats i col·legiats. Sembla ser que la sentència no va fer l'efecte previst, car fruit d'un altre procés i una posterior sentència del 5 de gener de 1613, dictada pel regent Josep Pérez de Banyatos a favor del Col·legi de Notaris Reials i Causídics,⁶³ s'instava al canceller, el regent i els doctors o magistrats de les tres sales de la Reial Audiència a no permetre l'exercici de la procuradoria a procuradors no examinats ni col·legiats. De la mateixa manera, es recordava als escrivans de manament, peticioners, notaris reials i els seus substituïts la obligació de no admetre supliacions i cèdules lliurades per procuradors no col·legiats.

De vegades els enfrontaments desembocaven en causes judicials protagonitzades pels antics procuradors causídics matriculats i els nous procuradors col·legiats d'una part i els procuradors no col·legiats ni matriculats de l'altra. Això comportà, per exemple, que en els darrers deu anys no es produïssin noves matriculacions de procuradors. És previsible que davant les dificultats que podia suscitar la manca de nous efectius i els problemes que això podia causar de caire organitzatiu i administratiu del propi col·legi, així com els derivats de l'exercici de la professió i representivitat en organismes oficials, aboquessin els priors del Col·legi a presentar una súplica a Héctor Pignatelli, duc de Monteleón i lloctinent i capità general del Principat de Catalunya, sol·licitant l'admissió de 30 nous procuradors, comptadors tres per any, aduint, com a prova concluent, que les ordinacions de la Confraria de Sant Iu atorgades per Ferran II l'any 1512 fixaven en tres els aspirants de procuradors que la corporació podia admetre cada any mitjançant examen. La petició fou acceptada i atorgada mitjançant privilegi concedit el 29 de maig de 1607.⁶⁴

El cúmul de greuges i sentències que el Col·legi de Notaris Reials i Causídics acumulà en pocs anys desembocà en una nova modificació d'ordinacions el 27 de desembre de 1614.⁶⁵ Els capítols més significatius fan referència

⁶³ Sentència donada i promulgada en la visita reial del regent Josep Pérez Banyatos i els conjutges a favor del Col·legi de Notaris Reials i Causídics de la present ciutat. Barcelona, 5 de gener de 1613. Transcripció en *Llibre de les Ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...* 01.02. Estatuts i reglaments del Col·legi, AICPTB.

⁶⁴ Privilegi concedit al Col·legi de Notaris Reials Causídics per l'excel·lentíssim duc de Monteleón, lloctinent general del principat de Catalunya. Barcelona, 29 de maig de 1607. Transcripció en *Llibre de les ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...* 01.02. Estatuts i reglaments del Col·legi, AICPTB.

⁶⁵ Ordinacions concedides mitjançant privilegi per Francesc Hurtado Mendoza, lloctinent i capità general del principat de Catalunya i dels comtats del Rosselló i Cerdanya. Barcelona, 27 de desembre de 1614. Transcripció en *Llibre de les ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...* 01.02 Estatuts i reglaments del Col·legi, AICPTB.

al procés d'admissió i els tràmits necessaris per exercir la professió en clara referència a evitar l'intrusisme professional, i a la implementació de les responsabilitats administratives i professionals que havien d'assumir els escrivans de manament i els notaris reials envers els procuradors. Es fa clara referència a l'examen secret establert en les ordinacions de 1547 on s'exigia saber llegir i escriure. També es recordava l'obligatorietat de presentar el títol de notari reial⁶⁶ com a condició indispensable per poder accedir a l'examen secret. Finalment s'aprovà la formació d'un document on s'havien de fer constar els noms dels procuradors aptes per exercir l'ofici.

Una altra sentència dictada el 19 de juny de 1636 per Maties Bajetula i Cavanillas, visitador reial⁶⁷ permet conèixer els càrrecs que concorrien en les preteses irregularitats comeses en l'exercici de la procuradoria. El Col·legi de Notaris Reials i Causídics tornà a querellar-se contra el canceller i el regent de la Reial Audiència i amb els escrivans de manament i notaris reials per haver acceptat els primers l'exercici de procuradors sense títol i els segons haver admès a tràmit documents lliurats irregularment. La sentència assenyala que van ser admeses les diligències portades a terme per procuradors no examinats ni col·legiats, degut a que el títol relatiu a l'examen d'advocat contingut en les Constitucions de Catalunya,⁶⁸ ni cap altre privilegi recull la prohibició d'haver de presentar credencials de procurador col·legiat per defensar les vídues, pobres, orfes, menors, pares fills, esglésies... És palès, doncs, que les llacunes legals eren ben aprofitades per practicar l'intrusisme professional.

Malgrat absoldre als acusats d'intrusisme, el Col·legi aconseguí que la sentència formés jurisprudència favorable; en endavant els procuradors que representessin a clients d'aquestes característiques haurien de ser examinats i col·legiats, amb l'afegitó que tots els oficials de la Reial Audiència tenien el deure de comprovar-ho. Els procuradors, de la seva part, restaven obligats a portar i defensar en judici, sense cobrar honoraris, totes les persones considera-

⁶⁶ Vegeu el títol de notari reial de Marià Masbernà de Sala atorgat per Ferran VI des de San Lorenzo del Escorial el 20 de novembre de 1757. 03.01.02.06. Expedients de diligències d'admissió al Col·legi, AICPT. Actualment instal·lat a l'Exposició Permanent del Col·legi.

⁶⁷ *Sentència o provisió declaratòria i executorial dictada per Maties Bajetula i Cavanillas, visitador reial de la Cancelleria i Consell d'Aragó i conjutges, per raó del procés instat pel síndic del Col·legi contra el regent de la Cancelleria i els escrivans de manament de la Reial Audiència. Barcelona, 19 de juny de 1636.* Transcripció en *Llibre de les ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...* 01.02. Estatuts i reglaments del Col·legi, AICPTB.

⁶⁸ Vegeu el títol VI de *Examen de Advocats, metges, y notaris* en les Constitucions de Catalunya de 1704. En cap dels capítols del títol VI es legisla sobre la obligatorietat de presentar credencials per exercir de procurador de pobres.

des insolvents. Dos documents posteriors del mateix any demanats pel síndic del col·legi refermaven la sentència i la feien complir mitjançant una provisió declaratòria i una ordre d'execució.⁶⁹ L'assumpte no es resolgué definitivament, car el 3 de juliol de 1638, Francesc Erill, regent de la Reial Cancelleria dictà una altra sentència confirmant l'anterior.⁷⁰ Tantmateix, hi afegia l'exigència dirigida al Col·legi de presentar cada any dos o tres procuradors col·legiats per portar de franc les causes dels pobres, prèvia presentació d'un certificat de pobresa extès pel canceller o el regent de la Reial Audiència. Als procuradors no col·legiats que havien pledejat i perdut se'ls oferí ingressar al Col·legi realitzant l'examen preceptiu. Aquesta sentència es féu complir mitjançant un decret d'execució datat el 21 d'octubre de 1638.⁷¹

La primera meitat del segle XVII es caracteritzà pels nombrosos litigis, sentències, provisions i privilegis sobre la regulació i l'exercici de la professió. Els casos en litigi eren sempre els mateixos: enfrontaments amb altres col·lectius paral·lels (escrivans de manament, notaris reials...), lluites competencials, intrusisme de professionals no col·legiats però tolerats per les instàncies judicials (canceller i regent de la Reial Audiència), formació del torn d'ofici, etc. Per posar fi a totes aquestes qüestions l'1 de setembre de 1643 es promulgaren unes noves ordinacions⁷² que substituïren les del 19 d'abril de 1600 i les addicions efectuades del 27 de desembre de 1614. És el text normatiu més complet format fins llavors. Seria vigent fins ben entrat el segle XVIII. Conté vint-i-nou capítols que abracen els següents àmbits d'actuació:

Celebració de patronatge: s'assenyala el 19 de maig festivitat de Sant Iu, l'ordre de convidar a la festa, i obligació d'assistència.

⁶⁹ Provisió declaratòria de la visita del regent Maties Bajetolà, fent complir la sentència dictada el 19 de juny de 1636. Barcelona, 12 de juliol de 1636. Transcripció en el *Llibre d'ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...*, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

Executorial de la sentència del 19 de juny i provisió del 12 de juliol de 1636. Barcelona, 5 de juliol de 1636. Transcripció en el Llibre d'ordinacions del Col·legi... Document original: *Liber ordinationum Collegi...*, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

⁷⁰ Sentència donada en la Reial Audiència per Felip Vinyes, doctor a favor del Col·legi de Notaris Reials i Causídics., Barcelona 3 de juliol de 1638. Transcripció en el *Llibre d'ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...*, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

⁷¹ Decret d'execució de de la sentència donada per Felip Vinyes el 3 de juliol de 1638. Barcelona 21 d'octubre de 1638. Transcripció en el *Llibre d'ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...*, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

⁷² Ordinacions del Col·legi de Notaris Reials i Causídics, atorgades pels consellers de la ciutat. Barcelona 1 de setembre de 1643. Transcripció en el *Llibre d'ordinacions del Col·legi...* Document original: *Liber ordinationum Collegi...*, 01.02. Estatuts i reglaments, AICPTB.

Procediment d'elecció de càrrecs de govern del Col·legi: priors, clavari i notari.

Funcionament intern i protocol·lari del col·legi: participació dels col·legiats en les reunions, funcions dels andadors responsables de notificar-ho als col·legiats, comportament dels col·legiats envers en les reunions col·legials i respecte els priors, protocol d'assistència al Col·legi.

Gestió de l'accés i admissió: obligació de col·legiació per exercir de procurador, gestió de l'admissió, presentació de la informació de gènere, vida, fama i costums, regulació de l'admissió de proves i de l'examen secret i públic, ingrés de fills i gendres de col·legiats, notificació de la plaça i pagament de taxes col·legials, prestació de jurament.

Regulació de l'exercici de la professió: prohibició d'exercir la procuradoria als no col·legiats, gestió de les causes dels pobres o torn d'ofici, acceptació de procures i prestació de noms.

Gestió de la mutualitat: visita i ajut a malalts i vídues, assistència a misses i enterros.

Malgrat la minuciositat dels nous estatuts col·legials els problemes no desaparegueren, les ordinacions de 1643 foren un punt i apart però no final a les pretensions dels procuradors per aconseguir un millor funcionament de la corporació, sobretot dels problemes que més acuciaven relatius a l'intrusisme, incorporació, relació amb els òrgans rectors i amb altres oficis. Cal tenir present que l'any 1691 el Col·legi tornà a litigar contra el canceller de la Reial Audiència per haver admès documents de mans de procuradors no col·legiats.⁷³ L'arxiu del Col·legi de Procuradors conserva abundants súpliques, informacions i sol·licituds als organismes oficials, plets i litigis amb procuradors no col·legiats, escribans de manament, etc. Totes elles són proves irrefutables de la constant lluita mantinguda per mantenir els privilegis i aconseguir-ne de nous.⁷⁴

En la segona meitat del segle, aparegueren altres problemes i conflictes: enquadrament dels membres del Col·legi en la milícia urbana o Coronela i admissió de nobles mitjançant privilegi. Els nobles o gaudints paraula que prové del verb gaudir (del llatí *gaudio*, *gaues*, *gaudere*) o posseir alguna cosa, en

⁷³ *Procés instat pel Col·legi de Notaris Reials i Causídics contra el canceller de la Reial Audiència sobre l'admissió en els tribunals de documents de mans de procuradors no col·legiats. Barcelona, 1691-1692.* 05.04. Plets i litigis del Col·legi, AICPTB.

⁷⁴ Vegeu les sèries 03.01.04.02. Promoció i defensa i 05.04. Plets i litigis del Col·legi, AICPTB. La comunicació presentada per Víctor Mata i Marià Hispano al VIIè Congrés d'Història de Barcelona conté una anàlisi d'aquest tipus de documentació i la informació que conté. «Documentació gremial barcelonina per a la història del segle XVIII: velers, velluters, procuradors i bastaixos de capçana», dins *El segle de l'absolutisme 1714-1808, Barcelona Quaderns d'Història*, 7, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 323-333.

aquest cas del privilegi, no estaven obligats a presentar el títol de notari per exercir de procurador, sols realitzaven l'examen teòric i pràctic. L'ingrés al Col·legi el feien en segon torn, el primer era reservat als fills i gendres de procurador i el tercer als estranys o passants de procurador.

La pressió dels cavallers pobres o gaudints anà augmentant en el decurs dels anys, les primers normatives que regulen aquest fenomen daten del 14 de maig de 1593.⁷⁵ En les darreres dècades del segle XVII s'intentà frenar el gran número de peticions d'ingrés, però la tendència era de difícil solució i a principis del XVIII s'hauria d'afegir a la llista de problemes recorrents del Col·legi. Ho testimonien diverses peticions i escrits classificats en la sèries de promoció i defensa i plets i litigis de l'arxiu del Col·legi de Procuradors, en són exemples l'expedient de la causa seguida, l'any 1707 pel Col·legi contra dos col·legiats que pretenien fer valdre els seus privilegis com a militars,⁷⁶ i el plet que interposà el síndic del Braç Militar de Catalunya contra el Col·legi per raons de col·legiació dels seus membres (1706-1709).⁷⁷ El Col·legi es defenia com podia per limitar el número de nobles, ho demostra el recurs presentat a la Reial Audiència tot citant que els gaudints debien contribuir als pagaments i serveis a la monarquia (1704).⁷⁸ Finalment s'aconseguí legislació favorable mitjançant una instrucció datada l'any 1706 que diu textualment *Serveixen de instrucció per saber-se los privilegis, sentències y demás ocorregut fins a obtingut lo real privilegi de Felip III de 1599 y reglas observadas en ordre a admició dels caballers y demás*.⁷⁹

⁷⁵ Vegeu nota 47.

⁷⁶ *Trasllat de la causa seguida pel Col·legi de Notaris Reials i Causídics contra dos col·legiats que pretenen fer valdre llurs prerrogatives com a militars. Barcelona, 1 de març de 1707.* 05.04 Plets i litigis del Col·legi, AICPTB.

⁷⁷ *Trasllat del plet seguit a la Reial Audiència pel síndic del Braç Militar de Catalunya contra el Col·legi de Notaris Reials i Causídics. Barcelona 1706-1709.* 05.04. Plets i litigis del Col·legi, AICPTB.

⁷⁸ Recurs del Col·legi a la Reial Audiència contra l'intrusisme professional i sobre el número de col·legiats, amb el títol original de «*Papel instructivo que hace mérito de los más principales títulos del Colegio, y principalmente hace ver que los gaudines deben contribuir a los pagos y servicios de su Majestad*», 1704. 03.01.04.02. Promoció i defensa del Col·legi, AICPTB.

⁷⁹ A Catalunya eren nobles o gaudints tots els membres de l'estament militar que assistien a les Corts i estaven representats en el Braç Militar de la Diputació del General. Si bé, des d'un punt de vista polític els nobles formaven un únic estament, internament la noblesa estava dividida en tres rangs. L'alta noblesa, els nobles i els cavallers o *militres*, per sota encara existia un col·lectiu format per ciutadans i burgesos honrats que van obtenir el rang militar i es van equiparar amb la baixa noblesa. A partir del regnat de Ferran II els ciutadans honrats i els ciutadans obtingueren rang militar. La gran quantitat de nomenaments que s'incrementà a partir de l'ús indiscriminat que en feia la monarquia, l'elecció de nous ciutadans de matrícula feta pels ciutadans i els consellers, la cursa per aconseguir una millor posició dins l'estament i el fet que la cort reial es tras-

La qüestió militar era un altre dels casos que abocà al Col·legi a defensar els seus membres. Les freqüents movilitzacions militars de la segona meitat del segle XVII i començaments del XVIII i l'estat d'alerta en que es veia immersa Catalunya i Barcelona,⁸⁰ s'havien d'afegir els problemes quotidians de l'exercici de la procuradoria.

Gran part dels esforços del Col·legi es dirigien a regular la participació del col·legiats en la Coronela. Es conserven els esborranys de les representacions del litigi que se seguia a la Reial Audiència el 23 de juliol de 1703 sobre la pretensió del Col·legi de Notaris Reials i Causídics d'avantposar les guardes de la Coronela a les del Col·legi de Barbers de la ciutat⁸¹ i les diverses còpies de resolucions preses pel Col·legi destinades a mantenir la companyia formada pels guardes de la Coronela.⁸²

El darrer escrit de promoció i defensa del Col·legi que es conserva data de l'1 de novembre de 1710, en plena guerra de successió, el Col·legi sol·licitava al Consell de Cent que la inseculació dels col·legiats s'efectués guardant proporció amb el número de persones que componien el Col·legi, no s'obtingué resposta coneguda.⁸³

La defensa de l'activitat col·legial, dels privilegis i de les privatives aconseguits secularment mitjançant la negociació i influència amb els òrgans rectors públics i amb plets i litigis en els tribunals, esdevingué a principis del segle XVIII en lluita armada en defensa de l'ordre institucional establert. Els procuradors col·legiats estaven enquadrats en la milícia ciutadana anomenada Coronela. Carles V l'any 1544 havia restituit a la Barcelona la capacitat de

lladés fora de Catalunya provocà que la noblesa i sobretot la recent arribada cerqués càrrecs en l'administració de la Generalitat i en els consells municipals i dins d'aquests en oficis com el de causídic en el qual podien ingressar directament, mitjançant privilegi.

Per més informació sobre el tema vegeu FERNÁNDEZ I TRAVAL, Josep, *De «prohoms» a «honrats»*. *Orígenes y justificación de la nobleza de los ciudadanos honrados de Cataluña*. Instituto Salazar y Castro. Revista Hidalguía, núm 295. Madrid, 2003, pp. 841-875.

⁸⁰ És exemple un document conservat a l'arxiu del Col·legi: *Manament reial i crida del Consell de Cent en què es demana al Col·legi de Notaris Reials i Causídics de Barcelona la formació de sometent per combatre les tropes franceses que ocupen el comtat del Rosselló 1639-1640*. Vegeu 04.02.03. Contribucions militars, AICPTB.

En els anys 1638, 1640-1652, 1667-1668, 1673-1678 i 1689-1697, Catalunya fou un dels fronts de guerra de la monarquia hispànica contra França. Barcelona, 1639-1640.

⁸¹ Document classificat en la sèrie 05.04. Plets i litigis del Col·legi, AICPTB.

⁸² *Còpies de diverses resolucions del Col·legi preses per mantenir la companyia formada pels guardes de la Coronela, 1706*. 03.01.04.02. Promoció i defensa del Col·legi, AICPTB.

⁸³ Amb el títol original de *Borrons de representacions fetas per lo colegi, en pretenció de ser inseculats en las bosas de concellers i Concell de Cent en lo número que a proporció los correspongués, segons lo número de personas que componian dit Colegi. 1de novembre de 1710*. 03.01.04.02. Promoció i defensa del col·legi, AICPTB.

dirigir la seva milícia urbana autodefensiva, conformada per ciutadans i no estipendiada.⁸⁴

La única documentació col·legial que es conserva dels anys de la conflagració bèl·lica són les actes de les sessions. Les darreres que es van confeigir daten de l'1 i del 16 d'abril de 1714, en elles es tracta quasi exclusivament del manteniment pecuniari dels procuradors que havien d'incorporar-se al batalló de la bandera de Santa Eulàlia i del pagament de les taxes estipulades per les guàrdies de la companyia que formava el Col·legi. Els problemes econòmics que patia el Col·legi eren greus, la documentació assenyalava que hi havia col·legiats refugiats fora de Barcelona que no pagaven el manteniment de la milícia. La importància del fet imposà una votació col·legial per acordar el procediment per aconseguir capitalitzar la tresoreria de la corporació. Pere Vilaseca opinava que era convenient mantenir la companyia per defensar la ciutat i que la taxa acordada per mantenir la milícia era obligatòria per a tots els col·legiats, els de dins i especialment els de fora de la ciutat que no la pagaven; Bernadí Malagarriga proposava cobrar les quantitats degudes quan acabés el setge, i Cristófor Comes creia que la millor solució passava per demanar al Col·legi de Notaris el que havien resolt sobre el mateix assumpte. Finalment per votació guanyà la tesi sobiranista de Pere Vilaseca.⁸⁵

No es varen celebrar més col·legis fins el 19 d'octubre de 1714. Les actes de sessions evidencien les ordres i normatives que va rebre la corporació. Dels col·legis celebrats el 26 d'octubre i el 12 i 16 de desembre s'en despren que el tema a tractar era únic, efectuar el pagament de dues-centes dobles que exigien els administradors de la ciutat al Col·legi. Les actes reflecteixen la sorpresa dels col·legiats davant la brevetat de les autoritats borbòniques en exigir contribucions, tenint en compte la pobresa en que es veien abocats la majoria de col·legiats a causa de la recent guerra. També assenyalaven l'absència de col·legiats que encara eren fora de la ciutat. Finalment acordaren pagar la quantitat a raó de dues dobles per procurador.⁸⁶

Davant una administració que es mostrava implacable el Col·legi se sabia perdedor i es mostrava caut. Restava desposseït de la participació en tot òrgan de govern municipal i no cal dir-ho de totes les obligacions militars que tenia

⁸⁴ ESPINO LÓPEZ, Antoni, «La milícia urbana de Barcelona en los siglos XV i XVII», dins *El Temps del Consell de Cent i L'emergència del municipi segles XIII-XIV*, Barcelona Quaderns d'Història, 5, Ajuntament de Barcelona, 2001, pp. 205-217.

Vegeu també de TORRAS I RIBÉ, Josep Maria, *La guerra de successió i els setges de Barcelona 1697-1714*, Rafael Dalmau editor, Capellades, 2001.

⁸⁵ *Llibre segon de deliberacions y ordinacions. 25 de maig de.1697-6 de febrer de 1715*, 02.01.01. Llibres d'actes de juntes del Col·legi, AICPTB.

⁸⁶ *Ibidem*.

amb la seva ciutat. Les reformes de l'administració judicial encara no s'havien produït, però el contacte directe amb els nous gestors de l'administració de justícia es basava en la desconfiança car per poder exercir la procuradoria demanaven als procuradors de la ciutat un compromís de fidelitat a la nova autoritat constituïda. En una instrucció del 5 d'octubre de 1715⁸⁷ el superintendent general mitjançant la Real Junta de Veïnat de la ciutat, ordenà als priors del Col·legi que en virtut del jurament de legalitat que havien prestat fessin declarar als procuradors col·legiats les seves propietats: cases, terres, censos, censals, altres rendes o les taxes professionals pagades en el darrer repartiment. S'advertia que qualsevol engany seria severament castigat. L'ordre estava cursada en clara referència a recollir dades per confeccionar l'impost del cadastre que s'aplicaria a partir de 1716.⁸⁸

Un any i escaig després de la ocupació de Barcelona, el mes de gener de 1716, entrà en vigor el Decret de Nova Planta, cos legal pel qual havia de regir-se Catalunya. Tota persona física i jurídica veié afectades en més o menys intensitat les seves activitats privades i públiques. En aquest sentit el Col·legi de Notaris Reials i Causídics, no fou una excepció, en qualitat d'entitat professional relacionada directament amb l'administració pública de la justícia en resultà especialment afectat. La Reial Audiència, principal escenari on actuaven els procuradors de la ciutat, no fou dissolta però patí importants reformes, a les funcions judicials s'afegiren competències de caire polític i governatiu. La desaparició de les institucions i organismes públics de Barcelona i Catalunya canvià radicalment els òrgans rectors del Col·legi. Les funcions del Consell de Cent, òrgan polític i administratiu de les corporacions d'ofici de la ciutat foren assumides pel Reial Acord i la potestat de modificar o confirmar les ordenances s'atorgà al Real Consejo de Castilla. En endavant les reunions col·legials se celebrarien prèvia autorització sota la presència d'un ministre protector o per delegació d'aquest en un algtzir. El govern intern del Col·legi també es veié afectat, se suprimí la inseculació dels priors, des de llavors els nomenà la Reial Audiència a partir d'unes ternes que presentava anualment el Col·legi. Com en d'altres oficis es respectaren els estatuts vigents des de 1643 pels quals es regia el Col·legi.

⁸⁷ Instrucció dictada pel funcionament del Col·legi de Notaris Reials i Causídics de Barcelona per la Reial Junta de Veïnat de Barcelona, 05 d'octubre de 1715, 01.01. Marc Constitutiu del Col·legi, AICPTB.

⁸⁸ La primera contribució extraordinària fixada per les autoritats borbòniques data de 1715, 04.02.01. Talls i taxes, AICPTB.

A partir de 1716 s'instaurà l'impost del cadastre, es conserven els rebuts fins 1817. 04.02.02. Impost del cadastre, AICPTB.

Quatre anys més tard, el 9 de juliol de 1719,⁸⁹ el Reial Acord trameté una còpia dels capítols del nou reglament sobre els dipòsits de salaris, sentències i provisions de causes civils, dipòsits de quantitats resultants de remissió de penes de presó i despeses de justícia, en el civil i el criminal. El Col·legi contesta sol·lícitament «*sin discrepancia de votos se resolvió estava pronto en obedecer lo que se les mandava en dicho reglamento*» més endavant manifestaven que els reglaments serien inclosos en els llibres del Col·legi com també es manava.

Lluny quedaven ja els inacabables escrits de promoció i defensa i els estira i arronsa del Col·legi amb les autoritats públiques. Els temps que corrien no eren precisament favorables pel dissentiment. Començava una nova i llarga etapa on el Col·legi havia de aixoplugar l'activitat professional i col·legial dels procuradors de Barcelona. Dels primers anys no es conserva documentació col·legial dirigida a les autoritats borbòniques. És simptomàtic que el primer escrit, dirigit al rei sigui de l'any 1722, i més encara el seu contingut tot exposant els motius pels quals la monarquia hauria de mantenir la corporació.⁹⁰

VALORACIONS

El col·lectiu de procuradors i l'ofici de procurador està lligat a l'establiment del nou règim municipal establert per Jaume I. Mitjançant el procediment formulari, l'ofici de procurador s'organitza com ofici auxiliar de l'administració de justícia tot oferint la oportunitat de representació voluntària a les parts.

En la primera etapa segle XIII-XV, existeix un cos de procuradors que actua en la cort del veguer i del batlle de Barcelona, a finals del segle XV ho començarà a fer a la Reial Audiència quan aquesta institució pren el relleu de la cort del veguer. El cos de procuradors s'enten com una organització professional dirigida pels consellers de la ciutat, en tant ofici públic. L'aspecte normatiu depenia de la monarquia i dels consellers. A partir de 1394 els consellers emeten per primera vegada unes ordinacions de govern. En aquesta etapa el cos de procuradors no gaudeix d'una estructura corporativa completa, però sí d'una organització professional i competencial regulada pel municipi i de manera secundària per la monarquia. El cos de procuradors disposa de drets, obligacions i privilegis envers els altres oficis auxiliars de l'administració de justícia: advocats, notaris, escrivans de manament, etc.

⁸⁹ *Ordre de la Reial Acord amb còpia dels nous reglaments que han de ser observats pel Col·legi. 9 de juliol de 1719, AICPTB.*

⁹⁰ El Col·legi de Notaris Reials i Causídics exposa els motius pels quals el rei ha de mantenir la corporació de procuradors. 03.01.04.02. Promoció i defensa del Col·legi, AICPTB.

La segona etapa es desenvolupa durant el segle XVI i es caracteritza per l'erecció i creació de la Confraria de Procuradors de Sant Iu. Els procuradors de la ciutat es doten d'una estructura corporativa semblant a les altres corporacions d'ofici de la ciutat, aconsegueixen noves competències: govern, mutualitat, formació d'ordinacions, elecció de càrrecs, etc.

El tercer període curt però vigorós, s'enceta a finals del segle XVII. Els notaris reials no col·legiats forcen la creació d'una corporació de procuradors a la seva mida, l'ofici de procurador resta sota el seu control. Durant un mes, però, van existir dues corporacions que representaven el mateix ofici: Col·legi de Notaris Procuradors i Col·legi de Procuradors Matriculats. Mitjançant un conveni entre ambdues parts, els notaris procuradors prenen el control corporatiu, tot reconeixent l'exercici professional vitalici als procuradors matriculats, junts acorden la creació del Col·legi de Notaris Reials i Causídics. En endavant s'exigirà el títol de notari reial per accedir al Col·legi procés d'admissió, excepte els gaudints o nobles.

El quart període començà amb el segle XVII. La nova corporació esdevé una plataforma idònia pel reconeixement professional, social i polític de l'ofici de procurador i del prestigi de la mateixa organització. S'aconsegueix formar part de l'estament dels artistes de la ciutat, la qual cosa comporta ocupar els càrrecs de govern preceptius. L'etapa es clou amb la ferma resistència portada a terme pel Col·legi en el setge de la ciutat de 1714 i en la defensa de l'ordre institucional vigent. Tot plegat, desemboca en la supressió de les institucions i organismes de la ciutat i de Catalunya, així com la desaparició del dret públic català. L'administració borbònica designà uns nous òrgans rectors al Col·legi però reconegué la vigència de les ordinacions col·legials de 1643.

NOTARIOS Y JURISTAS
EN LA CORONA DE ARAGÓN

GRADUADOS DE VALENCIA Y DE LAS ISLAS BALEARES EN LA UNIVERSIDAD DE HUESCA

José M.^a LAHOZ FINESTRES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1. INTRODUCCIÓN

La Universidad de Huesca no fue activa durante la mayor parte de los siglos XIV y XV. Erigida en 1354 por Pedro IV el Ceremonioso, cerró poco tiempo después y tuvo que ser refundada en 1465, año en que se obtiene por primera vez la sanción de la Santa Sede. Era una de las 28 universidades que funcionaban en Europa en 1478, un número realmente bajo en comparación con el que hubo en los siglos siguientes.¹

La investigación de los estudiantes, graduados y profesores del Estudio desde 1465 hasta 1541 es muy complicada, debido a que las fuentes documentales están muy dispersas, y es necesario un minucioso y paciente estudio de los protocolos notariales de la época.² Con los datos disponibles cabe realizar algunas afirmaciones:

—Desde 1380 hasta 1465 había pocos graduados y estudiantes en la Ciudad. Sin embargo, se trata de un grupo diferenciado y es frecuente que sus miembros pertenezcan a las oligarquías locales.

¹ VERGER, Jacques, «Nuove fondazioni universitarie tra XIII e XV secolo», *Le Università dell' Europa. La nascita delle Università* (a cura di G. P. Brizzi e J. Verger), Silvana Editoriale, 1990, pp. 195 ss.

² Antonio Durán Gudiol señaló que para conocer el Estudio en la Baja Edad Media esta labor era lenta y poco brillante pero técnicamente imprescindible. Vid. Id. «Notas para la historia de la universidad de Huesca en el siglo XVI», *Hispania Sacra*, 21 (1968), pp. 87-154.

—La reinstauración de la Universidad en 1465 contribuyó a que la sociedad oscense cambiase. Se crearon varias cátedras de leyes y cánones y, en menor número, de teología, medicina y artes. De dicho año a 1541, se conoce cada vez mejor los docentes pero no se sabe cuántos alumnos se graduaron. Todos los indicios señalan que su número debió de ser muy bajo. Por citar un ejemplo, el porcentaje de dignidades y canónigos de la Catedral que tenían grados a finales del siglo XV y comienzos del XVI es claramente inferior al que hay desde finales de este siglo en adelante.

—Los catedráticos y titulados que vivían en la Ciudad desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVI son, en su mayor parte, aragoneses. Hubo algunos profesores catalanes, reclutados en Lérida, que debía de ser el único estudio general de cierta importancia en la Corona de Aragón.

A partir de 1541 los fondos documentales universitarios están más reunidos y ordenados de tal modo que se conoce mucho mejor la historia de los catedráticos y graduados del Estudio hasta su cierre en 1845. Estas fuentes aportan información de interés sobre cuántos graduados hubo cada curso, el lugar de donde procedían o las dispensas de los requisitos para ser bachiller o licenciado. Suelen mencionar si pertenecían a algún colegio secular, si eran clérigos, nobles o «pobres». A veces contienen referencias sobre el *curriculum* de los graduados.³

Estos hechos están insertos en una base de datos que crece año tras año gracias al estudio de protocolos notariales, currículos oficiales, libros de nacimiento y de defunción así como fuentes impresas o investigaciones actuales. Por tanto, hay noticias en este artículo que son, en gran medida, provisionales y deben ser contrastadas con otras fuentes.

2. GRADUADOS MALLORQUINES Y BALEARES EN LA UNIVERSIDAD DE HUESCA

De 1541 a 1845 se graduaron en el Estudio cerca de 11.000 personas y se expidieron algo más de 15.000 títulos de bachiller y licenciado.⁴ Las cifras son, aproximadamente, las siguientes:

1. Teología: 710 bachilleres y 390 licenciados.
2. Cánones: 1993 bachilleres y 742 licenciados.

³ Véase mi artículo «Un estudio sobre los graduados de la universidad de Huesca», *Argensola*. En prensa.

⁴ Se excluye de este cómputo el número de doctorados. En la Universidad oscense la gran mayoría de los licenciados obtenía el doctorado poco después.

3. Leyes: 3820 bachilleres y 927 licenciados.

4. Medicina: 1774 bachilleres y 367 licenciados. Además se titularon 86 bachilleres en cirugía y 20 en farmacopea. Sólo hubo un licenciado en cirugía.

5. Artes (o filosofía): 4300 bachilleres y 288 licenciados.

La mayor parte procedía de Aragón (5.282 personas), Cataluña (2.993), Corona de Castilla (609), Navarra (573), Reino de Valencia (242) y Baleares (28). No consta el lugar de origen de unos 1000 aunque por los apellidos o las trayectorias profesionales conocidas cabe suponer que eran, mayoritariamente, aragoneses. También hubo algunos extranjeros: andorranos (14), franceses (10), italianos (3), portugueses (4), belgas (3), dos irlandeses y un austríaco.

Las facultades de leyes y cánones eran las más cosmopolitas del Estudio oscense y las que más alumnos atraían. Por tanto, no debe sorprender que la mayoría de los valencianos (203) y de los baleares (25) se graduaran en derecho y el resto, 39 y 3 respectivamente, lo hicieran en teología, medicina y artes. La presencia de estudiantes de ambas regiones en Huesca tuvo su apogeo en los siglos XVI y XVII. En adelante el número de valencianos descendió en relación con el número total de graduados. Los baleares desaparecieron, con la excepción de dos juristas que se graduaron en el siglo XIX.

Algunos titulados de Valencia y Baleares lograron cargos de relevancia en la Universidad: 7 rectores, 12 catedráticos y 4 miembros del poderoso Colegio de Santiago.⁵ Otros tuvieron una importante trayectoria profesional una vez finalizados sus estudios, tal como se verá en la relación inserta en estas páginas.

Un estudio detallado de los fondos documentales universitarios ha permitido reconstruir, al menos en parte, algunos rasgos de la *peregrinatio academica* de muchos graduados (no, en cambio, de los estudiantes, debido a la pérdida de los libros de matrícula de los siglos XV, XVI y XVII). Aún no conocemos en profundidad este fenómeno tan notable que ha merecido, en los últimos años, la atención de numerosos estudiosos de las universidades.⁶ Los datos recopilados hasta ahora sobre Huesca permiten elaborar algunas observaciones sobre la movilidad de graduados y estudiantes y sus relaciones con otros centros.

⁵ Este centro fue uno de los colegios seculares más poderosos de la Corona de Aragón. Véase LAHOZ FINESTRES, José M.^a, «Los colegios de Santiago y de San Vicente en las facultades jurídicas de la universidad de Huesca en el siglo XVIII», *Doctores y Escolares*, I, Valencia, 1998, pp. 307-318.

⁶ En el ámbito español véanse, entre otros, PESET, Mariano; PESET, José Luis y MANCEBO, M.^a Fernanda, «La población universitaria de Valencia durante el siglo XVIII», *Estudis d'Història Contemporània del País Valencià* 1(1997). Separata.

3. ALGUNOS CENTROS UNIVERSITARIOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO GENERAL OSCENSE

Universidad de Alcalá de Henares. El tráfico de estudiantes y graduados entre este estudio y el Oscense fue más bajo que el Salamanca y Valladolid. Así, hubo quince graduados o estudiantes en derecho y catorce en teología, medicina o filosofía que convalidaron sus grados y cursos o continuaron su carrera docente en Huesca. De ellos, doce lo hicieron en el siglo XVI (y al menos seis eran de la Corona de Castilla). Se trataba de bachilleres que fueron hasta las aulas oscenses para obtener el grado de licenciado y doctor, ya que los requisitos de tiempo y dinero eran menores que en las tres universidades castellanas citadas. En cambio, las razones de esta migración en los siglos posteriores no están tan claras.

El número de graduados y estudiantes de Huesca que marcharon a Alcalá de Henares fue bajo: cuatro titulados en filosofía, tres en derecho, tres en teología y uno en medicina. En total, 11 personas. Dionisio Pérez Manrique, colegial de Santiago en 1619 y doctor en cánones por Huesca en 1620, ingresó en el colegio de San Ildefonso de la universidad de Alcalá y continuó una carrera que le condujo a ocupar altas magistraturas en Indias. No debe extrañar el hecho de que los colegiales de Santiago ingresasen en los colegios mayores castellanos. Aunque el centro aragoneses se proclamaba « colegio mayor» nunca tuvo, en realidad, tal condición. Y de este modo hubo una docena de colegiales de Santiago que más tarde lograron una beca en alguno de los seis colegios mayores.⁷

En un caso observamos a un graduado que estuvo en Alcalá y en Toulouse. Antonio Herrero y Rubira, polígloto y científico aragonés (1714-1767), se graduó de bachiller y maestro en artes en Huesca en 1731. Pasó a Toulouse, donde consigue el título de bachiller en teología el 1 de junio de 1733. Latassa ha indicado que en esta ciudad francesa «estuvo seis meses en un colegio para instruirse en el idioma francés y perfeccionarse en los conocimientos de la física experimental, y en ambas ocupaciones fueron útiles sus progresos».⁸ Al año siguiente incorporó este grado en Huesca y obtuvo sus grados mayores (el de licenciado y doctor en teología). Más tarde hizo medicina en

⁷ En relación con este asunto vid. CUART MONER, Baltasar, «Naturals i forans. Algunes consideracions sobre col·legis majors i col·legials de la Corona d'Aragó a l'època moderna», *Pedralbes* 18-2 (1998), pp. 251 ss.

⁸ LATASSA, Félix, «Herrero y Rubira, Antonio», *Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa, aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico por Miguel Gómez Uriel*, 2º vol., Zaragoza, 1884.

Alcalá, le nombraron médico de los «generales hospitales de la Corte» y desempeñó el cargo de Secretario Perpetuo de la Real Academia Médico Matritense.⁹

El escaso intercambio de graduados y estudiantes entre Alcalá y Huesca puede deberse, en gran medida, a que en ésta predominaba el estudio del derecho, mientras que en el Estudio General castellano la teología y las artes fueron más importantes. En todo caso, las cifras que se ofrecen en este artículo son orientativas y provisionales. Por otra parte, se sabe que en Alcalá hubo muchos estudiantes de ciertas zonas de Aragón, sobre todo de las diócesis de Zaragoza y Tarazona.¹⁰

Universidad de Barcelona. Las actividades docentes comenzaron tardíamente, a mediados del siglo XVI. Desde entonces hasta 1598 el número de graduados fue más bien modesto, sobre todo en derecho, inferior al de teólogos, médicos y artistas.¹¹ Hubo 17 titulados o estudiantes procedentes de aquel Estudio que fueron a la universidad de Huesca durante los siglos XVI y XVII. Todos eran juristas. Por ahora apenas hay noticias de graduados en Huesca que continuasen su trayectoria académica en Barcelona. Así, Gaspar Ram, catedrático de Prima de teología en Huesca, desempeñó la misma cátedra en Barcelona a comienzos del siglo XVII y más tarde volvió como docente a la capital del Alto Aragón.¹²

Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX la universidad de Cervera fue la única que hubo en Cataluña. Los estudiantes del Principado también acudían a Huesca, que se convierte en su «segunda universidad», y a otros centros como Toulouse, Valencia o Zaragoza. Por otro lado, hay que reseñar que en Barcelona, en el siglo XVIII, se impartía enseñanza superior en centros como el Colegio de Cirugía.¹³ Entrado el siglo XIX, en la Lonja se enseñaba economía política y Constitución. Hubo un centenar de catalanes que estudiaron estas dos últimas asignaturas, impartidas por el célebre agustino Eudaldo Jaumandreu, y las convalidaron más tarde en Huesca.

⁹ LAHOZ FINESTRES, José M^a y GARCÍA TORRECILLA, Luis, «Graduados en teología en la universidad de Huesca», *Miscelánea Alfonso IX*, Salamanca, 2002, pp. 207-288.

¹⁰ RUIZ, Ignacio; ALONSO, Pedro M. y CASADO, Manuel, *El colegio de Aragón de la universidad de Alcalá de Henares. Contexto histórico y jurídico (1611-1779)*, Madrid, 2001.

¹¹ GARCÍA CÁRCCEL, Ricardo y LLORENTE GASCA, M^a José, «Canteras de burócratas. Las universidades de la Corona de Aragón en los siglos XVI y XVII», *Historia* 16 (nº 74), 1982, pp. 39-40.

¹² BLASCO DE LANUZA, Vicencio, *Historias eclesiásticas y seculares de Aragón*. Zaragoza, 1622. Ed. facsímil, Zaragoza, 1998, 2º vol, p. 563.

¹³ Véase «Academias», TORRES AMAT, Félix. *Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña*, Barcelona, 1836.

La universidad de Barcelona fue restablecida, fugazmente, en el Trienio Liberal. Hubo estudiantes que estudiaron allí el curso 1822-1823 y lo incorporaron más tarde en el Estudio oscense: fueron una cincuentena; muchos de ellos habían recibido clases de Constitución y, los menos, Derecho Natural.

Implantado definitivamente el liberalismo, la universidad de Cervera fue trasladada a Barcelona. Hubo tres graduados en cánones por Huesca que continuaron en la Ciudad Condal. Esta cifra tan baja es comprensible, pues la antigua universidad Oscense —o Sertoriana, como la llamaban sus académicos con mucho orgullo e impropiedad histórica— estaba a punto de ser clausurada.

Universidad de Cervera. El número de graduados o estudiantes en ella que convalidaron sus grados o cursos en Huesca fue muy alto (649). La gran mayoría eran oriundos de Cataluña. Esto significa que al menos la cuarta parte de los graduados catalanes en Huesca desde 1720 hasta 1845 había obtenido su grado o algún curso de derecho, teología, medicina o artes en las Aulas cervarienses.

Los estudiantes catalanes del siglo XVIII y del primer tercio del siglo XIX se formaron en Cervera (principalmente), Huesca, Toulouse (hasta el estallido de la Revolución Francesa) y también en Valencia y Zaragoza. Sobre estos dos últimos centros debo hacer una aclaración: a finales del siglo XVIII hubo numerosos estudiantes catalanes (también aragoneses) que hicieron uno o varios cursos de medicina en Valencia (química y botánica en particular) y pasaron a Huesca, donde convalidaron estos cursos y se graduaron de bachilleres. Esta matización es de interés: Ferté indica que los estudiantes españoles iban a Toulouse lo hacían para graduarse más que para estar durante varios cursos.

Reconstruir la trayectoria académica de los graduados es con frecuencia complicada debido a que estudiaron en distintos centros. Así, el célebre médico Francisco Salvá Campillo se formó en gramática y filosofía en el Colegio Episcopal de Barcelona. Estudió durante tres años en la facultad de medicina de Valencia (muy frecuentada por catalanes y aragoneses a finales del XVIII) de 1768 a 1771. Se trasladó a Huesca, donde se gradúa de bachiller en artes el 26 de abril de ese mismo año y, al día siguiente, en medicina. Pasó a Toulouse y allí se doctora en medicina el 22 de junio de 1771. Dos años más tarde (el 15 de septiembre de 1773) incorporó este grado en Huesca.

Consta que sólo hubo 30 graduados en la Universidad oscense que continuaron sus estudios o su trayectoria docente en Cervera. Sin duda, la cifra debió de ser mucho más alta aunque muy difícil de evaluar debido a que se sabe muy poco acerca de la población estudiantil y los titulados en el Estudio cervariense.¹⁴ Entre ellos podemos citar a Blas Rafael de Quintana y Aguilar, de

¹⁴ PRATS I CUEVAS, Joaquim, *La universidad de Cervera en el siglo XVIII*, Barcelona, 1988. Contiene relaciones de graduados de algunos cursos. El autor advierte de que se han perdido una buena parte de los fondos documentales universitarios.

Calanda (provincia de Teruel). En 1729 se graduó de bachiller en leyes y cánones en Huesca, donde también se doctora en leyes el mismo año. Fue canciller de Cervera de 1752 a 1762, año en que fallece.

Universidad de Gandía. Numerosos estudiantes catalanes y aragoneses se graduaron en Gandía durante los siglos XVII y XVIII.¹⁵ Entre quienes eran de la provincia de Huesca, hubo muchos que regresaron a sus localidades natales y ejercieron sus profesiones sin incorporar sus títulos en el Estudio oscense.

Dos graduados en derecho y uno en medicina por Gandía incorporaron sus títulos en el Estudio oscense. En cambio, fueron más numerosos los graduados en Huesca que fueron a Gandía: 26 titulados en derecho, 6 en filosofía y uno en teología.

Universidad de Lérida. Durante la Baja Edad Media fue la única universidad importante de la Corona de Aragón. Cuando Juan II impulsó la refundación del Estudio oscense a finales del siglo XV Lérida protestó. Este centro, junto con el Estudio General de Barcelona, fueron los más importantes del Principado de Cataluña durante los siglos XVI y XVII.

Hay noticias de cuatro teólogos y un médico graduados en Lérida que más tarde pasaron a Huesca. Se sabe de un titulado en teología en Huesca que luego fue docente en Lérida.

Son más numerosas las referencias a los juristas. Un grupo de 64 titulados, bachilleres o estudiantes en la Ciudad del Segre continuaron más tarde su trayectoria universitaria en Huesca: 31 aragoneses, 27 catalanes, 3 valencianos, dos navarros y un oriundo de la Corona de Castilla. En sentido inverso, consta que dos graduados en derecho por Huesca se trasladaron al Estudio ilerdense.

Las cifras que expongo sobre Lérida y el resto de las universidades son, por supuesto, provisionales. El estudio de otros fondos documentales u obras científicas permitirá afinar mucho más cuanto aquí se reseña.

*Universidad de Oñate.*¹⁶ Convalidaron sus títulos o cursos en Huesca 23 graduados o estuđianes de derecho de Oñate. Esta migración comienza en el siglo XVI (6 casos), se interrumpió en el siglo XVII y alcanza su apogeo a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX (17 casos). Estuvo protagonizada por 14 oriundos de la Corona de Castilla (entre éstos había 3 vascos) y 9 del Reino de Navarra.

En sentido inverso, se sabe que tres graduados en derecho por Huesca pasaron a la Universidad guipuzcoana. Dos eran navarros y uno castellano. Éste

¹⁵ JAIME LORÉN, José M^º, *Graduados aragoneses en la universidad de Gandía*, Calamocha, 1994.

¹⁶ Sobre ésta y otras universidades, mal conocidas por ahora, véase, con carácter general, PESET REIG, Mariano, «Le Università spagnole e portoghesi», *Le Università dell' Europa* cit., II. pp. 220-239.

era Antonio Corrionero, bachiller en leyes por Salamanca en 1569. En Huesca se titula de bachiller en cánones el 3 de agosto de 1573 por cursos (es decir, sin dispensas). Pasó a Oñate, donde fue catedrático de cánones, y a Valladolid, donde ingresa en el Colegio de Santa Cruz en 1476. Entre los cargos que obtuvo destaquemos los de catedrático de cánones en Valladolid, Oidor de Granada (1593), Oidor de Valladolid (1602), Regente de la Audiencia de Sevilla (1603), obispo de Canarias y de Salamanca y electo presidente del Consejo de Castilla.¹⁷

Universidad de Salamanca. Con la de Valladolid y la de Alcalá formaban las «universidades mayores» de Castilla. Fueron las más influyentes y poderosas de la Monarquía hispana durante la Edad Moderna, especialmente durante los siglos XVI y XVII. Muchos de los burócratas eminentes de la administración civil y eclesiástica se formaron en alguno de dichos estudios que, a su vez, albergaban los seis colegios mayores castellanos: San Bartolomé, Cuenca, Oviedo y el del Arzobispo en Salamanca; Santa Cruz en Valladolid y San Ildefonso de Alcalá.

Hubo 124 graduados o estudiantes juristas, 17 teólogos, 15 médicos y un bachiller en artes de la Universidad salmantina que convalidaron sus títulos o cursos en Huesca. Este movimiento fue especialmente intenso en el siglo XVI (129 personas de un total de 157). El alto coste de los grados mayores y el mayor rigor académico que se exigía en Salamanca motivaron que numerosos estudiantes se licenciaran y doctoraran en centros más asequibles, como Huesca. Quizá haya también alguna razón que explique estos movimientos de graduados y estudiantes. Así, fueron catedráticos de teología en la Universidad oscense, a finales del siglo XVI y por los mismos años, algunos miembros muy conocidos de la orden de San Agustín: Pedro de Aragón (teólogo-jurista), Malón de Chaide o Alonso Gudiel.¹⁸ En la década de los ochenta de aquel siglo estuvo otro conocido poeta y dramaturgo: Francisco de la Cueva y Silva, natural de Medina del Campo. Había obtenido el grado de bachiller en cánones en Salamanca y logró el de bachiller en leyes en Huesca el 27 de mayo de 1586. Fue elogiado por Cervantes («Y en la jurisprudencia único y raro») y Lope de Vega («Al insigne jurisconsulto...»)¹⁹.

Salamanca atrajo a graduados y estudiantes de la Universidad del Alto Aragón. En concreto, 16 titulados en derecho (de ellos, siete aragoneses, cuatro

¹⁷ SOBALER, M.^a de los A., *Catálogo de colegiales del Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid (1484-1786)*, Valladolid, 2000, p. 141.

¹⁸ LAHOZ FINESTRES, José M.^a y GARCÍA TORRECILLA, Luis, «Graduados en teología» cit. Sobre Malón vid. CUEVAS, Cristóbal, *Fray Luis de León y la Escuela salmantina*, Madrid, 1982.

¹⁹ SIMÓN DÍAZ, José, *Bibliografía de la literatura hispánica*, IX, Madrid, 1971, p. 217.

navarros y tres catalanes) y dos teólogos. Estos pocos casos suelen referirse a personas que lograron una trayectoria profesional destacada y cuya vida se conoce mejor que la de otros. Así, de los 18 titulados que fueron a Salamanca unos doce lo hicieron para ingresar en alguno de los cuatro colegios mayores salmantinos.

Aunque las universidades de la Corona de Aragón se hallaban en un entorno más bien periférico con respecto a las tres grandes universidades castellanas, seguramente siempre hubo contingentes estudiantiles de aquellos territorios en Salamanca, Valladolid y Alcalá. Aún faltan estudios sobre este tema, especialmente en la Baja Edad Media y comienzos del siglo XVI. Rodríguez-San Pedro ha estudiado este fenómeno en Salamanca en los siglos XVII y XVIII.²⁰ En el siglo XVII el número de estudiantes de la Corona de Aragón en Salamanca era más bien discreto. Predominaban los oriundos del Reino de Aragón, por delante de los valencianos y catalanes. Había muy pocos mallorquines. En el siglo XVIII la Universidad adquirió un carácter mucho más regional, especialmente en las últimas décadas, y hubo un progresivo descenso de escolares de aquellas regiones.²¹

Universidad de Toulouse. Los vínculos entre este Estudio y el Oscense datan de la Edad Media y duraron, con altibajos, hasta finales del siglo XVIII. En 1354 Pedro IV otorgó a Huesca los privilegios de las universidades de Toulouse, Montpellier y Lérida, aunque sin concretar cuáles. En el refrendo pontificio de Pablo II de 1465 se concedieron los de Bolonia, Toulouse y Lérida, pero también de un modo muy vago y genérico. Por esta razón la Universidad intentó obtener algunos privilegios determinados de alguno de dichos estudios generales y envió al bachiller Galliardo Domech a la Universidad francesa, donde obtuvo una copia de varios privilegios papales, con la autorización del rector y los doctores de dicho centro.²²

En el siglo XVI hubo seis profesores franceses que enseñaron en Huesca.²³ Uno de ellos, Berenguer Fernand, fue catedrático de leyes en 1541-1545 y después volvió a Toulouse, donde siguió ejerciendo la docencia. Por otra parte, en

²⁰ RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, «La Corona de Aragón en la Universidad de Salamanca: siglos XVII y XVIII», *Aulas y saberes*, II, Valencia, 2003, pp. 399-417.

²¹ RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Luis Enrique, «La Corona de Aragón» cit. p. 405.

²² Se trata de nueve privilegios papales. Algunos no constan en la compilación de Marcel Fournier. LAHOZ FINESTRES, J. M., *Las facultades de leyes y cánones de la universidad de Huesca (siglos XIV-XIX)*, tesis doctoral inédita, Zaragoza, 1994, I, p. 44-49.

²³ Conocemos el nombre de cinco de ellos. Son, además de B. Fernand, Bartolomé Bertin Violer (*natione burgundiae*), catedrático de leyes en 1554-1563; el maestro Lorenzo Allant (quien era ciego), profesor de artes en 1555-1557; Pedro Salvat, maestro de filosofía en 1569-1570 y Juan de Ussiller, catedrático de leyes en 1587-1588.

aquel siglo hubo 10 bachilleres en derecho por Toulouse que convalidaron sus grados en Huesca. De ellos, nueve eran navarros y uno aragonés.

Felipe II adoptó una política de aislacionismo universitario para los estudiantes españoles, plasmada en varias medidas tales como la célebre Pragmática de 22 de noviembre de 1559 prohibiendo que «ningún natural de estos reinos vaya a estudiar fuera de ellos» con excepción de los estudios de Bolonia, Roma, Nápoles y Coimbra. Además, el Rey Prudente ordenó en 1561 a sus súbditos que estudiaban en Toulouse que se marcharan, debido a la destacada implantación del calvinismo.²⁴

Hay que advertir que las medidas de Felipe II no fueron excepcionales en la Europa de las guerras religiosas. Al contrario, muchos gobernantes europeos promulgaron normas para evitar que se estudiase en el extranjero. Pero estas provisiones no llegaron a cumplirse del todo.²⁵ Así, en 1585 el Rey español aceptó la validez de los grados conferidos en Pisa.²⁶ Los *Estatutos de la Universidad de Huesca de 1599-1601*, elaborados por el obispo Carlos Muñoz, con comisión regia y papal, otorgaban valor a los grados de Toulouse y esta cláusula tan interesante vuelve a aparecer en los *Estatutos de 1723*, aprobados por Felipe V. Por tanto, convalidar grados de dicho Estudio General francés no fue un impedimento durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

Pese a excepciones como las señaladas, las universidades de la Monarquía hispana no tuvieron un carácter tolerante como las de Padua, Siena, Orleans o Montpellier.²⁷ En el siglo XVII la migración hacia los estudios generales franceses se interrumpió en gran medida y, en este contexto, disminuyó considerablemente la afluencia de españoles a Toulouse.²⁸ En aquel siglo sólo hubo 12 graduados en Huesca que pasaron allí.²⁹ Todos eran juristas y oriundos de Cataluña, con la excepción de Gabriel Escribano, de Traiguera (provincia de Castellón).

²⁴ FERTÉ, Patrick. «Les étudiants catalans», cit., pp. 400-401.

²⁵ RIDDER-SYMOENS, Hilde de. «La movilidad», *Historia de la Universidad en Europa. (Ed. general Walter Rüegg)*, Bilbao, 1999. II, p. 449.

²⁶ RIDDER-SYMOENS, Hilde de, «La movilidad», p. 450.

²⁷ De Ridder-Symones distingue entre «universidades protestantes», «católicas» y «tolerantes». Ninguna de las hispanas está en este último grupo. Op. cit. pp. 451 ss.

²⁸ RIDDER-SYMOENS, Hilde de, «La movilidad», p. 457; FERTÉ, Patrick. «Les étudiants catalans...» cit. p. 401.

²⁹ Conozco estos datos gracias a un trabajo de Patrick Féré que aporta muchísima información sobre un fenómeno muy mal conocido pero de gran importancia. Vid. Id. «La natio hispanica en Toulouse: para una prosopografía de los estudiantes españoles en Toulouse en los siglos XVII y XVIII», *Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria* nº 19-2000. Id. «Dos migraciones estudiantiles desconocidas: Toulouse y Avignon, universidades de recambio para catalanes y menorquines durante los Borbones y la ocupación inglesa (siglo XVIII)», *Colegios y Universidades. Del Antiguo Régimen al Liberalismo*, México, 2001, I, pp. 285-303.

En el siglo XVIII la *peregrinatio* a Toulouse aumentó de un modo extraordinario. Se han indicado varias causas para explicar este hecho. De Ridder-Symoens indica que en el siglo de la Ilustración ir a graduarse al extranjero obedecía más a razones de «turismo» (sic) que a las estrictamente académicas.³⁰ En este sentido, Ferté señala que los requisitos que se exigía en Toulouse para los españoles eran muy laxos.³¹ Así mismo, el hecho de que la gran mayoría fueran del Principado de Cataluña se debería, en su opinión, a una reacción contra el centralismo de los Borbones y la universidad de Cervera.

En cualquier caso, 28 graduados en derecho, 14 en medicina y tres en teología por Toulouse incorporaron sus grados en Huesca. De ellos, 27 eran de Cataluña, diez y siete de Aragón y uno de Navarra. Hay casos muy llamativos, como el del aristócrata barcelonés Francisco Despujol y Descallar. Se graduó de bachiller en artes en Cervera y convalidó este grado en Huesca en 1744. Aquí logró el magisterio en artes el 24 de mayo de 1744 a la edad de doce años (el libro del Claustro le llama «emérito adolescente»). Se gradúa de bachiller en leyes en Toulouse en 1746 y en octubre del mismo año obtuvo el doctorado en Huesca, a los catorce años. En 1750 ingresó en el elitista Colegio de Santiago, donde «mantuvo coche con dos pajes y lacayos correspondientes». ³² Como es sabido, Despujol volvió a Barcelona, donde fue regidor municipal y obtuvo el título de marqués de Palmerola. Escribió un epistolario que ilustra cómo era la sociedad barcelonesa de su tiempo.

Los cursos y grados de Toulouse eran aceptados en Huesca sin objeciones. También había graduados por la Universidad francesa que eran bachilleres por Zaragoza o que convalidaron sus grados tolosanos en este Estudio. ³³ En cambio, como veremos más adelante, las autoridades académicas oscenses negaron validez a los grados conferidos por Pau.

Las últimos graduados o estudiantes que convalidaron dichos grados en Huesca lo hicieron en la década de los setenta. En 1776 había problemas para

³⁰ RIDDER-SYMOENS, Hilde de. «La movilidad», pp. 467 ss.

³¹ FERTÉ, Patrick. «Les étudiants catalans...» cit. pp. 403-404.

³² SANZ DE LARREA, José. *El Colegio Imperial y Mayor de Santiago*, Biblioteca Municipal de Zaragoza, Manuscrito 12.

³³ Ferté ha contabilizado 10 bachilleres del Estudio zaragozano que pasan a Toulouse. Id. «Les étudiants catalans...», cit. p. 407. Jiménez Catalán se refiere a unos pocos (cuatro o cinco) que incorporan en Zaragoza los grados obtenidos en Toulouse. Vid. Id. *Memorias para la historia de la universidad literaria de Zaragoza: Reseña bio-bibliográfica de todos sus grados mayores en las cinco facultades desde 1583 hasta 1845*, Zaragoza, 1925, pp. 291, 382 y 468. Jiménez Catalán y Sinués y Urbiola reseñan un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional: «Representación de la Universidad [de Zaragoza] sobre incorporación de los grados de medicina que se confieren por la universidad de Toulouse». Id. *Historia de la Real y Pontificia Universidad de Zaragoza*, Vol 3º, Zaragoza, 1927, p. 420.

incorporarlos, debido a la legislación prohibitiva de Carlos III, pero el Estudio oscense todavía los aceptó aquel año.

En sentido inverso, en Toulouse continuaron su carrera algunos graduados por Huesca. En el siglo XVIII lo hicieron 25 juristas, 9 médicos y ocho teólogos (de ellos, 26 catalanes y 16 aragoneses). Quizá el caso más destacado sea el del aragonés Manuel Abad y Lasierra. Obtuvo el grado de bachiller en cánones en Huesca en 1754, el de licenciado en dicha disciplina en Toulouse y se doctoró en Irache. Los historiadores españoles suelen ignorar su *peregrinatio* a Toulouse. Aunque su estancia en dicha ciudad fuera breve, quizá la experiencia contribuyó a su carácter progresista. Como es sabido, fue obispo e Inquisidor General en 1793-1794, durante el reinado de Carlos IV.

El *tour* a Toulouse era tan desconocido para los historiadores que merecía que me extendiese sobre el tema más de lo que he hecho con otras universidades. Para concluir, no debe sorprendernos que el 12 de febrero de 1773 se leyera en el consejo de la universidad de Huesca una carta escrita por Estudio tolosano donde se pedía información sobre el origen y el fundamento de la hermandad entre ambos.³⁴

Universidad de Valencia. Este centro comenzó a funcionar en 1499 y durante la Edad Moderna fue una de las canteras de graduados más importantes de la Corona de Aragón.³⁵

Hubo 210 estudiantes o graduados por Valencia que fueron a la universidad de Huesca entre 1541 y 1845. De ellos, 170 eran médicos, 38 juristas y dos teólogos. Esta migración fue importante en el siglo XVIII (140 personas de un total de 210) y muchos de sus protagonistas se habían formado en medicina. En este sentido, son numerosos los aragoneses y catalanes que hicieron varios cursos de medicina, sin lograr el bachillerato, y pasaron a Huesca para graduarse.

La reconstrucción de la trayectoria de quienes iban de una universidad a otra suele ser compleja. Así, Francisco Salvador Roig, de Calella (provincia de Gerona) estudió filosofía durante tres años en el Seminario Episcopal de Barcelona. Se trasladó a Valencia, y allí obtuvo un certificado de que estaba «examinado y aprobado en filosofía» y ganó tres cursos de medicina (de 1768 a 1771). Pasó a Huesca, donde se gradúa de bachiller en artes el 4 de julio de

³⁴ LAHOZ FINESTRES, J. M., *Las facultades de leyes y cánones* cit. pp. 48-49.

³⁵ Sobre Valencia, Orihuela y Gandía, los tres estudios del Reino de Valencia, véase PESET, Mariano (et alii), *Historia de las universidades valencianas*, 2 tomos, Valencia, 1993. Debo agradecer aquí las gestiones y la amabilidad de Mariano Peset y Amparo Felipo, quienes me han ayudado en el análisis de estos temas. FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia entre 1562 y 1580», *Analecta Sacra Tarraconensia* 60 (1987), y «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII (1612-1649)», *Analecta Sacra Tarraconensia* 65 (1992), pp. 249-404.

1771 y de bachiller en medicina al día siguiente. En 1773 consiguió ser licenciado y doctor en medicina en Cervera.³⁶

Se sabe que hubo 21 estudiantes o graduados por Huesca que convalidaron sus títulos o cursos en Valencia. De ellos, 8 eran graduados en derecho, tres en teología y los diez restantes fueron allí para continuar sus estudios de medicina.

Universidad de Valladolid. Lo más llamativo del intercambio de estudiantes y graduados entre esta Universidad y la de Huesca es el gran poder de atracción que tenía el Colegio de Santa Cruz, donde fueron 27 (o quizá 28) graduados de Huesca. La mayoría fueron becarios juristas y sólo unos pocos (cinco) teólogos o filósofos.³⁷ Estas cifras superan a los cuatro colegios de Salamanca, al de San Ildefonso de Alcalá y al de San Clemente de Bolonia.

Casi todos los graduados por Huesca que marcharon a Valladolid lo hicieron para ingresar en el colegio de Santa Cruz. También está documentado el caso de un doctor en medicina que fue catedrático en dicha Universidad castellana.

En Huesca continuaron su trayectoria académica 48 titulados o estudiantes formados en el Estudio vallisoletano. La mayor parte (36 personas) eran juristas y lo hicieron en el siglo XVI para lograr sus grados mayores.

Universidad de Zaragoza. Comenzó a funcionar, en sentido estricto, en 1583. Desde sus comienzos fue la universidad más importante del Reino de Aragón y la de Huesca quedó postergada a un segundo plano.³⁸ Zaragoza era la capital del Reino, su municipio más poblado y albergaba la sede de instituciones tan significativas como la Real Audiencia, la Corte del Justicia de Aragón, la Diputación del Reino o el Santo Oficio. Muchos graduados en Huesca sirvieron en estos lugares o ejercieron la docencia en el Estudio General zaragozano. Sin embargo, se conoce mejor la *peregrinatio* de graduados de este centro a Huesca que a la inversa.

En Huesca siguieron formándose 213 graduados o estudiantes de derecho, 102 de medicina y 33 de teología por la universidad de Zaragoza. Sabemos de dónde eran casi todos: Aragón (181 personas), Cataluña (66), Corona de Castilla (55) y Navarra (40). Muchos fueron influyentes en el Estudio oscense: 44 catedráticos, 14 rectores, 15 colegiales de Santiago y 10 de San Vicente.

Por el contrario, 133 graduados en derecho, 29 en artes, 26 en medicina y 24 en teología por la universidad de Huesca convalidaron sus títulos en Zaragoza. Eran aragoneses (182), catalanes (10), castellanos (9) y navarros (6).

³⁶ PRATS I CUEVAS, Joaquim, *La universidad de Cervera* cit. p. 904.

³⁷ SOBALER, M^a de los A., *Catálogo de colegiales* cit.

³⁸ REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, «La Universidad de Zaragoza», *Les universitats de la Corona de Aragó, ahir i avui. Estudis històrics*, Barcelona, 2002.

No consta el lugar de procedencia de 5. Algunos lograron cargos de relevancia en la Universidad de la capital de Aragón: 40 catedráticos y 17 rectores.³⁹

4. RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES

La abundante documentación que se conserva del Estudio oscense muestra que el intercambio de graduados y estudiantes fue más intenso con unas universidades que con otras. Entre estas últimas vamos a citar, por orden alfabético:

Bolonia. Ocho graduados en derecho y dos en filosofía por la universidad de Huesca ingresaron como colegiales en el colegio de San Clemente de Bolonia.⁴⁰ Aunque no es un número elevado el hecho tiene su importancia. Hubo muchos aragoneses que tras su estancia en San Clemente ejercieron altos cargos en Italia. Juan Bernardo Lafita, de Zaragoza, se graduó de bachiller en leyes en Huesca el 22-4-1666 (le dispensaron un curso). Se licenció y doctoró en leyes en Zaragoza en 1668.⁴¹ Tres años más tarde ingresó como colegial en Bolonia y más tarde fue profesor de derecho en la universidad de Pavía, seguramente llamado por otro colegial aragonés, Feliciano Molinos y Bueso.⁴²

Gerona. No hay información de graduados y estudiantes de este estudio que fueran a Huesca o viceversa. Sólo se sabe que un graduado por suficiencia en Huesca trató de convalidar su título en aquella universidad a finales del siglo XVII pero no fue aceptado, lo que causó indignación en el consejo del Estudio oscense.

Irache. Hubo dos graduados en derecho por la Universidad oscense que continuaron sus estudios o su carrera docente en aquel Estudio. Uno de ellos, como vimos, fue Manuel Abad y Lasierra. Su hermano Iñigo no estudió en Huesca pero obtuvo algunos grados mayores en el mismo centro.

En sentido inverso, hubo un graduado en teología por Irache que convalidó su título en Huesca.

La Laguna. Sólo se sabe de un graduado por Huesca que fuese profesor de La Laguna, en 1817. Se trata de Francisco Escolar, nacido en Sotillo de la Ribera (Burgos) y fallecido en Santa Cruz de Tenerife en 1826. Se graduó de

³⁹ JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel y SINUÉS URBIOLA, José, *Historia* cit. 3 vols., Zaragoza, 1922, 1923 y 1927. JIMÉNEZ CATALÁN, M. *Memorias* cit.; BORAO, Jerónimo, *Historia de la universidad de Zaragoza*. Zaragoza, 1869. Edición facsímil, Zaragoza, 1987.

⁴⁰ PÉREZ MARTÍN, Antonio, *Los colegiales desde 1368 hasta 1500. Studia Albornotiana, dirigidos por Evelio Verderá y Tuells*, XXXI, Bolonia 1979, p. 47.

⁴¹ JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, *Reseña bio-bibliográfica*, cit. p. 351.

⁴² CUART MONER, Baltasar, «Naturals i forans», cit. p. 262.

bachiller en leyes en 1795 y se doctoró en Zaragoza. Estudió química y botánica en Göttingen y tradujo los «Principios de Economía Política» de N. F. Canard. Estuvo influenciado por la obra del economista británico Arthur Young.⁴³

Escolar no era el primer economista ilustre formado en Huesca. Francisco Romá y Rosell obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en 1748.⁴⁴ Unas décadas más tarde, Victorián de Villava enseñaba economía política y consta que impartió clases a Lorenzo Normante.⁴⁵

México. Martín de Sesé y Lacasta nació en Baraguás (provincia de Huesca). Hijo de padres modestos, dueños del mesón «No te fíes», estudió dos cursos de filosofía y dos de teología en el colegio de San Buenaventura de Zaragoza. Se formó durante dos años en la Academia Teórico Práctica de Medicina del hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y no se sabe dónde se graduó de bachiller en medicina. Incorporó este título en Huesca el 5 de noviembre de 1774. Latassa relata que se doctoró en México, donde fue catedrático. Organizó una expedición científica en Nueva España. Regresó a España arruinado y murió en Madrid en 1807.⁴⁶

Montpellier. Tenemos algunas noticias dispersas de otras Universidades francesas como Montpellier o Cahors (el caso de Pau lo veremos más adelante). Jaime Bufalá, de Bellvís (provincia de Lérida), obtuvo el grado de bachiller en leyes en Huesca el 25 de abril de 1733 (le dispensaron un curso). Unos meses más tarde obtuvo los títulos de maestro en artes en Cahors, el 26 de agosto del mismo año, y el de licenciado *in utroque* en Toulouse el 29 de agosto de 1733 (es decir, unos días después).

Se conocen varios casos de graduados que estuvieron en Montpellier estudiando medicina. En el siglo XVI el oscense Pedro de Moros se graduó de bachiller allí el 18 de abril de 1548. Obtuvo sus grados mayores en Huesca en junio de 1560. En el siglo XVIII hubo varios catalanes que se formaron en el Estudio francés. Elías de Molins, Juan Corminas o Calbet y Corbella citan algunos ejemplos notables.⁴⁷ Así, Francico Carbonell y Bravo estudió en el semina-

⁴³ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G., *Estadística de las Islas Canarias, 1793-1806, de Francisco Escolar y Serrano*, Las Palmas de Gran Canaria, 1983.

⁴⁴ SARRAILH, Jean, *La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII*, Madrid, 1979, p. 559.

⁴⁵ USOZ OTAL, Javier, «El pensament econòmic de la Il·lustració aragonesa (aproximació historiogràfica)», *Recerques*, 37 (1998), pp. 212 y 214.

⁴⁶ LATASSA, Félix, «Sesé y Lacasta, Martín», *Bibliotecas antigua cit.*, vol 3º; GALTIER, Ricardo, *Revista de Jacetania*, Diciembre de 2001.

⁴⁷ ELÍAS DE MOLINS, Antonio, *Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas catalanes del siglo XIX*, Barcelona, 2 vols., 1895-1889; CORMINAS, Juan, *Suplemento a las memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes*, Burgos, 1849; CALBET, Josep Mª y CORBELLÀ, Jacint, *Diccionari biogràfic de metges catalans*, 3 vols., Barcelona, 1981-1983.

rio de Barcelona, se graduó de maestro en artes en Palma de Mallorca y de bachiller, licenciado y doctor en medicina en Huesca en 1795. Más tarde se trasladó a Montpellier, lo cual también hicieron otros galenos a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.

Nápoles. Latassa relata que hubo varios aragoneses eminentes en el Estudio italiano, como el jurisconsulto Félix Espinosa y Malo en el siglo XVII.⁴⁸ Quizá el más conocido es Vidania, doctor en leyes y bachiller en cánones por Huesca que pasó de inquisidor a prefecto de la universidad de Nápoles, ciudad en la que fallece en 1731. Escribió un tratado de derecho natural que muestra la influencia de Italia en el proceso de difusión del iusracionalismo en España.⁴⁹

Orihuela. A diferencia de Gandía, apenas hay noticias de aquella universidad valenciana.⁵⁰ Sólo constan cinco estudiantes que habían hecho varios cursos de medicina en Orihuela, a finales del siglo XVIII, y los convalidaron en Huesca.

Oviedo. Dos estudiantes asturianos incorporaron sus cursos de leyes obtenidos allí en el Estudio oscense.

Pau. En relación con esta Universidad creada en el siglo XVIII hay dos noticias de interés. En marzo de 1726 José Bardají, de Bolea (provincia de Huesca), como síndico de la universidad de Pau, presentó una carta escrita por este centro en el que se pedía al Estudio oscense la concesión de «la unión y hermandad de privilegios con ella tal como la existente entre Huesca y Toulouse». El Consejo de la Universidad respondió que no podía responder a tales peticiones ni la de «admitir incorporaciones de otras universidades que no sean las mencionadas en los Estatutos». Este caso ilustra muy bien por qué, en cambio, los grados de Toulouse eran aceptados en Huesca sin problemas: estaba previsto por los estatutos universitarios desde hacía siglos. En junio de 1726 José Bardají intentó incorporar su grado de bachiller en leyes por Pau sin éxito. El Maestrescuela de Huesca declaró que con este grado tampoco podía lograr el título de licenciado. Bardají falleció en Bolea en 1772. El clérigo que escribió en el libro de defunciones anotó que el fallecido era presbítero, que había sido colegial de la Concepción de la universidad de Cervera, doctor en ambos derechos por Pau (donde fue catedrático de cánones) y abogado de los Reales Consejos. Antes de ser eclesiástico había estado casado con doña María Franco, muerta unos años más tarde.⁵¹

⁴⁸ LATASSA, Félix, *Bibliotecas antigua cit.*

⁴⁹ ÁLVAREZ DE MORALES, Antonio, «Los orígenes del Derecho Natural y de Gentes en España», *Aulas y Saberes cit.* I, pp. 154-156.

⁵⁰ MARTÍNEZ GOMIS, Mario, «La Universidad de Orihuela», *Historia de las universidades valencianas cit.* II, pp. 5-152.

⁵¹ Archivo Diocesano de Huesca. Libro de defunciones 53/1. Muere el 22-12-1772.

A finales del siglo XVIII Bernardo Elizagay y Granada (de Valcarlos, ob. Pamplona) se graduó de bachiller en medicina en Huesca pese a ser bachiller en artes por Pau y no poder probarlo. En 1798 expuso que estudió tres cursos de filosofía en el Estudio francés de 1785 a 1788 y se tituló de bachiller en artes. Pero perdió el título «con motivo de las ocurrencias de la última guerra» y no podía solicitar otro «por no existir aquella universidad, y haber expatriado varios catedráticos de ella y muerto otros». Eso sí, probó que hizo dos cursos de medicina en Zaragoza en 1794-1796, un curso de química y botánica y cuarto de medicina en Valencia en 1796-1798. De este modo, pudo obtener el grado de bachiller en medicina en Huesca el 24 de agosto de 1798.

Roma. Hay noticias de tres graduados. En el siglo XVII Ángel Palacio, carmelita, catedrático de artes de la universidad de Huesca, desempeñó el cargo de catedrático de teología durante doce años en la Sapienza.⁵² Ramón de Azlor y Berbegal se graduó de bachiller en leyes por Huesca el 1 de marzo de 1645. En 1651 obtuvo el grado de doctor en ambos derechos en la universidad de Roma⁵³ (donde había sido destinado su padre) y en 1670 obtuvo sus grados mayores en Zaragoza. Fue rector de esta universidad y obispo de Huesca.⁵⁴

Por último, Ignacio Bertrán y Doria, de Barcelona, estudió tres cursos de filosofía en el aula de San Francisco de Asís de Barcelona en 1787-1790 y dos cursos de leyes en la universidad de Roma, en 1796-1798. Obtuvo los grados de bachiller y licenciado en leyes en Huesca en 1800. Era sacerdote.

Santiago de Compostela. Hubo nueve graduados o estudiantes de derecho de la esta Universidad que incorporaron sus grados en Huesca. Lo hicieron a finales del siglo XVIII y durante las primeras décadas del XIX. Eran cinco castellanos, dos navarros, un aragonés y un catalán.

Sevilla. Apenas hay noticias de estudiantes y graduados de las universidades andaluzas que fueran a Huesca o viceversa. Fray Alonso Gudiel (1526-1573) fue en este sentido una notable excepción. Estudió artes en Granada y Valladolid y teología en Salamanca y Alcalá de Henares. Fue catedrático en la universidad de Huesca y más tarde en Osuna. Fue procesado con otros agustinos como fray Luis de León y falleció en la cárcel inquisitorial de Valladolid en 1573.⁵⁵

Hubo un graduado en medicina, otro en teología y un estudiante de leyes que fueron a Huesca a convalidar sus grados y sus cursos.

⁵² LAHOZ FINESTRES, J. M. y GARCÍA TORRECILLA, Luis, «Graduados en teología» cit.

⁵³ GARCÍA CIPRÉS, G., «Los Azlor», *Linajes de aragon*, I. Huesca, 1910, p. 131.

⁵⁴ JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, *Reseña* cit. p. 251.

⁵⁵ LA PINTA LLORENTE, Miguel de, *Causa criminal contra el biblista Alonso Gudiel, catedrático de la Universidad de Osuna*, Madrid, 1942.

5. CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN EN FILOSOFÍA DE ALGUNOS GRADUADOS

Se conservan varios libros de incorporaciones de cursos correspondientes al último tercio del siglo XVIII y al siglo XIX. Además de informar sobre la convalidación de cursos de derecho, teología y medicina, refieren dónde estudiaron filosofía.

En aquellas décadas finales de la universidad española del Antiguo Régimen fue habitual estudiar artes en centros religiosos tales como seminarios diocesanos, colegios de escolapios o conventos religiosos y luego convalidar tales estudios en las universidades. Con frecuencia habían hecho tres cursos en tales establecimientos y sólo iban a una universidad para obtener el grado de bachiller en artes. En esa época también surgieron abusos debido a prácticas como la de conmutar los años de servicio en el ejército por cursos universitarios o la validez reconocida a los «cursos privados».

A continuación sigue una relación de universidades o centros donde estudiaron filosofía muchos graduados por la universidad de Huesca. Las noticias que tenemos al respecto en los siglos XVI, XVII y gran parte del siglo XVIII son escasas y dispersas. En cambio, desde 1780 se registraron de un modo sistemático y, en consecuencia, este es el período mejor conocido. En esta época Huesca atraía casi exclusivamente a aragoneses, catalanes y navarros.

Lista de centros con número de personas que hicieron filosofía (es decir, varios cursos o el grado de bachiller; no incluye a los maestros en artes, vistos en el punto nº 3).

Alcalá de Henares (universidad): 5 personas.

Avila (universidad): 9 id.

Barbastro (escolapios, trinitarios y mercedarios): 56 id.

Barcelona (seminario, franciscanos, agustinos, Lonja, colegio de Cordellas...): 186 personas.

Burgo de Osma: 11 id.

Burgos (seminario y dominicos): 11 id.

Calatayud (seminario, dominicos y mercedarios): 31 id.

Cervera (universidad): 355 id.

Gandía (universidad): 1 id.

Gerona (seminario, franciscanos y dominicos): 108 id.

Granada (universidad): 1 id.

Irache (universidad): 14 id.

Jaca (escolapios, dominicos y franciscanos): 21 id.

Lérida (seminario): 54 id.

Madrid (Reales Estudios de San Isidro y otros): 8 id.

Mataró (escolapios): 17 id.

Oñate (universidad): 6 id.
Orihuela (universidad): 4 id.
Oviedo (universidad): 1 grad.
Palma de M. (universidad, dominicos, agustinos y jesuitas): 4 id.
Pamplona (sobre todo en el seminario): 63 id.
Salamanca (universidad): 7 id.
Santiago de Compostela (universidad): 4 id.
Seo de Urgel (seminario y jesuitas): 15 id.
Sigüenza (universidad y seminario): 16 id.
Solsona (dominicos): 10 id.
Tamarite de Litera (escolapios): 10 id.
Tarazona (principalmente en el Seminario): 12 id.
Tarragona (principalmente en el Estudio Literario): 46 id.
Teruel (seminario): 18 id.
Tortosa (Colegio de Santo Domingo y San Jorge): 12 id.
Toulouse (universidad): 2 graduados en artes, ambos castellanos.
Valencia (universidad): 89 personas.
Valladolid (universidad): 11 id.
Vic (seminario): 33 id.
Zaragoza (en el seminario y, sobre todo en la universidad): 136 id

6. LOS DOCTORES, HIJOS DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad se sentía orgullosa de sus doctores, a los que llamaba «hijos». Cuando alguno obtenía un cargo importante, como el de miembro de alguna Audiencia o de algún Consejo, el de Justicia de Aragón o el de obispo se solía celebrar una fiesta en su honor y se le escribían cartas de felicitación. A veces el Estudio encargaba que se inmortalizase a sus hijos ilustres y, así, Pedro Ric y Exea fue retratado por Braulio González y Antonio Beyán y Monteagudo por Goya.

Cuando algún doctor fallecía, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad celebraba misas por su alma: generalmente el mismo año, aunque aquél hubiese muerto en algún lugar lejano. De este modo, en 1731 se celebraron misas por Vidania, muerto el mismo año en Nápoles; en 1748 por Fiter i Rosell, notable jurista andorrano que se sentía cercano a la Universidad aragonesa y, en 1802, por Victorián de Villava, fallecido en Indias.

Los fondos de la Cofradía nos informan, así, del año en que fallecieron los doctores. De 351 graduados (incluidos los bachilleres) sabemos, además, en qué fecha nacieron, con lo que se puede averiguar datos de interés como cuántos años tenían al graduarse. La investigación se ha realizado a partir de libros

de defunciones, libros de bautismo y otras fuentes impresas o manuscritas. La media aritmética es de 62 años (casi 63). Quizá esta cifra sea alta pero debe tenerse en cuenta que estas personas pertenecían, en general, a las clases sociales más privilegiadas del Antiguo Régimen. Esto significaba más posibilidades de evitar el hambre o las enfermedades contagiosas. De otros 822 titulados conocemos la fecha de defunción pero no la de nacimiento. Sobre este grupo es mucho más arriesgado hacer cualquier afirmación sobre la media de años que vivieron o a qué edad obtuvieron sus grados.

Había pocos longevos, al menos en comparación con nuestros días. Se sabe cuánto vivieron, aproximadamente, 351 graduados: sólo 14 llegaron a los 85 años. Y de éstos cuatro fueron nonagenarios; los más ancianos fueron dos que fallecieron a los 92 años. Curiosamente, en el grupo afortunado de longevos hubo dos miembros del Santo Oficio: Vidania (fallecido a los 87) y el inquisidor general Jerónimo Castellón (muerto a los 89).

7. RELACIÓN DE GRADUADOS VALENCIANOS Y BALEARES

Introducción

1. En las dos listas que siguen los graduados están ordenados según el orden alfabético de sus apellidos. A continuación, en letra minúscula, le sigue el nombre y el lugar de procedencia. Hay que subrayar que el secretario del Estudio solía anotar los apellidos o localidades de origen de oídas, lo cual supone una limitación significativa, sobre todo con ciertos apellidos vascos, navarros, catalanes o valencianos. A veces hay contradicciones sobre el lugar de nacimiento. Así, en Huesca se anotó que Jerónimo Berart era de Barcelona mientras que otras fuentes señalan que era mallorquín.

2. En ocasiones, junto al nombre, aparece la palabra «don». Apenas se usó con los graduados del siglo XVI y primeras décadas del XVII. A partir de mediados de siglo se utilizó cada vez más, especialmente entre los juristas. A finales del siglo XVII casi todos los juristas están tratados como «don». Dos o tres décadas después se utilizó con todos los graduados de la Universidad.

El título «don» sólo es un indicio. Así, hubo graduados que pertenecían a la nobleza y no recibieron dicho tratamiento (algo frecuente entre miembros del clero regular, graduados en medicina y en artes). Es probable que alguno de los citados como «don» no perteneciese al estamento nobiliario.

3. Tras la anotación del lugar de procedencia, se indica qué clase de grados obtuvo en la Universidad. La fecha de la licenciatura es la de la presentación del aspirante a dicho título ante el Consejo del Estudio. La concesión solemne del grado tenía lugar algunos días después.

4. La gran mayoría de los licenciados por Huesca se doctoraban unos días después, aunque pocas veces se conoce la fecha de concesión de este grado. Por otra parte, hubo muy pocos doctores *in utroque* en sentido estricto. Pese a ello fue frecuente llamar así a quien era doctor en un derecho y bachiller en otro.

5. Sigue el tipo de prueba que hizo el graduando para obtener el título. Así, se indica si se confiere el bachillerato por cursos, con dispensa de un curso, a claustro pleno o por suficiencia. Esta última modalidad permitía al estudiante ser bachiller en pocos días, sin necesidad de acreditar que había cursado en ninguna universidad. Además, era habitual que un bachiller por suficiencia solicitase pocos días después el permiso para presentarse al grado de licenciado sin tener los años de pasante. Estos abusos fueron corrientes a finales del siglo XVI y en el siglo XVII. Los bachilleratos por suficiencia generaron polémica en su época, desacreditaron a la universidad de Huesca y fueron prohibidos en 1721. Se confirieron en derecho y sólo en raras ocasiones en teología, medicina o artes.

El número de bachilleres por suficiencia de Valencia y Baleares fue significativo: 14 y 6 respectivamente. En cambio, fue bajo entre los castellanos (6) o entre los catalanes (17). Esta última cifra no es muy alta si se tiene en cuenta el período de vigencia de tales grados hubo 480 titulados procedentes del Principado de Cataluña.

Junto a la licenciatura se indica los años de pasantía dispensados. La mayoría de los licenciados por la Universidad lograban la dispensa de tal requisito mediante el pago de dinero.

Hay algunos graduados «pobres» o «pauperes». Se trata de un grupo mal conocido por ahora. Tuvo cierta presencia en teología, medicina y, sobre todo, en artes. En cambio, es casi inexistente en derecho. Curiosamente, hubo algunos «pobres» que estuvieron en varias universidades. Feliciano Roget, de Camallera (diócesis de Gerona), estudió tres cursos de filosofía en Cervera, de 1769 a 1772. Ganó tres cursos de medicina en Valencia, de 1772 a 1775. Pasó a Huesca, donde obtuvo sus grados: bachiller en filosofía el 2-4-1776 y en medicina el 5-5-1776 (este último grado por pobre).

8. ABREVIATURAS UTILIZADAS

B = bachiller. L = Licenciado M = Maestro D = Doctor.

T = teología. C = Cánones. L = Leyes. M = Medicina.

F = Filosofía (o artes). Luego BL será bachiller en leyes; LM licenciado en medicina, etc.

CMS = Colegio de Santiago.

Oriundos del Reino de Valencia

ACHA DOMENEC, José María. Valencia. BF 11-7-1838. BL 30-10-1842 a claustro pleno. LL 23-9-1844. Más tarde pasó a la universidad de Zaragoza, donde se doctora en leyes el 23-3-1846 con opción al título de regente.⁵⁶

ACHARTE (CHART), Antonio de. Alcira. BC 26-3-1630. Por cursos.

AGRAMUNT, Agustín. Castellón de la Plana. BL 20-4-1617. Le dispensan un curso.

AGRAMUNT, Francisco. Don. San Mateo. BL 24-4-1676. Le dispensan un curso.

AGRAMUNT, Luis. Cervera, Reino de Valencia. BC 24-4-1620. Por cursos.

AGUASCA, Jerónimo. Aunque en 1556 es nombrado consiliario por Valencia, no es seguro que sea de esta región. BL 9-9-1561. Le dispensan un año.

AGUILAR, Andrés. Todolella. BC 15-6-1632.

AGUILELLA, Jerónimo. Onda. Hizo dos cursos de cánones en Valencia y pasó a Huesca. BC 6-10-1625. Le dispensan un curso. BL 25-4-1627. Por cursos.

AGUILELLA, Jerónimo. Burriana, Reino de Valencia. Estudió tres cursos de filosofía (de 1761 a 1764) y tres de medicina (de 1767 a 1771) en la universidad de Valencia. Se graduó en Huesca. BF 24-6-1771. BM 25-6-1771. En 1771 tiene 22 años.

AGUIRRE, Francisco de. Valencia (civitatis). BL 10-1-1621. Le dispensan un curso.

ALAGÓN, Baltasar. Alacuas (villa), ob. de Valencia. Ganó tres cursos de filosofía aristotélica y tomista en el seminario episcopal de Barcelona. Hizo tres cursos de medicina en Valencia en 1769-1772. Pasó a Huesca, donde se graduó en ambas disciplinas. BF 27-1-1774. BM 28-2-1774.

ALBALATE, Felipe. Salsadella, ob. Tortosa. Hizo tres cursos de filosofía en la universidad de Valencia pero se graduó en Huesca, donde también estudió teología. BF 9-8-1775. BT 11-8-1775.

ALBERNI, Jaime. Reino de Valencia (valenciano). BC 16-3-1619. Por cursos.

ALBESSA, José. Don. Morella. BL 21-4-1675. Le dispensan un curso.

ALFONSO, Jaime. Játiva. BC 15-7-1623. Por cursos.

ALONSO, Francisco. Ayora. Se graduó de bachiller en cánones por Valencia el 9-12-1613 y después se fue a Huesca.⁵⁷ LC 21-9-1614. Le dispensan dos años.

⁵⁶ JIMÉNEZ CATALÁN, Manuel, *Reseña* cit. p. 426.

⁵⁷ FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII...» cit.

ALOS, Alfonso. Alcalá de Chivert. BL 23-4-1661. Le dispensan un curso.

AMUNT, Juan. Orihuela. BL 7-6-1632

ANDRÉS, Martín. Mosén. Segorbe, Reino de Valencia. BC 24-3-1587. LC 19-9-1588. Le dispensan dos años. Catedrático de bachiller de cánones en 1588-1589. En 1613 se comunica que es auditor de la Rota.

ANGULO, José. Fray. Játiva. BF 29-8-1579. BT 1583-1584.

ARTOLA, Bernardo Valencia BL 14-5-1748. Por cursos.

ARUFART (RUFAT), Nicolás. Castellón de la Plana. BL 20-4-1632. Por cursos.

ASENSI, Vicente. Monforte, Reino de Valencia. BF 27-1-1726.

AZTIRIA, Domingo José. Don. Benicarló. BL 19-4-1663. Le dispensan un curso. Los Aztiria era una familia ilustre de aquella localidad en el siglo XVII.⁵⁸

BALAGUER, Jaime. Valencia. BC 8-5-1593. Por cursos. BL 7-4-1592. Por cursos.

BALDORI, Leonardo. San Felipe de Játiva, ob. de Valencia. Realizó dos cursos de filosofía y tres de cánones en Valencia. Más tarde pasó a Huesca, donde ganó el último curso. BC 12-9-1779.

BARCO, José Egidio del. Maestro. Valencia (ciudad). BC 12-3-1635. Por cursos.

BAS, Jerónimo. Morella. BL 22-4-1660. Le dispensan un curso. Simón Díaz señala que Jerónimo Bas fue maestro en artes y doctor en leyes. Escribe un «Geroglífico» (Valencia, 1667).⁵⁹

BELENGUER, Felipe. Don. Reino de Valencia. BL 1-5-1655. Le dispensan un curso.

BELENGUER, Vicente. Don. Valencia. BL 21-4-1667. Por cursos.

BELUISIO (?), Miguel. Reino de Valencia. BF 23-10-1553. «Con dispensas».

BERENGUER, Francisco. Don. Valencia. BL 20-4-1663. Le dispensan un curso.

BERENGUER, Marco Antonio. Don. Alicante. BL 24-4-1663. Le dispensan un curso.

BERNABEU, Francisco. Tibi, ob. Valencia. BF por Ávila el 20-7-1796. Pasó a Valencia, donde ganó tres cursos de medicina (uno de química y botánica, otro de anatomía y un tercero) en 1794-1797. Hizo el último curso en Huesca, donde se gradúa. BM 29-10-1799.

⁵⁸ MOGROBEJO, Endika de, *Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía*, 2ª edición, Bilbao, 1998, XXII (VII).

⁵⁹ SIMÓN DÍAZ, José, *Bibliografía cit.*, VI, 2ª ed., p. 377.

BERNAT, Vicente. Don. Morella. BL 3-5-1687. Le dispensan un curso.

BLANCO, Francisco. Valencia. Hizo tres cursos de filosofía y cuatro de medicina (estos últimos en 1771-1775) en la universidad de Valencia pero se graduó en Huesca. BF 10-7-1775. BM 12-7-1775.

BLANES, Francisco. Reino de Valencia. BL 21-4-1691. Le dispensan un curso. Era noble de Valencia.

BORJA Y PUJADAS, Vicente. Valencia (ciudad). BC 18-3-1630.

BORJA, Tomás. Reino de Valencia. BL 6-10-1626. Por cursos.

BORRAZ, Manuel. Benicarló. BF 21-5-1699.

BOU (BAU), Jerónimo. Don. Castellón de la Plana. BC 22-4-1662. Le dispensan un curso. BL 24-4-1662. Por cursos.

BOU, Buenaventura. Benimatell, ob. Valencia. Era bachiller en filosofía por Alcalá de Henares. Ganó cuatro cursos de medicina en Valencia, en 1776-1780, en cuya facultad defendió un acto menor. Se graduó en Huesca. BM 21-1-1788.

BRU, Basilio. Don. Valencia. BL 4-7-1668 por suficiencia.

BRUSCA, Luis Juan. Fray. Mercedario. Morella. BF 25-2-1579.

CABRERA, Carlos. Valencia. BL 5-7-1774 a claustro pleno.

CABRERA, Carlos. Valencia. BM 3-10-1772 incorpora grado.

CALAHORRA, Victorián. Castellón de la Plana. BL 20-4-1617. Le dispensan un curso.

CANELA, Bartolomé. Don. Valencia. BL 22-4-1684. Le dispensan un año.

CARDONA, Matías. Peñíscola. Hizo dos cursos en Valencia y uno en Huesca. BL 6-2-1640. Le dispensan un curso. Amparo Felipo reseña que Mateo Cardona, de Tortosa, se doctoró en cánones en Valencia el 14-2-1639 (sic).⁶⁰

CARRANZA, Miguel Alonso de. Carmelita. Nace en Valencia en 1527, donde ingresa en el convento carmelita. También fue profesor de teología en la Universidad valenciana.⁶¹ En 1581 incorpora su grado de licenciado en teología en Huesca, donde ejerció la docencia como catedrático de Vísperas de teología de 1579 a 1581 (enseñó «Escolástica») y de Prima de 1581 a 1583. Más tarde fue profesor en la universidad de Valencia. Escritor ascético de gran relevancia en el Carmelo español del siglo XVI, acompañó al vicario general de España, Damián de León, para visitar los conventos y testificó a favor de la propuesta de beatificar a Santa Teresa de Jesús, a la que conoció personalmente en el con-

⁶⁰ FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII (1612-1649)», cit.

⁶¹ Los datos anteriores a su estancia en Huesca así como los referentes a su obra proceden de GARRIDO, P.M., *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, Suplemento I, Madrid, 1987, pp. 110-111.

vento de la Encarnación, de Valencia. En 1556 fue prior de Valencia y más tarde lo fue de Zaragoza (1558-1561). Provincial de Aragón y Valencia, gozó de la estima de Felipe II y en 1593 fue nombrado vicario general de España. Editó por primera vez la obra de San Ildefonso *De virginitate Sanctae Mariae* (Valencia, 1556). También es autor de *Camino del cielo, partido en siete jornadas* (Valencia, 1601) y *Comentarios a la I-II de Santo Tomás* (a la que él alude en sus obras impresas. Al parecer, también fue calificador del Santo Oficio.

CASPE, Eugenio de. Valencia. BC 27-6-1601 por suficiencia. Rector de la Universidad en 1602-03.

CASTELL, Antonio. Vinaroz. BL 5-1-1636. Por cursos.

CASTELL, José. Castellón de la Plana. BL 24-4-1676. Por cursos. M^a J. Gimeno ha señalado que por entonces vivían pocos nobles titulados en Castellón, donde eran muy influyentes los miembros de la nobleza menor, integrada por los antiguos caballeros, generosos y ciudadanos honrados, que eran menos del 1 % del total de la población. Algunas familias, como los Castell, gozaban desde antiguo de la consideración de generosos y caballeros.⁶² El resto eran todos ciudadanos honrados.

CASTELLET, Vicente Tomás. Castellón de la Plana. BL 25-4-1640. Por cursos.

CATALAN, Pedro. Benasal. BL 3-6-1623. Por cursos.

CENTI (SENLI), Valeriano. Morella. BC 24-4-1660. Por cursos.

CERBERO, Juan José. Algomeri (villa), Reino de Valencia. En junio de 1616 fue nombrado consiliario por Valencia. BL 20-4-1617. Le dispensan un curso.

CIBRIA, Gaudencio. Don. Játiva. BL 23-4-1669. Por cursos.

CIFRE, Tomás. Salsadella, Reino de Valencia. BL 24-4-1676. Le dispensan un curso.

CISTERNER, Félix. Castellón de la Plana. BL 29-4-1693. Por cursos. Los Sisternes de Castellón gozaban desde hacía tiempo de la consideración de generosos y caballeros.⁶³

CRUZ, Rafael. Vinaroz. BL 26-4-1673. Le dispensan un curso.

CHOBET, Felipe. Don. Castellón de la Plana. BL 5-5-1658. Por cursos.

DALP Y DE TORRELLAS, Miguel Ángel. Valencia. BL 6-5-1616. Por cursos. Se doctoró en leyes en Valencia el 18 de julio de 1617.⁶⁴

⁶² GIMENO, M^a Jesús. «Ascenso social e hidalguía en el Castelló del Setecientos», *Pedralbes*, 17 (1997).

⁶³ GIMENO, M^a Jesús. «Ascenso social...» cit.

⁶⁴ FELIPE ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII...» cit.

DALP, Antonio. Don. Morella. BL 20-10-1675. Por cursos.

DALP, Melchor. Morella. BL 17-4-1627. Por cursos.

DALP, Melchor. Don. Morella. BL 21-4-1675. Le dispensan un curso. Era subdiácono, estudiante y beneficiado de la iglesia parroquial de Santa María de Morella. Era hermano de Antonio Dalp.

ESCORTIA Y LADRÓN, Jerónimo. Don. Alicante. Era arcediano de Orihuela. BL 24-4-1676. Le dispensan un curso.

ESCRIBANO, Gabriel. Traiguera, Reino de Valencia. BL 12-4-1627. Por cursos. Ferté ha indicado que era BL por Huesca y agrega este grado en Toulouse el 3-4-1627 (sic).

ESCUDEUR, Juan. Tírig (Castellón) BL 2-5-1653. Le dispensan un curso.

ESPARZA, Felipe de. Segorbe. Era bachiller en cánones por Lérida e hizo un curso de leyes en Valencia. Se graduó en Huesca. BL 24-4-1597. Le dispensan un año.

ESTAÑA, Vicente. Castellón de la Plana. BL 15-8-1623. Le dispensan un curso.

ESTEVE, Braulio. Valencia. BL 1630-1631. Por cursos.

FERRER, Bautista. Valencia. BC 28-4-1595.

FERRER, Francisco. Castellón de la Plana. Hizo tres cursos de leyes en Valencia. Pasó a Huesca, en cuya Universidad es elegido consiliario por «Valencia y leyes» el 4-6-1600 y hace cuarto de leyes. BL 17-5-1601. Le dispensan un curso.

FERRER, Francisco. Castellón de la Plana. BL 30-6-1657. Le dispensan un curso.

FIGUERA Y MARZA, Antonio de la. Don. Morella. BC 27-7-1682. Por cursos. BL 26-10-1680 por suficiencia. Ingresa en el CMS el 8-12-1681. Leyes. Rector de la Universidad en 1682-1683. Catedrático de Digesto Viejo en 1682-1683. Sanz de Larrea indica que «opositó a la doctoral de Segorbe y la ganó. La Orden de San Juan de Jerusalén le nombró su juez conservador. Le llamaron en Valencia para ser doctoral y no quiso. El obispo de Segorbe le confirmó el arcedianato de la Puente en 1717, y el Rey le hizo auditor de la Rota por Aragón».⁶⁵

FIGUEROLA, Nicolás. Castellón de la Plana. BL 6-2-1640. Le dispensan un curso. Tenía dos cursos en Valencia y dos en Huesca. Es muy probable que sea familiar de Pedro Nicolás Figuerola, de Castellón de la Plana, doctor en leyes por Valencia en 1615.⁶⁶

FLOS, Pedro. Castellón de la Plana. BC 27-4-1623. Por cursos.

⁶⁵ SANZ DE LARREA, José, *El Colegio* cit.

⁶⁶ FELIPE ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII» cit.

FORNER, Jaime Pablo. Alicante. BC 29-3-1633. Por cursos. BL 23-3-1633. Por cursos.

FORNER, Vicente. Castellón de la Plana. BM 19-11-1796. Ganó un curso de clínica y botánica en la universidad de Valencia en 1793-1794 y tres cursos de medicina en Huesca en 1790-1793.;

FORT, Baltasar. Forcall, Reino de Valencia. BC 13-4-1604. Le dispensan un curso. LC 9-6-1605. Le dispensan dos años. Rector de la Universidad en 1605-1606. En 1620 el doctor en cánones Baltasar Fort actuaba como padrino de bachilleres en cánones en la Universidad oscense. Se conserva un testamento del año 1607 de doña Catalina Fort, su esposa.⁶⁷ Estaba «embarazada gruesa preñada». Deja parte de sus bienes a sus hijos Alejandro Cleriguet y Tomás Cleriguet, «mis hijos y del quondam Tomás Cleriguet» y a «los póstumos que tuviera con el doctor Tomás Fort».

FRANCH, Basilio. Valencia. BL 1640-1641. Le dispensan un curso.

FRIGOLA, Simón. Valencia (ciudad). BL por Lérida el 28-10-1543. Pasó a Huesca. LL 25-8-1547. Le dispensan los cursos, la pública y que dos actos se hagan en un día.

FUENBUENA, Joaquín. Liria, ob. Valencia. Ganó un curso de filosofía y cuatro de medicina en la universidad de Valencia. Obtuvo los grados en Huesca. BF 5-12-1774. BM 9-12-1774.

FUEYO DE LA BANDERA, Mateo de. Valencia. BM 22-5-1568. LM 13-9-1570.

FUSTER, Gaspar. Valencia (ciudad). BL 14-5-1633. Por cursos.

GABALDA, Carlos. Don. San Mateo. BL 10-5-1653. Le dispensan un curso.

GABALDA, Juan Bautista. Vinaroz. BC 20-4-1634. BL 20-10-1633. Por cursos. En junio de 1635 era consiliario por Valencia y leyes.

GABALDA, Pedro Onofre. Vinaroz. BC 5-1-1636. Por cursos.

GALVE, Pedro Vicente. Reino de Valencia. BC 14-1-1636. Por cursos.

GARRIGUES, Francisco. Játiva, Reino de Valencia. BF 24-9-1674.

GASULLA, José. Morella. BC 12-4-1648. Le dispensan un curso.

GASULLA, Narciso. Valenciano (sic). BL abril de 1640. Por cursos.

GENIS, José Jacinto. Alcira (Valencia). BL 20-4-1617. Le dispensan un curso.

GIL, Jacobo. Egerica (villa), Reino de Valencia. BL 28-4-1601. Por cursos.

GIL, Melchor. Orcasó, Reino de Valencia. BC 21-7-1633. Por cursos.

GILABERT, Vicente. Don. Orihuela, en Valencia. BF 20-4-1729. El *Libro de la Cofradía de la Universidad* señala que en agosto de 1734 se entierra a don Vicente Gilaberte.

⁶⁷ Archivo Histórico Provincial de Huesca. Protocolo nº 1299.

GINER, Jacobo. Castellón de la Plana. BL 18-7-1636. Mª J. Gimeno ha indicado que los Giner de Castellón pertenecían a la baja nobleza. Fueron declarados desafectos a la Corona por Felipe IV por su oposición a las pretensiones reales en las Cortes de 1645.⁶⁸

GINER, José. Reino de Valencia. BC 25-1-1636. Por cursos.

GISBERT Y MESEGUER, Tomás. Morella. Hizo un curso de filosofía en la universidad de Valencia en 1837-1838. BF 5-9-1840.

GONZÁLEZ, Julián. Játiva. BL 7-12-1626. Por cursos.

GONZALVO, José. Don. Valencia (ciudad). BL 29-4-1666. Le dispensan un curso.

GRIFOLLA, Pedro. Fue consiliario por Valencia, lo cual no indica que fuera necesariamente de esta región. BC 1630-1631. Por cursos. BL 1630-1631. Por cursos.

GUARDIA, Félix. Don. Játiva. BL 24-4-1672. Le dispensan un curso. Simón Díaz señala que Félix Guardia y Bellvís Generoso es autor de una *Décima*, impresa en Valencia en 1692.⁶⁹

GUITART, Gaspar. Sataviensis (civitatis), Reino de Valencia. BL 9-3-1630. Por cursos.

HERNÁNDEZ Y CEBOLLADA, José. Villar del Arzobispo, provincia de Valencia. BF 1-10-1845. Era clérigo tonsurado. El 16-3-1845 el obispo de Huesca le otorga una ración en Bolea.⁷⁰

HERNÁNDEZ, Antonio. Jijona, ob. Valencia. Estudió dos cursos de filosofía (en 1791-1793) uno de química y botánica (1794-1795) y otro de anatomía (1795-1796) en la universidad de Valencia. BF 21-12-1797. BM 26-4-1798.

HURTADO Y ROIG, Gregorio Mª. Valencia. Estudió dos cursos de filosofía (en uno de ellos lógica y metafísica) en la universidad de Valencia en 1818-1819. Allí también hizo, entre 1819 y 1822, tres cursos de leyes (uno de filosofía moral, uno de derecho natural y de gentes y otro de historia y elementos del derecho romano). Se gradúa en Huesca. BL 11-3-1824. Ganó sexto de leyes en Valencia en 1824-1825 y volvió a Huesca para convalidarlo. En 1829 era abogado de la Real Audiencia de Aragón y su único grado académico era el de bachiller en leyes por Huesca.

IRANZO, Juan Jerónimo. Reino de Valencia. BL 3-7-1635. Por cursos. Felipo Orts relata que nació en Valencia en 1613, era presbítero y bachiller en leyes. Se doctoró en leyes el 31-7-1636. En diciembre de 1641 obtiene la pavorría terciaria de leyes, la pavorría secundaria de leyes en 1647 y la pavor-

⁶⁸ GIMENO, Mª Jesús. «Ascenso social...» cit. p. 32.

⁶⁹ SIMÓN DÍAZ, J., *Bibliografía* cit., XI, 1976, p. 322

⁷⁰ Archivo Diocesano de Huesca. Personal, 5.1.1. 15/77.

día primaria de leyes en abril de 1658. Se jubiló en febrero de 1663. Fue presbítero de la Congregación de San Felipe Neri. Escribió *De Protestatione et pro Harede gestione* (Valencia, 1656) y *Praxis protestationum* (Valencia, 1667), entre otras obras.⁷¹

ISOLA, Vicencio. Don. Alicante. BL 17-2-1632. Por cursos.

JASCA, Nicolás. Orihuela (Alicante). BL 25-4-1632. Por cursos.

JIMENO, José. Morella (Castellón). BC 11-3-1634.

JIMENO, Pedro Juan. Guadalvar (?) (villa). Reino de Valencia. BL 6-4-1630. Por cursos.

JIMENO, Vicente. Montán, ob. Segorbe. BF 23-9-1773. BM 25-9-1773.

LACRUZ, Francisco. Novelda, ob. Orihuela. Estudió tres cursos de filosofía y cuatro de medicina en Valencia, en 1774-1776 y 1776-1778 respectivamente. Se graduó en ambos grados en Huesca. BF 12-7-1781. BM 14-7-1781.

LAFIGUERA, Francisco. Morella. BL 1670-1671. Por cursos. Quizá se trate del licenciado Francisco Lafiguera, canónigo de Calatayud y comisario de la Inquisición que vivió por aquellos años.⁷²

LAFIGUERA, José. San Mateo de las Fuentes. BL 28-4-1726. Le dispensan un curso.

LARRALDE Y BAZTAN, Juan Tomás de. Segorbe. BC 24-2-1598. Le dispensan un curso. BL 3-7-1598. Le dispensan dos cursos. Se licenció *in utoque iure* el 28-8-1598 (le dispensan cuatro años de lectura). Rector de la Universidad en 1598-1599.

LEDESMA, Miguel Juan de. Valencia. En 1598 ya era doctor en teología (aunque no consta dónde se había graduado). BC 18-6-1598 por suficiencia. Jordán Gallego y Felipe Orts señalan que Miguel Juan de Ledesma, de Valencia, obtuvo el grado de bachiller en artes en el Estudio valenciano en 1562.⁷³ Quizá ambos datos se corresponden con la misma persona.

LEDESMA, N. Reino de Valencia. BL 16-3-1619 por suficiencia.

LÓPEZ, Baltasar. Don. Friguera (villa), Reino de Valencia. BL 24-4-1679. Por cursos.

LLISO, Cristóbal. Don. Alboraya, Reino de Valencia. Era canónigo de San Antonio Abad. BF 23-10-1738. BT 28-10-1738.

LLORET, Vicente. Fray. Valencia (ciudad). BF 28-3-1663.

⁷¹ FELIPO ORTS, Amparo. *La Universidad de Valencia en el siglo XVII (1611-1707)*, Valencia, 1991, p. 340. SIMÓN DÍAZ, José. *Bibliografía cit.*, XII, 1982, p. 125.

⁷² PASAMAR LÁZARO, J.E., *La cofradía de San Pedro Mártir de Verona en el distrito inquisitorial de Aragón*, Zaragoza, 1997.

⁷³ FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia entre 1562 y 1580», *Analecta Sacra Tarraconensia* 60 (1987).

LLOU, Marco Vicente. Reino de Valencia. BC 18-5-1619. Por cursos.

MACIPE, José. Valencia. En junio de 1622 era consiliario por Valencia y Leyes. BL 27-4-1623. Por cursos.

MALUI, José. Valencia (ciudad). BL 26-3-1630. Por cursos.

MAÑES, Alejandro. Don. Reino de Valencia. En 1682 era consiliario por Valencia. BL 22-4-1684. Por cursos.

MAÑES, Basilio. Don. Alcalá de Chivert (Castellón). BL 1681-1682. Por cursos.

MARAVILLA Y LLOPIZ, Salvador. Algemesí (villa), ob. Valencia. Ganó cuatro cursos de medicina en la Universidad valenciana y pasó a Huesca, donde incorpora su grado de bachiller en filosofía el 23 de enero de 1778 y se gradúa de bachiller en medicina dos días después, el 25 de enero de 1778.

MARCO, Vicente. Valencia. BL 20-5-1622. Por cursos.

MARGALES, Francisco Marco. Fray. Agustino. LT 23-2-1596. Le dispensan dos años. Catedrático de Escoto de 1594 a 1605, año en que fallece. Blasco de Lanuza le cita con elogio entre los priores del Convento oscense.⁷⁴ Jaime Jordán señala que había nacido en Valencia y era hijo de Francisco Marco Margales y Ana Petronila Margales, vecinos de la parroquia de San Andrés. Tomó el hábito en el convento de San Agustín de Valencia y profesó en 1583. Se doctoró en teología en Huesca, donde ejerce la docencia pero estaba «enamorado de su patria», por lo que renunció a su cátedra y volvió a Valencia, donde fue prior del convento de la Virgen del Socorro en 1605, donde fallece en 1624.⁷⁵

MARTI, Agustín. Valencia (ciudad). BC 20-3-1633. Por cursos. BL 21-11-1632. Por cursos.

MARTI, Cosme. Castellón de la Plana. BL 1640-1641. Por cursos.

MARTI, José. Don. Segorbe. Hizo un curso de leyes en Valencia y más tarde estudio alguno en Huesca. BL 18-3-1692 por suficiencia.

MAS, Antonio. Don. Castellón de la Plana. BL 1681-1682. Por cursos. En Castelló vivía poca nobleza titulada. Entre la nobleza menor (integrada por los caballeros, generosos y ciudadanos honrados) estaban los Mas, caballeros desde 1652.⁷⁶

MAS, José. Don. Valencia (ciudad). BC 21-4-1655. Le dispensan un curso.

MERCADER, Manuel. Don. Valencia (civitatis). BL 2-4-1666. Le dispensan un curso. Quizá se trate de Manuel Mercadel y Calatayud, hijo de los

⁷⁴ BLASCO DE LANUZA, Vicencio, *Historias eclesiásticas* cit., I, p. 298.

⁷⁵ JORDÁN, Jaime, *Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la sagrada orden de los ermitaños de nuestro gran padre San Agustín*, Valencia, 1704, I, 500.

⁷⁶ GIMENO, Mª Jesús, «Ascenso social» cit.

nobles Luis y Jerónima, quien en la Guerra de Sucesión tomó partido por la causa del Archiduque.⁷⁷

MERIGOT, Jerónimo. Valencia. BL 27-4-1591. Le dispensan un curso.

MILÁN, Luis. Valencia. BL 8-4-1697. Por cursos.

MIQUEL, Gaspar. Valencia (ciudad). El 6-6-1638 es nombrado consiliario por Valencia y leyes. BC 30-5-1640. Por cursos. BL 30-6-1639. Por cursos.

MIRALLES, Bruno. Benasal. BL 30-4-1662. Le dispensan un curso.

MIRALLES, Cristóbal. Don. Castellón de la Plana. BL 13-11-1636. Por cursos.

MIRALLES, Isidro. Benasal. BC 18-5-1624. Por cursos.

MIRALLES, Valero. Don. Reino de Valencia (Ulldecona ?). Estudió dos cursos de leyes en Huesca y dos en Valencia. BL 16-6-1655. Le dispensan un curso.

MIRÓ, Alberto. Orcasó, Reino de Valencia. BC 25-4-1703. Le dispensan un curso.

MIRÓ, Gaspar. Orcasó (?), Valencia. BL 12-12-1629. Por cursos.

MOLINER, Lázaro. Valencia (ciudad). BL 1-4-1637. Por cursos.

MONFLORIT, Martín. Juan San Mateo. BC 28-5-1614. Por cursos.

MONFORT, Manuel. Castellón de la Plana. Bachiller en filosofía por la universidad de Burgo de Osma el 29-8-1802. Hizo tres cursos de medicina en Valencia y pasó a Salamanca, donde gana otro curso. Obtuvo el grado en Huesca. BM 11-4-1803.

MONFORT, Miguel Jaime. Castellón de la Plana. BC 20-4-1620. Por cursos.

MONRABAL, Poncio. Valencia (ciudad). BL 17-11-1629. Por cursos.

MONSERRATE, Pedro. Don. San Mateo. BL 24-4-1659. Le dispensan un curso.

MORLA, Matías. Valencia (ciudad). BL 23-6-1632.

MUNAR Y LAPUENTE, José. Alcira. Hizo cuatro cursos de leyes en Zaragoza. Se graduó en Huesca. BL 5-5-1755. Le dispensan un curso. LL 24-8-1756. Le dispensan dos años. DL 23-9-1756.

MUR, Ignacio. Don. Castellón de la Plana. BL 24-4-1660. Le dispensan un curso.

MURAT, Juan Bautista. San Mateo de las Fuentes. BL 6-4-1691 por suficiencia.

NAVARRO, Mariano. Valencia. BF 15-5-1773. BM 19-5-1773.

OLIVER, Gaspar. Don. Valencia (ciudad). BL 14-5-1657. Le dispensan un curso.

⁷⁷ PÉREZ APARICIO, Carmen y FELIPO ORTS, Amparo, «Un drama personal y col·lectiu. L'exili austracista valencià», *Pedralbes* 18-2 (1998), p. 336.

OLMO Y TORRES, Antonio. Canales, ob. Valencia. Se graduó de bachiller en artes en Valencia el 12-6-1792. Allí estudió química y botánica en el curso 1793-1794 y anatomía en 1794-1795. Convalidó estos cursos en Huesca, donde se graduó de bachiller en medicina el 27-6-1798.

OLLER, Alejandro. Valencia. BL 1767-1768. Le dispensan un curso.

OÑATE, Miguel Angel de. Valencia (ciudad). BL 11-10-1616. Por suficiencia.

ORTÍN Y DE ZAIDIA, Jacinto. Valencia. BL 23-4-1618. Le dispensan un curso.

PALOMAR, José. Coudiel, Reino de Valencia. BC 3-5-1628. Por cursos. BL 23-1-1627. Por cursos.

PALOMERES Y VALENTINO, Ignacio. Don. Valencia (ciudad). BL 23-5-1658 por suficiencia. LL 15-6-1658. Le dispensan dos años. BL 26-6-1658.

PANCRUDO, Vicente. Valencia (ciudad). En junio de 1615 es nombrado consiliario por leyes y Valencia. BL 20-4-1617.

PASCUAL, Juan. Castellón de la Plana. BC 20-4-1656. Le dispensan un curso.

PASTOR, Pascual. Don. San Mateo. BL 1682-1683. Le dispensan un curso.

PASTOR, Pedro. San Mateo. BL 28-4-1620. Le dispensan un curso. Era «hijo de la universidad de Huesca».

PAU, Hilario Esteban. Valencia (ciudad). BC 16-2-1633. Por cursos. BL 30-5-1628. Por cursos.

PEDRO Y MOLINER, Francisco. San Mateo de las Fuentes. BC 29-4-1726. Por cursos.

PEDRO, Francisco de. Morella. BL 29-4-1724. Le dispensan un curso.

PERCIVA, Tomás. Alcalá de Chisvert, ob. Valencia. Hizo tres cursos de filosofía (en 1768, 1769 y 1770) y cuatro de medicina (de 1771 a 1775) en la universidad de Valencia pero se graduó en Huesca. BF 10-7-1775. BM 12-7-1775.

PEREGUER, Andrés. Canet (Alicante). BL 3-11-1624. Por cursos.

PIQUER, Jacinto. Morella. Hizo tres cursos de cánones en Salamanca y uno en Huesca. BC 21-4-1622. Le dispensan un curso.

PIQUER, Vicente. Don. Morella. BL 21-4-1667. Le dispensan un curso.

PLA, Miguel. Valencia (ciudad). BC 24-11-1631. Por cursos. BL 25-11-1631. Por cursos.

PUIG DE SAMPER, José María. Valencia. BL 23-11-1806 a claustro pleno. LL 29-7-1807. Le dispensan tres años. Ingresó en el CMS hacia 1808 como becario legista y fue moderante de leyes en 1808-1809. Es casi seguro que esté emparentado con José Mª Puig de Samper, magistrado de la Audiencia de Mallorca, regente de la de Aragón (1794), presidente de la Chancillería de Granada (1799) y consejero de Castilla (1801). En 1818 es nombrado miembro

de la Real Academia de la Historia y en 1825 formaba parte del Consejo de Castilla (como jubilado).⁷⁸

PUJALT, Mateo. San Mateo. BL 17-4-1627. Por cursos.

QUIRCE, Bernabé. Reino de Valencia. BL 21-4-1616. Le dispensan un curso.

RIBA, Gaspar. Lajana (loci), Valencia. BC 21-4-1670. Por cursos.

ROBIRA, Esteban. Alicante. BL 29-4-1750. Le dispensan un curso.

ROBLES, Miguel de. Valencia. BL 23-12-1617 por suficiencia.

ROCA, Jacinto. Don. Valencia (ciudad). BL 22-4-1666. Le dispensan un curso.

ROCA, José. Onda, Reino de Valencia BL 15-3-1630. Por cursos. En 1631 es nombrado consiliario por Valencia y cánones. Seguramente era familiar de Miguel Roca, de Onda, quien obtuvo los títulos de bachiller y doctor en cánones en Valencia en 1612.⁷⁹

ROCA, José. Benicarló, ob. Tortosa. BF 17-11-1655. BM 18-11-1655. LM 21-11-1655. Le dispensan dos años.

ROCHE, Félix. Don. Castellón de la Plana. BL 27-4-1692. Le dispensan un curso.

RODRÍGUEZ, Nicolás. Valencia. Estudió dos cursos de leyes en Lérida y dos en Valencia. BL 3-12-1617. Le dispensan un curso.

SALAFRANCA, Bernardo. Valencia (ciudad). BL 11-5-1637. Por cursos.

SALELLES, Orencio (Onofre ?). Valencia (ciudad). BL 11-4-1637. Por cursos.

SALES, Pablo. Puebla de Benifasar, ob. Tortosa. Estudió un curso de filosofía en Tortosa (en 1803-1804) y uno de filosofía y dos de medicina en Huesca. BF 12-10-1807.

SALES, Raimundo. Puebla de Benifasar. BF 24-6-1771. BM 25-6-1771. En 1771 tiene 21 años. Tiene cuatro cursos de medicina en la universidad de Valencia (1767-1771).

SALOMÓN, José. Valencia. BF 7-1-1761. BM 8-1-1761.

SALVADOR, Bautista. Vinaroz. BL 5-1-1636. Por cursos.

SALVADOR, Esteban. Cervera del Maestre. BL 22-12-1620. Por cursos.

SALVADOR, José Carlos. La Jana. BL 20-2-1626. Por cursos.

SÁNCHEZ DE MORELLA, Jerónimo. Morella. BC 21-4-1622. Por cursos. BL 6-8-1621. Le dispensan un curso.

SÁNCHEZ, Francisco Alcira (?) (civitatis), Reino de Valencia. BL 21-4-1635. Por cursos.

⁷⁸ MOLAS RIBALTA, Pere, *Los magistrados de la Ilustración*, Madrid, 2000, p. 77; GÓMEZ RIVERO, Ricardo, *El Ministerio de Justicia en España (1714-1812)*, Madrid, 1999, p. 742

⁷⁹ FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII» cit.

SANCHIS, Miguel. Castellón de la Plana. BC 27-4-1623. Por cursos.

SANCHIZ, Bartolomé Reino de Valencia. BC 31-5-1598. Le dispensan un curso.

SANCHO, Baltasar. Don. Valencia (ciudad). Estudió dos cursos de cánones en Zaragoza y dos en Huesca. BC 14-4-1628. Le dispensan un curso.

SANCHO, Cristóbal. Suma Cárcel (loci), ob. Valencia. Estudió tres cursos de filosofía (en 1773-1776) y cuatro de medicina (en 1776-1780) en la universidad de Orihuela. Convalidó estos siete cursos en Huesca. BF 25-4-1781. BM 26-4-1781.

SANZ, Ginés. Orihuela (Alicante). BL 20-4-1605. Le dispensan un curso.

SANZ, Luis. Valencia (ciudad). BC 23-4-1610. Le dispensan un curso.

SEGURA, Isidro. Don. Reino de Valencia. BL 21-12-1655 por suficiencia.

SELMA, Tomás. Cheste (?) (villa). Reino de Valencia BC 22-4-1634. En junio de 1634 es consiliario por Valencia y Leyes.

SELLES Y MARTÍNEZ, Nicolás José. Sueca (Valencia). Ganó tres cursos de filosofía y cuatro de leyes (entre ellos uno de derecho natural) de 1818 a 1825. Incorporó estos siete cursos en Huesca. BL 6-11-1831. LL 28-1-1832. En 1834 era abogado.⁸⁰

SIMANCAS, Tomás. Valencia (ciudad). BL 6-3-1632 por suficiencia.

TALINS, José. Reino de Valencia. BL 9-8-1644. Por cursos.

TÁRREGA, Francisco de. Valencia (civitatis). BC 28-2-1581. LC 31-5-1582 (le dispensan dos años). Rector de la Universidad en 1582-1583. Catedrático de cánones en 1586-1587 y de leyes en 1587-1588. Es muy probable que se trate del canónigo y poeta Francisco Agustín de Tárrega, nacido en Valencia hacia 1554-56. Apenas hay noticias biográficas de este escritor. Doctor en teología y versado en derecho, fue canónigo de Valencia al menos desde 1584. Le citan con elogio Lope de Vega en *El laurel de Apolo* y Cervantes en *El Quijote*. Perteneció a la Academia de los Nocturnos de Valencia, fundada en 1591 por un grupo de amantes de la erudición y la poesía. También escribió comedias.⁸¹

TÁRREGA, Gaspar. Valencia. BL 10-5-1586. Le dispensan un curso.

TOLOSA, Luis. Valencia. BL 30-4-1588. Le dispensan un curso.

TRISTÁN DEL PINEL, Pedro Pablo. Valencia. Estudió tres cursos en Valencia y uno en Huesca. BL 16-1-1636. Le dispensan un curso. Más tarde se doctoró en leyes en Gandía.⁸²

⁸⁰ PAZ, Ramón, *Archivo Histórico Nacional. Índice de relaciones de méritos y servicios conservadas en la sección de Consejos*, Madrid, 1943, p. 213.

⁸¹ ROBRES, R., *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. IV, Madrid, 1975, p. 2531.

⁸² JAIME LORÉN, J.M., *Graduados aragoneses en la universidad de Gandía* cit.

VALLES, Bautista Bartolomé. Don. Castellón de la Plana. BL 11-5-1632. Por cursos. Los Vallés de Castelló fueron generosos desde 1564. Más tarde obtuvieron la baronía de la Poblá.⁸³

VALLES, Jacinto Francisco. Reino de Valencia. BC 4-12-1622. Le dispensan un curso.

VALLES, Jaime. La Jana, ob. Tortosa. BF 4-2-1776. BM 6-2-1776.

VALLES, Jerónimo. Castellón de la Plana. BL 21-4-1675. Le dispensan un curso. Es muy probable que pertenezca a la familia del graduado en leyes Bautista Bartolomé Vallés, a quien vimos anteriormente.⁸⁴

VALLES, Pedro. Don. Castellón de la Plana. BL 9-3-1638. Por cursos. También es probable que se trate de un miembro de la familia Vallés, estudiada por M^a Jesús Gimeno.⁸⁵

VARO, Agustín. San Mateo. Reino de Valencia. BL 4-4-1632. Por cursos.

VARRO, Agustín. San Mateo. BL 24-4-1676. Por cursos.

VELA, Vicente. Játiva. BM 28-2-1672.

VERGARA, Pedro. Chiva (Valencia) BC 17-5-1632. Por cursos.

VICTORIA, Joaquín. Ana (villa), ob. Valencia. Hizo tres cursos de filosofía en la universidad de Valencia (en 1772-1775) y se gradúa en Huesca. BF 22-5-1779. BM 30-4-1780. Pobre.

VIDAL, Gaspar. Don. Valencia (ciudad). BL 15-2-1633. Por cursos.

VILANOVA, Francisco. San Mateo, Reino de Valencia. BL 13-2-1630.

VILLACAMPA Y PUEYO, Agustín. Don. Pusol (oppidi), Reino de Valencia. BL 24-5-1625. Le dispensan un curso. Mogrobejo indica que Agustín de Villacampa y Pueyo, natural de Valencia, obtuvo el privilegio de caballero del Reino de Valencia dado por Felipe IV, en Madrid, el 16-6-1622.⁸⁶ García Ciprés menciona a varios Villacampa de Valencia: uno regente de la Audiencia y otro, caballero de Montesa, regente en el Supremo de Aragón.⁸⁷

VILLACHICA, Vicente Antonio. Valencia (ciudad). BL 21-4-1651. Le dispensan un curso.

VILLACHICA, Vicente. Exerica, Reino de Valencia. BL 2-4-1622 por suficiencia.

VILLAGRASA, José. Don. Legor (villa), Reino de Valencia. BL 16-4-1666 por suficiencia.

⁸³ GIMENO, M^a Jesús, «Ascenso social e hidalguía en el Castelló del Setecientos», Pedralbes, 17 (1997).

⁸⁴ GIMENO, M^a Jesús, «Ascenso social» cit.

⁸⁵ GIMENO, M^a Jesús, «Ascenso social» cit.

⁸⁶ MOGROBEJO, Endika de, *Diccionario* cit. vol IX, 1999, p. 150.

⁸⁷ GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, «Los Villacampa», *Linajes de Aragón*, III. Huesca, 1912.

VILLAR Y VILLENA, Esteban. Valencia (ciudad). BL 25-4-1635. Le dispensan un curso. En 1639 incorpora su grado de doctor en leyes. Del CMS el 26-1-1637. Beca de leyes. En 1638-1639 era sustituto de Prima de leyes. Catedrático de Instituta en 1639-1640 (sic) y de Código en 1639-1640 (sic). Sanz de Larrea relata que en 1640 obtiene la pavordía de Valencia y murió al año siguiente.⁸⁸ Felipo Orts y Jaime Lorén han indicado que Esteban Villar, natural de Valencia, obtuvo en el Estudio valenciano los grados de bachiller en leyes y doctor en leyes (este último en 1638).⁸⁹

VILLAR, Vicente. Játiva. BL 1670-1671. Por cursos.

VILLAR, Vicente. Castellón de la Plana. BL 30-9-1625. Por cursos.

VILLENA, Francisco. Valencia (ciudad). BL 25-4-1635. Le dispensan un curso.

VIVAS, Carlos. Valencia (ciudad). BL 5-8-1629. Por cursos.

VIVAS, Juan Bautista. Valencia. BL 5-8-1629. Por cursos.

VIVES, Ignacio. Don. Morella. El 4-6-1656 es nombrado por el rector consiliario «por leyes y Valencia». BL 5-5-1657. Le dispensan un curso.

VIVES, Miguel Jerónimo. Morella. BC 18-6-1622. Por cursos. BL 18-12-1621. Le dispensan un curso.

VOU (BOU), Vicente. Castellón de la Plana. BC 1-5-1613. Le dispensan un curso.

ZAPATERO, Nicolás. Castellón de la Plana. BL 4-5-1639. Por cursos.

ZARAGOZA Y CIFRE, Pelegrín Salvador. Traiguera. Ganó un curso de filosofía y tres de leyes en Valencia en 1794-1797. Pasó a Huesca. BL 23-6-1798.

ZARAGOZA, Félix. Don. Alicante. BL 17-5-1632 (por cursos). Endika de Mogrobejo señala que los Zaragoza de Alicante procedían de Aragón. Francisco Juan Zaragoza de Heredia y Pascual, bautizado en Alicante en 1579, obtuvo privilegio de nobleza en 1622. En 1601 casó con Ana Nogueroles y con la que tuvo a Félix Zaragoza y Nogueroles, capiscol.⁹⁰

ZARAGOZA, Vicencio. Don. Alicante. BL 12-12-1636. Por cursos. Mogrobejo relata que Francisco Juan de Zaragoza se casó en 1601 con Ana Nogueroles. Tuvieron a Félix, Luisa, Pedro José, Jacinta y Vicente (quizá el mismo que se tituló en Huesca). Vicente contrajo matrimonio con Luisa Mauricia Jacinta Escorcía en Alicante, en 1640, y fueron padres de Juan Bautista y José.⁹¹

⁸⁸ SANZ DE LARREA, José, *El Colegio* cit.

⁸⁹ FELIPO ORTS, Amparo (et alii), «Grados concedidos por la universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVII» cit; JAIME LORÉN, J. M., *Graduados aragoneses en la universidad de Valencia*, Calamocha, 1996, p. 347.

⁹⁰ MOGROBEJO, Endika de, *Diccionario* cit. (14), p. 89.

⁹¹ MOGROBEJO, Endika de, *Diccionario* cit. (14), p. 89.

Oriundos de las Islas Baleares

ALEMÁN, Jaime Juan. Mallorca (ciudad). BL 10-1-1617. Le dispensan un curso. Joaquim M^a Bover Jaime señala que Juan Alemany fue un jurista mallorquín, hijo de don Jerónimo Alemany, a quien el Rey había otorgado en 1614 privilegio perpetuo de ciudadano militar. Su hijo Jaime Juan obtuvo los cargos de asesor y consultor de la Inquisición y la judicatura del *Pariage*. Es autor de una obra de derecho (*Responsum in iure...*).⁹²

ARNEDO, Diego de. Ob. de Mallorca. LM 4-4-1557. Le dispensan los cursos y la pública. Seguramente es familiar de Diego de Arnedo, nombrado por el Papa obispo de Huesca en 1572 (año en que se hallaba en Mallorca).⁹³

BADELL, José Onofre. Mallorca (ciudad). BM 1-4-1613 (no era BF por Huesca).

BALLESTER, Juan. Reino de Mallorca. Era BL por Barcelona. LL 23-8-1598. Le dispensan dos años.

BERART, Jerónimo. Barcelona. BC 28-8-1560. LC 31-1-1562. Ingresó en el CMS hacia 1560. Catedrático de cánones en 1558-1562, de Segunda de cánones en 1562-1569 y de Primera de cánones en 1569-1573. En 1574 era «del Consejo de Su Majestad en Mallorca». ⁹⁴ Fue regente de la Audiencia de Mallorca, ciudad en la que falleció en 1583. ⁹⁵ Bover aporta más información sobre este personaje, si bien indica que nació en Palma de Mallorca. ⁹⁶ Era hijo de los señores don Juan de Odon Berard, q sirvió a Carlos V en Argel, y de Eleonor Armadans. Se doctoró en derechos, cultivó la poesía en castellano y fue regente de la Real Audiencia de Mallorca. Casó con Isabel Nicolau y fue padre del religioso dominico Francisco Berard.

CÁRCEL, Rafael de la. Mallorca (ciudad). BL 5-5-1626 (por cursos). El siete de junio de 1626 era consiliario por «Cataluña y leyes». El 27-4-1627 se anuncia que se ha hecho fraile. J. M^a. Bover señala que nació en Palma. Era hijo de Miguel Ferrando de la Cárcel, alguacil real. Estudió letras en su tierra natal y pasó a Zaragoza. En el convento de predicadores de esta ciudad vistió el hábito de Santo Domingo y «movido de un gran celo por la conversión de las almas emprendió un viaje a Filipinas en 1632». En la provincia de Pangasinan,

⁹² BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca de escritores baleares. Palma de Mallorca, 1868*. Ed. facsímil, Barcelona-Sueca, 1976, I, p. 23.

⁹³ FERNÁNDEZ TERRICABRAS, Ignasi. *Felipe II y el clero secular. La aplicación del concilio de Trento*, Madrid, 2000, p. 388.

⁹⁴ Archivo Histórico Provincial de Huesca, Prot. 951, año 1574.

⁹⁵ VIDAL, José Juan, «La pojecció política a Mallorca a l'època dels Austries», *Pedralbes* 18-2 (1998), p. 121.

⁹⁶ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 90.

en el convento de Calasia, escribe en 1634 una larga *Relación de los martirios de muchos religiosos de la orden de predicadores...* Remitió esta obra a su hermano, el padre jesuita Juan Bautista de la Cárcel. Cuando aquél aprendió la lengua de aquellos países, empezó la tarea de conversión de infieles. Prestó grandes servicios a la religión, al Rey y a la patria, «como así lo asegura la *Historia de Filipinas* (t. II, cap. XX, p. 363). Murió santamente en un convento de Manila el 14-9-1647.⁹⁷

COSTA, Diego Jerónimo. BC 16-4-1647. Le dispensan un curso. LC 16-6-1649. Le dispensan dos años. Catedrático de Sexto en 1666-1667. Simón Díaz señala que nació en Palma de Mallorca. Doctor en ambos derechos por la universidad de Huesca, falleció en su ciudad natal en 1694. Escribe, entre otras obras, un *Contramanifiesto a la S.C.R.M. de la Serma, D^a Mariana de Austria...* (s.l. s.a).⁹⁸ Bover agrega que se trata de un libro del año 1666, «erudito y muy rico de noticias históricas». Su autor era hijo del doctor Jerónimo Costa, abogado, y de doña M^a Magdalena Rada, baronesa de Vilvar. Después de su estancia en Huesca fue abogado patrimonial de Mallorca y asesor de la Capitanía General. «Atendiendo S.M. a sus servicios, a los de su hermano Gregorio y a la de sus pasados expidió en 1659 un privilegio confirmándole la antigua nobleza de su familia. Se casó con Beatriz Arnau y Pax, con la que tuvo a un hijo llamado Jerónimo». También escribió *Pro regio fisco...* (s.a, s.l) e *In causa contentiones ortae*.⁹⁹

ESCLAPES, Diego de. Palma de Mallorca. Tenía cuatro cursos en leyes pero se graduó por suficiencia. BL 3-5-1620 por suficiencia. LC 10-1-1621. Le dispensan dos años. Era «hijo de la universidad de Huesca». Bover puntualiza que se apellidaba Dezclápez, de la noble familia conocida con el nombre de Dezclápez y Montornes. Fueron sus padres don Francisco y doña Paula Caulellas. Estudió en Palma con los padres jesuitas y después recibió la borla en ambos derechos y en sagrada teología. Ejerció durante algunos años la profesión de abogado, abrazó más tarde el estado eclesiástico y obtuvo la dignidad de sochantre en esta Santa Iglesia. «Erudito y de sublime talento, cultivó la poesía castellana y concurrió al certamen poético mantenido en Montesión en 1625 en alabanza de la virtud y santidad de la Beata Catalina Tomás. También fue consultor del Santo Oficio a cuyo tribunal hubo de acogerse en 1671 cuando, con escándalo de toda la capital, le persiguió el cabildo eclesiástico a pesar de ser el más insigne defensor de sus fueros y derechos, por haber protestado una elección de vicario general». Visitador de la diócesis, «recibió una información

⁹⁷ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 162.

⁹⁸ SIMÓN DÍAZ, José, *Bibliografía cit.*, IX, 1971, p. 107.

⁹⁹ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 212.

jurídica» acerca de la antigüedad, invención y milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Lluch. Muere en Palma el 23-6-1673. Escribió *Super arte combinatoria ab illustrationem lulianae doctrinae* (manuscrito alabado por Vicente Mut), *Aparato astronómico* (manuscrito), *Tratado de las matemáticas* (manuscrito), *Alegación jurídica...* (200 págs., sl, sf.) así como otras obras de derecho.¹⁰⁰ De su matrimonio con Isabel de Puigdorfilia tuvo a Juan Osón Dezclápez.¹⁰¹

FEMINIA, Juan Bautista. Fray. Dominico. LT 3-3-1606. Le dispensan dos años. Catedrático de Durando (1605-1607), Escoto (1607-1608) y Escritura (1608-1614). Según Bover era natural de Palma y oriundo del antiguo solar de Vernisa, en la villa de Santa Margarita. Vistió el hábito de religioso dominico en el convento de Palma en 1590 y profesó en 1591. Fue discípulo en el estudio de la teología del célebre padre Lorenzo Malferit y leyó esta ciencia en su convento desde el año 1599. En 1612 fue nombrado lector de texto en el convento de Santo Domingo de Palma y poco después se le dió la cátedra de Escritura en universidad de Huesca. Regresó a su tierra donde fue, entre otros cargos, regente de estudios y consultor del Santo Oficio. «Gran escriturario, célebre orador y distinguido retórico, el doctor Verger ha dicho de él que fue nombrado obispo pero no admitió la prelatuza», extremo que no señalan otros autores de la época. Muere siendo prior de Santo Domingo en Palma el 24-1-1620. Escribió un manuscrito sobre la *Vida virtudes milagros y gloriosa muerte del V.P. Fray Julián Font y Roig* y *Commentaria in universam Aristotelis dialecticam* (manuscrito terminado en 1600) y otro que lo completa titulado *Commentaria secundum librum de posteriori analisi* (manuscrito concluido en 1601).¹⁰²

FERRAGUT, Bernardo. Mallorca. BL 16-11-1623. Por cursos. Bover se refiere en su obra a varios Ferragut de la isla de Mallorca.

FERRER, Bernardo. Don. Mallorca. BL 10-4-1693 por suficiencia. LL 17-8-1693. Le dispensan dos años. Bover señala que Bernardo Ferrer era un conocido abogado del XVIII, autor de varias obras jurídicas a partir de 1718.¹⁰³

FOL, Jaime.¹⁰⁴ Mallorca. BL 29-6-1662. Le dispensan un curso.

FORTESA Y SUÑEN, Francisco. Don. Mallorca (ciudad). BL 18-3-1638 por suficiencia. Rector de la Universidad en 1638-1639. Bover indica que se llamaba Francisco Zaforteza y Suñén, nacido en Palma e hijo de los señores don

¹⁰⁰ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 239.

¹⁰¹ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 352.

¹⁰² BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, p. 276; SIMÓN DÍAZ, José, *Bibliografía cit.* X, 1972, p. 79.

¹⁰³ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, pp. 280 ss.

¹⁰⁴ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 297. El autor habla de los Fiol, familia de juristas mallorquines.

Pedro Zaforteza-Tagamanent y doña Francisca Suñer, Moix y Juan. Tras obtener la borla de doctor en ambos derechos viajó a Italia, donde se casa con Josefa Bazzani y Castro, princesa de Sancí, quien fallece poco después. Se ordenó sacertote y fue nombrado abad de San Vicente, dignidad de la Santa Iglesia de Toledo, más tarde inquisidor de Corte y luego el de presidente de la Junta General de Bienes Confiscados de abadías, obispados y arzobispados de patronato real de Sicilia. «En recompensa por los servicios prestados fue elevado en 1676 a la mitra episcopal de Siracusa, en Sicilia, y llega cuando la capital de la diócesis se hallaba sitiada por los franceses. Convocó al clero siciliano, reunió 1000 sacerdotes y diáconos, se puso al frente de ellos y dio un auxilio suficiente al ejército sitiado y consigue vencer al enemigo. Hubo graves alborotos y motines y logró pacificar el país con las enérgicas disposiciones de una junta de todos los estados que se creó bajo su presidencia». Muere en su diócesis en 1693. Escribió cerca de siete obras pastorales.¹⁰⁵

FORTESA, Jorge. Don. Mallorca (ciudad). BL 27-6-1636. Por cursos. Domínguez Ortiz indica que el apellido Forteza era uno de los quince apellidos chuetas.¹⁰⁶ Quizá esté relacionado con Jorge Zaforteza, jurisconsulto mallorquín de noble familia, casado con Jerónima Berard, quien en 1602 recibe la comisión de los jurados de la ciudad para escribir una obra de derecho.¹⁰⁷

FULLANA, Nicolás. Campos, Reino de Mallorca. BL 14-2-1621 por suficiencia. Bover se refiere a varios Fullana de la localidad de Campos en el XVII.¹⁰⁸

GONZÁLEZ, Miguel. Mallorca (ciudad). En 1660 y 1670 ya era estudiante de la Universidad oscense. BC 1673-1674. Por cursos. BL 24-4-1672. Le dispensan un curso. Bover menciona a varios graduados apellidados González que vivieron en Baleares en aquella época.¹⁰⁹

GUILS, Antonio. Don. Mallorca. BL 24-4-1661 por suficiencia.

MORET, Miguel. Mallorca (ciudad). BL 19-4-1639. Por cursos.

PI Y FÁBREGAS, Juan. Mahón. En 1832 incorpora en Huesca tres cursos de filosofía hechos en el seminario de Barcelona y convalidados más tarde en la universidad de Cervera, donde ganó otros dos de leyes. BC 3-6-1834 a claustro pleno. BL 7-6-1834.

RIUS, Miguel. Don. Mallorca (ciudad). BL 22-4-1661 por suficiencia.

RIUS (RÍOS), José. Don. Mallorca (ciudad). El 24-7-1656 el mallorquín José Ríos es nombrado consiliario por la nación catalana. BL 21-5-1657. Le

¹⁰⁵ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, II, pp. 565 ss.

¹⁰⁶ *Los judeoconversos en la España Moderna*, Madrid, 1992, p. 121.

¹⁰⁷ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, II, p. 566.

¹⁰⁸ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 327.

¹⁰⁹ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 368.

dispensan un curso. LL 30-5-1660. Le dispensan un año. DL 5-6-1660. Catedrático de Digesto Viejo en 1659-1660. Rector de la Universidad en 1659-1660. Catedrático de Instituta de 1660 a 1662. El *Libro de Cofradía* del Estudio indica que en 1679-1680 fallece el doctor don José Rius en Mallorca.

SANSALONI, Francisco. Mosén. Reino de Mallorca. BC 20-4-1587. Le dispensan un curso. Bover se refiere a varios Sanceloni de las islas Baleares. Francisco, natural de Palma, era hijo de Gregorio Sanceloni, notario. Fue canónigo de «esta Santa Iglesia y escribió un *Noticiario de Mallorca* que comprende los años 1605 a 1627.¹¹⁰

SANTACILIA, Arnaldo de. Menorca. Ganó tres cursos de cánones en la universidad de Barcelona y después se gradúa en Huesca. BC 1-6-1599. Le dispensan un curso. BL 14-6-1601. Por cursos. Quizá esté relacionado con los Sanctacilia que, según Bover, vivían en Palma de Mallorca a finales del siglo XVI.¹¹¹

SUBÍAS, Clemente. Don. Mallorca (ciudad). BL 13-6-1662. Le dispensan un curso.

SUREDA, Jorge. Don. Mallorca (ciudad). BL 17-2-1633. Por cursos.

TALTABULL SITJES, Juan. Presbítero. Menorca. Estudió tres cursos de filosofía en el convento de San Francisco de la Ciudadela de la Isla de Menorca, de 1806 a 1809. Incorporó estos cursos en la universidad de Zaragoza, donde hizo un curso (cuarto de leyes). El doctor Blanquells, alcalde de Calatayud en 1826, le impartió un curso privado de cánones. Convalidó estos estudios en Huesca, obtuvo varios títulos académicos y ejerció la docencia. BF 7-3-1827. BC 28-1-1827. BL 9-2-1831. LC 7-9-1829. Un informe del claustro de la Universidad de 25-9-1828 señala que Taltabull «es un excelente presbítero que podría servir una cátedra de latinidad». En octubre del mismo año fue nombrado sustituto de la cátedra de Ética de filosofía. Bover indica que nació en Ciudadela de Menorca en 1790. Hijo de Bartolomé y Angela Sitjes, se formó en filosofía y teología «con los padres observantes de su patria» y pasó luego a Mahón, donde «aprendió matemáticas, historia natural, física y química en el acreditado colegio que por el año de 1803 había establecido el sabio alemán Carlos Ernesto Cook, del cual salieron, también, Mateo Orfila, Jaime Alaquer y Vicente Albertí y Vidal. Además «de estas ciencias enseñaba Cook la filosofía de Kant, el sistema de Gall, música, varios idiomas y pintura. Era sujeto muy amable pero perseguido cruelmente en 1814, tuvo que emigrar y así los menorquines perdieron un establecimiento de tanta importancia.» Estudió leyes en Huesca y se doctoró en ambos derechos en Zaragoza. Ejerció en su patria la

¹¹⁰ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 349.

¹¹¹ BOVER, Joaquim M^a, *Biblioteca cit.*, I, p. 353.

abogacía siendo al mismo tiempo sacerdote. «Después de haber sido catedrático prima en el seminario conciliar de Menorca, y los cargos de moderante de oratoria y catedrático de retórica en la universidad de Huesca, se le confirió una penitenciaría en la capilla de los Desamparados de Valencia y luego el curato de Montichelvo. En 1853 gana una canongía lectoral en Valencia y en 1859 la doctoral de Ciudadela». Escribió varias obras: *Vida de Eduardo Will-Chester* (manuscrito, en el que Will-Chester representa a Fernando VII). Asimismo, en la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia existen algunas memorias presentadas por él.¹¹²

TORRENS, Juan. Don. Mallorca (ciudad). BL 26-5-1657. Le dispensan un curso. En junio de 1657 fue nombrado consiliario por «Castilla y leyes».

VERI, Raimundo de. Don. Mallorca (ciudad). BL 8-4-1630. Cadenas y Vicent se refiere a los Veri de Palma de Mallorca; uno de ellos realizó sus pruebas de ingreso en la Orden de Calatrava en el siglo XVII.¹¹³

APÉNDICE

Graduados de 1541 a 1845

	TEOL.		CANONES		LEYES		MED.		ARTES	
	BT	LT	BC	LC	BL	LL	BM	LM	BF	LF
1541-1560	1	7	11	26	11	28	1	18	2	1
1560-1570	2	11	22	18	12	10	2	10	0	3
1570-1580	40	22	96	49	53	22	35	23	87	7
1580-1590	23	18	91	45	47	12	26	14	129	17
1590-1600	22	17	154	43	42	11	16	10	167	15
1600-1610	19	14	99	28	100	15	16	9	193	14
1610-1620	14	15	105	17	106	15	18	9	165	15
1620-1630	16	8	124	13	123	24	26	5	129	15
1630-1640	10	13	100	10	113	13	13	4	86	9
1640-1650	3	13	54	9	88	18	27	4	119	15
1650-1660	10	12	90	17	189	20	84	10	159	17
1660-1670	4	11	69	5	135	15	47	2	126	14
1670-1680	10	8	55	11	105	8	59	2	105	7
1680-1690	8	5	42	4	89	1	37	6	83	7
1690-1700	15	11	65	20	105	7	29	5	188	5
1700-1710	8	7	66	14	102	5	22	2	74	5
1710-1720	10	10	19	11	73	5	18	3	55	5

¹¹² BOVER, Joaquim Mª, *Biblioteca cit.*, I, pp. 428-429.

¹¹³ CADENAS Y VICENT, Vicente de, *Caballeros de la Orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el siglo XVIII*, III. Madrid, 1987, p. 182.

GRADUADOS DE VALENCIA Y DE LAS ISLAS BALEARES EN LA UNIVERSIDAD DE HUESCA

	TEOL.		CANONES		LEYES		MED.		ARTES	
	BT	LT	BC	LC	BL	LL	BM	LM	BF	LF
1720-1730	32	14	49	15	180	33	39	6	92	6
1730-1740	26	11	35	16	148	43	71	12	116	9
1740-1750	16	9	47	35	166	32	147	25	142	13
1750-1760	20	12	83	43	199	62	237	38	254	10
1760-1770	30	14	55	30	174	69	152	15	226	6
1770-1780	43	25	87	65	259	97	221	32	386	11
1780-1790	34	17	47	22	174	44	112	9	257	17
1790-1800	67	34	120	81	286	112	226	45	341	15
1800-1810	49	16	73	51	162	65	124	27	210	12
1810-1820	25	11	15	13	78	14	37	14	114	18
1820-1830	100	10	48	25	268	93	36	3	67	2
1830-1845	61	12	23	9	219	113	0	0	131	0

LES NOTARIES GIRONINES DEL SEGLE XIV

Pau GEREZ ALUM

El 1409 es constitueix a Girona la confraria de Sant Tomàs d'Aquino que aplega als professionals de la jurisprudència. Aquesta confraria que havia nascut per a agrupar i protegir els interessos dels escrivans, no solament espirituals sinó també —i sobretot— professionals, es va veure ampliada en la data esmentada pels notaris, advocats, procuradors, jutges... Els seus estatuts es conserven a l'Arxiu Històric Municipal de Girona; IV. 1 Lligall 1, reg. 1: *Llibre de la cofradia de Sant Tomàs d'Aquino* i també a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, Canc. Reg. 2207, folis 128r - 130r.

Tot i que l'Arxiu Municipal custodia els estatuts de la confraria, tota la documentació notarial s'ha de buscar a l'altre gran arxiu gironí; el Provincial, altrament conegut per «Arxiu Històric de Girona». El fons notarial conservat es remunta al notari d'Amer, Ramon Susqueda, del 1269 cosa que el converteix en un dels més antics de l'Estat, superat però pels fons notariais de Mallorca i Vic. S'ha de fer constar també que el fons no conté la documentació dels notaris de Puigcerdà i Olot tot i que el 1931 es decretà que aquesta passés a Girona.

Des del punt de vista quantitatiu, les talles i els fogatges gironins de mitjans de segle (1360), estudiats en profunditat per Christian Guilleré, mostren un total de cinquanta persones dedicades a l'exercici de la justícia en general sobre una població estimada de deu mil habitants. Si bé cal anar molt en compte amb les dades extretes d'aquestes fonts pel seu caràcter no exhaustiu, permeten afirmar a l'historiador gal que hi ha una proporció d'un notari per cada 123 focs (amb un total de quinze notaris) i que això representa una proporció notable en termes relatius respecte de les ciutats de l'àrea mediterrània. Guilleré estudià el període corresponent al segle XIV (motiu de la seva Tesi Doctoral) i respecte al notariat gironí arribà a les següents conclusions:

a) Per evidents problemes de conservació hi ha menys registres a la primera meitat de la centúria.

b) Just a la meitat del segle (1351-1360), hi ha una davallada en el nombre de notaris potser coincidint amb l'epidèmia de la pesta, donat que era un grup social de risc (pel contacte amb els moribunds testamentaris). Aquesta davallada es recupera ràpidament al decenni següent.

c) Del 1361 al 1380 es registra un augment del nombre de notaris i de llur activitat que ens permeten registrar el moment culminant de l'expansió comercial i urbana gironina.

d) A finals de segle torna a haver una davallada que Guilleré atribueix a l'expulsió del jueus, grans consumidors de les funcions notariales

DECENNI	Nº REGISTRES	Nº NOTARIS	MITJANA REG/NOT
1330 -1320	1	1	1
1321 - 1330	22	7	3
1331 - 1340	72	13	6
1341 - 1350	84	13	6,5
1351 - 1360	185	11	16
1361 - 1370	248	16	15
1371 - 1380	241	18	14
1381 - 1390	197	17	12
1391 - 1400	143	12	12
TOTAL	1193 (N'hi ha dotze de caracter particular que abarquen més d'un decenni)		

Quadre de Guilleré, Ch.: *Diner poder i societat a la Girona a segle XIV*. Ajt. de Girona, 1984. p. 220.

Aquests notaris provenien bàsicament del món de l'escrivania, primer graó cap al notariat, tot i que també n'hi havia que provenien del món eclesiàstic. La formació acadèmica dels juristes laics es realitzava, seguint la tradició eclesiàstica, a Tolosa o Avinyó. A partir del s. XIV amb la fundació dels *studia* de Lleida i Perpinyà aquests centres monopolitzaran la tasca formadora dels jurispèrits. No serà fins cent anys després que es funda l'estudi de Girona el 1446.

Les fonts esmentades ens mostren igualment que de trenta juristes que apareixen a l'esmentat fogatge de 1360, nou d'ells s'inclouen en el grup dels màxims contribuents, fet que ens permet parlar d'una posició social encimbellada, dada que acompanya a l'important muntant econòmic de les dots de llurs fills. Per altra banda, no solament podem observar que els juristes de l'època, en general, disposen d'un cabal econòmic important sinó que competeixen amb l'Església en la compra d'immoble urbà, cercant en aquesta maniobra especula-

tiva una font d'ingressos alternativa a la professional pròpiament dita. De l'anàlisi de la composició de les tres mans en la municipalitat també podem extreure la conclusió de què el poder econòmic s'anava acompanyant del poder polític en aquest sector social (el dels juristes).

Una tercera dada relativa a la sociologia dels homes de lleis gironins baix-medievals és la que ens aporta l'anàlisi genealògica i que indica una forta endogàmia; així, en el cas del notariat podem parlar més de «famílies de notaris» que no pas de notaries pròpiament dites. Una concessió reial del 1333 dóna l'exclusivitat notarial a la família Taialà; vint anys després, Bernat Taialà té una nòmina d'una dotzena de notaris al seu càrrec i que sembla que treballaven a l'actual carrer de la Cort Reial (barri de la *scribania* —?—), al centre de la ciutat.

En resum, podem parlar ja al segle XIV d'un grup important de juristes i notaris, que provenien sobretot del món de l'escrivania laica, integrats en el patriciat urbà i tancats en una estructura gremial-familiar.

Els fogatges reials o les talles municipals (més fiables que aquells), juntament amb els registres de maridatge o de coronatge del príncep, ens ajuden a fotografiar la societat gironina, però podem trobar en les notaries altres dades del tot fonamentals per a percebre canvis socials com ara l'augment del nivell de vida dels artesans —fenomen que s'observa en l'increment i el contingut dels contractes de casament— o les pujades de preus, també observables en diverses actes notarials. De l'estudi de les dades a les que ens estem referint podem deduir la importància de professions com la dels blanquers, els bossers i d'altres activitats que —motiu del nostre estudi en curs— comportaven un increment de la pol·lució important. El sector tèxtil a Girona basava la seva riquesa en el tractament de roba ja manufacturada, és a dir, en el tint i el prestatge. L'ús massiu del roldor per als tenyits havia d'esdevenir un problema ambiental seriós. Igualment succeïa amb els productes resultants de la preparació del cuir.

Testaments, transferències immobiliàries, contractes de subjecció i remença... ens indiquen la relació del gironí amb la xarxa assistencial de la ciutat; com ara la Pia Almoïna, els hospitals i l'hospici, el Vestuari de la Seu, que vestia als gironins pobres. Aquestes institucions es van ocupar de totes aquelles persones que no tenien recursos per al tractament mèdic individualitzat, però també, i sobretot, per a les que patien malalties tan greus (des del punt de vista físic i des del punt de vista social) com la lepra. També ens permeten obtenir una idea de la integració de les noves ordes mendicants a la ciutat en funció de les donacions testamentàries o els llocs d'enterrament escollits pels testamentaris.

Des del 1323, els notaris de Girona registren les decisions municipals i les eleccions dels jurats. És gràcies a aquests registres que podem saber la composició social de la classe política dirigent del segle XIV i la lluita d'interessos

entre les tres mans que desembocarà en la insaculació, tan ben estudiada per S. Sobrequés.

Tot i que no es conserva als arxius laics de la ciutat (Municipal i Històric), sinó al Diocesà, també és important l'inventari notarial *post mortem* del mercader gironí Pere Vilar (1330), estudiat en profunditat per Christian Guilleré al seu *Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV* (Ajt. de Girona, 1984). La importància d'aquest document rau en l'època i en el lloc en què va ser redactat (n'hi ha força d'inventaris de segles posteriors i sobretot de Barcelona o de localitats més típicament comercials), però també en el seu contingut doncs ens ofereix un retrat de la vida privada: la família, la casa, els estris de la casa i del taller, les mercaderies del finat, els seus clients i les pràctiques comercials de l'època.

Estudiosos com J. Canal, E. Canal, J. M. Nolla, J. Sagrera... han pogut dibuixar (en el sentit propi i en el figurat del terme) l'evolució urbanística de la ciutat gràcies als fons esmentats. Aquesta geografia de l'espai urbà ens està permetent d'esbrinar amb quina problemàtica ambiental s'enfrontava el gironí baixmedieval (ús de l'espai públic per a les edificacions, les «voltes» de les cases de Girona, el creixement dels barris cap a l'arenys del riu, etc.)

Finalment, cal esmentar la informació no textual dels documents notarials de l'època en què ens centrem. Alguns d'aquests documents ens mostren una col·lecció de dibuixos que acompanyen als textos i dels que podem extreure valuoses dades per a la Història Material i la de les Mentalitats (pel que fa el vestiment, als costums alimentaris, a la imatge dels jueus...). Sandrine Victor recull al seu: *La Girona medieval; canvis i ruptures* algunes d'aquestes representacions.

REFERENCIES BIBLIOGRÀFIQUES

- CANAL, Josep; E. Canal, J. M. Nolla, J. Sagrera: *El sector nord de la ciutat de Girona; de l'inici al segle XIV*. Girona, Ajuntament de Girona, 2000.
- GUILLERÉ, Christian: *Diner, poder i societat a la Girona del s. XIV*, Girona, Ajuntament de Girona, 1984.
- GUILLERÉ, Christian: *L'etapa d'apogeu (1285-1360)*, Girona, Diputació i Ajuntament de Girona, 1991.
- GUILLERÉ, Christian: *Crisi i desenvolupament (1360-1460)*. Girona, Diputació i Ajuntament de Girona, 1992.
- GUILLERÉ, Christian: *Girona al segle XIV*. Barcelona, Ajuntament de Girona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993 (2 vols.).
- VICTOR, Sandrine: *La Girona medieval; canvis i ruptures*. Girona, Diputació i Ajuntament de Girona, 2001.

NOTÍCIA D'UNS PACTES DE PAU I TREVA DEL LLOC D'OLIOLA, A LA FI DEL SEGLE XV

Manuel GABRIEL I FORN

Professor d'Història. Llicenciat per la UNED

EL MUNICIPI D'OLIOLA

El municipi d'Oliola es troba situat al sud-est de la comarca de la Noguera i limita amb els termes municipals d'Artesa de Segre, Agramunt, Puigverd d'agramunt i Ossó de Sió, a migdia; amb els de Vilavova de l'aguda, Cabanabona i Torrefeta i Forejacs, a llevant; amb el de Ponts, a ponent i amb els de Tiurana i Ponts, a tramuntana. Té una extensió de 85,46 km², amb una longitud màxima nor/sud de 18 km i una amplada màxima entorn dels 8 km. La via principal per arribar a la capçalera del municipi és per la carretera de Lleida a la Seu d'Urgell, a través d'un desviament que es troba a 3 km abans de la localitat de Ponts.

El terme municipal aplega un conjunt divers de nuclis habitats i també de llocs despoblats, entre els que s'hi compten un gran nombre de masos dispersos. A ponent hi ha situats els llocs del Gos o Castelnou del Gos, Gratallops i el mas de les Mollerigues, que fins al segle XIX havien format part de l'anomenat Terme Forà de Ponts.

En el decurs dels segles XII i XIII, el castell i terme d'Oliola esdevingueren una possessió feudal directa dels Pugverd, senyors de Ponts i magnats dels comtes d'Urgell; al segle XIV, esdevingueren la seu d'una de les procuracions comtals urgellenques. En l'aspecte eclesiàstic, formaven part de la diòcesi d'Urgell i depenien de l'oficialitat de Ponts. Demogràficament, sabem que a la darrerria del segle XIV, Oliola i el seu terme tenien uns 12 focs o cases; durant els segles XVI i XVII, la població del lloc oscil·lava entre els 200 i els 250 habitants.

ELS CARDONA, SENYORS D'OLIOLA

A mitjan segle XV (1445), com a conseqüència del matrimoni celebrat entre el comte Joan Ramon Folc III de Cardona i la comtessa Joana d'Urgell, filla del comte Jaume II *El Dissortat*, Oliola i el seu antic terme esdevingueren una possessió feudal de la casa dels Cardona. Al cap d'un any va nèixer el seu primogènit Joan Ramon Folc IV, primer duc de Cardona i hereu dels estats dels seus progenitors (1446-1513). Amb el temps, els grans beneficiaris de la guerra civil catalana del segle XV van ser, precisament, els comtes de Cardona, els quals no solament engrandiren de forma notable llurs propietats senyoriales, sinó que, a més, obtingueren del rei Ferran II d'Aragó la dignitat ducal, fins aleshores reservada només als membres de la família reial.

En aquella època, la tradició popular asseverava que el duc de Cardona posseïa tants castells com dies té l'any. Sigui com sigui, resulta que cap a finals del segle XVI els Cardona eren senyors de 239 llocs, encara que el recompte de les senyories per tal de mesurar la riquesa dels nobles només ens és útil per l'efecte psicològic que produeix, ja que, en si mateixa, la senyoria no esdevenia pas una unitat de riquesa, sinó una definició de drets. Efectivament, cap al final de l'Edat Mitjana, la potestat dels nobles sobre els seus vassalls es veié sensiblement limitada per les disposicions de la Sentència Arbitral de Guadalupe (1485), tot i que això no va suposar un obstacle perquè els feus territorials continuéssin sent la seva principal font d'ingressos. Malgrat l'abolició dels tradicionals *mals usos* els senyors continuaren gaudint d'un conjunt de drets com el d'*host i cavalcada*, els *passatges* i la *salvaguarda* que, units a l'arrendament dels espais comunals d'un terme, podien reportar-los encara grans beneficis. Però, per damunt de tot, els delmes i els censos enfitèutics continuaren sent durant temps la columna vertebral de l'economia d'uns aristòcrates ancorats en les tradicions dels seus avantpassats.

ELS PACTES DE PAU I TREVA DEL LLOC D'OLIOLA (1494-1496). ASPECTES HISTÒRICS I JURÍDICS

La base documental de la present comunicació ha sigut l'estudi de tres minutes contingudes en un manual de protocols redactat per diferents notaris eclesiàstics adscrits a la parròquia d'Oliola i datat entre els anys 1494 i 1496. Actualment es conserva a l'Arxiu Municipal d'Oliola.¹ Concretament, es tracta

¹ Arxiu Municipal d'Oliola, *Manual de protocols notariais dels anys 1493-1497*. Manuscrit sense foliar.

de dos pactes de pau i treva i una acta de prestació d'homenatge, redactats per Antoni Lavall, vicari i notari d'Oliola i confirmats pel poder senyorial, representat pel del duc de Cardona i la seva cúria. L'esperit d'aquests documents és inspirat en la tradició consuetudinària dels Usatges de Catalunya, un sistema jurídic de caire públic —l'únic reconegut pels grans estats senyorials de l'època a la qual ens referim— que havia desplaçat paulatinament la justícia privada practicada en els antics feus del Principat.

El primer dels pactes, datat el 19 de febrer de 1494, s'establí entre els germans Pere i Joan Armengol, d'Oliola, conjuntament amb Joan Moil, habitant del lloc de Gualter, d'una banda, i els germans Joan, Pere i Antoni Feixes, de l'altra, davant l'autoritat de Pere Comdor, batlle senyorial d'Oliola, per mitjà d'una ferma o acte de legalització de l'acord, estimat en cent lliures barceloneses, amb un període de tinença (o d'obligació de mantenir el pacte), d'un any i deu dies, sense que cap de les parts pogués anul·lar-la o trencar-la sinó era en presència del duc Enric Ramon (Folc IV) de Cardona i de la seva cort, i això, dins la cambra del castell palau de Bellpuig d'Urgell. Si l'esmentat pacte de pau i treva s'hagués anul·lat abans que finalitzés el període de tinença, ambdues parts es comprometien a donar cinquanta lliures en penyora al duc de Cardona; l'altra la meitat revertiria a la part que no s'hagués desdit del pacte (doc. n.º 1).

Al cap de dos anys, el 20 de gener de 1496, els germans Andreu i Bartomeu d'Oliola, donzells, conjuntament amb l'esmentat Pere Armengol, es comprometien, sota sacrament i homenatge de mans i de boca,² prestat davant d'Antoni Gilabert, batlle d'Oliola, a no inferir en els afers del bàndol de Bartomeu Coll, amo del mas i quadra de les Mollerigues, al terme forà de Ponts, i gendre a l'ensem, de Ramon Comdor, habitant d'Oliola i germà del batlle anteriorment al·ludit. Al paràgraf final del document —on s'hi referencien les condicions del compromís— hi ha una relació de caps de bestiar (mules, someres, ovelles, cabres i porcs) i d'un conjunt de peces de vestir (draps) entre els que s'hi compten una gabardina, dos gipons, un gonell i unes calces que, pel que sembla, no podrien ésser empenyorades a l'esmentat Ramon Comdor, sogre de Bartomeu Coll (doc. n.º 2).

El mes següent, el 15 de febrer de 1496, l'anteriorment esmentat Andreu d'Oliola, donzell, fermava un pacte de pau i treva per un any amb Bartomeu Coll i tots els seus valedors, davant del batlle Antoni Gilabert. Ambdues parts també es comprometien igualment a ratificar aquest pacte davant el duc Enric

² Hom parla d'homenatge de boca i de mans quan el senyor prenia en les seves mans les mans del vasall (*immixtia manuum*), que restava agenollat. A continuació venia l'òscul de la pau i el jurament de fidelitat. Vegi's, VALDEAVELLANO, Luís G. de, *Curso de historia de las instituciones españolas*, Alianza Universidad, texto, 53, Alianza Editorial, Madrid, 1982, p. 399.

Ramon (Folc IV) de Cardona i la seva cort, dins la cambra del castell Palau de Bellpuig, imposant-se graciosament una pena de 50 lliures, en cas que alguna de las faccions gosés trencar el compromís establert (doc. n.º 3).

L'ENTORN SOCIAL DELS PACTES MEDIEVALS DE FAMÍLIA

Cap a la fi de l'edat mitjana reapareix a Europa una noció de família extensa, representada per la *Casa*. La *Casa* significa que l'individu és conscient que pertany a un grup de parents, de sang i espirituals, units per interessos comuns que ultrapassen els àmbits d'allò que és públic i d'allò que és privat, tots dos estretament units. Al llarg d'aquesta època, en absència d'un poder central fort, l'individu havia de sobreviure imprescindiblement, per tant, amb el suport de la seva parentela. Les disputes internes entre famílies més o menys ennoblides no eren pas sinònim de feblesa sinó que reactivaven els mecanismes de solidaritat entre la resta dels familiars i dels amics d'un mateix clan. La legislació feudal catalana i, concretament els *Usatges de Barcelona*, se'n feien ressó i delimitaven les condicions en què havien de dur-se a terme els litigis i els pactes de pau i treva, com els que van subscriure mutuament aquestes famílies d'Oliola i del mas de Les Mollerigues. Tot aquest procés, però, necessitava l'autorització del príncep —en aquest cas el duc de Cardona— que administrava justícia amb l'assessorament d'una assemblea judicial, si bé era freqüent que el noble delegués la seva funció judicial en els oficials de la pròpia cúria o en els batlles senyorials. A l'ensem, qualsevol pacte que es convingués a Catalunya durant l'edat mitjana es feia mitjançant la prestació de l'*homenatge* i el *jurament de fidelitat*. L'homenatge era una cerimònia externa i ostensible per la qual es donava solemnitat i força a l'establiment de tot tipus de pactes feudals, com la fermaça d'aliances, paus i treves; al mateix temps, aquest cerimonial desbordava el marc de relacions entre membres de la noblesa i involucrava els mateixos pagesos benestants, que es prestaven a aquests actes de submissió davant els seus senyors més directes en ocasió de capbrevacions, establiments, etc.

CONCLUSIÓ

La presència de l'influx eclesiàstic en la pacificació d'una societat rural que tenia com a deure personal la vindicació directa dels afronts que hom creia que havia rebut de faccions familiars antagòniques, es posa de manifest en l'aplicació d'alguns usatges que recullen disposicions de pau i treva garantides, encara, pels poders jurisdiccionals de la fi del segle XV. En aquest senti, la casa ducal de Cardona, possessora temporal del lloc i terme d'Oliola, s'atribuïa ple-

nament aquests poders per tal de resoldre els conflictes familiars dels seus súbdits, a través d'unes formes processals bastant arcàiques i rudimentàries. Aquesta pràctica es perpetuava pel fet que, massa sovint, la conflictivitat entre famílies benestants formava part del dia a dia: entre les classes propietàries de la ruralia era habitual viure pendent de rendes, patrimonis i dots matrimonials que es pretenien com a propis, però que eren sotmesos a discussió de manera periòdica. La redacció d'aquests pactes per part de notaris eclesiàstics, com el vicari d'Oliola Antoni Lavall, estava basada en compilacions de textos consuetudinaris antics, com per exemple els *Comentaria super usaticis Barchinone*, del canonge i jurista Jaume Marquilles (1448), una versió actualitzada dels Usatges de Barcelona que pretenia satisfer les noves exigències socials derivades de l'evolució de la societat catalana del segle XV i de la cultura jurídica del *Ius commune*.

APÈNDIX DOCUMENTAL

Document n.º 1

En la vila d'Oliola, any 1494 i a 19 del mes febrer.

Sapigui tothom i cadascun que jo, Pere Armengol del lloc d'Oliola i Joan Armengol del lloc de Guater, el meu germà i Joan Moil de Gualter. Nosaltres per nosaltres i per tots els parents i amics i valedors, fermen pau i treva amb Joan Feixes, Pere Feixes i Antoni Feixes, tots germans i a tots els (seus) parents i amats i valedors, i ferma dita bona pau i treva en poder de l'honorat Pere Comdor, batlle del lloc i terme d'Oliola, a cent lliures i un any i deu dies de tinàncies. I aquesta pau i treva formem amb sagrament i homenatge prestat de mans i de boca, i si fos cas que aquesta pau i treva si havia atornar (anul·lar o trencar), que no s'hi pugui tornar (anul·lar) sinó dintre del castell de Bellpuig, en la cambra del molt noble senyor don Ramon (Eric Ramon) de Cardona, en sa presència, i del noble mossèn Llordat, senyor de Montmagastre i del magnífic Ramon de Maldà i del magnífic mossèn Lluís de Montros, amb tota aquesta virtut i justícia perquè ni pugui haver pau i treva ni valer. I de dita pau i treva, es posen graciosament pena de cent lliures, la meitat guanyades (donades en penyora) al molt noble senyor don Ramon de Cadona i a l'altra part obeïnt (amb la que s'ha desdit el pacte).

Et si nestere sit fiat largo modo est actum in termino Oliole per me Anthוניus de Valle (Antoni Lavall), vicarius et notarius Oliole, anno et die supra.

Testi huius rei sunt Ramon Comdor, d'Oliola i Joan Vilaseca, de Guissona i ara habitant d'Oliola.

Document n.º 2

A XX del mes de gener, any noranta sis (20-I-1496)

En presència de mi Antoni Lavall, vicari i notari d'Oliola i de Geroni París del terme de Montmagastre, lo honrat Antoni Gilabert, batlle de la vila i terme d'Oliola, pren amb sacrament i homenatge prestat de mans i de boca Andreu d'Oliola i Bartomeu d'Oliola, son germà i Pere Armengol, tots d'Oliola, que dintre la senyoria d'Oliola, no fasin, ni dominasen, ni damnasen facin nengun (cap) amic de Bartomeu Coll, gendre de Ramon Comdor, an i sabran (i han de saber) que ningú (si algú) los volgués enutjar los avisassen. I hoc est actum per medictum in loco Oliole.

Any i dia subdit en dita presència i de Pere Comdor, que són dues mules de pèl negre i una somera i una somereta i tot lo bestiar menut com són ovelles i cabres i porcs. I una gabardina, dos gipons, un gonell i unes calces de son gendre, los dits draps. (que) el batlle faci manament que no donin res a son gendre i tots està ben guardat. Est actum in dicto loco per mi discret.

Hic lo honrat Antoni Gilabert, batlle de la vila i terme d'Oliola, comanda dits béns del present inventari.

Document n.º 3

En la vila d'Oliola, a 15 de febrer de 1496.

Andreu d'Oliola, de la vila d'Oliola, ferma en poder de l'honrat Antoni Gilabert, menor, batlle de la vila i terme d'Oliola, ferma i dóna per a ell i per a tots els seus amics i valedors (o de l'altre bàndol), i aquesta pau i treva es tornarà a prometre dintre del castell de Bellpuig (d'Urgell), en la cambra del noble senyor don Ramon (Folc IV) de Cardona, davant la seva noblesa i davant lo molt magnífic Ramon de Maldà, procurador del dit noble senyor i davant lo molt magnífic mossèn Espilles i davant lo noble mossèn Llordat, senyor de Montmagastre, i tot això han promés i jurat amb sacrament d'homenatge prestat de mans i de boca, lo dit Andreu d'Oliola i lo Bartomeu d'Oliola i lo Bartomeu Coll, gendre de Ramon Comdor, de guardar i d'observar l'un a l'altre dita pau i treva, i graciosament se posin pena al desobedient de 50 lliures, guanyades (pagades) al senyor i molt noble Ramon (Folc IV) de Cardona.

El dia i l'any subdits, lo dit Bartomeu Coll, gendre del senyor en Ramon Comdor d'Oliola per a ell i per a tots els seus amics i valedors, ferma i dóna pau i treva al dit Andreu d'Oliola i a tots els seus amics i valedors, en tota for-

*ma i manera de subsdita, amb totes dites penes. / Et fiat largo modo si sit neste-
se hoc totum est artum per me Anthonius de Valle (Antoni Lavall), vicarius et
notarius Oliole, anno et die supra.*³

En són testimonis Joan Feixes i Andreu Balasc, ambdos d'Oliola.

³ L'esperit d'aquests pactes sembla inspirar-se en les addicions extretes de la junta de Pau i Treva de l'any 1064, en especial les que fan referència als Usatges números 97, 98 i 99:

Usatge XCVII: *Item statuerunt prelibati principes ut potestates confirmant omni tempore, et teneat pacem et teugam Domini, et faciant eam confirmari et tenere aba illorum..., magnatibus, nece non et ab omnibus hominibus in eorum patria degentibus. Et si aliquis in aliquo pacem et treugam Domini Fregerit, redirigat ad iudicium episcoporum sourum.*

Usatge XCVIII: *Omnia malefacta que sint per treugam Domini facta, omni tempore sint in duplo emendata, exceptis ad illos qui sunt a pace et treuga Domini ejecti.*

Usatge XCIX: *Treuga data, tam inter amicos quam inter inimicos, sine engan sit observata et custodita. Si vero, quod obsit, in aliquo fracta fuerit, in simplum* sit redirecta.*

* En alguns còdex s'hi llegeix *in duplum*.

BROCA, Guillem M.^a de, *Historia del Derecho de Cataluña, especialmente del Civil, etc.* Col. Textos jurídics catalans. Escriptors, 1 / 1, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Barcelona, 1985, pp. 159-160.

NOTARIS I VEGUERS A LA VILA I VALL DE RIBES

Miquel SITJAR I SERRA
Seminari JMFR

El notariat de la vall de Ribes, en la mateixa mesura que una altra institució pública ribetana, els veguers i batlles, presenta aspectes d'un gran interès històric i jurídic. A hores d'ara, però, manquen encara estudis aprofundits d'història ribetana, i més encara, un exhaustiu buidatge dels fons arxivístics per a poder conèixer prou bé aquestes institucions. Aquesta nota és fruit d'una part d'aquesta recerca tot just iniciada, i té l'avantatge d'agermanar notaris i veguers, dos actors notables de la història de la Vila i Vall de Ribes (**VVR**).

La notaria, la gestió i administració de la qual havia estat concedida per compra als homes de la vall des de les primeries del segle XVI, fou una important conquesta històrica, paral·lela i gairebé contemporània al final dels veguers senyorials, representats per la família forastera de Gleu i de Ribes, i que suposà l'elecció de veguers i batlles de la **VVR**, per part i entre els homes *poblats* en aquell territori. Però la pràctica que seguí a aquestes dues conquestes mostra alguns inesperats problemes de corrupció, i àdhuc de tràfic d'influències. Per a veure-ho, em centraré en l'estudi d'un document de l'any 1562, que publico adjunt, i d'un conjunt de documents que reflecteixen la polèmica concessió de la notaria pública de l'any 1644 amb un procediment carregat de dubtes i irregularitats i que obrí un seguit de protestes en les qual, s'acusa de tràfic de favors al veguer Salomó, que beneficiaren el seu cunyat el notari Ponç Santmiquel.

El text de l'any 1562, un ban del veguer i batlle Francesc de Gleu i de Ribes, té l'interès de ser un dels pocs exemples que conservem d'una actuació pública del darrer veguer senyorial de la **VVR**, inspirada, a més, en l'interès i el bé de la *res publica* ribetana. Els testimonis de l'actuació dels veguers senyorials, llevat del que reflecteixen un parell de manuals de composicions i administració de justícia, tracten bàsicament de polèmiques relacionades amb qües-

tions de dret privat dels propis veguers senyorials, els quals, de fet, entenien que l'ofici llur no els obligava a gaire res més que cobrar les rendes establertes, i que, en cap cas, portava aparellada la residència efectiva del veguer i batlle a la vall, tantes voltes reclamada pels homes d'aquelles parròquies. El veguer i batlle Francesc de Gleu i de Ribes, que emet aquest ban, vivia les acaballes del règim de vicarial senyorial. Es trobava endeutat i, en la seva decadència, hagué d'anar cedint als desigs dels cònsols, que a més li feren de creditors. El document és molt clar sobre on es trobava ja el poder executiu a la **VVR**. Fou a instància dels cònsols que la notaria i escrivania pública va ser adquirida. El veguer i batlle Gleu estableix, a instàncies dels cònsols, una pena pecuniària per a combatre la tendència dels ribetans de fer contractes i altres instruments amb notaris forasters. Aquesta tendència devia ésser tan general que hom preveia perills per a la supervivència de la notaria i escrivania pública, que esdevenia un negoci ruïnós per al notari que n'acceptés la concessió, i també una pèrdua econòmica per als cònsols de la **VVR** que potser encara pagaven el deute de la compra d'una notaria que molt aviat potser hauria de tancar.

Segurament aquest ban, aturà la decadència de la institució notarial ribetana, que veiem subsistir al llarg dels segles següents. Qui no vas sobreviure va ser la família vicarial dels Gleu i de Ribes, que abandonà el seu secular ofici l'any 1572, per a donar pas a l'elecció de veguer i batlle per part dels homes de la vall.¹ Justament al llarg del segle següent, el XVII, es consolida aquest canvi constitucional que significà la compra de la vegueria i batllia per part dels homes de la vall, i ja en aquesta centúria, la llista de veguers i batlles, que són triennals, està composta per cognoms de prohoms de la terra. També, la notaria i escrivania sembla consolidada, i molt més emprada pels naturals del país. Els cognoms dels notaris son també clarament identificables amb les principals nissagues de la vall. L'autogovern, doncs, era total. Veguers i notaris estaven sota control dels homes propis de la vall. Ésser notari de la **VVR** devia començar a ésser un bona cosa, i aconseguir-ne la concessió de mans dels cònsols i del Consell General de la **VVR** un objecte del desig, i una font de baralles i corrupteles, que es resolien en el mateix si del Consell General de la Vila i Vall de Ribes, presidit pel Veguer i batlle triennal, en principi una figura deco-

¹ Sobre les qüestions del canvi de règim i propietat de la vegueria he trobat documents a l'Arxiu Històric Comarcal de Puigcerdà (AHCP), *Llibre de Privilegis de la vall de Ribes*, 45r-49r. El nou règim constitucional de la vegueria i batllia ribetana apareix a AHCP, *Llibre de Privilegis...*, 16r-17v.

Sobre el final del domini de la família Gleu vegeu la concòrdia i capitulació que signaren amb els homes de la vall el dia 8 de desembre de 1568 a Arxiu del Monestir de sant Joan (AMSJ) 479, 32v-40r.

rativa, però no tant si fem cabal del que s'esdevingué durant el vicariat de Joan Salomó (1646-1649).²

La cursa de Joan Salomó o Salamó, pagès de Campelles, cap a al nomenament com a veguer i batlle de la **VVR**, començà l'any 1641, quan, essent cònsol de Campelles, s'insaculà el seu nom a la bossa de veguers i batlles, en representació del *quart* de Campelles. No fou fins a l'any 1646, que la sort volgué que li correspongués el títol de Veguer i Batlle per a aquell trienni, en substitució de Joan Ventaiola. Poca cosa sabíem del mandat de Salomó, fora de la seva participació ritual a les preses de possessions de cònsols, i la presidència protocolària del Consell General de la **VVR**.

Recentment, però, hem trobat un seguit de documents que ajuden a conèixer més a fons la figura d'aquest veguer i, millor encara, aprofundir en l'estudi de les funcions de l'ofici, i la relació amb la notaria i escriptura pública. Era el 10 de novembre de l'any 1647, quan el Consell General de la Vila i Vall de Ribes, sota la presidència del veguer i batlle Salomó, arrendà per vint lliures barcelonines i pel període de quatre anys, la notaria i escriptura pública de la vall a Ponç Santmiquel, que, entre d'altres mèrits, tenia el d'ésser cunyat del veguer Salomó. Aquesta elecció no agradà gens al poble de Ribes. No sabem del cert si aquesta circumstància familiar entre el veguer i notari fou la que desencadenà la indignació dels cònsols de la Vila i Parròquia de Ribes, és a dir, dels que governaven la capital de la vall, que de rebot censuren l'actitud dels altres pobles representats al Consell General, tot reeditant una documentada i antiga mala relació entre Ribes i els pobles de l'entorn.³ Els cònsols ribetans, doncs, es presenten davant del veguer i batlle el 17 de novembre i el reproven per haver permès un arrendament de la notaria i escriptura per quatre anys, quan, en un règim de mandats consolars d'un any, el normal, diuen, era fer arrendaments anuals per a no condicionar la política del successor. A més, al·leguen el cònsols que s'han vulnerat els privilegis reials de 8 de maig de 1379, que establien que *los negocis pertanyents al comú i utilitat de dita Vila i Vall s'hagen de tractar, convocats tots los cònsols i jurats, i si menester és los singulars d'aquella, per manament dels dits magnífics cònsols de dita Vila, i no altrament, i dins la Casa Consolar en dita Vila deputada*.⁴ Afirmen els cònsols

² Sobre Joan Salomó i la seva família, vegeu SITJAR I SERRA, Miquel, *Campelles*, Ripoll 2000, pp. 372 i 264-266.

³ VALLS TABERNER, Ferran, *Privilegis i ordinacions de la vall de Ribes*, Saragossa, 1991, pp. 596-606 documenta un plet medieval entre Queralbs i Ribes sobre quina d'aquestes poblacions havia de tenir la capital de la notaria pública de la vall.

⁴ AHCP, *Notarials vall de Ribes*, Guillem Bonada, *Llibre segon de Notes*, 57v.

de la Vila i parròquia de santa Maria de Ribes que el Consell General que arrendà la notaria i escrivania fou fet en absència de molts dels seus membres, que tal vegada ni tan sols foren convocats, ja que se sabia la seva oposició a l'arrendament a favor de Ponç Santmiquel, que era l'acord volgut i buscat. En descàrrec dels promotors d'aquella reunió aparentment il·legal, cal dir que no sempre fou fàcil aconseguir l'assistència al Consell General, de tots els convocats, que havien de desplaçar-se des dels seus pobles a la capital. Per tant, molt sovint passava que es feia una convocatòria àmplia, i que hi assistia qui podia. No sabem si aquest fou el cas que ens ocupa. El que sí sabem del cert, i que bé sembla una irregularitat, és el lloc de la reunió d'amarres, la casa del propi Ponç Santmiquel. Un domicili particular ha estat sempre un lloc sospitosos per a fer-hi reunions públiques. Davant de tot això els cònsols de Ribes amenacen el veguer i batlle Salomó amb l'inici d'un procés d'excomunió per perjuri, pena en la que podria haver incorregut en anar en contra del que deien els privilegis reials que havia jurat complir, i el comminen, perquè mani fer esborrar dels registres de la vall l'acte d'arrendament i ordeni un nou encant de la notaria i escrivania pública, un arrendament que haurà d'ésser per un any, coincidint amb el mandat consolar.

Sembla que les al·legacions dels cònsols degueren intranquil·litzar el veguer Salomó. Escoltem el que diu:

*Ne fassa (un) poc a meravella de semblant interpel·lació o requesta, per quant en ella, suposa la pretesa part altre que dita esta part ha entrevingut en los actes dels quals se queixa, com a veguer i batlle de Ribes, lo qual cessa ésser ver pus sols hi ha entrevingut com a jurat de la parròquia de Campelles, i no com a veguer, ni consta com a veguer haja firmat ni decretat cosa en l'arrendament de l'escrivania, i així bé no consta, com a veguer, haja firmat ni decretat cosa en l'arrendament de dita escrivania, i contra los privilegis de la vegueria.*⁵

Salomó, doncs, considera que no pot merèixer el procés d'excomunió que se li ha iniciat, i recorda que, tan clar fou que no feia de veguer en aquell infaust consell, que fins i tot, hi hagué el gest ritual de fer-li *arrimar* la vara de veguer, perquè no en quedés dubte. La resta d'arguments que dona Salomó són molt menys pintorescos, valgui l'expressió, i tenen una consistència molt més política que ens retornen als problemes de manca d'unitat i sintonia, sempre lamentable, entre els diversos pobles que formen el Consell General de la **VVR**. Salomó recordar que l'arrendament de la notari i escrivania pública de la vall de Ribes pot fer-se *sens consentiment i assistència dels cònsols de la vila i*

⁵ AHCP, *Notarials vall de Ribes*, Guillem Bonada, *Llibre segon de Notes*, 59r.

(*parròquia de Santa Maria de) Ribes*,⁶ segurament volent dir que cap dels quarts que composaven la **VVR**, podia exercir el dret de veto per molt important i gran que fos.

En què acabar tot plegat? Prosperà la requesta dels cònsols de la Vila i parròquia de Santa Maria de Ribes? Per ara, aquesta qüestió no la podem respondre, perquè la documentació encara no ha aparegut. Però el que volíem aquí i ara era veure l'evolució de la institució notarial a la vall de Ribes des que fou concedida als homes de la vall i els problemes que comporta una gestió des d'una proximitat tan plena de recels i familiaritats.

APÈNDIX

1562, octubre, 10. Ribes. Plaça

Joan Francesc de Gleu i Ribes, veguer i batlle de la Vila i Vall de Ribes dicta un ban contra els que recorren a notari aliens a la notaria i escrivania Pública de la Vila i Vall de Ribes, a més de declarar inal·legables els actes i instruments signats amb els dits notaris

A Original perdut

B. AHCP Joan SOLANELL, *Manuale 1561-1563*, 20v-21r

(20v) Precomium pro consulibus

Ara ojats tothom generalment que us notificam i fa hom saber de part i manament del magnífic senyor mossèn Joan Francesc de Gleu i de Ribes, donzell, per la santa catòlica i reial magestat, veguer i batlle natural de la Vila i Vall de Ribes, a instància i requesta dels honrats cònsols de la dita Vila i Vall que, com los predecessors llurs, amb molts treballs i despeses per utilitat dels poblats en dita Vila i Vall, hagen adquisida la notaria i escrivania pública de dites Vila i Vall, i alguns oblidats de llur bé i repòs, no deixen, en grandíssim dany llur i del bé comú, derogar i causar a perdre dites notaria i escrivania, anant contractar i fer los actes e instruments fora dites notaria i escrivania, e amb alguns substituïts de notaris d'altres viles e llocs, e alguns qui saben escriure no deixen rebre actes en dites Vila i Vall, com a substituïts d'algun o alguns notaris.

⁶ AHCP, *Notarials vall de Ribes*, Guillem Bonada, *Llibre segon de Notes*, 59v.

Per ço, per obviar a tals abusos, diu mana i fa saber que, d'ací al davant, no sia ninguna persona de qualsevol estament en condició sien, que gosen ni presumeixen fer fermar ni contractar ninguna manera, ni espècie de contractes o instruments judicials ni extrajudicials, sinó amb lo notari públic, creat per dits cònsols, en la present Vila i Vall de Ribes, si serà present en la present Vila i Vall de Ribes, o per absència o impediment seu, amb los seus substituïts, ço és los honorats Joan Solanell i Joan Quatrecases en la vila de Ribes, o de Pere Albarich, en la vila de Queralbs (21r) i no d'altres substituïts ni altres notaris. E assò sots ban i pena de vint-i-cinc ducats d'or per quiscú i quiscuna vegada serà fet lo contrari, a la present cort dels béns dels qui contrafaran exigidora. E més diu e mana fer la mateixa pena que no sia ninguna persona de qualsevol estat i condició sia que gos ni presuma en ninguna manera prendre, rebre ni testificar ningunes maneres d'actes o instruments en dita Vila i Vall, sinó los substituïts de dit notari públic, i no en nom ni com a substituïts d'altres notaris d'onsevulla.

E perquè sia acta notori, mana la present ésser publicada en la vila i lloc acostumat.

Fuit presentata in platea de Rippis, xº octobris 1562.

COM VIVIEN ELS HOMES DE LLEIS A LLEIDA (1833-1862)

Meritxell BOTARGUES I PALASÍ
Universitat de Lleida

Aquest treball fa referència a la ciutat de Lleida en plena revolució liberal, concretament als anys que van de 1833, data en què aquesta comença, a 1862, moment en què es promulga la famosa Llei del Notariat. A partir d'aquesta, i almenys en aquesta població, els inventaris «post-mortem» deixen de ser tan rics com abans en relació als béns mobles.

Com s'ha pogut intuir, la font principal d'aquest estudi han estat els inventaris «post-mortem», que són unes escriptures notariales que relacionen els béns mobles i immobles deixats, generalment, per un difunt.

A través d'aquesta minuciosa font es pot conèixer una gran quantitat d'aspectes:

—els vestits descrits (amb el seu color, tela, puntilles, brodats...) permeten estudiar la moda de l'època.

—les estampes, talles, rosaris, creus... ens sumergeixen en el món de la religiositat.

—els quadres ens parlen sobre el gust artístic del moment.

—els llibres demostren els interessos intel·lectuals dels seus propietaris o dels seus avantpassats.¹

—els aliments descrits en els rebosts i les botigues, evoquen l'alimentació dels homes i dones d'antany.

¹ Per disminuir el risc de què els llibres que es troben en una casa siguin dels avantpassats del propietari, és convenient contrastar els resultats amb els extrets dels encants, en què es detallen els noms i ocupacions de les persones que compren llibres de segona mà.

—Els porcs a les entrades de les llars i la roba rosegada pels ratolins revelen les males condicions sanitàries i higièniques del període, etc.

Però, a més a més, els objectes permeten introduir-nos en la més profunda quotidianitat:

—quan el notari relaciona en una casa «2 cantarillos vulgo sellons», se'ns fa palesa la llengua parlada pel poble i la consideració que li tenia el notari.

—arreu es veu un esperit aprofitador que fa que les borrasses s'emprin com flassades, les coixineres con bosses i les tenalles velles com recipient ple d'ametlles, etc.

En aquest estudi s'ha utilitzat un total de 232 inventaris d'un ampli ventall de notaris: Camps, Sanmartí, Fuster, Hostalrich, Archs, Tubau, Jou, Soldevila, Prim, Sales, Arnaldo, Solano, Martorell, Gras, Sans...

Ens hem valgut d'un gran nombre d'escrivans, perquè escollir-ne un o uns pocs a l'atzar pot resultar perillós. N'hi ha que estan especialitzats en un tipus de clientela concreta. Aquest és el cas de Jou, al despatx del qual, només acudeixen persones benestants com nobles, preveres, professions liberals i comerciants. I la «categoria» dels clients ja es dedueix dels aspectes formals dels llibres de protocols, petits i impecablement presentats.

Un dels autors més crítics amb els inventaris és Javier Antón Pelayo,² en el seu estudi sobre la cultura a la Girona de la segona meitat del segle XVIII. Encara que el seu llibre se centri en el món de l'imprès, les crítiques que adreça als inventaris són igualment vàlides, entre altres coses perquè una de les categories d'objectes que nosaltres tractarem són els llibres:

Antón Pelayo sosté que els inventaris silencien els impresos petits pel seu escàs valor econòmic i la seva fragilitat. És cert que aquests impresos eren molt difosos, però en els nostres inventaris apareixen novenes, almanacs, exèquies i romanços; i a través de la nombrosa presència de «papers solts», es pot intuir la presència d'escriptures, altres manuscrits... i aquests impresos menors.

Per altra banda, Javier Antón Pelayo assegura que tots els llibres que es posseeixen no es llegeixen, però, com diu Martínez Martín,³ les biblioteques privades tenen tanta lògica (llibres de medicina en mans de metges, tractats jurídics en les llars dels homes de lleis...) que la possibilitat de la lectura és molt elevada.

Finalment, Antón Pelayo assegura que els inventaris només relacionen els llibres decents, la qual cosa és absolutament falsa perquè als nostres inventaris s'hi relacionen títols prohibits a l'època com alguns de Lamennais, la **Riqueza**

² PELAYO, Javier Antón, «La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807)», *Manuscrits. Revista d'Història Moderna*, 1998.

³ MARTÍNEZ MARTÍN, J. A, *Lectura y lectores en el Madrid del siglo XIX*, Madrid, 1991.

de las naciones d'Adam Smith, **Julia o la nueva Eloísa** de Rousseau, **Los misterios de París** de Sué, etc.⁴

Una altra crítica, molt freqüent, és dir que només inventariaven els acabats. Naturalment, les persones amb minsos recursos es troben deficientment representades en aquesta font. Si bé, existeixen nombrosos inventaris d'individus que posseïen menys d'una vintena d'objectes: Ramon Queralt, Antoni Just, Pelegrí Aragonés, Remigi Vilella... Aquest darrer, el dia de la seva mort, només tenia una arca, tres camises, un gec, uns calçons, una manta de mula, tres estris de camp, uns clemàstecs, unes espadenyes i 22 pórques de terra subjectes a la prestació de censal.

De la mateixa forma, no totes les persones benestants generaven inventari. Acarant el nombre de finats de 1844⁵ amb els inventaris aixecats aquell mateix any, les dades resultants es recullen a la Taula I.

Taula I: Proporció de difunts amb inventari pel 1844

GRUPS	DIFUNTS	INVENT.	PERC
Comerç	3	2	66,66
Professionals	3	1	33,33
Pagesos	41	6	14,63
Artesans	18	0	0
Clergues	4	0	0
Jornalers	1	0	0
Militars	3	0	0
Dones	94	4	4,25

Grups: Grup al qual pertany el difunt (les 4 dones són pageses). **Difunts:** núm. de difunts susceptibles de generar inventari. **Invent.:** inventaris trobats de cada grup. **Perc.:** percentatge d'inventaris respecte del total de difunts del grup.

Encara que unes xifres majors matisarien els resultats, la Taula I mostra com alguns col·lectius (com els professionals), no aixecaven inventari en la seva totalitat. Al mateix temps, es comprova que els grups més acomodats (com els mateixos professionals o, fins i tot, els comerciants) tendien a passar per la notaria en major proporció que els pagesos.

⁴ BOTARGUES, Meritxell, «La lectura de llibres prohibits antany», *La Mañana*, Lleida, (28 març 1999).

⁵ Llibre de Defuncions, any 1844, reg. 1, Arxiu Municipal de Lleida.

Per tant, la representativitat dels inventaris augmenta a mesura que ascen-
dim en l'escala social i, per aquesta raó, és erroni extrapolar els resultats aquí
obtinguts al conjunt de la societat.

La primera tasca realitzada ha estat classificar tots els objectes que aparei-
xen en els inventaris en una tipologia similar a la confeccionada per Mercè
Santiveri,⁶ però ultrapassant les barreres de la mera quantificació. Així, com es
pot comprovar, s'ha tingut en compte la ubicació dels objectes, l'esperit aprofri-
tador...; aspectes tots difícilment quantificables.

De tots els objectes apareguts en els inventaris, n'hem seleccionat uns
quants que consten a la Taula II.

Taula II: Promig en la possessió de certs béns

BÉNS	JURIST.	RESTA	DIFERENCIA
Cadires	37,42	13,81	23,61
Llum	9,92	4,28	5,64
Ornaments	12,58	3,91	8,67
Quadres	8	4,87	3,13
Miralls	1,08	0,39	0,69
Decoració	0,83	0,74	0,09
Obj. relig.	0,58	0,41	0,17
Imatges	1	0,67	0,33
Llibres	91,83	18,6	73,23
Música	0	0,08	-0,08
Obj. or	1,83	0,30	1,53
Obj. plata	12	3,47	8,53
Altres joies	0,67	0,25	0,42
Cases	1,42	1,25	0,17
Alt. edificis	0,58	0,25	0,33
Mapes	0	0,004	-0,004
Estampes	0	0,03	-0,03
«Mobles»	22,33	10,80	11,53

En la primera columna, hi apareix l'objecte o tipus d'objecte en qüestió. En la segona, el pro-
mig d'objectes d'aquesta categoria que tenen els advocats i els notaris. En la tercera, el mateix pro-
mig referit a la resta de professions (altres professionals liberals, comerciants, artesans, pagesos,
nobles, clergues...). En darrer lloc, consta la diferència d'ambdós promitjos, per tal que es pugui
comprovar qui té més cadires, mobles, llibres... per terme mig: els homes de lleis o la resta d'oficis.

⁶ SANTIVERI, Mercedes, *Niveles de vida material en la sociedad leridana del siglo XVII (1644-1700)*, (Tesis de licenciatura), Lleida, septiembre 1985.

En primer lloc es troben les cadires, de les quals hi ha persones que n'acumulen immenses quantitats, perquè la cadira era, encara al segle XIX, un objecte de prestigi. Era una deshonra no poder oferir un seient digne a les visites, als clients o a les persones que acudien a la llar per a vetllar un mort. Per aquest motiu, s'ha decidit presentar les xifres referides a les cadires per separat. La diferència entre ambdues categories de professions és considerable. Mentre que notaris i advocats tenen 37 cadires de mitjana a les seves llars, arribant a un màxim de 85 el noble i advocat Queraltó, la resta d'oficis apenas assoleix les 14 cadires de mitjana.

Després, apareixen tota una sèrie d'objectes englobats sota l'epígraf de «Llum», malgrat que seria més correcte parlar de béns termolumínics: brasers, llums d'oli i de ganxo, maridets, llumeneres, fogons... També aquí els homes vinculats a les lleis tenen més béns de promig que la resta de grups socials. De fet, això mateix succeeix en totes les categories d'objectes, excepte en instruments musicals, mapes i estampes, en les quals les xifres són mínimes.

Els ornaments engloben cortines, cortinatges de llit, cobretaules, catifes, pells, tendals... Com en el cas de les cadires, els ornaments estan vinculats al prestigi assolit o perseguit pels individus.

Els quadres i els miralls són conjunts homogenis, cosa que no passa amb els objectes decoratius i els religiosos. Els primers estan constituïts per florers, plats decoratius, rellotges de terra, flors artificials, estatuetes laiques,... i els segons per rosaris, creus, reliquiari, piles d'aigua beneïda, agnus...

Les imatges també podrien incloure's en els objectes religiosos perquè es tracta de talles de sants, cristos o verges; i els llibres és on existeix la major diferència entre els promitjos d'homes de lleis i altres ocupacions.

Els advocats i notaris no són gaire donats a la música, perquè només el notari Joaquim Sanmartí té un instrument musical, en concret, un piano.

Dels metalls preciosos, només la plata destaca amb 12 objectes, i, quant a les cases, cal advertir que hi havia gent que no en posseïa un número enter. Era freqüent tenir solament una estança o dues d'una llar.

Dins dels altres edificis, destaquen les torres, que no són béns de massa èxit entre els homes de lleis, igual que els mapes i les estampes. Els mobles són els objectes que millor reflecteixen les condicions de vida al segle XIX i inclouen tan els excepcionals (llibreries, armaris, escriptoris, bufets,...) com els corrents (taules, caixes, bancs, llits de posts i bancs...). S'ha agrupat ambdós tipus de mobles perquè una persona pot no tenir-ne de corrents perquè en té d'excepcionals que a compleixen la mateixa funció.

Sumant aquests objectes amb tots els altres que es relacionen als inventaris, obtenim un promig de 567,17 pels homes de lleis i un 239,77 per les altres ocupacions. És arriscat posar en un mateix sac un mocador de butxaca i un armari. Són objectes que ni tenen la mateixa funció ni són d'un preu similar,

però aquesta diferència de 327,4 punts demostra que el prestigi, el confort i les condicions de vida dels notaris i advocats estaven molt per sobre del promig de la resta de ciutadans.

Tenim una dada més que no s'ha fet constar en la taula anterior. El promig de la terra dels advocats i notaris és de 43,86 jornals; xifra gens menyspreable, tenint en compte que la seva font principal de recursos és una altra.

D'una anàlisi general passem-ne a una de microscòpica. Els homes vinculats a les lleis, que hem localitzat als inventaris, són 12: els notaris Joaquim Sanmartí i Joan Gras, l'escrivà Francesc Xavier Soldevila (també fill d'escrivà), els advocats Anton Sales, Ramon Hostalrich, Cristòfor Mestre i Fermí de Queraltó i Pitarque (de casa nobiliària), el causídic Salvador Añell, el tinent causídic Ramon Rius, el procurador causídic Josep Benet i la seva dona Gertrudis Montané, el procurador del Col·legi de Lleida Pere Marí i el promotor fiscal Marià de Massot i de Pedrolo (al qual el notari Soldevila li va relacionar diplomes i títols de la seva carrera literària i judicial).

S'ha respectat la nomenclatura de l'època en les professions, les quals s'han obtingut dels mateixos inventaris, del Registre de Defuncions o d'altres escriptures a les quals remet l'inventari, com testaments o capítols matrimonials.

En general, els advocats i notaris frueixen d'una sèrie de béns, que podríem qualificar de luxosos per l'època, perquè en la resta dels inventaris són molt escassos o inexistents. Per posar uns quants exemples: Hostalrich tenia 3 levites, un joc de cafè (quan el ciutadà normal bebia xocolata desfeta), una cuina econòmica (quan la immensa majoria no passava de la llar de foc), un rellotge de paret (quan els rellotges, fossin del tipus que fossin, eren absents dels inventaris del poble)...

Queraltó també gaudia d'un rellotge de paret i de taces de cafè; igual que Hostalrich, Soldevila fruïa de roba de vestir, a més de plata i un rellotge de butxaca; Marí devia fer ostentació de la seva posició amb el seu barret i les seves botes (i destaquem les botes perquè la majoria de persones, segons s'extreu dels inventaris, devia anar amb espadenyes. A més a més, els espadenyers gaudien d'unes condicions de vida inferiors a les dels sabaters, cosa que fa pensar que la seva clientela era més popular).

Finalment, Sales devia fer molt de goig amb la seva levita, les seves joies, les seves sabates, el seu paraigua...

Els inventaris permeten entrar a les cases, veient-ne la seva distribució i fent-se una idea bastant acurada de la decoració.

L'advocat Ramon Hostalrich gaudia d'una casa molt gran, dividida en nombroses estances especialitzades; mentre que el normal era viure en una habitació plurifuncional, és a dir que servia, al mateix temps, de menjador, cuina i cambra.

En un «cuarto» de l'entrada, el nostre advocat emmagatzemava el vi ranci i el vinagre.

En una antecambra del primer pis, tenia solament 6 cadires, una taula i una prestatgeria amb nombrosos llibres. En l'estudi (estança només reservada a la gent de posició) exhibia una taula, un cofre, cadires i roba de vestir; estant tot l'habitable decorat amb cortinatges.

A la sala del primer pis, a més de cortines de percala, penjaven a les parets quadres de temàtica religiosa; a diferència del «cuarto principal», on s'exhibia dos grans quadres que representaven l'enterrament de Daoíz i Velarde. També estava decorat amb cortinatges i no mancava la taula. Endemés hi havia nombrosos tamborets i raconeres.

A la cambra, també hi havia cortinatges; però, aquest cop, els mobles eren un catre per descansar i un armari per desar nombrosa roba de la llar. Els armaris eren mobles de luxe, ja que estan totalment absents dels inventaris de les persones humils, que debien guardar les seves escasses pertinences en caixes.

En un altre «cuarto», Hostalrich conservava més vi ranci i aiguardent i, en el pastador, tenia farina, cabassos i tots els estris necessaris per pastar pa.

Hostalrich disposava d'una altra cambra més modesta perquè a part del llit, tenia una màrfega i dues arques de pi.

Com no podia mancar, aquest advocat tenia un rebost, on desava un sac de mongetes, diverses tenalles amb pebrotets i altres amb oli, una panera, 4 cabassos i un salador. Recordem que en un moment en què no existien els frigorífics, la salaó era un sistema òptim de conservació i la matança del porc tota una festa.

La cuina disposava d'un ampli ventall d'estrís de tots els preus, a més de dues taules, una tenalla gran i una llar de foc (deduïda dels instruments de la xemeneia com cendrera, trespeus, pala de ferro...).

En un armari d'una altra cambra, il·luminada per llumeneres, es desava la cristalleria i la vaixel·la.

En una sala, profusament amoblada, es desava més roba de vestir, un joc de cafè i la coberteria de plata. No cal dir que l'argent era prohibitiu pel ciutadà mig. A més, ja s'ha avançat que la gent modesta tenia xocolateres i no cafeteres. A part d'aquests objectes luxosos, en aquesta sala, Hostalrich posseïa un rellotge de paret, nombrosos quadres i un mapa de Catalunya.

Una altra cambra ens apareix, aquest cop amb dos llits i matalassos en comptes de màrfegues. Finalment, es descriuen tres «cuartos» més, amb camapés, catres, matalassos, cadires, taules, armaris, candelers... I, se suposa, que hi havia o havia hagut recentment algun nadó a la casa perquè s'hi trobava un bressol i caminadors, en comptes de desar-se a les golfes, on només hi havia 1 cuina econòmica i 2 catres.

De la casa de Massot, destaca la biblioteca formada per 278 llibres. A diferència de la resta de biblioteques privades, que no segueixen cap ordre o,

com a molt, estan classificades per mides, la llibreria de Massot, com la de les altres figures «modernes» de la societat lleidatana, està dividida temàticament, i així ho fa constar l'escrivà inventariant.

És totalment improbable que el notari tregués els 278 títols de les prestatgeries de la casa de Massot i els ordenés temàticament. El més viable és que reproduís la divisió existent.

Pot ser que hagués rètols amb els temes, encara que no és probable, perquè en una biblioteca privada el propietari coneix molt bé la distribució dels seus llibres i no sol penjar rètols com si d'una biblioteca pública es tractés. Més factible és que li indiqués l'hereu o usufructuari. També es pot suposar que la distribució la deduís el notari.

La biblioteca de Massot es divideix en 14 grups temàtics:

- Dret.
- Govern, política, economia, comerç, indústria i agricultura.
- Història, biografia i filosofia.
- Religió.
- Llibres morals d'educació.
- Literatura i oratòria.
- Poesia.
- Faules polítiques.
- Prosa.
- Història natural.
- Viatges, descripció de països i altres.
- Gramàtica, ortografia i diccionaris.
- Assumptes diversos.
- Diaris, llibres moderns i alguns sense concloure.

D'aquesta classificació, hi ha alguns epígrafs que tenen molta lògica des de la perspectiva actual. És raonable que es reuneixin, dins un mateix grup, els llibres de viatges i les descripcions de països. També és normal que s'uneixin les gramàtiques, ortografies i diccionaris.

També és lògic que els llibres que s'estan confeccionant per entregues es desin a part, esperant finalitzar-los per col·locar-los en la seva prestatgeria corresponent. Inclús és normal que els llibres moderns (possiblement no llegits per complet) no s'ubiquin al seu lloc pertinent.

No obstant, hi ha algunes divisions que ens resulten estranyes. En el present, mai s'uniria la Filosofia i la Història, ni es realitzaria un apartat dedicat a les Faules polítiques, perquè aquest és un gènere bastant desprestigiats, i per tant, poc consumit avui en dia.

Sorpren veure un apartat de religió i un altre de llibres morals destinats als estudiants. Emperò, cal precisar, que ambdós grups van seguits, amb la qual cosa el creador de la classificació (fos el propietari, el notari, o qui fos) veu una

relació entre ells; però donada l'amplitud dels tractas morals per a la joventut, prefereix separar-los de les obres religioses. En l'actualitat, els llibres de text no es caracteritzen per aquest fort moralisme.

També estranya veure un apartat de literatura+oratòria (que inclou el teatre, la mitologia, els diccionaris de literatura,...), un altre de poesia, altre de faules polítiques i un darrer de prosa. Novament, aquests grups van seguits, possiblement, perquè el responsable de la classificació és conscient de la relació existent entre ells. Si els ha separat és perquè posseeix un gran nombre d'ells i perquè, per a ell, no es pot barrejar, per exemple, la prosa i la poesia.

S'ha volgut destacar la classificació temàtica de la biblioteca de Massot perquè, possiblement, permet conèixer certs aspectes de la mentalitat d'un home vinculat a les lleis (sigui Massot o el propi notari inventariant).

Però, una major aproximació a la mentalitat dels juristes i els notaris, la trobem en els epitafis lapidaris. Aquesta font ja va estar treballada per Àngels Solà,⁷ en relació a la Barcelona de mitjans del XIX. Nosaltres demostrarem que diuen els epitafis lleidatans dels homes de lleis.

La conclusió que s'extreu és que existeix una veritable vanaglòria de l'èxit aconseguit, cosa que es reflecteix en els triomfs professionals.

Quan s'afegeix, en els epitafis, l'ofici del difunt, sol ser perquè es tracta d'una persona o família orgullosa de la professió del finat: clergue, militar, polític o professional. Dins d'aquests darrers, els homes de dret destaquen poderosament:

«Lugubra morada en la que descansa el cadaver de D. Ramona Benet y Martorell, hija de D. Francisco Benet Abogado, que murio el dia 22 de setiembre de 1847, siendo soltera de 16 años de edad. Sus virtudes hicieronla acreedora al aprecio del pueblo leridano, que unanime en el llanto se visio de luto y la acompaño al campo santo».

«Restos mortales del Dr Dn Fermin Gigo abogado. Murió el dia 28 octubre del año 1850».

«Aquí descansan los restos mortales del mejor esposo y mas buen padre D. Ramon Baixet Abogado, que murió del cólera el 7 octubre 1854, a los 43 años de edad».

«Aquí yace D. Ramon Jou Escribano que fallecio en 20 setiembre de 1854».

«Restos de Dn Manuel Mestre y Tudela. Murió 8 oct. 1876. D. Juan Mestre y Tudela Abogado».

⁷ SOLÀ, Àngels, «Tres notes entorn les actituds i valors de l'alta burgesia barcelonina a mitjans segle XIX», *Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia*, n° 3-4, (1981), pp. 101-128.

En canvi, no es diu que Esteve Menós (1856) era un senzill espardenyer i Domènec Boldú (1860) un negociant.

Tampoc cap pagès es vanaglòria de la seva ocupació, però sí un propietari, desaparegut en els anys 50, Joan Tasquer.

Ben al contrari succeix amb els personatges que han assolit una certa posició. I, d'alguns d'ells, es fan autèntiques relacions de mèrits i càrrecs:

«Aquí yacen los restos mortales del Dr D Agustin Clotet y Junquet. Natural de Berga, Dr en Sagrada Teología y filosofía. Abogado y catedrático de Retorica y poetica del Instituto de 2ª enseñanza de esta provincia (1872)».

Finalment, en una ciutat petita com Lleida, era innecessari presentar els personatges realment coneguts com els nobles,⁸ per això, en les seves làpides, se sol ometre la seva condició o ocupació.

Igual debia passar amb alguns notaris, com Francesc Xavier Soldevila i Barnola (1832), que degueren assolir un prestigi proper al nobiliari.

CONCLUSIONS

A partir del buidat de 232 inventaris «post-mortem» i l'entrada a través d'un d'ello, en la casa d'un advocat, hem demostrat que les condicions de vida dels homes de lleis lleidatans eren francament millors a les de la majoria de la resta de la població.

El seu bagatge cultural, entesa aquí la cultura en una acepció humanista, era també més ampli; segons es dedueix de les seves nodrides biblioteques. Igualment, algun d'ells, com Massot, es mostren com les figures més «modernes» de la societat, intentant tenir la seva biblioteca al dia, col·leccionant diverses obres per entregues i classificant temàticament els seus llibres.

Tanmateix, a l'hora de la seva mort, fan parencia de la posició assolida i, quan són veritablement famosos, graven les seves làpides tal com ho fan els nobles.

⁸ Aquest és el cas de Josep Antoni de Bufalà.

CONCLUSIONS¹

Jordi GÜNZBERG MOLL

Universitat Girona i UNED (C. A. Cervera)

Els dies 13, 14 i 15 de desembre de l'any 2002 van tenir lloc a la vila de Cervera les primeres Jornades d'Estudi sobre Juristes i Notaris i la seva organització col·legial, en commemoració del 664 aniversari del Col·legi de Notaris de Cervera, primer testimoni a Catalunya d'un col·legi notarial.

Amb aquest motiu la Universitat Pompeu Fabra, el Centre Associat de Cervera de la UNED i la Fundació Roca Sastre van creure convenient celebrar unes jornades d'estudi, amb la participació de diversos especialistes tant de la història del notariat com de la història del dret, que van tenir l'ocasió d'aportar noves dades i debatre aspectes relacionats amb la creació, evolució i decadència dels col·legis de juristes, notaris i procuradors, així com de les persones que en van formar part.

Presentades i debatudes nou ponències i cinc comunicacions, s'ha cregut convenient agrupar-les en tres blocs, assolint així el perfil proposat a l'hora de convocar aquestes jornades que era el de potenciar l'organització col·legial com a punt de referència de tots els estudis, agrupació que a més s'ha mantingut en el moment de publicar les actes. En el primer grup hi són presents els treballs vinculats amb els col·legis de notaris de la Corona d'Aragó: Catalunya, Mallorca, València, Cervera, Barcelona, Tarragona i Tortosa. A continuació els estudis s'han centrat en els col·legis de juristes i de procuradors de Catalunya i Barcelona. Per últim s'han agrupat les ponències i les comunicacions que versen sobre la formació, l'activitat professional i la vida quotidiana dels notaris i juristes de la Corona d'Aragó: Osca, Lleida, Girona, Oliola i Ribes de Freser.

¹ Aquest treball s'inscriu dins del projecte de recerca *Los juristas y la construcción de un sistema de derecho privado: el caso de Cataluña (siglos XIII-XX)*, amb referència BJU 2003-09552-C03-01.

1. COL·LEGIS DE NOTARIS DE LA CORONA D'ARAGÓ

Mantenint el mateix l'ordre en què ha sortit la publicació de les actes, el punt de partida són els col·legis notariais a Catalunya (s. XIV - s. XX), ponència presentada per J. Günzberg. L'autor dóna una visió de conjunt a través d'una valoració de l'estat de la qüestió utilitzant la bibliografia que s'ha publicat sobre l'organització col·legial. La ponència, estructurada en tres parts, mostra primer de tot, una aproximació històrica que comprèn des dels seus inicis en el segle XIV fins a la creació i desaparició dels col·legis provincials a començaments del segle XX. A la segona part es parla de qüestions relacionades amb les funcions d'aquestes associacions notariais, és a dir, el controls del fedataris i de la documentació notarial. Per últim, es fa un repàs cronològic de tots els col·legis que han hagut a Catalunya, començant pel de Cervera i finalitzant amb el de Valls.

La ponència presentada per Antoni Planas Rosselló, «El Colegio de Notarios de Mallorca (siglos XIV-XVIII)», és un treball molt novedós, amb què per primera vegada es publica un estudi aprofundit sobre aquesta institució notarial illenca. L'autor ha utilitzat un bon grapat de documentació inèdita extreta de l'Arxiu del Regne de Mallorca, a més d'una selecta bibliografia i diverses fonts publicades. La ponència es presenta estructurada en cinc parts: I. Orígens del Col·legi, II. Estructura orgànica: àmbit personal, àmbit territorial, sistema de govern, administració econòmica, oficis subordinats, la seu; III. L'activitat del Col·legi: control d'accés, exercici professional, defensa dels interessos corporatius, aspectes religiosos i assistencials; IV. Finançament del Col·legi; V. La decadència i extinció del Col·legi. El ponent dóna notícies de l'existència del Col·legi des de finals del segle XIV, encara que només ha conservat la seva documentació interna des de finals del segle XVI. L'autor és un bon coneixedor de les ordinacions de la institució, que són redactades en els anys 1665, 1689 i 1708. Semblant a altres associacions laborals, el Col·legi estava facultat per elaborar normatives internes sobre l'ofici, encara que la seva aprovació quedava supeditada als dictàmens dels jurats del regne i a la ratificació del lloctinent. El treball finalitza en el segle XIX.

Una tercera ponència és la presentada per J. M. Cruselles, amb el títol «Corporativismo profesional y poder político en la Edad Media. Los notarios de Valencia desde la conquista hasta la fundación del Colegio (1238-1384)». Es tracta d'un treball molt reflexiu, que vol ser al mateix temps una revisió crítica de l'harmonització funcional que ha estat la forma tradicional d'estudi sobre els oficis. L'autor descriu l'evolució associativa que ha tingut el món laboral dins de la València medieval, des de la constitució dels gremis fins a la creació dels col·legis, a més de citar les dificultats que van tenir els notaris amb els poders municipals, que cristal·litzaren en uns estatuts antiromanistes, a mitjans del

segle XIII. En aquest aspecte són simptomàtics els conflictes interns que van tenir els fedataris per arribar al poder. L'autor considera que una de les causes que va propiciar la fundació del Col·legi el 1369 i la seva posterior reforma estatutària el 1384, va ser la intenció d'establir una major vigilància sobre el comportament individual i col·lectiu dels notaris urbans valencians. La fundació té lloc en un moment en què el control professional per part de les autoritats era màxim. Tanmateix els estatuts fundacionals de 1369, com els estatuts de 1384, van ser redactats pels majorals i pròcers del Col·legi. Amb la creació es tanca definitivament la competència dels notaris reials i es converteix en un òrgan professional monopolista.

La ponència de J. M. Llobert Portella, titulada «Dades documentals sobre el Col·legi de Notaris de Cervera (1338-1785)», és un exhaustiu treball arxivístic sobre el primer col·legi notarial que es va crear a Catalunya. L'autor ha cercat documentació inèdita de l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera, i n'ha estudiat les ordinacions promulgades pel Col·legi en els anys 1344, 1346, 1358, 1371, 1376, 1586 i 1785. De la ponència destaquen aspectes com són els orígens de la institució, el conflicte entre els notaris cerverins i les autoritats eclesiàstiques, les disposicions per evitar la sortida de la vila de les escriptures públiques, i els exàmens d'aspirants a notari. El treball finalitza amb un apèndix amb 21 documents.

Molt destacable és la ponència presentada per J. Vallet de Goytisolo: «El Col·legi de Notaris de Barcelona». L'autor cita els orígens i l'evolució dels col·legis des del baix imperi romà fins a la Catalunya medieval. A més resumeix amb molta cura el destacat paper que a les nostres contrades han tingut en la creació de col·legis de notaris els poders municipal, eclesiàstic, senyorial i monàrquic. A la ponència es fa ressò de les opinions i els raonaments que sobre la figura del notari té el gran jurista gironí del segle XV, Tomàs de Mieres. Després de parlar de les diferents etapes que van haver de passar les associacions de notaris abans de poder arribar a les fundacions col·legials, l'autor destaca el pactisme, que tanta importància va tenir en la vida social catalana, com la forma d'organització interna de les corporacions, i que va ser posat en pràctica a través dels acords entre els seus membres. Aspectes propis del Col·legi seran la lluita contra l'intrusisme i la proclamació de la llibertat d'elecció de notaris per part de la població. La fundació del Col·legi de Notaris de Barcelona té lloc el 1395 i el dels Notaris Reials, el 1544. A la ponència no falten mencions a l'article 49 del Reial Decret de Nova Planta de Catalunya, article que suposarà el manteniment del Col·legi en un moment molt difícil per al Principat; i a la unificació dels dos col·legis deu anys abans de la promulgació de la Llei del notariat. Es tracta, doncs d'un treball molt erudit, amb un gran nombre de cites d'autors italians i espanyols.

Daniel Piñol Alabart va presentar la ponència «El Col·legi de Notaris de Tarragona», en que analitza els orígens del seu notariat, i la fundació i organització del seu Col·legi. Similarment a altres llocs del Principat, el motiu de la creació d'aquesta institució és poder controlar l'accés de l'ofici i garantir l'habilitat dels futurs notaris. Algunes ordenacions del Col·legi són redactades els anys 1583, 1617, 1755 i 1841. Aspecte destacable és la desaparició del Col·legi el 1640, coincidint amb la Guerra dels Segadors i la seva posterior restitució el 1707 durant la Guerra de Successió. És un treball que utilitza tant la bibliografia com les fonts arxivístiques.

Acaba aquesta primera secció el treball de V. García Edo: «El Colegio de Notarios de Tortosa. Es tracta d'un treball eminentment arxivístic, amb documentació original, en què l'autor publica per primer cop alguns estatuts inèdits d'aquesta institució. El present treball es fonamenta en l'estudi de les ordinations dels anys 1507, 1512 i 1585, moment en què es comença a conèixer l'organització d'un col·legi del qual no sabem la data exacta de la seva fundació. La gran aportació de l'autor és la transcripció de les ordinations de 1512 i 1585, que completen les de 1507 que va publicar fa uns anys a la revista *Estudis Històrics i Documents de l'Arxiu de Protocols*. Els primers estatuts representen la base organicista del Col·legi de Tortosa, mentre que els estatuts de 1512 es redacten per substituir l'antiga taula d'aranzels. Segons el ponent, són unes normatives endogàmiques, en què els col·legials poden vedar l'accés de qualsevol aspirant a notari. Per últim, l'estatut de l'any 1585 consta de 30 articles, alguns dels quals són còpia dels anteriors, ordenacions que no van comportar gaires modificacions en la seva estructura i organització.

2. COL·LEGIS DE JURISTES I PROCURADORS

La forma col·legial en la Corona d'Aragó no va ser exclusiva dels notaris; també els juristes i els procuradors la van fer servir. En aquest sentit en aquestes Jornades d'Estudi s'han presentat dos grans treballs: una ponència sobre el Col·legi de Juristes i una comunicació sobre el Col·legi de Procuradors de Barcelona.

Tomàs de Montagut ha redactat la ponència «Els juristes de Catalunya i la seva organització col·legial a l'època medieval». Es tracta d'un treball molt erudit, en la línia de ressaltar el pensament jurídic europeu. El centre de la seva recerca és la figura del jurista, personatge molt rellevant per a la direcció i el govern dels afers públics. A més, destaca el fet que aquest professional del dret també està capacitat per donar consultes sobre quin és el dret aplicable a un supòsit de fet. Un bon exemple el dona l'afer entre el rei Alfons i el vescomte de Cardona, sobre el reconeixement del domini alodial que el monarca pretenia tenir

sobre diversos castells del vescomte. També el ponent manifesta que els juristes medievals podien actuar com a jutges, o com assessors d'un titular de jurisdicció que desconegui el dret. Ens en dona un exemple l'actuació de P. de Rajadell, que treballa com a jutge el 1392. Una altra funció del jurista és la d'advocat, que s'encarrega de la redacció dels escrits i expressa les al·legacions orals en defensa del seu client. Un aspecte que destaca el ponent és el conflicte entre juristes lletrats o savis i populars, que només dominaven el dret tradicional: usos, costums i usatges. En aquest context s'emmarca la prohibició que fa Jaume I el 1243 que en els tribunals puguin ser al·legats les lleis, atès que considera que amb els costums i els usatges n'hi ha prou. Això coincideix amb la ponència de J. M. Cruselles, en què posa de manifest la tendència antiromanista que també en aquests anys es viu a València. A l'última part del treball es parla del moviment corporatiu de juristes a Catalunya i les seves manifestacions. El 1409 el rei autoritza a erigir la Confraria de doctors, llicenciats, juristes, notaris i escrivans a la ciutat de Girona. Poc abans de morir el rei Martí accepta la creació d'un Col·legi de doctors en dret a Lleida i el 1425, Alfons el Magnànim aprova els capítols de la Confraria dels doctors, llicenciats i juristes de la vila de Perpinyà. També es coneix l'existència i el funcionament del Col·legi de juristes i de notaris de Puigcerdà durant els segles XVII i XVIII. Molt important per als juristes serà el Rial Decret de Nova Planta, en què a partir d'ara per poder exercir es necessitarà l'habilitació de la Reial Audiència, i per tant s'accentuarà el fet de ser un ofici subordinat a la monarquia.

La comunicació presentada per V. Mata i M. Hispano, «Origen i evolució de les organitzacions de procuradors dels tribunals de Barcelona: procés constitutiu i incorporació dels seus membres. Segles XIII-XVIII», és un ambiciós treball d'investigació sobre la història del cos i del Col·legi de Procuradors de Barcelona, institució molt lligada al col·lectiu notarial. Com diuen els autors el projecte comprendrà dos grans períodes: des de Jaume I fins al 1716 i des del Decret de Nova Planta fins a l'actualitat. Malgrat que ja se citen els procuradors en el segle XIII, la primera associació té lloc el 1512, quan Ferran el Catòlic aprova la fundació d'una confraria: la Confraria de Procuradors de Sant Iu. Degut al fet que el col·lectiu estava format, a finals del segle XVI, per notaris reials no col·legiats i per causídics els autors destaquen les dificultats per fundar un únic col·legi, a causa de les tensions entre els dos col·lectius. En tot cas, la institució es crea el 1599, amb al nom de Col·legi de Notaris Reials i Causídics i perdurà fins al 1870. Semblant a altres col·lectius la lluita contra l'intrusisme serà una de les principals línies d'actuació, tal com ho demostren les sentències dictades al llarg del segle XVII. Les ordinacions són redactades el 1600 i modificades el 1614 i el 1643. No falten algunes al·lusions a les conseqüències que comportarà la victòria borbònica. Crec que és de justícia destacar el gran treball de síntesi que han fet els dos autors, molt bon coneixedors de les fonts documentals d'aquesta institució, gràcies a haver estat els encarregats d'organitzar l'arxiu

històric del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona. Només resta demanar-los que completin la segona part d'aquest treball.

3. NOTARIS I JURISTES A LA CORONA D'ARAGÓ

La tercera part de les ponències i comunicacions presentades fa referència a la formació, activitat professional i vida quotidiana de notaris i juristes a la Corona d'Aragó. Els treballs comprenen territoris i èpoques molt diverses: des de les terres d'Osca fins a Ribes de Freser, des de l'època medieval fins a l'estat liberal decimonònic.

J. M. Lahoz Finestres presenta la ponència «Graduados de Valencia y de las Islas Baleares en la Universidad de Huesca». És un treball presentat per un especialista en el tema i, a més, persona que coneix molt bé els fonts arxivístics. En una primera part ens parla de la Universitat d'Osca i la seva importància al llarg dels segles. Després de donar dades numèriques dels graduats mallorquins i balears, passa a citar centres universitaris relacionats amb Osca, com la Universitat d'Alcalá, Barcelona, Cervera, Gandia, Lleida, Oñate, Salamanca, València, Valladolid, Saragossa. Però el centre universitari del qual ens dóna més referències és la Universitat de Tolosa. Fora de l'àrea d'influència territorial de la Universitat d'Osca, alguns dels seus estudiants van continuar els seus estudis en altres universitats: Bolonya, Compostel·la, La Laguna, Mèxic, Montpeller, Nàpols, Oviedo, Roma, Sevilla, etc. Alguns d'aquests centres d'estudi es van especialitzar en una branca del saber; per exemple, la Universitat de València en química i botànica i la Universitat de Barcelona en cirurgia. Finalitza la ponència amb un exhaustiu llistat de graduats valencians i balears que van estudiar a Osca, i en què se cita el seu origen, formació, dades bibliogràfiques i estudis d'especialització.

La comunicació presentada per P. Gerez Alum, «Les notaries gironines del segle XIV», s'emmarca dins d'un ampli estudi portat a terme per l'autor sobre les condicions higièniques a la Girona medieval, en què els protocols i la documentació notarial li han servit d'eina per cercar aspectes de la història de la ciutat com la demografia i l'estructura socioprofessional de la població. La comunicació parla del paper dels notaris i de les escriptureries, durant el segle XIV, seguint de prop els estudis de Ch. Guilleré, el gran especialista de la Girona d'aquest segle. El 1360 hi havia 15 notaris a la ciutat. El moment històric en què hi ha un augment de notaris correspon a les dècades des de 1361 fins a 1380. Amb els documents notariais es poden conèixer gran nombre d'aspectes de la societat gironina: la importància de professions vinculades amb els teixits; la xarxa assistencial de la ciutat; la integració dels nous ordres mendicants o la riquesa del mercader gironí Pere Vilar.

CONCLUSIONS

La comunicació presentada per M. Gabriel i Forn, «Notícia d'uns pactes de pau i treva del lloc d'Oliola, a la fi del segle XV», ha centrat el seu estudi en el municipi d'Oliola, nucli de població situat a la comarca de la Noguera. Al llarg del segle XV la vila va passar dels comtes d'Urgell a la Casa de Cardona, arran del matrimoni entre Ramon Folch II i la comtessa Joana d'Urgell. La culminació del poder de la Casa de Cardona arribarà amb Ferran el Catòlic, del qual van obtenir la dignitat ducal. L'autor, estudiós de l'Arxiu Municipal d'Oliola, publica amb aquesta comunicació dos pactes de pau i treva i una acta de presentació d'homenatge continguts en un manual de protocols redactats per diferents notaris eclesiàstics d'aquesta parròquia. Es tracta de tres documents que mostren les disputes i la pacificació de la societat rural catalana, a través de l'aplicació dels *Usatges de Barcelona*.

Per la seva banda, M. Sitjar i Serra presenta una comunicació titulada «Notaris i veguers a la vila i valls de Ribes». L'autor, bon coneixedor de la història de Ribes de Freser, ha centrat el seu estudi en els problemes que es van trobar els habitants de la vila de Ribes a causa de la concessió de la notaria pública a l'any 1644. El seu treball s'inicia a finals del segle XVI, quan desapareixen els veguers senyorials i la tasca és assumida pels homes del territori. Paral·lelament els habitants es van fer amb el control de la notaria pública, que també van comprar a l'antiga família vicarial. A partir de llavors, la concessió va quedar en mans dels cònsols i del Consell General de la Vall de Ribes, i la seva cessió a persones del territori va comportar sovint gran nombre de baralles i corrupteles. L'autor ha realitzat un gran treball arxivístic, cercant documentació inèdita a l'Arxiu Comarcal de Puigcerdà, sobretot en el *Llibre de Privilegis de la Vall de Ribes*.

El treball de M. Botargues Palasí, «Com vivien els homes de lleis a Lleida (1833-1862)» conclou les actes d'aquestes Jornades d'estudi. Hem decidit posar aquesta comunicació al final perquè es tracta d'un estudi sobre la vida quotidiana dels juristes i notaris i, per tant, d'un aspecte diferent a la seva activitat professional. A més a més, en contrast amb altres estudis centrats en els períodes medieval i modern, s'ha centrat en l'etapa liberal. L'autora ha treballat un total de 232 inventaris *postmortem*, que comprenen des de l'any 1833 fins a la promulgació de la Llei del notariat el 1862. Després de criticar l'opinió d'algun autor sobre la parcialitat i les mancances que poden tenir els inventaris com a font d'estudi per conèixer la vida cultural, la comunicant destaca la quantitat d'aspectes que poden estudiar-se: des dels vestits fins als aliments, passant per conèixer els llibres i les biblioteques, la religiositat o les condicions higièniques. Com diu l'autora, crida l'atenció la gran importància que durant el segle XIX tenien les cadires i la deshonra que comportava no poder oferir un seient digne a les visites. S'ha de destacar l'esforçada tasca arxivística que Botargues ha portat a terme per fer aquest estudi, que estic segur que tindrà continuïtat en altres publicacions.

La importància que han tingut aquestes jornades ens ve donat per ser les primeres en que dins de l'evolució històrica sobre notaris, procuradors i juristes s'ha estudiat el tema d'organització col·legial. Per tant, bibliogràfica i historiogràficament, serà un punt de referència per futures trobades. A més, per primera vegada s'ha donat una visió de conjunt sobre els col·legis existents a la Corona d'Aragó.

Una vegada repassades totes les ponències i comunicacions podem destacar alguns aspectes que són comuns a gran part de les investigacions presentades. Primer de tot, destacar que el col·legi és una institució molt vinculada a la ciutat, a més de ser la culminació associativa entre l'ofici. En línies generals, l'estudi de una corporació passa per investigar aspectes com: 1. bibliografia, 2. fonts: estatuts i ordenacions, 3. història: orígens, evolució, decadència i extinció, 4. estructura orgànica: sistema de govern, administració econòmica, tasca assistència, 5. funcions destacades: accés a l'ofici, control dels notaris, control de la producció documental, i 6. finançament.

Sempre és el desig de qualsevol persona que organitza un congrés, jornades o, col·loqui, que serveixi per engriscar als investigadors a continuar els estudis en aquells aspectes que han estat pocs citats o són encara desconeguts. Per tant, no és il·lògic proposar algunes línies de recerca pels investigadors que vulguin ampliar aquesta temàtica. Un aspecte que ha estat citat en aquestes jornades és el coneixement que Felip V tenia del Col·legi de Notaris de Barcelona. Sorprèn que en el Reial Decret de Nova Planta de Catalunya hi hagués un article dedicat a aquesta institució, fet que no passa en altres Decrets. Per tant, seria interessant saber si hi havien notaris barcelonins a la cort del monarca. També és un aspecte poc conegut la història més recent i contemporània dels col·legis de notaris, i més concretament, els tràgics successos que es van generar a Barcelona a partir de la revolució del 1936, amb l'assassinat de gran nombre de notaris (com el director del Col·legi, Antoni Par) i les moltes dificultats que tingué la institució per poder continuar durant els anys de guerra civil. Crec que aquest són algunes de les moltes propostes que estic segur que en un futur seran investigades per noves generacions d'estudiosos.

No vull acabar aquestes conclusions sense expressar el meu agraïment, molt sincerament, a les dues persones que han fet possible la celebració d'aquestes primeres Jornades d'Estudis sobre Notaris i Juristes, Tomàs de Montagut, catedràtic d'Història del Dret de la Universitat Pompeu Fabra, i Albert Llona, director del Centre Associat de la UNED de Cervera, agraïment que també voldria fer extensiu a totes les persones que directament o indirecta han col·laborat en el seu desenvolupament i conclusió.

VARIA

EL STATUS DE LA MUJER EN LAS ANTIGUAS SOCIEDADES CELTAS Y OTROS PUEBLOS INDO-EUROPEOS CONTEMPORÁNEOS

M. ALBERRO
ICS, Univ. of Exeter

RESUMEN

En este trabajo se trata de determinar el *status* de la mujer en las antiguas sociedades célticas y compararlo con el de otros pueblos indo-europeos de la misma época. Los resultados del estudio indican que las mujeres celtas poseían una posición social más alta, más derechos y más libertades que las de otras sociedades contemporáneas.

ABSTRACT

This work is an attempt to determine the *status* of women in the old Celtic societies, in comparison with that found in other Indo-European peoples. The results indicate that Celtic women enjoyed a higher social position, more rights and more freedom than those in other contemporary societies.

INTRODUCCIÓN

Una opinión expresada por un número de eruditos, es que la sociedad céltica arcaica gozaba de un orden social donde las mujeres estaban situadas en una relación de equilibrio armónico en relación a los hombres, ocupando una posición que no tenía paralelo en el resto de las sociedades indo-europeas. Podían reinar, gobernar, ocupar puestos dentro del mundo de la política, de la

religión (había incluso druidesas), y de la vida artística; había mujeres jueces y legisladoras; podían poseer y mantener propiedades bajo su nombre, en forma individual, que incluso tras el matrimonio no podían ser apropiadas por el marido; escogían libremente con quién y cuándo se querían casar o juntar, y se podían divorciar sin dificultad alguna; y si eran abandonadas, molestadas, violadas, o maltratadas, poseían el derecho de reclamar y conseguir daños y perjuicios de considerable magnitud. El suyo no era un rol pasivo, de servitud. Esta relativamente alta posición de la mujer celta contrasta con la que poseían las mujeres en otros pueblos indo-europeos, en los que la primera consecuencia de los principios que regulaban las instituciones del linaje, era la necesidad imperiosa de que la mujer procreara hijos legítimos. La mujer era así una «fábrica» de bebés, ya que las legislaciones insistían en primer lugar en la fecundidad femenina y tras ello en una serie de consecuencias relacionadas con las reglas de la herencia, que comprendían las funciones del jefe de familia y la obligación de asegurar y perpetuar el culto familiar, y que en suma estaban basadas en un modelo patrilineal. El heredero en un matrimonio, siempre varón, sigue apareciendo en el linaje, mientras que los padres de las hembras desaparecen de esa «carta genealógica». Como señala Jean Haudry, «... les femmes ou cognats n'appartiennent pas à la lignée. Ils ne célèbrent pas le culte des mêmes ancêtres; ils ne sont pas issus de la même «semence». En se mariant, la femme abandonne le culte familial de son père pour adopter celui de son mari. Elle change de lignée en même temps que de culte; elle rompt tout lien juridique et religieux avec sa famille d'origine».¹ Y en las regiones Mediterráneas, y sobre todo en el Antiguo Oriente, las figuras femeninas que aparecen en la mitología y en la épica de esta última región geográfica indican claramente que ocupaban una posición de subordinación y dependencia a los dirigentes masculinos, en la que como indica del Olmo Lete, «ni la actividad de gobierno, ni la promulgación de leyes y su aplicación, ni la conducción de la guerra son posibilidades a su alcance... Sus papeles básicos son los de ama de casa (madre-esposa-concubina) y de prostituta».²

El propósito de este trabajo es presentar, discutir y analizar los testimonios existentes acerca de todo lo anterior, y realizar comparaciones de la situación de la mujer celta con la de las sociedades indo-europeas contemporáneas, en un intento de confirmar o no su alto *status*. Esta labor implica el estudio del rol de la mujer en las arcaicas sociedades célticas de la época pagana, y de los cambios

¹ HAUDRY, J., *Les Indo-Européens*, Paris, Presses Universitaires de France, 1981: 95.

² OLMO LETE, G. del, «Figuras femeninas en la mitología y la épica del Antiguo Oriente», en OLMO LETE, G. del, *et al.*, *La mujer en la antigüedad*, Sabadell, AUSA, 1985: 7 (Univ. Internacional Menéndez Pelayo, Seminario: Deesses i Heroïnes en les Mitologies antigues, Barcelona, 9-13 sept., 1985).

que fueron ocurriendo tras el violento contacto con los valores de la Roma imperial y conquistadora. Para ello se analizará la posición de la mujer celta a través de a) las fuentes históricas, en concreto de los autores clásicos, quienes observaron y dejaron comentarios escritos acerca de los celtas, aunque no siempre comprendieron bien a sus vecinos «bárbaros»; éstos escribieron sus crónicas en el período que va desde el Siglo I aC, hasta el Siglo IV dC; b) los testimonios arqueológicos, que cubren desde el año 600 aC hasta el Siglo V dC; la mayoría de esta información data del período de ocupación de los territorios celtas por el Imperio Romano, y consiste principalmente en Iconografía (imágenes de seres divinos); Epigrafía (inscripciones, muy abundantes en Las Galias y en la Península Ibérica; y hallazgos en túmulos, sepulcros, castros y antiguas aldeas o lugares de residencia; 3) Mitología y Folk-lore, con datos obtenidos a través de los antiguos relatos y sagas célticas que fueron luego recopiladas en forma manuscrita por escribas cristianos en Irlanda y Gales, o siguieron siendo transmitidas por vía oral. Estas fuentes de información son completadas con las leyes de protección a la mujer que aún tenían validez en los primeros siglos de nuestra era, y que se han conservado en Irlanda y el País de Gales.

LA MUJER CELTA

Varios eruditos, tras analizar las arcaicas sagas irlandesas, señalan que la antigua sociedad irlandesa proveía a las mujeres con mucha más libertad que la que poseían en otras sociedades contemporáneas;³ y esta relativamente alta posición e independencia de la mujer, según Mac Neill,⁴ puede haber sido heredada de la época pre-céltica. Este alto *status* de las mujeres célticas ha dado lugar a teorías matriarcales en las que las mujeres controlaban el poder, las propiedades y las riquezas. Esta posición ha sido rechazada por varios antropólogos que concluyen que las mujeres nunca han alcanzado estas condiciones ventajosas en parte alguna del mundo,⁵ lo que ha sido a su vez refutado por antropólogas que afirman que las mujeres gozaban de un gran respeto, reconocimiento y consideración en las sociedades primitivas, y que los hombres las han ido despojando lentamente de estos derechos y atributos.⁶ Una de las personalidades más destacadas en esta última línea es la arqueóloga Marija Gimbutas,

³ CORRÁIN, D. Ó., «Women in early Irish society», en *Women in Irish society*, eds., MACCURTAIN, M. and CORRÁIN, D. Ó., Dublin, Institute for Advanced Studies, 1978:1-13.

⁴ MACNEILL, E., *Early Irish law and institutions*, Dublin, 1935:64.

⁵ FOX, R., *King and marriage*, Harmondsworth, Penguin, 1967:113.

⁶ REED, E., *Woman's evolution, from matriarchal clan to patriarchal family*, New York, 1975.

quien expresa esa opinión en un extenso número de publicaciones.⁷ Esta autora presenta testimonios históricos (de los clásicos) unidos a los arqueológicos, que según ella muestran el importante rol social de las mujeres célticas, tanto en el Continente (Las Galias y zonas aledañas) como en las regiones célticas insulares.⁸ Muireann Ní Bhrolcháin, en un profundo estudio,⁹ establece la alta posición de la mujer entre los antiguos céltico-irlandeses a través del reflejo obtenido de la pléthora de diosas euhemerizadas en forma de reinas que en la antigua religión y mitología céltico-irlandesa tenían a su cargo las funciones guerreras, de fertilidad y de las artes, y cuya entrega sexual o matrimonio con un candidato a rey, acompañada con la oferta al mismo de una copa con cerveza roja en forma ritual, aseguraban su reino y el bienestar del mismo.¹⁰ Al mismo tiempo, en cuanto se percataban de la conducta de un monarca, o de su incapacidad física o mental, provocaban su inmediato destronamiento. Este tema, que es quizá el paradigma céltico-irlandés más conocido y relevante, está presente en muchos de los relatos que han sido conservados en los manuscritos medievales de Irlanda,¹¹ y también en la literatura oral transmitida generación tras generación entre las clases populares.¹²

En las antiguas crónicas de Irlanda figuran muchas mujeres que alcanzaron las más altas posiciones dentro de la sociedad. Un ejemplo es Macha Mong Ruadh (Macha la Pelirroja), que en el año 377 aC fue aclamada como reina de todas las provincias de Irlanda. Era hija de Aedh Ruadh, y había reinado en Irlanda en forma alternativa con sus dos primos Dithorba y Cimbaeth, a los cuales logró desplazar para reinar ella sola en toda la isla. Este relato, recogido

⁷ GIMBUTAS, M., *The Language of the Goddess*, London, 1987; *The Civilization of the Goddess. The world of Old Europe*, San Francisco, Harper, 1993.

⁸ GIMBUTAS, M., and DEXTER, M. R., *The Living Goddesses*, Berkeley, Univ. of California Press, 1999: 123.

⁹ NÍ BHROCHÁIN, M., «Re Tóin Mná: In pursuit of troublesome women», *Ulidia*, Proceedings of the First International Conference on the Ulster Cycle of Tales, eds. J.P. Mallory and G. Stockman, Belfast and Emain macha 8-12 April 1994, Belfast, December Publication: 115-133.

¹⁰ Este tema ha sido estudiado en forma extensa por: GREEN, M., *The Gods of the Celts*, Gloucester, Alan Sutton, 1986: Chapter 3; ROSS, A., *Pagan Celtic Britain*, London, Routledge, 1967: *passim*; HERBERT, M., 1992. «Goddess and King: The Sacred Marriage in Early Ireland», en: FRADENBURG, L. D., ed., *Women and Sovereignty*, *Cosmos* 7, Edinburgh, Univ. of Edinburgh Press, 1992: 264-75.

¹¹ Uno de los más extensos e importantes al efecto es: *The Táin*, trad. T. Kinsella, London and New York, Oxford University Press, 1970.

¹² O'RAHILLY, T.F., *Early Irish history and mythology*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1946: 7; WAGNER, H., «Origins of Irish pagan religion», *Zeitschrift für celtische Philologie* 38 (1981): 1-28; McCONE, K., *Pagan past and Christian presence in early Irish literature*, Maynooth (Ireland), 1990: 138.

en las crónicas conocidas como *Anales de Irlanda*,¹³ se halla también en una de las tres historias de Macha que han sobrevivido.¹⁴ Los *Anales* recogen también el hecho de que Macha estableció el primer hospital de Irlanda, Bron-Bherg, que siguió funcionando en la localidad de Emain Macha hasta su destrucción en el año 22 de nuestra era. Esa localidad de Emain Macha, que fue en su época el centro religioso-administrativo de todo el país, tomó su nombre de esta reina céltica, lo mismo que Ard Macha (Los Altos de Macha). En Emain Macha (hoy Armagh) se halla ahora una catedral y la sede central de la Iglesia Católica de Irlanda.

Otras reinas o caudillas célticas famosas fueron Onomaris, líder de los scordisci en el SE de Europa, y Boudicca o Bodicea, que logró unir a todas las tribus célticas de Gran Bretaña para luchar contra los invasores romanos en el Siglo I dC. Tacitus describe su histórico levantamiento y declara que «no es la primera vez que los britones han sido dirigidos en las batallas por una mujer».¹⁵ Peter Berresford Ellis describe y documenta en una de sus obras una larga lista de reinas, caudillas y guerreras celtas.¹⁶

Otros autores que han estudiado este tema de las mujeres célticas son McMahon, quien llega a la conclusión de que las «women had a very important role in Celtic society», y que jugaban un importante papel en la vida diaria.¹⁷ Este autor se refiere también al hecho de que los celtas poseían puntos de vista muy liberales acerca del matrimonio, a la facilidad (por las dos partes) de obtener el divorcio, y a la existencia de testimonios que indican que las parejas realizaban a veces contratos para casarse o unirse inicialmente como prueba durante un solo año.¹⁸ Miranda Green señala también el alto *status* de las mujeres celtas indicado en testimonios literarios recogidos en la época medieval en Irlanda y Gales, y arqueológicos de Europa continental que datan de la Edad del Hierro. Algunos de los más importantes entre estos últimos son la suntuosa

¹³ *Annals of the Kingdom of Ireland*, ed. and tr. J. O'Donovan, Dublin, 1856.

¹⁴ *Leahbar Laignech* (Book of Leinster), London, 1880 (repr. facsimile); *The Book of Leinster*, BEST, R. I. and BRIEN, M. A., eds., Dublin, Dublin Institute of Advanced Studies, 1956; ALBERRO, M., «Las tres leyendas célticas de Macha: reflejos de la transición hacia una sociedad patriarcal», *Anuario Brigantino* 23 (2000): 57-74; *Ibid.*, «La triple divinidad céltico-irlandesa Macha como Diosa-Madre, Diosa de la Fertilidad, Diosa de la Soberanía, Diosa de la Guerra, y personificación de las tres funciones descritas por Dumézil en las sociedades indo-europeas», *Garzoa* 4 (2004).

¹⁵ *Annales*, XIV, 34.

¹⁶ ELLIS, P. B., *Celtic Women- Women in Celtic Society and Literature*, London, Constable, 1995: 76-98.

¹⁷ MCMAHON, A., *The Celtic way of life*, Dublin, O'Brien Educational, 1976: 30.

¹⁸ *Ibid.*: 31.

cámara mortuoria de la llamada «Princesa de Vix», hallado en Vix, cerca del Monte Lasois, Francia, en el que una dama celta que murió *ca.* del año 500 aC, descansa en un carro de batalla rodeada de valiosas joyas y adornada con un torque de oro de 24 carates que pesa casi medio kilo. Otros hallazgos de esta índole son los de Hömichele Barrow en Alemania, el hallado en el condado de Yorkshire en Inglaterra, y otros varios;¹⁹ todos ellos sirven para confirmar lo que habían señalado ya los clásicos griegos y romanos: que las mujeres célticas alcanzaban altas posiciones dentro de la sociedad, e incluso dirigían frecuentemente las huestes en el campo de batalla. El simbolismo reflejado por el entierro junto a o dentro de un carro de combate apunta directamente a este último hecho.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL STATUS DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

Los resultados de este estudio permiten deducir que los factores que ejercen una influencia decisiva en cuanto a definir el *status* legal de la mujer en una sociedad se hallan en dos campos bien definidos: primero, en los derechos de y a la propiedad, y segundo, en las costumbres y leyes que regulan el matrimonio. Un estudio sociológico profundo de este último tema específico requeriría una conceptualización de los sistemas de matrimonio y de familia con base en el tipo económico de producción doméstica, la naturaleza de la religión, las estructuras ideológicas, y el modo de comunicación de cada una de las sociedades analizadas, algo que no es posible en este trabajo dadas las limitaciones espaciales. Mas ello no hubiera producido quizá resultados demasiado espectaculares, ya que un alto número de eruditos ha señalado la gran cantidad de similitudes y características comunes presentes en todos los pueblos indo-europeos, desde Irlanda en el Oeste hasta la India en el Este.²⁰

EL MATRIMONIO ENTRE LOS ANTIGUOS PUEBLOS INDO-EUROPEOS: LA IRLANDA CÉLTICA

George Dumézil ha detectado en los dos extremos geográficos del antiguo mundo indo-europeo, el de los indo-arios y el de los celtas, formas de matrimo-

¹⁹ Todos estos hallazgos se encuentran descritos e ilustrados con fotografías en color en: MEGAW, R. and V., *Celtic Art*, London, Thames and Hudson, 1989.

²⁰ MALLORY, J. P., *In Search of the Indo-Europeans*, London, Thames and Hudson, 1994:272; A. Rees and B. Rees, *Celtic Heritage*, London, Thames and Hudson, 1990: 15-19; ALBERRO, M., «Características de las sociedades célticas de Irlanda y su posible utilización para una mayor conocimiento de los pueblos celtas de la Península Ibérica», *Gerión* 21.1 (2003), en prensa.

nio que concuerdan con el tri-funcionalismo ideológico, social y religioso de esos pueblos propuesto por él mismo;²¹ y este autor cree también que las cuatro primeras formas de matrimonio legal en la antigua India, *brahman*, *daiva*, *arsa* y *prajapatya*, registradas en el *Código de Manu* (*Manavadharmasastra*), corresponden a las tres de la antigua Roma.²²

En los códigos legales de la antigua Irlanda céltica están registradas diez clases de matrimonio: 1) la mujer, al igual que el hombre, entra al matrimonio sobre la base de igualdad financiera; 2) La mujer contribuye con muy poco o nada al matrimonio; 3) El hombre contribuye con muy poco o nada al matrimonio; 4) Cuando el hombre cohabita con una mujer en el hogar de ésta; 5) Cuando una mujer se fuga abiertamente con un hombre sin el consentimiento de sus familiares; 6) Cuando una mujer consiente en ser raptada sin el conocimiento y consentimiento de sus familiares; 7) Cuando la mujer es visitada en secreto sin el conocimiento de sus familiares; 8) matrimonio por medio de, o tras una violación; 9) El matrimonio entre personas insanas.²³ Estos nueve tipos de matrimonio de las antiguas leyes irlandesas son casi idénticos a los nueve tipos descritos en las leyes del País de Gales conocidas como *Hywel Dda*, y en forma aún más significativa muy parecidos a los ocho tipos de matrimonio de la antigua sociedad indo-europea de la India. Los nueve tipos de matrimonio en Gales son 1) *priodas*; 2) *agwedi*; 3) *caradas*; 4) *deu lysuab* (que no posee un paralelo en las leyes irlandesas); 5) *llathlut goleu*; 6) *llathlut twyll*; 7) *beichogi twyll*; 7) *beichogi twyll wwreic lwyn a pherth*; 8) *kynnwedi ar liw ac ar oleu* (esta variedad especifica la unión tras el rapto de una mujer sin el consentimiento de ésta, y corresponde a la no. 8 de Irlanda); y 9) *twyll morwyn*.²⁴

Dos de estas leyes matrimoniales de los antiguos celtas de Irlanda y Gales coinciden exactamente con dos de la India: *lánamnas écne* o «matrimonio por la fuerza», equivalente al *raksasa* hindú, y seducción «por engaño» o *lánamnas tothla*, exactamente igual al *paisaca* de la India. Un tercer tipo de matrimonio irlandés, descrito en algunas crónicas como «la unión aceptada tras la invitación del varón», puede ser también equiparado al *gandharva* o «voluntaria unión de una doncella y su amante» de la India indo-europea.²⁵ El número total de formas legales de matrimonio es incluso el mismo, ocho en cada lugar, ya

²¹ DUMÉZIL, G., *L' idéologie tripartite des Indo-Européens*, Collection Latomus, Vol. 31, Bruxelles, 1958.

²² DUMÉZIL, G., *Mariages indo-européens, suivi de Quinze Questions romaines*, Paris, Payot, 1979 (re-ed. 1988); B. Sergent, *Les Indo-Européens*, Paris, Payot, 1995: 226.

²³ ELLIS, P. B., *Celtic Women*, London, Constable, 1995: 122.

²⁴ *Ibid.*, 123.

²⁵ DILLON, M. and CHADWICK, N., *The Celtic Realms*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1967: 12.

que los estudios de Binchy al respecto han indicado que dos de las uniones de Irlanda son probablemente una adición realizada en una época posterior.²⁶ Thurneysen ha profundizado en este tema y hallado claras semejanzas entre los códigos legales de la antigua India (especificados en el *Manavadharmasastra*) y los de la antigua Irlanda (conservados en manuscritos medievales de los siglos VI y VII), especialmente en lo que concierne a las formas y categorías de matrimonios legales.²⁷ Estos hallazgos han sido confirmados posteriormente por Binchy,²⁸ Myles Dillon and Nora Chadwick,²⁹ y Charles-Edwards, quien extendió el estudio al céltico País de Gales.³⁰

En cuanto al divorcio, en la legislación céltico-irlandesa estaba permitido en un amplio número de casos y por muchas razones. Una mujer podía divorciarse de su marido si éste, por ejemplo, se había vuelto rudo y violento, y la azotaba; si él, sin el consentimiento de ella, se iba con otra mujer (en cuyo caso la esposa divorciada poseía automáticamente el derecho a quedarse con la casa y los enseres allí contenidos); si él había pronunciado mentiras o hecho circular sátiras acerca de ella; si él la había engañado y atraído al matrimonio por medio de mentiras que luego habían sido descubiertas. Otras razones por las que la mujer podía obtener un divorcio automático eran: un marido impotente, o que se había vuelto tan obeso que era incapaz de realizar el acto sexual; o que se había vuelto homosexual practicante con otros hombres o muchachos; o que se había mostrado incapaz de engendrar hijos.³¹

FORMAS DE MATRIMONIO ENTRE LOS INDO-ARIOS

En los textos legales de la antigua India el matrimonio aparece clasificado en un número de variedades según la forma en que el novio toma posesión y

²⁶ BINCHY, D. A., «The Linguistic and Historical Value of the Irish Law Tracts», *Proceedings of the British Academy* XXIX, 1943, pp. 23, 27, 30; F. Kelly, *A Guide to Early Irish Law*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1998, p. 70, y Appendix 1, no. 17, en p. 269.

²⁷ THURNEYSEN, R., «Cáin Lánamna», en BINCHY, D. A., ed., *Studies in Early Irish Law*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1936: 1-80, en pp. 16-75.

²⁸ BINCHY, 1943. *op. cit.*

²⁹ Dillon and Chadwick 1967, *op. cit.*: 11-12.

³⁰ CHARLES-EDWARDS, T. E., «Naw Cynyweddi Teithiawg: Nine forms of union in Wales, Ireland and India», en D. Jenkins and M. E. Owen, eds., *The Welsh Law of Women. Studies presented to Professor Daniel A. Binchy on his 8th Birthday*, Cardiff, 1980: 23-39.

³¹ POWER, P. C., *Sex and Marriage in Ancient Ireland*, Dublin, Mercier Press, 1976 (repr. en 1993): 26; CHERICI, P., *Celtic Sexuality- Power, Paradigms and Passion*, London, Duckworth, 1994: 134.

control de su futura esposa. Una de las más formas más famosas es el «matrimonio *gandharva*», o «matrimonio por consentimiento mutuo», que aparece no solamente en tratados jurídicos sino también en la literatura, ya que forma la base de una de las más famosas historias indo-arias (presentada más adelante), la de la heroína Sakuntala.³² En cuanto a paralelos griegos, la descripción realizada por Homero en el Capítulo *Nausicaa* en la *Odisea*,³³ es claramente parecida a las definiciones indo-arias legales de ese matrimonio *gandharva*. La más clásica descripción de esas variedades es la hallada en el *Código de Manu*,³⁴ donde se especifican los detalles sexuales de ese matrimonio: «La mutua unión por deseo propio de una doncella y un novio ha de ser conocida como el rito Gandharva dedicado a intercambio sexual provocado por la atracción». Este matrimonio *gandharva* es frecuentemente el resultado de una situación en la que una joven ha de buscar por sí misma su propio marido (*pativedana*).³⁵ En el pasaje de la *Odisea* donde Nausicaa recibe amablemente a Odiseo,³⁶ la joven princesa articula, aunque lo condena, un claro paralelo al tipo de matrimonio más comúnmente asequible a una mujer que actúa por sí misma: un matrimonio *gandharva* que es el resultado de la búsqueda de un marido por una mujer en forma independiente.

Además del *gandharva*, en los textos legales y literarios de la antigua India indo-europea, como se ha indicado anteriormente, existen otros tipos de matrimonio clasificados ordenadamente en una forma jerárquica. Esta clasificación, que consiste generalmente de ocho tipos, se halla registrada en varios códigos legales, y figura también en textos épicos como el *Mahabharata*.³⁷ Estos materiales han sido comentados por varios eruditos en los campos de la Indología y los Estudios Indo-Europeos, quienes hallaron muchas analogías entre el sistema matrimonial y las formas individuales de matrimonio de la antigua India, y las de otras sociedades indo-europeas.

Los cuatro primeros tipos, *brahma*, *daiva*, *arsa*, y *prajapattya*, constituyen variaciones del 'matrimonio-dádiva': la novia es un regalo del padre al futuro marido. En los otros cuatro, *asura* es una venta, *gandharva*, como se ha indicado, un común acuerdo entre los dos novios, *raksasa* se basa en el rapto, y *paisaca* es el matrimonio de un varón con una doncella incapacitada a la que ha violado. El *svayamvara* o selección de marido realizado por la novia sin

³² *Mahabharata* I. 62-69.

³³ 6-286-88.

³⁴ MDS III.20-34.

³⁵ KANE, P. V., *History of Dharmasastra* II.1, 2nd ed., London, 1974, p. 253.

³⁶ 6.286-88.

³⁷ XIII.44.3-8 y I.96.8-11.

interferencia alguna, que no es parte de la corriente tipología legal, es no obstante muy común en las narraciones literarias, y posee ciertas analogías con el *gandharva*.³⁸

El matrimonio indo-ario *viryasulka svayamvara*, esto es, basado en la selección por parte de la novia de un marido que es escogido tras pasar una prueba de valor, posee un equivalente en la Odisea en el cuento de Pero, hija de Neleus, pretendida por muchos, que solo puede ser conquistada mediante la hazaña de expulsar de Phylace al salvaje hato de ganado bovino de Iphikles, un hecho realizado por Melampous. Esta historia, que aparece dos veces en la obra,³⁹ anticipa claramente el *viryasulka svayamvara* que Penélope ha de arreglar más adelante para sus pretendientes. Odiseo, tras su llegada a Ítaca, cuando aún no se había dado a conocer, declara a Eumeo que había poseído una esposa que había adquirido «por solo mi valor»,⁴⁰ lo que apunta hacia un matrimonio *viryasulka* o a uno basado en el rapto. Sus compañeros en la supuesta campaña de Egipto se dedican al rapto de mujeres,⁴¹ y Eurymedusa, la sirvienta de Nausicaa, fue raptada y entregada como premio a Alcínoo, rey de los faecios.⁴² Sin embargo, el caso más notorio de matrimonio mediante el rapto en la antigua Grecia es el de Paris y Helena, que no solamente provocó la Guerra de Troya sino también, aunque indirectamente, las prolongadas desventuras de Odiseo.

El único tipo de matrimonio entre los indo-arios que no posee un paralelo en la Odisea es el *paisaca*, donde una joven incapacitada por bebidas alcohólicas, o durante el sueño, o quizá afectada por una alteración nerviosa, es raptada. Este caso está claramente formulado en *Manu*: «Cuando un hombre se acerca en secreto a una doncella que se encuentra dormida, intoxicada, o inatenta, se produce el más ruin de todos los matrimonios, el paisaca, el octavo y el más bajo».⁴³ Sin embargo, en el episodio de Circe en la Odisea aparece un ejemplo de este tipo de matrimonio pero con cambio de sexo, ya que en este caso es la mujer la que abusa de indefensos varones. Circe incapacita a la delegación formada por varios hombres de Odiseo al hacerles ingerir «funestas drogas» que los convierte en cerdos;⁴⁴ y luego intenta hacer lo mismo con Odiseo.⁴⁵ Cuando la droga utilizada por Circe no produce el efecto esperado en Odiseo, ésta le

³⁸ SCHMIDT, H. P., *Some women's rites and rights in the Veda*, Univ. of California, Los Angeles, 1987, Lecture III, «How many forms of Svayamvara?».

³⁹ 11.287-97 y 15.226-42.

⁴⁰ *Od.*, 14.211-13.

⁴¹ 14.264 y 17.433.

⁴² 7.9-10.

⁴³ MDS III.34.

⁴⁴ 10.213 y 10.289ss.

⁴⁵ 10.289ss.

invita a acostarse con ella; y su insistencia en la conveniencia mutua de ese encuentro sexual por ella propuesto indica que ha cambiado su estrategia, y que ese encuentro o matrimonio informal ha cambiado hacia una unión del tipo *gandharva*: «Envaina la espada y acostémonos los dos de tal manera que mezclándonos juntos (o unidos) en el lecho y en el amor crezca entre nosotros la confianza».⁴⁶ Aunque al principio se muestra desconfiado, Odiseo logra extraer de Circe una promesa de buena intención, y se acuesta con ella con aparente presteza y sin sufrir daño alguno.

El imaginado o potencial matrimonio *gandharva* entre Nausicaa y Odiseo, y el real entre Circe y Odiseo, no son en forma alguna los únicos en la *Odisea*, ya que existen otros muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, en el Catálogo de Heroínas en Hades se pueden distinguir los de Tyro y Enipeus,⁴⁷ Antiope y Zeus,⁴⁸ Alkmene y Zeus,⁴⁹ y el de Iphimedeia y Poseidon,⁵⁰ todos ellos analizados por Heubeck.⁵¹ Existen también casos de matrimonios de este tipo entre diosas y hombres, descritos en el pasaje donde Kalypso se queja ante Hermes: Dawn y Orion,⁵² y Demeter y Iasion.⁵³ Las relaciones entre Odiseo y Kalypso pueden ser también clasificadas en este grupo, ya que todo parece indicar que Odiseo no es siempre un compañero sexual involuntario.

Las relaciones *gandharva* entre seres humanos halladas en la *Odisea* son a menudo problemáticas. La unión *gandharva* más fatídica es la de Clitemnestra y Egisto. La descripción de la misma dada en 3.272, «Ella, deseando, él, deseando, condujo al resultado esperado», es casi una copia de la declaración de Dushanta a la heroína Sakuntala en el *Mahabharata*, incluso en el uso repetido de dos adjetivos (deseando en el primer caso y deseoso en el segundo): «Tú, deseoso, deberás ser mi esposo, deseoso, mediante el matrimonio».⁵⁴

LA NOVIA Y EL MATRIMONIO EN LA ANTIGUA GRECIA

Básicamente, en la antigua sociedad griega no existía contradicción alguna en el intercambio que existía en las dos direcciones, de la familia del novio a la

⁴⁶ *Od.* 10.334.

⁴⁷ 11.235-252.

⁴⁸ 11.260-62.

⁴⁹ 11.266-68.

⁵⁰ 11.305-7.

⁵¹ HEUBECK, A., «Commentary on Books 9-12», en HEUBECK, A. and HOEKSTRA, A., *A Commentary on Homer's Odyssey*, Vol. II, *Books IX-XVI*, Oxford, Clarendon Press, 1989, pp. 90-91.

⁵² 5.121-24.

⁵³ 5.125-28.

⁵⁴ I.67.14.

de la novia y viceversa. Este intercambio consistía en la entrega de regalos (*hedna*) a la familia de la novia, y la entrega de la dote (*dora*) en la otra dirección. Una novia que traía al matrimonio muchos regalos era conocida como *polydoros*. Lacey, que realizó un estudio a fondo de este tema concreto, señala que los testimonios más antiguos, principalmente tomados de Homero, se refieren solamente a reyezuelos y guerreros, y por ello no se poseen acerca de esta época datos fidedignos de las diferencias jerárquicas. Este investigador, sin embargo, es capaz de delinear dos modelos de matrimonio, uno donde la esposa se une a un marido que previamente ha ofrecido *hedna*, y otro donde el marido se une directamente a la esposa, especialmente si ésta pertenece a una clase social inferior. Un *basileus* podía también atraer a un yerno a su propia casa o pequeño reino cuando éste, para corresponder, aceptaba una posición como soldado de la guardia o las tropas reales. Este autor llega a la conclusión de que en la sociedad griega de tiempos de Homero no existía la venta de la novia, común en esa época en muchas sociedades vecinas del área del Mediterráneo, y que las transacciones pre-matrimoniales se basaban en el intercambio de regalos.⁵⁵

Años más adelante, ya en el período clásico, se puede detectar en Grecia un claro sistema de dotes obligatorias. El matrimonio en la Atenas de esa época estaba precedido de un formal compromiso matrimonial (*engye*), o cuando la novia era una heredera (*epikleros*), por una sentencia judicial. La novia solía recibir de su familia la dote (que podía ser en dinero, tierras u otros bienes) al tiempo del matrimonio, junto con su ajuar y joyas; todo ello quedaba a cargo del marido en la vida diaria, pero continuaba siendo de propiedad de la novia, ahora esposa, como sigue siendo el caso aún en la Grecia de hoy. Y en caso de divorcio, pasaba de nuevo a la familia de la novia, con la que no cortaba los lazos durante el resto de su vida.⁵⁶ Por ello es que la nueva esposa era conocida era conocida como *epikleros*, que significaba que ella iba con sus propiedades materiales, o lo que es lo mismo, que esas propiedades iban con ella. El marido se limitaba a manejar esas propiedades para beneficio de los hijos que pudiera procrear.⁵⁷

Las leyes proclamadas por Pericles en 451 aC limitaban el *conubium* en la ciudad-estado de Atenas a los ciudadanos. Los hijos de miembros de diferentes

⁵⁵ LACEY, W. K., «Homeric Eana and Penelope's Kypioe», *Journal of Hellenic Studies* 86 (1966): 55-68. Ver también: *Ibid.*, *The family in Classical Greece*, London, 1968. Cf. FINLEY, M.I., «Marriage, sale and gift in the Homeric world», *Revue Interationa des Droits de l'Antiquité* 3 (1955): 167-94, quien se muestra en desacuerdo con algunas de las conclusiones de Lacey.

⁵⁶ LEVY, H. L., «Inheritance and dowry in classical Athens», en J. Pitt-Rivers, ed., Paris, 1963: 141; GOODY, J., *The oriental, the ancient and the primitive- Systems of marriage and the family in the pre-industrial societies of Eurasia*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990: 390.

⁵⁷ LEVY, 1963, *op. cit.*: 138.

clases sociales o habidos con extranjeros eran considerados ilegítimos (*xenoi*), al igual que los producidos con esclavas y concubinas. Las diferencias jerárquicas comunes en esa época de la antigua Grecia han sido sintetizadas por Goody:⁵⁸

	Clase alta	Clases bajas
Tipo de matrimonio	Predomina el legal o completo	Predomina el concubinato
Edad al contraer matrimonio	Más temprana	Tardía
Posición de la mujer	Reclusión	Más libre

En resumen, a diferencia de la época arcaica de tiempos de Homero, en la Grecia clásica el sistema de dote estaba ya bien establecido y representaba la contribución de la familia de la novia a los fondos y propiedades de la nueva unidad matrimonial, algo señalado directamente por Jenofonte.⁵⁹ En Esparta, esa contribución a la nueva comunidad de bienes incluía frecuentemente tierras,⁶⁰ y el propio Aristóteles comenta la abundancia en dicho reino de considerables dotes a las novias, y de *epikleroi*, lo que se tradujo en que casi dos quintas partes de la tierra pertenecían a mujeres. También en Creta las mujeres eran claramente más independientes que en Atenas, y las leyes autorizaban que pudieran heredar, o llevarse como dote la mitad de la porción correspondiente a un hermano varón, y conservarla como suya.⁶¹

FORMAS DE MATRIMONIO EN LA ANTIGUA ROMA

La época más arcaica de Roma ha sido presentada por varios eruditos como un ejemplo extremo de la incorporación de la mujer al marido y su familia tras el casamiento, en una sociedad caracterizada por una potente autoridad patriarcal (*patria potestas*) ejercida sobre una amplia familia extendida, no nuclear.⁶² Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los datos fidedignos que se poseen acerca de este período son fragmentarios y no muy fiables, lo que hace que puedan ser interpretados de muy diversas y diferentes maneras.

⁵⁸ GOODY, 1990, *op. cit.*: 394, Table 11.

⁵⁹ Xenophon, *Oeconomicus*, tr. E. C. Marchant, en E. Capps et al., eds., *Loeb Classical Library*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1923: vii, 13.

⁶⁰ HOFFMAN, G., «Xénophon, la femme et les biens», en PIAULT, C., ed., *Families et biens en Grèce et à Chypre*, Paris, 1985: 276.

⁶¹ GOODY, 1990, *op. cit.*: 395.

⁶² CROOK, J. A., «Patria potestas», *Class. Quarterly* 17 (1967): 114-22.

Los primeros testimonios fiables de los inicios de la Ley Romana están contenidos en las llamadas *Doce Tablas* (451-50aC). El consenso actual es que en esa época republicana existían en Roma dos formas de matrimonio, con *manus*, y sin *manus*. La última, considerada por juristas modernos como «matrimonio libre», fue la que se hizo más común en los años siguientes. Estaba basada exclusivamente en el consentimiento mutuo de los dos contrayentes, algo probado por el hecho de que aunque se celebraba una procesión de boda, no había ceremonia estatal o religiosa alguna y la novia retenía todos los derechos sobre su propiedad, aunque la dote quedaba bajo el manejo o control del marido mientras durara el matrimonio. En cuanto a la herencia, la mujer tenía derecho a una porción igual a la de sus hermanos varones. En la primera forma arriba citada, el matrimonio con *manus* (*manus* = la mano), la mujer era traspasada de su posición bajo el poder de su padre y colocada «en las manos» del marido.⁶³

Otros autores llegan a la conclusión de que en esa época de Roma solo existía un tipo de matrimonio, que era contraído por voluntad explícita y acuerdo entre los dos novios, y que el *convenio in manum* era una modalidad establecida por una serie de actas conocidas como *confarreatio*, *coemptio* y *usus*. La primera tenía lugar ante la presencia del pontífice (*flamen dialis*), y su rasgo principal era un sacrificio a Júpiter donde los novios comían en forma ritual una torta hecha con una variedad especial de trigo (que aún se sigue cultivando en regiones montañosas del Sur de Alemania y en Suiza) y conocida entonces como *far*; y de ahí el nombre de *confarreatio*.⁶⁴

La segunda forma de matrimonio en la época de las Doce Tablas, *coemptio*, era un acto puramente civil que incluía una «venta» de la novia puramente ficticia y teatral (*imaginaria venditio*),⁶⁵ pero que se cree era un vestigio de una época más arcaica, donde este matrimonio incluía una verdadera venta de la novia.⁶⁶

Las reglas de la tercera modalidad, *usus*, no otorgaban *manus* (poder) al marido hasta cumplirse un año de vida marital (*anno continua nuptia*), y entonces solamente si la esposa no había abandonado el domicilio u hogar matrimonial durante tres noches consecutivas (*trinoctium*).⁶⁷

⁶³ BRYCE, J., *Studies in History and Jurisprudence*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1901: ii., 387.

⁶⁴ WATSON, A., *Rome of the XII Tables: Persons and Property*, Princeton, Princeton Univ. Press, 1975:11.

⁶⁵ DIXON, S., «Family finances: Tullia and Terentia», *Antichthon* 18 (1984): 78-101, en pp. 80-82. Este artículo aparece también reproducido en: RAWSON, B., ed., *The Family in Ancient Rome: Select Studies*, New York, 1986.

⁶⁶ WATSON, A., *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1967:24.

⁶⁷ BALSDON, J. P. V. D., *Roman Women, their History and Habits*, London, 1963: 179-80.

El matrimonio *manus* no ocurría entre miembros de diferente *status* social, sino solamente entre personas que poseían ciudadanía romana completa, en forma similar a lo que había tenido lugar en la antigua Atenas, arriba relatado. En las Doce Tablas se prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos (lo mismo que en las atenienses Leyes de Pericles de 451 aC). El *conubium* era exclusivamente un derecho exclusivo de la aristocracia.⁶⁸

En cuanto a diferencias jerárquicas en la antigua Roma, éstas han sido sintetizadas por Goody en el siguiente cuadro:⁶⁹

	Clases altas	Clases bajas
Tipo de matrimonio	<i>manus</i> (posteriormente «libre»)	«libre» (<i>usus</i>)
Acuerdos pre-matrimoniales	dote directa (post. indirecta)	
Nuevo matrim. de una viuda	no aprobado (común más adelante)	más libertad para ello
Divorcio	no aprobado (común más adelante)	más libertad para ello
Selección de esposo/a	pre-arreglada	más libertad para ello
Edad al matrimonio	temprana	tardía
Legitimidad de los hijos	importante	menos importante
Adopción y concubinato	más frecuente	menos frecuente

La legislación romana establecía claramente que un hijo habido de un matrimonio pertenecía al padre, y adquiría automáticamente su nombre y sus derechos, su *status*, y su pertenencia a la familia extendida del padre, pero no a la de la madre. Sin embargo, con el tiempo se fueron introduciendo ciertos cambios que otorgaban a las madres ciertos derechos a la propiedad común o familiar.⁷⁰ La edad mínima legal para poder casarse era de 12 años para las mujeres y 14 para los hombres, aunque la edad normal al contraer matrimonio era bastante más alta (como contraste, McMahon señala que en la antigua Irlanda céltica las edades de acceso al matrimonio eran de 14 años para la mujer y 17 para el varón).⁷¹ Los hijos de un *paterfamilias* que fallecía quedaban bajo la supervisión de un tutor o guardián: los varones hasta los 14 años de edad, pero las hembras permanecían permanentemente bajo la tutela y supervisión de ese guardián hasta que podían mostrar de alguna manera una autonomía económica, por ejemplo el matrimonio, o dar a luz y criar un cierto número de

⁶⁸ VISSCHER, F. de, «'Conubium' et 'Civitas'», *Revue Int. de l'Antiquité* (1952): 401-22, en p. 412.

⁶⁹ GOODY, 1990, *op. cit.*: 427, Table 12.

⁷⁰ RAWSON, B., ed., *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford, Clarendon Press, 199:26.

⁷¹ MACMAHON, 1976, *op. cit.*: 31.

hijos.⁷² En cuanto al divorcio, éste existía en teoría desde el principio de la legislación patriarcal de Roma, pero solamente ante casos serios en los que un marido podía demostrar que su esposa había cometido adulterio. En la terminología jurídica de la antigua Roma, un marido repudiaba o se deshacía de una esposa mediante el envío oficial de un mensajero que la notificaba del divorcio, *nuntium (re)mittit*.⁷³ Solamente más adelante, ya en tiempos de Cicerón, adquirió la mujer el derecho de iniciar procesos de divorcio por esta misma causa u otra causa.⁷⁴

En general, la novia al casarse pasaba por completo a quedar bajo el control del marido. Este control *manus*, estaba sincronizado con el poder del padre del novio, y la autoridad del padre en general, *patria potestas*, ejercido por el varón más antiguo de la familia extendida, el *paterfamilias*, que le confería poder de vida y muerte sobre sus hijos legítimos, los *filifamilias*, y sobre sus derechos de propiedad presente y futura. Las hijas se liberaban de ese poder cuando se casaban, para quedar bajo el poder de otro hombre, su marido.⁷⁵

Tacitus realiza una descripción de las costumbres matrimoniales de los antiguos pueblos germanos, al mismo tiempo que hace interesantes comparaciones con las practicadas por la sociedad romana contemporánea. Este autor clásico alaba la monogamia de los germanos, y excusa los casos de poligamia hallados en miembros de las clases dirigentes, «quienes, dada su pertenencia a la nobleza, completamente aparte de la *libido*, eran codiciados una y otra vez con objeto de contraer o sellar alianzas». Sin embargo, si una mujer era repudiada por haber cometido adulterio, al contrario que en Roma, «ni su belleza, ni su juventud, ni su riqueza le ayudarían a encontrar un nuevo esposo». ⁷⁶ Las implicaciones de orden etnológico que presenta Tacitus están claras: un hombre de alto rango, obligado a diversificar sus alianzas por medio de matrimonios, podía ser polígamo, y desde el punto de vista romano, no había base para criticar sus matrimonios sucesivos. La mujer romana, sin embargo, idealmente solo podía pertenecer de por vida a un solo esposo.

En suma, como señalan Crook,⁷⁷ y Rawson,⁷⁸ las peculiaridades arriba indicadas del modelo de matrimonio en la antigua Roma tienen su origen direc-

⁷² CROOK, J. A., *Law and Life of Rome*, London, 1967: 110.

⁷³ CICERO, *Philippicas* 2.69, y *De oratore* I.183.

⁷⁴ TREGGIARI, S., *Roman marriage: iusti coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford, Oxford University Press, 1991: *passim*.

⁷⁵ TREGGIARI, S., «Divorce Roman Style: How Easy and how Frequent was it?», in RAWSON, B., (ed.) *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford, Clarendon Press, 1991: 31-46.

⁷⁶ *Germania* 18-19.

⁷⁷ CROOK, J. A., «Women in Roman Succession», in RAWSON, B., *The family in Ancient Rome: New Perspectives*, London, 1986: 58-62.

⁷⁸ RAWSON, B., «Adult-Child Relationships in Roman Society», in RAWSON, B., ed., *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, Oxford, Clarendon Press, 1991: 7-30, en p. 52.

to en el *status* de la mujer romana en aquella sociedad, cuya posición dependía en gran medida de las propiedades materiales que tenía derecho a heredar. Roma, un modelo típico de sociedad patri-lineal, la filiación y los derechos que esta confería (sucesión y herencia) eran transmitidos de hombre a hombre. El padre era quien daba al hijo su nombre, *status*, y patrimonio, y éste, más adelante, podía crear su propio linaje (familia), que a su vez formaría otras ramas en la próxima generación. La mujer, por el contrario, era el principio y el fin de su propia familia: «mulier autem familiae suae et caput et finis est».⁷⁹ Ella, según las leyes, no podía dar o dejar en herencia valor o propiedad alguna a sus hijos o a quien fuera.⁸⁰ El hombre poseía *sui heredes*, sus hijos y nietos *in potestate*, y su mujer y en muchos casos incluso sus nueras *in manu*; la mujer no poseía nada de esto.

Como colofón a este apartado de las mujeres romanas, se puede señalar que ni en la literatura oral ni en los manuscritos ni en parte alguna figura la existencia de prostíbulos en la antigua Irlanda céltica, algo que sí ha sido constatado en la antigua Roma, con el ejemplo constituido por los famosos «Juicios *Stuprum*» de 295 aC. El edil Fabius Gurgus, hijo de Fabius Rullianus, tras consultar los «Libros Sibilinos», llevó a juicio a un número de matronas bajo la inaudita acusación de *stuprum*, un término que significaba actos de fornicación sistemáticos, o en otras palabras, que estas matronas ejercían como prostitutas. En la Roma de esa época, una vestal que era acusada de haber perdido la virginidad era juzgada por *impudicitia*; y una mujer de clase alta y buena reputación (matrona) cuyo comportamiento sexual era políticamente embarazoso, si era casada era acusada de adulterio, y si era viuda o soltera de *stuprum*.⁸¹ Los juicios fueron dirigidos por un magistrado de la Ley Pública, no ante los tribunales de familia que tradicionalmente ejercían su jurisdicción sobre las mujeres. Aunque no se pronunciaron penas corporales o capitales, Gurgus recolectó substanciales cantidades de dinero de las multas impuestas a esas matronas, y con ellas edificó un templo a Venus.⁸²

SIMILARIDADES Y DIFERENCIAS

Jaen Puhvel analiza en una de sus obras la gran similaridad que existe entre los varios tipos de matrimonio registrados históricamente en la antigua

⁷⁹ *Digesta Iustiniani*, ed. T. Mommsen, 1877, en *The Digest of Justinian*, ed. Alan Watson, 4 vols., Philadelphia, 1985.

⁸⁰ THOMAS, Y., 'Le «Ventre»: corps maternel, droit paternel', *Le Genre humain* 14 (1986) 212-36.

⁸¹ BAUMAN, R. A., *Women and Politics in Ancient Rome*, London and New York, Routledge, 1992: 12.

⁸² Livio 10.31.8-9.

Roma y en la India indo-europea. Como se ha indicado arriba, en Roma, una mujer al casarse pasaba al *manus* bajo la *potestas* del marido, quien de esta forma adquiría derechos sobre ella «in loco parentis». En las dos primeras formas de matrimonio, *conferreatio* y *coemptio*, el marido adquiría poder sobre la esposa de inmediato. Sin embargo, el *usus*, no otorgaba *manus* (poder) al marido hasta cumplirse un año de vida marital, y entonces solamente si la esposa no había abandonado el domicilio u hogar matrimonial durante tres noches consecutivas. De esta forma, la mujer poseía la opción de poder posponer el *manus* indefinidamente al poseer este arma de dilación, conocida como *usum rumpere*, romper el hábito. Puhvel explica esta extraña excepción y raro caso de liberación sexual femenina en una sociedad fuertemente patriarcal al asignar a este tipo de matrimonio un origen en la arcaica clase guerrera común en los pueblos indo-europeos. Para ello presenta una comparación con las *Leyes de Manu* de la antigua India, donde entre las ocho formas de matrimonio descritas hay dos que difieren por completo del resto, la arriba citada *gandharva*, o unión por muto deseo, y *raksasa* (mediante rapto de la novia), que eran propias de la clase guerrera. La unión de la pareja en forma libre y basada únicamente en la mutua atracción y deseo, sin ingerencia alguna por parte de los padres, era algo tan anómalo en la India de la época como el *usus* en Roma.⁸³ La explicación de la existencia de estas prácticas matrimoniales en la India y en Roma solo puede ser hallada en la naturaleza de la antigua clase guerrera de las sociedades indo-europeas, que actuaba en forma autónoma y obstinada. Los miembros de esa clase y sus dioses hacían en una época claramente lo que querían, aunque fuera algo muy diferente a las costumbres del resto de la sociedad. El hecho de la persistencia de este tipo de matrimonio en las leyes de Roma en la época histórica, es prueba positiva según el razonamiento de Puhvel de la existencia en ese lugar en una época arcaica de la estructura indo-europea tripartita descrita por Dumézil.⁸⁴

El hecho de que las nueve formas de matrimonio registradas en las tradiciones de Irlanda y el País de Gales se asemejen en tal grado a las contenidas en las *Leyes de Manu* de los antiguos indo-europeos de la India, desde las primeras basadas en arreglos familiares y económicos y consideradas como «honorables», hasta las últimas de las listas, donde la norma era el rapto real o simulado tras el acuerdo entre ambos cónyuges, muestra los paralelos existentes en las reglas matrimoniales de ambas regiones geográficamente extremas del antiguo mundo indo-europeo, y que en la mitología de la antigua Irlanda existía una

⁸³ PUHVEL, J., *Comparative Mythology*, Baltimore and London, Johns Hopkins University Press, 1987:157-58.

⁸⁴ *Ibid.*

forma de matrimonio legal casi igual al *gandharva* de la India, todo lo cual provenía del alto *status* que poseían los guerreros en esas sociedades en la antigüedad más remota. Este privilegio está presente en la historia (en síntesis) de los arriba citados Dushanta y Sakuntala, que aparece en el *Mahabharata*:

Dushanta, un rey ideal en una era idílica, durante una cacería en un bosque va a parar a la cabaña del ascético Kanvar, un ermitaño muy famoso, ausente en esos momentos, y es recibido por una joven que se presenta como Sakuntala, hija de Kanvar. Dushanta refuta a la joven, diciéndole que ese santo hombre «nunca ha vertido su semen». La muchacha le cuenta entonces la verdadera historia de su ancestro, que conocía por haberla oído escondida, cuando Kanvar se la contó a otro ermitaño: Visvamitra, un ascético santón que había sido anteriormente *ksatriya* (guerrero), y ahora era *brahmin* (sacerdote), se auto-somete a tal extremo grado de abstinencias y austeridades de toda índole que el propio dios Indra se siente amenazado y envía por ello a la ninfa Apsaras Menaka a que lo seduzca. Ésta, obedeciendo al irascible dios, realiza un strip-tease ante el ermitaño, y éste no se puede contener y se lanza a fornicar con ella, engendrando una niña, que la ninfa abandona más adelante en los bancos del río, donde Kanvar la encuentra y recoge para criarla como hija propia.

El rey Dushanta se llena de alegría al oír esta narración, pues la hermosa joven resulta ser por línea paterna una *ksatriya* como él mismo, y por tanto puede casarse con ella sin más preámbulos. Ella consiente, tras hacerle prometer que un hijo varón nacido de ambos habría de ser el heredero del trono. Dushanta acepta esta condición, y consuman el matrimonio.⁸⁵

Este pequeño relato puede pues ayudar a confirmar la existencia de una modalidad de matrimonio exclusiva de una clase guerrera, independiente y poderosa, capaz de imponer sus deseos al resto de la sociedad.

IRLANDA: EL MATRIMONIO DEL REY CON EL REINO

En la mitología céltica de la antigua Irlanda, la relación entre los reyes y su reino es a menudo representada como un matrimonio, y la fiesta inaugural de coronación de un nuevo rey recibe el nombre de fiesta conyugal o de boda. El país es una mujer, la esposa del rey, quien antes de casarse con él aparece en forma de una vieja arpía o una mujer trastornada que ha perdido el sentido. Mas al unirse con él sexualmente, o en matrimonio, se transforma en una bellísima

⁸⁵ Tomado de Puhvel, 1989, *op. cit.*: 72-73.

doncella.⁸⁶ Este mito está claramente representado en la historia de «Niall el de los Nueve Rehenes» (del Ciclo Histórico, o Ciclo de los Reyes), quien según Daithi Ó hÓgáin fue en la realidad un rey de Tara (la capital del reino más importante de la antigua Irlanda), que reinó en *ca.* 379-405 dC, y fue según la mitología céltico-irlandesa el más joven (e ilegítimo) de los cinco hijos del rey Eochu, siendo los otros cuatro hijos de la reina legal, Mongfhinda. Un día, cuando se encontraban los cinco hermanos de caza en un bosque, sedientos, hallaron un manantial guardado por una horripilante vieja arpía, quien rehusó darles agua a beber a no ser a aquél que le diera un beso. Los cuatro mayores rechazaron la propuesta, pero Niall la abrazó, le dio un beso y se acostó con ella sobre la yerba. La vieja se convirtió en ese mismo momento en una bellísima y joven doncella. Cuando Niall, sorprendido, le preguntó: «¿Quién eres?», ella le contestó, dirigiéndose a él como futuro monarca: «Rey de Tara, yo soy la Soberanía, y tu semilla se extenderá por todos los clanes de Irlanda».⁸⁷ Este mismo mito de la Soberanía aparece también en la historia de los cinco hijos del rey Dáire, y se repite en antiquísimos romances de Inglaterra y de Francia. Y esta unión del rey con la diosa del país (la Soberanía) forma también una parte esencial de la mitología y rituales de las antiguas civilizaciones del Oriente Próximo.⁸⁸

La extrema reverencia a la Naturaleza en todos sus aspectos presente en los antiguos pueblos celtas es un hecho ampliamente conocido, que constituía un tema central en sus creencias religiosas. Muchos autores consideran que el paradigma nuclear en la religión y la mitología de estos pueblos, era el hecho de que su vida, su futuro y su bienestar en todos los sentidos dependía y había de ser asegurado mediante la unión Rey-Tierra. Esta unión había de ser confirmada en los actos rituales de selección, confirmación e instalación de cada nuevo rey, mediante un simbólico acoplamiento sexual entre éste y la diosa soberana del país, o diosa local del lugar, que podía ser un río o un arroyo. Este acto simbólico podía ser ejecutado en forma real, con la copulación del rey con la propia reina, o una joven doncella que representaba a la diosa; y en otros casos y épocas con una yegua blanca que simbolizaba a esa Diosa-Tierra y que era a continuación sacrificada y sometida a diversas prácticas rituales y ceremoniales. Esta unión sexual del rey mundano con la diosa era necesaria para confir-

⁸⁶ Rees and Rees, 1990, *op. cit.*: 74.

⁸⁷ O'GRADY, S.H., *Silva Gadelica*, 1-2, London, 1892: I, 328ss, y II, 370ss; O' RAHILLY, T. F., «Niall of the Nine Hostages», *Early Irish History and Mythology*, Dublin, Dublin Institute for Advanced Studies, 1946: 209-34; BYRNE, F. J., «Niall of the Nine Hostages», en *Irish Kings and High Kings*, London, Basford, 1973: 70-86.

⁸⁸ Rees and Rees, 1990, *op. cit.*: 74.

mar y conferir legitimidad al nuevo rey, y para proveer y asegurar fertilidad, prosperidad y bienestar al país y sus habitantes.⁸⁹

La noción básica del tipo de matrimonio sagrado existe también en la mitología de la antigua Grecia, donde aparece la asociación del caballo con la fertilidad en el culto de Poseidon, que a veces era representado como un semental junto con Demeter en forma de yegua. Y un caso bien conocido es el del acoplamiento sexual de Centauros con yeguas para producir la raza de los Centauros.

Este matrimonio sagrado con la fertilidad, representada en el caso de la Irlanda céltica por una yegua, posee un claro parecido con el *asvamedha* de la antigua India indo-europea,⁹⁰ y con el *October Equus* de Roma,⁹¹ ambos rituales con probables raíces en un mismo rito original proto-indo-europeo. Más adelante en la historia, ya en la Edad Media, en dos de las más extensas regiones célticas, Irlanda y Gales, el tipo de matrimonio más distinguido era el representado por un contrato con mutuo consentimiento realizado por dos grupos emparentados, conocido en las antiguas leyes de Gales como «by gift of kin», y entre una pareja formada por dos personas de un parecido *status* dentro de la sociedad. El matrimonio era sellado con acuerdos y pagos según las costumbres. Sin embargo, ocurrían también casos de raptó o secuestro de la novia por el futuro marido; estos *faits accomplis* eran legalizados posteriormente, aunque eran considerados como tipos inferiores de matrimonio.⁹² Estos arreglos tenían lugar tras

⁸⁹ DILLON, M., *Celts and Aryans- Survivals of Indo-European Speech and Society*, Indian Institute of Advanced Study, Simla (India), 1975: 105-46; DUBUISSON, D., «L' Équipement de l'inauguration royale dans l'Inde védique et en Irlande», *Revue de l'histoire des Religions* 193 (1978):153-64; HERBERT, M., «Goddess and King: The Sacred Marriage in Early Ireland». En: *Women and Sovereignty*, ed. FREDENBURG, L. D., *Cosmos* 7, Edinburgh, Univ. of Edinburgh Press, 1992: 264-75; ROUX, F. le, et GUYONVARCH, C. J., *Mórrigan-Bodb-Macha: la Souveraineté guerrière de l'Irlande*, Rennes, Ogam-Celticum, 1983: *passim*; P. Mac Cana, «Aspects of the theme of King and Goddess in Irish Literature», *Études Celtiques* (1955-56), 7: 76-114, 356-413 y 8: 59-65; Ó HÓGAIN, D., *Myth, Legend and Romance- An Encyclopedia of the Irish Folk Tradition*, New York, Prentice Hall, 1991:263-65; *Ibid.*, *The sacred isle*, Woodbridge, Boydell Press, 1999.

⁹⁰ *Rig-Vedic hymns* 1.162 y 1.163; Shrikirishna Bhawe, *Die Yahus des Asvamedha*, Stuttgart, 1939; GONDA, J., *Die Religionen Indiens*, I, Stuttgart, 1960: 168-73; J. Campbell, *The Masks of God: Oriental Mythology*, New York, 1962: 190-97; DUMONT, P. E., *L'Asvamedha*, Paris, 1927; *Ibid.*, «Asvamedha», *Proceedings of the American Philosophical Society* 92 (1948): 447-503.

⁹¹ DUMÉZIL, G., *Tarpeia: cinq essais de philologie comparative indo-européenne*, Collection «Les Mythes Romaines», col. 3, Paris, Gallimard, 1947; *Ibid.*, *L'Héritage indo-Européen à Rome: introduction aux series «Jupiter, Mars, Quirinus» et «Les Mythes Romaines»*, Paris, Gallimard, 1949; *Ibid.*, *Rituels indo-européens à Rome*, Paris, 1954; *Ibid.*, *Ancient Roman Religion with an Appendix on the Religion of the Etruscans*, Chicago/London, Univ. of Chicago Press, 1970.

⁹² THURNEYSSEN, R., et al, *Studies in Early Irish Law*, Dublin, 1936: 81ss, 109ss; ELLIS, T. P., *Welsh Tribal Law and Customs*, Oxford, 1926: I, 139.

duras negociaciones acerca de la dote y el precio a pagar por la novia, y un buen acuerdo en el aspecto material parece ser que tenía más importancia que la atracción que pudiera existir entre novio y novia.⁹³

Estas formas de matrimonio eran pues muy diferentes a las que aparecen en la mitología, la tradición popular y las antiguas sagas célticas, donde el joven guerrero obtiene una joven doncella como esposa tras raptarla y fugarse con ella. Sin embargo, algunas de las tradiciones y costumbres populares que han subsistido hasta nuestros días en Irlanda y Gales revelan reminiscencias de esas historias y sagas célticas. En zonas rurales y apartadas, como parte de las fiestas de boda, se realiza una serie de actos casi rituales con los que se trata en forma teatral de impedir el acceso del novio a la iglesia en primer lugar, y tras la ceremonia religiosa, su regreso al nuevo hogar con la novia, algo que solo puede hacer el recién casado mediante el pago de ciertos «derechos». En algunas regiones de Irlanda, el día de llevar a casa a la novia, el novio y sus jóvenes amigos salen a caballo a interceptar a la novia y sus acompañantes. En el lugar de encuentro, los hombres lanzan dardos hacia la novia y su compañía, mas a tal distancia que raramente ocurre algún percance.⁹⁴ Hechos de esta índole han sido descritos también como comunes en Gales en una época tan tardía como el Siglo XVIII, en la mañana del día de la boda.⁹⁵ En Irlanda, esta correría a caballo del grupo de acompañantes a la boda es conocida como «dragging home the bride» (arrastrando a casa a la novia).⁹⁶ El simbolismo ritual de estas tradiciones y costumbres está claro: en las celebraciones de boda, vecinos de los novios que mantienen excelentes relaciones amistosas, se dividen en dos grupos o fuerzas hostiles, el grupo de la novia es «vencido» tras cierta resistencia, y la novia es raptada «mediante la fuerza». Lo que quiere decir que en el fondo se mantienen simbólicamente los principios arriba descritos de la mitología y la tradición de los antiguos celtas.

Un paralelo a estas arcaicas tradiciones célticas puede ser hallado en la antigua India indo-europea, donde el pretendiente sobrenatural está representado en el *Gandharva*, cuya presencia es necesaria para la concepción. En las bodas, el *Gandharva*, que aparece descrito varias veces en el *Rig Veda*,⁹⁷ es una

⁹³ WOOD-MARTIN, W. G., *Traces of the Elder Faiths of Ireland*, London, 1902: II, 33.

⁹⁴ Lady Wilde, *Ancient Legends, Mystic Charms, and Superstitions of Ireland*, London, 1887: I, 219.

⁹⁵ JONES, T. G., *Welsh Folklore and Folk-Custom*, London, 1930: 190; DAVIES, J. C., *Folk-Lore in West and Mid-Wales*, Aberystwyth, 1911: 29ss.

⁹⁶ WOOD-MARTIN, 1902, *op. cit.*: 35.

⁹⁷ *Der Rig-Veda*, 4 vols., tr. K. F. Geldner, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1951-57 (Harvard Oriental Series, vols. 33-36);

especie de rival que al final, trata de disputar y entorpecer el acceso y la posesión de la novia por el novio.⁹⁸

LOS ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS

Los eruditos en el campo de la Lingüística concuerdan en que los testimonios existentes apuntan a una sociedad proto-indo-europea con un sistema de descendencia patrilineal y patriarcal, dominado por los varones. No existe un término indo-europeo para marido o para esposa, aunque los lingüistas han logrado reconstruir un vocablo común proto-indo-europeo para designar a una viuda, *widhewa* (viuda en español, y *widow* en inglés). Tampoco se ha podido reconstruir un término común para designar el matrimonio entre los proto-indo-europeos, aunque se ha logrado comprobar que muchos lenguajes indo-europeos utilizaban el mismo verbo proto-indo-europeo *wedh* (dirigir hacia casa) para expresar el acto de contraer matrimonio desde el punto de vista del novio. Este término, que persiste en el inglés actual como *wed*, casarse, sugiere que las costumbres o reglas de residencia mantenidas por los proto-indo-europeos incluían el que la novia, al casarse, fuera a vivir a casa del novio o de su familia.⁹⁹

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio concuerdan con los obtenidos por autores como Dilt Swartz,¹⁰⁰ quien llega a la conclusión de que las mujeres de Irlanda y del País de Gales gozaban de un mayor grado de independencia y libertad que las de otras sociedades en las que la mujer estaba sometida de por vida a un guardián masculino, que según los casos era su padre, su hermano mayor, su tío materno o su marido. Entre estas últimas sociedades están las de los pueblos semitas, asirios y hebreos, y también las de la República y posteriormente el Imperio Romano, a pesar del esfuerzo realizado por varios emperadores para mejorar esa situación de la mujer.

En suma, en las antiguas sociedades célticas las mujeres poseían una posición inigualada en sociedades contemporáneas. Podían gobernar, tomaban parte

⁹⁸ DUMÉZIL, G., «Le problème des Centaures: Étude de mythologie compare indo-européenne», *Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d'études* 41, Paris, 1929: 126, 134, 225ss, y *passim*.

⁹⁹ MALLORY, 1994, *op. cit.*: 123.

¹⁰⁰ DILTS SWARTZ, D., «The legal status of women in early and medieval Ireland and Wales in comparison with western European and Mediterranean societies: environmental and social correlations», *Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium* XII (1993): 107-118.

activa en la vida política, social y religiosa. Podían ser guerreras, médico-curanderas, jueces y poetas. Podían poseer propiedades, que continuaban siendo suyas tras el matrimonio. Podían escoger libremente sus futuros maridos o amantes, divorciarse, y si eran afrontadas o molestadas físicamente, poseían el derecho a ser substancialmente recompensadas materialmente. Esta situación de la mujer era claramente distinta a la existente en otros pueblos indo-europeos, o la de represión femenina típica de las sociedades clásicas Mediterráneas.

AGRADECIMIENTOS

El autor desea dar las gracias al Prof. Séamus Mac Mathúna, Dean, Centre for Irish and Celtic Studies, Univ. of Ulster, Coleraine, Northern Ireland; a la Prof. Wendy Doniger O'Flaherty, Univ. of Chicago; al Prof. Samuel Armistead, Univ. of California, Davis; y a la Prof. Elissa R. Henken, Univ. of Georgia, por las facilidades de acceso a la Biblioteca Central y Data-Bank de CSANA (Celtic Studies Asociation of North America).

EL COL·LEGI DE LA SECA REIAL DE BARCELONA. NOTAS PARA SU ESTUDIO

Albert ESTRADA-RIUS
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Gabinet Numismàtic de Catalunya

Sumario: 1. Introducción. 2. El *Col·legi de la Seca Reial de Barcelona*. 3. El taller monetario. 4. El capítulo de obreros y monederos. 5. La corte de los alcaldes.

1. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este trabajo es articular una caracterización jurídica del modelo corporativo y orgánico adoptado por el personal encargado de la fabricación de la moneda en la ceca real de Barcelona.¹ Nuestro objetivo será, en

¹ Este artículo es fruto de una línea de investigación iniciada con la preparación de la ponencia «El règim jurídic de la seca reial de Barcelona» para una de las sesiones del «XI Seminari: Els tallers monetaris d'època medieval», organizado por el Gabinet Numismàtic de Catalunya del MNAC en marzo de 2001. De hecho, se trata de una ampliación de las investigaciones presentadas con el título «La ceca real de Barcelona en la Baja Edad Media. Notas para el estudio de su organización» en el *XI Congreso Nacional de Numismática* celebrado en Zaragoza en octubre de 2002 y publicado: ídem *Actas XI Congreso Nacional de Numismática*, Zaragoza, 2003, pp. 269-274. Nuestra pretensión es concluir las investigaciones en curso sobre el tema con la publicación, en un futuro próximo, de una monografía con el título de *La casa de la moneda de Barcelona. Les seques reials i els col·legis d'obers i moneders a la Corona d'Aragó medieval* (en prensa). En ésta, se analiza el modelo institucional y el régimen jurídico de la ceca real de Barcelona en relación con las restantes reales casas de la moneda de los territorios de la antigua Corona de Aragón.

Parte de la documentación utilizada para la redacción de este trabajo ha sido obtenida gracias a la ayuda del proyecto de investigación BUJ2000-0971 «Los juristas y el derecho en la Corona de Aragón (s. XIII-XVIII)», financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

definitiva, el estudio institucional del *Col·legi de la Seca Reial de Barcelona*, también llamado colegio de obreros y monederos, que se estableció en la ciudad Condal en la Baja Edad Media. La continuidad de la emisión monetaria en Barcelona desde tiempos altomedievales es bien conocida a través de la evidencia numismática. En este sentido, el precedente inmediato de la institución que vamos a estudiar hay que buscarlo en la antigua ceca carolingia, establecida después de la conquista de la ciudad en el año 801.² Sobre la organización y el funcionamiento del taller de esta etapa inicial casi nada se sabe a ciencia cierta.

La aludida continuidad de la fabricación de moneda en Barcelona no debe ser interpretada, a la luz de la práctica política medieval relativa a la emisión monetaria, como una actividad laboral ininterrumpida en el tiempo, a cargo de una institución encargada de este trabajo. Por el contrario, el pensamiento general vigente en la época,³ aconsejaba únicamente acuñar moneda cuando ésta escasease, puesto que se temían los efectos económicos perniciosos de una sobreabundancia de numerario en circulación.⁴ La consecuencia que nos interesa destacar de este comportamiento es que la elaboración de moneda fue, en la práctica, una actividad discontinua en el tiempo, confiada a unos especialistas con conocimientos técnicos muy precisos a los que se encargaba la fabricación del numerario circulante. Estas características particulares fomentaron una gran movilidad geográfica de los monederos en la Alta Edad Media, así como la difusión de las técnicas y de los modelos de organización laboral de la ceca.⁵

En este artículo no se va a entrar directamente en el debate sobre los orígenes de la formación del sistema gremial y corporativo en el cual podemos, parcialmente, ubicar la problemática de la organización profesional de la fabricación de la moneda. No obstante, debemos partir del hecho que un sector de la historiografía, del que Roberto Sabatino López⁶ ha sido paradigmático en el

² Vide BALAGUER, A. M. *Història de la moneda dels comtats catalans*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999, pp. 63-111.

³ Vide SPUFFORD, P. «Monetary practice and monetary theory in Europe (12th-15th centuries)». *Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV)*. XXVI Semana de Estudios Medievales de Estella. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2000, pp. 53-86.

⁴ De acuerdo a este planteamiento deben entenderse, por ejemplo, algunas de las posturas políticas medievales tradicionales en las relaciones entre el rey y sus súbditos en materia monetaria. Estos últimos, siempre procuraron limitar la emisión de moneda por parte del monarca o, al menos, sujetarla a unas reglas, a cambio del pago de tributos como el monedaje u otros con un objetivo similar.

⁵ Esta movilidad está documentada ampliamente tanto en sentido positivo como en negativo. Es decir, constando tanto el llamamiento a monederos foráneos como prohibiéndose, finalmente, esta práctica. Precisamente este último supuesto se documenta, como veremos, respecto al colegio de obreros y monederos de Barcelona en tiempos de Jaime I el Conquistador.

⁶ Vide LÓPEZ, R. S. «Continuità e adattamento nel medioevo: un millennio di storia delle associazioni di monetieri nell'Europa meridionale». *Studi in onore di Gino Luzzatto*. Vol. 2. Milán:

supuesto que nos atañe, ha mantenido una explicación en este tema que tiende a la pervivencia y a la continuidad de modelos muy antiguos. La simplificación de este planteamiento nos llevaría a interpretar la *familia monetalis* romana imperial como punto de arranque, casi sin solución de continuidad, de las corporaciones medievales de monederos que perdurarían hasta su disolución a consecuencia de la Revolución Francesa y del fin del Antiguo Régimen. Sin desestimar ni entrar a discutir en este momento algunos elementos que fundamentan esta posible continuidad en otros reinos europeos —especialmente en tierras del Imperio— no podemos aceptar este planteamiento, de forma genérica, en cuanto atañe a los territorios de la Corona de Aragón.⁷

En nuestro caso percibimos claramente un ejemplo de recepción de modelos de organización nuevos. Esta constatación nos permite estimar la existencia de un cambio notable que, a la luz de los acontecimientos posteriores, nos señala el comienzo de una etapa. En el siglo XIII la organización de la ceca y de su personal inició su transformación hacia una corporación privilegiada. Este proceso surgió al compás de las mutaciones sociopolíticas coetáneas auspiciadas, sobre todo, por la asunción de las categorías del *ius commune* o derecho común romano, canónico y feudal lombardo.⁸

El punto de partida de este proceso vino marcado por un privilegio de Pedro el Católico de 1208.⁹ En este documento el monarca puso colectivamente bajo su protección a todo el personal encargado de la acuñación de la moneda barcelonesa y, simultáneamente, lo dotó de un acervo de significativas inmuni-

1950, pp. 74-117. También del mismo autor *vide* LÓPEZ, R. S. «An Aristocracy of Money in the Early Middle Ages». *Speculum*. Vol. XXVIII, Issue 1. 1953, pp. 1-43. Un análisis sobre la problemática de la posible continuidad corporativa desde la perspectiva italiana puede verse en PINI, A. I. *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*. Bolonia: Cooperativa Libraia Universitaria Editrice Bologna, 1994³, pp. 219-258 (particularmente, p. 226).

⁷ Sin entrar en este debate sólo señalaremos que, en principio, desestimamos, en cuanto a Cataluña se refiere, la tradición directa y si, en cambio, valoramos la traslación de modelos organizativos de raíz romanística a través de las categorías jurídicas aportadas con la difusión del *Corpus Iuris Civilis* por el *ius comune*. *Vide* EPSTEIN, S. A. *Wage and Labor Guilds in Medieval Europe*. Chapel Hill/Londres: University of North Caroline Press, 1991; en general *vide* *Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval*. (Actas de las XIX Semana de Estudios Medievales de Estella). Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993. En relación con Cataluña *vide* RIERA, A. «La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña (1200-1350). *Cofradías, gremios, solidaridades...*, pp. 285-318.

⁸ En general sobre el tema *vide* CALASSO, F. *Introduzione al diritto comune*. Milán: Giuffrè, 1970; BELLOMO, M. *L'Europa del diritto comune*. Roma: Cigno Galileo Galilei, 1989⁴ y FONT RIUS, J. M. «La recepción del derecho romano en la Península Ibérica durante la Edad Media». Separata de *Recueil de mémoires et travaux*. Fascículo 6. Montpellier: Université de Montpellier, 1967.

⁹ *Vide* SALAT, J. *Tratado de las monedas labradas en el principado de Cataluña con instrumentos justificativos*. Madrid: J. R. Cayón, 1982 [edición anastática]. T. II, doc. III, pp. 2-3.

dades y exenciones que implicaron el establecimiento de un estatuto privilegiado. Precisamente, la característica esencial que da coherencia a este período, que abraza la Baja Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, es el especial reconocimiento privilegiado que se otorgó al colectivo encargado de la fabricación de la moneda. A éste, se le dotó de un estatuto jurídico particular, a la par que se reconoció su derecho al desarrollo de unos órganos privativos, expresión de una realidad corporativa emergente.

El testimonio más simbólico del carácter inaugural del mencionado documento de 1208 quizá sea el hecho que, la parte sustantiva del libro o cartulario de privilegios del colegio de la ceca de Barcelona esté encabezado, precisamente, por una copia de este instrumento, que es considerado, de esta manera, el primer privilegio corporativo.¹⁰ Este estatuto jurídico de naturaleza especial, sucesivamente enriquecido en los siglos XIII y XIV con nuevas disposiciones reales, se desvaneció, de forma oscura, con la derogación del Derecho público de Cataluña por el decreto de Nueva Planta impuesto por Felipe V en 1716, tras la llamada Guerra de Sucesión, que supuso el fin de las emisiones monetarias tradicionales.¹¹

El modelo que empezó a fraguarse con el privilegio de Pedro el Católico no era, en absoluto, una creación propia. Su establecimiento respondía, como ya hemos anticipado, a un fenómeno de recepción de modelos institucionales y jurídicos que se empezaron a generalizar a caballo del 1200 por toda Europa y que serían, a lo largo del Antiguo Régimen, comunes a los empleados de las casas de moneda de otros reinos occidentales.¹² En este sentido, por citar únicamente unos ejemplos, se documenta en la Francia de Felipe II (1180-1223) el establecimiento de este planteamiento corporativo poco antes de 1204.¹³ De

¹⁰ Se trata de un manuscrito escrito a lo largo de los siglos XIV, XV y XVI. Vide «Llibre de diferents Privilegis Reals, Sentencias, y, Provisions Reals concedits, y, fetas a, favor dels Mag(nífi)chs Alcaldes, y, Collegi de la Real Seca de Bar(celo)na». Barcelona, Biblioteca de Catalunya (citada de ahora en adelante BC). Ms. 1710, f. 19r.

¹¹ El tenor del Decreto en esta cuestión es: «Las Regalías de fábricas de Monedas, y todas las demás llamadas mayores y menores, me quedan reservadas; y si alguna comunidad o persona particular tuviere alguna pretensión, se le hará justicia, oyendo a mis Fiscales». Vide CAMPS, J. DE. *El Decret de Nova Planta*. Barcelona: Rafael Dalmau Editor, 1963, p. 57, art. 41. Para una visión jurídica e institucional de la Cataluña anterior al mencionado decreto vide FERRO, V. *El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*. Vic: Eumo, 1987.

¹² En el caso de Castilla, Julio Torres ha constatado en un cuidadoso estudio terminológico esta recepción ultrapirenaica a través de Cataluña. Vide TORRES, J. «Primeros acuñadores en Castilla y León». *X Congreso Nacional de Numismática*. Madrid: Museo Casa de la Moneda, 2002, pp. 551-557.

¹³ Vide DUPLESSY, J. «Les monnaies concurrentes de Henri VI, roi de France et d'Angleterre, et de Charles VII». *Later Medieval Mints: Organisation, Administration and Techniques*. Oxford: BAR International Series 389, 1988, p. 128.

igual manera, se han señalado los primeros años del 1200 como momento en el que los privilegios e inmunidades vigentes en las cecas imperiales de Milán y Pavía se extendieron a Sicilia.¹⁴

La adopción de un modelo corporativo, estatutario y privilegiado, respondió, creemos, a una influencia externa que vinculamos al influjo de renovación jurídica ejercido por el *ius comune* o derecho común. Este último fue difundido coetáneamente desde los estudios de Bolonia e incidió, particularmente, en la concepción comunitaria y corporativa de la sociedad bajomedieval. El desarrollo en Cataluña de estas manifestaciones se encuentran, especialmente, bajo los reinados de Jaime el Conquistador y Pedro el Grande, como se tendrá oportunidad de exponer más adelante, y culminaron con el establecimiento de una corporación que recibiría el nombre de colegio o capítulo de obreros y monederos.

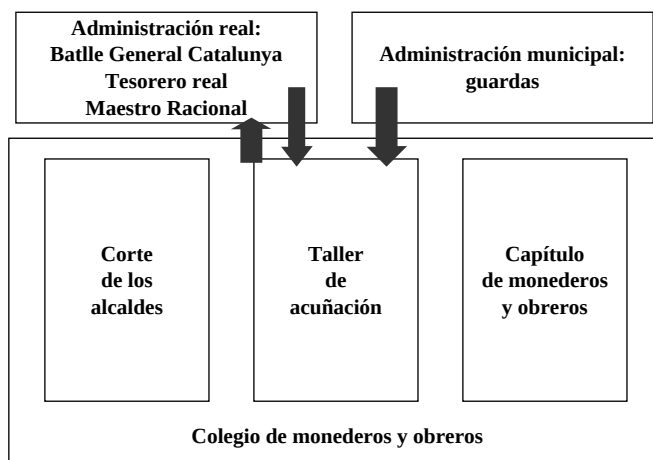
El colegio vio reconocido e incrementado, a lo largo del siglo XIII, su estatuto jurídico y generó una serie de órganos que se implantarían en torno al eje primigenio de la corporación, esto es, el taller monetario. En este sentido, las ordenanzas reales regulan con minuciosidad el personal adscrito, sus funciones y el curso y el procedimiento de las tareas de fabricación de moneda. Este es, sin duda, el aspecto orgánico tradicionalmente más conocido de las casas de moneda medievales.¹⁵

Junto al taller se gestaron dos órganos de capital importancia en la vida corporativa como fueron el capítulo, propiamente dicho, y la corte de justicia. El primero, como órgano regulador de la actividad del colegio y, el segundo, como instancia jurisdiccional en la que se manifestaba el privilegio de fuero propio, del que tan celosos se mostraron los colegiados como expresión máxima de su estatuto jurídico especial. A lo largo de los distintos apartados de este artículo vamos a tratar de identificar y caracterizar cada uno de los órganos que componían la corporación o colegio.¹⁶

¹⁴ Vide TRAVAINI, L. «Mint Organization in Italy between the Twelfth and Fourteenth Centuries: a Survey» en MAYHEW, N. J.; SPUFFORD, P. (ed.). *Later Medieval Mints: Organisation...*, p. 44.

¹⁵ En general, vide las aportaciones específicas del «Eighth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History» sobre este tema: MAYHEW, N. J.; SPUFFORD, P. (ed.). *Later Medieval Mints: Organisation...*

¹⁶ Para obtener una imagen gráfica global del desarrollo institucional de la corporación vide el esquema adjunto a este artículo.



El desarrollo orgánico del *Col·legi de la Seca Reial de Barcelona* y sus relaciones con la administración real y municipal. Fuente: elaboración del autor.

2. EL COL·LEGI DE LA SECA REIAL DE BARCELONA

La concepción social, política y jurídica de la Baja Edad Media se basaba, en buena medida, tal como ha señalado certeramente Paolo Grossi, en la irrelevancia y la imperfección del individuo frente a la perfección de la comunidad.¹⁷ En el desarrollo de esta concepción corporativa de la sociedad bajomedieval tuvo un papel relevante el ya mencionado *ius commune*. En sus textos los juristas encontraron las bases conceptuales y los instrumentos técnicos adecuados para revestir de juridicidad las sucesivas colectividades, de distinta naturaleza, que entendían componían una sociedad que, en su nivel más amplio, se integraba en una *res publica christiana* administrada por el imperio y el papado.

Universitas, corpus, societas, collegium, capitulum y consorcium son términos equivalentes, con matices, que designan a colectividades revestidas de un estatuto jurídico corporativo.¹⁸ Las corporaciones que vieron reconocida su calidad de tales fueron dotadas de una personalidad jurídica que les capacitaba

¹⁷ Vide GROSSI, P. *El orden jurídico medieval*. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 92.

¹⁸ Sobre el fenómeno corporativo medieval vide MICHAUD-QUANTIN, P. *Universitas: expressions du mouvement communautaire dans le moyen-age latin*. París: Librairie Philosophique J. Vrin, 1970.

para actuar en el tráfico jurídico como si de personas físicas se tratasen y, de ahí, el nombre de *persona ficta* o ficticia que a menudo han recibido. La asunción de la naturaleza corporativa y de la personalidad jurídica permitió a esas colectividades dejar de ser una mera aglomeración amorfa de individuos para constituir un cuerpo social estable y permanente con capacidad jurídica de obrar. Esto es, una entidad capaz de asumir a través de los órganos pertinentes, deberes y derechos que obligaban a los individuos de la misma.

Si existió un acto normativo solemne por el cual se estableció el colegio de obreros y monederos de Barcelona no lo conocemos. Creemos, no obstante, poder afirmar con certeza que tal acto no existió como tal.¹⁹ El reconocimiento del carácter corporativo del colegio, por otra parte nunca discutido, se debió basar, más bien, en la práctica o costumbre vigente en el resto de Europa y difundida por el carácter, a menudo itinerante, de los monederos. De este modo, esta práctica corporativa sería aceptada y dada por supuesta como emanación del derecho común, sin necesidad de un acto de convalidación. Así pareció entenderlo el jurista catalán Jaume Callís (c. 1364-1434) en su tratado sobre el colegio de los obreros y monederos finalizado en mayo de 1421. En esta obra afirmaba que «sic ergo monetarii habent corpus et collegium à iure communi formatum» y añadía, para corroborar su naturaleza corporativa, que los monarcas otorgaron privilegios precisamente a un cuerpo, esto es a una corporación.²⁰

El primer testimonio fehaciente de reconocimiento de una colectividad específica se debe retrotraer al mencionado privilegio de 1208. En éste, como ya se ha expuesto, se dotaba de protección regia y se otorgaban exenciones y privilegios de manera colectiva y genérica, dos características que ya percibió el citado Callís para formarse su criterio, a las personas encargadas de la fabricación de la moneda.

Este primer paso fue reafirmado en tiempos de Jaime el Conquistador con un privilegio concedido en 1259.²¹ En éste, el monarca establecía medidas proteccionistas a favor de «universis operariis et monetariis habitantibus in terra nostra», esto es, de los obreros y monederos de sus reinos, al excluir que pudiesen trabajar en Barcelona especialistas en la fabricación monetaria procedentes

¹⁹ No dudamos que si tal documento hubiese existido se habría copiado en el libro de privilegios del colegio o, al menos, hubiera traslucido su existencia de manera indirecta en otros documentos medievales.

²⁰ «Et etiam per dicta privilegia habent corpus et collegium, quia dominus Rex Petrus primus et secundus et alii Reges praedicti dant ipsis monetariis privilegia tanquam corpori, et collegio...». Vide CALLÍS, J. *Tractatus de moneta* en IDEM. *Margarita fisci, accesus re eiusdem Viridarii militiae, praerogativae militaris ac De moneta tractatus*. Barcelona: Apud Iohannem Gordiolam, 1556, pp. 197-204. Vide primera cuestión, p. 197.

²¹ Vide BC. Ms. 1710 f. 40r. Lo publica SALAT, J. *Tratado de las monedas...* T. II. Doc. X, p. 10.

de Gascuña u otras tierras extranjeras sin el permiso de la colectividad de obremos y monederos.²² Esta prohibición, además de testimonio de los movimientos documentados del personal de las cecas, nos informa, de nuevo, del reconocimiento implícito a esa colectividad de obreros y monederos a la que se atribuía el derecho a otorgar la autorización a los extranjeros.

Por si la cerrazón del colectivo respecto a los monederos foráneos no hubiese sido suficiente, en 1270 la exclusividad del colegio se incrementó al obtener, del propio Jaime el Conquistador, otro privilegio fundamental. En esta ocasión²³ se limitaba el acceso a los oficios de obrero y monedero, todavía más, al establecer dos únicas vías de acceso al colegio. La primera, como vía ordinaria y preferente consagraba el *ius sanguinis* o derecho de linaje como puerta de entrada a la corporación. Esto es, se reservaba el ingreso al colegio a los descendientes de los colegiados, mientras que la gracia real, a través de un nombramiento, restaba únicamente como una vía de excepción residual.²⁴ Cabe añadir que en este mismo privilegio el monarca les concedía que pudiesen elegir dos alcaldes como representantes natos de la colectividad. En todas estas medidas se vislumbra un fuerte y renovado influjo de los modelos europeos de organización de un estamento privilegiado al que se reserva la fabricación monetaria.²⁵

En el último cuarto del siglo XIII la práctica corporativa es más manifiesta e indiscutible, si cabe, y permite expresar al rey en una disposición acerca de unos monederos expulsados «de eorum **capitulo** et **societate**» y, asimismo, referirse en el mismo documento a los «monetarii et de **genere monetariorum**».²⁶ El término *capítol* fue el que tuvo mayor fortuna para designar la corporación y el que resultó más común no sólo en Cataluña sino también en Castilla, donde fueron comunes los *cabildos* de monederos. De todos modos, preferimos utilizar el término colegio²⁷ por ser igualmente correcto a la par que tiene la ventaja de evitar la confusión con el órgano de gobierno homónimo que tendremos ocasión de analizar más adelante.

²² Textualmente «sine vestra speciali licencia et voluntate». Vide BC. Ms. 1710, f. 40r.

²³ Vide BC. Ms. 1710 f. 29v. Lo publica SALAT, J. *Tratado de las monedas...* T. II. Doc. XIV, p. 14.

²⁴ Un hecho tan excepcional como para merecer destacarse en un listado o nómina del personal de la ceca de Barcelona. Así, se lee «Bernat Tomàs, moneder, qui no era de linatge, e fo fet companyó per gràcia». Vide BC. Ms. 1710, f. 17r.

²⁵ Esta reserva a favor de los descendientes de obreros y monederos era usual en las cecas europeas coetáneas y debía venir precedida de una práctica consuetudinaria. En este sentido se explican las repeticiones de apellidos en las nóminas de personal de la ceca de Barcelona.

²⁶ Vide Barcelona. Archivo de la Corona de Aragón (de ahora en adelante citado ACA) Cancillería. Reg. 70, f. 74r. (La negrita de la cita es nuestra).

²⁷ Se trata, por otra parte, de un término más usual en las cecas de Mallorca y de Valencia.

En un privilegio otorgado por Jaime II en 1325,²⁸ parece que a instancias del propio colegio, el monarca daba unas ordenanzas en las que más allá de unas determinadas exenciones o garantías y organización del taller se entraba en la organización del colegio. Puesto que éste era, en sí, una abstracción o ficción jurídica veremos en los sucesivos apartados como estas potestades eran ejercidas en la práctica a través de órganos específicos como el capítulo y la corte de justicia.²⁹

El necesario límite de espacio de este artículo no nos permite explayarnos en el detalle de los privilegios singulares del colegio. Por otra parte, la enumeración de éstos, más que su comprensión y análisis, son aspectos conocidos que, de una u otra manera, la historiografía ya ha divulgado parcialmente.³⁰ En cambio, consideramos de mayor utilidad apuntar las potestades o capacidades que podía desarrollar el colegio como entidad corporativa.

Entre las potestades reconocidas al colegio destacan: (i) el derecho de sus miembros o colegiados a congregarse o reunirse para disponer en común del buen gobierno de la corporación; (ii) la potestad de establecer en el ámbito de sus competencias estatutos y ordenaciones de orden interno, fruto de la toma de acuerdos; (iii) la disposición de un sello propio con el cual validar los actos jurídicos documentados; (iv) la disposición de una arca, bolsa o saco en el que recoger el dinero que, por distintas vías, restaba en poder del colegio, así como la capacidad impositiva sobre los colegiados para nutrir este erario particular,³¹ y (v) la capacidad de elegir representantes de la corporación tanto ordinarios, para el ejercicio de la jurisdicción en vía de gobierno, gracia y justicia, como extraordinarios, en tareas de procuración y representación.

²⁸ Vide BC. Ms. 1710, f. 25r.

²⁹ Vide el esquema de la institución adjunto.

³⁰ Vide respecto la ceca de Valencia, que asumiría desde el siglo XIV los privilegios originarios del colegio de Barcelona: MATEU LLOPIS, F. «Una versión romance del privilegio de la Ceca de Barcelona de 1339, hecha para la de Valencia en 1369». *Numisma*. Enero-febrero 1964, n° 66, pp. 21-29; ÍDEM. «Los privilegios de los monederos en la organización foral del reino de Valencia». *Anuario de Historia del Derecho Español*. XX. Madrid, 1950, pp. 70-136; y ÍDEM. *Libre dels privilegis de la seca y casa real de la moneda de Sa Majestat de la ciutat y regne de Valencia los quals se han vertit de latí en romans en lo any de la nativitat del Senyor MDCXXX*. Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1957.

³¹ Aunque referido al municipio vide TURULL, M. «Arca communis: dret, municipi i fiscalitat: d'una petició de privilegi fiscal al s. XVIII als orígens medievals de la fiscalitat municipal a Catalunya». *Estat, dret i societat al segle XVIII: homenatge al prof. Josep M. Gay i Escoda*. Barcelona: Associació Catalana d'Història del Dret Jaume de Montjuïc, 1996, pp. 581-610.

3. EL TALLER MONETARIO

El taller monetario, ceca o casa de la moneda propiamente dicha, era el órgano fundamental y la razón de ser de todo el entramado institucional que englobaba el colegio. El taller era el espacio en el que se materializaba la regalía del *ius cundendi monetam*. En él, se producía un bien de carácter público —la moneda— que estaba garantizado por la autoridad a nombre de la cual se emitía. Esta conceptualización permitió fundamentar una justificación teórica que alejaba la fabricación de la moneda del ámbito de las actividades estrictamente manuales, propias de cualquier actividad técnica, para elevarla a la posición de un oficio dotado de naturaleza especial cualificada. La evidencia histórica acerca de la ceca de Barcelona muestra que sus colegiados nunca se integraron como tales en el sistema jurídico y político municipal propio de los gremios, cofradías y colegios profesionales.³²

La ceca, por su especial misión emisora, estaba sujeta a un control directo por parte del monarca, que era quién autorizaba la fabricación de la moneda. En el caso de Barcelona cabe añadir, a esta dependencia regia, el control municipal otorgado a la ciudad por privilegio relativo al establecimiento perpetuo de la moneda de terno (1258).³³ El municipio barcelonés, como consecuencia de esta concesión, elegía dos oficiales que, con el nombre de guardas, supervisaban las emisiones monetarias.

El rey, por su parte, manifestaba su señorío sobre la ceca como cosa propia haciéndola depender de su corte y disponiendo de ella a través de la figura contractual del arrendamiento a particulares. La Ceca de Barcelona, al igual que el resto de cecas reales de la Corona de Aragón, dependía de los grandes oficiales reales, a los que debía someterse en su actividad emisora. Los decretos de emisión reales eran los que establecían las peculiaridades de cada acuñación respecto a la ley del metal, la talla por marco de metal noble y los aspectos formales como la leyenda y el tipo del anverso y reverso de las piezas. El tesorero real y el maestro racional intervenían directamente sobre el trabajo interno. El

³² Acertadamente, aunque no se repare en este hecho, en la bibliografía catalana sobre los gremios no aparece nunca el colegio de obreros y monederos. Entre otros trabajos, vide TINTO, M. *Els gremis a la Barcelona medieval*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1978; RIERA, A. «La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña (1200-1350). *Cofradías, gremios, solidaridades*...», pp. 285-318 y MOLAS, P. *Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la Revolución industrial*. Madrid: Confederación de Cajas de Ahorro, 1970.

³³ Vide SALAT, J. *Tratado de las monedas*..., T. II, Colección de documentos acreditativos, doc. VII.

primero recibía el lucro de la moneda, entre otras medidas de gobierno, y el segundo revisaba las cuentas de la gestión.³⁴

Tanto en la dimensión conceptual como en la práctica tenemos que separar la acuñación de la moneda de oro, que en Cataluña estaba reservada celosamente por el rey, de la de plata y de vellón que, desde Jaime el Conquistador, estaban sujetas a la intervención municipal. A pesar de esto, es cierto que las emisiones de oro también fueron sujetas al control, en algunas ocasiones, por parte de la comunidad de súbditos. Valga de ejemplo la legislación garantista de las Cortes de Tortosa de 1365 sobre la emisión de los florines de oro de Aragón.³⁵ En cuanto a las emisiones de plata fue proverbial la progresiva influencia del municipio de Barcelona sobre la emisión de la moneda de plata barcelonesa —los *croats*—, especialmente, en tiempos de Alfonso el Magnánimo, y hasta la caída de la ciudad en 1714.³⁶

La organización interna del taller de Barcelona, con sus oficios y oficiales, era análoga a la de otras casas de la moneda europeas. Esta circunstancia pone de manifiesto, de nuevo, la transmisión de los modelos de organización de la acuñación monetaria. La participación de distintos oficiales en el taller y la organización del trabajo en el mismo nos es conocida en su aspecto teórico a través de distintos documentos y ordenanzas y, especialmente en la práctica, por medio de la documentación administrativa generada por la misma ceca. El documento normativo básico, aunque fragmentario, para conocer en detalle el trabajo en el taller monetario de Barcelona está fechado en 1285.³⁷

El maestro de la ceca y los dos guardas, en calidad de responsables, ejercían un papel directivo, mientras que un conjunto de oficiales menores desarrollaba tareas técnicas especializadas. Así, un notario o escribano anotaba las entregas y libranzas de cada una de las operaciones verificadas en el proceso de fabricación en los libros de: compra de metal, fundición, obreros, monederos, blanqueador, libranzas, gastos y salarios;³⁸ un platero en combinación con un herrero preparaba y gravaba los cuños de anverso y reverso o *pila* y *trussell* con los que se acuñaría la moneda; un ensayador, normalmente platero, verificaba el ensayo para determinar la ley del metal; un fundidor se ocupaba de la fundición del metal en los hornos; el maestro de la balanza verificaba el peso de los metales y

³⁴ Sobre este último oficial vide MONTAGUT, T. DE. *El mestre racional a la Corona d'Aragó 1283-1419*. 2 vol. Barcelona: Fundació Noguera, 1987.

³⁵ *Vide Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña*. Madrid: Real Academia de la Historia, 1899, t. 2, pp. 302-305.

³⁶ Vide CRUSAFONT, M. *Barcelona i la moneda catalana*. Barcelona: Caixa de Pensions, 1989.

³⁷ Vide BC. Ms. 1710. f. 71r. Lo publica Joaquim Botet en ÍDEM. *Les monedes catalanes*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1911, vol. III, doc. XIII, pp. 270-275.

³⁸ Estos volúmenes se han conservado fragmentariamente en el ACA. Maestro Racional, cecas.

de las monedas y, finalmente, el blanqueador realizaba el blanqueo de las piezas a través de procedimientos químicos para que las monedas saliesen del taller relucientes.

En la base de todo el trabajo estaban los obreros y los monederos. Esta distinción era de carácter común en todas las cecas medievales y respondía a criterios de especialización en la organización del trabajo. Los primeros tenían cuidado de la preparación de los cospeles, flanes o discos de metal, de manera que en los libros de cuentas consta la entrega de lingotes de metal para la elaboración de los mismos. Los segundos eran los encargados de llevar a cabo el trabajo de acuñación propiamente dicho y en los libros de cuentas consta la libranza de los cospeles.

Vistas las tareas realizadas y la organización surge de inmediato la sensación de encontrarse ante una de tantas organizaciones gremiales barcelonesas. El colegio y sus miembros procuraron, como ya hemos remarcado, alejarse de esta concepción y siempre pretendieron disfrutar de una naturaleza superior distinta. En esto seguían el proceder de las corporaciones francesas que alegaban el privilegio de ser comensales del rey y no meros operarios manuales.³⁹ La clave para comprender este aspecto diferencial sería el reconocimiento del fuero especial, que observaremos al mencionar la corte de los alcaldes.

4. EL CAPÍTULO DE OBREROS Y MONEDEROS

El capítulo era el órgano del colegio con mayor grado de representatividad directa de los miembros de la corporación. Su fundamento era la asamblea o reunión solemne de los colegiados en la que se resolvían diversos aspectos relativos a la vida y organización común. Su existencia no era extraordinaria, puesto que la gran mayoría de las colectividades organizadas como tales tenían reconocida, con matices, esa potestad de reunión.

El origen del capítulo como órgano colectivo no nos es conocido, aunque sabemos de su existencia en las colectividades de monederos europeas. Los primeros privilegios otorgados a los obreros y monederos en cuanto a colectividad no mencionan el capítulo a pesar que, en cierta medida, el privilegio de 1259 implícitamente lo suponía al mencionar la necesidad de consentimiento colectivo.⁴⁰

³⁹ Al respecto *vide* nota 32.

⁴⁰ Recordemos que por este privilegio el monarca se comprometía a no admitir obreros o monederos extranjeros sin el consentimiento de la pluralidad de monederos y obreros naturales de sus reinos.

Presuponemos, en esta etapa inicial del siglo XIII, algún tipo de organización colectiva de los obreros y monederos colegiados de la que nos falta información. Nos hallamos ante un supuesto análogo y paralelo al ya reseñado al mencionar el peculiar establecimiento del propio colegio. En consecuencia, nos volvemos a encontrar ante la aceptación de un modelo externo que no se valida con un acto jurídico de recepción. Además, el hecho de tratarse de la parte más interna y menos pública de la casa de la moneda puede explicar, en parte, la inhibición del rey en este tipo de reuniones colectivas que se dejarían a la autonomía del colectivo y a su propia tradición organizativa dentro de la difusión del derecho común.

Sea como fuere, la primera mención documental expresa al capítulo de Barcelona que conocemos data de 1318.⁴¹ Se trata, por tanto, de una referencia más bien tardía en el tiempo y recogida en un privilegio relativo a la elección de alcaldes en el que, precisamente, se establece que ésta debe hacerse estando congregado el capítulo en la casa de la moneda. Entendemos, visto el contexto de la mención, que el capítulo era preexistente a esta fecha.

Para tener datos más explícitos respecto a la vida comunitaria del colegio tenemos todavía que esperar a un privilegio otorgado por Jaime II en 1325.⁴² Este documento viene a dotar al colegio de unas ordenanzas propias, y a él nos remitiremos como base normativa para reconstruir parcialmente la organización del capítulo. La intervención del monarca se debió, tal como se afirma en el protocolo del documento, a instancias del propio colegio y, quizá, respondió a algún tipo de tensión interna que requirió la intervención real.

Si el privilegio mencionado nos da una base normativa, también disponemos de un libro de actas de sesiones del capítulo, correspondiente al siglo XVI, que nos ilustra la práctica ordinaria del mismo.⁴³ El contraste entre el documento de creación y el de aplicación del derecho, con las debidas prevenciones debido a la distancia cronológica entre uno y otro, es muy enriquecedor.

⁴¹ Vide BC. Ms. 1710. f. 25r. También SALAT, J. *Tratado de las monedas...* T. II. Apéndice de documentos, doc. IV. El privilegio está inserto en un documento de 1339 que confirma diversos privilegios antiguos.

⁴² Vide BC. Ms. 1710. f. 35v. También Vide BOTET, J. *Les monedes catalanes...* Vol. III. Doc. XIX, pp. 285-289. Botet publica el documento de la fuente originaria, esto es ACA. Cancillería, registro nº 227, f. 300r-301r, pero le asigna la fecha errónea de 1316 en el regesto y 1315 en la transcripción, cuando la correcta es 1325. En este sentido, además del mencionado libro de privilegios véase, también, SALAT, J. *Tratado de las monedas...* T. II. Apéndice de documentos, doc. IV. El privilegio en cuestión está inserto en un documento de 1339 que confirma diversos privilegios antiguos de la ceca y, en concreto, el de 1325.

⁴³ Vide Barcelona, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (de ahora en adelante citado AHPB). Protocolo nº 481/3. Sobre este documento vide: ESTRADA-RIUS, A. «El capítol de la seca reial de Barcelona. Notes a propòsit d'un libre d'actas (1577-1581)». *Estudis Història i Documents dels Arxius de Procols*. 22, Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya, 2004, pp. 77-94.

El capítulo funcionaba como órgano asambleario de todos los colegiados. El plenario se entendía como la suma de dos colectivos que, aunque trabajaban conjuntamente, recibían un tratamiento sistemáticamente separado. En este sentido, el capítulo acogía a obreros y monederos que eran dos categorías cuidadosamente distinguidas dentro de la corporación. Al tratar del taller monetario ya se han especificado las tareas encomendadas a unos y a otros, y ahora conviene remarcar cómo, en el capítulo, ambas actividades configuraban dos colectivos específicos cuidadosamente segregados. A efectos representativos este distingo afectaba a la elección de los alcaldes, siendo elegidos uno por cada colectivo entre sus respectivos miembros en el seno de la asamblea.

En el ya mencionado privilegio de 1325 se prescribía que la asistencia al capítulo era obligatoria y se penaba el incumplimiento con una multa pecuniaria. El capítulo se congregaba bajo la presidencia del maestro de la ceca, representante nato del rey, aunque por un privilegio de Alfonso el Magnánimo de 1437⁴⁴ esta norma se relajaba. A partir de entonces se daba permiso excepcional para que, estando impedido el maestro de la ceca, los alcaldes de la misma pudiesen convocar y presidir el capítulo.

Llegado este punto es oportuno mencionar el nivel directivo que constituía el maestro de la ceca y los alcaldes una vez disuelta la sesión del capítulo, que era anual. El análisis del libro de actas aporta a nuestro conocimiento puntos importantes como la existencia de una comisión delegada del pleno, conocida con el término catalán de *sisena* por los tres obreros y tres monederos que lo componían. También la existencia del oficio de *bustier*, con funciones de clavarío o tesorero del colegio, y de un *oïdor de comptes*, con la misión de intervención contable.

Podemos resumir las competencias del capítulo en: (i) la elección de los alcaldes y otros oficios de gobierno con legitimidad emanada del capítulo; (ii) la admisión por acto solemne de los nuevos obreros y monederos; (iii) la administración de los recursos económicos propios del colegio; (iv) la vigilancia de la disciplina moral y de costumbres de los colegiados y, en caso necesario, su amonestación y expulsión; (v) la asistencia, de cariz social, a huérfanos y viudas de los colegiados, así como a los enfermos y el cuidado del decoro de los sepelios de los difuntos del colegio, y, finalmente, (vi) el ejercicio del *ius edicendi* o potestad normativa menor destinada a la ordenación de gobierno interna.

⁴⁴ Vide BC. Ms. 1710, f. 77r.

5. LA CORTE DE LOS ALCALDES

Se ha señalado anteriormente la especificidad privilegiada del colegio de obreros y monederos de Barcelona y la vinculación de esta ordenación a una corriente común a toda Europa occidental. La legitimación teórica o doctrinal de esta práctica se fundamentaba en la importante función emisora que tenían asignada los miembros del colegio y la necesidad de otorgar una especial protección a esta actividad. Sobre esta base doctrinal se fue labrando un estatuto jurídico privilegiado conseguido y consolidado a base de recolectar numerosos privilegios y exenciones de todo tipo.

La culminación de este proceso fue el reconocimiento de un fuero propio a sus miembros. Éste implicaba la substracción de las causas judiciales en las que intervenían o se veían implicados los colegiados, sus familias, sirvientes y bienes a la jurisdicción ordinaria real y señorial y su reserva en beneficio de un órgano jurisdiccional específico: la corte de los alcaldes.

El particularismo jurídico y la concesión de estatutos jurídicos propios, así como la existencia de jurisdicciones especiales, eran una nota común en la Edad Media. La propia corriente del *ius commune* más que uniformizar o homogeneizar el derecho actuó como ordenamiento marco flexible e integrador, que facilitaba su engarce con los llamados *iura propria* y con los que podemos llamar derechos especiales, tales como el de los mercaderes o el propio de los oficiales de la ceca.

El privilegio fundacional de la corte de los alcaldes fue concedido por Jaime el Conquistador en 1270.⁴⁵ El monarca concedía a los obreros y monederos de sus reinos de Aragón y Valencia y al principado de Cataluña que pudiesen elegir en cualquier lugar de sus reinos, con el maestro de la ceca, unos alcaldes que observaran e hicieran observar las normas vigentes. De acuerdo a esta normativa el maestro de la ceca, máxima instancia de poder en la casa de la moneda, también estaba sujeto a las resoluciones de los alcaldes.

A pesar de este privilegio fundacional, el pleno desarrollo de la corte de los alcaldes llegó con el privilegio de 1318.⁴⁶ En éste, amén de establecer la elección de los alcaldes por el capítulo, como ya hemos señalado anteriormente, y asignar un alcalde obrero y otro monedero, se definía con claridad el alcance de su jurisdicción y su engarce con la justicia real ordinaria. La jurisdicción que

⁴⁵ Vide BC. Ms. 1710, f. 29r. También SALAT, J. *Tratado de las monedas...* T. II. Colección de documentos, doc. XIV.

⁴⁶ Vide BC. Ms. 1710, f. 25r. También SALAT, J. *Tratado de las monedas...* T. II. Apéndice de documentos, doc. IV. El privilegio está inserto en un documento de 1339 que confirma diversos privilegios antiguos.

recibían los alcaldes lo era por delegación real y, por tanto, una vez elegidos tenían que jurar ante el *veguer* real de Barcelona, representante del rey en asuntos de justicia en el territorio vicarial de la ciudad.⁴⁷

Se puede asegurar que, en Cataluña, la voz de origen islámico «alcalde», de *al-qâdi*, juez,⁴⁸ era utilizada, exclusivamente, para designar a los jueces de este tribunal especial. En el Reino de Castilla también se utilizaría para designar a los jueces de la ceca, aunque el término no era exclusivo sino que también designaba a los magistrados de otras jurisdicciones. Sobre el origen islámico del término apuntamos que uno de los oficiales responsables de la ceca⁴⁹ fatimí de El Cairo en el período 1170-1238 recibía el nombre de *qâdi* y se trataba de un juez general que también asumía la función de supervisor de la ceca.⁵⁰

Los alcaldes eran competentes en el conocimiento de asuntos en materia civil y criminal, lo cual implicaba decir que gozaban de una amplia y plena jurisdicción. Ésta era especialmente plena en el ámbito civil, en el que las resoluciones firmes de la corte ponían fin al conflicto. Jaime II fue más cauto al otorgarla en el mencionado privilegio en materia criminal, reservándose las penas de muerte y de mutilación de miembros derivadas, especialmente, del crimen de falsedad. En estos casos se establecía que los alcaldes llevaran a cabo el proceso inquisitivo hasta averiguar la inocencia o la culpabilidad del acusado. Si éste era inocente se le dejaba libre pero, si por el contrario, era condenado a alguna de las mencionadas penas, la sentencia no se aplicaba sino que se abría una instancia de apelación ante la Audiencia Real, esto es, el tribunal supremo del monarca, que decidía en última y definitiva instancia sobre la culpabilidad y la ejecución de la pena.⁵¹

Las personas sujetas a la jurisdicción de los alcaldes eran, como ya se ha anticipado, todo el personal vinculado por oficio a la ceca así como sus familias y sirvientes. Además, la jurisdicción del tribunal tenía una *vis atractiva* que atraía a su conocimiento los conflictos mixtos, es decir, aquellos en los que una de las partes—demandante o demandado, querellante o querellado— no tuviese como fuero

⁴⁷ Sobre el *veguer* vide: LALINDE, J. *La jurisdicción real inferior en Cataluña: «corts, veguers, batlles»*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona/Museu d'Història de la Ciutat, 1966.

⁴⁸ Vide COROMINES, J. *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana*. Barcelona: Curial/Caixa de Pensions «La Caixa», 1980-1991. Vol. I, p. 158.

⁴⁹ Término, por cierto, de origen también islámico: vide COROMINES, J. *Diccionari etimològic...* Vol. 7, p. 728.

⁵⁰ Vide BROWN, H. W. «The Medieval Mint of Cairo: Some aspects of mint organisation and administration» en MAYHEW N. J.; SPUFFORD, P. (ed.). *Later Medieval Mints: Organisation...*, p. 31.

⁵¹ Sobre los altos órganos de justicia del rey vide TATJER, M. T. «La potestad judicial del rey. El consejo del rey en su función de administración de justicia (s. XIII y XIV). *El poder real en la Corona de Aragón* (s. XIV-XV). *Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón*. T. 1. Vol. 2, pp. 373-388.

propio el de los colegiados de la ceca. Este supuesto era tan enojoso para las personas ajenas al colegio como beneficioso, parece, para los colegiados. Esta circunstancia, junto al gozo del resto de privilegios y exenciones, nos puede hacer entender el vivo deseo de muchos de integrarse, hasta el abuso notorio, en el colegio.⁵²

El fuero especial y la jurisdicción de los alcaldes fueron, a lo largo de la Baja Edad Media y hasta el Decreto de la Nueva Planta, un punto de fricción judicial especialmente rico en conflictos de contención con otros órganos dotados de mayor o menor jurisdicción. El *mostassaf* de Barcelona, los cónsules de mar de la misma ciudad u otras autoridades municipales o reales fueron instancias con las que, con mayor o menor virulencia, se enfrentaron en algunos momentos los colegiados. Las resoluciones reales ampararon a menudo al colegio, pero no por ello los conflictos de contención cesaron sino que más bien tendieron a alargarse indefinidamente.

Una de las tareas primordiales de los alcaldes fue, a lo largo de su existencia, defender y hacer prevalecer un legado largamente discutido. En este sentido, desde el tratado ya mencionado de Jaume Callís hasta las alegaciones jurídicas publicadas en letra impresa a lo largo del siglo XVII se puede seguir la pista a una auténtica literatura jurídica sobre el tema, auspiciada por los alcaldes como mecanismo de defensa de sus prerrogativas.⁵³

En conclusión, el colegio de obreros y monederos de Barcelona fue una institución de naturaleza corporativa con una vigencia que se extendió desde el siglo XIII hasta los albores del siglo XVIII. A lo largo de este amplio espacio de tiempo el personal vinculado a la fabricación de la moneda real consiguió, a la luz de la práctica europea coetánea y de los principios del *ius commune*, establecerse y organizarse como una corporación privilegiada. En este tiempo disfrutó de una amplia inmunidad jurisdiccional y de un fuero propio.

A lo largo de este artículo hemos pretendido esbozar una faceta de la institución emisora de moneda olvidada muy a menudo. La de su construcción institucional y la de su desarrollo orgánico como vehículo para ejercer y proyectar la jurisdicción de la que disfrutaba en las vías de gobierno, gracia y justicia. Todo ello, a través del capítulo, el taller y la corte de justicia como órganos de la corporación constituida en colegio.

⁵² Es de notar cómo a partir del reinado de Alfonso el Magnánimo se dictaron medidas para atajar estos abusos. En concreto se estableció un límite al número de colegiados con obligación de matrícula y establecimiento de un examen preceptivo. *Vide Constitucions y Altres Drets de Catalunya compilats en virtut del capítol de cort LXXXII de les corts per la S. C. Y R. majestat del rey Philip IV nostre senyor celebrada en la ciutat de Barcelona any MDCCII*. Barcelona: Martí /Llopis, 1704. 1.56.1.

⁵³ Sobre el tema específico de la literatura jurídica relativa a la corporación de los monederos tenemos un trabajo en curso.

PROHIBICIÓN DE APROPIARSE DE LOS DESPOJOS DE UN NAUFRAGIO: DIFERENTES ETAPAS HISTÓRICAS

Olga MARLASCA MARTÍNEZ

1. INTRODUCCIÓN

Hay que decir, en primer lugar, que el término *ius naufragii* que se utiliza en determinadas etapas histórica, puede dar lugar a cierta confusión; en este contexto se trata del derecho de apropiarse de los restos de un naufragio; la regulación jurídica del mismo (admisión o prohibición) a través de las diferentes épocas, así como en diversos textos legales, es lo que va a ser objeto de nuestra atención.

Precisamente, por lo que respecta a los despojos, como consecuencia del citado accidente marítimo, pueden presentarse los mismos bajo diversos aspectos: nave abandonada con su carga por la tripulación y por los pasajeros y lanzada a merced de las olas por el agua y el viento; nave lanzada por la tempestad sobre la costa; cosas procedentes de la nave y arrojadas a la orilla; los citados aspectos tienen en común el problema de la conservación del derecho de propiedad sobre los bienes que son objeto del naufragio.

Comenzamos las presentes líneas haciendo alusión a las tradiciones anteriores al derecho romano; a continuación hacemos referencia a determinados textos de la época romana que tienen relación con los naufragios y con la prohibición de apoderarse de los restos si tales circunstancias (accidentes) se producen. Habida cuenta de que la bibliografía¹ es abundante en relación a las etapas citadas, no pretendemos sino destacar aquellos textos (testimonios de juristas y constituciones imperiales) más relevantes que hacen alusión a la citada materia. Posteriormente, en la Edad Media, aludimos a algunos textos legales, entre

¹ En las notas siguientes se hará mención a una serie de autores que han escrito sobre el tema.

otros, la *Lex Visigothorum*, que tienen relación con la prohibición de apropiarse de los despojos como consecuencia de un naufragio, así como a algunos textos representativos de las tradiciones jurídico-marítimas medievales (los Roles de Olerón y el libro del Consulado del Mar, entre otros). Asimismo, van a ser objeto de nuestra atención determinados textos legales que tienen relación con la recepción del derecho romano, como son el Fuero Real y el texto de las Siete Partidas y que hacen alusión al tema aquí tratado. Finalmente, la Nueva y la Novísima Recopilación dedican también alguna disposición al tema, prohibiendo apoderarse de los restos cuando se produce un naufragio.

2. TRADICIONES ANTERIORES AL DERECHO ROMANO²

En las primeras sociedades mediterráneas, como en toda sociedad primitiva, parece que el derecho de naufragio, «una de las concepciones bárbaras más duraderas»,³ admitió apoderarse no sólo de los restos materiales, sino también de los náufragos.⁴

Precisamente en relación con esta materia, establece Rougé,⁵ entre otras cosas, que si dejamos de lado lo que concierne a la propiedad de la nave y las relaciones de la propiedad y de la explotación, el problema general es el de saber cuál ha sido la evolución y el citado autor, después de referirse a una serie de testimonios de la antigüedad, a modo de conclusión, establece lo siguiente: «Pensamos que al principio del Imperio romano existían varios derechos en el Mediterráneo. El texto de *Maecianus* nos invita a pensar que durante el dominio del derecho greco-oriental los restos —como consecuencia del naufragio— son propiedad de su poseedor legítimo, pero que, en la mayor parte de los sectores, son propiedad del Estado que los hace vender en pública subasta a favor del fisco; sin embargo, en algunos otros sectores, incluso en el ámbito del dere-

² En este punto y el en siguiente, sigo básicamente las consideraciones que se recogen en la comunicación que presenté en el Congreso de la Société International d'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA), celebrado en Rotterdam los días 18-22 de septiembre de 2001; cf. MARLASCA, O., «Quelques points de droit commercial et maritime dans la *Lex Visigothorum*» y publicado posteriormente en la RIDA, tomo XLVIII, (Bruxelles, 2001), 213-235.

³ BONFANTE, P., «Il concetto della derelizione e la sua relazione col possessio», en *Rendiconti del Reale Istituto Lombardo*, 1917, p. 130, nota 1.

⁴ Cf. ROUGÉ, «Le droit de naufrage et ses limitations en Méditerranée avant l'établissement de la domination de Rome», en *Melanges d'archéologie et d'histoire offerts à Andre Piganiol*, vol. III (París, 1966), 1467.

⁵ ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire*, (París, 1966), 342.

cho greco-oriental, si aceptamos el testimonio de Dion Crisostomo, el viejo derecho de naufragio permanece siempre válido». Y sigue diciendo el autor: «esta última costumbre perjudicial tanto a los intereses de la navegación, así como a los del Estado debió de ser perseguida rápidamente por el Estado y considerada como un acto de piratería análogo al de producir un naufragio propiamente. Este abandono forma parte de las medidas tomadas por Roma a favor de la navegación... Finaliza el autor el mencionado apartado de conclusiones, diciendo: *Cela ne veut pas dire que les propriétaires cotiers ne cherchèrent pas à faire prévaloir de temps à autre leurs anciens droits, surtout lorsque l'autorité de l'Etat était en decline*.⁶

La insistencia de los textos romanos, como vamos a ver en el siguiente apartado, según Pinzone,⁷ era necesaria por la necesidad de terminar con la secular y arraigada costumbre de la población ribereña de apropiarse de cuanto el mar había lanzado sobre la playa, incluídos los náufragos. Esta costumbre, conocida en la época medieval como *ius naufragii*, en su origen fue una consecuencia de la antigua coincidencia entre el oficio de marinero y la piratería, y más tarde de la concepción religiosa que veía en el naufragio una sanción divina.⁸ Por lo tanto se sentían autorizados para apoderarse de las personas y de las cosas de los presuntos piratas.⁹

3. EL PRECEDENTE ROMANO

Concretamente, sobre el naufragio y, en general, sobre la recuperación de los despojos y la prohibición de apropiarse de los mismos por parte de los habitantes de las zonas costeras, encontramos en el derecho romano importantes referencias, bien del trabajo de los juristas, bien de las constituciones imperiales. Como se ha dicho *supra*, la doctrina se ha ocupado del estudio de los cita-

⁶ *Ibidem*. Cita finalmente el mencionado autor el testimonio de Paulin de Nole, *Lettres*, 49, que muestra a los ricos propietarios de tierras del sur de Italia que practicaban al comienzo del siglo V el viejo derecho y los funcionarios del Imperio no hacían nada contra ellos a pesar de la intervención del obispo, *ibidem*, 343.

⁷ PINZONE, A., «Naufragi, fisco e trasporti marittimi nell'età di Caracalla (su CJ 11,6,1)», in *Quaderni catanesi di studi classici e medievali*, vol. 4 (1982), 68.

⁸ *Ibidem*. A la formación del *ius naufragii* debió de contribuir una antigua concepción religiosa, en virtud de la cual los náufragos eran considerados como personas contra los que se manifestaba la ira divina, cf. SCHIAPPOLI, «Il *ius naufragii*, secondo il diritto della chiesa», en *Rivista del Diritto della Navigazione*, vol. IV, parte I (Roma, 1938), 137.

⁹ PINZONE, A., «Naufragi, fisco e trasporti marittimi nell'età di Caracalla» (su CJ 11,6,1), 68.

dos testimonios,¹⁰ de esta forma pretendemos únicamente en el presente apartado exponer un resumen del *status quaestionis*. En la tradición y en el derecho romano más antiguo, el derecho de naufragio aparece como perteneciente al fisco y contra este principio reacciona Antonino, el cual establece en el rescripto contenido en CJ 11,6,1,¹¹ que los despojos procedentes de un naufragio pertenezcan a sus dueños, no teniendo el fisco ningún derecho *in aliena calamitate*.

En la época republicana el pretor en su edicto concede una acción¹² a favor del propietario que es desprovisto de sus cosas tanto en el caso de naufragio como en el de incendio y ruina, en los términos a los que se refiere un texto de Ulpiano de los comentarios al Edicto.¹³ Asimismo, una respuesta de *Alfenus*, al final de la época republicana, se refiere a la conservación de la propiedad en el caso de producirse un naufragio.¹⁴

En la época imperial, debido a la importancia cada vez mayor de la navegación comercial se establecen nuevas medidas de defensa para los supuestos de *direptio ex naufragio*.¹⁵ Así, concretamente, un senadoconsulto en la época de Claudio, según informa Ulpiano,¹⁶ se refiere al supuesto en el que era posible demostrar que el naufragio había sido causado como consecuencia de arrancar los timones y la responsabilidad que procedía en estos casos. Podemos señalar en esta misma línea, un texto de Calístrato donde alude a un edicto del emperador Adriano que considera ladrones a los propietarios de fundos situados junto

¹⁰ Según MOSCHETTI, «Naufragio», *Enciclopedia del Diritto*, Tomo XXVII, 548, en este campo, quizá más que en otro, estamos en presencia de aquel grandioso fenómeno de la persistencia y resistencia de los derechos provinciales frente al derecho romano oficial impuesto por el edicto antoniniano

¹¹ CJ 11,6,1: *Imp. Antoninus A. Maximo.- Si quando naufragio navis expulsa fuerit ad littus, vel si quando reliquam terram attigerit, ad dominos pertineat; fiscus meus sese non interponat. Quod enim ius habet fiscus in aliena calamitate, ut de re tam luctuosa compendium sectetur?* Sobre la citada constitución, puede verse, entre otros, PINZONE, «Naufragi, fisco e trasporti marittimi nell'età di Caracalla» (Su CJ 11,6,1), citado *supra*.

¹² La acción se concede *in quadruplum*, dentro del año, y por el simple importe después del año.

¹³ Cf. Dig. 47,9,1,pr., *Ulpianus libro LVI, ad Edictum.- Praetor ait: In eum, qui ex incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata quid rapuisse, dolo malo, damnum quid in his rebus dedisse dicetur, in quadruplum in anno, quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, post annum in simplum iudicium dabo; item servum, et in familiam iudicium dabo.* Asimismo, el edicto del pretor alude al supuesto de la *navis expugnata*, cf. Dig. 47,9,3,1: *deinde ait Praetor: rate,navi expugnata.*

¹⁴ Cf. Dig. 14,2,7: *Paulus libro III. Epitomarum Alfeni Digestorum.- Quum depressa navis aut deiecta esset, quod quisque ex ea suum servasset, sibi servare respondit, tanquam ex incendio*

¹⁵ Cf. MOSCHETTI, C. M. «Naufragio», en *Enciclopedia del Diritto*, tomo XXVII, 549.

¹⁶ Cf. Dig. 47,9,3,8. El mismo texto de Ulpiano alude a otro senadoconsulto, según el cual se aplicaba la pena de la *lex Cornelia de sicariis* a quien había dolosamente impedido el socorrer una nave en peligro.

a la orilla del mar que se apoderan de las cosas procedentes de los naufragios, según se establece en Dig. 47,9,7. Además, en un texto de Paulo¹⁷ se menciona un edicto de Antonino donde reconoce el derecho de los propietarios a recoger las cosas perdidas en el naufragio e impone una serie de sanciones para quienes se apoderan de las mismas.

Esta misma cuestión relativa a la apropiación de los despojos como consecuencia de un naufragio, se recoge asimismo en las Sentencias de Paulo. Concretamente en PS 5,3,2, se establece: *Quidquid ex incendio, ruina naufragio nauique expugnata raptum susceptum suppressumue erit, eo anno in quadruplum eius rei, quam quis suppresserit celauerit rapuerit, conuenitur, postea in simplum*

Precisamente en los supuestos a los que alude el citado texto, se acuerda como sanción una *poena quadrupli* dentro del año cuando alguien hubiese hundido, ocultado o arrebatado alguna cosa; pasado el año, será sancionado con el simple del valor de la misma. Recordemos que las citadas sanciones, por el cuádruplo y por el importe simple después del año fueron ya establecidas en el edicto del Pretor, conforme establece el texto de Ulpiano (cf. Dig. 47,9,1) mencionado *supra*. No solía apreciarse hurto en el apoderamiento de las mercancías echadas por la borda; se pregunta Ulpiano en un texto contenido en el Digesto¹⁸ si responderá por hurto el que se lleva lo que se ha arrojado al mar desde la nave de otro, respondiendo que si se echaron con intención de abandonarlas, quien las encuentra las hace de su propiedad.¹⁹

En definitiva, en las épocas citadas a juzgar por los testimonios de los textos, la jurisprudencia romana se empeñó en reprimir la costumbre antigua relativa a los naufragios, reconociendo la inviolable propiedad de las cosas perdidas o lanzadas a la costa.²⁰

Antes de terminar con los testimonios de los textos, vamos a referirnos a algunos otros que tienen relación con el naufragio que ha sido provocado por agentes externos a la tripulación. Se trata del texto de *Ulpianus*, libr. I *Opinionum*, contenido en Dig. 47,9,10, donde se establece: *Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi eoque modo in periculum naves et qui in iis sunt, deducant, sibiue execrandam praedam parent, praesidis provinciae religiosa constantia efficiat*. Se refiere el citado texto a la posibilidad de producir un naufragio por parte de los pescadores

¹⁷ Cf. Dig. 47,9,4,1.

¹⁸ Cf. Dig. 47,2,43,11

¹⁹ Hay que tener en cuenta que aunque no eran *res nullius*, nadie las tenía en su posesión, cf. D'ORS, A., *Curso de Derecho romano*, (Pamplona, 1987), 562.

²⁰ Cf. MOSCHETTI, «Naufragio», 551.

utilizando luces con el fin de que la embarcación no llegue a buen puerto. Probablemente estos supuestos no fueron muy frecuentes, debido a la constante vigilancia por parte de la autoridad, según el texto citado: *praesidis provinciae religiosa constantia efficiat*.

Asimismo, en el Código de Justiniano concretamente en CJ 11,6, bajo la rúbrica *De naufragiis*, determinadas constituciones imperiales aluden a las cuestiones que estamos tratando. Hay que destacar que las constituciones generalizan la denuncia y el procedimiento para determinar la existencia y las causas del naufragio a todas las naves, cualquiera que fuera su cualidad, convirtiendo en común la norma que antes se refería a las naves que se dedicaran a servicios públicos de aprovisionamiento. En este orden de cosas mencionamos, en primer lugar, una constitución del año 372, perteneciente a los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano,²¹ dirigida al Prefecto del Pretorio, en la cual se establece que, producido un naufragio, el patrón de la nave ha de comunicarlo lo antes posible al juez y probar con testigos lo sucedido en el plazo de un año.

En otra constitución del año 380,²² dirigida a los patrones de naves de Africa, los emperadores reglamentan la prueba que los náufragos podían aducir a su favor para facilitar la recuperación de los bienes. Y en la constitución del año 412, de los emperadores Honorio y Teodosio, asimismo a los patrones de naves de Africa, se establece que los procesos relativos a los naufragios han de ser públicos.

Finalmente, hay que destacar que la prohibición romana sería un simple paréntesis, ya que en la Edad Media la práctica del *ius naufragii* renace de nuevo considerado *ius regale*. Hay que tener en cuenta que con la desorganización económica consecutiva a las invasiones bárbaras, la antigua práctica iba a reaparecer y dominar durante toda la Edad Media en el mundo occidental.²³

²¹ Cf. CJ 11,6,2. *Imppp Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Ad Modestum P.P. Si quis navicularius naufragium se sustinuisse affirmat, provinciae iudicem, eius videlicet, in qua res agitur, adire festinet ac probet apud eum testibus eventum, relatioque ad sublimissimam referatur praefecturam, ita ut, intra anni spatium veritate revelata competens dispositio procedat. Quod si per negligentiam praefinitum anni spatium fortasse claudatur, supervacuas serasque interpellationes emenso anno placuit non admitti.*

²² Cf. CJ 11,6,3. Se trata de la constitución de los emperadores Graciano, Valentiniano y Teodosio.

²³ Cf. entre otros, ROUGÉ, «Le droit de naufrage et ses limitations en Méditerranée avant l'établissement de la domination de Rome», 1479. Cf. asimismo, SCHIAPOLI, «Il *ius naufragii*, secondo il diritto della chiesa» en *Rivista del Diritto della navigazione*, vol. IV. Parte I (Roma, 1938), 140.

4. LA REGULACIÓN EN LAS BASÍLICAS

En el imperio bizantino la legislación reproduce casi completamente el derecho justiniano. Podemos citar algunos textos pertenecientes a las Basílicas que tienen relación con la prohibición de apoderarse de las cosas naufragadas. Concretamente, en Bas. 53,3,23, se establece que no se puede usucapir lo que el mar arroja de un naufragio, pues no está como abandonado sino como perdido. Asimismo, en Bas. 60,6,35, se indica que el que se apodera de cosas naufragadas, dentro del año sea sancionado a devolver el cuádruplo, después el *simpulum*.

5. REGULACIÓN EN LA *LEX VISIGOTHORUM*²⁴

El *ius naufragii* se desarrolla en el medioevo, o bien como un apéndice de la propiedad del suelo, o bien como un atributo de la soberanía del Estado sobre el mar territorial, por el cual los propietarios ribereños o el Estado tenían el derecho de apoderarse de las personas y de los bienes de los náuticos.²⁵ Hay que tener en cuenta, además, que el más odioso efecto del *ius naufragii* era el de alimentar el mercado de esclavos.²⁶ Concretamente en la *Lex Visigothorum*, el citado *ius naufragii*, no se admite. Destacamos, en primer lugar, que en el texto legal mencionado es muy reducida la regulación acerca del naufragio, no obstante, sí podemos hacer alusión a una ley que tiene relación con la prohibición de apropiarse de los despojos como consecuencia de haberse producido un naufragio y cuyo contenido se recoge en la disposición *antiqua* siguiente:

²⁴ La *Lex Visigothorum*, conocida también con los nombres de *Liber Iudicum* o *Liber Iudiciorum*, es un libro destinado a la práctica forense y consiste en una recopilación de leyes promulgadas por los monarcas visigodos que lleva a cabo Recesvinto en el año 654. Las leyes del *Liber* en la forma recesvindiciana que ha llegado hasta nosotros —aunque no todas pues hay alguna excepción— van precedidas de una de las siguientes inscripciones: *Antiqua*, *Flavius Recaredus Rex*, *Flavius Sisebutus Rex*, *Flavius Chindasvintus Rex*, *Flavius Gloriosus Recesvintus Rex*. De forma que, por un lado, recoge leyes cuyos autores aparecen mencionados; y de otro, leyes que estaban recogidas ya en libros. Las leyes que proceden de recopilaciones llevan la rúbrica de *antiqua enmendata*. Un resumen de la historia de la legislación visigótica de Eurico a Witiza puede verse en ZEUMER, *Historia de la legislación visigoda*, tr. esp. por Carlos CLAVERÍA, (Barcelona, 1944), 64 ss. UREÑA Y SMENJAUD, *La legislación gótico-hispana (Leges Antiquiores-Liber Iudiciorum)*. Estudio crítico. (Madrid, 1905), 45 ss. También IGLESIA FERREIRÓS, *La creación del Derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal español*. (Barcelona, 1992). Puede verse en el citado autor un estudio del proceso de formación de la legislación visigoda.

²⁵ Cf. SCIALOJA, A., «Naufragio», en *Nuovo Digesto Italiano*, Tomo VIII, 866.

²⁶ *Ibidem*.

LV 7,2,18, *antiqua*, la cual bajo la rúbrica: *De his, que a diversis naufragiis rapiuntur*, establece lo siguiente: *Quidquid ex incendio, ruina, vel naufragio raptum fuerit, et aliquis ex hoc quidquam ab alio susceperit sive celaverit, in quadruplum reformare cogatur*.

Transcribimos asimismo el contenido de la *antiqua* mencionada según la versión recogida en el Fuero Juzgo.²⁷ Concretamente, en FJ 7,2,18, bajo la rúbrica: *De las cosas que omne toma en periglo de agua ó de fuego*, se dispone: *Lo que el omne roba de fuego, ó dagua, ó dotras ocasiones, si otrí lo toma daquel que lo toma, é lo encubre, sabiéndolo aquel que lo recibe ó lo encubre, péchelo en quatro duplos*.

Como se acaba de ver, el citado texto no habla de naufragio propiamente, sino de peligro de agua: hay que entender que se refiere a una situación de tormenta, riada, etc.; la explicación podría estar en que el Fuero Juzgo está vigente precisamente en el interior de la Península y no en las zonas costeras.

6. LAS TRADICIONES JURÍDICO-MARÍTIMAS MEDIEVALES

Según García Sanz «puede hablarse con cierta propiedad de dos tradiciones marítimas medievales, la mediterránea o de Levante, y la atlántica o de Poniente que suponen, también hasta cierto punto, dos concepciones distintas de la cultura naval en general, desde el derecho marítimo y las costumbres náuticas hasta la arquitectura naval».²⁸ Dentro de la visión evolutiva del «progreso naval» que sustenta el autor poseen una cierta unidad. La línea del progreso naval que hasta el siglo X se detiene en el área bizantina se va desplazando lentamente hacia el Occidente (ciudades adriáticas.....) alcanzando en el siglo XIV a los puertos cantábricos. A fines del XVI rebasaría el área bretona, fijándose en torno a los puertos de Bristol, Portsmouth, Le Havre y Amsterdam.²⁹ «Parece pues, que en conjunto se trata del desplazamiento del núcleo avanzado del progreso naval medieval de Levante hacia Oriente».³⁰ En las presentes líneas, nos referimos a algunos textos legales significativos: entre otros, los Roles de Olerón y el libro del

²⁷ En el siglo XIII se traduce la *Lex Visigothorum* al castellano con el nombre de Fuero Juzgo. Sobre el citado texto legal puede verse una obra que sigue siendo especialmente útil de FERNÁNDEZ LLERA, F., *Gramática y vocabulario del Fuero Juzgo* (Madrid, 1930).

²⁸ GARCÍA SANZ, A., «Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo», en *AHDE*, 39 (1969), 215. El historiador GALO SÁNCHEZ, en *Curso de Historia del Derecho* (Valladolid, 1980), 113, se refiere a las tres zonas que deben tenerse en cuenta al describir las fuentes del Derecho marítimo en la Europa medieval: neolatina (mediterránea), latino-germánica (Derecho francés y holandés), y germánica. Precisamente el libro del Consulado del mar es la fuente más importante de la zona mediterránea.

²⁹ *Ibidem*.

Consulado del Mar y algunos otros textos legales medievales que aluden a la prohibición de apropiarse de los despojos como consecuencia de un naufragio.

6.1. El Fuero de San Sebastián³¹

El fuero de San Sebastián se debe al rey de Navarra, Sancho el Sabio; procede del de Estella y ofrecen interés las disposiciones que regulan el Derecho marítimo.³²

Alude el texto legal al derecho a la recuperación de la nave, en el artículo I-10, y se manifiesta en los siguientes términos: *Sy contigerit quod aliqua/ navis fraugatur in termino de Sancto Seuastiano, mercatoris navis rrecuperent na/uem et totas suas mercaturas, dando X solidos et suam lezdam, sicut superius.*

6.2. Los Roles de Olerón³³

La tradición marítima atlántica, a la que antes aludíamos, dio lugar, a una pequeña colección redactada probablemente en la isla francesa de Olerón a finales del siglo XI o primera mitad del XII³⁴ llamada Rooles D'Oleron, conocida en Castilla con el nombre de Fuero o Leyes de Layron.

Se trata de una colección de decisiones judiciales (roles), más concretamente de una colección de decisiones en materia de navegación atribuible a los jueces de Olerón en la Francia atlántica. La citada colección constituye un monumento importante en la historia del Derecho marítimo europeo.³⁵

³⁰ GARCÍA SANZ, A., «Estudios sobre los orígenes del derecho marítimo hispano-mediterráneo», 216

³¹ El Fuero de San Sebastián, por J.L. Banús y Aguirre, 1963.

³² Cf. GALO SÁNCHEZ, *Curso de Historia del Derecho*, (Valladolid, 1980), 86. El fuero de San Sebastián se extendió a muchas villas marítimas de Guipúzcoa.

³³ El mundo naval nortatlántico halló respuesta a sus problemas básicos en esta pequeña colección de usos judiciales: armamento, rescate, flete, orden de a bordo, echazón, anclaje, soldada y alojamiento de la marinería, cf. CORONAS, *Derecho Mercantil castellano*, (León, 1979), 26, nota 28.

³⁴ Cf. TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho español*, (Madrid, 1981), 357. GARCÍA SANZ, en «Estudios sobre los orígenes del Derecho marítimo hispano- mediterráneo», 222 opina que la citada colección seguramente se formó en el siglo XIII.

³⁵ Cf. ARIAS BONET, «Derecho marítimo en las Partidas», en *Revista de Derecho mercantil*, 20 (1966), 92. Considera MARTÍ DE EIXALÁ, Ramón, *Instituciones del Derecho Mercantil de España* (Barcelona, 1848), 58, citado por HERNÁNDEZ BORONDO, F., *Sobre la aplicación en España de los Rooles de Olerón* (El Escorial, 1928), 14, que «hay fundados motivos para creer que en los puertos del mar cantábrico se adoptaron las leyes o juicios de Olerón, código consuetudinario de fecha incierta, pero que indudablemente es anterior al siglo XIV, y sirvió de norma

Considera Capmany que «hay muchas apariencias de que en la segunda de las Partidas del Rey Don Alfonso X, se aplicó la substancia de los juicios de Oleron a las leyes que tratan de los contratos del mar entre los capitanes de navío y cargadores y marineros, así en los fletamientos, como en la echazón, por la grande conformidad que guardan entre sí, además de expresarse, en la nota con que remata el código del Escorial, que concuerdan con dicha Partida, y que por ésta fueron aprobados».³⁶ La idea de que existe una estrecha relación entre las Partidas y los Roles ha tenido amplia difusión, no sólo dentro de España, sino también entre autores foráneos, no obstante el supuesto aprovechamiento de los Roles por parte de los legisladores de las Partidas no tiene ninguna base sólida y «el examen comparativo de ambas colecciones legislativas induce a pensar en una formación independiente».³⁷

Por lo que respecta a nuestro tema de estudio, los Roles d'Oleron dedican algunos artículos a regular determinados aspectos relativos a los despojos derivados de un naufragio. Así, concretamente en el art. 36³⁸ establece que el propietario ribereño debía concurrir a salvar las cosas naufragadas, no apropiándose, sino ayudando al salvamento, bajo pena de excomunión y además se le sancionará como a un ladrón si no restituye lo que se ha tomado en tales circunstancias. Asimismo, el art. 37 establece que si han muerto las personas de la tripulación y los bienes van a parar a la costa o permanecen en el mar, en tal caso los

para los demás que hasta el siglo XV fueron apareciendo en varios estados marítimos del norte de Europa. Nada más natural que los españoles de la costa de Cantabria, sigue diciendo el mencionado autor, adoptaran los usos marítimos de los puertos del Occidente de Francia, con los cuales tenían relaciones frecuentes; y prueba que así sucedió un código de la Biblioteca del Escorial, que contenía una versión castellana de dichos juicios. La sola existencia de esta versión, de la que el citado código era una copia sacada en 1436, bastará para convencer que este derecho consuetudinario tenía aplicación en España; pero además al fin de la misma versión se contiene una nota que la confirma, si bien con una circunstancia que no resulta cierta, a saber, que las citadas leyes de Olerón fueron aprobadas y mandadas guardar por disposición expresa contenida en las Partidas VI». En nota «El Sr. Capmany insertó esta versión en el apéndice a la Leyes del Comercio naval, que puso a continuación del Código de las Costumbres marítimas de Barcelona. El manuscrito parece que se extravió en tiempo de la guerra de la Independencia, según informaron a Pardessus que deseaba algunas noticias acerca del mismo».

³⁶ CAPMANY, Libro del Consulado del mar (Barcelona, 1965), 567. Las Leyes de Layron que recoge en su libro el citado autor, a modo de apéndice a las costumbres marítimas, han sido sacadas de un código de papel y letra de principios del siglo XV, existente en la Real Biblioteca del Escorial, *ibidem*, 566.

³⁷ Vid. ARIAS BONET, «Derecho marítimo en las Partidas», 97. Alude asimismo el autor a cuál puede ser el origen de la idea de que existe una estrecha relación entre las Partidas y los Roles, pese a la falta de base sólida de la misma, *ídem*, 94-96.

³⁸ Se utiliza la edición de PARDESSUS, *Collection de lois maritimes antérieures au XVIII^e siècle*. I (París, 1828-1839), Chapitre VIII: *Coutumes maritimes connues sous le nom de Rooles ou Jugemens d' Oleron*, 283-322. Textes des Roles d'Oléron, 323-355.

ribereños han de hacer el esfuerzo posible para salvar y custodiar las cosas naufragadas y restituirlas a los herederos. Si ello no es posible, dentro del plazo de un año, deberán venderlas empleando lo obtenido en obras de piedad, bajo pena de excomunión. En el art. 38 del citado texto legal, se refiere a las duras penas que se imponían para los depredadores de los náufragos: se les sumergía en el mar hasta que estuviesen medio muertos y después se les lapidaba. En el art. 39, se refiere al caso en el que los ribereños son llamados por los pilotos para ayudarles a entrar el navío en el puerto y lo hacen naufragar. Finalmente, en el art. 42, se refiere al supuesto en el que se arrojan al mar ciertos bienes para aligerar la nave en momento de tormenta, dejándolos como perdidos; si se presume que hubo *animus dereliquendi*, quien los encuentra se hace propietario: en caso contrario, el propietario conserva la propiedad sobre los mismos (cf. art. 43). Destacamos, finalmente, el contenido de los art. 44 y 45, que tienen relación con la pérdida de los aparejos de la nave como consecuencia de una tempestad y que deben ser restituidos; tendrán, no obstante, derecho a una indemnización.

6.3. Las costumbres de Tortosa³⁹

Dentro de los Derechos locales en Cataluña, en la época medieval, destacamos en primer lugar, las costumbres de Tortosa. Las citadas costumbres están divididas en nueve libros, éstos en rúbricas y las rúbricas en párrafos.⁴⁰ Concretamente, dentro del libro 9, rúbrica 7: *De naufragio e de encant*, alude a la prohibición de apoderarse de los despojos del navío como consecuencia de un naufragio, estableciendo, concretamente: *y si alguno hubiera que se retuviese, guardara, ó si ocultara algo del naufragio perteneciente á los peligrantes ó náufragos, castíguesele como ladrón*

6.4. El libro del Consulado del Mar⁴¹

Dentro de las fuentes del Derecho marítimo en el área mediterránea, podemos destacar el citado texto legislativo. El proceso de redacción del Derecho

³⁹ Se cita por la edición: Código de las Costumbres escritas de Tortosa. Obra comenzada con importantes referencias y anotaciones por el Dr. D. Ramón Foguet. Continuada, completada y concluida por D. José Foguet Marsal (Tortosa, 1912).

⁴⁰ Una breve historia acerca de las costumbres, puede verse en GALO SÁNCHEZ, *Curso de Historia del Derecho*, 109-110.

⁴¹ Conviene diferenciar las *Costums* de la mar o costumbres marítimas y el *Llibre del Consolat de mar*, aunque por lo general, los dos títulos se usan como sinónimos. Las *Costums* son una parte

marítimo fue lento y complejo⁴² y el Libro del Consulado del Mar, constituye la más amplia y madura redacción del Derecho marítimo mediterráneo.⁴³ El texto legal mencionado, tal como ha llegado hasta nosotros, es una recopilación privada formada hacia la segunda mitad del siglo XIV, que recoge diversos textos de Derecho marítimo redactados a su vez en fechas y lugares diferentes, aunque al parecer sin salir del triángulo formado por Barcelona, Valencia y Mallorca.⁴⁴

Es un texto representativo de la tradición jurídica mediterránea o de Levante y en él se recoge la prohibición de apoderarse de las cosas naufragadas.⁴⁵ Concretamente, en el capítulo 252,⁴⁶ bajo la rúbrica: *Del hallazgo de mercancías*, se establece:

*Cuando se hallen mercancías en playa o en puerto o en la costa, que flo-
ten sobre el agua, o que el mar haya arrojado a tierra, quien las encuentre, si
es en una playa, en un puerto o en la costa, siempre que el mar no las hubiese
arrojado a tierra, debe obtener la mitad de ellas como gratificación por el
hallazgo, con la condición de que las presente a la justicia, que las tendrá
expuestas públicamente un año y un día... Si acaso el mar hubiese arrojado a
tierra aquellos géneros que se encontraron, el que los hallare deberá percibir
de ello albricias correspondientes, según lo que tuviesen a bien los hombres
buenos del lugar en donde fueron hallados. Más adelante se refiere el texto a
las mercancías encontradas en el fondo del mar, en los siguientes términos: Si
por casualidad se encontraren géneros que arrastrasen en el fondo, éstos, pues
no sobrenadan ni pueden flotar, no deben ser vendidos ni enajenados, por
cuanto que toda mercadería que yace en el fondo siempre espera a su dueño.
Finaliza el capítulo estableciendo: Pero si los referidos efectos que fueron
hallados hubiesen estado perdidos un año y un día, y pasado ya este tiempo*

del *Llibre* que ha sido formado añadiendo a aquéllas otros textos jurídicos de varia procedencia, cf., entre otros, GALO SÁNCHEZ, *Curso de Historia del Derecho*, 114. Se ha utilizado la edición de Capmany, Libro del Consulado del Mar. (Barcelona, 1965). A partir de la citada edición de Capmany se ha realizado en 1990 una reproducción de la misma. Existe también sobre el citado Libro, una traducción castellana de J. R. Perellada (1955).

⁴² TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho español*, 354. Según el citado autor, los primeros textos que recogieron el más antiguo fondo tradicional del Derecho mediterráneo fueron tal vez la siciliana *Tabla de Amalfi* y el *Constitutum usus*, estatuto municipal de Pisa, dado en 1161, que contiene disposiciones de Derecho marítimo, *ibidem*.

⁴³ Cf., entre otros, TOMÁS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho español*, 355.

⁴⁴ *Vid. idem*, 355

⁴⁵ El derecho señorial feudal se conservó solamente en la ausencia del propietario de la cosa encontrada y corresponde al principio del derecho feudal que todo lo que viene del mar pertenece al señor, feudal o rey, *vid.* ANDRICH, G., «Naufragio», en *Digesto Italiano*, vol. XV, 2, p. 1314.

⁴⁶ El contenido del citado capítulo corresponde al capítulo 251 en la edición traducida al castellano de Perellada.

hubiesen sido encontrados, el que fuese dueño de dicha mercadería nada de ella podrá pedir, antes bien deberá ser del que la hubiere encontrado, sin que el sujeto cuya era pueda reclamarla.

En condiciones diversas del Mediterráneo se encuentran los mares del norte, donde el comercio no se había desarrollado anteriormente y la civilización romana no había podido dejar huellas profundas. Se trata de territorios pobres, situados sobre mares sombríos y tempestuosos, que fueron raramente surcados por naves comerciales y si los marineros locales embarcaban era para capturar los múltiples navíos que se arriesgaban sobre aquéllos mares.⁴⁷ Se comprende por tanto cómo el derecho de naufragio fuese largamente ejercido sobre aquella costa. Cosas y personas se hacían propiedad de los habitantes depredadores. Era el único medio para procurarse las mercancías que la falta de un comercio regular no permitía ponerlas en el mercado.⁴⁸

7. RECEPCIÓN DEL DERECHO ROMANO EN ALGUNOS TEXTOS LEGALES

7.1. Consideraciones previas a tener en cuenta

La recepción, como es sabido, tiene su origen en el redescubrimiento científico del derecho romano, concretamente del derecho justiniano por los juristas italianos, en particular en los siglos XI y XII en Bolonia y cuya compilación legislativa se conoce, a partir de la Edad Media con la expresión *Corpus Iuris Civilis*. Los glosadores encuentran en el derecho justiniano un sistema jurídico completo y desde finales del siglo XI y en el siglo XII se convierte en Bolonia el citado derecho en la base de la enseñanza jurídica.⁴⁹

Por lo que respecta a España, el derecho romano ha tenido en su desarrollo histórico una importancia fundamental por haber constituido uno de los elementos básicos del derecho peninsular en sus diversas manifestaciones.⁵⁰ En líneas generales, se pueden distinguir dos épocas en cuanto al romanismo en algunos territorios hispánicos:⁵¹ en primer lugar, la época del derecho romano

⁴⁷ Cf. ANDRICH, G., voz «Naufragio» en *Digesto Italiano*, Vol. XV, 2, p. 1316.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Además de un sistema jurídico completo, los glosadores encuentran en el derecho justiniano un sistema estructurado científicamente hasta un cierto grado, que satisfacía al deseo del tiempo por un fundamento racional, sobre el particular, entre otros, cf. COING, H., *Derecho privado europeo*, (Madrid, 1996), 34.

⁵⁰ Vid. LARRAONA Y TABERA, A., «El Derecho justiniano en España», en *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano* (Bologna e Roma, 1933), 85.

⁵¹ *Idem*, 87 ss.

indígena, época anterior a la recepción del derecho romano común y que corre desde el siglo VI hasta el siglo XII (fines). En segundo lugar, la época de la recepción y del desarrollo del derecho común, que abarca los siglos siguientes, hasta fines del siglo XVIII, en el cual el ciclo de la penetración e influencia del derecho romano puede considerarse terminado. Hay que destacar asimismo que precisamente España contaba con una tradición visigótica de derecho romano vulgar que perduró en diferente medida según las condiciones de cada territorio tras la ocupación musulmana.⁵² Posteriormente cuando tiene lugar la penetración del derecho justiniano en España, se pueden destacar siguiendo a Font Rius⁵³ una serie de factores que influyen en la misma: a) Las Universidades y la formación del estamento letrado. La creación y desarrollo de estas Universidades hispanas, sigue diciendo el autor, con sus bien organizadas facultades jurídicas y sus esclarecidos maestros constituyó un nuevo cauce de difusión del derecho común y de formación autóctona de juristas; b) Libros de derecho, textos legales justinianos, *summae* y comentarios a los mismos de los glosadores y postglosadores, como instrumento de penetración y aplicación práctica del nuevo *ius commune*.⁵⁴

Por lo que respecta al tema relativo a la prohibición de apoderarse de los restos de un naufragio, la tendencia a proteger el derecho de propiedad de quie-

⁵² FERNÁNDEZ BARREIRO, A., *La tradición romanística en la cultura jurídica europea* (Madrid, 1992), 42. Véase, asimismo, LARRAONA Y TABERA, A., «El derecho justiniano en España», 100: el romanismo vivió en España en aquel oscuro período que va de la conquista árabe (711) hasta el fin del siglo XII por medio de la *Lex Visigothorum*, que en buena parte lo contenía; en relación con la citada ley, cf. la nota 24. El *Liber*, que había sido privadamente vertido al gallego, se tradujo al castellano oficialmente en fecha no conocida pero quizá todavía en el reinado de Fernando III con el nombre de Fuero Juzgo, denominación que desde entonces sustituirá a la latina. También puede decirse que la general vigencia del *Liber* supuso como una facilidad inicial para que el nuevo derecho fuese entendido y admitido en aquellos territorios donde estuvo vigente el texto legal citado, cf. TOMÁS Y VALIENTE, F., *Manual de historia del derecho español*, 203. También, WESENBERG Y WESNER, *Historia del derecho privado moderno en Alemania y en Europa*, trad. al español por Javier de Los Mozos (Valladolid, 1988), dedica un capítulo del libro al derecho romano en España, pp. 122 y ss.

⁵³ FONT RÍUS, «La recepción del Derecho romano en la Península Ibérica durante la Edad Media», en *Recueil de memoir et travaux*, nº 6 (1967), 87 ss. GARCÍA Y GARCÍA, A., *Derecho común en España. Los juristas y sus obras* (Murcia, 1991), presenta el autor una serie de juristas y sus escritos sobre el *ius commune* medieval en España.

⁵⁴ Establece CALONGE, «La recepción del derecho romano», en *Actas I Congreso Iberoamericano de Derecho Romano* (Granada, 1995), 11 ss que para el estudio del derecho romano a partir del siglo XII será imprescindible seguir las vías de penetración del mismo, entre las que cabe destacar las siguientes: un primer cauce de penetración en España se da a través de colecciones como los *Usatges* de Cataluña, las *consuetudines Ilerdenses*, las *Costums* de Valenciay Tortosa, los fueros de Aragón y, sobre todo, las Partidas. Otro camino de penetración lo encontraremos en la

nes hubieran perdido las cosas transportadas se acusa también en los siguientes textos legales de la época de Alfonso X El Sabio.⁵⁵

7.2. La regulación en el Fuero Real

Alfonso X elaboró y concedió una importante y sistemática obra que aunque recibió muy diversas denominaciones es, en general, conocida como Fuero Real. Está muy influido por el *Liber* ya que fue utilizado por los redactores del Fuero Real como modelo para muchos de sus preceptos. También hay claras influencias de las Decretales del Papa Gregorio IX.⁵⁶

Consta el texto legal de cuatro libros que tratan de materia política, religiosa, procedimiento civil y penal.⁵⁷ Por lo que respecta al tema de nuestro estudio, esto es, la prohibición de apropiarse de los restos de un naufragio, se regula en el citado texto legal en el Libro 4, Título 25, que lleva la siguiente rúbrica: *De los navíos*.

Concretamente, es en la ley 1ª, donde se establece lo siguiente:

Si nave o galea, ó otro navio qualquier peligráre, ó quebrare, mandamos quel navio, é todas las cosas que en él andaban, sean de aquellos cuyas eran antes que el navio quebrase: é ninguno no sea osado de tomar ninguna cosa dellas sin mandado de sus dueños, fuera si las tomáre para guardar, é darlas á sus dueños; y ante que las tomo en esta guisa llame al Alcalde del lugar, si lo

práctica notarial, cuyos documentos conocemos fundamentalmente gracias a Font Ríus y a García y García. Debe rastrearse asimismo la vigencia del derecho romano a través de los estudiosos que acuden a las Universidades, principalmente a la de Bolonia. Al lado de los escolares que van hay también que tener en cuenta a los maestros extranjeros que vienen a enseñar a centros españoles. Otra vía de acceso al conocimiento y utilización del derecho romano en los reinos ibéricos son los libros jurídicos que son introducidos en España por los escolares.

⁵⁵ En Fueros inmediatamente anteriores a Alfonso X, como los de Tuy dados por Fernando III en 1250, se pone coto a aquella idea en beneficio de los moradores de la villa, pero fijando una participación del Rey: *Et si nave alguna crebare de la garganta del Miño fasta la Barcela, que ninguno de los de la Villa non pierda ninguna cosa de lo que hy oviere por el Señor, ò por el Merino de la tierra, ò por algun poderoso; et si en otra parte del Regno crebase, quel morador de la Villa, dé la quarta parte de quanto hy oviere à la voz del Rey, et que torne seguro con todo lo al à su Villa, et con su nave, si haberla podiere...».*

⁵⁶ Véase, TOMAS Y VALIENTE, *Manual de historia del derecho español*, 164. Sobre el citado texto legal, puede verse asimismo, entre otros, PÉREZ MARTÍN, A., «El Fuero Real y Murcia», *AHDE*, 54 (1984), 55-96. Del mismo autor, «La obra legislativa alfonsina y puesto que en ella ocupan las Siete Partidas», *Glossae. Revista de historia del derecho europeo*, 3 (1992), 19 y ss.

⁵⁷ En relación a los textos legales a los que nos vamos a referir, esto es: (Fuero Real, Las Siete Partidas, Nueva Recopilación y Novísima Recopilación), se citan por la edición de MARTÍNEZ ALCUBILLA, *Códigos antiguos de España* (Madrid, 1885).

haber pudiere, y otros buenos, y escribanlas, é guardenlas todas por escrito é por cuenta, é de otra guisa no sean osados de las tomar; é quien de otra manera las tomáre, pechelas como de furto; eso mismo sea de las cosas que fueren echadas del navio para aliviar, ó cayeren é se perdieren por alguna guisa.

Es evidente en el citado texto la prohibición de apropiarse de la nave y de las cosas transportadas en la misma, tanto si las cosas se han perdido por un accidente de la nave, como si fueron arrojada por la borda para aligerarla; en las citadas situaciones, las cosas siguen perteneciendo a quien era el propietario antes de tener lugar circunstancias de ese tipo. Si alguien se apodera de las mismas, ha de responder como si se tratara de un hurto.

7.3. La regulación en las Siete Partidas

El citado texto legal constituyen un cuerpo jurídico de mayor alcance que el texto legal del Fuero Real por su planteamiento más doctrinal y su entidad más bien enciclopédica⁵⁸ y puede considerarse el libro jurídico más representativo de la recepción del derecho común en Castilla.

A la hora de enumerar las fuentes en que se inspiraron los redactores de las Partidas es usual incluir los llamados Roles de Olerón, conocidas en Castilla con el nombre de Fuero o Leyes de Layron, a este respecto, como se ha dicho *supra*, considera Arias Bonet⁵⁹ «que el supuesto aprovechamiento de los Roles de Olerón por parte de los legisladores de las Partidas no tiene ninguna base sólida, y que el examen comparativo de ambas colecciones legislativas induce abiertamente a pensar en una formación independiente». Se trata, según se ha dicho anteriormente, de una colección de decisiones en materia de navegación atribuibles a los jueces de Olerón en la Francia atlántica.⁶⁰

La materia objeto de nuestro estudio se regula en el texto alfonsino dentro de la Partida 5ª, Título 9, bajo la rúbrica: *De los nauios e del pecio dellos*. Más concretamente en la Partida 5,9, 7, establece, en primer lugar: *Como las cosas que son falladas en la ribera de la mar que sean de pecios de nauios, o de echamiento, deuen ser tornadas a sus dueños.—Miedo de muerte mueue a los mercaderos, e a los otros omes a echar sus mercaderías en la mar, quando han tormenta con intencion de aliuiar las naues.....ca non tenemos por derecho, que las cosas que los omes pierden por ocasión de tal mal andança, que las pueda ninguno tomar, por costumbre, nin por priuilegio que aya.*

⁵⁸ CLAVERO, B., *Temas de Historia del derecho: Derecho de los Reinos* (Sevilla, 1990), 98.

⁵⁹ ARIAS BONET, «Derecho marítimo en las Partidas», 97.

⁶⁰ *Idem*, 92.

Termina la citada ley estableciendo una excepción al principio anterior ya que indica que en determinados casos se admite la apropiación de los despojos; se expresa en los siguientes términos: *fuera ende si tales cosas fuessen de los enemigos, del Rey, o del Reyno: ca estonce, quien quier que las falle, deuen ser suyas.*

Referencias al texto de Ulpiano recogido en D.47,9,10,⁶¹ citado *supra*, tienen lugar en la Partida 5,9,11, bajo la rúbrica: *De los pescadores que fazen señales de fuego de noche en los nauios para fazerlos quebrantar*, establece, entre otras cosas la siguiente sanción: *...mandamos que todo quanto furtaron, o robaron de los bienes que en el nauio venían, que lo pechen quatro doblado, si les fuere demandado por juyzio, e si fasta un año non demandassen, dende adelante peche otro tanto quanto que lo que tomaron.* Además, en el último párrafo de la ley se establecen penas corporales, en los siguientes términos: *E aun demas desto mandamos, que el juzgador del lugar, ante quien fuere esto probado, les faga escarmiento, en los cuerpos segund entendiere que merescen por la maldad, e el engaño que fizieron.*

Finalmente, encontramos referencias al naufragio provocado por la tripulación en la Partida 5,9,10 donde se sanciona con la pena de muerte al responsable del delito y a la indemnización de los daños ocasionados; la citada ley va dirigida a quienes: *...guian a sabiendas por lugares peligrosos, porque se peresciessen los nauios, e puedan auer ocasión de furtar, o de robar algo, de aquello que traen. E por ende dezimos, que cualquier dellos a quien fuesse prouado que auia fecho tan grand maldad como esta, que muera por ello.*

Con relación a las leyes del Fuero Real y la mencionada ley de las Partidas, acerca de las materias citadas, establece Arias Bonet⁶² que no fueron probablemente normas que encontrasen en la práctica fácil acatamiento al estar arraigada la idea de que los restos del naufragio eran susceptibles de ocupación.

8. ORDENAMIENTO DE ALCALÁ⁶³

Concretamente en el Ordenamiento de Alcalá, 32,50, se establece la rúbrica: *Que fabla que non aya pecio ninguno de los Navíos.—En todas las Villas, é logares del Nuestro Sennorio que son ribera de la mar, non aya pecio ninguno de Nave, nin de Bastel, nin de Baxel, nin aya el Rey, nin el Sennor derecho ninguno dello, mas todo sea de sus duennos quanto se deviere cobrar; e si duenno*

⁶¹ Se trata del texto de *Ulpianus*, libr. I *Opinionum*, donde se establece: *Ne piscatores nocte lumine ostenso fallant navigantes...*

⁶² ARIAS BONET, «Derecho marítimo en las Partidas», 100.

⁶³ Como es sabido, se da este nombre a unas leyes comunes a León y Castilla, que aprobaron las Cortes celebradas por Alfonso XI en Alcalá de Henares, el año 1348. Se cita asimismo por la edición de Martínez Alcubilla, *Códigos antiguos de España* (Madrid, 1885).

non paresciere, esté en fieldat fasta dos annos, é si queste plaço non viniere duenno, sea del Rey ó de aquel que de derecho lo oviere de aver Sennor derecho ninguno dello, mas todo sea de sus duennos quanto se deviere cobrar; e si duenno non paresciere, esté en fieldat fasta dos annos, é si queste plaço non viniere duenno, sea del Rey ó de aquel que de derecho lo oviere de aver.

9. NUEVA RECOMPILACIÓN

Es en el Libro 7, Título 10, Ley 9, bajo la rúbrica: *Que los nauios que se quebrarén en la mar sean guardados para sus dueños, y asi mismo las mercaderias que se echaren en la mar por aliuiar la nao*, establece, entre otras cosas: *Madamos que el nauio, y todas las cosas que del hallaren sean dadas a aquellos cuyas eran antes que el nauio quebrasse, ò peligrasse; y ninguno sea osado de tomar cosa alguna dellas sin licencia de sus dueños...* Quien actúe de otra forma, según la citada ley, será sancionado por hurto; esta misma sanción será impuesta cuando se trate de cosas que se pierden porque son echadas de la nave con la finalidad de aligerarla.

10. NOVÍSIMA RECOMPILACIÓN

De nuevo, en el citado texto legal que se promulgó, como es sabido, en el año 1805, reinando D. Carlos IV, encontramos la materia objeto de estudio en el Libro 9, título 8, Ley 1^a, donde se transcribe casi en los mismos términos la disposición del Fuero Real, citada *supra*, bajo el epígrafe: *orden que se ha de observar en los casos de naufragio*.

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES (1812-1845)¹

Isabel RAMOS VÁZQUEZ
Universidad de Jaén

Sumario: 1. Introducción. 2. Los antecedentes de la diputación provincial. 3. El periodo revolucionario y las diputaciones de Cádiz. 4. La etapa moderada.

*La Historia es una galería de cuadros en que
hay pocos originales y muchas copias.*

(Alexis de Tocqueville)

1. INTRODUCCIÓN

En la edad contemporánea, los burgueses que construyeron el Estado liberal de derecho, lograron finalmente la ansiada unificación jurídica que venía siendo perseguida por los monarcas españoles desde el siglo XVII. La nacionalización de España conseguida por los liberales en Cádiz se basaba, sin embargo, en unos principios radicalmente opuestos a los planteados por los reyes absolutistas. Aquellos seguían los criterios que por primera vez expresara el conde duque de Olivares a Felipe IV en un memorial secreto del año 1624:

«Tenga V.M. por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España: quiero decir, señor, que no se contente V.M con ser rey de

¹ Este artículo de investigación se enmarca en el proyecto *La Diputación provincial de Jaén (1812-1868)*, financiado por la Diputación Provincial de Jaén a través del Instituto de Estudios Giennenses, y dirigido por el Dr. Juan Sainz Guerra, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén.

Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje, y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos reynos de que se compone España, al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. lo alcanza, será el Príncipe más poderoso del Mundo».

Por aquel entonces se partía del concepto absolutista del poder forjado en Castilla durante siglos, que se vio reforzado con la instauración en España de la dinastía francesa de los Borbones. Tras la guerra de sucesión, el primer monarca de esta nueva dinastía, Felipe V, no dudó en utilizar la prerrogativa de la fuerza para reducir los reinos de la Corona de Aragón a las leyes e instituciones de Castilla, estableciendo bajo la cúspide de su poder una compleja red burocrática en la que, de forma jerárquica y dependiente, se iban delegando facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, sin una clara línea divisoria.

A nivel provincial, esta delegación de poderes se hacía particularmente visible en el sistema de los corregimientos, que fue introducido de forma imperativa en los territorios sometidos de la Corona de Aragón. Los corregidores elegidos por el monarca, a través del Consejo Real, eran una especie de gobernadores provinciales en sus distritos, presidían los ayuntamientos, podían emitir ordenanzas municipales o bandos obligatorios en toda su jurisdicción, y ostentaban la autoridad judicial ordinaria en primera instancia.²

Junto a ellos, los Borbones realizaron una segunda reforma provincial, la de las intendencias, con el objetivo de asegurarse el control de todos los lugares pertenecientes a la monarquía a efectos militares y fiscales (alistamiento de tropas y recaudación de impuestos). Las intendencias fueron circunscripciones o provincias de carácter esencialmente fiscal, y, aunque durante algún tiempo funcionó el tipo sincrético del «intendente-corregidor», de competencias desproporcionadas, en la segunda mitad del siglo XVIII se separaron definitivamente ambos cargos, manteniéndose para los corregidores las atribuciones básicas de administración, justicia y policía, y para los intendentes las de hacienda y guerra.³

Las intendencias y los corregimientos no eran, sin embargo, demarcaciones coincidentes ni racionales.⁴ En la Corona de Aragón, debido a su creación

² Sobre la figura institucional del corregidor castellano, introducida en Aragón en el siglo XVIII, véase la obra de GONZÁLEZ ALONSO, Benjamín, *El corregidor castellano, 1348-1808*, Madrid, 1970.

³ De forma general, describen la administración provincial española en el siglo XVIII KAMEN, Henry, *El establecimiento de los intendentes en la administración española*, en *Hispania*, 26 (1966), y GARCÍA MARÍN, José María, *La reconstrucción de la administración territorial y local en la España del siglo XVIII*, en *Historia de España de Menéndez Pidal*, vol.29, Madrid, 1985.

⁴ Véase la obra de MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo, *Génesis histórica de las provincias españolas*, en el AHDE, 51 (1981).

ex novo tras la guerra de sucesión, pudieron hacerse coincidir de forma bastante homogénea las circunscripciones jurisdiccionales y fiscales con la nueva división territorial. Pero en Castilla hubo que respetar peculiaridades históricas, heredadas de la época de la reconquista, que determinaron demarcaciones completamente irregulares, muy extensas o demasiado pequeñas, angulosas a veces, separadas en varios núcleos, etc.⁵

Además, al margen del complejo entramado de la división territorial, subsistían junto a la jurisdicción regia ordinaria otras jurisdicciones, las señoriales, y una serie de territorios privilegiados aún no integrados en el modelo centralizador del estado absolutista, como las provincias vascas o el reino de Navarra, que se relacionaban con el poder central a través de sus Juntas Generales.

Sobre tales particularidades jurídicas se impuso definitivamente el estado unitario creado por los liberales con criterios radicalmente opuestos, como decía, a los mantenidos por los monarcas del Antiguo Régimen. Frente a un absolutismo político más o menos tolerante con las prerrogativas o privilegios de los distintos territorios de la monarquía; los artífices del estado constitucional esgrimieron los postulados de la soberanía nacional y el liberalismo para hacer completamente imprescindible la unificación jurídico-institucional, que no sólo política, de la nación española.

El racionalismo jurídico, difundido por los países del occidente europeo y norteamérica desde mediados del siglo XVIII, les había enseñado que el poder no pertenecía a un soberano individual, designado por el dedo de Dios, sino a todos y cada uno de los miembros de la comunidad, quienes voluntariamente, por medio del pacto social, decidían constituirse en Estado. Según este presupuesto básico de las revoluciones burguesas, los hombres de cada nación cedían parte de sus libertades individuales a un aparato institucional de poder, elegido democráticamente, que respondía a los principios fundamentales consignados previamente en la Constitución. Por eso, tanto el derecho como las instituciones debían ser las mismas para todos los miembros de la nación, que como un sólo cuerpo político habían decidido constituirse.

⁵ En este sentido, es ya casi un clásico traer a colación la conocida carta del pensador político León de Arroyal, que describe la situación territorial del siglo XVIII y fue publicada por SÁNCHEZ AGESTA, Luis, *El pensamiento político del Despotismo Ilustrado*, Madrid, 1953, pp. 305-308: «El mapa general de la península nos presenta cosas ridículas de unas provincias en otras, ángulos, irregularismos por todas partes, capitales situadas en las extremidades de sus partidos, intendencias extensísimas e intendencias pequeñas, obispados de 4 leguas y obispados de 70; tribunales cuya jurisdicción apenas se extiende fuera de los muros de una ciudad y tribunales que abrazan dos o tres reinos; en fin todo aquello que debe traer consigo el desorden y la confusión. Las provincias, en el estado que hoy las tenemos no las formó la previsión de la economía, sino la casualidad de la guerra».

Pero además de una consecuencia ineludible del nuevo concepto de soberanía, la unidad nacional era también un requisito esencial para el desarrollo de otro de los postulados básicos del primer estado constitucional: el liberalismo. No olvidemos que los primeros defensores del estado constitucional pertenecían, en su mayoría, a la clase burguesa. Por consiguiente, no es de extrañar que esgrimieran el principio de libertad mucho antes que el de igualdad, tratando de crear un Estado liberal de derecho en el que pudieran desarrollar sus actividades mercantiles sin trabas ni dificultades de ninguna clase. La unificación del aparato estatal, que aseguraba el ejercicio del poder sobre toda la nación mediante el dominio de los órganos centrales, y la liberalización de las tierras, los mercados y las acciones jurídicas a través de la legislación, configurarían el modelo de estado más beneficioso para ellos.

Teóricamente, este liberalismo que en la práctica exigían las necesidades de la clase social en el poder, también quedaba legitimado a través de la teoría del pacto social. Se presumía que en el acuerdo constitutivo de las sociedades, los ciudadanos sólo cederían al estado las libertades que fuesen necesarias para asegurar su defensa y el progreso de la nación, pero no aquellas otras que afectasen a su propio desarrollo individual. O, dicho de otra manera: quienes entonces se creyeron los únicos suscriptores del pacto social, propugnaron un modelo de estado no intervencionista acorde con sus intereses personales.

El estado unitario (soberano) y no intervencionista (liberal), debía amoldarse además a la nueva estructura tripartita que había creado el dogma de la división de poderes para evitar los abusos y parcialidades. De tal manera, y volviendo al ejemplo de la administración provincial, que es la que nos interesa, las nuevas instituciones que asumieran las funciones de los intendentes y corregidores ya no podrían crear leyes, ejecutarlas en su demarcación territorial, y juzgar acerca de su cumplimiento al mismo tiempo, sino que debían separarse nítidamente para ostentar sin interferencias de ningún tipo los tres poderes clásicos: legislativo, ejecutivo y judicial.

De estos tres poderes que planteaba la teoría del nuevo estado, se podría decir que el ejecutivo era en principio el poder más «pobre», porque en su definición inicial se le atribuyó simplemente la labor de velar por la seguridad de los ciudadanos. En el estado liberal el principio del «no intervencionismo estatal» requería precisamente de ese ejecutivo de control, sin grandes facultades sobre los individuos o los pueblos. Sin embargo, las necesidades de vertebrar la acción del gobierno central en las provincias, recaudar las rentas o alistar a las tropas, entre otras, dieron como resultado un formidable aparato administrativo que nada tenía que ver con los principios del no intervencionismo estatal y el respeto al libre juego de los intereses individuales.

La contradicción entre una teoría que propugnaba la inactividad del estado, y una práctica que le confería el ejercicio de abundantes facultades adminis-

trativas, sólo puede entenderse en el deseo de garantizar la unidad nacional desde postulados muy similares a los que se venían perfilando desde el Antiguo Régimen. En este mismo sentido se pronunciaba Alexis de Tocqueville, quien en su razonamiento histórico-jurídico fue aún más allá, afirmando que si la centralización administrativa iniciada durante el absolutismo logró imponerse en el Estado liberal, no sólo fue porque encontrara en él una estructura social que la acogiera con júbilo, sino porque ella misma se convirtió en un elemento impulsor del cambio:

«Si se me pregunta cómo esta parte del Antiguo Régimen pudo ser transportada íntegramente á la sociedad nueva e incorporarse a ella, contestaré que si la centralización no pereció en la Revolución, fue porque ella misma era ya el comienzo de esta Revolución y su precursora; y añadiré que cuando un pueblo ha destruído en su seno a la aristocracia, se precipita naturalmente hacia la centralización: se necesitan entonces menores esfuerzos para impulsarle por esta pendiente que para contenerle».⁶

La argumentación no carece de lógica si reparamos en ciertas características de la transición española hacia el modelo del estado constitucional. En primer lugar, es necesario tener en cuenta el fuerte sentimiento nacionalista albergado por el pueblo durante la guerra de independencia contra los franceses. A él se añadieron los principios de soberanía nacional e igualdad jurídica defendidos en las Cortes de Cádiz, que conducían inexorablemente hacia el estado unitario; y, aunque en principio la descentralización administrativa no tenía por qué entenderse como algo incompatible con la idea de la unidad nacional, los liberales no tardaron en comprender la necesidad de un ejecutivo fuerte, activo y centralizado para imponer con eficacia el nuevo orden social que a través del legislativo simplemente podían dictar.

Por si la teoría política no fuera suficiente, al grupo ideológicamente más templado también le sirvió como ejemplo la experiencia francesa. Durante el periodo revolucionario, en el país vecino se ensayó un modelo de administración provincial descentralizado, el de los Consejos de Departamento, que sólo condujo al caos y la anarquía.⁷ El fracaso de este modelo propició un inmenso

⁶ TOCQUEVILLE, Alexis de, *El Antiguo Régimen y la revolución*, Madrid, 1911, p. 82.

⁷ Los Consejos de Departamento franceses se crearon en el periodo revolucionario basados en los principios de elección y descentralización. El Decreto de 22 de diciembre de 1789 reguló la organización de los departamentos y distritos, dejando la estructura organizativa de los departamentos en dos órganos: los Consejos de Departamento, formados por 36 miembros escogidos de los distritos de departamento por 4 años y renovables por mitad cada dos; y el Directorio, que estaba compuesto por 8 miembros elegidos por 4 años de entre los del Consejo, y eran renovables por mitad cada dos. Un tercer órgano departamental era el Procurador Síndico, escogido

desorden administrativo, y fue absolutamente decisivo para la construcción de una administración napoleónica fuertemente centralizada, de la que aprendieron primero los afrancesados y después los liberales españoles exiliados en ese país en dos oleadas sucesivas.⁸

Un tercer factor de no menor trascendencia, fue la inicial identificación de cualquier postura diversificadora con la corriente reaccionaria de los absolutistas o carlistas. Los defensores del absolutismo monárquico se opusieron al principio de soberanía nacional y a la unificación jurídica, y propugnaron la persistencia de la sociedad estamental y de los regímenes jurídicos forales propios del Antiguo Régimen. La oposición entre las posturas foralistas de éstos, y las posturas unificadoras de los liberales, se planteó en términos tan extremos que el pasado plural y diferenciado de la monarquía hispánica, que en buena lógica hubiera debido conducir a un estado de estructura federal, sirvió por el contrario como acicate para impulsar una tendencia unificadora que sólo lograría vencerse a partir de la segunda mitad del siglo XIX, gracias a los postulados ideológicos de los grupos republicanos.

El miedo al regreso de fórmulas pretéritas, preindustriales o privilegiadas, determinó que la sombra del federalismo alentara la unidad nacional hasta que, consolidado el estado de derecho, los republicanos españoles introdujeran en el mapa político esta nueva posibilidad. No obstante, antes que ellos los liberales más radicales entendieron también que, para defender la unidad de la nación española, no era necesario la imposición de esquemas centralizadores rígidos. Frente a la amenaza federalista, estos hombres expusieron el riesgo de volver a incurrir en alguna forma de despotismo a través de la centralización, y se imbuieron de las teorías fisiócratas francesas, que defendían una mayor participación de los pueblos en el fomento de su prosperidad, para esgrimir una segunda corriente descentralizadora.

Los autores que se han acercado al conocimiento de la administración provincial decimonónica, coinciden en señalar que fue especialmente durante los gobiernos progresistas cuando se impusieron los modelos descentralizados, mientras que durante los gobiernos moderados se tendió a la centralización.⁹ En

por el mismo colegio electoral que elegía a los miembros del Consejo por cuatro años. No había representante real, y el rey sólo podía suspender, pero nunca revocar a los miembros del consejo, ya que éstos tenían carácter electivo y sólo podían ser revocados por la Asamblea legislativa. Esto supuso una falta de comunicación entre los distintos departamentos y una tendencia federalizante. Véase LEPOINTE, G., *Histoire des institutions du droit public français*, París, 1953, o BARRAL, Pierre, «Le département, une réalité française», en *Centralismo y descentralización. Modelos y procesos históricos en Francia y en España*, Madrid, 1985, pp. 323-352.

⁸ Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, *La Administración española*, Madrid, 1972, pp. 70-71.

⁹ Son buenos ejemplos de ello PIÑA HOMS, Román, *La Diputación provincial de Baleares*, Mallorca, 1979, SANTANA MOLINA, Manuel, *La Diputación provincial en la España decimonó-*

las Cortes de Cádiz, entre los absolutistas y un heterogéneo grupo liberal, fueron principalmente los «americanistas» quienes insistieron en señalar la necesidad de una administración descentralizada. Pero más adelante, habiéndose separado el liberalismo «moderado» del llamado liberalismo «progresista», «exaltado» o «radical», estas dos tendencias canalizaron sendas fuerzas centrípeta y centrífuga dentro de la administración territorial.

Como primer exponente de la descentralización administrativa suele señalarse la Instrucción de 3 de febrero de 1823, que sólo estuvo vigente en el escaso tiempo que aún le quedaba al Trienio Liberal, desde 1836 hasta el inicio de la época moderada, y durante el Bienio Progresista. Mucho más permanente en el tiempo se mostró la vocación centralizadora de los moderados. Ya en la Instrucción de 23 de junio de 1813 se puede observar un primer conato centralizador, aunque todavía muy tímido, ya que daba respuesta al desarrollo legislativo de una constitución de consenso, la Constitución de 1812, que por su convulso origen buscaba conscientemente el equilibrio entre todas las tendencias ideológicas. Por eso, como ejemplos paradigmáticos de la centralización administrativa se suele recurrir al efímero Decreto 21 de septiembre de 1835 y la más tardía Ley de 8 de enero de 1845, que estuvo vigente más de veinte años y representa «una versión de la unidad de España uniforme, casi monolítica, rígidamente centralizada. Es la versión doctrinaria de la unidad de España, reforzada con una admiración claramente inspirada en el modelo francés».¹⁰

Entre ambas tendencias se encontraron algunas propuestas conciliadoras en el periodo de la Restauración. Ahora bien, si con anterioridad las políticas centralistas o descentralizadoras habían puesto el énfasis en las provincias, convirtiéndose la dinámica de los jefes políticos y las diputaciones en un buen reflejo de sus sistemas de gobierno, a partir de la época canovista se va a hacer un especial hincapié en el fenómeno del regionalismo, quedando en un plano secundario la realidad provincial.

Lo mismo se puede decir de los dos periodos republicanos, en los que la atención de la administración territorial quedó centrada principalmente en las llamadas «nacionalidades» o regiones autónomas. Aunque el frustrado ensayo federalista de 1873-1874 se malogró junto al resto de las propuestas de la I República, su esbozo sirvió al menos para dar entrada en el discurso político a

nica, Madrid, 1989, ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España (1812-1845)*. La Diputación provincial de Guadalajara, Madrid, 1990, o GALVÁN RODRÍGUEZ, Eduardo, *El origen de la autonomía Canaria. Historia de una Diputación provincial (1813-1925)*, Madrid, 1995.

¹⁰ Me he permitido tomar prestadas estas palabras de ESPADAS BURGOS, Manuel, «Centralismo y regionalismo en la España de la Restauración», en *Centralismo y descentralización. Modelos y procesos históricos en Francia y España*, Madrid, 1985, pp. 399-400.

planteamientos que habían sido marginados con anterioridad por las razones más arriba expuestas. Durante la II República aún se evitaba la palabra «federal», acuñándose en su defecto la expresión de «estado integral»; pero el camino hacia la diversificación quedaba abierto, permitiéndose por primera vez que una o varias provincias se organizaran en regiones independientes a través de un Estatuto de autonomía.

Este último periodo en el que se pone de manifiesto una nueva realidad supraprovincial, queda al margen del argumento que aquí se debate, tanto por su cronología, como por su temática. Las consideraciones políticas en un estado que inicia su andadura hacia lo «social» dejando atrás el liberalismo, requerirían al menos un espacio propio de estudio, que quizá dé contenido a un futuro artículo de investigación. No obstante, se ha querido traer a colación este breve análisis para trazar una trayectoria completa de las grandes líneas de pensamiento que sobre la unidad nacional albergaron los diferentes grupos en el poder durante la historia contemporánea española.

Cada grupo político que llegó a alcanzar el poder en el siglo XIX, tenía una imagen peculiar de la historia de España, un concepto propio de nación, y un proyecto diferente para estructurar su unidad. Por eso, no resulta nada sencillo pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica de las distintas instituciones que se crearon en la administración territorial, y aún menos sobre la naturaleza jurídica de las diputaciones provinciales, sobre cuyos primeros ensayos durante el periodo 1812-1845 vamos a ocuparnos a continuación.

La principal dificultad que encontramos para ello, es que la naturaleza jurídica de las diputaciones provinciales durante ese periodo no ha sido única ni inmutable, sino que ha ido cambiando al mismo ritmo con el que se modificaban la composición, el funcionamiento o las atribuciones de esta institución. Las alteraciones legales han sido a veces muy sutiles, pero lo suficientemente significativas como para sembrar la duda acerca de la naturaleza representativa o simplemente consultiva de estas corporaciones provinciales. Los discursos políticos de la época no sirven de gran ayuda, porque cada orador trataba de defender con parcialidad su particular punto de vista. Y la doctrina administrativa, por su parte, se desarrolló de forma muy tardía en nuestro país, reproduciendo básicamente los esquemas de la administración francesa.

En consecuencia, entiendo que el método más sensato para entender la naturaleza jurídica de las diputaciones provinciales consiste en realizar un seguimiento evolutivo de las mismas, tratando de dilucidar a través de sus características básicas (composición, funcionamiento y atribuciones) cuáles eran las verdaderas relaciones político-administrativas que existían en cada momento entre el gobierno central y sus órganos territoriales. Ese es, al menos, el método que voy a desarrollar en la páginas siguientes. Pero permítanme que antes haga un paréntesis para pronunciarme acerca de los orígenes de la diputa-

ción provincial, porque han sido muchos los autores que, para arrojar alguna luz a un tema tan controvertido como el de su naturaleza jurídica, han intentado encontrar en el pasado un antecedente cercano o remoto de esta institución.

2. LOS ANTECEDENTES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Encontrar los orígenes de la diputación provincial se ha convertido casi en un reto para la historiografía española. Son muchos los estudios que se han dirigido a búsqueda de las fuentes o los antecedentes que pudieran haber incidido en su creación; tantos, que hay incluso quien ha dedicado sus esfuerzos a realizar una «perpleja lectura» de los mismos para denunciar «el modo de transmitir una información que, en lugar de esclarecer confusos planteamientos iniciales, termina por sumir al interesado en el más absoluto de los desconciertos».¹¹

Pero en el fondo, el desconcierto no es tan absoluto si se atienden a unas consideraciones previas. En primer lugar, todos los autores contemporáneos parten de una proposición muy clara: el verdadero origen de la diputación provincial se encuentra en la Constitución de 1812, porque toda institución provincial anterior en el tiempo (en el caso de las teorías historicistas) o exterior del marco nacional (en el caso de las teorías francófilas),¹² es ajena al contexto político del estado constitucional español y, por tanto, parte de unos presupuestos totalmente diferentes.

A pesar de ello, estudiar las fuentes que pudieron haber incidido en la aparición de la diputación provincial, no resulta de ningún modo una simple cuestión formal o un prurito academicista.¹³ Ninguna institución jurídica surge de la nada, ni responde a unos intereses absolutamente novedosos, sino que siempre hay una serie de elementos o necesidades previas que, en distinto grado y sin restarle originalidad, participan en su creación. A ellos atienden los autores que buscan el origen de la diputación, sin pretender trazar una línea continua en el tiempo. Los paralelismos o coincidencias que señalan dependen en gran medida

¹¹ MUÑOZ DE BUSTILLO, Carmen, *Los antecedentes de las diputaciones provinciales o la perpleja lectura de un pertinaz lector*, en el AHDE, 67, vol.2 (1997), pp. 1179-1192.

¹² Esta división general entre las teorías historicistas y las francófilas a la hora de pronunciarse sobre el origen de la diputación provincial, fue realizada por ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España...*, pp. 14-107.

¹³ En esta cuestión tengo que diferir de la opinión mantenida por MUÑOZ DE BUSTILLO, Carmen, *Los antecedentes de las diputaciones provinciales...*, quien, al terminar la lectura de los diversos estudios sobre los orígenes de la diputación afirma, en la página 1191, que «podía, muy bien, haber prescindido de ella» porque «lo que se viene ofreciendo en calidad de antecedentes son reiteradas citas, ciertamente más eruditas unas que otras, que sin objetivo plausible se suelen aglutinar en unas páginas iniciales entendidas, según parece, de carácter obligatorio».

de su inclinación política o su particular visión histórica, pero no dejan de ser una inestimable ayuda para el conocimiento de las nuevas instituciones de la administración provincial.

En íntima relación con lo indicado, una segunda consideración a tener en cuenta es la necesidad de distinguir las opiniones de la historiografía jurídica actual, de las que esgrimieron los políticos del siglo XIX para definir las nuevas corporaciones provinciales. Aquellos trataban de buscar una justificación histórica o, al menos, una «razón natural» que avalase la creación de un modelo institucional concreto; mientras que nuestros contemporáneos, desde un punto de vista exclusivamente científico, pueden presumir de una mayor objetividad.

Los políticos decimonónicos españoles no dudaron en recurrir a la tradición histórica para legitimar sus planteamientos, queriendo vincular la naturaleza jurídica de las diputaciones provinciales a diversos antecedentes nacionales (las Diputaciones históricas españolas, los Reales Acuerdos, o las Juntas Populares creadas frente a la invasión napoleónica), o extranjeros (los Consejos Generales franceses). Incluso los más acérrimos defensores del racionalismo jurídico, que negaron cualquier enlace de la nueva institución con el pasado, reconocieron al menos unas necesidades previas, y trataron de buscar en el derecho natural los motivos de su existencia.

Las «razones naturales» que avalaban la creación de las diputaciones se expusieron fundamentalmente en la teoría fisiócrata francesa, introducida en nuestro país por Melchor Gaspar de Jovellanos.¹⁴ Dicha teoría trataba de aunar en lo posible el derecho a la propiedad, básico en el ideario liberal, con el deber de contribuir a los gastos del estado unitario. Para ello, se proponía la creación de asambleas provinciales en las que los propietarios, eclesiásticos, o miembros de las sociedades económicas, estimasen cuáles eran las necesidades más perentorias de la provincia, calculasen los resultados económicos del año, e informasen adecuadamente al monarca con la finalidad de que éste pudiera adoptar las medidas económicas y fiscales más oportunas.

Las atribuciones de dichas juntas provinciales nunca serían políticas, sino administrativas o de fomento. Tratarían de desarrollar la prosperidad provincial, invirtiendo en cada territorio los fondos que ellas mismas recaudasen, bajo el estrecho control de la monarquía, que tenía en última instancia la capacidad decisoria.¹⁵ Pero la tímida «descentralización administrativa» que supondría su

¹⁴ El pensamiento económico de Mirabeau, el marqués D'Argenson, Dupont de Nemours, y especialmente Adam Smith y Turgot, ejerció una influencia directa en los planteamientos de Jovellanos y otros ilustrados españoles como León de Arroyal. Véase sobre ello la obra de LLUCH, Ernesto y ARGEMÍ, Luis, *Agronomía y fisiocracia en España, 1750-1820*, Valencia, 1985.

¹⁵ Obsérvese la propuesta que, para despertar la economía de las provincias, hizo JOVELLANOS, Gaspar Melchor de, *Informe sobre la Ley Agraria*, Madrid, 1955, p. 275: «Fiéanse estos encar-

creación, serviría también, en opinión de los fisiócratas, para incentivar la participación de los ciudadanos en la búsqueda del interés general, sin poner por ello en entredicho la unidad del estado.

Esta propuesta teórica de los pensadores ilustrados no llegó a plasmarse nunca en la práctica administrativa española. Sin embargo, dejó una huella claramente perceptible en las conciencias de los políticos posteriores, tal y como quedó manifiesto en las numerosas respuestas que se enviaron a las Cortes tras la consulta realizada al país, en junio de 1809, sobre la estructuración territorial del poder. Los personajes más influyentes del país, y los miembros de las instituciones consultadas (ayuntamientos, universidades, obispados...), se pronunciaron entonces mayoritariamente a favor de una reforma provincial que solucionase, al mismo tiempo, la cuestión fiscal. En sus respuestas se observa un pensamiento de contenido fisiócrata innegable, que tuvo su continuidad en muchos de los discursos que se sucedieron durante los debates parlamentarios de las Cortes gaditanas.

Al margen de esta innegable influencia ideológica, en las Cortes de Cádiz se pusieron de relieve otras tres teorías sobre el origen de las diputaciones, todas ellas de carácter historicista: la que vinculaba la nueva institución a las Diputaciones históricas españolas, la que la ponían en relación con los Reales Acuerdos de las Audiencias, y la que las pretendió enraizar con las Juntas Populares creadas en plena guerra de la independencia. Las teorías francófilas aún no se habían desarrollado, y las únicas menciones a la administración provincial francesa se utilizaron para criticar la figura del intendente, o para denotar tendencias federalistas como las que se derivaron de la experiencia revolucionaria de los Consejos de Departamento.¹⁶

De forma más o menos velada, los diputados Pérez de Castro y Muñoz Torrero hicieron en Cortes alguna referencia a los antiguos cuerpos electivos de nuestras provincias históricas.¹⁷ Aunque, sin duda alguna, fue el conde de Toreno quien afirmó de la forma más explícita que *«las Diputaciones provinciales se formaron a ejemplo de las de Navarra, Vizcaya y Asturias, las cuales,*

gos a individuos escogidos por ellas, fiéseles la distribución de los fondos que ellas mismas contribuyen, y la dirección de las obras en que ellas solas son interesadas; fórmense juntas provinciales, compuestas de propietarios, de eclesiásticos, de miembros de las sociedades económicas, y V.A. verá como renace en las provincias el celo que parece desterrado de ellas».

¹⁶ En cuanto a la mención del intendente, véase la esperanza del diputado Ramos Arispe en que algún día se libre a la nación de «esta institución semifrancesa» en el Diario de Sesiones de Cortes Generales y Extraordinarias (en adelante DSCGE), 12-I-1812, p. 2607. Por su parte, el tono despectivo con respecto al federalismo es una constante a lo largo de los debates. Puede apreciarse en los discursos de Leiva (12-I-1812, p. 2607), el conde de Toreno (12-I-1812, p. 2608), Jaúregui (12-I-1812, p. 2609), Aner (12-I-1812, p. 2610), etc.

¹⁷ Ambas citas pueden encontrarse en el DSCGE, 13-I-1812, p. 2618.

*si bien con facultades a veces muy mermadas, conservaban todavía bastante manejo en su gobierno interior, especialmente las dos primeras».*¹⁸

La naturaleza jurídica de instituciones nacidas en momentos tan distantes de nuestra historia política es muy difícil de comparar.¹⁹ Ciertamente, las Diputaciones históricas y las provinciales ejercieron funciones similares en materias de recaudación tributaria, asuntos militares, obras públicas o fomento del comercio y la industria; se puede afirmar que ambas tuvieron un carácter delegado de las Cortes; realizaron una labor de vigilancia sobre sus normas forales las primeras, y sobre la Constitución las segundas; y tenían una cierta capacidad representativa. Pero eso no puede hacernos olvidar que las Diputaciones históricas dependían directamente de sus respectivas Juntas Generales, y la representación estamental que ostentaban no era la misma que la de los miembros elegidos por sufragio censitario en las diputaciones provinciales. Tampoco coincidían en su composición o forma de funcionamiento interno. Y mucho menos se puede establecer parangón entre el sistema de gobierno pactista al que respondían las Diputaciones históricas, y la concepción centralizada del Estado a la que, como veremos, finalmente sirvieron las diputaciones creadas en Cádiz.

La comparación servía, no obstante, para establecer un vínculo con la tradición, y contentar de este modo a los representantes más reaccionarios reunidos en Cádiz. La necesidad de encontrar el consenso de todos los diputados, en un momento tan especialmente delicado de la vida política española, propició este tipo de declaraciones historicistas, hasta el punto de reconocer en el Discurso Preliminar de la Constitución que *nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española*.²⁰

Con esta misma finalidad, aunque menor acierto, los diputados Argüelles y Ramos Arispe se atrevieron también a citar como antecedente de las diputaciones los Reales Acuerdos de las Audiencias, creados en los territorios de la

¹⁸ TORENO, Conde de, *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*, Madrid, 1848, vol. III, p. 507.

¹⁹ El autor que ha realizado una comparación más pormenorizada de las mismas ha sido ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España (1812-1845). La Diputación provincial de Guadalajara*, Madrid, 1990, vol.1, pp. 40-63, teniendo en cuenta las características de la Junta General del Principado de Asturias, las Diputaciones forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, la Junta del reino de Galicia y la Diputación de Cantabria.

²⁰ ARGÜELLES, Agustín de, *Discurso Preliminar a la Constitución de 1812* (con introducción de Luis Sánchez Agesta), Madrid, 1981, p. 67.

Corona de Aragón tras la unificación jurídica de Felipe V.²¹ Dichos órganos estaban compuestos de un presidente, que a la sazón era el capitán general del lugar, y de un órgano colegiado, la Audiencia, que además de sus funciones judiciales, actuaba aquí como órgano consultivo en materias gubernativas, exceptuando las materias de hacienda propias del intendente.²²

Por último, hombres como Leiva, Espiga o Borrull no quisieron dejar de señalar en las Cortes gaditanas que *las mismas facultades que se dieron a las Juntas, se transfieren ahora a las Diputaciones*.²³ Para ellos, el antecedente inmediato de las nuevas corporaciones provinciales fueron las juntas populares que se crearon espontáneamente para cubrir el vacío de poder surgido tras los acontecimientos de Bayona. Su original carácter político e independiente (se autocalificaron de «juntas supremas» o «soberanas»), era en principio difícilmente identificable con el de instituciones administrativas como las diputaciones. Pero a partir de la constitución de la Junta Central, que asumió la soberanía y se encargó de las cuestiones de gobierno de forma centralizada, las juntas provinciales adquirieron un carácter meramente administrativo en virtud del Reglamento de 1 de enero de 1809. Aún no se había aprobado la Constitución, y el carácter transitorio de estas corporaciones vino a reforzarse con el Reglamento de 18 de marzo de 1811. Sin embargo, hay que reconocer que fueron los mismos personajes quienes diseñaron unas y otras instituciones con muy pocos meses de diferencia, y en respuesta a unas mismas necesidades u objetivos; por lo que no es baladí señalar especialmente estos antecedentes en el *iter* constitutivo de las diputaciones provinciales, como haremos más abajo.

El debate en torno a los orígenes de las diputaciones quedó en suspenso una vez concluyeron las reuniones parlamentarias de Cádiz. El posterior regreso del absolutismo acabó con la primera experiencia de esta institución (reinstaurada sólo durante el Trienio Liberal); y la convulsa etapa a la que dio paso la muerte de Fernando VII, puso de relieve que la reforma administrativa debía hacerse de forma gradual, pero definitiva. No en vano, hubo que sustraer otra

²¹ Más significativa que la declaración de Ramos Arispe (DSCGE, 10-VI-1813, p. 5457), fue la realizada por Argüelles (DSCGE, 12-I-1812, p. 2610): «*Cada Diputación es como un Ayuntamiento concéntrico para reunir en un punto todos los de la provincia, y conservar la unión, haciendo en esto las mismas funciones que antes los Acuerdos de las Audiencias*».

²² Los Reales Acuerdos asumieron la dirección administrativa del territorio sobre el que se extendía su jurisdicción, salvo en las cuestiones de hacienda, que quedaron excluidas de su competencia y encomendadas expresamente a los intendentes por Decreto de 4 de julio de 1718.

²³ Esta la opinión de Borrull en DSCGE, 12-I-1812, p. 2612. Pero repárese también en la de Leiva, en DSCGE, 12-I-1812, p. 2606: «*Además la Nación, en gran parte desde nuestra gloriosa revolución, está habituada á que las provincias sean gobernadas por autoridades colectivas elegidas por ellas, y presididas por gobernadores de nombramiento real*».

vez todas las atribuciones de fomento repartidas entre los corregidores, los intendentes, los Acuerdos de las Audiencias y el Consejo Real, para centralizarlas en un nuevo aparato administrativo, de corte liberal, que los políticos moderados trataban de vertebrar desde sus propios principios ideológicos.

Por eso, afirmaba Javier de Burgos en 1841 que «*las diputaciones provinciales no han sido conocidas en España hasta nuestros días, ni para su constitución habrían podido hallarse antecedentes en nuestra historia*». ²⁴ Los tiempos habían cambiado, y ya no se tenía que convencer a los absolutistas, con los que se estaba en plena guerra civil, del respeto a la tradición histórica. La administración que se quería crear era una administración absolutamente novedosa, moderna, europea, y sustentada por las doctrinas de los primeros administrativistas españoles, que añadieron las llamadas teorías francófilas al controvertido tema de los orígenes de la diputación:

«Cerca de cincuenta años de tentativas, de vacilaciones y de esfuerzos ha necesitado la Francia para organizar convenientemente sus Consejos de Departamento y de distrito, y no nos corresponde a nosotros, que a principios de siglo prohijamos con la peor de sus constituciones políticas las más de sus aberraciones administrativas, continuar apegados a las unas, cuando hemos renunciado a la otra». ²⁵

Esta cita de Javier de Burgos resume en pocas líneas, y con un especial sentimiento político que no he querido obviar, el radical rechazo que sentían los moderados hacia las diputaciones surgidas en Cádiz (que equivocadamente creían influenciadas por los modelos revolucionarios franceses); y su incondicional admiración por las nuevas propuestas que en el país vecino fueron superando a aquellas. Reconociendo el justo valor de las diferentes reformas que se sucedieron en Francia, fue la administración territorial napoleónica, fuertemente centralizada según su reflejo en la ley de 17 de febrero del año 1800, la que despertó la especial admiración de los autores, convirtiéndose en objeto de estudio para la ciencia administrativa que acababa de nacer en nuestro país. ²⁶

Tanto Javier de Burgos, como el resto de los iniciadores de la ciencia administrativa española (Agustín Silvela, Alejandro Oliván, Pedro Gómez de la Serna, Manuel Ortiz de Zúñiga, José Posada Herrera, Manuel Colmeiro...), no

²⁴ BURGOS, Javier de, *Ideas de Administración* (conferencias impartidas en el Liceo de Granada entre diciembre de 1840 y marzo de 1841), edit. en Madrid, 1987, p. 153.

²⁵ BURGOS, Javier de, *Ideas de Administración...*, pp. 157-158.

²⁶ Sobre esta cuestión, pueden consultarse las obras generales de SANTAMARÍA PASTOR, Alfonso, *Sobre la génesis del Derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845)*, Sevilla, 1973; NIETO, Alejandro, *Estudios históricos sobre Administración y Derecho administrativo*, Madrid, 1986; o FERNÁNDEZ TORRES, José R., «Algunas reflexiones sobre la historia administrativa española del siglo XIX», en la *Revista de Administración Pública*, 143 (mayo-agosto 1997).

sólo se formaron en Francia siguiendo los postulados científicos de sus principales teóricos, sino que también llegaron a ocupar diversos cargos de responsabilidad en la Administración napoleónica o josefista. Su ideología estaba, en consecuencia, totalmente inclinada hacia el modelo de los Consejos Generales de Francia, y su pensamiento incidió en tal sentido sobre la creación de las diputaciones que se instauraron en el periodo moderado, a través de la ley de 8 de enero de 1845.

Muchos administrativistas actuales, grandes aficionados a la historia, han querido hallar el verdadero origen de las diputaciones en este precedente, asentado por la labor doctrinal y política de los moderados a mediados del siglo XIX. El estudio de la primera ciencia administrativa ha sido esencial para ello. Sin embargo, no podemos olvidar que antes de que se desarrollara una abundante doctrina en la materia se impusieron otros modelos, y que después de ella los políticos progresistas seguirían defendiendo la descentralización administrativa frente a las propuestas de los moderados, plasmando sus ideas en resultados concretos como la ley de 20 de agosto de 1870.

Las modificaciones fueron tantas, y tan diversas las opiniones, que no es de extrañar la prolijidad de los planteamientos que todavía en la actualidad maneja la historiografía jurídica española. Junto a los «administrativistas», que han querido ver exclusivamente los orígenes de la diputación en los Consejos Generales franceses,²⁷ se han pronunciado también algunas voces «historicistas», que sitúan sus precedentes más inmediatos en las diputaciones históricas o en las juntas provinciales nacidas en el periodo revolucionario.²⁸ Aunque la teoría que más abunda es la de los «eclecticos», para quienes las diputaciones provinciales españolas no tienen un único antecedente, sino que sufrieron una influencia pluriinstitucional.²⁹

²⁷ Entre otros, GARCÍA DE ENTERRÍA, Luis, *La Administración española*, Madrid, 1972, o *Revolución francesa y Administración contemporánea*, Madrid, 1972; SANTAMARÍA PASTOR, Alfonso, *Sobre la génesis del Derecho administrativo español en el siglo XIX (1812-1845)*, Sevilla, 1973; o NIETO, Alejandro, *Estudios históricos sobre Administración y Derecho administrativo*, Madrid, 1986.

²⁸ GONZÁLEZ MARIÑAS, Pablo, *Las Diputaciones Provinciales en Galicia: del Antiguo Régimen al Constitucionalismo*, La Coruña, 1978; MARTÍNEZ SOSPEDRA, Manuel, *La Constitución de 1812 y el primer liberalismo español*, Valencia, 1978, p. 351, quien, aún reconociendo «que las Diputaciones instituidas por la Constitución tienen una triple fuente», pone el acento en las diputaciones históricas y las juntas provinciales nacidas en la época revolucionaria, dejando «muy en segundo plano los consejos generales del constitucionalismo francés posrevolucionario»; o CLAVERO ARÉVALO, Manuel, «La provincia ante una encrucijada histórica en el 150 aniversario de su creación (1833-1983)», en la *Revista de Administración Pública*, 100-102 (1983), pp. 2129-2157.

²⁹ De «pluriinstitucionalismo» habla ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España...*, pp. 102-103; mientras que SANTANA MOLINA, Manuel, *La Diputación*

La dificultad de esta última teoría, la más juiciosa en mi opinión, estriba en determinar en qué proporción incidieron los diversos antecedentes citados en el nacimiento de las diputaciones provinciales españolas. Los hubo de los que sólo dejaron el relevo a las nuevas instituciones para la administración provincial, como fue el caso de las Diputaciones históricas o los Reales Acuerdos, con los que se comparte poco más que una serie de funciones administrativas. Los hubo también de los que abrieron paso a los nuevos postulados ideológicos en los que se iban a desarrollar las diputaciones del constitucionalismo, como fue el caso de las Juntas provinciales, con las que entroncan de la forma más directa. Y, finalmente, hubo un último antecedente, no por ello menos importante, que ofreció a las diputaciones una experiencia previa y un modelo orgánico sobre el que constituirse para lograr unos mismos objetivos. Me estoy refiriendo a los Consejos Generales de la administración francesa, órgano colectivo en el que se inspiraron las diputaciones españolas, y a la figura del Prefecto francés, que comparte unas características muy similares a las del Jefe Político español.

3. EL PERIODO REVOLUCIONARIO Y LAS DIPUTACIONES DE CÁDIZ

Cerrado el paréntesis en torno a los antecedentes de la diputación, comenzaremos a estudiar su trayectoria sólo un poco antes del momento efectivo de su nacimiento (en la Constitución de 1812), ya que el periodo revolucionario del que surgió, con un país ocupado por los franceses y un pueblo levantado contra ellos, es demasiado rico como para ser ignorado.

Aunque José I recibió la corona de España en mayo de 1808, tras el astuto baile de abdicaciones que Napoleón Bonaparte orquestó en Bayona, la oposición del pueblo español al nuevo gobierno imposibilitó cualquier reforma de la administración territorial hasta el mes de abril de 1810.³⁰ Con anterioridad, el Estatuto de Bayona, desarrollado por el Real Decreto de 6 de febrero de 1809, sólo se atrevió a otorgar al nuevo Ministerio de Interior la facultad de nombrar a los oficiales públicos de la administración provincial, que seguía apoyada principalmente en las figuras de los corregidores e intendentes, propias del Antiguo Régimen.

Provincial en la España decimonónica..., pp. 75-88, utiliza el término «sincretismo» con igual sentido.

³⁰ ARTOLA, Miguel, *Reinado de José Bonaparte*, en *Historia de España de Menéndez Pidal*, tomo 32, Madrid, 1978, pp. 309-379, y MERCADER RIBA, Juan, *José Bonaparte. Rey de España, 1810-1813. Estructura del estado español bonapartista*, Madrid, pp. 115-134.

Los éxitos militares conseguidos por el ejército francés en la segunda acometida a España, sirvieron de acicate para una reforma más profunda. Napoleón Bonarte, que había venido a dirigir personalmente a sus tropas tras las sonoras derrotas de Bailén, Valencia y Cataluña, quiso aprovechar el nuevo signo de la contienda para plantear una segregación de los territorios conquistados al norte del Ebro el 8 de febrero de 1810. Pero su no siempre bien avenido hermano, José I de España, se opuso a tan comprometido proyecto, y solamente quiso aceptar la propuesta de dividir el territorio español en 38 prefecturas y 111 sub-prefecturas, trayendo de este modo al país las instituciones provinciales diseñadas en la Francia napoleónica.³¹

A tenor de esta reforma de 14 de abril de 1810, habría un prefecto en cada circunscripción mayor, encargado del gobierno civil, la administración de rentas y la policía en general; y una serie de subprefectos en cada circunscripción menor, que realizarían las mismas funciones por delegación del prefecto, sirviendo de enlace entre éste y las autoridades municipales. Además, el alto funcionario que aseguraba al gobierno central el control de las provincias, debería visitar cada año las localidades de su demarcación, y estaría asistido por un secretario general que le sustituía en los casos de ausencia o vacante.

En cada una de las 38 provincias se formaría también un Consejo y una Junta general, que serían equivalentes al Consejo de prefectura y el Consejo general de prefectura del modelo francés. El primero de estos órganos colegiados mantenía tanto el nombre, como la composición de 3 miembros designados por el rey, propia del sistema napoleónico. Las «Juntas», por su parte, debieron recibir esta particular denominación por un reconocimiento que el gobierno extranjero quiso tener con nuestras instituciones históricas, aunque en todo lo demás serían muy similares a las corporaciones provinciales francesas. Estarían compuestas por 20 personas, mayores de 25 años y con una renta superior a los 10.000 reales, que serían nombradas por el rey *a propuesta de las municipalidades*, y se renovarían por mitad cada año. El presidente de la corporación también sería designado por el rey de entre sus miembros, y sólo el secretario quedaría a la libre elección de los mismos.³²

Los miembros del Consejo asesorarían al prefecto en todo momento, mientras que la Junta General se reuniría solamente una vez al año, en la época designada por el monarca, para resolver en las sesiones que fueran necesarias sus fun-

³¹ El modelo napoleónico para la administración provincial quedó consolidado en la ley de 17 de febrero de 1800, y según la doctrina mayoritaria fue «introducido» en España en virtud del Decreto de 17 de abril de 1810.

³² *Prontuario de leyes y decretos del rey nuestro señor Don José Napoleón I. 1808-1810*, Imprenta Real de Madrid, 1810-1811, tomo I, pp. 56-57.

ciones económico-fiscales y consultivas bajo el estrecho control del prefecto, que tenía la máxima responsabilidad del gobierno provincial. El sistema planteaba, en consecuencia, un modelo ampliamente centralizado que no fue mal visto ni siquiera por los detractores del régimen francés;³³ pero que, sin embargo, no llegó a arraigar en la práctica institucional española. Sabemos que algunas de sus instituciones, especialmente la de los Prefectos y los Consejos, fueron instituidas al menos nominalmente en los territorios dominados, aunque no existen vestigios documentales de la constitución de las Juntas, y la eficacia de aquellas debe ponerse en entredicho ante la situación bélica en la que vivía el país.³⁴

Paralelamente a las medidas administrativas adoptadas por José Bonaparte desde Madrid, la Junta Suprema Central tomaba sus propias decisiones con el refrendo de un pueblo que la consideraba la auténtica legataria de la soberanía.

El movimiento de las juntas populares había estallado, de forma individualista y exaltada, a finales de mayo de 1808. Conocidos los humillantes acontecimientos de Bayona, y ante la inoperancia del Consejo de Castilla y de la Junta de Gobierno que Fernando VII había dejado en su lugar, fueron los propios pueblos los que se rebelaron contra el invasor, con un espíritu nacionalista de tal magnitud que ha quedado señalado como uno de los principales hitos románticos de nuestra historia. Sin seguir una dirección única ni ningún plan preconcebido, pero empujados por un mismo sentimiento nacionalista, los pueblos de España no quisieron reconocer al nuevo monarca francés, y se levantaron para defender su independencia siguiendo la dramática consigna que había sido dada desde Madrid algunos días antes, tras los sangrientos sucesos del Dos de Mayo: *La Patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid a salvarla*.³⁵

El primer lugar en sublevarse fue Asturias, que declaró solemnemente la guerra a Napoleón el 25 de mayo, y constituyó a partir de la Junta del

³³ Sobre él escribió el Conde de Toreno, *Historia del levantamiento, guerra y revolución en España*, Madrid, 1835-37, tomo III, p. 247, que era «una providencia que, habiendo tomado arraigo, hubiera podido mejorar la suerte de los pueblos, pero que en algunos no se estableció, desapareciendo en los más lo benéfico de la medida con los continuos desmanes de las tropas extranjeras».

³⁴ Aunque no son muchos los investigadores que han dedicado su tiempo a buscar en los archivos provinciales vestigios de estas instituciones, así ha podido documentarse al menos por el grupo de investigación que ha trabajado en el Archivo de la Diputación de Jaén. Véase también la obra de SÁNCHEZ ARCILLA, José, «El municipio de Palencia durante la ocupación francesa, 1808-1813. Notas para el estudio del régimen municipal josefista», en las *Actas del I Congreso de Historia de Palencia*, Palencia, 1987, tomo III.

³⁵ Este fue el lacónico bando redactado por el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, y uno de los miembros de la Junta de Gobierno, Juan Pérez Villamil, tras los sucesos del Dos de Mayo.

Principado una nueva junta popular. Le siguieron sus vecinos de León, Santander y Galicia, sucedidos poco después por el resto de los lugares de la península, donde existía una mayor presencia del ejército francés, e incluso por las islas Baleares y Canarias.³⁶ Lo que en principio hubieran parecido simples tumultos ciudadanos, pronto adquirieron una organización muy concreta a través de las Juntas «supremas» o «soberanas», que no sólo se negaron a reconocer al gobierno enemigo, sino que también retiraron su obediencia a las antiguas instituciones de gobierno castellanas.

La sustitución de las antiguas autoridades españolas por estas juntas provinciales, independientes en principio unas de otras, demuestra el hecho de que el levantamiento popular albergaba aspiraciones más ambiciosas que la mera expulsión del invasor francés.³⁷ El vacío de poder que se había producido con el exilio de Carlos IV y Fernando VII, era la oportunidad que esperaba la clase burguesa para poner fin a las bases sociales y materiales del Antiguo Régimen, por lo que en la «guerra de independencia» pronto se vio involucrado un movimiento revolucionario de corte liberal, cuya primera manifestación fueron estas juntas supremas provinciales.

No es preceptivo que nos detengamos en el estudio de cada una de las juntas revolucionarias surgidas en el país para el posterior conocimiento de las diputaciones. Como dijimos, su original carácter político, en cuanto «re resumen» la soberanía vacante,³⁸ y la independencia de la que disfrutaron en un principio, hace de ellas una institución bastante peculiar. No obstante, conviene que hagamos una matización en lo que se refiere al «primer federalismo» que, según algunos autores, tales juntas representaron.³⁹

Entiendo que en aquellos momentos de exaltación patriótica y de un fuerte sentimiento nacional, el planteamiento consciente de alguna forma de federalismo hubiera sido bastante desacertado. Se trataba de construir una nación soberana, que sólo podía conseguirse a través de la unificación política y jurídica, frente a los antiguos particularismos y privilegios territoriales. Que para ello se

³⁶ Entre otros estudios sobre el tema, véase la ya clásica obra de ARTOLA, Miguel, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, Barcelona, 1978.

³⁷ El propio Conde de Toreno, *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*, Madrid, 1835-1837, tomo I, p. 239, escribió que «acompañó al sentimiento unánime de resistir al extranjero otro no menos importante de mejora y reforma».

³⁸ Este término de la «reasunción» de la soberanía es el que utiliza el profesor ESCUDERO LÓPEZ, José Antonio, *Manual de Historia del Derecho*, Madrid, 1995, p. 810.

³⁹ Con una intención política evidente, consideró a las juntas populares el «primer federalismo» español PI Y MARGALL, Francisco, *Las nacionalidades*, Madrid, 1876. En la historiografía actual también lo han hecho, entre otros, CARR, Raymond, *España 1808-1939*, Barcelona, 1970, y AYMES, Jean-René, *La guerra de la independencia en España, 1808-1814*, Madrid, 1974.

hubiera tenido que atravesar una primera fase de fragmentación política fue sólo una cuestión de hecho, determinada por las particulares circunstancias de la guerra. Pero desde el inicio, las propias juntas populares estuvieron de acuerdo en la necesidad de coordinarse y converger en una dirección única, y para ello se propuso la creación de una Junta Central Suprema que posibilitara, en el momento más oportuno, la convocatoria de Cortes Generales.

Aprovechando que José Bonaparte se había marchado de Madrid tras la derrota sufrida por el ejército francés en la famosa batalla de Bailén, la Junta Central Suprema se reunió por primera vez en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, tan sólo cuatro meses después de la constitución de las primeras juntas populares. Quedó formada por 35 miembros y se llamó a sí misma «soberana», tratando de asumir de forma centralizada el poder político que antes habían ostentado las juntas revolucionarias de las que, directa o indirectamente, emanaba.⁴⁰

Dicha asunción de la soberanía no era una empresa sencilla, y la primera medida que la Junta Central dictó con respecto a aquellas fue precisamente una circular, de 16 de octubre de 1808, que trataba de limitar la independencia con la que de hecho muchas de ellas seguían actuando. El arrollador avance que había iniciado desde el norte un ejército francés renovado, y dirigido personalmente por el emperador Napoleón, obligó sin embargo a la Junta a olvidar sus problemas de vertebración y desplazar su sede paulatinamente hacia el sur, hasta quedar fijada en Sevilla en el mes de diciembre. Desde allí, la Junta dictaba finalmente el Reglamento de 1 de enero de 1809, por el que se otorgaba a las juntas populares un carácter meramente administrativo y dependiente de sus decisiones de gobierno.

A pesar de que muchas de las juntas provinciales se mostraron en amplio desacuerdo con esta normativa, incumpliendo en la práctica sus imposiciones de sumisión y obediencia, para la Junta Central era absolutamente necesario el mantenimiento de las mismas como cuerpos intermedios entre ella y los municipios, tanto para asegurarse el control de todos los lugares del territorio, evitando cualquier desmembramiento nacional, como para crear un rápido sistema de acceso a los recursos humanos y económicos que necesitaba para continuar la guerra de independencia. Por eso, según el citado reglamento, las juntas provinciales debían realizar todo lo necesario para la defensa del territorio en apoyo a la Junta Suprema, a cuyas decisiones militares quedaban inmediatamente subordinadas. Las atribuciones que por lo demás les quedaron conferidas, con-

⁴⁰ TUÑÓN DE LARA, Manuel, VALDEÓN BARUQUE, Julio y DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, *Historia de España*, Barcelona, 1991, p. 368.

sistían fundamentalmente en la realización de los alistamientos y en el cobro de las contribuciones ordinarias o extraordinarias, debiendo consultar cualquier otra acción administrativa o de fomento al órgano de gobierno central.⁴¹

Para poder realizar su labor, se estableció que las juntas provinciales continuaran funcionando con el mismo número de miembros con los que hubieran sido creadas, hasta que naturalmente este número quedase reducido a la composición de 9 miembros prevista de forma homogénea por el reglamento para todas ellas. De entre dicho cuerpo colegiado, se tenía que elegir por votación a un presidente, máximo responsable de su actuación ante la Junta Central, y a un secretario encargado de levantar acta de las sesiones. Las competencias que en ellas se podían desarrollar eran exclusivamente las actividades económicas, consultivas y de fomento expresadas en el reglamento, manteniéndose ajenas a *todo acto de jurisdicción y especie de autoridad*.

Ahora bien, al margen del presidente elegido por el propio cuerpo colegiado, no se previó ninguna otra figura unipersonal que, en representación del gobierno central, controlase el funcionamiento de las diputaciones en el ejercicio cotidiano de sus actividades. La falta de este delegado supuso el escollo más difícil de salvar en la unión de la Junta Central con sus subordinadas, e hizo muy difícil de precisar el grado de fidelidad con el que las juntas provinciales cumplieron los postulados del reglamento.⁴²

Con estas corporaciones fue con las que se encontraron los diputados reunidos en las Cortes Generales que la Junta Suprema convocó en Cádiz, en el mes de septiembre de 1810, y a partir de ellas comenzaron a trabajar para perfilar la nueva organización provincial del Estado. Los primeros proyectos que se realizaron tenían un carácter meramente transitorio hasta que la futura Constitución del país se pronunciase definitivamente sobre el tema, pero aún así las comisiones de trabajo se esforzaron para que sus propuestas se consolidaran en la práctica y llegaran a ser dignas de informar el texto constitucional.

⁴¹ Réparese en el Preámbulo del Reglamento de 1 de enero de 1809, párrafo segundo: «Así deberán consultar sobre los puntos que convenga, proponer las mejoras de que sea susceptible cada ramo de los que componen el gobierno municipal, que por su variedad e incoherencia de principios, de reglas y de aplicaciones es un verdadero Proteo, que muda de forma a cada paso; hacer las observaciones convenientes sobre contribuciones y medios de exigirles; indicar las reformas más ventajosas sobre los propios y arbitrios, privilegios y exenciones de cada provincia (...); meditar acerca de los establecimientos públicos y privados, fomento de la agricultura, industria y comercio, y, en fin, tratar de cuanto pueda aumentar la felicidad de los pueblos y preparar los materiales que han de servir de Casa a la de toda la Nación».

⁴² Son conocidos los problemas de articulación de las juntas provinciales en este nuevo sistema unitario. Los señala, por ejemplo, ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España...*, pp. 71-72.

La primera comisión se formó en octubre de 1810 y estaba formada por un grupo de diputados de marcada tendencia liberal.⁴³ Consecuentemente, el proyecto que presentaron en noviembre de ese mismo año, aunque se sumaba a los principios de unidad nacional e igualdad que estaban imbuyendo la labor legislativa gaditana, establecía unas corporaciones provinciales de naturaleza ampliamente descentralizada. Se seguía en esencia el modelo de las juntas populares, proponiéndose que cada nueva corporación tuviese 9 miembros de hacienda competente, elegidos en la provincia por el mismo cuerpo electoral que designaba a los diputados a Cortes. Entre ellos se elegiría al secretario, y a un presidente que sólo podría ejercer su mandato durante seis meses. La antigua figura del intendente era absorbida por estas corporaciones, y no se preveía ningún agente del poder central que pudiera actuar sobre las mismas, como tampoco se había hecho en el reglamento de las anteriores juntas revolucionarias.⁴⁴

Este último fue el aspecto más discutido en las Cortes, y no sólo por el grupo realista, sino también por liberales como Pérez de Castro o Espiga y Gadea, que estaban de acuerdo con ellos en que la fuerza de la nación española debía residir necesariamente en el contacto o la unidad de todos los pueblos con los órganos que ostentasen la soberanía.⁴⁵ Por ese y otros motivos, el proyecto fue finalmente rechazado el 20 de diciembre de 1810, y el mismo día se constituía una segunda comisión de trabajo que presentó en marzo del año siguiente el nuevo y definitivo proyecto.⁴⁶

El proyecto de 4 de marzo de 1811 fue discutido y aprobado con rapidez para no dilatar más una reforma administrativa que, al fin y al cabo, iba a ser provisional.⁴⁷ Así lo establecía la propia Exposición de Motivos del

⁴³ Según el DSCGE, 14-X-1810, p. 43, esta comisión estaba formada por los diputados Riesco, Oliveros, Morales Gallego, Luján, Creus, Alonso y López, Balle, Bahamonde, Goyanes, Vera y Morales de los Ríos.

⁴⁴ Según el Proyecto de 13 de noviembre de 1810, los 9 miembros de las Juntas serían 11 en Castilla la Nueva, 13 en Castilla la Vieja y Cataluña, y 15 en Galicia. La renovación se efectuaría cada 3 años por terceras partes. El presidente se elegía entre ellos por mayoría absoluta de votos. También se elegía a una diputado como secretario, y se podían auxiliar de un tesorero y un contador. Todos ellos ejercerían sus funciones gratuitamente. No había delegados del poder central, sino que, según el artículo 3 del capítulo IV, «las diputaciones de provincia, en lugar de los intendentes de las provincias, harán todas sus funciones...».

⁴⁵ Véase el DSCGE, 18-XII-1810, p. 186, en el que, entre otras cosas, se afirma expresamente que «la riqueza de una potencia central consiste en el contacto que tienen los pueblos con la soberanía».

⁴⁶ La nueva comisión, según consta en el DSCGE, 23-XII-1810, p. 217, estaba formada por López Pelegrín, Traver, José López, Aner, Luján, Esteban, Nicolás Martínez, Antonio Valcárcel y José Morales Gallego, y el proyecto se leyó el 4 de marzo de 1811, según consta en DSCGE, 4-III-1811, pp. 625-626.

⁴⁷ Véanse en los debates parlamentarios para la aprobación de este reglamento, contenidos en el DSCGE, 4-III-1811, pp. 625-626; DSCGE 5-III-1811, p. 632; DSCGE 6-III-1811, p. 640; DSCGE, 9-III-1811, p. 652; DSCGE 11-III-1811, pp. 660-661; y DSCGE 16-III-1811, p. 695.

Reglamento, en la que se afirmaba que su regulación sólo vendría a fijar el funcionamiento de las Juntas provinciales hasta que la Constitución determinase un nuevo sistema de organización para las mismas.⁴⁸ Para ese periodo de tránsito, el reglamento estableció además unas corporaciones de carácter más centralizado, que fueron aceptadas de mejor grado por la mayoría de los diputados de Cádiz.

El número de miembros que había de integrarlas siguió fijado en 9, salvo que los partidos de la provincia fuesen más, en cuyo caso se equipararía dicha proporción. Su elección también se realizaría, como en el proyecto anterior, según las reglas establecidas para elegir a los diputados a Cortes. Pero, a diferencia de aquél, este nuevo reglamento mantenía la figura del intendente, que sería un miembro nato de las Juntas, y establecía como presidente de las mismas al Capitán General de cada provincia, recuperando para regocijo de los absolutistas dos de las figuras típicas del Antiguo Régimen.⁴⁹

El establecimiento de un órgano individual elegido por el monarca, en este caso el Capitán General, como presidente del órgano colegiado formado por las diputaciones, fue una de las características más significativas del giro «centralizador» conseguido en Cádiz. Pero por si aún quedara alguna duda de la naturaleza ejecutiva y centralizada de las nuevas corporaciones, se estableció expresamente que sus atribuciones serían sólo aquellas que les asignaran las Cortes, de las que dependía su existencia y organización; y también se señaló que *las Juntas han de ser el conducto por donde el Gobierno comunique a los pueblos las órdenes gubernativas y cuantas providencias estime conveniente dirigirles*.⁵⁰

Las juntas que así quedaron configuradas, sirvieron de bisagra entre las antiguas corporaciones revolucionarias que les habían dado nombre, y las nue-

⁴⁸ Colección de Decretos y Órdenes de las Cortes de Cádiz (CDC), Decreto de 18 de marzo de 1811, pp. 90-103: «Las Cortes generales y extraordinarias, ocupadas incesantemente en procurar por todos los medios posibles la salvación y felicidad de la Nación, íntimamente persuadidas de que nada puede contribuir tan eficazmente a reanimar el espíritu público, a fin de conseguir aquel interesante objeto, como las Juntas provinciales establecidas baxo de un plan fixo, en que se determinen sus facultades, de modo que al paso que reunan la confianza de los pueblos, mantengan la más estrecha armonía con las demás autoridades, y sean apoyo firme del Gobierno; y no pudiendo dudar de que nos continuos y generosos esfuerzos de las provincias tendrá los felices resultados que deben esperarse, estando dirigidos por el zelo y actividad de las Juntas, que deben tener un conocimiento exacto de los intereses de las provincias, de sus necesidades, de los recursos para remediarlas, y de quanto puede conducir a su bien y prosperidad: han venido a decretar que por ahora, y hasta que en la constitución se establezcan las reglas, modo y forma de las Juntas de provincia, se observe y cumpla el siguiente REGLAMENTO».

⁴⁹ Según consta el decreto más arriba citado, también se nombraba un vicepresidente y un secretario, y el cuerpo de diputados era reelegible cada tres años por tercios.

⁵⁰ DSCGE, 28-III-1811, p. 772.

vas «diputaciones provinciales» que, por primera vez con dicha denominación, se regularon en la Constitución de 1812. Les dejaron en herencia su carácter subordinado al gobierno central y una nueva relación de funciones delegadas que iban más allá de las exclusivamente militares. Sin embargo, esto no impidió que algunos de los constituyentes de Cádiz siguieran pugnando por una mayor descentralización administrativa en los debates que precedieron a la aprobación del capítulo 2º del Título VI de la Constitución, que era el que trataba *del gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales*.

A grandes rasgos, las posturas principales que sobre este asunto se defendieron en las Cortes constituyentes fueron dos. Por un lado estaba la de quienes, frente a la compleja administración provincial del Antiguo Régimen, encontraron en estas corporaciones la mejor manera de ejercer un poder centralizado y asegurar la unidad nacional. Para ellos, las diputaciones provinciales debían tener una naturaleza meramente consultiva y subordinada al Gobierno central, tratándose de evitar así tendencias federalistas como la del periodo revolucionario francés, o la que se estaba desarrollando en Estados Unidos, *que insensiblemente pasaría a imitar la más independiente de los antiguos cantones suizos, y acabaría por constituir estados separados*.⁵¹

Por otro lado, estaba la postura de los representantes de las provincias americanas, secundados por algunos de los peninsulares, que defendían unas corporaciones de naturaleza representativa y descentralizada capaces de dirigir por sí mismas el progreso de sus respectivas provincias, y de asegurar en ellas un reparto igualitario de las contribuciones directas. Los partidarios de esta teoría creían que las diputaciones debían ejercer también una labor de vigilancia o control del ejecutivo, que Creus denominaba *poder conservativo*, y sin duda era una reminiscencia de la desconfianza general que se tenía en la monarquía.

Los debates dieron comienzo el 11 de enero de 1812 abordando la figura del Jefe Superior, el cual venía a sustituir al antiguo Capitán General, de resonancia castrense. Según los dos primeros artículos del proyecto constitucional, el gobierno político de las provincias residía en el Jefe Superior nombrado por el rey en cada una de ellas, que sería a su vez el presidente de las Diputaciones creadas para promover su prosperidad.

Al discutirse estos artículos, el diputado Leyva propuso que el Jefe Superior estuviese asociado por dos adjuntos nombrados por la Diputación porque, en su opinión, no habría un remedio sistemático contra el despotismo si confiaban exclusivamente a un ministro de la Corona el gobierno de las provin-

⁵¹ Así se pronunció el Conde de Toreno en los debates parlamentarios de las Cortes de Cádiz (DSCGE, 12- I-1812, p. 2608), y de similar manera lo haría Argüelles (DSCGE. 12- I-1812, pp. 2610-2611).

cias.⁵² Nadie más secundó su propuesta, y los que serían el artículo 324 y el artículo 325 de la Constitución quedaron aprobados en sus términos originales, sin dejar ninguna duda de que el gobierno de las provincias en el periodo constitucional iba a residir en un representante del gobierno central.⁵³

Mucho más polémica fue la discusión del artículo siguiente, que regulaba la composición de las diputaciones con dos miembros natos, el presidente (que era el Jefe Superior de la provincia) y el intendente, y un cuerpo colegiado de solamente 7 miembros electivos. La figura del intendente levantó algunas suspicacias como las de Castillo o Ramos Arispe, que señalaron la inexistencia de este oficial en algunas provincias, e insistieron en la necesidad de librar a la nación de una institución semifrancesa sustituyendo la palabra «intendente» por la de «primer jefe de Hacienda en la provincia».⁵⁴ No obstante, el verdadero debate quedó centrado en el número de 7 individuos que debía componer cada Diputación.

Hombres como Larrazábal, Ramos Arispe, Borrull, Jáuregui, Aner o Creus, opinaban que este número era notoriamente insuficiente y desigual, habida cuenta de las grandes diferencias en extensión y población que tenían cada una de las provincias españolas, y especialmente las que se habían señalado en el continente americano. Proponían que para dar respuesta al objetivo declarado en las diputaciones, que era promover la prosperidad y servir al bien común de los pueblos, hubiese al menos un diputado por cada uno de los partidos de la provincia, porque, según afirmaban, no era posible concebir que el que se ha criado en un partido tuviese el conocimiento práctico indispensable de las necesidades y conveniencias de otro. Un máximo de 13, como los que había en los consulados americanos, sería suficiente para garantizar el buen funcionamiento de las diputaciones evitando las dilaciones y falta de consenso que una corporación demasiado numerosa podía provocar.⁵⁵

⁵² La argumentación de Leiva se recoge en DSCGE, 12-I-1812, p. 2606: «Si nuestro deseo y nuestra obligación en dar a la Nación una Constitución liberal, es preciso convenir en la proposición. No habrá un remedio sistemático contra el despotismo, si confiamos exclusivamente á un ministro de la Corona el gobierno de las provincias. Ellas serán felices temporalmente cuando les quepa la suerte de un hombre bueno e ilustrado, y serán seguramente oprimidas cuando por error se nombre un ignorante o un ambicioso. La libertad civil no debe abandonarse a las casualidades; debe fundarse en un sistema...».

⁵³ Constitución Española de 1812, art. 324: «El gobierno de político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el rey en cada una de ellas»; y art. 325: «En cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior».

⁵⁴ Ambos en DSCGE, 12-I-1812, pp. 2607-2608.

⁵⁵ Repárese, por ejemplo, en las razones de Larrazábal, en DSCGE, 12-I-1812, p. 2607: «Si cada Diputación ha de componerse de sólo siete individuos, no es posible llene el objeto de su insti-

Frente a ellos, los defensores del proyecto, con el conde de Toreno y Argüelles a la cabeza, insistieron en que las diputaciones no debían considerarse cuerpos representativos de la provincia. Si se había otorgado un carácter electivo a sus miembros era para obtener una mejor información de las prioridades de cada provincia; pero identificar el número de diputados con el número de partidos provinciales sólo serviría para confundir la naturaleza de estas corporaciones y aumentar su autoridad moral fomentando el federalismo. Por eso era necesario desvanecer cualquier idea de representación provincial. La representación nacional no podía ser más que una y, como dijo Argüelles, estaba refundida en las Cortes, que eran las únicas que podían expresar la voluntad del pueblo.⁵⁶

A pesar de estas declaraciones, el sistema que se estableció para elegir a los 7 miembros de las diputaciones, justo el día después de haber nombrado a los diputados de Cortes y por los mismos electores de partido, volvió a empañar su naturaleza jurídica. Para algunos, este hecho era indiciario de la representatividad de las diputaciones, mientras que para otros era solamente una cuestión de conveniencia y ahorro. Los diputados provinciales debían elegirse el día después que los diputados a Cortes, y por los mismos electores, simplemente para ahorrarse la convocatoria y el desarrollo de un nuevo proceso electoral.

Las condiciones para ser diputado provincial no fueron excesivamente limitativas, a diferencia de las de algunos modelos que veremos más adelante, sino que por el contrario permitían una amplia participación ciudadana. Se propuso que para presentarse como candidato bastara con ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, tener más de 25 años, ser natural o vecino de la provincia durante al menos 7, y tener *renta bastante para mantenerse con decencia, proveniente de capitales propios consistentes en bienes raíces o empleados en la industria o el comercio*.⁵⁷

Este último requisito despertó la crítica de algunos diputados, que creían que era demasiado ambicioso ante la depauperada situación económica que

tuto, que debe ser la utilidad común de los pueblos. Aunque a cada una no le correspondan otras atribuciones que las señaladas hasta hoy en el artículo 333, bien se deja conocer que los diversos ramos de su inspección requieren diversos sugetos instruidos en ellos, porque no es posible concebir que el que se ha criado en un partido, tenga el conocimiento práctico indispensable de las necesidades y conveniencias del otro. (...) Mas la necesidad de aumentar el número de estos individuos, la exige la extensión y distancia de los lugares de América entre sí, y sus diversos intereses; porque todos tienen derecho a promover la felicidad de sus pueblos, lo que veo que no se podrá conseguir si que la diputación conste de estos mismos vecinos de los respectivos partidos...».

⁵⁶ La opiniones del Conde de Toreno y Argüelles aparecen en DSCGE, 12-I-1812, pp. 2608 y 2610-2611, respectivamente.

⁵⁷ DSCGE, 14-I-1812, p. 2622.

había provocado la guerra, o que excluía a personas muy capaces para ser miembros de las diputaciones (como los eclesiásticos o los abogados) por el simple hecho de no poseer bienes raíces, ni derivados de la industria o el comercio. Por esos dos motivos fundamentales, se aceptó por mayoría que la expresión del artículo fuera modificada en un sentido aún más amplio, suprimiéndose la necesidad de que los bienes procediesen de determinadas rentas, y estableciéndose simplemente como requisito que los diputados tuviesen *lo suficiente para mantenerse*.⁵⁸

En cuanto al número de sesiones que podían realizar las diputaciones, se señalaron un máximo de 90 días de reunión al año.⁵⁹ Según Ramos Arispe, Castillo y Borrull, este tiempo era insuficiente para que la institución pudiera ocuparse de todos los asuntos que se le iban a encomendar. Pero los defensores del proyecto sabían que aumentar el número de reuniones suponía acrecentar proporcionalmente su capacidad de actuación corporativa, y alegaron que muchas de las funciones de la diputación podrían ser delegados a su vez en pequeñas comisiones de trabajo que darían cuenta de su gestión en las sesiones generales.⁶⁰

Concretamente, las funciones que quedaron encomendadas a las diputaciones fueron la de intervenir y aprobar el repartimiento de las contribuciones en cada provincia, dando parte al Gobierno de los abusos cometidos en la administración de las rentas; velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas; cuidar del establecimiento de los ayuntamientos allí donde corresponda; proponer al Gobierno los arbitrios que creyesen convenientes para hacer obras nuevas de utilidad común; promover la educación de la juventud, y fomentar la agricultura, industria y comercio; cuidar de

⁵⁸ DSCGE, 14-I-1812, p. 2623: «Procediéndose a la votación del artículo por partes, quedó aprobado en todas ellas, menos en la que dice “proveniente de capitales propios consistentes en bienes raíces, o empleados en la industria o el comercio”, que quedó reprobada. Y suscitándose alguna discusión sobre la exactitud de la expresión “y que tenga renta bastante para mantenerse”, se resolvió, a propuesta del Sr. Dou que se entendiese así: “y que tenga lo suficiente para mantenerse”».

⁵⁹ Constitución Española de 1812, art. 334: «Tendrá la diputación cada año a lo más noventa días de sesiones distribuidas en la épocas que más convenga. En la Península deberán hallarse reunidas las diputaciones para el primero de marzo, y en Ultramar para el primero de junio».

⁶⁰ Leámos otra vez a Argüelles, en DSCGE, 14-Is-1812, p. 2624: «¿Qué dificultad hay en que un expediente de grande interés se trate en una sesión, y en tres o cuatro días se ponga la resolución en estado de efectuarla? Estos mismos diputados trabajarán más los días que no estén de sesión, haciendo trabajar a otros, porque los diputados serán los que dirijan los negocios; pero habrá, como debe, oficinas subalternas. Por lo mismo no digo 90 sesiones, pero aun menos, serian suficientes. La mayor será la distribución de contribuciones; pero aun en esto, hecho el reparto en las sesiones, y dadas en ellas las providencias, la ejecución quedará a los subalternos; así que no hallo motivo para variar las 90 sesiones».

los establecimientos piadosos y de beneficencia, así como del progreso de las misiones para la conversión de los indios en las provincias de Ultramar; formar el censo y la estadística de las provincias; y dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se realizaran en el lugar.

La última función, de vigilancia o control del texto constitucional, era la función de mayor trascendencia política que se reservó a las diputaciones. Aunque del teórico *poder conservativo* que algunos diputados propusieran por su desconfianza en la monarquía, esta facultad quedó reducida exclusivamente a comunicar a las Cortes las contravenciones de la Constitución observadas en la provincia para que éstas resolviesen lo conveniente.

La dependencia de las diputaciones con respecto a las Cortes también se hace notar en cuanto a los arbitrios propuestos para obras públicas, que debían ser necesariamente aprobados por las mismas antes de ponerse en práctica. Sólo se permitía una excepción a esta realidad en las provincias de Ultramar, en las que, debido a su lejanía, si la urgencia de las obras públicas no permitía esperar la solución de las Cortes, las diputaciones podían utilizar los arbitrios con el consentimiento del Jefe Superior, dando cuenta inmediatamente al Gobierno para que procediese a la aprobación en Cortes.⁶¹

Finalmente, la vinculación de las diputaciones a las Cortes Generales de la Nación quedó reforzada por el artículo 336, según el cual sólo las Cortes podían separar a los diputados provinciales de sus cargos, correspondiendo al rey la única potestad de suspenderlos temporalmente hasta el pronunciamiento de éstas. Durante el tiempo de la suspensión entrarían en funciones los vocales suplentes. Y es significativo comprobar que en los debates parlamentarios de este artículo, la disputa quedó centrada en cuestiones menores como si eran todos los sujetos que componen la diputación, o sólo los que hubieren delinquido, los que tenían que ser sustituidos; o si el rey debía delegar en el virrey esta potestad en las provincias de América, porque allí *se verificará que ínterin viene la queja y vuelve la orden; ya habrá concluido su diputación*. En ningún momento se puso en duda la potestad del rey para suspender los cargos, ni la de las Cortes para separarlos definitivamente de sus funciones.⁶²

⁶¹ DSCGE, 14-I-1812, p. 2625: «En Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiere esperar la resolución de las Cortes, podrá la Diputación con expreso asenso del jefe de la provincia usar desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación de los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán al Gobierno, para que las haga reconocer y glosar, y finalmente las pase á las Cortes para su aprobación».

⁶² Véanse las opiniones de Larrazábal, Muñoz Torrero, Creus, Zorraquín y Argüelles en el DSCGE, 14-I-1812, p. 2626.

Terminados los debates parlamentarios del capítulo dedicado a las diputaciones, el Discurso Preliminar de la Constitución quiso resumir la naturaleza de las nuevas corporaciones provinciales, afirmando que las facultades que les competían eran «*conformes en todo a su naturaleza de cuerpos puramente económicos*». Ahora bien, ya hemos visto que entre ellas se barajaban cuestiones tan importantes como la vigilancia de las infracciones constitucionales, el control sobre la formación y las inversiones de los ayuntamientos, la realización de los censos y el reparto de las contribuciones, o la inspección de las rentas públicas.

Todo ello, unido a la elección de los diputados provinciales por el mismo sistema y requisitos muy similares a los exigidos para los diputados a Cortes, no hace sino empañar y confundir la naturaleza jurídica de esta institución. Por lo que sabemos hasta aquí, se trataba de una institución de naturaleza corporativa pero no representativa, que era tutelada directamente por el Ejecutivo aunque dependía del Legislativo, y que en principio sólo podía ejercer funciones de carácter económico-administrativo o de asesoramiento, aunque también tenía atribuidas algunas competencias fiscalizadoras y podía comunicarse directamente con el gobierno central o con las Cortes.

Ante tan controvertida naturaleza jurídica, los propios constituyentes creyeron necesario arrojar alguna otra luz en el Discurso Preliminar de la Constitución. En él nos confiesan que habían tratado de buscar «*el justo equilibrio que debe haber entre la autoridad del Gobierno, como responsable del orden público y la seguridad del estado, y la libertad de que no pueda privarse a los súbditos de una nación de promover por sí mismos el aumento y mejora de sus bienes y propiedades*». Es decir, se trataba de hacer compatible la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado con el respeto a la libertad de cada provincia para procurar su desarrollo. Ambigua declaración que no puede sorprendernos en la presentación de la llamada, precisamente, «constitución del consenso».

Ya sin la presión de ser el espejo en el que se miraba el nuevo estado español, el desarrollo reglamentario del capítulo 2º del título VI de la Constitución se mostró mucho más nítido en sus planteamientos. Dicho reglamento para el gobierno provincial introdujo significativos cambios en la naturaleza jurídica de las diputaciones, provocando primero un interesantísimo debate en las reuniones de Cortes en las que finalmente quedó aprobado; y después la queja e, incluso, la abierta rebelión de muchas de las diputaciones provinciales, que ya estaban funcionando con un estilo peculiar, derivado de la práctica y basado en la libre comunicación entre ellas, cuando se promulgó la Instrucción de 23 de junio de 1813.⁶³

⁶³ Véase el esclarecedor artículo de SARRIÓN GUALDA, José, *La Instrucción de 23 de junio de 1813 para el gobierno económico-político de las provincias y la «rebelión» de sus diputaciones*, en el AHDE, 67 (1997).

Si se comparan las funciones que la Constitución otorgaba a las diputaciones y las que después se les reconocieron en esta Instrucción, se verá que el enunciado de todas ellas es coincidente, como no podía ser de otra manera, aunque en el desarrollo reglamentario se introdujeron novedades de bastante relevancia que provocaban una mayor centralización. Así, por ejemplo, en las labores de carácter económico-administrativo, como hacer el repartimiento de las contribuciones en los pueblos, velar por la buena inversión de los fondos públicos, o promover la educación, industria, agricultura y comercio, se acentuó la necesidad de que cualquier acuerdo de las diputaciones debía ser convenientemente aprobado en las Cortes Generales, sin dejarles ningún margen de autonomía en su actuación.

Además, todas las comunicaciones entre las diputaciones y los ayuntamientos o el gobierno central quedaron canalizadas a través del «Jefe político», que consolidó este nombre en la Instrucción frente a la antigua denominación de Jefe superior. El jefe político se erigió incluso como intermediario en las dos atribuciones de mayor trascendencia política establecidas por la Constitución, cuales eran la de dar parte a las Cortes de las infracciones constitucionales cometidas en la provincia, y la de dar cuenta al gobierno de los abusos que se produjeran en la administración de las rentas públicas; provocando un intenso debate parlamentario, cuyos principales protagonistas fueron, de una parte, los señores Larrazábal y Ramos Arispe, y, de otra, el diputado Argüelles.

En la sesión de 5 de junio de 1813, el señor Larrazábal dio comienzo a la disputa. Afirmaba que si se dejaba en manos del jefe superior toda comunicación exterior de la diputaciones, *puede suceder que, acordándose en la Diputación alguna medida para promover su prosperidad, fomentar la agricultura, la industria o el comercio, no sea conforme al interés particular del jefe superior, o diga contradicción con sus miras personales... En este caso, es claro que la puerta que el Congreso se ha propuesto cerrar al despotismo y arbitrariedad, con que tanto han afligido a las provincias, principalmente de Ultramar, los jefes superiores, se abre de nuevo, y no como quiera, sino de una manera en mi inteligencia escandalosa.*⁶⁴

Alegaba, además, que tanto los ayuntamientos como cualquier ciudadano español estaban autorizados por ley a dirigirse particularmente a las Cortes; argumento en el que continuó incidiendo el señor Ramos Arispe, tratando de demostrar *cuán contraria es semejante proposición a las leyes establecidas, especialmente en Indias, a la Constitución y a la libertad española, tantas veces proclamada, que por ella se constituye y sistematiza en los jefes políticos un despotismo mayor que el que han ejercido los virreyes en América.*⁶⁵

⁶⁴ DSCGE, 5-VI-1813, p. 5428.

⁶⁵ DSCGE, 5-VI-1813, p. 5430.

En respuesta a estas acusaciones, el señor Argüelles comenzó por poner en duda el interés del jefe político en retardar o no verificar los recursos de la diputación al gobierno central, afirmando que, aún en el caso de que así lo hiciera, quedaba a salvo la capacidad de la diputación para denunciarlo. Y para denegar la potestad de las diputaciones a representarse a sí mismas, Argüelles volvió a utilizar la amenaza del federalismo, argumentando que *en una monarquía moderada, como la nuestra, no debe haber más representación nacional de la soberanía del pueblo que la que tienen sus representantes en Cortes; y las diputaciones provinciales jamás han tenido ni tienen facultades algunas de resolver sino con arreglo a las leyes en puntos administrativos, pues de lo contrario se acabó el Estado*.⁶⁶

Sus palabras fueron determinantes, y el artículo quedó finalmente aprobado a pesar de las reacciones en contra que provocó tanto en las Cortes como fuera de ellas.⁶⁷ El afianzamiento de la autoridad del jefe político como presidente de la diputación, fue sin duda alguna el elemento más controvertido y perturbador del texto constitucional; pero también el que terminó de decantar la naturaleza jurídica de la institución hacia uno de los lados de la balanza de los que hablaba el Discurso Preliminar. Las diputaciones provinciales continuaban siendo un ente corporativo de carácter territorial, pero con un carácter marcadamente centralizado que se vertebraba a través del jefe político, y una función de carácter meramente consultiva.

Esto quiere decir que las diputaciones nacidas en Cádiz se consideraron una entidad con capacidad jurídica propia que pertenecía a la administración pública del estado y no ostentaba ningún tipo de representación política, la cual residía exclusivamente en las Cortes Generales de la Nación. Ahora bien, a diferencia de los órganos de la administración central, que se basaban en un principio institucional-burocrático, la administración provincial quedó basada en un principio de carácter corporativo. Un conjunto de personas asumían la condición de miembros del ente público a través de un proceso electivo por el cual iban a representar los intereses comunes de todos los que habían participado en su elección.

⁶⁶ Las respuestas de Argüelles a Larrazábal y Ramos Arispe se reproducen en DSCGE, 5-VI-1813, pp. 5428-5429, y en DSCGE, 10-VI-1813, pp. 5459-5460, respectivamente.

⁶⁷ La mayoría de las quejas de las diputaciones que se rebelaron contra la Instrucción iban contra este aspecto en particular. Así, reproduce José SARRIÓN GUALDA, *La Instrucción de 23 de junio de 1813...*, p. 1207, al pie, una de la reclamaciones presentadas por la Diputación de Cataluña. «La Instrucción... desviándose, en cierto modo, de los luminosos textos de la Constitución, amalgamando las bien deslindadas atribuciones de ambos poderes, y poniendo a las Diputaciones, tanto en sus facultades como en los medios de ejercerlas, a merced y tutela de los Jefes políticos, complicó la sencilla máquina sobre la que gira majestuosamente el sistema constitucional».

En cualquier caso, todo el modelo de administración provincial diseñado en Cádiz quedó anulado al regreso de Fernando VII en mayo 1814. El restablecimiento del absolutismo se hizo a costa de derogar la legislación gaditana, de forma genérica con el Decreto de 4 de mayo de 1814, y con disposiciones específicas contra las nuevas figuras institucionales, como el Real Decreto que extinguía la figura del jefe político ese mismo día 4 de mayo, o el Real Decreto de 15 de junio que suprimía las diputaciones provinciales, trasladando «los papeles» que hubiesen generado a las Contadurías de provincia.⁶⁸

Epílogo: El Trienio liberal y la Instrucción de 3 de febrero de 1823

El restablecimiento del estado constitucional, tras la oleada de sublevaciones militares que siguieron al pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820, no se hizo de forma automática. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 a través de un manifiesto de 10 de marzo de 1820, pero dicho juramento no implicó la inmediata puesta en marcha de todas las instituciones contempladas en ella, o desarrolladas por leyes y decretos posteriores.

La figura del jefe político recibió un reconocimiento muy rápido, al día siguiente del juramento constitucional, para asegurar el control de todas las provincias desde el nuevo gobierno, que quedó representado por una junta provisional hasta que se efectuasen las elecciones. Sin embargo, la habilitación de las antiguas diputaciones provinciales hubo de sufrir un mayor compás de espera, hasta que se consolidaron férreamente los poderes nacidos de la rebelión liberal, debido a los problemas de autoridad que podían haberles causado, dando una imagen fraccionada o inconsistente de su actuación política.⁶⁹ Su reconocimiento no se produjo expresamente hasta el día 29 de marzo, en el que *después de un detenido examen, convino la Junta en la necesidad de proponer que, hasta la elección de las nuevas Diputaciones provinciales, se restablezcan provisionalmente las del año 14*.⁷⁰

El retraso que de forma consciente se quiso imponer al funcionamiento de las diputaciones por temor a un desmembramiento político, refuerza la sospe-

⁶⁸ Real Decreto de 15 de junio de 1814, en FERNÁNDEZ, Tomás R., y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, pp. 701-702.

⁶⁹ Coincido en esta opinión con ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España...*, pp. 229-230, quien documenta una consulta de 18 de marzo de 1820, acerca de la habilitación interina de la diputación de Madrid, de cuyo tenor parece derivarse este razonamiento.

⁷⁰ A.C. Papeles reservados de Fernando VII, Tomo 25, fol. 88.

cha de que la Instrucción de 1813 no había conseguido someter la acción del cuerpo colegiado al órgano unipersonal representado por el jefe político, ni al control de las Cortes, como había sido su intención. Los abundantes recursos que presentaron las diputaciones cuando entró en vigor esta instrucción por primera vez ya lo habían puesto de manifiesto; y, ahora, ante su recuperación, las quejas continuaron produciéndose en el mismo sentido.

Según los informes que las propias diputaciones enviaron a las Cortes, con el restablecimiento de la citada normativa se seguían produciendo en la práctica numerosos conflictos entre ellas y el jefe político, que debían tener una idea muy distinta de cuáles eran sus funciones o la naturaleza jurídica del cargo que ostentaban. Los conflictos a los que aludían hacían referencia a cuestiones ya debatidas con anterioridad, como la comunicación intervenida por el jefe político, el hecho de que éste tuviese que dar el visto bueno a cualquier acuerdo, la lentitud y complejidad de los procedimientos que acarreaba su omnipresencia, la dificultad para la resolución de los recursos en materia electoral que interponían los ayuntamientos, etc.⁷¹

En esta ocasión, las quejas de la diputaciones encontraron, sin embargo, un interlocutor mucho más receptivo. Si en las Cortes de Cádiz la dialéctica se había planteado entre los absolutistas y un todavía no muy bien definido grupo liberal; en las nuevas Cortes convocadas durante el Trienio, la exclusiva representación liberal se dividió entre doceañistas y partidarios de un liberalismo exaltado o radical, que encontró en las diputaciones una de las instituciones más idóneas para hacer efectivo el principio de participación política ciudadana.⁷²

Aunque los exaltados no consiguieron en principio la mayoría parlamentaria, permitieron al menos que las denuncias de las diputaciones fuesen atendidas por las Cortes. En respuesta a las mismas, se creó una comisión especial, encargada de delimitar claramente las funciones del jefe político y las diputaciones para que éstas pudiesen llevar a cabo sus deberes sin trabas ni limitaciones de ningún tipo.⁷³ El proyecto, de 7 de junio de 1821, ni siquiera fue leído en el Congreso, diluyéndose entre otros asuntos más importantes a juicio de los hombres en el poder. Pero la cuestión no cayó en el olvido, y a medida que los radicales iban aumentando su presencia en el gobierno, el propio comporta-

⁷¹ Sobre los informes enviados a las Cortes por las Diputaciones de Madrid, Murcia, Cataluña, Santander, Vizcaya, Ciudad Real y Cádiz, se ha pronunciado también SANTANA MOLINA, Manuel, *La Diputación provincial en la España decimonónica...*, pp. 97-98.

⁷² Sobre la diferencias teóricas planteadas por el moderantismo es obligado citar la obra de Díez DEL CORRAL, Luis, *El liberalismo doctrinario*, Madrid, 1956, o la de ARTOLA, Miguel, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, Barcelona, 1979.

⁷³ Véase el Diario de Sesiones del Congreso (en adelante, DSC), 29-VII-1820, pp. 305 y 306.

miento de las diputaciones acusó una conciencia de capacidad política que les condujo a tratar de dirigir sus comunicaciones al margen del jefe político, o incluso a plantear en Cortes la electividad de esta figura institucional.⁷⁴

Cuando finalmente consiguieron la mayoría en el Congreso, en la legislatura que dio comienzo el 15 de febrero de 1822, los liberales exaltados acometieron su ansiada reforma de la administración provincial, plasmada tras un año de trabajo y dilaciones políticas en la Instrucción de 3 de febrero de 1823, *para el gobierno económico-político de las provincias*.⁷⁵

Las dilaciones se debieron a que, apenas quince días después de que la comisión de Diputaciones presentara su proyecto a las Cortes, el Secretario de la Gobernación presentó en nombre de Fernando VII un segundo proyecto para contrarrestar los efectos que pudiera causar el primero.⁷⁶ El proyecto regio fue rechazado, aunque consiguió retrasar casi un mes los debates para la aprobación de la propuesta de la comisión. Éstos dieron comienzo el día 20 de mayo entre loas y alabanzas ante el extensísimo *Código económico-gubernativo* que se había redactado.⁷⁷ Pero siete días después quedaban nuevamente suspendidos por el rechazo de los más conservadores y la propia falta de confianza de los exaltados,⁷⁸ sin retomarse hasta que una nueva convocatoria de elecciones facilitara la entrada masiva de liberales radicales en las Cortes.

El 12 de enero de 1823 se reiniciaba la discusión parlamentaria, con una representación doceañista escasa, aunque absolutamente decidida en sus planteamientos. Los conservadores eran partidarios de mantener la fuerte centralización administrativa conseguida en la Instrucción de 1813 con la figura del jefe político, de manera que toda actuación del cuerpo colegiado quedase intervenida o controlada por el presidente de la diputación. Los artículos que hacían referencia al funcionamiento de esta figura fueron, en consecuencia, los que causaron mayor polémica, reduciéndose por lo demás el debate a cuestiones de carácter técnico.⁷⁹

⁷⁴ MARTÍN RETORTILLO, Santiago, *Descentralización administrativa y organización política*, Madrid, 1973, p. 71.

⁷⁵ La Instrucción de 3 de febrero de 1823 ha sido publicada por FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTA-MARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, pp. 703-724.

⁷⁶ La Propuesta de ley que hace el Rey a las Cortes sobre reforma de la Instrucción de 23 de junio de 1813 acerca del gobierno económico-político de las provincias, el día 13 de mayo de 1822, ha sido estudiada en profundidad por ORTEGO GIL, Pedro, *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España...*, pp. 271-290.

⁷⁷ Así lo calificó González Alonso en DSC, 20-V-1822, p. 1456.

⁷⁸ De entre las propias filas progresistas se oyeron voces, como la de los señores Romero o González Alonso, que creían conveniente retrasar la entrada en vigor de la nueva instrucción hasta que las diputaciones afectadas se pronunciasen sobre ella, o desarrollasen sus reglamentos de régimen interno. Véase el DSC, 20-V-1822, p. 1456.

⁷⁹ DSC, 13-XII-1822, pp. 976 y ss.

A pesar de los esfuerzos del grupo en la oposición, las funciones del jefe político sufrieron un importante recorte en la Instrucción de 3 de febrero de 1823. En cuanto al controvertido tema de su intermediación en todas las comunicaciones de la corporación provincial, por ejemplo, el artículo 225 reconocía que *el Gefe político será el conducto ordinario de comunicación entre la Diputación provincial y el Gobierno, exceptuándose los casos en que éste juzgue conveniente entenderse en derecho con la Diputación, y sin perjuicio de lo que queda prevenido en el art.164 de esta instrucción*. Este artículo permitía a su vez a la diputación comunicarse directamente con las Cortes o con el gobierno central cuando tuviese queja del jefe político y de cualquier otro órgano del ejecutivo, o por motivos graves y circunstancias particulares que a su juicio lo hicieran conveniente.⁸⁰

Significativo del cambio fue también el artículo que atribuía una cierta responsabilidad política a las diputaciones:

«El Gefe político superior podrá pedir a la Diputación provincial, y ésta deberá darle su informe, parecer y consejo en los negocios graves de las atribuciones de aquel; pero sin embargo la responsabilidad por la resolución será de dicho Gefe. También será éste responsable por lo que resuelva, cuando las leyes o las órdenes del Gobierno le prevengan que proceda oyendo a la Diputación. En los casos en que las leyes o las órdenes del Gobierno dispongan que el Gefe político proceda de acuerdo o con acuerdo de la Diputación provincial, se observará que si son sobre asuntos que según esta instrucción corresponden a las atribuciones de la Diputación, será esta responsable y deberá ejecutarse lo que acuerde, y si son sobre asuntos que corresponden a las atribuciones de los Gefes políticos, estos serán responsables y no estarán obligados a pasar por el acuerdo de las Diputaciones».⁸¹

Del texto reproducido se deduce que la instrucción de 1823 había conseguido realizar, finalmente, el deslinde de competencias que tanto habían solicitado las diputaciones para solucionar los conflictos derivados de la aplicación

⁸⁰ Art. 164 de la Instrucción de 3 de febrero de 1823: «Las exposiciones, expedientes y demás que remitan las Diputaciones provinciales a las Cortes o al Gobierno, se pasarán para ello al Gefe político: pero aunque esto deba ser lo ordinario, podrán las Diputaciones acudir derechamente a las Cortes cuando sea en queja del Gobierno o del Gefe político, y al Gobierno cuando sea en queja del mismo Gefe político. También podrán entenderse derechamente con las Cortes o con el Gobierno, cuando lo estimen conveniente, por motivos graves o circunstancias particulares, que en tal caso deberán indicar en sus exposiciones».

⁸¹ Este es un fragmento del art. 254 de la Instrucción de 3 de febrero de 1823, aunque también proclama la responsabilidad del jefe político por sus abusos de autoridad el art. 239.

del escueto articulado de la normativa anterior, de 1813. Los casi trescientos artículos de la nueva norma, hicieron una descripción pormenorizada de las atribuciones que correspondían exclusivamente a la diputación, detallando los cauces o formas específicas para realizarlas, y excluyendo al jefe político de cualquier otra intervención que no fuera auxiliar a la diputación en la ejecución de los acuerdos *con su autoridad y con la fuerza coactiva*.⁸² Es decir, según la terminología de nuestra actual ciencia administrativa, los acuerdos adoptados por la diputación en el ejercicio de sus competencias delegadas serían a partir de entonces «actos administrativos» en sí mismos, y no necesitarían ninguna aprobación ulterior para ser «ejecutivos».

Además, del contenido del artículo se entiende expresamente que el jefe político «podía pedir consejo» a la diputación provincial, pero ésta no sólo estaba facultada para deliberar cuando aquél le hiciera una consulta, sino que también podía hacerlo para solucionar a su libre arbitrio cualquiera de las competencias que le competían. Por eso, dice el profesor Sarrión que a través de la Instrucción de 1823 la diputación se convirtió en un órgano deliberante, y no meramente consultivo, como lo era con la Instrucción de 1813.⁸³

Si las diputaciones podían comunicarse directamente con el gobierno central o con las Cortes, tenían atribuidas una serie de competencias de las que eran responsables (algunas de gran trascendencia política, como la organización de la milicia), estaban legitimadas para reunirse a deliberar, y además dictaban actos administrativos que eran directamente ejecutivos, se ha de notar necesariamente una mayor participación ciudadana en el gobierno de la nación a través de estas corporaciones provinciales. Esta participación no implicó, sin embargo, ningún tipo de representatividad política. Las diputaciones, constituidas para fomentar la prosperidad y felicidad de los pueblos, seguían formando parte de una administración pública unitaria y estaban vinculada a las instituciones centrales del Ejecutivo a través del jefe político, a pesar de que ahora pudieran actuar con una mayor autonomía en las competencias delegadas por la ley, o estuviesen facultadas para comunicarse directamente con las Cortes o el gobierno en ciertos casos particulares.

Por lo demás, la jerarquía administrativa quedó nítidamente marcada, introduciéndose en ella otra de las reformas paradigmáticas de la instrucción. Las diputaciones provinciales pasaron a ocupar su puesto de eslabón intermedio entre el gobierno central y los ayuntamientos, en detrimento de la figura del jefe político, que con anterioridad intervenía todo negocio o comunicación

⁸² Art. 253 de la Instrucción de 3 de febrero de 1823.

⁸³ Véase SARRIÓN GUALDA, José, *Crónica de una Diputación efímera: Játiva (17-5-1822 / 2-10-1823)*, en el AHDE, 71 (2001), p. 156.

entre las corporaciones provinciales y las municipales. La única participación que ahora se le reservó fue la de firmar las órdenes u oficios que se expidieran como presidente de la diputación, siendo la corporación en su conjunto la que tomaba las decisiones definitivas.⁸⁴

Como superiores jerárquicos, a las diputaciones les competía tutelar el establecimiento, supresión o agregación de los ayuntamientos, examinar sus cuentas y presupuestos, realizar los repartimientos, autorizar los gastos e ingresos, aprobar los negocios jurídicos que quisieran realizar, resolver las reclamaciones económicas, etc. También se les reservó la facultad de pronunciarse sobre los recursos electorales planteados por los municipios, cuestión que había suscitado más de una disputa tanto en sede parlamentaria como fuera de ella.⁸⁵

A la vista de tan depuradas funciones económico-administrativas y de control municipal, el profesor Escudero no ha dudado en calificar a las diputaciones que nacieron de la instrucción de 1823 como una especie de «ayuntamiento provincial», tomando prestada para ello una expresión clásica de los autores decimonónicos.⁸⁶ La expresión es afortunada por cuanto las diputaciones del Trienio Liberal no deben entenderse al margen de la pirámide administrativa y estaban sometidas al control del gobierno, aunque debamos reconocer al mismo tiempo que no siempre actuaban como piezas al servicio del estado, u órganos meramente consultivos del jefe político.⁸⁷

La Instrucción de 3 de febrero de 1823 sólo estuvo vigente hasta el 1 de octubre de ese mismo año, en el que, tras la victoria del Duque de Angulema y los *Cien Mil Hijos de San Luis*, venidos desde Francia a restablecer la

⁸⁴ Art. 82 de la Instrucción de 3 de febrero de 1823: «Siendo las Diputaciones provinciales la autoridad inmediata superior a los Ayuntamientos, ocurrirán éstos a ellas en todos los negocios de sus atribuciones en que sea necesario». Véanse también el art. 160: «La Diputación se entenderá derechamente con los Ayuntamientos, y con otras Autoridades, corporaciones y particulares, según lo exijan los negocios, y las órdenes y oficios que se pongan para ello se firmarán por el Gefe político, como presidente, y por el secretario»; y el art. 163: «En consecuencia de lo que queda prevenido en esta instrucción, los Ayuntamientos y los particulares podrán entenderse directamente con las Diputaciones provinciales en los negocios que pertenezcan a las atribuciones de estas; pero deberán franquear los pliegos que remitan por el correo, sin cuyo requisito no se les dará curso en las Secretarías de las Diputaciones».

⁸⁵ Art. 134 de la Instrucción de 3 de febrero de 1823: «Corresponde a las Diputaciones provinciales el conocimiento de los recursos y dudas que ocurran sobre elecciones de los oficios de Ayuntamiento, y las decidirán gubernativamente por vía instructiva, sin ulterior recurso».

⁸⁶ ESCUDERO LÓPEZ, José A., *Curso de historia del Derecho. Fuentes e instituciones político-administrativas*, Madrid, 1995, p. 922.

⁸⁷ POSADA HERRERA, Antonio, *Lecciones de administración*, Madrid, 1843, vol. I, p. 420, les atribuyó por ello un carácter ecléctico, no meramente consultivo, pero tampoco representativo.

monarquía absoluta en España, el rey Fernando VII volvió a declarar nulos todos los actos del gobierno constitucional. Pero tras la muerte del rey, se restableció brevemente durante el periodo de exaltación liberal que se vivió entre 1836 y 1845, y aún tuvo un tercer intento de concreción durante el Bienio de 1854-1855. Por eso, no puede dejarse de señalar su importancia histórica como soporte fundamental del pensamiento progresista, que alternó durante gran parte del siglo XIX con las leyes dictadas por los moderados, influyendo decisivamente en la definitiva consolidación de las diputaciones provinciales.

4. LA ETAPA MODERADA

La nulidad de todos los actos del gobierno constitucional decretada por Fernando VII el 1 de octubre de 1823, vino acompañada de un decreto inmediatamente posterior, de 4 de octubre, que declaraba la proscripción de cuantos hubiesen ocupado cargos militares o políticos durante el régimen liberal, y de una incesante cadena de ejecuciones, condenas a prisión y destierros, que pretendían asegurar el restablecimiento efectivo del absolutismo en España. Y lo consiguieron, ya que éste logró extenderse bajo el reinado de Fernando VII otros diez años más, llamados «ominosos» por la historiografía, hasta que, tras una larga enfermedad, le sobrevino la muerte al rey el 29 de septiembre de 1833.

Durante la década ominosa, la administración provincial tornó a quedar en manos de las ya obsoletas e irracionales figuras de los intendentes y corregidores, propias del siglo XVIII español, que ejercían en nombre del rey funciones legislativas y judiciales junto a las atribuciones propiamente administrativas, y compartían además estas últimas competencias con instituciones superiores como los capitanes generales o los Acuerdos de las Audiencias. Mientras tanto, los liberales en el exilio aprendían de la experiencia europea, y especialmente francesa, los principios teóricos de una ciencia administrativa completamente nueva y basada en el criterio de la centralización.

Antes que ellos, de la experiencia del país vecino habían aprendido los afrancesados que se exiliaron en él después de la guerra de la independencia, muchos de los cuales volvieron para ejercer puestos de responsabilidad en la administración pública durante el periodo absolutista. El caso más notorio fue el de Pedro Sainz de Andino, quien en 1829 escribía una *Exposición a Su Majestad sobre la situación política del reino y medios de restauración*, en la que nos adelanta los principios que más tarde harían suyos los liberales moderados. Su ideario partía de la necesidad de crear una legislación administrativa clara que pusiera orden en el gobierno civil de los pueblos, el cual permanecía

en la *confusión y las tinieblas*.⁸⁸ A juicio de este jurista, los principios básicos de la centralización se derivaban de las relaciones elementales de la naturaleza, pero la organización de la administración pública según su dictado estaba enteramente por hacer:

«Las relaciones de todo género que forman el gran vínculo de la sociedad, se multiplicarán y consolidarán con la reforma de nuestra legislación civil, que hoy es un caos de confusión y tinieblas... La organización del gobierno civil de los pueblos, que está enteramente por hacer, dará consistencia, fuerza y rapidez a la acción del Gobierno, que debe sentirse en todas partes y a toda hora, vivificando, protegiendo y dirigiendo la acción individual de cuantos le están subordinados».

La recomendaciones de Sainz de Andino no se llevaron a la práctica durante los años en los que aún gozó de salud la monarquía absoluta, pero forjaron sin duda una fuerte corriente de opinión que tendría más adelante sus resultados. Tras la muerte del rey en 1833, la regente M^a Cristina se vio obligada, además, a aliarse con los liberales para defender el trono de su hija de las aspiraciones sucesorias de su tío Carlos M^a Isidro, apoyado por los absolutistas, por lo que la mayoría de los hombres en el exilio pudieron regresar al país, haciendo aún más evidente la necesidad de una profunda reforma administrativa.

La inevitable reforma debía hacerse, no obstante, de forma paulatina o gradual por las delicadas circunstancias políticas que se estaban atravesando, con una guerra civil en ciernes, y un pueblo maltrecho y dividido. Téngase en cuenta, por otra parte, que los moderados en los que se apoyó la regente para gobernar, querían evitar a toda costa los modelos de administración provincial derivados de las Cortes de Cádiz, tanto a partir de la instrucción de 1813, como a partir de la de 1823, porque los consideraban demasiado precoces o improvisados, ajenos a toda ciencia administrativa. El objetivo se hacía así doblemente arriesgado, y los pasos debían medirse con mucho cuidado.

⁸⁸ SAINZ DE ANDINO, Pedro, *Exposición a Su Majestad sobre la situación política del reino y medios de restauración*, Madrid, 1829, publicada por SUÁREZ, Federico y BERAZALUCE, Ana M^a, *Documentos del reinado de Fernando VII*, vol.II, Pamplona, 1968, p. 25. Repárese también en el siguiente fragmento, de las pp. 70-71, que resume las opiniones y el tono del autor: «por única guía tienen los magistrados, y demás agentes del gobierno civil, las luces falaces de su propia experiencia, las tradiciones de errores y abusos envejecidos, y un sinnúmero de providencias reglamentarias, inconexas y heterogéneas, de difícil o cuasi imposible aplicación, ya porque su indefinida muchedumbre e inestabilidad característica da margen a que se echen en olvido las unas, o que se dude del valor de las otras, y a que se confundan las muertas con las vivas... Yo, creo, señor, sin embargo, que la administración civil tiene sus principios, sus reglas y su teoría, que pueden reducirse a nociones elementales que faciliten y generalicen la posesión de estos conocimientos, y disipen la incertidumbre y oscuridad bajo que actualmente procede».

El primero de ellos consistió en la creación de los Subdelegados de Fomento, por el Real Decreto de 23 de octubre de 1833. Siguiendo una de las recomendaciones clásicas de Sainz de Andino,⁸⁹ con esta figura que creara el ministro Javier de Burgos se pretendía establecer una autoridad superior administrativa en cada provincia, encargada de ejecutar en ella las disposiciones del recién creado Ministerio de Fomento o del Interior, del que dependían directamente.⁹⁰

Los subdelegados de fomento recordaban en cierta medida a los antiguos jefes políticos, pero esta última expresión fue obviada conscientemente en la nueva norma, en parte para apartarse de la terminología utilizada en Cádiz, pero fundamentalmente porque la palabra *jefe es demasiado vaga, genérica y aplicable además en escala mayor o menor no sólo a todas las profesiones y oficios, sino a diferentes grados de ellas y de ellos; y político es sinónimo de estadista, de hombres de gobierno, y alguna vez diplomático, pero nunca de agente de la administración municipal o provincial. A estos últimos funcionarios corresponde más bien la “policía” que la “política”, pero del sustantivo “policía” no se forma el adjetivo “político”, aunque ambas palabras tengan un origen común.*⁹¹

En estas palabras queda claro el giro centralista que se quería imprimir a la administración provincial, aunque éste se hizo aún más evidente en la siguiente medida reformista adoptada por los moderados en el poder: la división provincial de Javier de Burgos, aprobada por el Decreto de 30 de noviembre de 1833. La división provincial conseguía finalmente delimitar de forma homogénea las unidades territoriales en las que los subdelegados de fomento podrían ejercer sus funciones delegadas de forma rápida y eficaz, facilitando que la acción del Ejecutivo llegara hasta el rincón más recóndito de la nación.⁹²

Al año siguiente se aprobaba el Estatuto Real para dar cobertura al nuevo modelo político diseñado por los moderados. En él no se hacía ninguna referencia a las diputaciones, ni a la administración territorial del reino, que quedó pen-

⁸⁹ SAINZ DE ANDINO, Pedro, *Exposición a Su Majestad...*, p. 106: «En las provincias no era necesaria otra determinación que declarar a los Intendentes Jefes de la Administración civil con las atribuciones de tales, según lo hicieron ya, aunque no con la perfección que habría sido de desear, el señor don Felipe V en su Decreto de 4 de julio de 1718, y el señor don Fernando VI en la Instrucción de 13 de octubre de 1749».

⁹⁰ El Real Decreto de 23 de octubre de 1833 ha sido publicado por FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, p. 535, y su artículo 1 reza así: «En cada una de las capitales de las provincias que hoy existen, y de las que se formen en la nueva división territorial, que os he encargado plantear, se establecerá una autoridad superior administrativa con el título de Subdelegado principal de Fomento».

⁹¹ BURGOS, Javier de, *Ideas de Administración* (conferencias impartidas en el Liceo de Granada entre diciembre de 1840 y marzo de 1841), edit. en Madrid, 1987, pp. 90-91.

⁹² El Real Decreto de 30 de noviembre de 1833 ha sido publicado por FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, pp. 535-536.

diente para futuras leyes de Cortes. Sin embargo, habida cuenta de la gran cantidad de asuntos a los que éstas tenían que dar respuesta, el gobierno consiguió de las Cortes Generales una delegación legislativa para organizar, sin pasar por los trámites parlamentarios, la administración de las provincias y de los municipios.

Así surgió el Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 sobre el modo de constituir y formar las diputaciones, que, aunque en principio tenía un carácter provisional hasta que las Cortes pudieran debatir un proyecto definitivo, de hecho estuvo vigente hasta la supresión del Estatuto Real en 1836. El decreto reimplantó nuevamente las corporaciones provinciales, estableciendo que *habrá en cada provincia una Diputación compuesta por ahora del Gobernador Civil, o de quien sus veces haga con real autorización, el cual será su presidente nato; del Intendente ó Gefe principal de Real Hacienda; de un vocal por cada uno de los partidos judiciales en que esté dividida la provincia, o en que haya juez de primera instancia, y de un secretario sin voto nombrado por la misma Diputación.*⁹³

Dos novedades del artículo citado llaman poderosamente la atención. La primera es que los «subdelegados de fomento» habían pasado a llamarse «gobernadores civiles»;⁹⁴ y la segunda, de mayor relevancia, la más amplia composición prevista para el cuerpo colegiado, que se mantendría en sucesivas leyes como el mejor triunfo de este efímero decreto. A partir del mismo, cada partido judicial de los que se compusiera la provincia tendría su propio representante en la diputación, frente a los escasos 7 miembros previstos en los modelos de Cádiz, que utilizaban un sistema rotatorio en las provincias que tuvieran un mayor número de partidos.

Curiosamente, esta propuesta ya se hubo planteado en las Cortes de Cádiz por los americanistas y algunos otros diputados de tendencia liberal, marcando uno de los momentos más álgidos del debate parlamentario, pero entonces se denegó por miedo al federalismo. Ahora, sin embargo, el cambio apenas despertó críticas porque se había importado de los modelos europeos, porque la división territorial de 1833 había creado partidos más homogéneos, y también porque, precisamente por ser una medida impuesta por el ejecutivo, con ella se quiso contentar a todos los sectores de la población, asegurando una mayor representatividad territorial en la provincia en favor de la prosperidad de los pueblos:

⁹³ Artículo 1 del Real Decreto de 21 de septiembre de 1835, que ha sido publicado por FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, pp. 736-740.

⁹⁴ Este cambio de nombre se verificó en el Real Decreto de 13 de mayo de 1834, y se mantuvo con posterioridad en este Real Decreto de 21 de septiembre de 1835.

«Esta base es el tipo y modelo seguido al efecto en todos los países, pues con ella se consigue el único vínculo posible entre libertad y orden. La misma base de propiedad debe adoptarse para la Diputaciones provinciales que tienen que velar por los intereses de sus distritos; y la misma respecto de los cuerpos municipales encargados de cuidar de los intereses de los pueblos. El principio es igual: la base es la elección por la propiedad, la elección para que los pueblos tengan confianza en los que han de manejar sus intereses, y la propiedad como garantía de la sociedad».⁹⁵

La representatividad era más amplia, pero al mismo tiempo se hacía más restringida a una determinada clase social, la de los grandes propietarios de la provincia, ya que se utilizó para ella el mismo sistema censitario e indirecto que se había diseñado para la elección de los procuradores a Cortes. De tal manera, si para ser vocal de la diputación bajo el orden constitucional de Cádiz bastaba con tener *lo suficiente para mantenerse*, ahora se requería poseer una renta anual de 6000 reales, de los cuales la mitad al menos debían proceder de propiedades territoriales o industriales radicadas en el país.⁹⁶

La consideración de la propiedad industrial junto al tradicional valor territorial de la misma, así como una nueva adición que permitía ser diputado a quien pudiera subsistir independiente y decentemente *con el oficio de abogado, de médico o médico-cirujano aprobado, con enseñanza o profesión pública de alguna ciencia*, fueron las únicas enmiendas que consiguieron los progresistas en las Cortes, a pesar de la indignada oposición que plantearon a los criterios establecidos para el sufragio pasivo, afirmando que jamás se había concebido por los hombres *una base electoral más estrecha y mezquina*.⁹⁷

El número de sesiones ordinarias que podían realizar las diputaciones así constituidas, también obtuvo un incremento de 90 a 100 días al año, que en principio pudiera parecernos indiciario de una mayor autonomía para las mismas, pero que, sin embargo, quedaba absolutamente intervenido por la figura del gobernador civil. Él era el único que podía convocar las sesiones ordinarias

⁹⁵ Diario de Sesiones. Procuradores, 9-V-1835, p. 2482.

⁹⁶ Por lo demás, los requisitos regulados en el artículo 5 del Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 eran muy similares: ser español o haber adquirido carta de naturaleza en el reino, tener 25 años, saber leer y escribir, y haber residido un mínimo de 4 años en la provincia y 2 en el partido por el que se presentase (en la Constitución de 1812 se requerían 7 años de residencia).

⁹⁷ Esta fue la opinión de Alcalá Galiano, en Diario de Sesiones. Procuradores, 9-V-1835, p. 2479. También es significativa la que expresó Antonio González, en Diario de Sesiones, Procuradores, 8-V-1835, p. 2470: «De la manera que hasta ahora se hacen estas elecciones, porque aunque nos toque a nosotros es necesario decirlo, ¿se verá representada ni aún una centésima parte de la población en las Cortes de España? No por cierto, porque los individuos que forman estas juntas electorales se reducen a un número cortísimo por la base establecida actualmente».

o extraordinarias, distribuirlas en las épocas más convenientes, decidir el motivo de la convocatoria, y suspenderlas cuando lo estimase conveniente. Las diputaciones perdían con ello la naturaleza deliberante que habían adquirido con la Instrucción de 1823, volviendo a su papel meramente consultivo o auxiliar del delegado del gobierno, que fue el que les otorgara originariamente la Instrucción de 1813.

El gobernador civil recuperó su puesto preeminente en la administración provincial tras el breve paréntesis que supuso la Instrucción de 1823. No sólo se convirtió en el máximo responsable, convocando, dirigiendo y suspendiendo las sesiones de la diputación, sino que también recuperó la canalización de todos los asuntos que se tuvieran que comunicar al gobierno central, y se convirtió además en una pieza clave para la actuación de la corporación provincial, extendiendo y ampliando su intervención a prácticamente todas sus atribuciones.

Basta una rápida lectura del título segundo del decreto, donde se enumeran las atribuciones de la diputación, para comprobar esta realidad. La diputación sólo conservó incólume su función de control y tutela de los ayuntamientos, puesto que la teoría de la pirámide administrativa había tomado arraigo desde su creación.⁹⁸ El resto de sus competencias sufrieron una importante reducción con respecto a la normativa anterior, y se hicieron depender más estrechamente del gobernador civil.

Los acontecimientos del Motín de la Granja, en agosto de 1836, pusieron fin a este sistema de gobierno, restableciendo la Constitución de 1812 y la Instrucción de 1823.⁹⁹ Pero inmediatamente se notó la necesidad de rectificar esta normativa para incorporar a ella la más amplia composición de las diputaciones que paradójicamente se había logrado durante el gobierno moderado. Para ello se interpretó de manera extensiva el artículo 326 de la Constitución de Cádiz, que facultaba a las Cortes a aumentar el número de diputados provinciales en determinados casos, y en su virtud quedó aprobada la ley de 15 de enero de 1837.

Pero el artículo 326 de la Constitución de Cádiz no era el único que planteaba la necesidad de una reforma para adaptarse a las nuevas circunstancias políticas de la nación. Concedoras de ello, las Cortes Generales comenzaron el proceso de redacción, discusión y finalmente aprobación de la

⁹⁸ Durante el debate en el Estamento de Procuradores, el Secretario de Estado afirmó, en Diario de Sesiones, 9-V-1835, p. 2481: «El gobierno ha conocido que debía haber entre estos ayuntamientos y él una especie de autoridad intermedia, como auxiliar a la administración; y que, para explicarlo con una alusión más clara, deben mirarse como círculos concéntricos: primero ayuntamientos; segundo, diputaciones provinciales; y tercero, las Cortes y el Gobierno».

⁹⁹ A través de la ley de 15 de octubre de 1836, en FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, p. 740.

Constitución de 1837, que entre otras cuestiones pretendía reducir la vasta extensión de la primera, acusada de un excesivo «reglamentarismo».

Siguiendo esta tendencia, la regulación de la administración provincial quedó reducida a tan sólo dos artículos constitucionales, remitiéndose su desarrollo a una posterior ley ordinaria,¹⁰⁰ y en cumplimiento de estas previsiones el 13 de septiembre de 1837 se sancionaba una nueva ley sobre diputaciones provinciales, que introdujo sólo dos novedades en el panorama legislativo. Por un lado, ratificaba la ampliación del número de diputados provinciales hasta igualarlo a los partidos judiciales de cada provincia; y, por otro, adaptaba los criterios de elección de estos diputados a las reglas y formalidades prescritas en la nueva ley electoral, alejándose de cualquier reminiscencia al sistema censitario e indirecto que se defendió en el Estatuto Real.¹⁰¹

Las demás cuestiones relativas a la composición, funcionamiento interno o atribuciones de las diputaciones siguieron estando reguladas por el decreto de 1823, que mantuvo su vigencia hasta el año 1845, a pesar de la acritud de las abundantes críticas doctrinales. Agustín Silvela, por ejemplo, no dejó de señalar en todo ese periodo que *la indispensable, la que no admite espera, la que consideramos como vital, es la reforma de las leyes administrativas, y señaladamente las que tienen por objeto el régimen de las provincias y de los pueblos, porque a las nuevas condiciones que ha de tener dicha administración provincial deja de satisfacer la ley de 3 de febrero de 1823, que desgraciadamente es nuestra ley administrativa por esencia. Y no sólo no satisface a aquellas condiciones, sino que, por el contrario, favorece abiertamente la «excentralización» y la «insubordinación»*.¹⁰²

Tratando de paliar esta «excentralización» de la que hablaban los primeros administrativistas españoles,¹⁰³ durante el tiempo en las que aún continuaron las

¹⁰⁰ Los dos artículos citados estaban incluidos en el Título XI de la Constitución de 1837. Según el art. 69: «En cada provincia habrá una Diputación provincial, compuesta del número de individuos que determine la ley, nombrados por los mismos electores que los diputados a Cortes»; y según el art. 71: «La ley determinará la organización y funciones de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos».

¹⁰¹ Decreto de las Cortes de 13 de septiembre de 1837, en FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, p. 740.

¹⁰² SILVELA, Francisco Agustín, *Colección de proyectos, dictámenes y leyes orgánicas, o estudios prácticos de administración*, Madrid, 1839, en la Introducción, pp. VI-VIII.

¹⁰³ Al igual que Francisco Agustín Silvela, OLIVÁN, Alejandro, *De la administración pública con relación a España*, Madrid, 1843, reedit. en Madrid, 1954, pp. 41-60, consideraba la «centralización» como la reunión en un punto «del conocimiento o dirección de los casos o el mandato de las personas, de modo que la voluntad central llegue a todas partes y produzca por igual sus efectos»; mientras que la «excentralización» era «esparcir los atributos de la autoridad que existían en un punto, distribuyéndolos más o menos latamente por los demás puntos de la superficie».

regencias, primero de M^a Cristina, y más tarde del general Espartero, se redactaron un buen número de proyectos reformistas «al modo napoleónico», aunque ninguno de ellos llegó a buen puerto. La relativa descentralización del decreto de 1823 servía durante esa época para asegurar en las grandes ciudades, capitales de provincia, un firme apoyo contra el carlismo, obteniéndose de ellas la ayuda financiera y militar necesaria para derrotarlo. Por eso, la guerra carlista que asolaba el país, y los malabarismos políticos que debieron hacer moderados y progresistas para ganarla y mantenerse en el poder, desaconsejaron acometer por el momento cualquier nueva modificación de la administración provincial.

Las circunstancias cambiaron con la entronización activa de la reina Isabel II, y el acceso al gobierno de un nuevo grupo moderado, que se alzó con el poder en las elecciones de septiembre de 1844, tras los últimos acontecimientos revolucionarios contra el gobierno progresista de Espartero. Este grupo, encabezado por Narváez, plasmaría su ideario político en la Constitución de 23 de mayo de 1845. Pero antes de que se aprobara esta norma fundamental, cuando ni siquiera se habían reunido las Cortes constituyentes, la reina otorgaba al Ministerio de la Gobernación una nueva delegación legislativa para que organizase con celeridad las nuevas diputaciones. Tal era la necesidad que se sentía de reformar la administración provincial.

Fruto de la labor legislativa desplegada a partir de esta autorización, fue la ley de 8 de enero de 1845, de organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales.¹⁰⁴ Los debates que precedieron a su aprobación dieron comienzo con una significativa intervención del ministro de la Gobernación, el señor Pedro José Pidal, en la que se puso de relieve la naturaleza jurídica que se concebía para esta nueva institución. Según Pidal, las antiguas diputaciones habían venido gozando de una facultades extraordinarias que en modo alguno le correspondían, y que ahora el gobierno se proponía reducir para reconducirlas a su papel de cuerpos meramente consultivos al servicio de la maquinaria administrativa del estado.¹⁰⁵

Desde el punto de vista de su composición, las modificaciones anunciadas por Pidal no parecían ser, sin embargo, tan relevantes. El artículo 1 de la ley mantuvo la composición tradicional de las diputaciones, con dos miembros natos, el presidente y el intendente, y tantos diputados como fueran los partidos judiciales de la provincia, con un mínimo de 9. El presidente de la diputación, elegido por el gobierno, mantenía incluso su antigua denominación de jefe político, que tan imprecisa y confusa les había parecido a los autores de la ciencia administrativa. Aunque posteriormente, las dos autoridades de la diputación, jefe político e intendente, se refundieron en una sola

¹⁰⁴ La ley de 8 de enero de 1845 puede consultarse en FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, pp. 763-769.

¹⁰⁵ Diario de Sesiones del Congreso, 5-XII-1844, p. 847.

figura denominada *gobernador de provincia*, en virtud del decreto de 28 de diciembre de 1849.

Por su parte, el acceso al cuerpo colegiado volvió a restringirse a los grandes propietarios de la provincia, que se hicieron de este modo con el control de la misma, en connivencia y apoyo al jefe político. Así, reproduciendo los criterios 1835, se estableció como requisito para ser diputado *tener una renta anual procedente de bienes propios que no baje de 8000 reales, o pagar 500 de contribuciones directas. En los partidos donde no haya 20 personas que tengan estos requisitos, por cada diputado que deban nombrar se completará el número con los mayores contribuyentes que se hallen inscritos en las listas de elegibles para los Ayuntamientos del partido*.¹⁰⁶

Pero la verdadera innovación de la ley de 1845 con respecto a la composición de las diputaciones, fue la creación de los Consejos Provinciales, órganos que cumplían principalmente la función de asesorar al jefe político, además de otras funciones externas de carácter contencioso-administrativo. La idea de formar Consejos Provinciales, inspirados en los Consejos de Prefectura franceses, se debió al administrativista Francisco Agustín Silvela, y de ellos ya se hizo alguna mención en el articulado de la ley de 8 de enero. No obstante, su desarrollo reglamentario no se llevó a cabo hasta la promulgación de la ley de 2 de abril de 1845,¹⁰⁷ en la que se regularon bajo este nombre unos órganos colegiados de carácter minoritario, compuestos por un número que podía oscilar entre los 3 y los 5 vocales, con sede en la capital de cada provincia. Los miembros de los consejos provinciales eran nombrados directamente por la reina, y al menos dos de ellos debían ser letrados para poder cumplir adecuadamente su función de asesoramiento al jefe político.

La aparición de un consejo provincial junto a cada diputación, supuso una importante reducción de sus atribuciones, ya de por sí bastante mermadas. Las sesiones ordinarias que antes fueran de 90 días, habían quedado reducidas a dos convocatorias, de 20 días cada una, en las fechas determinadas por el gobierno; y las sesiones extraordinarias debían ser convocadas por el jefe político en casos muy determinados, y con el acuerdo del gobierno. Los asuntos se debatían en ellas bajo su dirección, o la de quien le sustituyese en el cargo, debiendo ser firmados por él los acuerdos que se adoptaran para ser ejecutivos.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Otros requisitos, regulados por el artículo 7 de la ley de 8 de enero de 1845, eran ser español, tener más de 25 años, y haber residido al menos durante 2 años en la provincia o tener propiedades en ella por las cuales se paguen 1.000 reales de contribuciones directas.

¹⁰⁷ FERNÁNDEZ, Tomás R. y SANTAMARÍA, Juan A., *Legislación administrativa española del siglo XIX*, Madrid, 1977, pp. 153-154.

¹⁰⁸ Véanse los artículos 36-48 de la ley de 8 de enero de 1845.

No sólo eso, el jefe político volvió a recuperar además una de las facultades más debatidas desde la creación de las diputaciones, la capacidad de comunicarse con el exterior, que había ido pivotando de uno a otro elemento de la administración provincial como símbolo de la centralización o descentralización;¹⁰⁹ *y será también el único a quien compete llevar a efecto los acuerdos que la Diputación tomare dentro del círculo de sus atribuciones*, de tal manera que *si aquel hallase que esta se ha excedido en algo, suspenderá su ejecución, dando cuenta al Gobierno para la resolución conveniente*.¹¹⁰

Por lo que respecta a la reducción de las atribuciones propias de la diputación, se hace evidente en el articulado del título quinto. Quedan reducidas a las tradicionales funciones económico-administrativas que la diputación siempre había ejercido por delegación de las Cortes (repartimiento de las contribuciones, censos, milicias...), y a funciones de carácter meramente consultivo sobre cuestiones especificadas en la ley, o en las que el jefe político requiriese su opinión. La capacidad de deliberar que la normativa anterior le había otorgado, quedó ahora expresamente sujeta a lo que determinaran las leyes o reglamentos, o, lo que es lo mismo, al control de las Cortes y del Gobierno. La única iniciativa que se le permitía era la de poder hacer exposiciones al rey, por medio del jefe político, sobre aquellos aspectos que concerniesen a la provincia. Y, aunque teóricamente se mantuvo como superior jerárquica de los ayuntamientos en la escala administrativa, de hecho su capacidad de tutela y control sobre los mismos también fue asumida por el jefe político.

Para terminar de describir someramente el nuevo marco en el que se habían de desenvolver las diputaciones, repárese en el contenido del artículo 53, que las vinculaba directamente al rey como jefe ulterior: *El Rey puede suspender las sesiones de las Diputaciones provinciales, y disolver a estas o separar a uno o mas individuos de ellas; todo sin perjuicio de pasar luego, si lo creyese necesario, noticia de los hechos al Juez o Tribunal competente para la oportuna formación de causa*.

El doctrinalismo francés, tamizado en la forma del moderantismo español, se plasmó finalmente en esta ley administrativa, concretando los intentos que ya se realizaran a partir del Estatuto Real y los posteriores proyectos de Silvela. Los principios de unidad, centralización y subordinación marcaron así la naturaleza de las diputaciones durante la década moderada, con dos diferencias fundamentales con respecto a los que se impusieron durante los gobiernos progre-

¹⁰⁹ Artículo 49 de la ley de 8 de enero de 1845: «El Gefe político será el único conducto por donde se comunique la Diputación con el Gobierno, con las autoridades y con los particulares».

¹¹⁰ Artículo 50 de la ley de 8 de enero de 1845.

sistas: la centralización o mayor presencia del gobierno central en la administración provincial, y la subordinación o dependencia de los miembros electivos al jefe político o presidente de cada diputación.

En cualquier caso, es evidente que las dos expresiones clave que hasta aquí he venido utilizando para definir la naturaleza de las diputaciones, «centralización» y «descentralización», no tenían en el siglo XIX el mismo significado que en la actualidad abrigan.¹¹¹ Hoy en día, el reparto de competencias entre los distintos entes territoriales de la Administración (la Administración central, las Comunidades Autónomas, y las provincias o municipios), permite utilizar el término «descentralización» con el significado de atribuir competencias a entidades con personalidad jurídica propia e independiente de cualquier otra. Pero cuando las competencias se delegan entre los distintos órganos de estas entidades administrativas territoriales se habla por el contrario de «desconcentración», y se requiere la dependencia directa que implica el ejercicio de una única responsabilidad pública.¹¹²

Este último significado quizá sea más cercano al que quisieron expresar muchos de los políticos liberales con el término «descentralización», aunque otros no sólo defendieron con ella una mayor delegación competencial para las provincias, sino que plantearon incluso una cierta capacidad de actuación autónoma, o una tímida segregación política, que se desarrollaría especialmente en la segunda mitad del siglo XIX a través de unas nuevas unidades territoriales, intermedias entre la nación y las provincias: las «regiones autónomas» o «nacionalidades».

¹¹¹ Se pronuncia en el mismo sentido CHACÓN ORTIZ, Diego, *Notas jurídicas sobre la descentralización y el régimen local español*, como colaborador en la obra de TUSELL GÓMEZ, Javier, *La reforma de la Administración local en España (1900-1936)*, Madrid, 1973, p. 235: «Los conceptos jurídicos, cuando se sacan del contexto para el que han sido pensados y sobre el que desarrollan sus efectos y se aplican a una realidad distinta, resultan ineficaces y provocan desajustes (...). No debe resultar extraño que en las «exposiciones de motivos de los proyectos de ley y en boca de los parlamentarios nos encontremos que con el mismo término («descentralización») se ocultan aspiraciones diversas y, más aún, formulaciones jurídicas de distinto sentido».

¹¹² Sobre estos conceptos básicos de la Administración actual, puede consultarse a GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás, *Curso de Derecho Administrativo I*, Madrid, 1995, pp. 351-419. También fueron definidos brevemente por CHACÓN ORTIZ, Diego, *Notas jurídicas sobre la descentralización...*, p. 241: «La descentralización se define hoy como la transferencia de funciones o competencias de la persona jurídica estatal a las demás personas jurídicas públicas, territoriales o institucionales; por desconcentración se entiende la transferencia de funciones o competencias entre órganos de una misma persona».

LA VIOLACIÓN DOMICILIARIA COMO INIURIA EN LA MORADA DE LOS HOMBRES Y DE LOS DIOSES

Silvia PASCUAL LÓPEZ
Universidad de Deusto

ABREVIATURAS UTILIZADAS

- a.C.: Antes de Cristo.
- d.C.: Después de Cristo.
- D.: Digesto.
- S.: Siglo.
- Tac., Ann.: Anales de Tácito.
- Ulp.: Ulpiano.
- V.: Versículo.

Las primeras manifestaciones que demuestran una clara salvaguarda de los lugares de aposento como símbolo de la vida íntima y desarrollo personal de cada ser humano están impregnadas, con carácter general, de un claro sentido religioso, haciendo del domicilio un ámbito casi sagrado. No es de extrañar, por ello, que diversas confesiones religiosas incorporen en sus textos más representativos, prescripciones relativas a la necesidad del hogar o a la obligación de respetar el recinto privado donde habitan los demás.

De este modo, los documentos más relevantes de la religión cristiana y musulmana, como son la Biblia y el Corán, respectivamente, incorporan en su interior referencias relativas a la importancia de la casa privada de cada persona y a la necesidad de que la misma sea respetada.¹

¹ En J. A. Ubieta (dir.), *Biblia de Jerusalén*, Bilbao 1967, pp. 630 y 122. Mahoma, *El Korán: (versión literal e íntegra)*. Trad. de Rafael Cansinos Asséns, 3ª ed., Madrid 1957, p. 450.

*En paz sus casas, nada temen,
la vara de Dios no cae sobre ellos. (Job, 21-9).
Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté
clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma
en ella habrá de lavar sus vestidos; y también el que coma
en ella habrá de lavarlos. (Levítico, 14, 46-47).
[...] No entréis en casa, otra que vuestra casa, hasta que
pidáis la venia y saludéis a su gente. Esto (será) mejor para
vosotros; acaso recordéis. (Azora XXIV: La Luz, v. 27).
Pero si no encontráis en ella a nadie, entonces no entréis en
ella, hasta que os den permiso. Y si os dijeren: Idos,
entonces idos. Esto (es) más puro para vosotros; y Alá de lo
que hacéis (es) sabedor. (Azora XXIV: La Luz, v. 28).*

Adentrándonos en la evolución histórica de la protección domiciliaria encontramos pueblos que determinan reglas limitando el libre acceso de los no residentes en la casa, y pautas que rigen la conducta del extraño una vez que penetra en la misma.² Este derecho del hombre tiene como referente inicial más destacado al Derecho Romano donde todo ciudadano tiene una casa por asilo y en ella no debe ser objeto de violencia. Esto se advierte en el hecho de que entre los romanos no se puede ir a la morada de un ciudadano para citarle a juicio, pues, según la *Ley de las XII Tablas*, la citación a juicio es una citación violenta y es considerada una especie de prendimiento.

*Plerique putaverunt, nullum de domo
sua in ius vocari licere, quia domus
tutissimum cuique refugium atque
receptaculum sit, eumque, qui inde in
ius vocaret, vim inferre videri.*
(D. 2, 4, 18).

Los más han opinado, que no es lícito que de su casa sea nadie llamado á juicio, como quiera que la casa sea para cada cual segurísimo refugio y acogida, y que parezca que le hacía fuerza, el que de ella lo llamase á juicio.

El domicilio romano responde al lugar donde un individuo establece libremente su residencia habitual, *lugar de principal residencia de un ciudadano*.³ Esta definición pone de manifiesto una estrecha vinculación entre los términos domicilio-residencia y la importancia del segundo elemento en la delimitación del concepto del primero, *el domicilio hace a uno residente en un lugar*.⁴

² RUIZ MIGUEL, C., *Configuración Constitucional del Derecho a la Intimidad*, Madrid 1995, p. 85.

³ GUTIÉRREZ-ALVIZ y ARMARIO, F., *Diccionario de Derecho Romano*, 3ª ed., Madrid 1982, p. 203.

⁴ IGLESIAS-REDONDO, J., *Repertorio Bilingüe de Definiciones, Reglas y Máximas Jurídicas Romanas*, Madrid 1986, p. 149.

Ahora bien, aunque la simple posesión de una casa no determina el domicilio si no se tiene intención de residir en ella de forma real y efectiva, puede darse la posibilidad de entender como domicilio otros espacios, sin residir en ellos, donde se poseen las propiedades familiares.⁵

Este dato nos anticipa que la noción objeto de estudio también se encuentra ligada al derecho de propiedad, en cuanto a su protección.

En Derecho Romano se admite la libre elección de domicilio, no obstante, esta regla general encuentra alguna excepción en el *Digesto*, que matiza circunstancias domiciliarias en razón de ciertas personas. Nos referimos a los casos de las mujeres viudas que conservan el domicilio del marido mientras no contraigan ulterior matrimonio, o de los hijos legítimos que desde el momento de su nacimiento se benefician del domicilio de sus padres.⁶

Tampoco podemos prescindir de la significación religiosa que adquiere el domicilio romano: el hogar es considerado *templo sagrado de los dioses domésticos* y, como tal, se le otorga protección.⁷ Entre los moradores divinos que habitan y protegen la casa y a los que la familia romana rinde culto, se encuentran la diosa del fuego del hogar, *Vesta*; los espíritus propiciadores de los medios de subsistencia, *Penates*; los espíritus de los familiares muertos, *Lares*; y el protector del pater-familias, *Genio del paterfamilias*.⁸

Merece la pena, subrayar al respecto, las manifestaciones de Cicerón en el discurso *Pro domo sua*, pronunciado en el 57 a.C. a su regreso del destierro al que había sido condenado por sus adversarios políticos un año antes. La reedifi-

⁵ ESPÍN TEMPLADO, E., «Fundamento y alcance del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio», *Centro de Estudios Constitucionales* 8, 1991, p. 39.

⁶ Las normas romanas imponen el domicilio de forma obligatoria a las siguientes personas en determinados supuestos:

— El de los hijos es el de sus padres mientras no se establezcan separadamente.

— El de la mujer casada es el de su marido, quedando eximida, al casarse, de todas las cargas personales que acarrea el domicilio de origen, pero soportando las que afectan a sus bienes en el lugar donde los poseyera.

— El de la mujer viuda es el de su marido difunto, pero si se vuelve a casar adquiere el de su segundo esposo.

— El de los manumitidos es el de su patrono.

— El del relegado, donde cumpla su condena.

— Y el del militar, donde esté prestando servicio, si no posee nada en su patria.

(D. 50, 1, 3-7. 22. 23).

En FERNÁNDEZ DE LEÓN, G., *Diccionario de Derecho Romano*, Buenos Aires 1962, p. 189.

⁷ Cfr. PUIG PEÑA, F., *Derecho Penal (parte especial)*, 7ª ed., España 1988, t. II, p. 527. El οἶκος y la οἶκος de los griegos y el *domus* de los romanos no son meras viviendas, sino lugares de refugio que por motivos religiosos son inviolables. En GARCÍA MACHO, R., «La inviolabilidad de domicilio», *Revista Española de Derecho Administrativo* 32, 1982, p. 864, nota 36.

⁸ MOMMSEN, T., *Historia de Roma*. Trad. de Alejo García Moreno, Madrid 1876, t. I, pp. 245-246.

cación de su casa, que sus enemigos derribaron y ahora impiden reconstruir, es abogada por Cicerón con estas palabras:

«¿Hay algo más sagrado y más protegido por toda religión que la casa de cada ciudadano? En ella se encuentran los altares, el fuego, los dioses penates; en ella tienen lugar los sacrificios, las prácticas religiosas y las ceremonias; es un refugio tan sagrado para todos que está prohibido arrancar a nadie de él».⁹

En este período histórico, el elemento que analizamos -la casa- tiene especial relevancia por lo que atañe a la competencia judicial y a los impuestos o tributos. A tal efecto las normas del momento prescriben que todo ciudadano está obligado a señalar su domicilio en el lugar donde se encuentra su principal establecimiento, es decir, en el ámbito donde tenga habitualmente el centro de su actividad.¹⁰ De esta manera, en el supuesto de que una ocupación se desarrolle en dos centros diferentes y se resida indistintamente en cualquiera de ellos, se presume que ambos son domicilios voluntarios.¹¹ En consecuencia, el domicilio constituye un importante nexo de unión entre el ciudadano y la comunidad urbana¹² del que derivan importantes relaciones de dependencia con relevantes consecuencias jurídicas que pasamos a exponer a continuación:

- **Cargas o tributos municipales:** esta obligación afecta a todos los que habitan la ciudad, domiciliados y ciudadanos. En el supuesto de que una persona posea domicilio en varias ciudades, se encuentra sometida a la totalidad de las cargas municipales de cada uno de ellos.

- **Jurisdicción:** un ciudadano puede ser citado, como demandado, en cualquier ciudad donde goce de domicilio.

- **Derecho positivo especial que rige en una ciudad:** cuando un individuo pertenezca a varios núcleos urbanos por razón del derecho de ciudad o del domicilio, se halla al mismo tiempo sometido a las cargas municipales y a la jurisdicción de cada una de dichas ciudades, pero no puede a la vez respetar el derecho positivo de las mismas porque esto implica contradicción. Con ello quiere decirse que, si bien, se admite la posibilidad de ser citado ante diferentes

⁹ CICERÓN, M. T., *Discursos*. Trad. de José Miguel Baños Baños, Madrid 1994, t. IV, p. 174. En opinión de Quintano Ripollés el famoso texto de Cicerón no tiene más valor que el de ser una figura retórica. En QUINTANO RIPOLLÉS, A., *Tratado de la Parte Especial del Derecho Penal. Infracciones contra las personas*, Madrid 1962, t. I, p. 828.

¹⁰ GARCÍA GARRIDO, M. J., *Diccionario de Jurisprudencia Romana*, Madrid 1982, pp. 106-107.

¹¹ Cfr. FERNÁNDEZ DE LEÓN, *op. cit.*, p. 189.

¹² En SAVIGNY, F. K. V., *Sistema del Derecho Romano Actual*. Trad. de Jacinto Mesía y Manuel Poley, Madrid 1879, t. VI, pp. 174-176.

magistrados, no puede ser juzgado conforme a reglas de derecho diferentes ni, mucho menos, contrarias entre sí. En consecuencia, a cada individuo le corresponde un sólo derecho local al que debe necesariamente optar, aunque todos estos derechos se encuentren al mismo nivel en relación a las cargas municipales y a la jurisdicción.

De ahí que Savigny puntualice que si una persona tiene derecho de ciudad y domicilio¹³ en diferentes urbes, el derecho territorial que le corresponde viene determinado por el derecho de ciudad y no por el de domicilio. Estimar que el primero de estos derechos es un lazo más estrecho, superior y de mayor antigüedad, es la razón principal en favor de esta opinión porque, según dice, el derecho de ciudad se remonta a la época del nacimiento y el domicilio es el resultado de un acto posterior.

Lo indicado permite deducir que el domicilio romano está fundamentado en el respeto a la propiedad y al ámbito en que tiene lugar, de forma general y más o menos continua, el desarrollo de la actividad individualizadora de la familia y de cada uno de sus componentes.

La protección jurídica del domicilio en el Derecho Romano no permite considerar la violación del mismo *como un delito propio e independiente, sino como una modalidad de la 'iniuria'*.¹⁴ Así se valora en la *Lex Cornelia de Iniuriis*, de la época de Cornelio Silas (82 al 79 a.C.) que establece una jurisdicción y un procedimiento especial para las *iniurias* basadas en la *violación de domicilio*, lesiones y ofensas graves, haciendo de los mismos delitos públicos que dan lugar a una *condemnatio pecuniaria*.¹⁵

5: Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarum agere volet ob eam rem, quod se pulsatum verberatumve domumve suam vi introitam esse dicat. qua lege cavetur. ut non iudicet, qui ei qui agit gener socer, vitricus privignus, sobrinusve est pro-

Ley 5: La Ley Cornelia sobre las injurias concierne a quien quiere reivindicar las injurias porque dice que ha sido arrollado o apaleado o por la fuerza se ha entrado en su casa. Con la cual ley se previene que no se juzguen el que es yerno, suegro, padras-

¹³ El origen (ciudadanía) es la ciudad de nacimiento, su patria. En el Imperio todos los ciudadanos libres tienen a Roma por patria de forma que un sujeto puede tener dos patrias, la de nacimiento y Roma. El domicilio, en cambio, responde al lugar en donde el individuo desarrolle su actividad profesional o el centro en que tenga sus negocios. En VOLTERRA, E., *Instituciones de Derecho Privado Romano*, Madrid 1988, pp. 221-222.

¹⁴ CUELLO CALÓN, E., *Derecho Penal (parte especial)*, 14ª ed., Barcelona 1980, vol. II, t. II, p. 782.

¹⁵ En KRUEGER, P. y MOMMSEN, T., *Corpus Iuris Civilis. Instituciones. Digesta*, 17ª ed., Hildesheim 1993, vol. I, pp. 830-831. Cfr. RASCÓN GARCÍA, C., *Manual de Derecho Romano*, Madrid 1992, p. 219.

piusve eorum quemquem ea cognatione adfinitateve attinget, quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit. lex itaque Cornelia ex tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus verberatusve domusve eius vi introita sit. apparet igitur omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri. Inter pulsationem et verberationem hoc interest, ut Ofilius scribit: verberare est cum dolore caedere, pulsare sine dolore. Domum accipere debemus non proprietatem domus, sed domicilium. quare sive in propria domu quis habitaverit sive in conducto vel gratis sive hospitio receptus, haec lex locum habebit. Quid si quis in villa habitet vel in hortis? idem erit probandum. Et si dominus fundum locaverit inque eum impetus factus sit, colonus aget, non dominus. Si tamen in fundum alienum, qui domino colebatur, introitum sit, Labeo negat esse actionem domino fundi ex lege Cornelia, quia non possit ubique domicilium habere, hoc est per omnes villas suas. ego puto ad omnem habitationem, in qua pater familias habitat, pertinere hanc legem, licet ibi quis domicilium non habeat. ponamus enim studiorum causa Romae agere: Romae utique domicilium non habet et tamen dicendum est, si vi domus eius introita fuerit, Corneliam locum habere. tantum igitur ad meritoria vel stabula non pertinebit: ceterum ad hos pertinebit, qui inhabitant non momenti causa, licet ibi domicilium non habeant. Illud quaeritur, an

tro, hijastro o sobrino o de alguno de los que alcanzan alguna afinidad o conocimiento, o de aquellos que son parientes o de los que sea el padrino. Así pues la ley Cornelia da posibilidad de acción judicial por tres causas: porque alguien ha sido arrollado, o apaleado o porque se ha entrado en su casa. Por tanto está claro que toda injuria que se puede hacer con la mano, se contiene en la ley Cornelia. Entre el ser arrollado o apaleado hay esta diferencia como escribe Offilius: apalea es golpear con dolor, arrollar es sin dolor. Tenemos que entender la casa no por la propiedad de una casa sino como domicilio. Por tanto esta ley tiene lugar sea si alguien habitar su propia casa, como si es alquilada o gratuita o en la que esté recogido de huésped. Lo mismo se habrá de argüir si viva en la casa de campo o en los prados. Y si el señor ha alquilado el prado y se ha violentado, el sujeto es el inquilino, no el señor. Si se ha entrado en una propiedad del señor, Labeo niega que el señor de la propiedad pueda exigir justicia por la ley Cornelia, porque no puede tener su domicilio en todas sus propiedades (*Ego puto*) Pienso que se refiere la ley a toda vivienda en la que vive el padre de familia, aunque no tenga allí su domicilio. Supongamos por ejemplo que está en Roma por razón de estudios. Ciertamente no tiene el domicilio en Roma, y sin embargo hay que afirmar si se ha entrado en su casa por la fuerza, que tiene lugar la ley Cornelia. (*Tantum ergo*) Solamente no se referirá a las dependencias y establos. Pero concierne a aquellos que viven, no un momento, sino per-

pater filio familias iniuriam passo ex lege Cornelia iniuriarum agere possit: et placuit non posse deque ea re inter omnes constat. sed patri quidem praetoria iniuriarum actio competit, filio vero legis Corneliae. In lege Cornelia filius familias agere potest ex omni causa nec cavere debet ratam rem patrem habiturum: nam nec alias agentem filium iniuriarum ad cautionem de rato compellendum Iulianus scribit. Hac lege permittitur actori ius iurandum deferre, ut reus iuret iniuriam se non fecisse. sed Sabinus in adsectorio etiam praetores exemplum legis secuturos ait: et ita res se habet. Si quis librum ad infamiam alicuius pertinentem scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius nomine ediderit vel sine nomine, uti de ea re agere liceret et, si condemnatus sit qui id fecit, intestabilis ex lege esse iubetur. Eadem poena ex senatus consulto tenetur etiam is, qui aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum produxerit: item qui emendum vendendumve curaverit. Et ei, qui indicasset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae accusatae personae aestimatione iudicis praemium constituitur, servo forsitan et libertate praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoc emergit?

(D. 47, 10, 5).

petuamente, aunque no tengan allí el domicilio. Se pregunta aquello: si el padre de familia puede apelar a la ley Cornelia por injurias de su hijo. Nos parece que no y en esto están todos concordes. Al padre le concierne una acción pretoria por las injurias, pero al hijo la ley Cornelia. El hijo de la familia puede de acuerdo con la ley Cornelia poner juicio por cualquier causa, ni tiene que tener en cuenta el poseer el consentimiento paterno. Porque como escribe Iulianus cuando el hijo por otras razones pone juicio por injurias no debe estar obligado a tener el consentimiento paterno. Se permite en esta ley al agente deponer con juramento para que siendo reo jure que no ha obrado haciendo injuria. Pero Sabinus dice que también los pretores siguen el ejemplo de la ley. Y así está el asunto. Si alguien hubiera escrito un libro que contiene una infamia de alguien, o lo hubiese compuesto, editado, o con engaño malvado hubiere conseguido que se hicieran cualquiera de estas cosas, o que anónimamente le fuera lícito tratar de esa cuestión, y si fuere condenado, por esto que hizo, manda que por ley no pueda testar. Con la misma pena se castiga por un senado consulto a quien por escrito o de otra manera hubiera manifestado en degrado de algún otro o que se hubiese ocupado de comprarlo o venderlo. Y al que indicase sea libre o siervo, de modo absoluto la persona acusada, según el criterio del juez se le de premio, incluso dando la libertad al siervo, porque ¿qué se dirá, si de esto resulta utilidad pública?

La finalidad que se pretende con esta Ley es desglosar cierto grupo de *iniurias*, especialmente graves, de los supuestos generales de las mismas, que tan sólo dan lugar a una persecución de carácter privado, para transformarlos en delitos públicos. Naturalmente, estamos refiriéndonos a la violación de domicilio, lesiones y ofensas graves.¹⁶

Precisemos que el término *iniuria*, en su acepción más amplia, equivale a acto antijurídico, sin más.¹⁷

Iniuria ex eo dicta est, quod non iure fiat: omne enim, quod non iure fit, iniuria fieri dicitur. hoc generaliter. specialiter autem iniuria dicitur contumelia. interdum iniuriae appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus: interdum iniquitatem iniuriam dicimus, nam cum quis inique vel iniuste sententiam dixit, iniuriam ex eo dictam, quod iure et iustitia caret, quasi non iuriam, contumeliam autem a contemnendo.

(D. 47, 10, 1 pr., Ulp. 56 *ad ed.*).

Se dijo *injuria* por esto, porque no se hace con derecho, pues todo lo que se hace de esta manera, se dice que se hace con injuria. Esto en sentido general. Pero en un sentido más especial, la injuria se llama *contumelia*. A veces, con el término *injuria* se quiere significar el daño causado culposamente, como solemos decir respecto a la ley Aquilia: otras veces, llamamos injuria a la injusticia, pues cuando uno pronunció sentencia parcial o injusta, se llama injuria por esto, porque carece de adecuación a derecho y a justicia, por decirlo así, sin derecho: *contumelia* u ofensa proviene de *contemnere* (o despreciar).

Con dicha palabra se hace referencia a una lesión material y/o moral de una persona a otra incluyendo la **violación de domicilio**.¹⁸

¹⁶ Son *iniurias* especialmente graves:

- La entrada con fuerza en casa ajena (*domum vi introire*).
- Herir o maltratar a un individuo a palos.
- La *iniuria* realizada en el teatro, foro, o a presencia del Pretor.
- La *iniuria* inferida a magistrado/senador, ascendiente, o patrono por parte de persona de condición humilde, hijos o libertos, respectivamente.

Cfr. SANTALUCÍA, B., *Derecho Penal Romano (Diritto e Processo Penale Nell'antica Roma)*. Trad. de Javier Paricio y Carmen Velasco, Madrid 1990, p. 84, y J. Lalinde Abadía, *Derecho Histórico Español*, Barcelona 1974, p. 383.

¹⁷ En IGLESIAS-REDONDO, *op. cit.*, p. 68.

¹⁸ [...] ataque a una persona física con golpes o heridas más o menos graves. En el derecho clásico se exige la intencionalidad de dañar, pero el ataque a la personalidad que supone puede

La comisión de la *iniuria* puede producirse de obra o hecho (siempre que se ofenda valiéndose de las manos, es decir, con las manos), y de palabra (cuando se expresa alguna cosa injuriosa sin ofensa al cuerpo, esto es, cuando se utilizan los gritos o insultos). En cualquiera de estos dos supuestos se requiere *animus iniuriandi*.¹⁹ Se dice, regularmente, que los que pueden ser injuriados son capaces también de injuriar. (Esto no es del todo exacto porque ciertamente existen personas, como el loco y el impúber, a las que se les considera *incapaces de dolo* y, aunque pueden ser víctimas de las injurias, y por consiguiente injuriados, no pueden ser autores de las mismas. Estas personas al no ser capaces de injuriar, aunque lleguen a herir o decir alguna palabra injuriosa, no se puede estimar que hayan cometido injuria alguna).

«Ciertamente hay algunos que no pueden cometer injuria, por ejemplo, el loco furioso y el impúber que todavía no es capaz de dolo, pues éstos suelen sufrir injuria, pero no inferirla, porque dado que la injuria consiste en la intención del que la infiere, es lógico decir que éstos, ya golpeen, ya digan una afrenta, no se considera que infirieron injuria.» (D. 47, 10, 3, 1).²⁰

La repercusión de la *iniuria* se hace notar en el **cuerpo** si se golpea o hiere a una persona; en la **dignidad** cuando *se quita el acompañante a una señora*; y en la **fama** si se ofende el pudor, es decir, cuando se ataca la honestidad.²¹

Volviendo a la *Lex Cornelia de Iniuriis*, ésta afecta al que quiere demandar a otro por haber sido golpeado, herido o azotado; o porque un individuo haya **entrado violentamente en su casa**.

Basándonos en la triple dimensión expuesta, las *iniurias* que comprende esta Ley serán de obra o hecho, estableciendo una diferencia clara entre los tér-

hacerse físicamente o por difamación, ultraje, oral o escrito, violación de domicilio, etc. [...]. En GUTIÉRREZ-ÁLVIZ Y ARMARIO, *op. cit.*, p. 297.

¹⁹ Se considera que el individuo que no tiene propósito de injuriar o produce algún daño en defensa de un derecho propio no comete este delito. Derivado de lo inmediatamente expuesto tenemos dos supuestos que reflejan muy bien lo que acabamos de señalar. El primero de ellos es el caso de la persona que pega a otra jugando o luchando deportivamente. En esta situación no se puede considerar que el primer sujeto esté obligado por la acción de la *iniuria* cuando realmente no existe ningún propósito de pegar al otro compañero. El segundo de los supuestos es el del individuo que mata o hiere a un ladrón porque no existe otro medio de evitar el peligro que lo amenaza. Aquí tampoco se puede hablar de *iniuria* porque la persona defiende su derecho de legítima defensa frente a un ladrón.

²⁰ En HERNÁNDEZ-TEJERO JORGE, F., *Textos Jurídicos Latinos*, Madrid 1989, p. 32.

²¹ Cfr. RODRÍGUEZ DE FONSECA, B. A. (ed.), *El Digesto del Emperador Justiniano (en castellano y latín)*, Madrid 1874, t. III, pp. 640-642. Y, A. D'ors, et al. (trad.), *Corpus Iuris Civilis. Digesta. El Digesto de Justiniano*, Pamplona 1975, t. III, pp. 607-608.

minos **golpear** y **azotar**, que corresponden a pegar sin dolor y con dolor, respectivamente.

En la *Lex Cornelia de Iniuriis* emergen dos ideas importantes relacionadas con el domicilio que son objeto de matización, discusión y desarrollo en sucesivas etapas:

- La primera de ellas se refiere al concepto de casa en que uno habita, concepto que no tiene que relacionarse con la de su propiedad necesariamente sino con la del domicilio (la simple posesión de una casa que se compra no constituye, en sí, domicilio),²² pudiendo corresponder a uno alquilado, cedido gratuitamente o simplemente habitarlo como huésped.²³

Sola domus possessio, quae in aliena civitate comparatur, domicilium non facit.

(D. 50, 1, 20, 13).

La sola posesión de casa, que se compra en otra ciudad, no constituye domicilio.

El domicilio se identifica, de esta forma, con el lugar donde la persona reside habitualmente realizando sus actividades como individuo y ciudadano, existiendo total libertad en la elección del mismo, siempre y cuando no le esté prohibido.²⁴

Si quis negotia sua non in colonia, sed in municipio semper agit, in illo vendit, emit, contrahit, eo in foro, balneo, spectaculis utitur, ibi festos dies celebrat, omnibus denique municipii commodis, nullis coloniarum, fruitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi colendi causa deversatur.

(D. 50, 1, 27, 1).

Si alguno hace siempre sus negocios, no en la colonia, sino en el municipio, en el cual vende, compra, contrata, se sirve del foro, del baño y de los espectáculos, y allí celebra los días festivos, y disfruta finalmente de todas las comodidades del municipio, y de ninguna de las colonias, se considera que más bien tiene allí su domicilio, que allí adonde va para cultivar.

²² En GARCÍA DEL CORRAL, I. L. - KRIEGL, A. - KRIEGL, M. (trad.), *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, Valladolid 1988, t. III, p. 869.

²³ GÓMEZ DE LA SERNA, P., *Curso Histórico-Exegético de Derecho Romano Comparado con el Español*, 5ª ed., Madrid 1874, p. 444.

²⁴ En GARCÍA DEL CORRAL *et al.* (trad.), *op. cit.*, t. III, p. 872.

<i>Nihil est impedimento, quominus quis, ubi velit, habeat domicilium, quod ei interdictum non sit.</i> (D. 50, 1, 31).	No hay ningún impedimento para que uno tenga donde quiera el domicilio, que no le esté prohibido.
--	--

Toda residencia que no manifieste intención de permanencia y continuidad en ella, no constituye domicilio, aunque por situaciones eventuales no parezca transitoria y se demore largo tiempo. Tal es el caso de las residencias de estudiantes en la población donde realizan sus estudios.²⁵

• La segunda se centra en el hecho de la violación del domicilio, que debe efectuarse necesariamente por la fuerza, es decir, la entrada en la casa se tiene que producir violentamente.²⁶ La fuerza es el elemento constitutivo de la *iniuria* cuando se aplica para entrar en casa ajena y también cuando se utiliza para obligar a salir de ella.²⁷

Este detalle contrasta con algunas manifestaciones de la época en las que también se recoge la entrada en domicilio ajeno en contra de la voluntad de su dueño, pero sin mencionar de forma clara y explícita este requisito de violencia.²⁸

<i>Qui in domum alienam invito domino introiret, quamvis in ius vocati, actionem iniuriarum in eum competere Ofilius ait.</i> (D. 47, 10, 23).	El que entrase en la casa ajena contra la voluntad de su señor, aunque fuese para citarlo, según Ofilio compete contra él la acción de injuria.
---	--

Continuando con el análisis de la protección del domicilio, en esta secuencia histórica encontramos otras referencias de interés como:

— El *Senatus Consultum Silanianum*,²⁹ dictado probablemente en el 10 d.C. por el cónsul C. Iunius Silanus, al disponer que en caso de ser asesinado un

²⁵ Para que ésta pueda ser considerada domicilio se debe permanecer en ella durante un mínimo de diez años. En SAVIGNY, *op. cit.*, t. VI, p. 159.

²⁶ PELLISÉ PRATS, B., «Allanamiento de morada», *Nueva Enciclopedia Jurídica Seix*, Barcelona 1950, t. II, p. 616.

²⁷ GROIZARD, A. y GÓMEZ DE LA SERNA, *El Código Penal de 1870. Concordado y comentado*, 2ª ed., Madrid 1913, t. V, p. 738.

²⁸ En RODRÍGUEZ DE FONSECA (ed.), *op. cit.*, t. III, p. 619.

²⁹ Tac., Ann. 14, 42-45.

ciudadano romano **en su propio domicilio**, deben ser condenados a muerte todos los esclavos que habiendo vivido bajo su mismo techo y pudiendo haber acudido en su auxilio, no lo hicieron. La finalidad perseguida por este Senadoconsulto es garantizar la seguridad e integridad física del señor de la casa llegando a prohibir la apertura del testamento del mismo hasta que la disposición sancionadora consignada no se hubiere cumplido.³⁰

— El registro o **pesquisa doméstica**, consistente en un trámite que forma parte del procedimiento seguido en determinados delitos por hurto o *furtum*.³¹ Así lo señalan algunos juristas de la época como Servio Sulpicio y Masurio Sabino.³² El requisito exigido para buscar el objeto sustraído en la casa del ladrón es que la víctima determine, siempre con entera exactitud, la cosa a recuperar en el domicilio del presunto delincuente. El registro debe realizarse conforme a una serie de formalidades relacionadas con antiguas concepciones rituales y mágicas, calificadas, por algunos autores, de ridículas.³³ Este *ritual* o pesquisa, que recibe el nombre de *lance licioque*, comienza cuando el individuo que debe realizar el reconocimiento se presenta, acompañado de dos testigos, en el domicilio del presunto ladrón sin más atuendo que una especie de delantal o mandil atado a la cintura, denominado *licium*, para poner de manifiesto que no oculta la cosa que pretende buscar. También trae consigo en la mano una bandeja, llamada *lanx*, que supuestamente simboliza una ofrenda a la divinidad doméstica que se teme ofender con el acto del examen de la casa. Este último dato demuestra que en el domicilio también habitan una serie de dioses domésticos —ya aludidos—, a los cuales hay que adorar y respetar, idea ya comentada al principio de la exposición de esta etapa romana.

— La importancia del domicilio se manifiesta en la influencia que el mismo proyecta en la determinación de conceptos como la familia, compuesta por un conjunto de personas, todas ellas cohabitantes de la misma casa, sujetas a la potestad del *pater familias*, cuya función, como es sabido, consiste en ejercer el

³⁰ Cfr. GUTIÉRREZ-ALVIZ Y ARMARIO, *op. cit.*, p. 626.

³¹ *Hurto es el apoderamiento fraudulento de una cosa, para obtener ganancia, bien respecto a la misma cosa, o también respecto a su uso o posesión; y está prohibido por ley natural.* (D.47,2,1,3). En LÓPEZ-AMOR, M., *Textos Jurídicos Romanos*, Madrid 1995, p. 94.

³² Cfr. IGLESIAS, J., *Derecho Romano. Historia e Instituciones*, 10ª ed., Barcelona 1990, p. 450.

³³ Se han dado muchas explicaciones de esta ceremonia llegando algunas, incluso, a relacionarla con motivaciones de signo religioso. Sin embargo, de todas ellas, ninguna llega a ser plenamente convincente. En este sentido, encontramos la opinión de autores como Gayo que, no encontrando ninguna explicación lógica para la misma, califica esta ceremonia de ridícula. En KASER, M., *Derecho Romano Privado (Das Römische Privatrecht)*. Trad. de José Santa Cruz Teijeiro, Madrid 1968, p. 229. Asimismo, en nota a pie de página de GARCÍA GARRIDO, M. J., *Derecho Privado Romano. Acciones. Casos. Instituciones*, 5ª ed., Madrid 1994, pp. 426-427.

dominio —mando y administración— en el hogar.³⁴ Dicha función se le atribuye independientemente de su condición o no de padre. Cuando se hace alusión a la figura del *pater familias* se hace referencia al derecho y al poder que ejerce en la morada, independientemente de que tenga hijos o no.

Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significacionem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi uniuersae cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps iucem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamuis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. idemque eueniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent,

La voz familia también se refiere a una comunidad en cuanto se conforma en virtud de la relación mutua de sus individuos y por la agrupación en virtud de parentesco. En sentido estricto llamamos familia al conjunto de personas que están sometidas a una misma *potestas*, sea por sangre, sea según el derecho, como son el *pater*, la madre, el hijo, la hija, y los que les siguen, nietos, nietas y demás. Se conoce como *pater familias* a quien tiene *dominium* sobre la *domus*; y no deja de llamársele así correctamente aunque no tenga hijos, porque cuando nos referimos a su persona manifestamos su poder; por eso también llamamos *pater familias* incluso a un pupilo. Al morir el *pater familias* empieza a haber tantas familias como individuos estaban sometidos a él; y así cada uno adquiere la cualidad de *pater familias*; lo mismo le ocurrirá a quien se emancipara, pues a resultas de su situación tiene familia propia. También llamamos familia en sentido amplio a la agrupación de agnados, pues aunque

³⁴ Cfr. DAZA MARTÍNEZ, J. y SAIZ LÓPEZ, V. *Iniciación al Estudio Histórico del Derecho Romano* (Comentario de textos, análisis de casos y test de comprensión), Valencia 1995, p. 92, y J. Churrutua, *Introducción Histórica al Derecho Romano*, 8ª ed., Bilbao 1997, p. 31.

tamen omnes qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt.

(D. 50, 16, 195, 2).³⁵

muerto el padre cada uno tiene su familia, a los que estuvieron sometidos a una misma *potestas* hay que considerarlos de esa familia en cuanto descenden de la misma *domus* y de la misma *gens*.

Es precisamente en el contexto de la familia y dentro del domicilio, como sinónimo de hogar, donde el niño y el joven romano deben ser instruidos en las virtudes fundamentales de la comunidad.³⁶

Obsérvese que todas estas referencias al domicilio tienen por fundamento la protección de la integridad física y moral de los habitantes de la casa, proyectando, así, la protección domiciliaria sobre la personalidad de los mismos. (En el mundo romano la aplicación de las leyes no tiene como fin directo garantizar el hogar doméstico, sino a los individuos que moran en su interior. Nos encontramos, por lo tanto, ante un espacio vital de asilo y refugio —el domicilio— considerado un marco de defensa indispensable para el hombre como medida de salvaguarda).

Por lo expuesto, el domicilio *strictu sensu* queda configurado por las siguientes características:

- La realidad del hogar.
- Ser el recinto donde se poseen los principales negocios y bienes.
- La voluntad de permanencia en él.

Esta concepción suscita problemas cuando en el transcurso de este período proliferan las relaciones sociales por motivos de trabajo, estudios, comercio... dando como resultado un constante tránsito de personas, cada una de ellas, con diferentes puntos de residencia aunque estas últimas sean transitorias.

Es en este momento cuando surge la necesidad de una estabilidad en la vivienda. El domicilio responde a la sede estable de una persona. Dicha estabilidad no puede venir determinada por la presencia física del sujeto que puede residir en diferentes lugares aunque sea de forma temporal, sino por otro elemento como es la intención o *animus*³⁷ de residir. Es decir, ya no es sólo dónde

³⁵ En ROYO ARPÓN, J. Mª, *Textos de Juristas Romanos*, Barcelona 1994, pp. 60-63.

³⁶ En su obra *Los Oficios*, Cicerón expone a su hijo Marco los principios de la honestidad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza; así como las cualidades que forman a un gran hombre. En CICERÓN, M. T., *Los Oficios*. Trad. de Manuel de Valbuena, 3ª ed., Madrid 1959, pp. 31-33 y 54-57. En HERNÁNDEZ GIL, A., *Obras Completas. Conceptos jurídicos fundamentales*, Madrid 1987, t. I, p. 237.

³⁷ El *animus* se define como la idea del sujeto sobre cuál constituye o va a constituir su residencia perdurable a lo largo de su vida, a pesar de que es posible que esté ausente de ella durante

la persona está, sino dónde puede estar, quiere estar y de hecho, con cierta frecuencia, está.

De esta forma, la doctrina romana del domicilio se complementa con dos nuevos elementos:³⁸

— Uno material: el hecho de la residencia efectiva del individuo, entendida como el fundamento de la noción jurídica de domicilio.

— Otro espiritual: la intención o *animus* de residir. Elemento subjetivo sugeridor de residencia definitiva, más o menos perdurable en el tiempo.

mucho tiempo residiendo en lugares lejos de la misma. En LÓPEZ DIOS, E., *El Derecho al Honor y el Derecho a la Intimidad. Jurisprudencia y doctrina*, Madrid 1996, p. 211.

³⁸ ARJONA COLOMO, M., «Domicilio», *Nueva Enciclopedia Jurídica Seix*, Barcelona 1955, t. VII, p. 715.

ENTRE LOS VIEJOS GREMIOS Y LA LIBERALIZACIÓN DEL TRABAJO Y LA INDUSTRIA: ANÁLISIS DE UN PROYECTO LEGISLATIVO ABANDONADO

Raquel MEDINA PLANA
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO

INTRODUCCIÓN.–LOS AUTORES DEL PROYECTO. ANTECEDENTES Y COMPOSICIÓN DE LA COMISION PARLAMENTARIA DE «COMERCIO, INDUSTRIA, CAMINOS Y CANALES». *El conjunto de diputados de la comisión: conclusiones. Evolución parlamentaria de la comisión.*–BASES IDEOLÓGICAS DEL DICTAMEN.–CONTENIDO DEL PROYECTO: a) *Proteccionismo y libertad personal. El contraste con la legislación dieciochesca.* b) *Las formas. Un nuevo asociacionismo en sustitución de los gremios.* c) *El engarce institucional de los nuevos gremios: Juntas de fomento y Diputaciones Provinciales.* d) *La liberalización: medidas concretas.*–CONCLUSIONES.

«Al crearse una corporación no se crea sino un enemigo público»
Sieyès, *¿Qué es el Tercer Estado?*

INTRODUCCIÓN

Entre los meses de marzo y mayo de 1821 tuvo lugar en las Cortes liberales la lectura de un singular proyecto sobre reorganización de gremios y consulados, presentado por una comisión parlamentaria.¹ Los diputados elegidos en

¹ El texto completo del dictamen, incluyendo un largo preámbulo y el articulado, puede consultarse en el *Diario de Sesiones* de la legislatura ordinaria de 1821, tomo II, sesión del 8 de mayo

1820 acababan de iniciar su segunda legislatura con no pocas dificultades y obstáculos, circunstancias que no dejaron de agravarse durante los meses siguientes. No hubo lugar, entre tantos problemas, para la discusión de este proyecto, y ello a pesar de que se llegaron a efectuar las dos lecturas preceptivas del dictamen. O tal vez la causa de que fuera desechado, pudo ser, más que la falta de una ocasión propicia, la falta de verdadero interés por la cuestión.

Cuesta pensar esto último, si tenemos en cuenta que el proyecto abarcaba una serie de cuestiones que afectaban de modo fundamental a la organización del comercio y de la industria, sin duda una de las principales preocupaciones liberales. Como tendremos ocasión de ver en profundidad, el proyecto en cuestión, que proponía una reorganización de las instituciones fabriles y mercantiles de gremios y consulados, trataba al mismo tiempo de precisar toda una serie de libertades relacionadas con el trabajo, el comercio y la industria: la liberalización del ejercicio del trabajo y la liberalización de la producción, así como otras libertades parciales relativas a éstas; la liberalización de ciertos aspectos de la contratación laboral (en concreto, la de los aprendices); también una libertad de industria mucho más explícita que la que se había declarado en 1813, y hasta una ciertamente limitada libertad de desplazamiento para los trabajadores.

¿Es posible que tales cuestiones no lograran despertar la atención de los diputados liberales? Si bien la explicación de la falta de ocasión propicia para tratar estos asuntos entre los gravísimos problemas políticos y de orden público que acosaban a las Cortes del Trienio parece la más fácil, tampoco debemos olvidar, en favor de la otra hipótesis, que ya en Cádiz se pudo observar un parecido desinterés por cuestiones similares. Como tendremos ocasión de ver, en aquella ocasión la abulia no tuvo efectos tan graves, y el conciso dictamen que venía a establecer la libertad de industria y de trabajo logró ser aprobado, aunque eso sí, prácticamente sin discusión.

En contraste, no se puede decir que la concisión fuera, ciertamente, una de las características de este nuevo proyecto liberal, que constaba de nada menos que 186 artículos. En ellos se trataba de abarcar toda una serie de importantísimas cuestiones; en cierto modo, el nuevo decreto vendría a explicitar la libertad de trabajo y de industria declarada en 1813, dando, eso sí, un nuevo sesgo a la cuestión, más favorecedor de los intereses industriales. Todo ello contenido en un intento de reorganizar las ya hacía tiempo periclitadas instituciones de los gremios y consulados.

de 1821, pp. 1471-1486. La edición que se maneja es la publicada en 16 tomos por la Imprenta de J.A. García, Madrid, 1871-75. De ahora en adelante, las referencias al *Diario de Sesiones* aparecerán con las abreviaturas siguientes: *DS* 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, pp. 1471-1486.

Los gremios a principios del XIX

En efecto, desde finales del siglo XVIII se puede decir que el difícil equilibrio que suponía la defensa, por un lado, de los intereses internos del gremio y sus agremiados, en un hermetismo cada vez mayor, y, por otro, las exigencias cada vez más pujantes de liberalización del mercado de bienes y de trabajo, se había vencido definitivamente a favor de esta última. En el último tercio del siglo XVIII comenzaron a proliferar disposiciones dirigidas a recortar la rigidez impuesta por los gremios; pero, como veremos con más detalle, esta legislación, como es típico en el Antiguo Régimen, no se enfrentó directamente a la cuestión —en este caso, la crisis del régimen corporativo—, sino que se limitó a resolver el caso concreto. Ahora bien: es necesario tener en cuenta que la profusión de Reales Cédulas, Órdenes y resoluciones, que disponían modificaciones siempre parciales, por amplias que éstas fueran, de las limitaciones corporativas, no significa que las libertades laborales y mercantiles que después preconizara el liberalismo estuvieran en la práctica ya vigentes a finales del siglo XVIII.² Al contrario, tales normas parciales, lejos de atacar el grave hermetismo de los gremios, podían incluso venir a favorecer el exclusivismo gremial.

Tras las modificaciones parciales llevadas a cabo durante el Antiguo Régimen, la liberalización industrial y laboral que se declara en 1813 representa el extremo opuesto: la generalización más total, sin reparar en situaciones particulares, de unas libertades muy amplias: la de establecimiento de industrias y la del ejercicio de cualquier actividad laboral. Objeto, como ya se ha dicho, de poca actividad parlamentaria (el debate sobre el proyecto de decreto, que reproducía una propuesta del conde de Toreno, se desarrolló en una sola sesión; sólo intervinieron en él ocho diputados, y el *Diario de Sesiones* recoge toda la discusión producida en algo menos de seis páginas),³ el decreto aprobado era muy

² Así, BAYÓN CHACÓN, G., en *La autonomía de la voluntad en el Derecho del Trabajo. Limitaciones a la libertad contractual en el derecho histórico español*, Madrid, 1955, pp. 282-283, afirma: «Cuando en el año 1813 las Cortes de Cádiz decretaban la libertad de industria y de trabajo, no introducían en el régimen laboral español ninguna novedad jurídica ni de hecho. Una serie de disposiciones anteriores había significado tal cantidad de reformas que el régimen heteronómico si no había desaparecido totalmente apenas significaba nada frente a su antiguo vigor y prepotencia». Con la expresión «régimen heteronómico» el autor se refiere a la situación de pluralidad de regulaciones autónomas que caracterizaba las relaciones laborales durante la etapa gremial.

³ *Diario de Sesiones*, nº 872, de 3 de julio de 1813, pp. 5408-5414. Además de lo expeditivo de la discusión, ésta no trató el problema en profundidad, sino que lo único que se debatió fueron cuestiones de detalle, con ejemplos tales como las dificultades de fabricación del jabón, o las consecuencias de la norma propuesta en la garantía de deudas de los gremios. Los diputados intervinientes fueron Rech, el conde de Toreno —autor de la proposición que dio lugar al decreto—, Dou, Argüelles, Llaneras, García Herreros, Antillón y Calatrava.

conciso —sólo dos artículos—, como también lo fue la exposición de motivos del proyecto, en la que se declaraba que tenía «como justo objeto remover las trabas que hasta ahora han entorpecido el progreso de la industria».⁴

Esta concisión resulta, en sí misma, muy reveladora de una actitud general en el programa liberal. Detengámonos un momento en ella, pues tal brevedad es del todo buscada; viene a representar la intención general de renuncia por parte del Estado a intervenir en la relación laboral. Para los liberales gaditanos, ésta debía entenderse como relación de particular a particular, y por lo tanto queda dentro de la esfera del derecho privado, regido por el principio de la autonomía de la voluntad. Como en otros ámbitos, pero aquí con más claridad, el Estado debe abstenerse ante la libertad del individuo, al que nadie podrá imponer normas ni obligaciones ni restricciones en el ejercicio de su profesión. De este modo la relación de trabajo se libera de todo requisito formal, y viene a obedecer sólo a la libertad contractual, apoyada en el principio de *pacta sunt servanda*. El riesgo de que este rechazo de toda regulación del marco laboral en nombre de la «sagrada» libertad de las partes termine en la imposición de la voluntad de una de las partes —la más potente social y económicamente—, que hoy a nosotros nos parece evidente, no representa una preocupación para los legisladores gaditanos. Para ellos, lo primordial era liberalizar la actividad industrial y mercantil: el establecimiento de un sistema de mercado abierto que despejara el ascenso de la clase profesional era, en este campo, la prioridad esencial.

Ahora bien: establecer la libertad del ejercicio profesional y del establecimiento de industrias, tal y como hizo el decreto de 1813, no es abolir la organización gremial, como hicieran las leyes francesas anteriores sobre la materia (el famoso, aunque por muy breve tiempo en vigor, «Edicto Turgot» *portant suppression des jurandes*, o la posterior Ley Le Chapelier de 1791, que explicitaba la prohibición formal, «bajo cualquier pretexto y de cualquier forma», de toda agrupación de personas del mismo estado o profesión para la defensa «de sus pretendidos intereses comunes»)⁵. Con ese decreto de 1813, los gremios podían subsistir, aunque no cabe duda de que la declaración de libertad supuso un duro golpe contra ellos.⁶ No obstante, también hay que resaltar que la mayor parte ya

⁴ *Diario de Sesiones*, nº 869, de 30 de junio de 1813, p. 5389.

⁵ La traducción de este párrafo, así como de otros escogidos entre los más significativos de la ley francesa, en VILLA, L. E. de la, *Materiales para el estudio del Sindicato*, Madrid, 1979, p. 13. El texto completo en MONTREUIL, J., *Histoire du mouvement ouvrier en France*, Paris, 1946, pp. 44-45. Sobre el antes mencionado Edicto —uno de los varios de Turgot— ver M. Alonso Olea, *Apuntes sobre las formas de trabajo en Turgot y la comparación al respecto entre éste y Adam Smith hecha por Dupont de Némours*, en «Anales del CUNEF», Madrid, 1980.

⁶ Así lo afirma P. Molas Ribalta en el capítulo titulado «¿Reforma o disolución de los gremios?» de su obra *Los gremios barceloneses del siglo XVIII*, Madrid, 1970. Ver en especial el epígrafe «Legislación gremial en el reinado de Fernando VII», pp. 158 y ss.

se encontraba antes en decadencia, y que todos, además, resultaron gravemente debilitados por la crisis económica posterior a la Guerra de la Independencia, por lo que apenas fueron capaces de reorganizarse.

Sin embargo, el reaccionarismo advenido tras la involución absolutista de 1814 identificó el decreto de 1813 con la abolición de los gremios, y en su rechazo directo de toda la obra liberal se alineó en una defensa de las antiguas corporaciones, sin parar en mientes de la abundante legislación que el Antiguo Régimen, como ya mencionamos, había producido para paliar en parte sus abusos. Con la misma falta de reflexión con la que se consideraron las libertades de 1813 como atentatorias contra el *status quo* anterior, se atacó con dureza el decreto gaditano, que fue abolido por una Real Orden de 29 de junio de 1815. En esta orden se afirma que la disposición liberal había *cortado la policía que causaban entre los del gremio sus respectivas Ordenanzas y sabias precauciones*, y, si bien se encarga a la Junta de Comercio y Moneda el examen de esas restablecidas ordenanzas para que anule todo lo que implique monopolio del gremio, por la misma Orden se viene a reinstaurar la necesidad de acreditar por medio de obras la aptitud y competencia, lo que a la postre no es sino un restablecimiento del sistema de exámenes y pruebas organizados y celebrados bajo el control férreo de los gremios —algo contra lo que ya se había pronunciado la legislación dieciochesca—.

El giro político de 1820 se hizo sentir de forma inmediata también en esta cuestión. Por los mismos días en que todavía se estaba preparando la apertura de las nuevas Cortes liberales, la Secretaría de Gobernación giró una circular restaurando de forma explícita el Decreto de 1813.⁷ Podría parecer que estamos ante otra reacción pendular, como la que acabamos de ver en 1815, si no fuera porque, en este caso, una vez pasada la necesaria fase de reinstauración casi automática de la legislación liberal comienzan inmediatamente las tentativas de reforma de tal legislación. En ese sentido, puede decirse que el restablecimiento casi automático de los decretos gaditanos, entre los cuales se encuentra el de 1813, constituye una reacción comprensible, que sin embargo no significa, como quiere una interpretación demasiado extendida, la sacralización de la experiencia gaditana durante esta segunda y más genuina ocasión constitucional que es el denominado Trienio Liberal. Prueba de que la legislación gaditana no es considerada intangible es, justamente, este proyecto de decreto que aquí nos proponemos analizar, gestado en los meses posteriores a ese restablecimiento

⁷ Semanas antes (mayo 1820) el Tribunal Supremo había resuelto confirmar la jurisdicción de la Junta de Comercio sobre los gremios, al tiempo que ordenaba que se tuviera presente el Decreto gaditano. No se trataba en este caso de una medida especialmente liberal, pues como señala J. Uña en *Las asociaciones obreras en España*, Madrid, 1900, p. 297, la Junta de Comercio y Moneda venía teniendo tal jurisdicción desde principios del siglo XVIII.

automático, de noviembre de 1820 a marzo de 1821, y que supone una profunda revisión de las libertades tan generales declaradas en 1813, con todo lo que ello significa.

Las páginas que siguen a continuación tratarán de indagar en el sustrato ideológico que dio base a este dictamen parlamentario; en los cambios que a nivel legislativo hubiera supuesto la aprobación del proyecto frente a la legislación ordenancista del Antiguo Régimen, que ya había comenzado un proceso de liberalización de las ataduras gremiales, y frente a la liberalización general de la industria aprobada en Cádiz; también, en los efectos a que podían dar lugar toda esa serie de liberalizaciones generales y parciales propuestas en el mismo. Para ello, indagaremos en los antecedentes y composición de la comisión parlamentaria que se encargó de la elaboración del dictamen, así como en la identidad y características de los diputados responsables del mismo; presentaremos las líneas generales de la reforma institucional propuesta; analizaremos con detenimiento las propuestas liberalizadoras que se contienen en el proyecto y sopesaremos las consecuencias que a nivel jurídico se desprendían de toda esta ingente propuesta legislativa, fundamentalmente en el ámbito laboral.

Pero sobre todo intentaremos, al seguir este esquema, no limitarnos a un estudio de la norma legislativa. La importancia de las medidas concretas propuestas en este proyecto —que además, no lo olvidemos, nunca se llegó a aprobar— puede ser relativa, pero no lo es, en absoluto, el profundo cambio social, económico y cultural al que tales medidas están tratando de hacer frente. Un cambio que tiene sus raíces en el advenimiento de los nuevos parámetros industriales; la dimensión profunda, antropológica, de tal cambio, viene dada por las nuevas formas de sociabilidad que estas medidas legislativas representan: la ruptura y parcelación de los oficios tradicionales impuesta por la máquina, que va más allá del fenómeno primario de división social de tareas y funciones;⁸ el paso de una organización del trabajo fundada en parámetros corporativos, y que arropaba a las personas en una estrecha comunidad,⁹ a otra centrada en el indi-

⁸ No se trata la «división del trabajo», ese fenómeno consustancial con la vida social, según Durkheim, sino de una atomización de funciones mucho más concreta. De ello podemos encontrar confirmación en el propio texto del proyecto que nos ocupa, en el que, si por una parte se defiende una especie de unión filantrópico-patriótica de los trabajadores («En donde quiera que las clases trabajadoras ó productivas se han confederado en España y fuera de ella, allí es donde el filántropo ó el buen patriota se complace al ver el aspecto de la felicidad pública é individual»), también se aboga, a renglón seguido, por la atomización de funciones mencionada: «la división del trabajo adelanta la agricultura, la industria y el comercio, en cuanto las operaciones divididas obran de concierto para formar un todo». Véase nota 63.

⁹ «Una comunidad similar a la familia y la sociedad, abrazando su entera personalidad», como dice O. Gierke de lo que el gremio era para el agremiado; véase GIERKE, O., *La naturaleza social de las asociaciones humanas*, discurso pronunciado en el acto de la toma de posesión del

viduo y su libertad, que no debe someterse a restricción alguna; derivado del mismo, el tránsito del *status* al contrato;¹⁰ y ya en el ámbito netamente jurídico, la victoria que ello representa del principio *pacta sunt servanda*, del predominio de la «voluntad de las partes», en el campo de las relaciones laborales.

LOS AUTORES DEL PROYECTO. ANTECEDENTES Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE «COMERCIO, INDUSTRIA, CAMINOS Y CANALES»

La autoría del dictamen hay que atribuirle a una comisión parlamentaria, si bien en el propio dictamen se menciona que ésta se encuentra «acompañada de muchas personas inteligentes». No hay noticia de quiénes sean estas personas, pero sí podemos reunir algunos datos sobre la comisión, que se denominaba «Comisión de Comercio, Industria, Caminos y Canales». Esta comisión es una de las quince creadas «en el ínterin» que medió entre la clausura de sesiones de la primera legislatura de 1820, en noviembre del mismo año, y la apertura de la segunda legislatura ordinaria, en marzo de 1821. Fue formada el 6 de noviembre de 1820, dos días antes de la clausura de sesiones, y la componían nada

Rectorado de la Universidad de Berlín el 15 de octubre de 1902. Publicado en traducción de José M. Navarro de Palencia en la Colección Biblioteca Scaevola, Madrid, 1904, pp. 62-95. Para una crítica de la reflexión histórica de Gierke, ver BLACK, A., *Guilds and civil society in the European political thought from the twelfth century to the present*, Londres, Methuen, 1984, pp. 12 y ss, y 28 y 29, en donde también aparece una exposición de la posición profundamente antiindividualista de Althusio, basada en buena parte sobre los gremios, a los que incorpora estructuralmente a la sociedad civil (*loc. cit.*, pp. 137-142); Gierke desarrolló sus posiciones sobre Althusio en *Johannes Althusius: und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*, Breslau, M. und H. Marcus, 1913, un análisis en clave histórica de la teoría política del autor iusnaturalista.

¹⁰ Según la conocida tesis de Henry Sumner Maine expuesta en su *Ancient Law*, este tránsito constituiría la principal característica de las «sociedades progresivas». No obstante el carácter fundacional de esta tesis tanto para los estudios de historia del derecho como sobre todo para el discurso antropológico en general y antropológico-jurídico muy en particular —se publica en 1861, el mismo año de aparición de *El matriarcado*, de J. Bachofen; ambos autores son historiadores del derecho y romanistas—, conviene señalar aquí que este planteamiento empezó a ponerse en cuestión ya desde finales del siglo XIX —la denuncia de Franz Boas (1858-1942) de «los antropólogos de gabinete»—, por no hablar de la profunda revisión que de los planteamientos evolucionistas llevó a cabo, en los años 50 de nuestro siglo, la denominada corriente neo-evolucionista. El evolucionismo unilinear no sobrevivió a estas críticas más que para los juristas, tradicionalmente apartados de los avances de las ciencias sociales. Para el historiador y antropólogo del derecho N. Rouland (*L'anthropologie juridique*, 1990; *Introduction historique au droit*, 1998), esta diferencia es la que marca las distancias entre una y otra disciplina aun hoy en día, puesto que la historia del derecho seguiría comulgando en general con los postulados evolucionistas.

menos que nueve diputados: se trata por tanto de una comisión extraordinariamente amplia, si tenemos en cuenta que la cifra prevista de diputados para componer una comisión parlamentaria, es, según el propio Reglamento de las Cortes, de cinco diputados. La ampliación de esta cifra se reservaba para comisiones extraordinarias, creadas para tratar una cuestión especialmente candente. Los nueve diputados, sobre los que más adelante daremos noticia, son: Oliver (nombrado por Cataluña), Zubia (Álava), Villa (Aragón), Subercases (Valencia), González de Azaola (Sevilla), Alonso López (Galicia), Sánchez Toscano (Sevilla), Javier Martínez (Galicia) y Banqueri (Granada). Sólo un par de detalles más a destacar ante de introducirnos en el análisis de la peculiar vida de las comisiones parlamentarias del Trienio: en primer lugar, la casi total ausencia de diputados catalanes (salvo Oliver)¹¹ en esta comisión encargada de asuntos de industria, comercio y fomento, frente al predominio casi absoluto de diputados procedentes de esta zona ya no en la elaboración, sino en la discusión del Decreto gaditano de libertad de industria;¹² en igual sentido, la ausencia de José Queipo de Llano, el Conde de Toreno, en esta comisión de 1820; como sabemos, la propuesta que dio lugar al decreto de 1813 salió de una iniciativa de este diputado, que también lo es en las primeras legislaturas del Trienio, a pesar de lo cual no fue nombrado para esta comisión. Todo ello nos está hablando ya de una cierta ruptura, al menos en los efectivos personales con los que se va a contar, con respecto al planteamiento gaditano.

De ahí que resulte interesante conocer con algún detenimiento los antecedentes, las posiciones políticas y las trayectorias biográficas de estos diputados. Pasemos pues a analizar caso por caso a los participantes en la elaboración de nuestro proyecto de decreto ¿Quién son estos diputados? Oliver, Zubia y González Azaola son, como veremos, los diputados que más juego van a seguir dando en la vida parlamentaria posterior. El caso de Subercases también interesa especialmente, por su permanencia en la futura «Comisión de Agricultura,

¹¹ Aunque para ser totalmente exactos habríamos de mencionar que este diputado por Cataluña es mallorquín de nacimiento, si bien desde muy joven trabajó y vivió en Barcelona, ciudad de la que llegaría a ser alcalde.

¹² Para ceñirnos a un dato fácilmente comprobable (ver el *Diario de Sesiones* n° 873, de 4 de junio de 1813, p. 5415), he aquí los nombres de los quince parlamentarios que manifestaron su discrepancia con el texto aprobado: señores Roa, Vázquez de Parga, Morros, Borull, Lombiela, Serrés, Gayola, Vera, Montoliú, Llaneras, Guazo, Del Pan, Lladós, Capmany y Vega Senmanat. El voto solicitaba una modificación para conservar la obligación de que un maestro acredite el aprendizaje de los oficios, una medida de claras reminiscencias gremiales. Este voto, presentado después de la aprobación del Decreto —por permitirlo así la rudimentaria reglamentación de Cortes—, no tuvo ninguna consecuencia legislativa, pero aún así el gran número de diputados firmantes, así como su predominante procedencia catalana, son datos suficientemente reveladores. Días antes hubo otra solicitud de adición al decreto, realizada por otro catalán, Rech, dirigida a la implantación paulatina y por oficios del régimen de libertad.

Industria y Artes» de 1821. Del resto, interesa conocer también los datos imprescindibles sobre su profesión y trayectoria política de que podamos disponer.

Guillermo Oliver

Parece, pues, que Oliver es la figura central de la comisión, tanto por ser uno de los diputados en general más activos de la legislatura, como por su muy considerable aparición en futuras comisiones relacionadas con los asuntos de comercio e industria. Único diputado relacionado con Cataluña, que su perfil se adapta a la perfección al de un diputado especialmente interesado en estos asuntos parece dejarlo fuera de toda duda este retrato que de él nos ofrece el autor de *Condiciones y semblanzas de los diputados de 1820: Nació hablando de comercio y matrículas, y morirá hablando de aranceles, de consulados, de aduanas y contrabandistas*.¹³

Pero dejando retratos aparte, nadie puede poner en duda que Oliver fue uno de los diputados más presentes en las Cortes de 1820-21. Muy activo, hemos contabilizado 11 proposiciones en las tres legislaturas en las que participó en esos años (la media global se encuentra en 5,7 propuestas por diputado), y un total de 193 intervenciones en las discusiones celebradas en las Cortes (en este caso, la media global para todos los diputados se sitúa en 46,1 intervenciones por diputado).¹⁴

Su paso por las comisiones parlamentarias muestra una evolución ascendente y un más que notable protagonismo. Además de aparecer en la primera Diputación nombrada para recibir al Rey en la sesión de apertura de sesiones —luego, y ello también es digno de mención, no volvió a aparecer en ninguna de esas diputaciones de protocolo,¹⁵ con la excepción de otra igualmente importante,

¹³ El retrato continúa: «Y hablará despues de muerto lo mismo que el convidado de piedra, si observa que no hay arancel en el cementerio, o si se atreve algún finado a taparle la boca. Maza de fraga en Cortes, y sempiterno prohibidor, es amabilísimo en sociedad, honradísimo en sus tratos, instruidísimo en el comercio, laboriosísimo en las comisiones, estudiosísimo acerca de la economía, clarísimo de intención, confusísimo de ideas, y durísimo de testa. Gasta anteojos cuando los necesita. Alto, voz clara y sonora, y pinta que nunca falla». Según numerosos autores, el autor de estas *Semblanzas* es González Azaola, precisamente un compañero de Oliver en la comisión que nos interesa.

¹⁴ Véase MEDINA PLANA, R., *Soberanía, Monarquía y Representación. Las Cortes del Trienio 1820-1823*, Madrid, 2005, tomo II, «Tablas y cuadros».

¹⁵ Se trata de diputaciones bastante numerosas —de cerca de 20 diputados—, y que eran nombradas con ocasión de la apertura y clausura de sesiones, pero también cuando era necesario presentar algún decreto a la aprobación del Rey, o cuando se hacía necesario transmitir algún mensaje importante a Palacio. A medida que pasaban los meses y las legislaturas del Trienio, y las

la última de ellas, que se formó para clausurar las sesiones de la legislatura extraordinaria de 1821-22, celebrada, una vez más, en especialísimas circunstancias—, también fue nombrado miembro de las siguientes comisiones: la de Comercio, la de Formación del Código Mercantil, la Comisión interina de Hacienda y la de Marina. En la legislatura de 1821, aparece en comisiones más puntuales: la Comisión especial de Fomento de minas y la de Arreglo de las Casas de Moneda. Sigue muy presente en las comisiones de la legislatura extraordinaria que comenzó en noviembre de 1821 y se mantuvo hasta la apertura de la nueva legislatura, en marzo de 1822. Al iniciarse este periodo extraordinario, Oliver aparece como uno de los diputados más solicitados para componer comisiones importantes: en las sesiones preparatorias celebradas a finales de septiembre de 1821 se le nombra nada menos que para cuatro comisiones: la de Hacienda, la de Comercio, la denominada «Comisión para proponer medios de contener progreso de monedas falsas» y la de Organización de la armada naval, aunque en esta última, y por razones que parecen obvias, se nombrará en su lugar a otro diputado al día siguiente. Finalmente, también aparece en la comisión especial que se nombró en enero de 1822 para tratar «los últimos sucesos en Ultramar».¹⁶

Sus opciones —bien definidas y constantes— a la hora de participar en las votaciones parlamentarias, permiten situarlo dentro del espectro ideológico del Trienio como un diputado de la línea más progresista del liberalismo. Ahí están sus votos favorables relativos al proyecto de señoríos —o más propiamente, el proyecto de aclaración del de 1811 sobre señoríos—,¹⁷ discutido por vez primera en los meses de abril y mayo de 1821, sin vacilaciones en las cinco ocasiones en que diferentes aspectos de la cuestión fueron sometidas a votación en Cortes,

tensiones con la monarquía aumentaban, la composición de estas comisiones fue decantándose hacia diputados de perfil conservador, si no claramente absolutista.

¹⁶ De su interés por los temas de Ultramar, siguiendo una línea de notable apertura que es reseñable por ser de todo punto excepcional entre los diputados peninsulares de la época, deja constancia una propuesta suya presentada a las Cortes (sesión del 24 de octubre de 1820), solicitando la aplicación de la ley de asilo en Ultramar, y por tanto la revocación de la circular del Ministerio de Gobernación de 22 de septiembre de 1820: en las siguientes legislaturas, aparece votando a favor —casi el único diputado peninsular que lo hace— de la propuesta del mexicano Paúl dirigida a «excitar al Gobierno a tomar medidas para pacificar América» (sesión del 26 de octubre de 1821); unas semanas después, presentará un voto particular contra lo resuelto en las Cortes sobre la exclusión de los diputados suplentes americanos (23 de septiembre de 1821).

¹⁷ Se trataba del Decreto LXXXII de 6 de agosto de 1811, «Incorporacion de los señoríos jurisdiccionales á la Nacion: los territoriales quedarán como propiedades particulares: abolicion de los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos: modo de reintegrar á los que obtengan estas prerrogativas por título oneroso ó por recompensa de grandes servicios: nadie puede llamarse señor de vasallos, ni exercer jurisdiccion &c.» (Colección de Decretos..., t. I, pp. 182-185).

y que, como hemos podido demostrar en otra ocasión,¹⁸ constituyeron todo un ejercicio de fe liberal, en tanto que las sucesivas votaciones aparecieron como otras tantas tomas de posición, de progresivo apuntamiento hacia la línea más abiertamente renovadora del liberalismo.¹⁹ Igual fuerza y coherencia —y tal vez fuera a esta coherencia a la que se refería el autor del retrato que vimos arriba al calificarlo como «durísimo de testa»— muestra en otra serie característica de preocupadas y cautelosísimas votaciones parlamentarias: la que en diciembre de 1821 se produce sobre los sucesos en Cádiz y Sevilla. Las Cortes estaban por entonces reunidas en periodo extraordinario, y se enfrentan a un grave problema: los levantamientos de los comandantes generales de estas provincias contra los mandatos del absolutista ministro de la Guerra, y que pusieron en un grave dilema a los diputados liberales. En este caso, las votaciones sucesivas fueron cuatro,²⁰ y en ellas encontramos de nuevo a Oliver votando decidido en una misma línea, de crítica controlada al absolutismo monárquico y sus resortes de poder sobre miembros del gobierno, y al tiempo de respeto constitucional, aunque desmarcándose de las posiciones más exaltadas.

También son significativos los dos votos nominales emitidos por Oliver en febrero de 1822, en torno a la libertad de imprenta: primero votará a favor de una proposición de Calatrava que se opone a tomar en consideración un proyecto

¹⁸ Véase MEDINA PLANA, R., *Soberanía, Monarquía y Representación. Las Cortes del Trienio 1820-1823*, Madrid, 2005, tomo I, pp. 445-454 (en especial, sobre las votaciones nominales celebradas sobre el proyecto de señorías, véanse las páginas 451-452).

¹⁹ Primeramente se votó «si había o no lugar a votar» sobre el artículo 2º del proyecto (24 de abril de 1821); después, en la misma sesión, se votó sobre el propio artículo 2º; el 8 de mayo fue el artículo 3º del proyecto el que se sometió a votación, y el 19 de mayo le tocó lugar al artículo 5º. Finalmente, una vez terminada la discusión por artículos, y comenzada otra sobre la totalidad, se sometió también a votación si habría o no lugar a votar una indicación del diputado Silves al artículo 2º del proyecto, tendente a la admisión de «otros» documentos en vez de los títulos de adquisición (28 de mayo de 1821). En esta última votación, y de forma coherente con sus anteriores opciones, el voto de Oliver fue negativo.

²⁰ En primer lugar, se sometió a votación si el dictamen sobre los sucesos ocurridos en Cádiz se habría de dividir en dos partes: una primera, en la que se propondría el envío de un mensaje al Rey, y otra segunda en la que se propondría al Rey el cambio de ministros (9 de diciembre de 1821); en ambas partes el tono de las propuestas tenía tintes admonitorios para Fernando VII, pero en una línea general de respeto a la institución, lo que hizo que fuera el grupo más exaltado de las Cortes el que protagonizara los votos de signo contrario. Dos días después, el 11 de diciembre, se votó la primera parte del dictamen, y el 15 de diciembre la segunda. En todos estos casos, el voto de Oliver fue favorable, lo que implicaba no tanto una toma de posición fuerte hacia la institución monárquica y su control de algunos resortes de gobierno como un desmarque de las posiciones más extremas del liberalismo. En último lugar, Oliver votará a favor de la formación de una causa contra las autoridades de Sevilla (23 de diciembre de 1821), un voto difícil con el que se acrisolará en una posición de coherencia y respeto constitucional.

legislativo sobre este candente tema propuesto por el Rey, proposición que finalmente no se admitirá a votación, y unos días después votará en contra de un proyecto adicional sobre la misma cuestión, elaborado en tonos mucho más suaves.²¹

Pero si consideramos con más amplitud toda su trayectoria parlamentaria, Oliver está lejos de ser un político polemista. Las propuestas que por sí sólo o acompañado de otros diputados hace a las Cortes se centran, fundamentalmente, en cuestiones comerciales: la defensa de las propiedades de extranjeros en territorio español, la construcción de caminos entre Aragón y Cataluña para fomentar el comercio de granos entre provincias productoras y consumidoras, junto a otras más concretas, como la solicitud de establecer una comunicación entre San Sebastián y el puerto de Pasajes, o sobre otras materias, como la petición de la aplicación de la ley de asilo en Ultramar. Igualmente centradas en lo comercial son sus peticiones en 1821: el pase al gobierno de todas las instancias sobre modificación del plan de aranceles de aduanas, y la supresión de los contrarregistros, por haberse probado insuficientes para impedir el contrabando y fomentar la desigualdad entre las provincias, con especiales perjuicios a las comprendidas entre la línea de aduanas y la de contrarregistros, «y que en todos los pueblos de la Monarquía sean iguales las leyes fiscales de Hacienda, así como deben serlo en derechos todos los españoles» (10 de junio de 1821).

Guillermo Oliver había nacido en Palma en el año 1775: tenía, en 1820, 45 años. Trasladado a Cataluña muy joven, en donde ejerció de administrador de los bienes del Prior de Mallorca y trabajó con un escribano antes de dedicarse al comercio, llegará a ser alcalde de Barcelona, en 1837.²² Su vida alterna los cargos políticos con su dedicación al comercio. Ya durante la Guerra de la Independencia fue vocal de la Junta Superior de Cataluña. Tras haber ejercido su cargo de diputado en 1820-21, el temor a sufrir represalias le envió al exilio, lo que aprovechó para adquirir conocimientos industriales: poco después instalaría un horno de vidrio en Corbela, además de lo cual se dedicó a la elaboración de aguardientes. En 1834 reaparece en la vida política, siendo elegido Procurador en Cortes por Tarragona, 1834, cargo al que renuncia por «hallarse achacoso»; sin embargo, un año después sería nombrado miembro de la Junta Gubernativa de Cataluña en 1835. Tras ser alcalde de la ciudad de Barcelona,

²¹ Se trata, respectivamente, de la votación realizada el 3 de febrero de 1822, que se perdió por 90 votos contra 84, y la votación del 5 de febrero, sobre admitir a votación el proyecto de decreto adicional a la ley libertad imprenta, que termina con un resultado favorable por 94 votos contra 81. En ambos casos, el voto de Oliver se encuentra en el lado contrario al del resultado final.

²² Suyo es, en agradecimiento, el *Testimonio de verdad, gratitud y confianza, que en obsequio de estas prendas consigna a la memoria de los honrados barceloneses su alcalde primero constitucional*, Barcelona, 1837.

dos años más tarde, y suponiéndosele complicado en un alzamiento de Cataluña, fue encerrado en la ciudadela por orden del capitán general. Llegó a presentar un *Recurso de queja interpuesto ante S.M. la Reina Gobernadora contra el jefe político de Barcelona, D. José María Cambroner*, Barcelona, 1839, pero murió a los diez días de recobrar la libertad.²³

Este diputado, al que hemos considerado el de perfil más destacado de todos los que componían la comisión, aparece así como una figura política progresista con una dedicación profesional eminentemente comercial. Su apuesta por la liberalización queda revelada en sus propuestas sobre la eliminación de aduanas y contrarregistros. Sin lugar a dudas, el mayor o menor peso que tenga en la «Comisión de Comercio, Industria, Caminos y Canales» hará que el proyecto bascule hacia el futuro o bien hacia la continuidad.

Ramón Sandalido de Zubia

La trayectoria de Zubia, el otro diputado que sigue en importancia a Oliver en esta comisión, es bien distinta, sobre todo en lo político. En primer lugar, si en el caso de Oliver se unía una profesión industrial y mercantil con una serie de ocupaciones políticas, en el caso de este diputado predomina la dedicación estrictamente política. Ramón Sandalido de Zubia fue en el Trienio diputado por Álava, provincia en la que ya antes de ser nombrado diputado había ejercido una larga carrera política: fue Procurador síndico del Ayuntamiento de Vitoria en 1804, y, después de la entrada del ejército napoleónico y la supresión de las instituciones forales, vocal de la Junta Provincial, desde 1807 hasta 1810. A resultas de esta participación, será después uno de los protagonistas de las restauradas Juntas Generales, en pugna con los sectores realistas. Pero la sorprendente capacidad de adaptación de este personaje no termina ahí: en 1815 es elegido Diputado General; prorrogó su mandato por aclamación de la Junta hasta 1818.²⁴

Como dijimos, Zubia no es comerciante ni industrial; sus principales intereses, si bien siempre desde dentro del ámbito de la política, parecen hallarse en la agricultura. Así, durante su mandato de Diputado General, con Fernando VII, entre los años de 1815 y 1818, propuso la creación de una Junta de Agricultura y la formación de un museo con las máquinas y demás aparatos para la agricultura que había traído de París, en uno de los viajes realizados para gestionar el

²³ De todos estos datos, GIL NOVALES, A., *Diccionario biográfico del Trienio Liberal*, Madrid, 1991.

²⁴ Para estos datos, véase AGIRREAZKUEENAGA ZIGORRAGA, J.; SERRANO ABAD, S.; URQUIJO GOITIA, J. R., y URQUIJO GOITIA, M., *Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876)*, Vitoria, 1993.

cobro de la deuda contraída durante la Guerra de la Independencia. Más tarde publicaría una *Memoria sobre el fomento de la agricultura en el Reino*, dirigida por el superintendente general de la Real Hacienda (Vitoria, 1828), y en donde se defiende a ultranza la agricultura como fuente de todas las riquezas.

Su integración en el panorama parlamentario del Trienio tiene una alta implicación en los asuntos mercantiles y hacendísticos, sin duda debido a su anterior participación en negociaciones internacionales sobre la deuda de la Guerra de la Independencia. De ello da cuenta su participación en las comisiones de Comercio y de «formación del Código Mercantil» creadas a principios de la legislatura de 1820, y, en el ínterin entre legislaturas, en nuestra «Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales» y en otra de Hacienda, creadas ambas en noviembre de 1820. La legislatura ordinaria de 1821 supone un paréntesis en su participación en las comisiones parlamentarias: no es nombrado para ninguna de ellas, pero en la legislatura extraordinaria de 1821 Zubia volverá a aparecer —y ello es lo que nos hace suponer que tuvo algo más protagonismo que el resto de sus compañeros en la comisión de que nos interesa— en comisiones similares, como la de Hacienda y la de Comercio. *Es el más a propósito para comisiones, pero no habla, ni tampoco incomoda*, dice de él el autor de las *Condiciones y semblanzas*.

Desde luego, no es la abundancia de intervenciones en el Congreso lo que le caracteriza, como tampoco el alto número de sus propuestas: en la primera legislatura sólo se le conoce una queja por el auto acordado del Consejo sobre arrendamientos de Madrid, que dice limita el ejercicio de la propiedad privada,²⁵ y, en la de 1821, una indicación, presentada junto con otros diputados vascos, solicitando el cumplimiento del «convenio» de 1818 entre el Gobierno y las Provincias Vascongadas, que conmutaba el contingente de hombres señalados para reemplazo del ejército por el servicio pecuniario de 10 millones de reales;²⁶ se da el caso de que este mismo diputado, en su condición de Diputado General por Álava, fue uno de los firmantes, en 1818, de tal convenio.²⁷

También las opciones políticas manifestadas durante el Trienio por Zubia resultan bien diferentes de las que hemos visto en el diputado Oliver. El alavés presenta en su haber tres votos nominales contrarios al proyecto de señoríos, en

²⁵ DS 1820, t. II, sesión del 15 de septiembre de 1820, p. 1022.

²⁶ DS 1821, t. III, sesión de 22 de junio de 1821, p. 2501. Con mucha energía, los diputados vascos refuerzan su postura pidiendo que, «si por razones de política» creen las Cortes conveniente dejar sin efecto este convenio, se les devuelva a estas provincias lo pagado en los dos últimos años, con una rebaja proporcional de la contribución territorial y de consumos.

²⁷ J. Agirreazkuenaga Zigorraga y otros, *loc. cit.*

la serie de votaciones que antes hemos visto.²⁸ Su conducta en otras votaciones significativas, como las referidas a los problemas surgidos con las autoridades de Cádiz y Sevilla, aparece también orientada hacia los sectores más conservadores de las Cortes.

José Alonso López y Nobal

Otro personaje destacable de esta comisión puede ser José Alonso López y Nobal, piloto de la Armada e ingeniero de Caminos, que ya había sido elegido diputado por Galicia en 1810, por ser en aquellos meses Comisario y Vocal de la Junta Superior de Galicia por la provincia de Betanzos.²⁹

La relevancia política de Alonso López no es muy grande, como tampoco lo es su participación en la vida parlamentaria, al menos en lo que respecta al mundo de las comisiones. Sin embargo, su biografía reúne algunos aspectos que lo sitúan muy en relación con los asuntos que nos interesan. Así, destaca la redacción de unas *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos, y económicos, a favor de la libertad y fomento de los pueblos, y noticias particulares de esta clase relativas al Ferrol y a su comarca*, Madrid 1820, obra de enorme extensión que le arruinó al tener que retirarla de la venta con la reacción de 1823.

También resultan relevantes las propuestas que presenta durante el ejercicio de su cargo como diputado en 1820-21: a principios de la primera legislatura, presenta un proyecto con medidas para el fomento de la población, entre las que se cuentan medidas como la del nombramiento de una comisión para proponer medidas para promover matrimonios y la de «convidar a extranjeros», pero también otras más sólidas como proponer deducciones fiscales para las familias numerosas de «labradores pobres, menestrales necesitados y dueños de fábricas atrasadas». Más adelante, junto con un buen número de sus compañeros, diputados todos ellos de Galicia y Asturias, propondrá un proyecto de medidas para el fomento de la industria en Galicia y Asturias, en el que ocupa un lugar principal el proteccionismo comercial: la prohibición de importaciones acompañada de la libertad de exportaciones, ambas para ganadería y lienzo.

²⁸ Zubia votará en contra de haber lugar a votar sobre el artículo 2º del proyecto y también, seguidamente, en contra de la aprobación de este mismo artículo (24 de abril de 1821); semanas después, votará en contra de la aprobación del artículo 5 de ese mismo proyecto (19 de mayo de 1821).

²⁹ CHÁVARRI SIDERA, P., *Las elecciones de diputados a Cortes generales y extraordinarias (1810-1813)*, Madrid, 1988.

Su participación activa en la realización de propuestas parlamentarias termina ahí: no hemos podido confirmar ninguna otra propuesta en los meses que quedan de la primera legislatura, ni en ninguna de las siguientes en las que todavía será diputado.

Justo José Banqueri

La posible relevancia de la figura de Banqueri habría que buscarla en otro lugar; en este caso, en su vinculación con órganos de la administración pública. Oficial de la Secretaría de Hacienda desde 1814 a 1823, este diputado por Granada se verá envuelto en problemas relacionados con ciertos permisos para la importación en el momento de la discusión de esta cuestión en las Cortes, en el mes de agosto de 1820. Al ser miembro de la comisión de Hacienda que presenta un dictamen sobre la cuestión, se verá implicado en rumores sobre el trato de favor a determinados comerciantes.³⁰

Banqueri es el autor de un *Discurso sobre la libertad, facilidad y utilidad del comercio interior* (1801), y de una memoria titulada *Observaciones sobre un plan general de Hacienda*, que presenta a las Cortes en marzo de 1821, insistiendo en la necesidad de formar un Erario «robusto», «porque de otra suerte no es posible que marche el nuevo sistema»; «no hay que hacer ningún sacrificio, sino un esfuerzo moderado, para que el sistema no se venga abajo».³¹ La memoria parece del agrado de los sectores más moderados del Congreso; a resultas de su exposición, el Conde de Toreno, junto con otros diputados como Palarea y Moscoso, piden que se agregue a Banqueri a la comisión de Hacienda; el Presidente, Antonio Cano Manuel, no lo admite por «estar completo el número» —aunque también puede ser por ese pronunciamiento de moderación hecho por Banqueri—; se insiste, ofreciendo algunos su puesto, pero parece no tomarse resolución alguna al respecto.³² Sin embargo, Banqueri aparece como miembro de esta comisión, según el propio Diario de Sesiones —debido, probablemente, a la utilización por parte de esta publicación de datos más tardíos—, desde el mismo momento de su constitución, el 2 de marzo de 1821.

³⁰ El 9 de agosto de 1820, según aparece en el Diario de Sesiones, se le concede permiso para informar, como oficial de la Secretaría de Hacienda, a esa Secretaría «sobre ciertos permisos concedidos al mariscal de campo D. Juan Downe para introducir cacaos y azúcares», a petición de la misma Secretaría (DS 1820, t. II, sesión de 9 de agosto de 1820, p. 443).

³¹ DS 1821, t. I, sesión del 15 de marzo de 1821, p. 478.

³² DS 1821, loc. cit.

En contraste con este relativo éxito puntual, su participación en comisiones parlamentarias nunca será muy elevada; si en la legislatura de 1821 aparece en esa comisión de Hacienda y en otra comisión especial «sobre déficit de Tesorería», nombrada en sesión secreta a resultas de una exposición de la Secretaría de Hacienda, a la que sabemos pertenece este diputado,³³ en la última legislatura en la que aparece no fue nombrado para ninguna comisión, aunque sí, y ello también puede ser relevante, como dijimos en otra ocasión, en un número alto de diputaciones protocolarias relacionadas con Palacio.³⁴

Políticamente, Banqueri se define en sus votaciones como perteneciente al sector más conservador de las Cortes; por aludir al que estamos tomando como eje de referencia, el conjunto de votaciones sobre el proyecto de señoríos en 1821, Banqueri acumula hasta cuatro votos en contra.³⁵ También votará en contra de algo que había resultado de todavía más amplia aceptación liberal en el Congreso: la aprobación del artículo 1º (consistente en la reducción de los diezmos a la mitad) del sistema general de Hacienda —digno de mención es, asimismo, su voto nominal contra la admisión a discusión del proyecto sobre abolición de diezmos que se había presentado en la legislatura anterior—; después, aún votará en contra de la aprobación de los artículos 6 y 11 de ese mismo proyecto de contribución general del sistema general de Hacienda, y, mostrando su profunda oposición a ese proyecto, días después votará aún contra la aprobación del artículo 14 sobre el plan administrativo del sistema general de Hacienda.

Además de estos votos nominales, acumula en su haber otra serie de votos particulares sobre cuestiones de comercio exterior e interior, que nos pueden resultar interesantes para demarcar sus posiciones sobre tales asuntos: así, sus votos particulares contra el acuerdo sobre desestanco del tabaco y de la sal desde el 1º marzo de 1821; contra el aumento de los derechos de importación del algodón en rama en sólo un 12%; contra lo resuelto sobre circulación géneros por el interior sin necesidad de guías, dentro del Proyecto de reforma arancelaria que se estaba discutiendo por entonces en las Cortes; contra la aprobación del artículo 8 de ese mismo proyecto sobre reforma de aranceles, que disponía

³³ DS, tomo Sesiones Secretas, sesión del 2 de junio de 1821, p. 188.

³⁴ Diputación de recepción a la reina en la instalación de las Cortes Extraordinarias (28 de septiembre de 1821); Diputación para entregar al rey el decreto sobre beneficencia (28 de diciembre de 1821); Diputación para anunciar al Rey el cierre de sesiones de las Cortes Extraordinarias (9 de febrero de 1822); Diputación para presentar a la sanción del rey los decretos adicionales sobre libertad de imprenta y dº de petición (12 de febrero de 1822).

³⁵ Así, votará en contra de haber lugar a votar sobre el artículo 2º del proyecto de señoríos, y también contra la aprobación de ese mismo artículo (24 de abril de 1821); en contra del artículo 3º (8 de mayo de 1821) y del artículo 5º (19 de mayo).

que los géneros no prohibidos circularán libremente sin necesidad de guías; y contra la aprobación de un permiso para la introducción de lino extranjero. En resumen, estos votos aparecen como otras tantas declaraciones de fe en las tesis de un proteccionismo mercantil que, si bien era el criterio de la mayoría del Congreso, aparece en este diputado con mayor exageración; las opiniones manifestadas en su *Discurso sobre la libertad, facilidad y utilidad del comercio interior*, publicado en 1801, y en otra obra publicada unos años después, su *Tentativa económica sobre el privilegio que tienen los cosecheros de vino de Granada para vender exclusivamente este fruto tres leguas a la redonda de la ciudad* (1805) no habían sido modificadas en absoluto.

Sus propuestas más importantes son las relativas a la petición de la unificación de pesos y medidas en todas las provincias, y otra sobre unificación de monedas. Dignas de citar son también la presentación a las Cortes de una serie de medidas «para reducir el gasto que suponen los cesantes de cargos públicos», pero que en realidad se orientan más a la inamovilidad de estos cargos, tal y como solicita en la primera de ellas («Los Secretarios de Despacho no podrán separar a sus subalternos a discreción»);³⁶ al no resultar admitidas a discusión, más tarde publicó estas medidas como unas *Reflexiones sobre la reposición de empleados* (1820). También, el mismo día —lo que demuestra que ambas propuestas eran su principal aportación a las Cortes— su propuesta de utilizar el calificativo de «el Grande» para Fernando VII, a utilizar en el cuño de la moneda y demás instrumentos, y que en la estatua «colosal» que se ha de colocar en el salón de Cortes se ponga la inscripción: «A Fernando VII el Grande, la España representada en las Cortes de 1820».³⁷

Con todos estos datos, Banqueri aparece como un diputado de poco brillo,³⁸ dependiente de los resortes de su cargo en la Administración y poco partidario de políticas novedosas; interesado por su trabajo en los asuntos comerciales, aparece en las discusiones que tratan sobre éstas como el adalid de las medidas prohibicionistas. Vendría a ser así, junto con el anterior diputado Alonso López, el contrapunto a las políticas liberalizadoras representadas por Oliver.

³⁶ DS 1820, t. I, sesión del 18 de julio de 1820, p. 185.

³⁷ DS 1820, t. I, sesión del 18 de julio de 1820, p. 186.

³⁸ Así también parece definirlo el retratista de las *Condiciones y semblanzas*: «En tiempo de la Burocracia o del poder absoluto pasaba por gran rentista: y si rentista es aquel que junta rentas o las proporciona al erario, multiplicando contribuciones de las de caiga el que caiga, y vengan por donde vinieren: rentista bueno será todo el que llene las arcas de metales o de sangre de los pueblos. Pero ¡ay mi señor don Justo que no está en eso el ser buen económico ni economista, aunque se salga del paso por el momento. Paréceme que todavía se han de pelar muchas cejas antes de que se planteen en España unos planes bien calculados de hacienda, fundados en una sabia economía. Entretanto, es bueno que sepa V.S. que las operaciones fiscales, que sólo se dirigen a sacar agua de donde la hay, acaban por agotar las fuentes...».

Los demás diputados de la comisión:

Juan Subercases

Juan Subercases es un diputado de alguna mayor relevancia, pero tampoco de mucho brillo. Nombrado diputado suplente por Valencia, el 14 de julio de 1820 se aprueban sus poderes reemplazando a Rovira, que fue elegido por Cádiz y por Valencia, y que finalmente fue nombrado por Cádiz. En su acta electoral³⁹ aparece como oficial de ingenieros; años después llegará a ser Inspector general de Caminos, Canales y Puertos. Como tal, tomó parte importante en la construcción del puerto de Valencia, y publicaría un *Plan general para el alumbrado marítimo de las costas y puertos de España e islas adyacentes*, Madrid 1847, así como una *Memoria descriptiva, presupuestos y pliegos de condiciones del proyecto de mejora del puerto de Valencia y de su limpia*, Madrid, 1856. Fue además Procurador por Valencia, 1834-36, y volvió a ser diputado a Cortes por Chelva, Valencia, en 1851-1854. En las Cortes del Trienio no brilló por su participación; no hay ni una sola propuesta a su nombre.⁴⁰ Su participación en las comisiones de nuestro interés (fue el único diputado que repitió en la posterior comisión de comercio e industria de 1821) parece deberse únicamente a su condición de ingeniero, puesto que tampoco se le conocen votos particulares ni intervenciones en discusiones sobre asuntos de este tipo.

Gregorio González de Azaola

El resto de los diputados que componen la comisión no ofrecen datos más reseñables. González de Azaola, diputado por Sevilla, aparece en su acta electoral como Director de la navegación del Guadalquivir;⁴¹ su participación más activa en las Cortes está relacionada con este cargo: presentó a las Cortes una *Memoria sobre medidas para reformar la marina de pesca*, que de orden del Secretario de Hacienda había elaborado en 1817. Esta *Memoria*, incidentalmen-

³⁹ A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 nº 30. Digno de mención es que sólo obtuviera 19 votos de los 36 electores valencianos.

⁴⁰ También menciona su escasa participación el autor de *Condiciones y semblanzas*, que lo describe así: «Matemático, algebraico, y catedrático, pero como en las Cortes no se va á tratar de cantidades sin estension, ni de suposiciones, figuras, y cosas aereas, inextensas é indivisibles, sino de cosas materiales, corpóreas y espesas, tangibles y divisibles, él guarda su incógnita, calcula, va, viene, y calla».

⁴¹ A.C.D. Serie de documentación electoral: legajo 6 nº 6.

te, puede ser la causante de su pertenencia a la comisión parlamentaria que a nosotros nos interesa: es junto con el paso de la memoria, que se juzga de algún interés, a «las comisiones de Industria y Comercio reunidas», como se manda que se agregue a nuestra comisión el diputado Azaola.⁴²

Francisco Javier Martínez Enríquez

Parecida pertenencia accidental a nuestra comisión parece disfrutar Martínez Enríquez, Marqués de Valladares, diputado por Galicia, de donde había sido nombrado Vocal de la Junta de Gobierno: en un momento tardío, el 31 de agosto de 1820, se le agrega a las comisiones reunidas de Industria y Comercio para tratar asuntos de pesca; de ahí puede derivarse que, pocas semanas después, aparezca en la nómina de nuestra Comisión interina de Comercio, Industria, Caminos y Canales.

Mariano Villa

En cuanto a este diputado por Aragón que era, al tiempo de su nombramiento, coronel de Ingenieros,⁴³ su faceta militar parece predominar sobre cualquier otra: hasta 1820 había sido Gobernador militar y político de las Cinco Villas (Guadalajara), y después de cesar su cargo de diputado, Jefe político de Valencia, 1822, en la época del juicio contra Elío. Más tarde fue el Jefe político de Pamplona, 1823. Cercano a la alta política, aparece nombrado hasta seis veces en Diputaciones nombradas para recibir o despedir al Rey o para presentar determinados decretos a su sanción. También, en comisiones especiales relacionadas con iniciativas del Rey (se trata de la Comisión especial para informar sobre el proyecto de ley sobre el derecho de petición y libertad de imprenta elaborado a orden del Rey, creada el 22 de enero de 1822). Aparte de éstas, aparece inamovible en las sucesivas comisiones para división del territorio (la de noviembre de 1820, la de agosto de 1820 y la de septiembre de 1821), y en las consagradas a las «Milicias nacionales» (la de julio de 1820 y la de septiembre de 1821); poca cosa más, además, de su participación en la Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) de 1820 y en esta comisión que estamos estudiando. No se le conocen tampoco propuestas importantes: la única que presenta en solitario es una petición de que se comunique a los párrocos su obligación

⁴² DS 1820, t. I, sesión del 1 de septiembre de 1820, p. 750.

⁴³ Archivo del Congreso de los Diputados, Serie de documentación electoral: legajo 6 n° 2.

de enseñar la Constitución los domingos, que se llame la atención a los que han faltado a este deber y que en lo sucesivo se lo acrediten mensualmente a los jefes políticos.⁴⁴ Desmienten esta aparente opción liberal, pronunciada en los primeros días de reunión de las Cortes, sus votos particulares, sistemáticamente posicionados a la contra de los proyectos liberales.

Manuel Sánchez Toscano

Se trataba de un comerciante de Madrid, con negocios en el comercio de Hamburgo con Lima; si antes de la revolución llegó a asumir el cargo de Supernumerario de la Contaduría mayor de Cuentas (1804), en los años que transcurrieron entre 1814 y el nuevo cambio político de 1820 llegó a ser Director del Banco San Carlos, al mismo tiempo que seguía siendo honorario de la Contaduría (1817-1820). O sus negocios no iban bien o no tenía demasiados amigos en las Cortes del Trienio, en donde fue diputado por Sevilla con Ceuta, a pesar de que se discutió su poder de diputado, por tacha de quiebra. No obstante, se aprobó el mismo día, por no aportarse prueba de ello. De edad avanzada (como *Venerable anciano, comerciante diestro, pero vive a fuerza de opio, y es mejor para un Banco que para un Congreso* le describe el autor de las *Condiciones y semblanzas*), murió en julio de 1821.⁴⁵ Durante el tiempo que pudo ejercitar su cargo, se empleó en varias comisiones de importancia: en 1820, la de Comercio, la Extraordinaria Hacienda (negocios particulares) y la de formación Código Mercantil; en 1821, llegó a ser nombrado para la de Hacienda. Sin embargo, no se le conoce propuesta alguna, ni intervenciones en debates parlamentarios; la única intervención de este diputado tiene la forma de un voto particular en contra de un dictamen de la comisión de comercio, a la que como hemos dicho pertenecía, sobre la abolición de los privilegios de la Compañía de Filipinas.⁴⁶ En él se oponía a dicha abolición, en virtud del poco tiempo que faltaba para que el privilegio prescribiese (1825) y de los derechos de los comerciantes, que lo pensaban seguro.⁴⁷ Sin duda se trata de un personaje

⁴⁴ DS 1820, t. I, sesión del 11 de julio de 1820, p. 32.

⁴⁵ A pesar de que Novales fecha su muerte en 1860, debe tratarse de una confusión con su hijo, que también llegó a ser Procurador por Córdoba en 1834-36, diputado en 1837-39, y de nuevo en las dos legislaturas de 1843. Las Actas de la Diputación Permanente informan, el 18 de julio de 1821, de la muerte de Manuel Sánchez Toscano, tratándose de la última noticia que sobre él puede rastrearse en el *Diario de Sesiones*.

⁴⁶ DS 1820, t. III, sesión del 17 de octubre de 1820, pp. 1699-1703.

⁴⁷ Por cierto que en la discusión también el Secretario de Gobernación de Ultramar se opuso a la abolición del privilegio, diciendo que tanto si era un contrato como si era un privilegio, no había

con un peso específico importante en asuntos relativos al comercio; sin embargo, esta poca participación en las Cortes no nos permite conocer mucho sobre sus posiciones. Igualmente, su edad proveya y su fallecimiento por los mismos meses en que se leyó nuestro Proyecto debieron impedir que ejerciera mucha influencia en el mismo.

El conjunto de diputados de la comisión: conclusiones

Como se ha podido comprobar, el perfil de los diputados firmantes del dictamen es —a pesar de lo disparado— medio: ninguno destaca especialmente, y muchos de entre ellos son figuras bastante oscuras, con poca o ninguna participación en las Cortes, tanto en general como en relación con las cuestiones relacionadas con el proyecto que vamos a analizar.

Comerciantes, industriales e ingenieros en su mayoría, parece que con su nombramiento se trata de cubrir todos los frentes que planteaba el amplio encabezamiento de la comisión (recordemos que fue nombrada de «Comercio, Industria, Caminos y Canales»). No faltaban los altos empleados en ramos relacionados de la administración, como es el caso de Banquero, que aportaban básicamente su soltura en el manejo de documentación procedente de las antiguas instituciones como la Junta de Comercio y Moneda del extinguido Consejo de Hacienda.

Otra conclusión a extraer de los datos de que disponemos es la confirmación del deseo por parte de las Cortes del Trienio, en el momento de efectuar el nombramiento de estos diputados para una comisión así, de romper con las ideas, los planteamientos y los mismos protagonistas de Cádiz. Ya adelantamos el hecho llamativo de que no estuviera presente en una comisión que iba a redactar un proyecto sobre liberalización del trabajo y la industria el que fuera el principal responsable del Decreto de 1813, el Conde de Toreno, que también era diputado en esta primera legislatura del Trienio. Asimismo, hablamos ya de lo extraño de que, con una única excepción, ninguno de los miembros de la comisión sea diputado por Cataluña, algo ciertamente reseñable cuando se está tratando de asuntos industriales y comerciales, y, por ende, de las instituciones gremiales. No sólo era Cataluña en donde más vigor habían tenido y conservaban estas corporaciones, sino que también era donde se planteó el debate doctri-

razones para abolirlo. Al día siguiente se aprobaron todos los artículos del dictamen, y unas semanas después, el 8 de noviembre, se emitió un nuevo dictamen reforzando la abolición de privilegios de la Compañía de Filipinas y la libertad comercio con las Indias Orientales (*DS* 1820, t. III, sesión del 8 de noviembre de 1820, p. 2191).

nal más rico sobre la cuestión. Pero, mientras que entre los autores del Decreto de 1813, y entre las personas que lo discutieron, había existido un claro predominio de diputados catalanes, ahora sólo aparece uno, el mallorquín Oliver, y éste, además, aparece ideológicamente aislado frente al mayor conservadurismo observable en el resto de sus compañeros. Otro factor que confirma la voluntad de ruptura con Cádiz es que, de los nueve diputados que conforman la comisión, sólo uno —Alonso López— formó parte de las Cortes de 1812-14, más cuando se trata de una legislatura en la que el porcentaje de «gaditanos» superaba el 25%.

Ideológicamente las posturas de estos diputados son también medias o moderadas; y al igual que su perfil profesional, variadas —desde el progresismo liberal de Guillermo Oliver, hasta el marcado conservadurismo del alavés Zubia—, sin alcanzar nunca posiciones extremas dentro del espectro ideológico del Trienio. Estas posiciones —en uno y otro sentido— siempre fueron minoritarias, pero dado el amplio número de componentes que tiene la comisión —recordemos que son nada menos que nueve diputados—, llama la atención el hecho de que ninguno de ellos pueda inscribirse en corrientes alejadas de la moderación. Se podría pensar que esta falta de extremos es buscada, y que con esta elección de diputados se está buscando el mayor consenso para los dictámenes que produzca la comisión, con vistas a lograr el éxito legislativo de los mismos. Sabemos que este éxito no tuvo lugar en relación con el proyecto que queremos analizar; pero aún no sabemos la razón de ese fracaso. Los datos de los diputados autores del mismo no nos han ofrecido explicación, dada la medianía de las posiciones profesionales e ideológicas que dejan ver. Analicemos ahora, rápidamente, la trayectoria de la comisión a la que pertenecen, por ver si ésta nos ofrece en sí alguna otra explicación.

Evolución parlamentaria de la comisión

Como ya dijimos, la «Comisión de Comercio, Industria, Caminos y Canales» fue una de las quince creadas «en el ínterin» entre la primera legislatura de 1820 y la apertura de la segunda legislatura ordinaria, en marzo de 1821. En cuanto a sus antecedentes, hemos de buscarlos en dos comisiones de 1820: la de comercio y la muy tardía (creada a finales de la legislatura, el 15 de septiembre de 1820) comisión «de arreglo de caminos y canales». No hubo en la legislatura de 1820 ninguna comisión denominada «de industria», ni tampoco siquiera relacionada con esta materia; falta que se reparó con el nombramiento en el ínterin entre legislaturas de la comisión que nos ocupa, y que después siguió nombrándose en las siguientes legislaturas. Así pues, hasta su aparición en noviembre de 1820, las materias de las que se ocupaba nuestra comisión

estaban repartidas entre las dos comisiones mencionadas arriba.⁴⁸ La relación de estas dos comisiones con la posterior comisión de «Comercio, Industria, Caminos y Canales» es indudable, al menos en cuanto a su composición: tres de sus diputados habían pertenecido a la de comercio; nada menos que cuatro de ellos, a la de «Arreglo de caminos y canales» creada al final de la legislatura, esto es, pocas semanas antes que la comisión que nos ocupa.⁴⁹

**Los diputados de la Comisión interina de «Comercio, Industria, Caminos y Canales»
(6 de noviembre de 1820)**

	Pertenecían a la Comisión de Comercio 1820	Pertenecían a la Comisión de Caminos 1820	Reaparecerán en «Agricultura, Industria y Artes» 1821	Reaparecerán en la Comisión de Comercio 1821
Oliver	•			
Zubia	•			
Villa		•		
Subercase		•	•	
Azaola		•		
Alonso López		•		
Sánchez Toscano	•			
Javier Martínez				
Banqueri				

Sin embargo de esta evidente relación, conviene también señalar que no existen paralelos semejantes con las comisiones futuras, que aparecerán en sucesivas legislaturas. Efectivamente, en 1821, los asuntos que ocuparon a la interina comisión conjunta de noviembre de 1820 se hubieron de dividir de nuevo en dos comisiones distintas, creadas ambas a comienzos de legislatura: la «Comisión de agricultura, industria y artes», y la «Comisión de comercio».

Como fácilmente se puede comprobar en la tabla que se ofrece, no hay continuidad ninguna entre estas comisiones de 1821 y las de 1820 en cuanto a

⁴⁸ La comisión de comercio de 1820, creada nada más comenzar la legislatura, el 7 de julio, la componían Istúriz, Zubia, Oliver, Flórez Estrada, el Conde de Maule, Romero Alpuente, Sánchez Toscano y Desprats. La «comisión de arreglo de caminos y canales», mucho más tardía, fue creada a propuesta de Flórez Estrada, se constituyó el 15 de septiembre de 1820 y la componían, originalmente, el propio Flórez Estrada, Villa, Torre Marín, Marín Tauste, Azaola, Serrallach, Peñafiel, Gareli y Álvarez Guerra. El 16 de septiembre de 1820 (sólo un día después de su creación), se nombró a Subercase en lugar de Álvarez Guerra, y una semana después, el 24 de septiembre de 1820, se nombró a un diputado más: Alonso López.

⁴⁹ Los diputados que repiten cargo en la nueva comisión son: Oliver, Zubia y Sánchez Toscano, respecto a la de Comercio; Villa, Subercase, Azaola y Alonso López, respecto a la de Caminos y Canales.

su respectiva composición de diputados. Sólo un diputado de nuestra comisión conjunta será nombrado para una de esas comisiones, que a partir de 1821 van a tratar los asuntos que interesaron a la interina.⁵⁰ Y, sin embargo, el proyecto que nos ocupa, elaborado por la comisión conjunta, se va a presentar en esa nueva legislatura: la primera lectura del dictamen se realizará en marzo, apenas comenzadas las reuniones, y la segunda durante el mes de mayo, cuando la legislatura lleva casi tres meses de andadura. De modo que en el momento de tramitación parlamentaria del dictamen, sólo uno de sus firmantes está nombrado en las comisiones que se ocupan de las materias de que trata el dictamen.

Esa falta de continuidad puede ser una de las claves de la aparente ausencia de interés (ni la primera ni la segunda lecturas suscitan debate alguno, y no nos consta que hubiera una tercera lectura) y la falta de resultados legislativos del proyecto: tal vez los diputados que lo firmaron no supieron cumplir las expectativas de la cámara. No cabe pensar que la falta de continuidad en la composición de las comisiones parlamentarias entre 1820 y 1821 sea general, lo que tal vez podría explicarse por una intención de relevo general de los diputados miembros de comisiones de 1820 respecto a la nueva legislatura que se abre en marzo de 1821. Pero no hemos podido encontrar confirmación de esta posibilidad, aunque la hemos intentado poner a prueba por dos vías. En primer lugar, con el análisis comparado de la totalidad de las comisiones de 1820 y 1821, del que en absoluto se puede deducir la existencia de ningún relevo general de comisiones. El ejemplo más cercano a nuestra comisión lo tenemos en la de Agricultura: de los ocho miembros que componen la comisión de 1820, nada menos que seis vuelven a repetir en 1821. En muchas otras comisiones las continuidades siguen siendo evidentes entre 1820 y 1821.

¿Fue tal vez el relevo de los concretos diputados que formaron parte de esa comisión lo que se buscaba? En tal caso, la explicación estaría en el descontento producido por la labor de estos diputados, bien en general o bien en relación con los asuntos tratados en la comisión. De un análisis detenido de la evolución parlamentaria de los diputados que nos ocupan no es posible concluir que el descontento fuera general: si bien de alguno de estos nueve diputados sí puede decirse que hubo un apartamiento de la red parlamentaria de comisiones —que no de la actividad de las Cortes en general— a partir de 1821,⁵¹ en absoluto puede decirse lo mismo del resto de los diputados, que siguieron siendo nombrados para nume-

⁵⁰ En efecto, sólo el valenciano Subercase repetirá en la denominada «Comisión de Agricultura, Industria y Artes», que se nombrará en marzo de 1821.

⁵¹ En concreto, hablamos de Alonso López, que desde su participación en esta comisión sólo fue nombrado para la comisión de «Organización de la armada naval».

rosas comisiones, entre ellas algunas de especial importancia.⁵² Lo cual nos evidencia que los diputados firmantes del dictamen que vamos a analizar no fueron ni mucho menos apartados de las labores parlamentarias, y que se siguió deseando su participación en empresas legislativas importantes; no obstante lo cual, estos diputados sí fueron totalmente apartados —con una única excepción— del estudio de los concretos asuntos destinados a la comisión de 1820 (comercio, industria y fomento: las materias sobre las que gira el proyecto que aquí estudiamos). Podemos así decir que, a ojos de la época, estos diputados, a pesar de revivir la general confianza política depositada en ellos, fracasaron a la hora de tratar estas cuestiones. De modo que si este proyecto no se aprobó no fue por falta de una ocasión propicia ni por desinterés: sin duda, los liberales del Trienio juzgaron desacertadas las propuestas contenidas en el mismo.

No nos incomoda este fracaso, puesto que nuestra perspectiva no se dirige por los estrechos cauces de la de la historia de la legislación positiva. A nuestros ojos, tan importante puede ser un decreto que efectivamente se aprobó como un intento que no tuvo éxito. Las ideas y propuestas que se rechazaron nos ofrecen la otra cara, tanto o más necesaria que la otra, la positiva, para perfilar con exactitud los parámetros ideológicos que en ese determinado momento histórico guiaban las materias tratadas. A continuación expondremos lo que, tras el análisis de la documentación de la que partía la comisión y de las ideas efectivamente expuestas en el proyecto de que tratamos, hemos podido denominar las bases ideológicas del mismo.

BASES IDEOLÓGICAS DEL DICTAMEN

El principal volumen de documentación manejada por la comisión proviene del que se denomina «expediente de consulados», voluminoso expediente del que forma parte principal la documentación procedente de la Junta General de Comercio y Moneda, órgano integrado en el antiguo Consejo de Hacienda, y que, como ya hemos dicho, poseía, desde 1815, jurisdicción sobre los gremios. Dicha documentación, consiste, fundamentalmente, en antiguas ordenanzas sobre consulados y sobre gremios, algunas de ellas efectivamente aprobadas y otras que no

⁵² Nada menos que cinco de ellos (Banqueri, González de Azaola, Oliver, Zubia y Sánchez Toscano) pasaron a formar parte en 1821 de la comisión de Hacienda, por nombrar un ejemplo de especial relevancia. Dos casos, Oliver y Zubia, también fueron nombrados para una comisión ulterior muy relacionada con el asunto que nos ocupa: la comisión de comercio que se nombró en septiembre de 1821, a principios de la legislatura extraordinaria. De nuevo Oliver, junto con González de Azaola, también aparece en la denominada «Comisión especial para el fomento de minas» nombrada en mayo de 1821.

pasaron de ser un proyecto.⁵³ La comisión maneja también, como no podía ser menos, el decreto 262, de 8 de junio de 1813, de las Cortes Extraordinarias en Cádiz. Advertiremos ya de que el juicio de la comisión demuestra ser mucho más permeable a las propuestas que aparecen en los proyectos de la extinguida institución del Consejo que al expeditivo decreto gaditano.

Podría afirmarse, por lo tanto, que la comisión parte de una óptica revisionista, como se deduciría de esta preferencia por los criterios dieciochescos del Consejo. Sin embargo, junto a una orientación fundamentalmente reformista, la comisión despliega una amplia panoplia de planteamientos filosóficos de nuevo cuño, y de marcado sabor liberal progresista. Prestemos más atención a esta aparente paradoja.

El punto de partida del dictamen⁵⁴ es «el estado actual del comercio y de la industria», en comparación con las demás naciones, fundamentalmente Francia e Inglaterra. La idea central es que los graves problemas de esos ramos en España, y la situación desventajosa en que se encuentran respecto a otros países, tienen un origen moral (todos los subrayados son nuestros): «*defectos morales* han destruido en España la favorable influencia de los dones naturales y auxilios físicos que debieron igualarla, y aun aventajarle en comercio é industrias de toda clase á las demás potencias»;⁵⁵ «la instrucción física vale mucho; pero tampoco es suficiente para arraigar, fomentar y conservar industria alguna honrosa y provechosa, si en las clases industriosas no reina la *buena moral*, porque de ello depende aquella frugalidad, laboriosidad, veracidad y beneficencia mútua, indispensables á dichas clases más que á otras»;⁵⁶ «No es el interés pecuniario el único móvil, ni aún el principal que mueve á los hombres en una nacion que estima la *nobleza*; y por consiguiente, *deshonrar* en ella ó menospreciar á las clases productivas, ha sido querer su exterminio (...). En donde las *honras* y los provechos han sido el premio de la intriga, y no del mérito; y en donde ha medrado más el ocioso que laborioso, debia suceder lo que ha sucedi-

⁵³ La documentación reunida por la comisión de Gremios, perteneciente a la dicha Junta, es muy amplia y diversa, y se organiza en torno a la jurisdicción sobre los gremios concedida a esta Junta en 1815: además de las propias ordenanzas que presentaron las corporaciones, la correspondencia (consistente, sobre todo, en las peticiones de aprobación de las ordenanzas y correspondencia mantenida a este efecto: informes, órdenes, súplicas, memoriales, concesiones de poderes, respuestas, recursos, instancias...) y unos muy interesantes informes emitidos por la Junta sobre las ordenanzas presentadas en los años 1816-1819 (cada informe incluye un pequeño resumen de la historia del gremio y de su situación actual). Vid. P. Molas Ribalta, *op. cit.*, apéndice documental, pp. 647-651.

⁵⁴ El texto completo del dictamen, en DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, pp. 1471-1486.

⁵⁵ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1471.

⁵⁶ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, pp. 1472-1473

do en España: aumentarse los consumidores á la par que han disminuido los productores, para ser al último todos miserables».⁵⁷ Entre esos defectos morales se encuentra, en primer lugar, la desunión, la falta de solidaridad: «la historia de la desunión y mútua destrucción en España del ganadero, del agricultor, del comerciante, del fabricante, de los gremios, de los pueblos y de las provincias entre sí».⁵⁸ A lo que se opone una visión rousseauniana: «la misma naturaleza nos enseña que para obrar sus grandes maravillas, así como sus más pequeñas obras, es menester el concurso ó el mútuo auxilio de todos sus elementos, y los hombres nada bueno hacemos sino en cuanto la observamos y la imitamos».⁵⁹

Es esta visión ético-moral de la cuestión, tan propia de la conciencia liberal, la que prevalece, aunque en el dictamen no dejan de señalarse causas políticas y culpabilidades más concretas: el «feudalismo», el «fanatismo», el «despotismo», que se subrayan con el diagnóstico de las contradicciones del Antiguo Régimen en la política relativa a industrias y comercio: su regulación, constituida fundamentalmente por las ordenanzas gremiales, se cimentaba en el privilegio: «de aquí vino que las mismas gracias que afectaban concederles, pronto se convirtieron en desgracia de las mismas clases trabajadoras».⁶⁰ Frente al privilegio, que conduce a la desunión de los trabajadores, se opone la unión de las clases trabajadoras: «Si los intereses del ganadero y del comerciante no se hubiesen protegido en contra de los del agricultor y del fabricante, no veríamos tantos campos yermos, tantos pueblos desiertos, tantos brazos ociosos, tanta miseria. En donde quiera que las clases trabajadoras ó productivas se han confederado en España y fuera de ella, allí es donde el filántropo ó el buen patriota se complace al ver el aspecto de la felicidad pública é individual».⁶¹ Y junto a esta unión filantrópico-patriótica de los trabajadores, se defiende la división del trabajo: «la división del trabajo adelanta la agricultura, la industria y el comercio, en cuanto las operaciones divididas obran de concierto para formar un todo».⁶² La «naturaleza», una vez más, es el ejemplo escogido, si bien en este caso el fenómeno al que se alude, la división del trabajo, se encuadra en un proceso, el complejo entramado de la revolución industrial, que bien poco tiene que ver con la naturaleza.⁶³

⁵⁷ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1472.

⁵⁸ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1471.

⁵⁹ *Loc. cit.*

⁶⁰ *Loc. cit.*

⁶¹ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1472.

⁶² DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1471.

⁶³ *Vid.* nota 8.

En efecto, las metáforas naturalistas⁶⁴ encubren una nueva realidad: el cambio del tipo de explotación industrial, que se caracteriza por el aumento de la dimensión de las explotaciones y por esa división laboral, que es la consecuencia, más que de ese crecimiento, de la eficiencia de las nuevas máquinas, que depende de la aplicación de éstas a una operación determinada, lo que impone la división del proceso de fabricación en distintas operaciones, llevadas a cabo por personas y profesionales diferentes, para poder aprovechar esa eficiencia. Son por lo tanto las nuevas exigencias de la producción las que hacen necesaria esa división del trabajo por la que abogan nuestros parlamentarios, por mucho que se aluda a un «estado natural de las cosas». Subrayar esto, que pudiera parecer evidente, nos parece importante, puesto que la metáfora naturalista siempre aparece cuando se trata de presentar situaciones que suponen cambios trascendentales que afectan a toda la sociedad, alcanzando dimensiones antropológicas, como es, en este caso, el advenimiento de los nuevos parámetros industriales.

Ahora bien, partiendo de estos principios, que podemos sin duda atribuir a una filiación liberal, la comisión toma un camino distinto al considerar la institución gremial. Si sobre las cuestiones de principio relativas a la industria se ha mostrado liberal, cuando llega el momento de tratar la cuestión de los gremios el tono se vuelve más pragmático. Ya no son argumentos «filosóficos» los que se aportan, sino juicios sobre las ventajas prácticas y los inconvenientes de las instituciones gremiales. Es más, en este punto, la comisión se separa radicalmente de cualquier viso abolicionista: el preámbulo del dictamen critica a estas instituciones, pero considera necesaria una vía intermedia, de reforma de las mismas, para salvaguardar los aspectos beneficiosos de los gremios. Es ese talante reformista el que aparece también en los juicios que se vierten en el dictamen contra las leyes abolicionistas anteriores. Así, contra el denominado «Edicto Turgot», que suprimió los gremios de artesanos en Francia en 1776: «no preparó la opinión para que fuese bien recibida esta supresión, ni se acompañaron en el edicto las disposiciones necesarias para facilitar el tránsito, siempre arduo y peligroso, de un sistema opresor á otro libre».⁶⁵ Como no podía ser menos, también se juzga apresurado el decreto gaditano de 8 de junio de 1813, que estableció la libertad en el ejercicio de la industria en España: «la situación apurada en que se hallaba España en aquel momento, no permitió reformar ó reorganizar de un modo conveniente los gremios ni sus ordenanzas, liquidando

⁶⁴ Una de las más famosas de estas alegorías sería *La fábula de las abejas* de Mandeville, quien por otra parte evidencia la conexión con el fenómeno industrial en su ensayo *A search into the Nature of Society*, incorporado a la edición de 1723 de *The Fable of the Bees*, en donde describe la infinidad de fabricantes y oficios que se necesita para producir un simple paño.

⁶⁵ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1471.

sus créditos activos y pasivos, saneando los derechos dimanados de establecimientos legalmente constituidos, y que en cierto modo se revalidaban por dicho decreto».⁶⁶

En resumen, la comisión suscribe una línea reformista en lo que respecta a los gremios, y no tiene empacho en reconocer que su criterio no se aparta del que tenía establecido una institución clave del Antiguo Régimen: el Consejo de Hacienda: «El extinguido Consejo manifestó (...) que intentaba reformar gradualmente los vicios de las antiguas [ordenanzas gremiales], y obrar una virtual reunion de todas las clases productivas, enlazándolas en los consulados en los puntos esenciales. (...) No puede menos de aplaudirse el intento del Consejo, y de llevarse á efecto, mayormente ahora, que libres de los muchos obstáculos que detenian al Consejo, podrán las Córtes organizar todos los ramos productivos que forman la riqueza pública y particular».⁶⁷

La opción de la comisión es clara: para realizar esta reorganización se ha de partir de un análisis reposado y ecuaníme de las ventajas e inconvenientes de los gremios; está claro que en esta pretendida ecuanimidad de los autores del proyecto hay una buena dosis de continuismo, demostrado por la comisión al resaltar las ventajas de los antiguos gremios con tantas o más luces que los perjuicios de los mismos. De igual forma, a la hora de determinar cuáles son los principales aspectos positivos de las corporaciones, queda de manifiesto un criterio dominado por concepciones más propias del Antiguo Régimen.

¿Qué beneficios representan, pues, los gremios? Principalmente, y como ya hemos señalado antes, la conformación de una determinada moral en el trabajador: una moral en la que predomina la confraternidad y la subordinación. En segundo lugar, las medidas de protección social que los gremios prestaban a sus individuos: «Las corporaciones gremiales, que desunieron y aislaron las artes, se opusieron al progreso de la instrucción artística; pero con la especie de confraternidad que estableció cada corporación en particular entre sus individuos, influyeron favorablemente en la moral de los artesanos. El hábito de la subordinación en los aprendizajes y en los oficialatos, de la estimación propia para merecer los sufragios de sus colegas y obtener los títulos de maestro, de prohombre, de síndico (...); y en fin, los actos de beneficencia en que se ejercitaban, socorriendo sus enfermos, sus viudas y sus huérfanos, fueron sin duda causas poderosas que contribuyeron á formar y conservar las buenas costumbres que comúnmente adornaron á los artesanos agremiados».⁶⁸ En efecto, el gremio fue siempre una entidad mutualista, que asistió a los agremiados y sus

⁶⁶ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1472.

⁶⁷ *Loc. cit.*

⁶⁸ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1473.

familias en circunstancias penosas, manteniendo un sistema rudimentario de previsión social, que para algunos autores supuso durante siglos la principal cobertura sanitaria en las ciudades.⁶⁹ Con la industrialización, esta función del gremio no sólo cesó, sino que hubo de incrementarse, al asumir el gremio funciones —especialmente los costes de asistencia en caso de enfermedad— que dejaron de cumplir los patronos.⁷⁰ Los miembros de la comisión parecen conscientes de que prescindir de los gremios supone en buena parte dejar sin cobertura tales funciones asistenciales, puesto que tampoco el Estado podrá asumir las: de ahí que resalte una y otra vez la importancia del papel desempeñado por los gremios en tal cuestión.

Y la tercera e importante ventaja del sistema corporativo, que tampoco deja de resaltar el proyecto, es el papel que en mayor o menor medida los gremios desempeñaban a la hora de transmitir conocimientos especializados. La preocupación liberal por la mejora de la instrucción se hace evidente en este proyecto, pero la manera de enfrentarse al problema es, más que liberal, ilustrada. La instrucción de los trabajadores es necesaria, se afirma, pero plantear la mejora desde la escuela resulta una medida muy costosa, si no directamente inalcanzable para las finanzas estatales. A lo que hay que añadir que los frutos

⁶⁹ Sobre la concentración de hospitales en las ciudades, C. López Alonso afirma «la mayoría de estos establecimientos... [está] vinculada a las cofradías gremiales, que los establecen en beneficio de sus miembros necesitados». En C. López Alonso, *La pobreza en España medieval*, Madrid, 1986, pp. 449-450. En el siglo XV, «en Sevilla se acercan al medio centenar los oficios que... tenían sus hermandades con hospital propio... para proteger y amparar a sus miembros», afirma A. Rumeu de Armas, en *Historia de la previsión social en España*, Madrid, 1944, p. 115. Aunque estas funciones sociales del gremio son mencionadas por toda la bibliografía de la época en defensa de los gremios (así, Capmany habla del «instituto de socorro para el alivio de los enfermos, médicos y desvalidos» en su *Discurso económico-político* y en sus *Memorias Históricas*), parece que el modo en que se realiza la reivindicación de esa labor asistencial es más bien tópico, proyectando una visión estática que no se corresponde del todo con una realidad más diversa y cambiante. Véase el epígrafe «La previsión social», en P. Molas Ribalta, *op. cit.*, pp. 105 y ss.

⁷⁰ P. Molas, en el epígrafe antes citado, también recoge ese aumento de prestaciones sociales: «El siglo XVIII registró un notable incremento de formas de seguridad social que distintos gremios se esforzaron en crear. Las disposiciones anteriores o no comprendían todos los oficios, o se limitaban a los maestros, o bien habían caído en desuso» (*op. cit.*, p. 105). Entre sus conclusiones sobre la cuestión nos interesan aquí las siguientes: «a) La previsión social en los gremios no estaba terminada ni completamente estructurada en el siglo XVIII; (...) d) El movimiento ilustrado no destruyó el sistema asistencial de los gremios, sino que lo reforzó, aunque modificándolo; e) La previsión gremial no consiguió evitar la pobreza, ni dentro, ni fuera de las corporaciones; sin embargo, su papel social fue de extrema importancia». (*op. cit.*, p. 109). Sobre este incremento de las funciones asistenciales ejercidas por el gremio en el siglo XVIII, véase también M. Alonso Olea, *Introducción al Derecho del Trabajo*, Madrid, 2002, pp. 303 y ss.

de ese saneamiento desde la raíz no se producirían sino a muy largo plazo; por eso, en el dictamen se prefiere un medio que también posee reminiscencias del régimen anterior, de aires reformistas y que podemos entroncar directamente con las actividades de las Sociedades Económicas de Amigos del País: la vía de «las comunicaciones», o conferencias dadas por profesores a trabajadores adultos que «ya no pueden ir a la escuela».

No hay duda de que la «instrucción» a la que se refieren los autores del proyecto está muy lejos de pretender una formación integral del trabajador. En ello eran al menos coherentes, puesto que tampoco lo fue nunca la formación que transmitieran las organizaciones gremiales: el sistema de «aprendizaje, oficialía y maestría», amén de ser el presupuesto de la exclusión y la inmovilización estamental del gremio, era un sistema de organización de la producción, más que un método de cualificación laboral. Lo que las estructuras gremiales aportaban es, más que una forma de instrucción, una «iniciación», un proceso al cabo del cual el sujeto quedaba ligado al modo de actuar, a los procedimientos de un cuerpo cerrado. Esto, más que conocimientos, es lo que el aprendiz obtenía en sus años como tal. Lo que se transmitía —mediante una tradición reservada a los iniciados— consistía en una serie de conocimientos profesionales —los «misterios del oficio»—, que difícilmente podrían aplicarse a otros campos; es en este sentido en el que afirmamos que se trataba más de una iniciación que de una «formación», de una «clasificación» más que de una «cualificación». Además, esa «iniciación» aparecía ligada en gran parte a la familia, cuyas conexiones detentaban, en no pocas ocasiones, el control absoluto del gremio.⁷¹ Las razones mencionadas por la comisión para justificar la preferencia

⁷¹ Y ello no solo en lo que respecta a la transmisión de conocimientos, sino también a la misma admisión en el gremio, que podía restringirse totalmente a hijos, consanguíneos o afines de los agremiados. ROPER, L., *The Holy Household*, Oxford, 1989, pp. 35-36, citado por M. Alonso Olea, *op. cit.*, p. 293. En 1779, un autor poco sospechoso de ser un crítico excesivo de los gremios, Antonio de Capmany, bajo el seudónimo de Ramón Miguel Palacio, lo denunciaba también en sus propios términos: «Las hijas del maestro siempre son casables; porque según disposición del gremio... logran que sus maridos disfruten una gran moderación en los derechos de maestría...; falta saber si esta distinción no se encamina a dispensar los grados de suficiencia del candidato, que en tal caso perjudicaría al público...». La obra se publicó en la imprenta de Sancha con el nombre de MIGUEL PALACIO, Ramón, *Discurso económico-político en defensa del trabajo mecánico de los menestrales, y de la influencia de sus gremios en las costumbres...*, Madrid, 1779. E. Giralt lo incluyó a continuación de las *Memorias* en su Edición anotada de las *Memorias Históricas* de A. de Capmany, Barcelona, 1957 (pp. 1067-1094). Existe una ed. facsímil, 1986, de donde hemos tomado la cita, p. 27. Aporto esta información bibliográfica porque aún es frecuente encontrar autores que dan por bueno el nombre de R. Miguel Palacio como el del verdadero autor de este *Discurso*, sin reparar en que el propio Capmany confesó la paternidad de la obra en sus *Memorias históricas*.

por el sistema de «conferencias» vienen a ser un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estado para proporcionar por sí solo un sistema de instrucción pública suficiente; también lo es el reconocimiento de que una de las principales ventajas de los gremios era el nivel de instrucción profesional que podían proporcionar. Los miembros de la comisión calculan que transferir de forma brusca al Estado esas competencias de las corporaciones dejaría un vacío imposible de cubrir de forma rápida: de nuevo queda expuesta la preferencia por la vía reformista. Una vez más, en contraste con las opiniones y argumentos abiertamente liberales con que el preámbulo se había adornado.

CONTENIDO DEL PROYECTO

a) **Proteccionismo y libertad personal. El contraste con la legislación dieciochesca**

De acuerdo con tales premisas ideológicas, el articulado del proyecto comienza con declaraciones proteccionistas (*La agricultura, el comercio y todas las industrias de tierra y de mar en la Monarquía española gozarán especial é igual proteccion del Gobierno y de la Nacion*. Art. 1º) y de defensa moral de los trabajadores (*...serán honrados, protegidos y premiados según sus méritos en las respectivas profesiones*. Art. 2º). Las ventajas que para la comisión representaban los gremios se reflejan en la disposición del artículo 3º: se proporcionará a todos los profesionales *toda la instrucción posible y conveniente, unión y mutuo auxilio*.

Pero los gremios también eran perniciosos: sobre todo, para esta comisión, en lo que respecta a las restricciones que proyectaban sobre la libertad en el ejercicio del trabajo, mediante *predilecciones ofensivas al mérito y al derecho público y privado*, que atentaban, principalmente, contra la libertad de los individuos. Para erradicar esas restricciones, el proyecto declara en su artículo 4º la libertad en el ejercicio del trabajo: *El ejercicio de todas y de cualesquiera clases de produccion ó de trabajo en los ramos referidos será enteramente libre á los españoles y á los extranjeros de ambos sexos, en todos los países de la Monarquía española*.

Merece la pena detenernos en un análisis más detallado de este artículo. Esta liberalización afecta principalmente a la esfera personal, coartada anteriormente por normas prohibitivas, como las que sujetaban a los hombres a su oficio una vez inscritos en un gremio y en una localidad, por las dificultades de paso a otros distintos. En tal sentido de libertad de las personas, la norma se refiere a *todos los españoles* y extranjeros de ambos sexos, que podrán trabajar en cualquier lugar —o, más concretamente, en *todos los países de la*

Monarquía española—. Es decir, que ampara tanto a ciudadanos —dotados de la plenitud de derechos políticos— como a no ciudadanos: no lo son los extranjeros que no estén avecindados, ni, más en general, las mujeres, que quedan constitucionalmente excluidas de los beneficios de la ciudadanía.

La declaración es novedosa en lo que respecta a su generalidad, inédita en los antecedentes legislativos favorecedores de la libertad de trabajo que podemos encontrar en el siglo XVIII, pero no lo es tanto en aspectos más concretos, como por ejemplo en la concesión de esa libertad a las dos clases mencionadas de no ciudadanía: tanto la apertura a los extranjeros como la concedida a las mujeres son aspectos que, en gran medida, ya estaban contemplados en la legislación dieciochesca: una Resolución de 28 de julio de 1797⁷² ya favorecía el trabajo de los extranjeros, a los que se quiere atraer con un trato de favor; hay detrás de ello el deseo de mejorar la industria nacional con la aportación de los métodos y novedades venidos de fuera, lo que hace que, por lo general, los extranjeros sean más que bienvenidos.⁷³

Por su parte, la ampliación de la libertad de trabajo a las mujeres resulta, a primera vista, tanto más llamativa cuanto que, como sabemos, no se corresponde en absoluto con una ampliación general de su esfera de libertad personal por parte de la legislación liberal, y mucho menos por parte de los reformadores del Antiguo Régimen. La explicación de esta aparente contradicción es sencilla: permitir que las mujeres trabajen no es sino el modo más sencillo de ampliar la mano de obra, en particular la mano de obra no especializada y escasamente retribuida a la que se suele aludir con la expresión de «labores propias de su sexo». Esta «feminización» del trabajo femenino, implícita en esta o similares expresiones, es el fundamento de la discriminación laboral de las mujeres en esta época: si un empresario conseguía calificar cierta tarea como femenina, podía emplear mujeres, a las que generalmente pagaba menos.⁷⁴

Precisamente contra esta limitación había sabido reaccionar años antes un ilustrado, Jovellanos, quien comienza su *Informe sobre el libre ejercicio de las artes* justamente con la cuestión del trabajo femenino, y pidiendo que se conce-

⁷² Incluida en la *Novísima Recopilación*, Libro VI, tít. IX, ley I. Véase también, en el mismo sentido, la ley VII del mismo título.

⁷³ En ocasiones, incluso, se organizará su inmigración colectiva como medida de gobierno: es el caso de la Real Cédula de 1771, en la que Carlos III exime a los extranjeros del pago de tributos durante seis años, así como de todo servicio militar a ellos y sus hijos. Parece, sin embargo, que esta Cédula se interpretó de forma muy restrictiva por las autoridades locales, debido, en gran parte, a la poco ejemplar conducta de los extranjeros que se instalaron en España.

⁷⁴ THOMAS, S.-M.-G., *La condition juridique des femmes au travail en France au XIX^e siècle*, Paris, 2002. GROOT, G. de y SCHROVER, M., *Women Worker and Technological Change in Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, Londres, 1995, p. 3.

diera a las mujeres la «libre facultad de ocuparse en cualquier trabajo que les acomodase», como base sobre la que articula, en 1785, su defensa de la libertad de industria.⁷⁵ Pronto tendremos ocasión de volver sobre este *Informe*, que, a pesar de no ser citado, ni explícita ni implícitamente, por la comisión, así como tampoco su autor, fue una de las principales fuentes de inspiración del proyecto de que nos ocupamos.

La lucidez de Jovellanos sobre esta cuestión,⁷⁶ de sobra es decirlo, no tuvo mucho eco en la época. No obstante, desde finales del siglo XVIII en adelante, la ampliación del mercado laboral con la incorporación de mujeres se había hecho imparable,⁷⁷ a pesar de lo cual, o tal vez perversamente debido a ello, este proceso se suele ocultar tras el disfraz de una función tuitiva. Se trata de un disfraz que resulta muy fácil de apreciar en los precedentes de la legislación del XVIII sobre esta «libertad» de las mujeres: así, la Resolución de 16 de noviembre de 1778⁷⁸ decreta la libertad para el aprendizaje y el trabajo de mujeres y niñas en las mencionadas labores, a pesar de las prohibiciones que contengan en contrario las Ordenanzas gremiales; la coartada tuitiva queda clara en su

⁷⁵ Recogido en las *Obras de Don G. Melchor de Jovellanos*, t. II, vol. I de la *Biblioteca de Autores Españoles*, Madrid, 1952, pp. 33-49. El *Informe*, cuyo título completo es *Informe dado a la Junta General de Comercio y Moneda sobre el libre ejercicio de las artes*, responde a una consulta realizada por esa Junta en 1785 dirigida a la reforma de las ordenanzas gremiales de artes y oficios. Sobre la mención del Informe al trabajo femenino, véase G. Anes, *La España ilustrada en tiempos de Carlos III*, en *Carlos III y la Ilustración*, Madrid, 1987, p. 32.

⁷⁶ Si bien es de justicia mencionar ese rasgo de lucidez del ilustrado, tampoco se ha de buscar en el citado *Informe* la posición de un defensor de los derechos de las mujeres adelantado a su tiempo. De que su defensa de la libertad de trabajo para las mujeres no es, en parte, sino un recurso retórico desde el cual defender tal libertad en general, da fe la continuación de su argumento: «Si hay muchas razones para persuadir que [la libertad de trabajar en cualquier arte] se les debe á las mujeres, hay muchas más que la reclaman en favor de los hombres. Esta parte de la humanidad será siempre la que más trabaje. La superioridad de sus fuerzas de cuerpo y espíritu, su mayor constancia, destreza y previsión, la diferente esencia de las obligaciones que le imponen la naturaleza, la religión y la sociedad, todo le debe dar una decidida preferencia. Por otra parte, la procreación, la crianza de los hijos, la asistencia al consorte, las obligaciones domésticas absorben á una mujer la mayor parte del tiempo que pudiera dedicar al trabajo» (*op. cit.*, p. 33).

⁷⁷ En la industria textil lanera británica, el 60 por ciento de los trabajadores eran mujeres, y de ellas el 70 por ciento menores de 21 años; de 8 a 9 mujeres y niños por cada hombre empleado. En HUDSON, P., *The Industrial Revolution*, Londres, 1992, pp. 118-119.

⁷⁸ Esta disposición fue repetida por Real Cédula de 12 de enero de 1799, y pueden citarse como análogas la Resolución de 12 de junio de 1784, la Real Cédula de 2 de septiembre del mismo año y la ley XIV del título XXIII del Libro VIII de la *Novísima*. Ésta última decreta la libertad general del trabajo femenino en toda labor compatible con el decoro de la mujer, pero también contiene normas de prohibición, no tuitivas, como la de espigar (Libro VIII, título XXIV, ley III), de antiquísima tradición.

exposición de motivos, en donde se consideran «las conocidas ventajas que se conseguirían de que las mujeres y niñas estén empleadas *en tareas propias de su fuerza* y en que logren alguna ganancia que a algunas puede servir de dote y a otras con que ayudar a mantener sus casas y obligaciones». Queda claro, por tanto, en la legislación dieciochesca sobre el trabajo de las mujeres, que no se trataba de una apertura al mundo laboral en igualdad de condiciones.

Tomando el pie que nos proporciona esta cuestión, es importante aclarar que la existencia en el siglo XVIII de estas disposiciones y otras muchas —veremos otros ejemplos más adelante—, por mucho que sin duda supongan importantes recortes a la rigidez impuesta por los gremios en lo relativo al ejercicio de las diferentes actividades laborales, no significa en absoluto que las libertades laborales y mercantiles que preconizará el liberalismo estuvieran en la práctica ya vigentes a finales del siglo XVIII. La profusión de Reales Cédulas, Órdenes y resoluciones, que disponen modificaciones siempre parciales, por amplias que éstas sean, de las limitaciones corporativas, no puede compararse a la liberalización general mediante decreto, por limitada que sea ésta. La legislación del Antiguo Régimen, típicamente, no se enfrenta directamente a la cuestión —en este caso, la crisis del régimen corporativo—, sino que se limita a resolver el caso concreto,⁷⁹ en ocasiones extendiéndose a una esfera algo más ancha, y su profusión no es más que la confirmación de que su ámbito es corto, y su aplicación, limitada. La liberalización laboral que declara el artículo 4º del proyecto representa, intencionadamente, el extremo opuesto: la generalización más total, sin reparar en situaciones particulares, de una libertad muy amplia: la del ejercicio de cualquier actividad laboral. El que en la legislación ilustrada no podamos encontrar formulaciones así de extensas no es casualidad, sino, precisamente, uno de sus rasgos más definitorios.

b) Las formas. Un nuevo asociacionismo en sustitución de los gremios

Si bien venimos de afirmar que la liberalización laboral declarada en uno los primeros artículos del proyecto representa, por su generalidad, lo opuesto al particularismo de la legislación del Antiguo Régimen, no por ello habrá de concluirse que esa libertad es absoluta. Ya conocemos la preocupación de la comi-

⁷⁹ Se pueden dar numerosísimos ejemplos de disposiciones parciales, que atañen a la organización gremial —pero sólo a un gremio— y a la liberalización laboral, industrial o mercantil —pero sólo en un aspecto concreto de éstas—; citemos la Cédula de 12 de julio de 1780 que autoriza a los fabricantes de medias a «adquirir y emplear el número de telares que deseen, con libertad de elección de clase».

sión autora del proyecto por huír de los extremos: de ahí que la generalizada libertad quede bien pronto limitada —en el artículo inmediatamente siguiente a ese artículo 4º—.

Una vez más encontramos un vaivén en las propuestas de la comisión. En efecto, nada más declarar la liberalización del trabajo, se establece la obligación para quien quiera usar de dicha libertad de inscribirse en unas «listas». Veremos seguidamente cómo estas listas mantienen importantes relaciones de parentesco con las obsoletas corporaciones gremiales. La fuente de inspiración de esta propuesta, no obstante, procede de las ideas de un célebre ilustrado a quien más bien se relaciona con la crítica más abierta a tales corporaciones. En efecto, la idea de tales «listas» como instrumento de sustitución de las funciones de control y orden servidas por los antiguos gremios, aparece formulada por Gaspar Melchor de Jovellanos en el *Informe* que hemos citado más arriba.

Como dijimos, la utilización del *Informe* escrito en 1785 no es reconocida por parte de la comisión, ni en el Preámbulo al proyecto ni en su exposición de motivos. Y ello a pesar de que los paralelismos entre las ideas expuestas en ese *Informe* y las propuestas de la comisión en lo relativo a los gremios son innegables. Por lo mismo, detenernos un momento en la propuesta jovellanista, en su lenguaje más inequívocamente reformista, ajeno todavía a las necesidades de «corrección política» liberal, nos podrá servir para hacer más luz sobre los verdaderos objetivos de tales medidas, adoptadas en el proyecto que nos ocupa.

Defensor radical de la libertad de industria (o, en sus términos, del «libre ejercicio de las artes») en el preámbulo de su *Informe*, Jovellanos, al igual que la comisión de 1820, se muestra ya más conciliador a la hora de hacer propuestas concretas.⁸⁰ Si bien deja clara su simpatía por las medidas de Turgot en

⁸⁰ «Jovellanos pide la abolición de los gremios, presentando otro sistema de organización industrial, en el que ya resultan algo debilitadas las doctrinas aplicadas a la crítica de la institución con tanta energía», observa J. Uña Sarthou, *op. cit.*, pp. 310-311. El propio Jovellanos argumenta «filosóficamente» esta divergencia entre principios teóricos y la práctica, usando de sus mejores recursos retóricos, pero no por ello de manera menos contundente: «Pero ¿pasaremos súbitamente de la sujeción a la libertad? He aquí un punto que ofrece a la idea una muchedumbre de inconvenientes, capaces de acobardar el ánimo más resuelto. Parece que el hombre ha nacido para ser esclavo de la costumbre ¡Qué confusión no nos presenta esta mudanza repentina, entre una muchedumbre de jóvenes artistas, que ahora viven tranquilos bajo de un yugo suave y conocido! El primer uso que harán de su libertad, será acaso para abusar de ella [...] Tal es la idea que nos figuramos de un pueblo donde las artes se abandonen a una libertad absoluta. Pero estamos muy lejos de apadrinar el desorden con el nombre de libertad. El hombre social no puede vivir sin leyes, porque la sujeción a ellas es el precio de todas las ventajas que la sociedad le asegura. Su misma libertad, su propiedad, su seguridad personal, la inmunidad de su casa, los derechos de esposo, de padre, de ciudadano, son la recompensa de aquella pequeña porción de libertad que sacrifica al orden público. De la suma de estas porciones se forma la autoridad del legislador y la fuerza de las leyes». *Informe...*, p. 40.

Francia,⁸¹ declarándose por lo tanto partidario de la abolición de los gremios, sus propuestas institucionales se dirigen a establecer un medio alternativo de organización de la industria, más férreo de lo que podían ser ya los gremios, a través de esas «listas». La matriculación de los profesionales aparece, así, como una medida de control del orden público —en efecto, la descripción de tales listas se encuentra bajo el enunciado *Policía*—, y así se declara explícitamente en la introducción: «En nuestra presente constitución debemos suponer la mayor parte de la industria domiciliada en las ciudades grandes y populosas. Para establecer en ellas el *buen orden general* es indispensable clasificar al pueblo».⁸²

Ya hemos visto más arriba aplicar el término «policía» a los gremios: fue en la Real Orden de 29 de junio de 1815, que venía a abolir el decreto gaditano de 1813 de liberalización de la industria. En esta orden se afirmaba, como vimos, que la disposición liberal había «cortado la policía que causaban entre los del gremio sus respectivas Ordenanzas y sabias precauciones». En Jovellanos, la idea de que la función principal a cubrir en el hueco que podrían dejar los gremios sea ésta de policía, viene envuelta en la conveniencia, para servir esta función, de llevar a cabo una clasificación de la población industrial. En efecto, no otra cosa es esa matriculación en «listas» por profesiones, en cuanto esta clasificación debe hacerse siguiendo un estricto orden: en esas listas de cada «arte» «se asentarán los nombres de los que la profesan, sean hombres o mujeres, con especificación de su edad, estado, habitación, y de la clase que ocupan en el arte; esto es, de maestros con tienda ú obrador público, oficiales sueltos, ó aprendices».⁸³ Se trata de establecer un férreo control sobre la población industrial de las ciudades, a través de una exhaustiva jerarquización de los efectivos personales con que contaba el despuntante sistema industrial español de la época: «Estas matrículas no sólo servirán para el buen gobierno de los

⁸¹ A quien califica de ser «uno de los primeros economistas de Francia»; «si después de la caída de este ministro —dice Jovellanos— volvieron a restablecerse [los gremios], echemos la culpa, mas que a otra causa, al espíritu de persecución, que cuando trata de desacreditar a los hombres de mérito, suele asestar contra los establecimientos los golpes que quiere descargar sobre sus autores», *op. cit.*, p. 40.

⁸² *Op. cit.*, p. 41.

⁸³ En el *Informe* se insiste, en varias ocasiones, en la conveniencia de fijar esta clasificación por jerarquías: «Esta matrícula se deberá renovar todos los años, notando en ella las alteraciones que son ordinarias en la condición de cada individuo: los que faltaren, y los que entraren de nuevo en el arte; los que saliesen de aprendizaje, y los que pusieren tienda, taller u obrador público. De forma que por ella pueda tener en todo tiempo el Gobierno un estado completo de cada arte, y por consiguiente de todas»; «Cualquiera que entre a la clase de aprendiz, que salga de ella a la de oficial suelto, o pase de esta a la de maestro con taller, tienda u obrador público, tendrá obligación de presentarse y dar su filiación». *Op. cit.*, p. 41.

artistas, sino también para el repartimiento y recaudación de las contribuciones, *y para conservar el buen orden general y la tranquilidad pública*; puesto que no puede establecerse buena policía donde el pueblo no estuviese *dividido y clasificado con la mayor exactitud*».⁸⁴

El lenguaje del proyecto de 1820 es distinto, predominando en él esa «corrección política» liberal que ya hemos mencionado. No obstante, se retoma en él la idea de Jovellanos, sin apenas cambios, en su proposición de realizar unas «listas». Las características de estas listas se explican en una parte posterior del proyecto, en los artículos 69 y siguientes: formadas por unos «síndicos celadores», elegidos de entre los individuos que componían cada uno de los antiguos gremios, habrían de reunir a «todos los individuos que se ocupen en las respectivas profesiones de los mismos síndicos». Todos quedarán inscritos en sus listas respectivas, pero, eso sí, *con las distinciones convenientes* (art. 69.4) (nuestras cursivas). A partir de ese momento, nadie que no esté alistado podrá ocuparse en la profesión correspondiente: los mismos síndicos, surgidos de la elección convocada por las Juntas de fomento de los nuevos consulados, habrán de vigilar para que esto no se produzca (art. 69.5).

También son estos síndicos una idea tomada del *Informe* de Jovellanos, en donde aparecen con la misma denominación; si bien el ilustrado preveía que su nombramiento lo realizaran los ayuntamientos, «con asistencia precisa del síndico personero y diputado del común, que tendrán voto en la elección»; en 1820, como acabamos de ver, los síndicos mantienen este nombre, pero surgirían de la elección llevada a cabo en una Junta. No obstante este distinto modo de elección, también aquí las diferencias con el *Informe* son menores que las semejanzas: según el proyecto, será de la competencia de estos síndicos proporcionar «trabajo y trabajadores a los que lo necesiten» (art. 69.6) y sindicar o fiscalizar los actos criminales que tengan lugar en asuntos de orden civil que sean de la competencia de los tribunales especiales de los consulados (art. 69.8). El texto de Jovellanos habla de lo mismo en otro lenguaje: *Los síndicos velarán sobre la conducta de los artistas, compondrán amigablemente las diferencias que nazcan entre ellos y los particulares, implorando la autoridad de la justicia cuando sus oficios y exhortaciones no bastasen; promoverán el bien y la prosperidad del arte, y sobre todo cuidarán del buen orden y de la seguridad pública*.⁸⁵

El establecimiento de estos síndicos, de los que también se detalla el procedimiento de actuación,⁸⁶ junto a las listas de profesionales que quedan a su

⁸⁴ *Op. cit.*, p. 41.

⁸⁵ *Loc. cit.*

⁸⁶ También es competencia de los síndicos, según el proyecto, reclamar contra la inobservancia de «la ordenanza» (siendo ésta el mismo proyecto de que estamos dando cuenta: el vocabulario

cargo, dejan bien a las claras que el objetivo de este proyecto no es, ni mucho menos, el de erradicar los gremios: éstos, como se reconoce en el preámbulo, «quedarán virtualmente subsistentes para todo en lo que podían ser útiles á sus individuos y al Estado».⁸⁷ Desde la óptica reformista de la comisión, la participación de estas corporaciones en la instrucción de una amplia base de población, así como las prestaciones de asistencia mutua que suponen los gremios, se juzga suficiente como para justificar el mantenimiento del sistema de corporaciones. Pero además, a la hora de justificar la introducción de estas nuevas asociaciones, el preámbulo del dictamen va desgranando otras ventajas que se añaden a las ya subrayadas: organización de la oferta de trabajo; facilidad para recaudar impuestos entre los miembros de las corporaciones; mejor distribución de la demanda de trabajo y de las cargas fiscales; las corporaciones pueden incluso ejercer funciones de policía y de seguridad pública —se cita el ejemplo de los gremios barceloneses, que en numerosas ocasiones participaron en estas funciones—... No hay duda de que para la comisión las ventajas de las antiguas corporaciones superan a los inconvenientes.

Como no podría extrañar tras todas estas consideraciones de la comisión, el proyecto planea la subsistencia no sólo virtual de las corporaciones gremiales: en otro de sus artículos se plantea la conveniencia de que surjan unos «nuevos gremios», como se dice en el preámbulo: unas «sociedades de instrucción y de beneficencia mutuas» creadas por los alistados (art. 7º).

Encontramos aquí una divergencia importante respecto a las ideas de Jovellanos, que no omite en su *Informe* su oposición explícita a cualquier forma de corporatismo:⁸⁸ sólo permite la reunión en casos extraordinarios y con todo

también traiciona el espíritu dieciochesco que domina el proyecto de la comisión parlamentaria) ante las Juntas de fomento y los tribunales de los consulados, o incluso, si sus reclamaciones no fueran atendidas, ante las Diputaciones provinciales (art. 69.9). Los síndicos serán también los encargados de inventariar y custodiar bajo su responsabilidad todo lo que pertenecía a los antiguos gremios (art. 69.1), así como de pedir, examinar y liquidar las cuentas de éstos (art. 69.2); seguidamente, serán también los síndicos quienes determinen cómo distribuir los haberes sobrantes o, en caso contrario, cómo extinguir las deudas de dichas corporaciones (art. 69.3). El proyecto no determina procedimiento alguno por el que estas personas deban prestar cuentas de sus labores a ninguna otra institución: a las Juntas de fomento no estarán obligados sino a «manifestar los resultados de sus incumbencias» (art. 69.7). La importancia de esta institución colegiada (habrá dos síndicos por cada antiguo gremio) queda confirmada en artículos posteriores: con derecho a entrada y asiento en las Juntas de fomento general (aunque sin voto), podrán hablar en ellas con permiso del prior (art. 71). La duración de su cargo será de dos años, renovándose por mitad cada año, siempre a elección de los individuos de su rama profesional.

⁸⁷ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1473.

⁸⁸ «Se prohibirán por punto general las juntas o cabildos de individuos de un arte, siendo del cargo del síndico promover el bien y la utilidad de sus individuos, como va prevenido, y cuando no lo hiciere a requerimiento de alguno, podrá ser apremiado a ello por la justicia», *Informe...*, p. 41.

género de precauciones.⁸⁹ También en el proyecto de 1820 las asociaciones que llegan a denominar «nuevos gremios» están sometidas a una serie de restricciones: quedarán bajo la vigilancia y representación de las Juntas de Fomento General, que quedan encargadas de la aprobación del necesario plan social de cada una de estas asociaciones y de señalar el sitio, la fecha y la hora en que se realizarán las reuniones de las mismas, así como de nombrar a la persona que las presidirá (art. 11°); tendrán carácter estrictamente particular; se crearán únicamente para atender un caso concreto o por un tiempo determinado, y no podrán tener otro objeto que los de instrucción y beneficencia mutuas de sus miembros.

Es en la aceptación de estas funciones para las nuevas corporaciones en donde el proyecto de 1820 difiere de las ideas ilustradas de Jovellanos. Frente a la asunción de las funciones de instrucción y beneficencia por parte de las proyectadas asociaciones, Jovellanos, como hemos visto, prohibía expresamente juntarse en cuerpo *para hacer cofradía o con ningún pretexto piadoso o de devoción*; las funciones de instrucción y de beneficencia, que el proyecto de 1820 reclama para estas asociaciones de nuevo cuño, aparecían en 1785 a cubrir por el Estado: Jovellanos proponía el establecimiento en cada capital de dos especies de escuelas, donde se enseñaran los principios generales y particulares y técnicos de cada una de las «artes»; de la beneficencia se desentiende con rapidez y desahogo: *No entrarán en mi plan los hospicios, que sobre ser difíciles de mantener y gobernar, nunca servirán al artista sino después de que haya caído en la mendicidad [...] Lo mismo digo de las casas de caridad o de misericordia...*⁹⁰ Frente a lo obsoleto de todas estas instituciones de socorro, Jovellanos contrapone la «libertad»: *La libertad será el primer socorro de un artista, que al favor de ella, no hallando de qué vivir en su arte, podrá ejercitarse en otro y*

⁸⁹ «Pero si en algún caso extraordinario hubiere necesidad de congregar los individuos de algún arte, el síndico, enterado de ello, acudirá a la justicia, quien no sólo concederá la licencia, si se pidiere con justa causa, sino que deberá prescribir el lugar y la forma de celebrar la junta, y aún la presidirá por sí mismo, si pidiere y el caso lo pidiere, y cuando no, convendría que la presidiese el socio protector [...] Tampoco será lícito a los individuos de un arte hacer cofradía, ni juntarse en cuerpo con ningún pretexto piadoso o de devoción, siendo libre cada uno como particular para alistarse en las que estuvieren establecidas con autoridad del Gobierno y conforme a las leyes». *Informe...*, p. 42.

⁹⁰ «Estos asilos sirven para refugio de la pobreza, mas no para evitarla [...] Los montepíos, cual se conocen en el día, son igualmente inútiles. Si se perfeccionasen estos establecimientos de forma que sus fondos estuviesen en proporción con sus socorros, y que estos en su distribución se dirigiesen más bien a evitar que a socorrer la ruina de los artistas, serían muy dignos de entrar en el plan de socorros [...] El mejor [socorro] que se puede dar a las viudas es proporcionarles nuevo estado, y a los huérfanos enseñarles un arte sobre que puedan librar su subsistencia...». *Informe...*, pp. 43-44.

hallar en él su subsistencia. Esta libertad aparece así formulada en términos que toman pie en el principio del libre juego de la oferta y la demanda, que sustituye en su pensamiento a cualquier ejemplo de previsión social.

Por su parte, al asumir que las funciones de beneficencia e instrucción queden cubiertas por las nuevas asociaciones, la comisión de 1820 aparece más comedida y pragmática que el ilustrado asturiano: por un lado, asume la necesidad de que las funciones de beneficencia se mantengan de algún modo, siendo el propio mercado incapaz de dar solución a esos problemas; por otro, en lo referente a la necesidad de instrucción, parece reconocer, al menos tácitamente, que el Estado liberal no está en condiciones de cubrir las necesidades generales, por lo que prevé que se encarguen de ellas las corporaciones que se proyectan.

Se hace evidente de nuevo en este punto que la querencia de la comisión se orienta hacia la continuidad. Si las necesidades que antaño cubrían los gremios —al menos las sociales— siguen existiendo, será conveniente alguna forma de corporación que pueda servirlos, parecen decirse los autores del proyecto. Sin embargo, las profundas modificaciones que a nivel institucional supone el nuevo régimen liberal hacen imposible el mantenimiento sin más de los antiguos organismos. La estructura institucional ha cambiado profundamente, y ya no es posible, por ejemplo, mantener la relación de dependencia que existía entre los gremios y los órganos municipales. Se requieren nuevos apoyos institucionales en donde resituar a estas corporaciones de nuevo cuño que proyecta la comisión. Por ello, hemos de exponer a continuación, siquiera someramente, el esquema institucional en que quedan engarzados estos «nuevos gremios».

c) El engarce institucional de los nuevos gremios: Juntas de fomento y Diputaciones Provinciales

Acabamos de ver cómo, al menos en todo lo fundamental, este nuevo sistema que se proyecta para sustituir a los antiguos gremios depende de un organismo también novedoso: las denominadas «Juntas de fomento general». Estas Juntas son una de las dos partes —siendo la otra los asimismo nuevos «tribunales especiales de fomento»— de que constarán los nuevos Consulados, cuyas bases se sientan también en el mismo proyecto, a continuación de las disposiciones relativas al sistema de reforma de los gremios. No olvidemos que el expediente de que parte el dictamen se denomina «de consulados»; las intenciones reformadoras de la comisión se dirigen tanto a una institución como a otra, entendiéndose que las medidas de reforma de los gremios no suponen más que una serie de «medios preparatorias» del fomento general, objetivo que sólo se alcanzará con la reforma de los consulados, o mejor, el establecimiento de «nuevos consulados». Si ya hemos visto que los gremios, a pesar de todas las

críticas que se vierten contra ellos en el mismo dictamen, se mantienen virtualmente, e incluso se prevé la formación de unas asociaciones a las que en ocasiones se denomina «nuevos gremios», los consulados son, con más razones que los gremios, otra institución digna de conservarse, una vez realizadas, eso sí, las correspondientes reformas. A juicio de la comisión, ambas instituciones han de mantenerse; la única abolición que el proyecto contempla es la de «todos los derechos y arbitrios que se pagan ó se hayan pagado á las corporaciones gremiales, á los consulados y juntas de obras».⁹¹ Pero no por ello quedan sin financiación las nuevas y reformadas instituciones: se abolen los antiguos arbitrios, pero para sustituirlos por otros, «de sencilla, uniforme, suave y adecuada percepción», que habrán de ser señalados por las Cortes.⁹²

Gremios y consulados van de consuno, reuniéndolos el objetivo que debe primar sobre ambos: el fomento general de la agricultura, la industria y el comercio. Es más: tal y como se afirma en el preámbulo del proyecto, «una de las utilidades mayores que producirán los consulados en la nueva planta será la de conservar y aun mejorar todos los efectos útiles que podían producir las antiguas corporaciones gremiales»,⁹³ de modo que son los consulados el verdadero objeto del proyecto, englobando en su nueva organización el control de las asociaciones que vendrían a sustituir a los antiguos gremios. Este control se realiza, como hemos dicho, por uno de los dos órganos de que consta cada consulado: la «Junta de fomento», siendo el otro órgano de la institución, como no podía ser de otra forma, un «Tribunal especial de fomento», para atender la función más tradicional de los consulados: una administración especial de justicia que resuelva de manera más expedita los negocios mercantiles. De hecho, es esta función la que proporciona el necesario agarre constitucional al proyecto: todo él puede presentarse como una respuesta a la cuestión que el texto de la Constitución, en su artículo 278, deja abierta: *Las leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios*. Este proyecto de 1820 opta decididamente por dar una respuesta positiva a

⁹¹ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1481.

⁹² Es más, el proyecto prevé los arbitrios que, en el ínterin, servirán para atender sus gastos: los de las provincias marítimas, recibirán el arancel de los buques por su permanencia o tránsito en los puertos, a lo que se habrá de sumar un 5% adicional del importe del derecho de aduanas que han de pagar todos los bienes mercantiles, más otro 5% adicional de la contribución directa y de patentes, además de las penas y multas que se impongan en los tribunales de los mismos consulados. Los de las provincias del interior percibirán los importes de los dos últimos conceptos que se acaban de mencionar: el 5% adicional de la contribución directa y de patentes, junto a las penas y multas de los tribunales consulares.

⁹³ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1476.

esta pregunta, asumiendo en este punto de nuevo una posición claramente continuista.⁹⁴

Nuestra intención en este trabajo es la de centrarnos en el destino de las asociaciones gremiales, por lo que no podemos aquí extendernos sobre los consulados en lo referente a esta función, a pesar de la centralidad que, como acabamos de ver, éstos tienen sobre la cuestión gremial en el proyecto que es objeto de nuestro análisis. No obstante, sí hemos de anotar, a continuación, algunas características de las mencionadas «Juntas de fomento», una de las dos partes de que constan los nuevos consulados, por su estrecha relación con el sistema que propone el proyecto en sustitución de los gremios, del que constituyen el engarce institucional: son estas Juntas quienes habrán de vigilar a las nuevas asociaciones, quienes aprobarán el plan social de cada una de ellas y quienes señalarán el sitio, la fecha y la hora en que se realizarán las reuniones de las mismas; igualmente, como ya hemos dicho, serán las Juntas de fomento quienes nombrarán a la persona que presidirá tales «nuevos gremios».⁹⁵

Ahora bien ¿en qué lugar del entramado institucional se situarían estas Juntas? Del articulado del proyecto se desprende que quedarán en íntima dependencia de las diputaciones provinciales respectivas: se organizarán en cada capital de provincia (art. 29), formadas por un prior, tres cónsules, nueve consiliarios y un secretario (art. 30); serán las diputaciones las encargadas de nombrar a los priores de las juntas (art. 38), aunque este destino, como el de los cónsules y consiliarios que también las componen, junto con los síndicos, y otros cargos auxiliares, será considerado como empleo municipal de carga concejil (art. 42). Y es que los ayuntamientos son, junto a las diputaciones provinciales, las autoridades a quienes estas Juntas habrán de servir, si bien les queda prohibido interferir de ningún modo con sus funciones (art. 47). Serán también las diputaciones provinciales las que habrán de examinar los proyectos de reglamentos respectivos de cada Junta, informando de ellos para su aprobación por el rey (art. 88); es más, en tanto no elaboren tales reglamentos, se regirán por los que provisionalmente aprueban las Diputaciones (art. 89). Pero además, serán las Diputaciones las que habrán de aprobar el estado mensual de sus cuentas, sobre el que, en su caso, el jefe político dará el visto bueno (art. 89).

Esta relación de las proyectadas «Juntas de Fomento» con la provincia venía ya marcada en el diseño institucional creado en Cádiz, que atribuirá de

⁹⁴ Así lo pone de manifiesto, con toda claridad, en su preámbulo: «La mejor y más pronta administración de justicia por medio de hombres prácticos ó peritos es tan esencial para el comercio, que no lo ha habido ni puede haberlo de consideracion sin estar asistido con tribunales especiales». *DS* 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1477.

⁹⁵ *Proyecto*, art. 11, *loc. cit.*, p. 1478.

forma preferente la carga competencial relacionada con el fomento de la industria, el comercio y la agricultura a las Diputaciones provinciales.

En efecto, y si bien la Constitución de 1812 reservaba asimismo competencias de fomento a las propias Cortes,⁹⁶ serán las Diputaciones provinciales los principales órganos encargados de ejecutar esas funciones: según la propia Constitución de 1812, eran competencias de la Diputación provincial, además de las cuestiones referentes a las obras públicas —proponiendo en estos casos los arbitrios necesarios para sufragarlas—, las dirigidas a fomentar la agricultura, industria y el comercio.⁹⁷ Durante el Trienio liberal estas competencias se vieron aumentadas en la Instrucción de 3 de febrero de 1823, que desarrolló minuciosamente las competencias de las Diputaciones: entre las numerosas funciones que se les señalaba en 1823, aparecen de nuevo las competencias sobre fomento de agricultura, comercio e industria.⁹⁸

La evolución institucional de estas competencias resulta muy interesante, y puede servir para entender la opción que representaba el proyecto de 1820 al engarzar las previstas Juntas de Fomento (órganos, como hemos visto, de los nuevos consulados) con las diputaciones, no especialmente con los municipios, y evitar así que tales competencias pasasen a la esfera central del gobierno.

En efecto, a pesar de la ascensión competencial de las Diputaciones provinciales en el periodo gaditano y en el Trienio, a partir de 1833 desaparecerán del marco competencial de las Diputaciones, entre otras muchas, las relativas a fomento; ausentes están también en el Real Decreto de 21 de septiembre de 1835 y en la Ley provincial de 1845.⁹⁹ Tampoco aparecen específicas compe-

⁹⁶ En el texto constitucional figura como competencia propia de las Cortes la de «promover y fomentar toda especie de industria, y remover los obstáculos que la entorpezcan», art. 131.21^a de la Constitución de 1812.

⁹⁷ «Tocará á estas diputaciones: [...] 5.º Promover la educacion de la juventud conforme á los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo á los inventores de nuevos descubrimientos en qualquiera de estos ramos» (art. 335.5º).

⁹⁸ Para todo lo referente a las Diputaciones Provinciales, véase ORTEGO GIL, P., *Evolución legislativa de la Diputación provincial en España. 1812-1845. La Diputación provincial de Guadalajara*, Madrid, 1990, y SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., *Historia del Derecho. I. Instituciones político-administrativas*, Madrid, 1995, pp. 1064-1068.

⁹⁹ A menos que se consideren como tales una serie de cuestiones para las que dicha Ley preceptúa que «se oiría el informe de la diputación», y entre las que figura la «creación de establecimientos de beneficencia, instrucción pública y de utilidad para la provincia; y sobre la necesidad o conveniencia de ejecutar toda clase de obras públicas que hayan de costearse con fondos provinciales». Véase ORTEGO GIL, P., *op. cit.*, y, muy especialmente, su artículo «El proyecto de Diputaciones Provinciales de 1835: Modelo para la ley de 8 de enero de 1840», en *Cuadernos de Historia del Derecho*, 5, Madrid, 1998, pp. 11-42.

tencias de fomento de la industria y el comercio en la Ley provincial de 1863.¹⁰⁰ Es sólo a partir de 1870, tras la Revolución de 1868, cuando vuelven las competencias específicas sobre fomento a las Diputaciones provinciales, en esta ocasión con toda profusión.¹⁰¹ Las leyes provinciales posteriores no alcanzaron ni mucho menos tal nivel competencial.¹⁰²

La merma del marco competencial de las Diputaciones provinciales en cuanto al fomento de la industria y el comercio se explica en parte —en lo que puramente concierne al diseño institucional— por la aparición de otras figuras. Ya en la Constitución de 1812 se atribuían igualmente competencias de fomento a una institución que revistió una gran importancia, sobre todo en el Trienio: el jefe político. En efecto, el Decreto de 1813 y la Instrucción de 1823 señalaban también atribuciones de ese tipo al jefe político, que era asimismo el presidente de la diputación.¹⁰³ El subdelegado de Fomento, heredero institucional de

¹⁰⁰ Esta Ley refundió en parte la de 1845 y otras disposiciones posteriores, y siguió básicamente el esquema propuesto por la Ley de 1845 en materia de atribuciones de las diputaciones, aunque les confirió algunas nuevas: entre éstas, la de nombrar comisiones compuestas de diputados para que visiten toda clase de establecimientos que se sostengan con fondos provinciales, así como comisiones que inspeccionen las obras que se construyan con fondos de la provincia.

¹⁰¹ En efecto, la Ley de 20 de agosto de 1870 dotó a las diputaciones de amplias competencias, en primer lugar, sobre «establecimiento y conservación de servicios que tengan por objeto la comodidad de los habitantes de las provincias y el fomento de sus intereses materiales y morales», tales como caminos, canales de navegación y de riego, y de toda clase de obras públicas de interés provincial, establecimientos de beneficencia o de instrucción, concursos, exposiciones y otras instituciones de fomento, y demás objetos análogos. Al concederles también la administración de los fondos provinciales, ya sea para el aprovechamiento, disfrute y conservación de toda clase de bienes, acciones y derechos que pertenezcan a la provincia o a establecimientos que de ella dependan, ya para la determinación, repartimiento, inversión y cuenta de los recursos necesarios para la realización de los servicios que están confiados a las diputaciones, estas competencias quedaban más que suficientemente cubiertas. J. Sánchez-Arcilla Bernal, *op. cit.*, p. 1066-1067.

¹⁰² De nuevo restrictivas, como las leyes moderadas de 1845 y 1863, la Ley provincial de 1877 y la de 1882 declaran que las diputaciones provinciales no pueden ejercer otras funciones que las señaladas por la ley. La de 1882 establece, a continuación de esta limitación general, distintos tipos de competencias, señalando, en primer lugar, las que les correspondían en concepto de administración de los intereses peculiares de las provincias respectivas. Entre éstas se encuentra la «creación y conservación de servicios que tuvieran por objeto la comodidad de los habitantes de la provincia y el fomento de sus intereses morales y materiales», así como la administración de los fondos de la provincia y su inversión y la custodia y conservación de los bienes, acciones y derechos que pertenecieran a la provincia. Como podemos ver, los intereses que correspondían al fomento general o de la provincia se entienden ahora como «la comodidad» de sus habitantes, y la conservación de «sus intereses morales y materiales».

¹⁰³ A los jefes políticos, como más tarde a los gobernadores civiles, en cuanto delegados del gobierno les correspondía «proponer al gobierno todos los medios necesarios que creyese convenientes para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio», así como todo aquello

esta figura,¹⁰⁴ creado tras la muerte de Fernando VII, será quien más desarrolle ese ámbito de competencias.¹⁰⁵ Pero un rasgo importante distinguía a esta nueva figura de los anteriores jefes políticos: los subdelegados, a pesar de que aparecían como superiores jerárquicos de los ayuntamientos y debían tener constantes y frecuentes relaciones con ellos, quedaban al margen de la vida municipal para conservar una dimensión territorial o provincial, a diferencia de sus predecesores los jefes políticos.

Estas figuras institucionales, que por primera vez integraban en su denominación la expresión «de Fomento», velarían por los intereses de toda la provincia, expresión territorial de los intereses generales. De esa vinculación primordialmente provincial vendría que sólo un año después de su creación, en 1834, los subdelegados principales de Fomento pasaran a denominarse «gobernadores civiles de las provincias», y más adelante, simplemente «gobernadores civiles». En el futuro, las competencias de esta figura relativas al fomento de la agricultura, el comercio y la industria, quedarán enmarcadas en un contexto primordialmente ministerial. Ello tiene también una explicación institucional: la nueva configuración que adquirió el gobernador civil a raíz de la fusión del jefe político y del intendente, resultó determinante para que, desde 1850, los gobernadores se convirtieran en delegados del ministerio de Fomento en cada provin-

que fuera beneficioso para la provincia. Véase SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., «Los antecedentes del gobernador civil: El Jefe Político bajo la Constitución de Cádiz (1812-1814; 1820-1821)», *El Gobernador Civil en la política y en la administración de la España Contemporánea*, Madrid, 1997, pp. 159-242.

¹⁰⁴ En efecto, en 1833 el gobierno estableció en cada una de las capitales de provincia una autoridad superior administrativa con el título de «subdelegado principal de Fomento», que sustituía así al jefe político, y que quedaba como «encargado especial de la protección de todos los intereses legítimos y agente inmediato de la prosperidad del reino».

¹⁰⁵ Las competencias de estos subdelegados de fomento quedaron establecidas en la Instrucción de 30 de noviembre de 1833. En parte, y como ya habíamos adelantado, los subdelegados de Fomento asumieron las atribuciones encomendadas a los jefes políticos en el Decreto de 1813 y en la Instrucción de 1823 en lo que al fomento y desarrollo de los pueblos y provincias se refiere. La Instrucción de 30 de noviembre de 1833 fue mucho más explícita a este respecto. Así, los subdelegados quedaban a cargo de todo lo concerniente a la agricultura y sus «agregados» (y hay que tener en cuenta que entre las diversas funciones relacionadas con el fomento de la agricultura «y agregados» se encontraban la policía de granos, la vigilancia de la libertad de comercio de granos, los pósitos, la ganadería, los canales de riego, la desecación de lagunas, terrenos incultos y baldíos, los pastos, la repoblación de arbolados, y el cultivo de la seda y plantas exóticas. También les atañían, por supuesto, las cuestiones relativas a la industria y sus «agregados», comercio y minería. Igualmente se encontraban entre sus competencias las concernientes a instrucción pública, sociedades económicas —de nuevo nos encontramos con estas corporaciones— y beneficencia (SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, J., «Los antecedentes del gobernador civil...», pp. 220 y ss).

cia, asumiendo las competencias que en este ramo correspondían a los subdelegados por la Instrucción de 1833 en materia de agricultura y ganadería, montes, minas, comercio, industria, obras públicas e instrucción pública. De ahí, también, la paralela desaparición de tales competencias del ámbito provincial, que antes hemos señalado en lo que atañía, específicamente, a las Diputaciones provinciales.

Nuestro proyecto, en 1821, parece querer evitar este futuro «ministerial» para el fomento de la industria y el comercio, al establecer la vinculación primordial de las competencias de fomento con las instituciones provinciales. Como dijimos, son las Diputaciones provinciales quienes proporcionan engarce institucional a la principal novedad propuesta en el proyecto, las «Juntas de fomento», así como, en menor medida, los ayuntamientos —que serán quienes hayan de hacerse cargo de los honorarios del prior, cónsules y secretario de las mismas, aunque habrán de abstenerse de interferir de ningún modo con sus funciones—. Tal parece ser el limitado alcance que en 1821 se quiere dar a los ayuntamientos, a pesar de que éstos, de acuerdo con la Constitución de 1812, también tienen amplias competencias relativas al fomento.¹⁰⁶ Asimismo, el proyecto de 1821 evita poner en relación las proyectadas nuevas Juntas de fomento con la otra figura que, igualmente según la Constitución de 1812, tiene competencias relacionadas con el fomento: el jefe político. La posterior evolución de esta figura, que como hemos visto cada vez más deriva hacia la de un subdelegado del gobierno, confirma los aspectos más centralistas que aparecían en esta figura ya en 1812, y que aclararían las razones de esta opción por parte de la comisión parlamentaria del Trienio.

Así como no es necesario explicar que esta «opción» no se realiza solamente en el plano institucional, tampoco tenemos aquí que aclarar que ese «plano institucional» no es ni plano ni superficial, sino que muy al contrario tiene unas profundas raíces en el sustrato político y social. Dar preferencia a la provincia en detrimento del gobierno central supone, por una parte, una cierta opción política; por otra, una adaptación a las circunstancias del momento: el mayor realismo en cuanto a las expectativas que sobre la acción del Gobierno central podían tener nuestros diputados del Trienio. Como veremos, en otros aspectos este mismo dictamen reconoce de forma explícita las carencias y el escueto alcance de los medios de actividad del Gobierno en la época. Atribuir

¹⁰⁶ Así se establece en el art. 321: «Estará á cargo de los Ayuntamientos: ... 7.º Cuidar de la construccion y reparacion de los caminos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plantíos del comun, y de todas las obras públicas de necesidad, utilidad y ornato... 9.º Promover la agricultura, la industria y el comercio, segun la localidad y circunstancias de los pueblos, y quanto les sea útil y benefecioso».

competencias de fomento a las provincias sería así una forma de asegurarse de que esas competencias tuvieran al menos algún desarrollo práctico. Por otra parte, el planteamiento ideológico del dictamen, su enfoque revisionista de la situación, queda marcado también en esta preferencia por una institución, esas Juntas de Fomento, que tal y como quedan diseñadas en el proyecto, comparten semejanzas sobre todo con órganos dieciochescos; lo veremos a continuación.

En efecto las funciones de estas Juntas de Fomento son muy diversas y están poco delimitadas, salvo en que todas ellas aparecen relacionadas con el fomento general de la agricultura, la industria y el comercio: promover la instrucción de las «clases productivas», reunir y publicar información sobre las novedades que puedan ser de utilidad a aquellos ramos, organizar escuelas... Atendiendo a sus funciones, estas Juntas de Fomento no vienen a ser más que la institucionalización de las Sociedades de Amigos del País, con las que efectivamente les unen algunos detalles previstos en el mismo proyecto, como la posibilidad de que tres de los nueve consiliarios de que constan cada una de estas Juntas sean «personas de instrucción acreditada en las sociedades de Amigos del País» (art. 36).¹⁰⁷

Pero, a pesar de todas estas funciones, y también al igual que las tradicionales Sociedades citadas, ninguna de las muchas funciones que el proyecto reserva a estas nuevas Juntas, relacionadas en la serie de artículos que van desde el 49 al 68, tiene en sí misma más relevancia institucional que la que Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos quieran darle. La única «autoridad» que podrán ejercer las Juntas será sobre su gobierno interior y sobre «las sociedades de instrucción y beneficencia mútua», esto es, sobre los que en otro lugar se denominan «nuevos gremios» (art. 48). En consonancia, la única relevancia institucional de estas Juntas de Fomento se desprende de la competencia que el proyecto hace figurar en último lugar, en su art. 69: la obligación de convocar al día siguiente de su instalación —lo que nos deja bien a las claras que nos hallamos ante la función fundamental de estas Juntas— a los antiguos agremiados, que a su vez elegirán a los «síndicos celadores» que habían de ocuparse, como dijimos más arriba, de la formación en cada municipio de unas «listas» de profesionales.

No son estas listas, como tampoco las asociaciones que habrían de emanar de las mismas, las principales novedades del proyecto; ambas propuestas son,

¹⁰⁷ De nuevo aquí el proyecto de 1820 toma aires ilustrados, aunque de forma bastante limitada en este caso. El *Informe* de Jovellanos, como no podía ser menos, preveía un mucho mayor papel de estas Sociedades en las actividades industriales: son ellas las principales vigilantes de las artes, por mediación del «síndico», que informaría a un «socio protector» que dentro de cada Sociedad se habría de nombrar para cada oficio. Jovellanos, *Informe...*, p. 42.

como hemos visto, esencialmente continuistas —la íntima cercanía con las ideas expuestas por Jovellanos en el XVIII deja claro su carácter—, y vienen a retomar en muchos aspectos las funciones de control de las instituciones gremiales. Las novedades del proyecto se encuentran en otro lado, y se concentran en el establecimiento de una serie de liberalizaciones, generales y concretas, a surtir efecto sobre el ámbito de la industria.

d) La liberalización: medidas concretas

Ya vimos, en su lugar, las limitaciones que el proyecto establece para con los «nuevos gremios» que en él se proponen. No obstante estas restricciones, nuestros parlamentarios parecen hacerse cargo de las sospechas que podrían recaer sobre los mismos: la comisión no ignora el que vino a ser el principal defecto de las antiguas corporaciones gremiales, y por el cual fueron más generalmente criticadas: la ruina —además de la «odiosidad»— que suponían los privilegios, y el obstáculo que éstos representaban para la libertad de competencia y para el desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio en general. De ahí que inmediatamente después de los artículos que amparan la creación de los nuevos gremios, el dictamen incluya una serie de artículos (el 12, el 13, el 14, el 15, el 17 y el 26) que vienen a ampliar y hacer explícitos los diferentes aspectos de la breve declaración de libertad de industria y comercio que ya se hizo en el artículo 4º.

Ahora es cuando se presenta la libertad de trabajo (*Cualquier individuo de todas las clases productivas referidas, ya sea asociado ó no, será siempre libre para trabajar de su cuenta ó de cuenta de otro, y aprovecharse de sus trabajos cómo, cuándo y donde quiera, sin que pueda convenirse entre los trabajadores de mancomum cosa alguna contra esta libertad. Art. 12*); la libertad para abastecerse de materias primas e instrumentos de producción y para vender los productos resultantes (art. 13); la liberalización de la producción, sin atenerse a más sujeciones que las leyes de sanidad y las de policía, así como a la prohibición general del fraude (*Nada tampoco podrá impedir que cada individuo, sea de la clase que fuere, segun su ingénio ó arbitrio, haga las obras de cualquier modo que más le acomode, observando las leyes de sanidad, las de policía y las necesarias para evitar los fraudes que artificiosamente pueden ocultarse en daño público ó de tercero. Art. 14*); la liberalización de la contratación de aprendices (*Los profesores de toda clase de trabajo ó de estudio podrán tener los aprendices, alumnos, oficiales ó dependientes que quieran, enseñándoles, ocupándoles, manteniéndoles y pagándoles, mediante contratos libres. Art. 15*); también una libertad de industria (*Cualquier persona, ya sea ó no profesora ó práctica de agricultura, de comercio ó de artes, podrá establecer y*

dirigir haciendas, ingenios, fábricas, talleres, obradores, expediciones de comercio terrestre ó marítimo, pesquerías y empresas de todas clases, empleando por medio de contratos libres los profesores, maestros, oficiales, aprendices y cuantos inteligentes y trabajadores quiera. Art. 17), mucho más explícita que la que se declaró en 1813, y hasta una ciertamente limitada libertad de desplazamiento para los trabajadores (Los individuos de las clases alistadas podrán trasladarse á donde quieran, avisando á alguno de los síndicos de su clase la traslacion, á fin de que con asistencia ó anuencia de éste, se note en los asientos correspondientes, y se les dé papeleta que les autorice á pedir pasaporte. Art. 25).

La crítica del entorpecimiento que los gremios suponían para el ejercicio libre del trabajo era, sin duda, el argumento más certero y consecuente que podía esgrimirse contra aquéllos desde el individualismo liberal. Las normas sobre domicilio, exámenes, periodos de aprendizaje u oficialía, etc., contenidas en las ordenanzas gremiales, venían a anular la libertad de cada uno para servirse de su capacidad de trabajo, o, como se dice en el mismo proyecto, para «aprovecharse de sus trabajos cómo, cuándo y donde quiera». El trabajo es «el objeto más respetable del derecho de propiedad», se dice en el preámbulo;¹⁰⁸ en consecuencia, el ataque que suponían los privilegios gremiales contra la libertad del individuo para ejercer una actividad laboral es algo a la vez moralmente denostable y económicamente insostenible. De ahí que el proyecto declare la libertad de trabajo, incidiendo en que esta libertad se extiende tanto al trabajo por cuenta ajena como al que se realiza por cuenta propia, y en algo que el dictamen de la comisión necesita aclarar, después de haber abierto el camino, como vimos, a la creación de nuevas corporaciones: el artículo veta la posibilidad de que los mismos trabajadores convengan cosa alguna en contra de esa libertad. De nuevo aquí se podrían citar antecedentes de esta libertad en la legislación ilustrada, en este caso de ámbito ciertamente amplio: se trata de la Real Orden de 26 de mayo de 1790, que declara que, «por ventajas que resultan al reino de su establecimiento», previa comprobación de idoneidad y sin necesidad de examen gremial, se puede ejercer libremente en todo el reino cualquier profesión, conocida o no.¹⁰⁹

¹⁰⁸ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1471.

¹⁰⁹ Se puede consultar en ALCUBILLA, M., *Códigos Antiguos de España*, p. 1604. La Real Orden es un ejemplo de ampliación de un caso concreto: en su origen, el problema planteado se refería exclusivamente a un tornero a quien el gremio, a pesar de su reconocida habilidad, pretendía impedir, por falta de examen e inscripción en el mismo, el ejercicio de la profesión dentro de su demarcación. La citada disposición no se limita a resolver el caso aisladamente, ni siquiera con carácter local, sino que amplía su ámbito de aplicación con la generalidad que se ha expuesto.

La libertad no es, en este caso, absoluta: queda pendiente la necesidad para los trabajadores de acreditar la suficiencia en el oficio.

Por otra parte, tenemos conocimiento de que, a este respecto, la realidad no respondió ni mucho menos a lo legislado: de acuerdo con la Real Orden, la comprobación de idoneidad correspondía a las autoridades territoriales y municipales. El problema es que, en la realidad, el peso de la tradición y la influencia de los gremios sobre esas autoridades —el hecho de que en no pocas ocasiones las oligarquías ciudadanas coincidieran con las que detentaban el máximo poder sobre los gremios— hacían que, en la mayor parte de los casos, el trabajador tuviera que someterse a pruebas en el mismo seno del gremio y a su inscripción en él, tras habersele sido negada la aprobación de idoneidad. Así, podía darse el paradójico caso de que, habiéndose decretado prácticamente la libertad de trabajo, un bando provincial encomiende la labor de policía relativa a la conducta de todos los trabajadores en la ciudad a los inspectores gremiales.¹¹⁰ Todo lo cual nos habla de la dudosa relevancia práctica de estas disposiciones dieciochescas a la hora de contrarrestar la influencia de las corporaciones gremiales y sus efectos perniciosos en la liberalización laboral.

A esta libertad general de trabajo sigue una liberalización de contenido más puramente económico: la libertad de abastecerse de materias primas e instrumentos de producción y de venta de los productos finales, que alude directamente al control que sobre los precios imponían los gremios, así como a las prácticas monopolistas ejercidas por los mismos —o de cártel, cuando se confabulaban los de artesanos y los de comerciantes— para ejercer ese control, aspectos ambos de entre los más perdurables e insidiosos de la organización gremial, y que llegaron incluso a recrudecerse en las últimas décadas de su vida.¹¹¹ Aquí, la liberalización de la producción se justifica por parte de la comisión por el respeto a otra libertad, mucho más personal ésta: la variedad del gusto de los consumidores, su libérrimo «capricho», que hace imposible estandarizar la producción, regular unos «prototipos» únicos para cada tipo de producto, lo que a juicio de la comisión sería lo más «justo y útil». A pesar de ese juicio, lo más importante es salvaguardar «las leyes del gusto», y por eso, de nuevo, se opta por favorecer la mayor libertad posible: «Las industrias han prosperado más en los países y en los ramos en que han sido más libres»,¹¹² de modo que la liberalización del artículo 14 del proyecto es la más amplia, sin

¹¹⁰ Véase MOLAS RIBALTA, P., en el capítulo titulado «¿Reforma o disolución de los gremios?» de su obra *Los gremios barceloneses del siglo XVIII*, Madrid, 1970; también, Gimeno, *Los antiguos gremios de Castellón*, Castellón, 1933, p. 100.

¹¹¹ ALONSO OLEA, M., *op. cit.*, pp. 301-302.

¹¹² DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1473.

contemplar más sujeciones que las leyes de sanidad y las de policía («para no infestar, incendiar, inundar, inquietar ó incomodar á los pueblos»),¹¹³ así como, en lo que respecta a la «policía interna» de los propios fabricantes, la prohibición del fraude, pero éste únicamente en los casos en que pueda existir engaño, es decir, en que pueda incurrirse en dolo manifiesto. Este último control se establece, además, con muchas precauciones, evitando restringir la liberalización que se ha acaba de declarar de la forma más amplia posible, y sólo para casos extremos.

Pesa sobre el juicio de los redactores del proyecto en esta cuestión la historia de la industria española, en donde lo que precisamente no faltaban eran las restricciones: «Las leyes fabriles fueron también severísimas en España, y su mal efecto y descrédito provino de que no se limitaron á evitar los engaños»,¹¹⁴ sino que también prohibieron la venta de esos productos realizados con menores exigencias de fabricación o con materias primas peores, cuando, según parece ser el criterio de la comisión, podrían haberse dejado en circulación como productos de menor calidad a un precio reducido: «Háganse tintes falsos, pero véndanse como tales. Constrúyanse cascos y vasijas como se quiera, pero dígase su verdadera cabida. Aléense los metales al arbitrio del artesano, pero sépanse sus quilates».¹¹⁵ Este criterio de extrema liberalización es el que defiende en este punto la comisión, que, no obstante, no deja de tener conciencia de que, en estos casos, la posición más débil es la del comprador,¹¹⁶ ya que «la celeridad que supone el comercio no permite sino entregarse á la buena fe de los contratantes»; pero parece claro que el objetivo principal que defiende el proyecto es aumentar la circulación mercantil, y dejar atrás las restricciones. La protección de ese comprador obligado a depender de la buena fe del comerciante, en forma de reglamentación de las formas de contratación, es, en todo caso, materia propia de los Códigos (se citan los futuros «mercantil, rural y fabril»), y habrá de consistir en detalles a los que la comisión no puede descender. Libertad, pues, máxima, en los modos de producción, hasta el extremo de prescindir de cualquier control de calidad; liberalización de los productos que se ponen en circulación —el objetivo principal es aumentar el tráfico comercial— y liberalización también, hasta en tanto los Códigos no regulen «los casos comunes de contratación», de la compra y venta de los mismos.

¹¹³ *Loc. cit.*

¹¹⁴ *DS* 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1474.

¹¹⁵ *Loc. cit.*

¹¹⁶ Así lo resalta el *Discurso económico-político en defensa del trabajo mecánico de los menestrales, y de la influencia de sus gremios en las costumbres...*, de Capmany (véase nota 71), p. 47: los gremios evitaban «la impunidad de engañar al público... [de]... el chapucero, el falsificador, el aventurero contrabandista».

Así pues, prevalece hasta aquí el criterio de máxima liberalización, en su forma más extrema, y en total oposición al sistema originado por el control gremial. La comisión no repara aquí en vías intermedias: parece conocer bien que esta liberalización de la producción es un aspecto más importante de lo que parece a simple vista. Pues si bien en esta cuestión los gremios cumplieron con una finalidad de interés general —la de garantizar la identidad y calidad de los productos—, no debe perderse de vista que ese control era también el primer apoyo del hermetismo gremial, porque de él dependía la escasez de los servicios prestados por los agremiados, y con esa escasez, el nivel de sus rentas.¹¹⁷ La comisión no duda en tomar una medida drástica para combatir tal restricción, a pesar de tener conciencia de los inconvenientes. Desde luego, existe un interés general en garantizar el origen, identidad y calidades —casi nunca fácilmente reconocibles— de las mercaderías y de los servicios; y, desde luego, el ejercicio de una profesión por un incompetente puede ocasionar muy graves daños. Tanto es así que, hoy día, puede decirse que se ha reimplantado un sistema de titulaciones, concesiones, autorizaciones, licencias, etc., para el ejercicio de una industria; puede corroborarse así la importancia central de esta cuestión, y su interés público. Pero también se confirman los grandes intereses profesionales que se ciernen sobre la misma: si bien este sistema de autorizaciones queda hoy bajo el control de organismos públicos, no obstante, en la medida en que en ocasiones este control se delega a organizaciones profesionales, reaparecen también las tendencias monopolistas.

Los otros peligros, aún más graves, que se derivan de la aplicación del criterio de máxima liberalización a ciertos ámbitos de la industria y el comercio quedan bien a las claras en el artículo siguiente, que establece la libertad de los maestros de las diversas ramas fabriles en la contratación de los más desprotegidos de los trabajadores: aprendices, alumnos, oficiales, dependientes... so capa, precisamente, de proteger paternalistamente a «muchos jóvenes, huérfanos ó pobres, que no conseguirían el alimento, el vestido y la educación física y moral que podrán conseguir por medio de contratos libres de aprendizaje».¹¹⁸

Como dijimos, el sistema de «aprendizaje, oficialía y maestría», era el presupuesto fundamental de la exclusión y la inmovilización estamental del gremio, todo un sistema de organización de la producción bajo la apariencia de un método de cualificación laboral de los trabajadores.¹¹⁹ La transmisión de una serie de conocimientos profesionales venía así a ser un proceso de iniciación en el que las relaciones familiares jugaban un papel principal en el hermetismo

¹¹⁷ ALONSO OLEA, M., *op. cit.*, p. 301-302.

¹¹⁸ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1474.

¹¹⁹ ALONSO OLEA, M., *op. cit.*, p. 293.

gremial: ser admitido en el gremio pasaba, en muchas ocasiones, y sobre todo al final de la historia de estas corporaciones, por ser parientes directos, consanguíneos o afines de agremiados. Con antecedentes en el derecho romano,¹²⁰ el contrato de aprendizaje venía a ser, según los especialistas, un contrato mixto: por una parte, una cesión de servicios; por otra, un contrato *sui generis* en el que el empresario maestro asume la obligación de iniciación y formación profesional del aprendiz.¹²¹ Si bien es de este último aspecto de donde toma su carácter y naturaleza el contrato de aprendizaje, no hay que olvidar el primero de ellos, un contrato de trabajo en forma, puesto que es innegable la utilización por parte del maestro del trabajo del aprendiz.

Lo que el proyecto viene a liberar en este contrato son las rígidas formalidades que lo protegían y que eran una de sus principales y más llamativas características en épocas anteriores.¹²² Estas formalidades —entre las que se incluía en no pocas ocasiones la escritura pública— testimoniaban la cercanía de esta forma de contrato a la figura jurídica de la adopción: la solemnidad se deriva de la importancia de las atribuciones propias de la patria potestad que son cedidas al maestro. La rigidez formal viene a ser, por lo tanto, una garantía jurídica para proporcionar un cierto amparo y control sobre la situación en la que quedaba el aprendiz. Y es esta formalidad la que, precisamente, quiere evitar el proyecto, instituyendo los «contratos libres de aprendizaje». Con ello queda reestablecida la institución del pupilaje, en unas condiciones tanto más perjudiciales para la parte débil de esta forma de contratación laboral, puesto que la liberalización que establece el proyecto se dirige fundamentalmente al maestro, que queda libre de anteriores limitaciones que lo obligaban a contratar un cierto número de aprendices, en unas circunstancias determinadas, por un determinado número de años...

A partir de ahora, la situación de estos «aprendices» —de nuevo insistimos en que no se nos ha de ocultar que se trata de verdaderos trabajadores—, a los que el maestro ha de «enseñar, ocupar, mantener y pagar», queda sujeta a la estricta voluntad de ese maestro, puesto que la comisión únicamente establece la obligación de que esos contratos «libres» —y en tanto que libres, naturalmente,

¹²⁰ Los primeros contratos de aprendizaje surgieron de la *mancipatio* del hijo por su padre y su posterior sujeción a la *potestas* del adquirente (ÁLVAREZ SUÁREZ, U., *Instituciones de Derecho Romano, III, Personas físicas y colectivas en el Derecho Romano*, Madrid, 1977, p. 99), lo cual hace de este contrato una figura jurídica cercana a la adopción, con cesión al maestro de facultades integrantes de la patria potestad.

¹²¹ ALONSO OLEA, M., *op. cit.*, p. 291; y, del mismo autor, *De la servidumbre al contrato de trabajo*, Madrid, 1987, pp. 109-115.

¹²² Todavía en el último tercio del siglo XVIII, llama la atención de Capmany «la solemnidad con que el aprendiz queda sujeto al maestro». *Discurso...*, cit. (v. nota 71), p. 25.

lo serán fundamentalmente para el contratista, esto es, para el maestro, que será quien establezca las condiciones— tengan la duración de un año. Se trata de un límite máximo, puesto que otra de las características del contrato de aprendizaje tradicional era su larga duración: de nuevo, un vestigio del cercano parentesco que unía este tipo de contrato con la adopción, pero también un importante factor de hermetismo gremial: el alargamiento de los aprendizajes es un procedimiento muy efectivo para restringir el acceso a los mismos.¹²³ De ahí el interés de la comisión por establecer una duración máxima. Fuera de ello, el proyecto no establece ningún otro control sobre estos contratos —el artículo siguiente dispone que habrán de ser escriturados en «las oficinas que dispongan las juntas de fomento», pero sin determinar ninguna supervisión por parte de éstas—, por lo que la situación a la que dan lugar es la de una total desprotección de esos aprendices, alumnos, dependientes... que, tradicionalmente —y a partir de ahora, sin la cercana vigilancia gremial, más aún—, quedan en condiciones lamentables, obligados a trabajar sin horarios y a cambio solamente de la manutención.

Esta forma de contratación laboral se basa, por otra parte, en la utilización de mano de obra infantil; algo que no queda encubierto, sino bien a las claras, en el propio proyecto, que asimismo previene la obligación de que intervengan padres, tutores, y en defecto de éstos, los síndicos citados, en los casos —se sobreentiende que los más frecuentes— en que los contratantes sean menores de 15 años (art. 16). La regularización del trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos no llegaría hasta el último tercio del siglo XIX, constituyendo una de las claves de la historia española de la «legislación obrera».¹²⁴

¹²³ En principio, esta extensión por varios años del aprendizaje se justifica por la dificultad del oficio: seis años (más cuatro de oficial para llegar a maestro) es la duración del aprendizaje de platero (CRUZ VALDOVINOS, J. M., *Organización corporativa de los plateros madrileños. Estudio económico-jurídico*, tesis doctrinal inédita, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, vol. VII, p. 167). Si acudimos a la historiografía inglesa podemos obtener numerosas ilustraciones de este extremo: del «tedio de los siete años de servidumbre» habla Petty a mediados del siglo XVII (cita de DURSTON, C., *The family in the English Revolution*, Oxford, Blackwell, 1989, pp. 167 y 278). De que tal duración exagerada tenía como principal objetivo la restricción del acceso a los gremios nos habla HODGETT, G. A. J., en *Historia social y económica de la Europa medieval*, Madrid, 1986, p. 214 y, en la misma época de la que tratamos, SMITH, Adam, en *La riqueza de las naciones*, I.X.2a, pp.107 y ss.: «los aprendizajes largos son por completo innecesarios»; su extensión «es siempre desventajosa para el aprendiz». Cfr. ALCÓN YUSTAS, F.: *El pensamiento político y jurídico de Adam Smith. La idea del orden en el ámbito humano*, Madrid, 1994.

¹²⁴ PALOMEQUE, M. C., *Derecho del Trabajo e ideología. Medio siglo de formación ideológica del Derecho español del trabajo, 1873-1924*, Madrid, 1980, p. 13. En este libro puede encontrarse una excelente selección de fuentes y bibliografía para la historia del Derecho Español del Trabajo, en las páginas 105-120. Véase también SUÁREZ GONZÁLEZ, F., *Mujeres y menores ante el contrato de trabajo*, Madrid, 1969.

La libertad de industria que sigue, mucho más explícita que la que se declaró en 1813, se establece con la misma amplitud, y disponiendo de nuevo las mayores ventajas, ahora que se habla de libertad para constituir empresas y de libertad de contratación en general, en el lado del empresario. Estos dos aspectos no son en realidad más que una única libertad para el empresario, en lo que respecta a la dotación de su industria con medios de producción —instrumentos técnicos por un lado, mano de obra por otro— de manera totalmente libre.

Las limitaciones corporativas ejercían restricciones sobre los medios técnicos utilizados en una actividad productiva, que habían de ser aprobados por la corporación. De nuevo aquí, las disposiciones dieciochescas que en efecto se dieron, recortando las restricciones gremiales, no vienen sino a confirmar la existencia y el vigor de tales restricciones. Así por ejemplo la ya citada Cédula de 12 de julio de 1780,¹²⁵ que autoriza a los fabricantes de medias a adquirir y emplear el número de telares que deseen, con libertad de elección de clase, supone una cierta libertad en cuanto a la dotación de medios técnicos —de un tipo de medios técnicos— para un tipo especial —y sólo para ese tipo— de productores. Nada comparable, en suma, a la liberalización que supuso el Decreto gaditano y supone ahora esta disposición del proyecto de 1821.

También quedaba restringido por las corporaciones, desde luego, el número de personal contratado, y las condiciones de esos contratos. La liberalización es ahora completa, recayendo toda ella en beneficio del industrial. El preámbulo del proyecto no puede ser más claro a este respecto, empleando además una terminología muy clara —se habla de «empresarios» por una parte y «trabajadores» por otra— que hasta ahora había faltado:¹²⁶ «Un empresario cuenta entre los medios que necesita para llevar á cabo su empresa con la gente que ha de emplear, y hace sus contratos para obtenerla; y si cuando se halla empeñado, á lo mejor de la empresa pudiesen abandonarle sus trabajadores, eludiendo los contratos, se perdería la empresa y el empresario».¹²⁷ Es decir: las restricciones, si las hubiera de haber, habrán de recaer sobre el trabajador, sobre quien parece recaer en exclusiva la sospecha de incumplimiento de sus obligaciones.

Las escasas condiciones que establece el proyecto tampoco dejan lugar a dudas: primordialmente, la obligación para el empresario de proporcionar al trabajador *contentas*, un pequeño documento en el que se exprese el tiempo que le ha tenido empleado y si quedan o no obligaciones pendientes entre ellos, y que constituirá un requisito inexcusable para que el trabajador pueda ser

¹²⁵ Vid. nota 71.

¹²⁶ Y que también había faltado en el Decreto de 1813, en el que se utiliza la expresión «industria».

¹²⁷ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1474.

empleado en lo sucesivo; un instrumento, que no es, por lo tanto, sino un medio de control de los trabajadores. Esta es la única «obligación» que «limita» la libertad de los empresarios que se acaba de declarar, y sobre ella se extienden los cuatro artículos siguientes: la obligación de proporcionar estas *contentas* de forma gratuita (art. 19); la obligación de subsiguientes empresarios de exigir las anteriores *contentas* a los trabajadores que vayan a contratar, o bien, en el caso de que no las tenga, una caución (art. 20); la responsabilidad por incumplimiento de esta obligación (art. 21); la cuantía del «resarcimiento» debido, en tanto no se promulgue el «Código fabril» en que quedará establecida: una quinta parte de los jornales que haya ganado «ó podido ganar» el trabajador (art. 22).

No es sino leyendo al través de los artículos que acabamos de ver como se aprecia el verdadero sentido de esta disposición que amplía la libertad de industria decretada en Cádiz. En primer lugar, la contratación, que será totalmente libre también en cuanto a duración, se deduce que será por un tiempo mínimo, puesto que la obligación de dar esas *contentas* no se exige más que a los contratos de más de una semana, de modo que podemos deducir que existen contratos por menos de ese plazo, y también que el de una semana será el plazo medio de contratación. Tampoco resulta menos expresivo el hecho de que la única obligación que se contempla como límite de la libertad de los empresarios sea, en realidad, un instrumento de control férreo sobre los trabajadores: una forma de fijar su historial laboral, cuya objeto será únicamente de utilidad a los empresarios —a quienes servirá para ponerse en guardia en contra de trabajadores que carecen de esta *contenta*—, puesto que el proyecto no prevé que nadie más, que ninguna institución de control, exija y supervise estos documentos. El preámbulo no deja lugar a dudas: el punto de vista favorable a los intereses del empresario llega hasta el extremo de considerar que tal libertad empresarial favorecerá a los trabajadores, en el sentido de que si esa libertad no existiera, en los términos en los que se establece en el proyecto, los trabajadores tendrían dificultad en ser contratados, «pues no hallarian quien se fiase de ellos, quien les asegurase trabajo y subsistencia, ni quien les anticipase para socorrer sus necesidades».¹²⁸

Por último, se establece otra «obligación» de los empresarios, en este caso relativa a la libre constitución de su empresa y de forma mucho más vaga y escueta. Nos estamos refiriendo a lo dispuesto en los artículos 23 y 24: la obligación de presentar por escrito a la Junta de fomento general una «noticia» del establecimiento que tienen intención de crear, esto es, la obligación por parte del empresario de registrar su empresa. A su vez, la Junta les dará unas «boletas» en las que figuran los asientos de tales registros, para fijar más concreta-

¹²⁸ DS 1821, t. II, sesión del 8 de mayo de 1821, p. 1474.

mente los derechos y las obligaciones de la sociedad. A finales del siglo XVIII era la Junta de Comercio y Moneda, que había venido recabando paulatinamente parte de las antiguas facultades gremiales, el órgano que había de otorgar un permiso especial para establecerse como industrial. Sin embargo, por testimonios posteriores, sabemos que, a pesar de que la Junta decreta en 1800 la plena libertad de instalación de talleres, no se consiguió tal libertad donde existían privilegios que se oponían a ella.¹²⁹ Que tal oposición no cesaba parece deducirse del hecho de que 10 años después, en 1811, la Junta de Comercio se ve forzada a dirigir a las autoridades provinciales una Circular recomendando suprimir trabas a los industriales.¹³⁰ No se puede decir, por tanto, que la libertad industrial ya regía antes del Decreto de 1813,¹³¹ y por ende que la disposición que estamos viendo careciese de sentido: el proyecto de 1821 viene a explicitar esa libertad de industria, dando, eso sí, un nuevo sesgo, aún más favorecedor de los intereses industriales, en detrimento de la situación del trabajador.

No obstante, las limitaciones que acabamos de ver en relación con la libertad de industria son, aunque escasas, la garantía de un mínimo de protección para la parte más débil de la relación de trabajo. En el ámbito laboral, desde esta perspectiva, cualquier tipo de limitación que se haga por parte del estado es mejor que la libertad sin coto de las partes a la hora de fijar las condiciones de trabajo. Y es muy reseñable que ese intento se lleve a cabo en el Trienio, al igual que lo es otro intento, igualmente sin éxito, que tuvo lugar por esos mismos meses. Se trata de otro proyecto legislativo, en este caso mucho más renombrado que el modesto dictamen que estamos analizando: es el proyecto de Código Civil de 1821, que incluía un título sobre «la condición de superior y dependiente» (tít. IV del libro II). En este proyecto se define la relación laboral como «una tácita sociedad de trabajo» (art. 458), y se vienen a fijar una serie de condiciones relativas a la relación laboral: así, la duración de la jornada (art. 468) o la regulación obligatoria de los salarios con intervención municipal (art. 463: lo fijarán dos hombres buenos, representantes de las partes, y un tercero en discordia, que

¹²⁹ El testimonio es del diputado Rech, quien expuso este argumento —sin que nadie lo contradijera— en la discusión que sobre el decreto de 1813 tuvo lugar en las Cortes de Cádiz. *Diario de Sesiones*, nº 872, p. 5409, sesión del 3 de junio de 1813.

¹³⁰ Se trata de la Circular de 16 de agosto de 1811, en la que se manifiesta que «conociendo el espíritu de las Cortes, tan contrario a las trabas que dificultan la vida económica del país, y siendo los tiempos actuales bastante calamitosos, que ya de por sí entorpecen a las industrias, tan necesarias para el sostenimiento del país en su lucha contra el invasor, no es medida de prudente gobierno poner dificultades para que se establezcan cuantos quieran, que más debe mirarse a la utilidad que producen que no a las calidades de los que se arriesgan a abrirlas y mantenerlas».

¹³¹ En contra, BAYÓN CHACÓN, G., *op. cit.*, pp. 282-283.

nombra el alcalde); condiciones éstas en las que algún autor ha visto «las bases de un contrato de trabajo asimilable a los modernos».¹³²

Esta pretensión de protección no empece que la intención general sea, como ya hemos visto, favorable a los empresarios. En esta línea se establece también la última de las libertades que se explicitan en el proyecto: la que se refiere a la libertad de desplazamiento para los trabajadores, si bien en este caso se trata de una libertad fuertemente limitada: «Los individuos de las clases alistadas podrán trasladarse á donde quieran, avisando á alguno de los síndicos de su clase la traslacion, á fin de que con asistencia ó anuencia de éste, se note en los asientos correspondientes, y se les dé papeleta que les autorice á pedir pasaporte» (art. 25). A la necesaria participación y anuencia de los ubicuos síndicos, que otorgarán o no una papeleta que servirá de «autorización», que a su vez tampoco será bastante para desplazarse, sino que supondrá únicamente el paso previo a la obtención de un pasaporte, se añade la circunstancia, establecida en el artículo 27, de que sobre quienes no superen estos trámites se cierne una fuerte amenaza: la de ser tenidos por vagos, consideración que, lejos de ser únicamente deshonrosa, lleva consigo la pérdida de una larga serie de derechos.¹³³

Mas a pesar de todas estas limitaciones, el contenido material de esta medida —la libertad de movimiento— es de por sí potente: se trata, nada menos, que de eliminar las anteriores normas prohibitivas, que en cierta forma recordaban la vinculación real de los colonos, sujetando a las personas a su oficio, una vez inscritos en un gremio y localidad, por las dificultades de paso a otros distintos. Ciertamente es que contra tales vinculaciones los gobiernos ilustrados

¹³² BAYÓN CHACÓN, G., *op. cit.*, pp. 309-310.

¹³³ En el Antiguo Régimen, la denominación de «vago» no implicaba necesariamente una posición social desfavorecida: «vagos» eran, simplemente, aquellos que no estaban inscritos en ningún gremio, aunque podían formar parte de la burguesía: «Los llamados “vagos” eran personas completamente independientes de los gremios, modernos hombres de empresa, que respondían a la denominación de “negociantes” o “tratantes”» (MOLAS, P., *op. cit.*, p. 209). Con la llegada del sistema constitucional, se había suprimido la denominada *Comisión de Vagos*, juzgado privilegiado a cargo del corregidor; los expedientes pasan a la Audiencia Territorial y a la autoridad del Jefe Político. Pero esto no supone la desaparición del concepto en la etapa liberal, sino más bien lo contrario: véanse para ello las leyes contra vagos y maleantes elaboradas en Cádiz y en el propio Trienio. Muy cercana en el tiempo a este mismo proyecto que estamos viendo, se encuentra la propuesta que apenas unos días después de la primera lectura de este proyecto se había leído en las Cortes de 1821, presentada el 17 de marzo de 1821 (*DS* 1821, t. I, sesión del 17 de marzo de 1821, p. 522) por el diputado Ledesma, que solicita a las Cortes medidas contra «holgazanes, vagos y mendigos», por considerar insuficientes los reglamentos anteriores contra estos «vicios (de que debe conocer sólo la policía)». Principalmente, se trata de la obligación de todo individuo de fijar su domicilio y una vecindad concreta, la necesidad de estar en posesión de un pasaporte para todo transeúnte o viajero, o la prohibición de albergar mendigos...

habían promulgado ya algunas disposiciones, incluso de ámbito general: es el caso de la Real Cédula de 24 de marzo de 1777, que declara la libertad de paso de uno a otros municipios y a sus gremios.¹³⁴ Ahora bien, la aplicación de esta libertad se hace depender de la necesidad de acreditar la suficiencia en el oficio, y el obligado examen corresponde a los gremios de la nueva ciudad, o bien a las autoridades territoriales y municipales. El problema es que, en la realidad, éstas se encontraban de tal forma influidas por los gremios y su tradicional intervención, que se asesoran continuamente de sus directores, y, en la mayor parte de los casos, niegan la suficiencia, por lo que el trabajador tiene que someterse a pruebas en el mismo seno del gremio y a su inscripción en él. De que esta legislación no tuvo relevancia práctica es prueba no sólo la necesidad de incluir un artículo concediendo la misma libertad en el proyecto de 1821, sino también las limitaciones que en el mismo se imponen a una libertad que, de haber estado vigente desde 1777, no aparecería 44 años después tan restringida como hemos visto en el proyecto.

Se trata, en suma, de una serie de liberalizaciones relativas al trabajo y a la actividad industrial y mercantil, que vienen a hacer más explícita la general liberalización decretada en 1813. Tal explicitación no supone una gran merma de las libertades proyectadas, pues las condiciones y limitaciones que hemos visto aparecer son, como ya hemos tenido ocasión de comprobar, mínimas. Sin embargo, estas limitaciones suponen un planteamiento político-jurídico totalmente distinto de la cuestión laboral, que, como sabemos, aparece en 1813 totalmente abandonada a la voluntad de las partes —esto es, a la del empresario—. En este sentido, estas concretas liberalizaciones expresas, suponen una revisión de aquella «absención legislativa» que en su extrema concisión representaba el decreto de 1813. Y este proyecto de revisión explicitadora respecto a la concisión gaditana, en el ámbito en el que se propone —el laboral—, resulta de la mayor importancia a la hora de garantizar una mínima protección al trabajador.

¹³⁴ «Que todos los artistas y menestrales de estos reinos puedan pasar de un pueblo a otro y solicitar que se les apruebe de maestros y se les reciba en el colegio o gremio que haya en él de su oficio, y sean obligados los veedores y examinadores a admitirlos a examen y a despacharles sus cartas de examen y a incluirlos en el gremio o colegio si los hallasen hábiles, llevándoles las mismas propinas y derechos que a los demás que hubiesen practicado de oficiales en el mismo pueblo, y, si acaso reprobaran a alguno, puede éste acudir al corregidor o justicia del pueblo, quien nombre de oficio otros dos examinadores indiferentes de su satisfacción, los cuales, a su presencia y por ante el escribano de Ayuntamiento, lo vuelvan a examinar y se le apruebe o repruebe, como mereciere». Esta disposición pasó a la *Novísima Recopilación* (libro VIII, título XXIII, ley VII). Puede verse también, a este respecto, la ley XI del mismo título, mismo libro, de la *Novísima*.

CONCLUSIONES

El interés de este proyecto legislativo de 1821 reside, fundamentalmente, en que conjuga una aparente paradoja, en tanto que responde a un objetivo revisionista —su propuesta de reforma y subsistencia de instituciones propias del Antiguo Régimen, como son los consulados de comercio y las corporaciones gremiales—, contemplado desde una óptica liberal que participa plenamente de los postulados del individualismo en su vertiente jurídica.

La opción por la que se inclinan los autores de este proyecto, al defender la subsistencia «al menos virtual» de los gremios, y proponer unas nuevas asociaciones de carácter profesional, deja un tanto de lado la línea de pensamiento que consagró el individualismo político, según la cual no deben existir instancias ni agrupaciones intermedias entre el ciudadano y el Estado. Queda poco en este proyecto del anticorporacionismo furibundo postulado por la Revolución Francesa —la cita de Sieyès que encabeza este trabajo—, e igualmente se sitúa a gran distancia de las leyes abolicionistas de las corporaciones gremiales. Como ya tuvimos ocasión de ver, los autores del proyecto juzgan apresuradas y poco articuladas este tipo de medidas, un juicio que se repite para con el Decreto de las Cortes gaditanas de 1813.

La comisión se muestra ideológicamente débil, lo que oculta con el disfraz de un voluntarismo pragmático: no es abolicionista, declara, porque juzga que las corporaciones gremiales servían funciones muy importantes —principalmente, la instrucción y la beneficencia— que el Estado aún no puede asumir. Pero asimismo muestra una pretensión racionalizadora que le hace ver lo obsoleto del antiguo sistema; en ese sentido, parece consciente de que instrucción y beneficencia no son formación profesional y previsión social; de sus propuestas se deriva una clara intención de racionalizar al menos parcialmente estas funciones. La formación profesional queda reducida al mínimo —una serie de conferencias dadas por expertos—, pero al menos abandona los esquemas autárquicos del sistema gremial. El sistema de «aprendizaje, oficialía y maestría», como vimos, amén de ser el presupuesto de la exclusión y la inmovilización estamental del gremio, no era tanto un método de cualificación laboral como un instrumento de clasificación y jerarquización social, a través de una iniciación, al cabo de la cual el sujeto queda ligado al modo de actuar, a los procedimientos de un cuerpo cerrado. La necesidad de *clasificación* de los activos humanos de la población industrial también está presente en el proyecto, en su propuesta de llevar a cabo una matriculación en listas por profesiones, que, como dice el texto literal, se hará «con las debidas distinciones». Dentro de esta necesidad de clasificar y jerarquizar no se oculta, asimismo, una intención de control, de gestión del orden público: de «policía», para utilizar sus términos. Pero al tiempo que todo esto existe en sus propuestas, también existe una voluntad clara de racionalización.

El criterio de la comisión, a pesar de que en ocasiones pueda aparecer contradictorio e incluso paradójico, no ha de juzgarse, ni mucho menos, involucionista. Si bien es evidente que a nivel político e ideológico no se comparten los postulados anticorporativistas a los que antes hemos hecho mención —postulados que, llevados a sus últimas consecuencias constitucionales, suponen la reducción del papel del estado al de un mero garante del orden de libertades autoorganizadas en la concurrencia de los individuos—, en el proyecto queda sin embargo bien definida la opción liberal en las consecuencias jurídicas que se derivan de las medidas propuestas. Nos estamos refiriendo a la libertad de contratación, consecuencia del denominado «dogma de la autonomía de la voluntad», consagrado en la codificación de los derechos nacionales.

Es en este nivel puramente jurídico, y no tanto en el político, en el que el proyecto demuestra su pulso liberal. El principio de libertad contractual, que hemos tenido ocasión de ver explicitado en las numerosas liberalizaciones que contiene el proyecto, supone no sólo la eliminación de las trabas estamentales o corporativas en la contratación, sino también el reforzamiento del valor vinculante de las declaraciones de las partes, prescindiendo de formalismos, así como de cualquier tipicidad de los contratos u otros requisitos adicionales. Todo ello lo hemos visto aparecer una y otra vez en las medidas propuestas en el proyecto.

Hagamos en este punto algunas precisiones sobre los presupuestos y las consecuencias de la asunción de este principio de *pacta sunt servanda* por parte de la doctrina liberal. La autonomía de la voluntad y la libertad contractual no aparecen solamente en el campo de las relaciones laborales; estos principios constituyen, en efecto, las bases de todo el derecho privado del siglo XIX, con una amplia repercusión, asimismo, en la esfera del derecho procesal: la ampliación desmesurada de los poderes de las partes y, en contrapartida, la limitación estricta de los poderes del juez. Pero si en todos estos ámbitos resulta apreciable la influencia de aquellos principios, en el ámbito laboral queda en evidencia de una manera formidable —y el proyecto que hemos analizado nos ha prestado numerosísimas explicitaciones—, la fundamentación de los mismos: esa proclamada libertad no descansa en otro pilar que en el sagrado derecho de propiedad —como vimos afirmar literalmente en el dictamen, el trabajo es «el objeto más respetable del derecho de propiedad»—, derecho que libera de cualquier tipo de trabas los poderes dispositivos de su titular, reforzando en consecuencia la libertad contractual, esto es, la facultad —al menos teórica o formal— de las partes de fijar por sí mismas el contenido de sus relaciones.

Tal fundamentación en el derecho de propiedad nos puede dar ya algún indicio de que esta desregulación, este «vacío jurídico» tras la copiosa y prolíja legislación del siglo XVIII, en el ámbito laboral, tiene en realidad un corolario mucho menos optimista. En efecto, esa facultad para fijar las condiciones de un contrato que se afirma para ambas partes de una relación laboral —el contratan-

te y el contratado, esto es, el empresario y el trabajador—, en realidad deja el campo libre para que sea la parte más potente la que establezca sus condiciones; es decir, que la teórica libertad de las partes no supone otra cosa que la remisión a la voluntad del empresario. Más aún en un marco social que favorecía la concentración de poder económico y en un marco jurídico de defensa de la propiedad, como es el escenario liberal. La desprotección que ello supone para los trabajadores no se modularía hasta la aparición de los ordenamientos jurídicos estatales de la relación laboral, o su sustitución por una voluntad normativa concordada como es la figura del acuerdo colectivo.

Pero nuestro proyecto, tan prolijo, no casa precisamente con la idea de abstención legislativa. Sí lo hacía, en su concisión, el Decreto gaditano. En 1821, en cambio, los parlamentarios, aún definiendo ámbitos de libertad, están compartimentando, limitando, haciendo distinciones, proponiendo asociaciones... De ahí que veamos en este proyecto una anticipación de medidas más matizadas que llegarían mucho más tarde. Al revisar en clave explicitadora las distintas facetas que podían desgajarse de la concisa libertad del Decreto de 1813, se está haciendo mucho más que aplicar una óptica moderada y reformista. El intento de poner coto a la liberalización sin límite no es un paso atrás, una vuelta a esquemas periclitados. Todo lo contrario: a nuestros ojos, ese intento supone el deseo de garantizar un mínimo nivel de protección para la parte más desprotegida de esa relación laboral. Honra, por lo tanto, el intento de revisión; no queda tan honrado el periodo en el que se realizó dicho intento, pues, como sabemos, el proyecto fue desatendido. Igualmente desatendido quedó el más renombrado proyecto de Código Civil de 1821, que como hemos tenido ocasión de ver, incluía un título en el que de forma similar se puede observar un intento de poner coto a la autonomía de la voluntad de las partes —esto es, a la desprotección de la parte más débil—: ese título sobre «la condición de superior y dependiente», en el que se definía la relación laboral como «una tácita sociedad de trabajo» y se fijaban una serie de condiciones para esa relación laboral.

Los legisladores del Trienio, en las complejísimas circunstancias políticas que vivieron, hubieron de hacer frente a contradicciones y paradojas como la que aquí hemos presentado. Su labor, en buena medida todavía hoy oculta por el deslumbramiento que produce la legislación de sus antecesores gaditanos, merece una revisión.

Revistas que se reciben en intercambio con IVS FVGIT:

- *Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre la antigüedad tardía.* Murcia.
- *Anuario de Estudios Americanos.* Sevilla.
- *Crítica jurídica. Revista latinoamericana de política, filosofía y derecho.* Curitiba-Paraná (Brasil).
- *Derecho privado y Constitución.* Madrid.
- *Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Europa e America Latina.* Roma (Italia).
- *Universidad de La Habana.* La Habana (Cuba).

INSTITUCION «FERNANDO EL CATOLICO» (C.S.I.C.)

Excma. Diputación de Zaragoza

Plaza de España, 2

50071 Zaragoza (España)



**REVISTA IVS FVGIT. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
de la Corona de Aragón
ACUERDO DE INTERCAMBIO**

Director: José A. Armillas Vicente

Año de fundación: 1992

Periodicidad: Anual

Formato: 17 x 24 cm

Editor: Institución «Fernando el Católico»

Zaragoza (Spain)

ISSN 1132-8975

340.15

Es continuación de IVS FVGIT. Revista interdisciplinar de Estudios Histórico-Jurídicos

Intercambio de publicaciones: Tels.: [34] 976 28 88 78 / 79 – Fax: [34] 976 28 88 69

E-mail: interch@ifc.dpz.es * <http://ifc.dpz.es>

Correspondencia: Institución «Fernando el Católico», Excma. Diputación de Zaragoza,
Intercambio de Revistas. Plaza de España n.º 2, 50071 Zaragoza
Tels.: [34] 976 28 88 78 / 79 – Fax: [34] 976 28 88 69

Rogamos remitan este impreso cumplimentado

Revista o colección: _____

ISSN o ISNN: _____ **Periodicidad:** _____

Entidad: _____

Dirección: _____

C.P.: _____ **Ciudad:** _____ **País:** _____

Teléfono: _____ **Fax:** _____

Referencia: _____ **E-mail:** _____

Fecha:

Firma:

Fdo.:

Persona de contacto:





UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA



PRENSAS UNIVERSITARIAS DE ZARAGOZA

